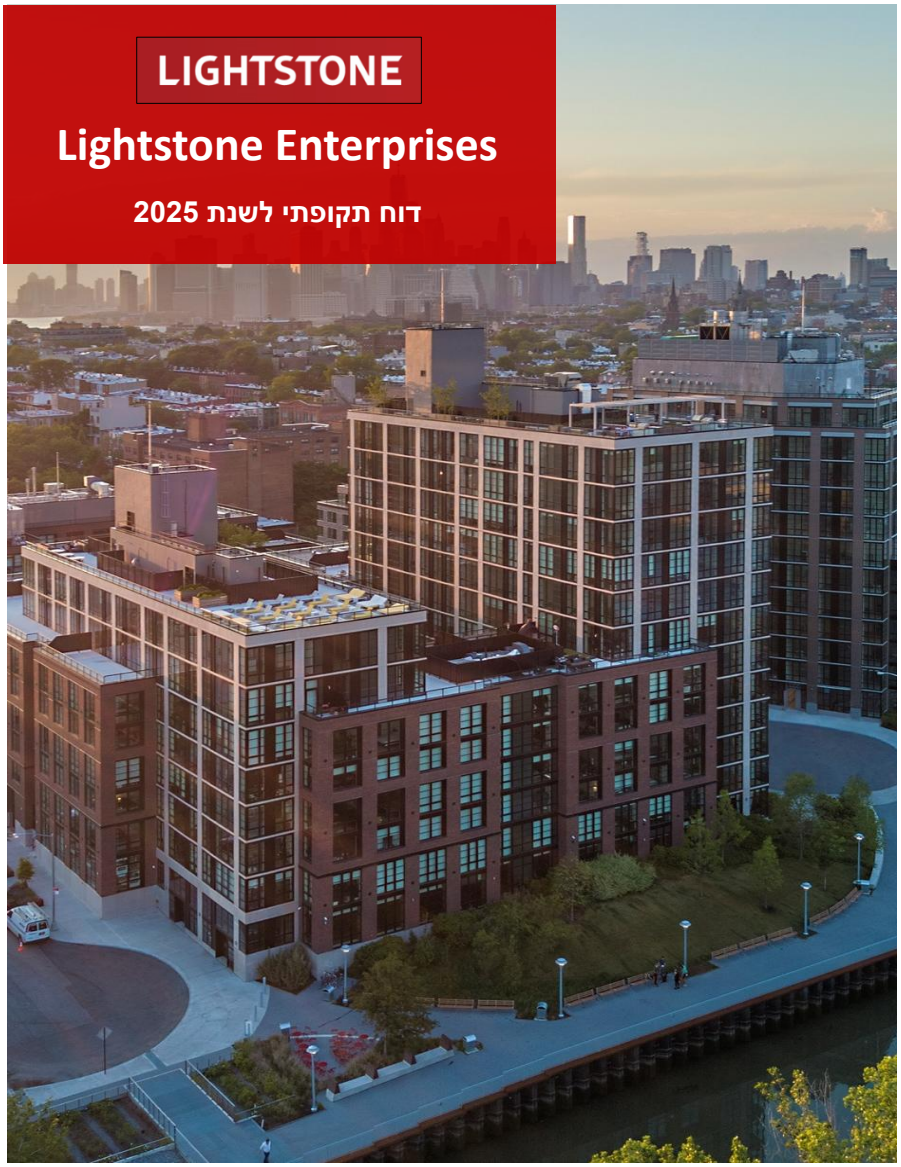
LIGHTSTONE

Lightstone Enterprises

דוח תקופתי לשנת 2025





פרק א' - תיאור עסקי החברה ליום 31 בדצמבר 2025;

פרק ב' - דו"ח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד;

פרק ג' - דו"חות כספיים מאוחדים, מידע כספי נפרד של התאגיד ליום 31 בדצמבר 2025;

הערכת שווי של הנכסים Moxy Chelsea ו- Moxy Times Square

פרק ד' - דוח פרטים נוספים על התאגיד;

פרק ה' - דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית.





פרק א' - תיאור עסקי התאגיד

תוכן העניינים

חלק ראשון - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד 2

1.1 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 5

1.2 תחומי הפעילות של החברה 10

1.3 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו 31

1.4 חלוקת דיבידנדים 32

חלק שני – מידע אחר 34

1.5 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד 34

1.6 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד 35

חלק שלישי – תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות 41

1.7 תחום הנדל"ן להשקעה 41

1.8 תחום הנדל"ן היזמי 78

חלק רביעי – עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה 83

1.9 הון אנושי 108

1.10 רכוש קבוע ומקרקעין 109

1.11 מימון ואשראי 110

1.12 השקעות אחרות 125

1.13 ביטוח 125

1.14 מיסוי 125

1.15 הסכמים מהותיים 128

1.16 יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה 128

1.17 הליכים משפטיים 128

1.18 דיון בגורמי סיכון 128

חלק ראשון - תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

הגדרות

לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בדוח תקופתי זה:

מונח	הגדרה
"החברה"	Lightstone Enterprises Limited.
"בעל השליטה" או **"ליכטנשטיין"**	מר דיוויד ליכטנשטיין.
"Lightstone Group"	The Lightstone Group, שם מסחרי המאגד חברות בשליטת מר דיוויד ליכטנשטיין ובני משפחתו (במישרין ו/או בעקיפין באמצעות תאגידים בשליטתם), לרבות ביחד עם שותפים.
"LSG Enterprises" או **"חברת הבת"**	LSG Enterprises LLC, תאגיד שהתאגד במדינת דלוואר, ארה"ב, אשר החברה מחזיקה במלוא (100%) זכויות הבעלות בו.
"חברת הניהול"	Lightstone Real Estate Partners LLC, תאגיד אמריקאי בשליטת בעל השליטה (בשרשור סופי), המעניק שירותי ניהול לחברה במסגרת הסכם הניהול המתואר בתקנה 22 לדוח פרטים נוספים המצורף כפרק ד' לדוח תקופתי זה להלן (להלן: **"דוח פרטים נוספים"**).
"התאגידים המוחזקים"	תאגידים אמריקאיים מסוג LLC המוחזקים על ידי החברה באמצעות LSG Enterprises.
"חברות הקבוצה" או **"הקבוצה"**	החברה, LSG Enterprises והתאגידים המוחזקים.
"תשקיף 2014"	תשקיף להשלמה אשר פרסמה החברה ביום 27 בנובמבר 2014, הנושא תאריך 28 בנובמבר 2014, על פיו נרשמו לראשונה אגרות חוב (סדרה א') של החברה למסחר בבורסה.
"תשקיף המדף"	תשקיף מדף של החברה מיום 27 במאי 2025.
"הדוחות הכספיים"	דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025, המצורפים לפרק ג' להלן.
"מועד הדוח"	31 בדצמבר 2025.
"LLC"	Limited Liability Company, תצורת התאגדות מקובלת בארה"ב.
"בית דירות" או **"Rental Building"**	Rental Apartment Building. בית דירות הינו נכס הנמצא כולו (קרקע ובניין) בבעלות אדם, שותפות או תאגיד.
"Multifamily"	מתחם מגורים המורכב ממספר בניינים נמוכים (לרוב בני שתיים או שלוש קומות), אשר כולל דירות וכן מתקנים ציבוריים לרווחת תושבי הקומפלקס, כגון: בריכת שחייה, חדרי כביסה ומתקני ספורט (חדר כושר ומגרשי ספורט).

מונח	הגדרה
	מתחמי מגורים מחולקים לרמות איכות שונות (Class A, Class B וכו') וכוללים לרוב מתקנים לרווחת הדיירים דוגמת, בריכה, חדרי כושר, מועדון דיירים ועוד.
	יובהר כי בנכס מסוג Rental Building או Multifamily, שהינם יחידה רישומית אחת, לא ניתן למכור יח"ד בודדות, אלא לאחר הפיכת הנכס כאמור לנכס קונדו (נכס אשר הבעלות בדירות בו ובשטחים המשותפים בו היא בידי בעלים שונים) (Condo Conversion).
"Condominium" או "קונדו"	נכס אשר הבעלות בדירות בו ובשטחים המשותפים בו היא בידי בעלים שונים, בדומה לבית משותף בישראל. רוכש דירה בנכס קונדו הינו בעל זכות הבעלות בדירה הספציפית ובחלק יחסי בלתי מסוים בשטחים המשותפים בנכס, כגון: לובי וחדר מדרגות. החלק הבלתי מסוים בשטחים המשותפים שבבעלות בעל דירה קבוע בהצעה (דומה לתשקיף, Condominium Offering) והוא מחושב לפי החלק היחסי של שטח הדירה שבבעלותו מתוך סה"כ שטח הדירות בנכס וכן תוך שקלול נתונים נוספים של הדירה כמו מיקום וקומה. דירה בנכס קונדו נרכשת כשהיא נקייה מכל משכנתא, שעבוד, עיקול או זכות צד ג'. כל בעל דירה בקונדו חייב בתשלום חודשי לכיסוי עלויות הפעלת ואחזקת שטחים המשותפים בנכס בהתאם לחלקו היחסי בשטחים המשותפים ובתשלום כל מיסי העירייה החלים על הדירה בבעלותו.
"תכנית EB-5"	תכנית שאושרה על ידי הקונגרס האמריקאי בשנות ה-90, שתכליתה למשוך משקיעים זרים (להלן: "**משקיעי EB-5**") אשר ישקיעו את כספם בכלכלה האמריקאית, בתחומים היוצרים מקומות עבודה, כגון סקטור הבניה, תעשייה וכו', בתמורה לזכאות לתושבות קבע בארה"ב ("גרין קארד"), לרוב לאחר תקופת השקעה של חמש שנים (EB-5).
"מלווה בכיר" או **"Senior Lender"**	מלווה אשר הינו בדרך כלל תאגיד בנקאי או תאגיד פיננסי שהעמיד לחברת נכס מימון, המגובה בשעבוד מדרגה ראשונה על זכויות חברת הנכס במקרקעין (Mortgage).
"חוב בכיר" או **"הלוואת Senior"**	הלוואה שמועמדת על ידי מלווה בכיר.
"הלוואת Mezz" או **"הלוואת Mezzanine"**	הלוואה המשמשת בדרך כלל למימון נדל"ן ואשר השחקנים המרכזיים בה הם: מלווה ולווה שהינו תאגיד המחזיק בחברת הנכס (המחזיקה בזכויות נכס המקרקעין).
	בשונה מהלוואת חוב בכיר (המועמדת על ידי המלווה הבכיר), הלוואת Mezz אינה מובטחת בשעבוד על המקרקעין, אלא (לרוב) מובטחת באמצעות שעבוד על החזקות הלווה בחברת הנכס.
	כלכלית, הלוואת ה-Mezz, ממוקמת בין החוב הבכיר, שאותו נוטלת בדרך כלל חברת הנכס מהמלווה הבכיר, לצורך רכישת הנכס, לבין ההון העצמי שהשקיע הלווה (שכבת האקוויטי) בחברת הנכס. מכאן, שמה של ההלוואה Mezzanine, "קומת ביניים".
"מלווה Mezz"	מלווה שהעמיד הלוואת Mezz.
"דולר"	דולר ארה"ב

מונח	הגדרה
"רגל רבוע" או **"ר"ר"**	רגל רבוע (square feet). המרה מרגל רבוע (ר"ר) למטר רבוע (מ"ר) הינה באופן שכל 10 ר"ר הינם 0.9290 מ"ר. לדוגמא נכס ששטחו 5,000 ר"ר הינו בשטח של 464.5 מ"ר.
"אקר" או **"acre"**	המרה מאקר למטר רבוע (מ"ר) הינו באופן שכל אקר אחד שווה ל- 4,046.87 מ"ר. לדוגמה נכס ששטחו 10 אקר הינו בשטח של כ- 40,460.87 מ"ר.
"הבורסה"	הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
"חוק ניירות ערך"	חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
"חוק החברות"	חוק החברות, התשנ"ט-1999.

1.1 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה

1.1.1 כללי

החברה הינה חברת אגרות חוב כמשמעות המונח בחוק החברות, בבעלות ובשליטת מר דיוויד ליכטנשטיין, כחלק מקבוצת Lightstone Group הנחשבת לאחת מקבוצות הנדל"ן הפרטיות הגדולות בארה"ב.

1.1.2 נכון למועד הדוח, החברה עוסקת בתחום הנדל"ן להשקעה בארה"ב, הכולל בין היתר, רכישה, השבחה, פיתוח והשכרה של נכסי נדל"ן מניב למגורים (Multifamily), מבנים מניבים מסחריים בארה"ב, לרבות מרכזים מסחריים פתוחים ("outlets") ומבני תעשייה (Industrial). כמו כן, מסוף חודש פברואר 2024, מחזיקה החברה גם בנכסי מלונאות - המלון Moxy Chelsea (אשר הועבר לחברה מבעל השליטה בסוף חודש פברואר 2024) והמלון Moxy Times Square אשר הועבר לחברה מבעל השליטה בסוף חודש ינואר 2025.

החברה פועלת גם בתחום הנדל"ן היזמי בעיר ניו יורק באמצעות הנכס הידוע בשם 130 William St., פרויקט condominium למגורים אשר בנייתו הושלמה והמצוי בשלבי שיווק אחרונים (מרבית היחידות בפרויקט כבר נמכרו).

נכון למועד פרסום הדוח, מחזיקה החברה באמצעות חברות מוחזקות, כ-18,187 יחידות דיור למגורים וכן למעלה מ-13.3 מיליון ר"ר של מבני תעשייה (Industrial) או מסחר להשכרה בארה"ב.

1.1.3 התפתחויות עיקריות בעסקי החברה בשנת 2025 ועד למועד פרסום הדוח ועדכונים בקשר עם נכסי מישיגן (H&T) ונכסי אוהיו

בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה שבאה לידי ביטוי בדוחותיה הקודמים של החברה, החברה המשיכה לפעול בשנת 2025 ועד למועד פרסום הדוח, לביצוע שיפורים (renovations) בנכסי Multifamily מישיגן (H&T) (אשר נרכשו בדצמבר 2021) ונכסי אוהיו (אשר נרכשו בנובמבר 2022), לצורך שיפור ביצועי הנכסים כאמור על ידי העלאת האטרקטיביות שלהם, שיעורי התפוסה ודמי השכירות בהם בהתאמה. בתוך כך, נכון לסוף שנת 2025, הושלמו השיפורים בכ-1,500 יחידות דיור, ועוד כ-1,450 יחידות שופצו באופן חלקי, כך שבכ-52% מכלל הפורטפוליו הושלמו השיפורים (renovations). בהתאם לכך, גדל ה-NOI אשר נבע לחברה מנכסי מישיגן (H&T) בכ- 9.5% (מכ-48.48 מיליון דולר בשנת 2024 לכ- 46.50 מיליון דולר בשנת 2025 בנוגע לנכסים זהים). גם בנכסי אוהיו נרשמה עלייה ב-NOI לעומת שנת 2024 וה-NOI שנבע בנכסים אלה עמד על כ-25.0 מיליון דולר בשנת 2025 (לעומת כ-23.9 מיליון דולר בשנת 2024).

בד בבד, המשיכה החברה באיתור הזדמנויות להרחבת פורטפוליו נכסי המגורים Multifamily והנכסים בתחום מבני התעשייה (Industrial) וצמצום ההחזקות בנכסים מסחריים.

1.1.4 עסקאות עיקריות לרכישה ומכירת נכסים

א. רכישת נכסים

במהלך שנת 2025, הושלמו עסקאות לרכישת 8 נכסי תעשייה (Industrial) ו-3 נכסי Life Science (חלק החברה 100%) בשטח כולל של כ- 2,792 אלפי ר"ר, בתמורה כוללת בסך של כ- 340.0 מיליון דולר.

כמו כן, בוצעה עסקה לרכישת קרקע לצורך פיתוח נכס Data Center בשטח כולל של כ-151 אקר, הממוקם בדרום קרולינה, בתמורה ל-18 מיליון דולר (חלק החברה: 45%). העסקה נעשתה לצד תאגידים בשליטת בעל השליטה בחברה, בתנאים זהים לחברה, פרו-ראטה, וכן שותף צד ג'. לפרטים ראו סעיף 1.2.5 להלן.

לפרטים אודות נכסים כאמור והמימון שניטל בעבור רכישתם ראו בסעיף 1.2.4 להלן ובסעיף 1.7.7 להלן.

ב. מכירת נכסים

במהלך שנת 2025 ועד למועד הסמוך לפרסום הדוח, השלימה החברה באמצעות חברות מוחזקות שלה עסקאות למכירת קרקע להשקעה בקליפורניה ו-2 נכסי Multifamily בתמורה כוללת בסך כ-59.25 מיליון דולר, אשר הניבו לחברה תזרים עודף נטו של כ-26.6 מיליון דולר. לפרטים ראו סעיף 1.7.7 להלן.

1.1.5 <u>עסקאות מימון עיקריות</u>

1.1.5.1 במהלך שנת 2025 ועד לסמוך למועד פרסום הדוח, התקשרה החברה, באמצעות חברות מוחזקות, בהסכמי מימון בקשר עם רכישת נכסיה החדשים, ומימון מחדש בנכסיה הקיימים. כתוצאה מהתקשרות בסכמי מימון מחדש במהלך שנת 2025, נבע לחברה תזרים מזומנים עודף בסך כ-101 מיליון דולר.

1.1.5.2 על הסכמי המימון האמורים לעיל, נמנים הסכמי מימון כאמור להלן:

א. בחודש יוני 2025, הוגדלה מסגרת קו האשראי מ-CIBC בסך של כ-50 מיליון דולר לסך כולל של כ-100 מיליון (חלף 50 מיליון דולר) אשר נועד לסייע לחברה להשלים עסקאות רכישה ביעילות תוך זמן קצר יחסית. מתוך המסגרת האמורה נוצלו נכון לסמוך למועד פרסום הדוח סך של כ-10.6 מיליון דולר.

ב. במהלך חודש ספטמבר 2025, התקשרה חברה מוחזקת של החברה (100%) (להלן בס"ק זה: "**התאגדי הלווה**") בהסכם מימון לנטילת קו אשראי בסכום מסגרת של עד כ-200 מיליון דולר אשר נועד לסייע לחברה להשלים עסקאות רכישה ביעילות תוך זמן קצר יחסית. (להלן: "**קו אשראי GS**") נכון למועד הדוח, כ- 37.2 מיליון דולר נמשכו מתוך קו האשראי GS.

לפרטים נוספים אודות הסכמי מימון כאמור ראו בסעיף 1.13.9 להלן.

1.1.5.3 <u>הנפקת אגרות חוב</u>

במהלך שנת 2025 ועד לסמוך למועד פרסום הדוח, הנפיקה החברה אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב כאמור להלן:

א. ביום 28 בינואר 2025, הנפקה של אגרות החוב (סדרה ו') והעברת זכויות בנכס המלונאי Moxy Times Square לחברה מידי בעל השליטה בחברה המשמות כבטוחה לאגרות חוב כאמור. ההנפקה של אגרות חוב כאמור הייתה בהיקף של 1,039,600,000 ש"ח ע.נ., בתמורה ברוטו של כ-1,039.6 מיליון ש"ח, נושאת ריבית שנתית בשיעור קבוע של 5.53%.

הנכס Moxy Times Square ממוקם במנהטן, ניו-יורק, כולל 612 חדרים ופועל בזיכיון של רשת המלונאות העולמית Marriott תחת מותג Moxy. לפרטים אודות תחום פעילות מלונאות וכן על הנכס המלונאי Moxy Times Square , ראו סעיף 1.9 להלן.

ב. בימים 12 יוני 2025 ו-22 אוקטובר 2025, הונפקו אגרות חוב (סדרה ה') נוספות של החברה (הרחבת סדרה) בדרך של הצעות לציבור. בהנפקה בחודש יוני 2025 הונפקו 332,091,000 ש"ח ע.נ.. אגרות חוב (סדרה ה') במחיר של 1.042 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. ובהנפקה מחודש אוקטובר 2025 הונפקו 249,119,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה') במחיר של 1.047 ש"ח ע.נ..

ג. ביום 17 בפברואר 2026, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, השלימה החברה הנפקה, בדרך של הצעה לציבור של אגרות החוב (סדרה ז') בהיקף של 425,000,000 ש"ח ע.נ. בתמורה ברוטו של כ- 425 מיליון ש"ח, אשר נושאות ריבית שנתית בשיעור של 6.56%.

לפרטים נוספים אודות הנפקות אגרות חוב של החברה ראו בסעיף 1.13.2 להלן.

1.1.5.4 <u>הנפקת אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של הרחבת סדרה</u>

א. ביום 12 ביוני 2025, השלימה החברה הרחבה, בדרך של הצעה לציבור, של אגרות החוב (סדרה ה') בהיקף של 332,091,000 ש"ח ע.נ.. על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 10 ביוני 1,2025 במחיר של 1.042 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה ה') בתמורה ברוטו בסך כ- 346.039 מיליון ש"ח.

ב. ביום 22 באוקטובר 2025, השלימה החברה הרחבה, בדרך של הצעה אחידה לציבור, של אגרות החוב (סדרה ה') בהיקף של 249,119,000 ש"ח ע.נ., על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 20 באוקטובר 22025, במחיר של 1.047 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה ה') בתמורה ברוטו של כ-260.8 מיליון ש"ח.

1.1.6 **אודות Lightstone Group**

Lightstone Group נוסדה בשנת 1988 על ידי מר דיוויד ליכטנשטיין, איש נדל"ן יהודי אמריקאי, ונחשבת לאחת מחברות הנדל"ן הפרטיות הגדולות בארה"ב. Lightstone Group הינה חברת נדל"ן מגוונת העוסקת בין השאר בהשקעות, פיתוח וניהול נכסי נדל"ן, בכל מגזרי שוק הנדל"ן לרבות בתחומי המגורים, האירוח, המסחר והקמעונאות. ל-Lightstone Group וחברות קשורות שלה פורטפוליו מגוון של נכסי נדל"ן הפרוסים ב-27 מדינות ברחבי ארה"ב.

נכון למועד פרסום הדוח, כפי שנמסר לחברה מבעל השליטה, פורטפוליו הנכסים של Lightstone Group, מונה למעלה מ-230 נכסים שונים בשווי מצטבר של למעלה מ12 מיליארד דולר, הפרוסים על פני למעלה מ-15 מיליון ר"ר של נדל"ן למשרדים, מתחמי Industrial, קמעונאות ו-Life Science, והכוללים כ-25,000 יחידות דיור להשכרה וכ-5,100 חדרי מלון.

לצד פעילויות ההשקעה הפרטית כאמור לעיל, Lightstone Group יוזמת, מנהלת ומשקיעה בחמש קרנות ריט ציבוריות בלתי סחירות (Public non-listed REITs), Lightstone Value Plus REIT I, Inc, Lightstone Value Plus REIT II, Inc., Lightstone Value Plus REIT III, Inc., Lightstone Real Estate Plus IV. ו-Lightstone Value Plus REIT V (להלן: "**קרנות ה-REIT**"). כפי שנמסר לחברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2025, קרנות ה-REIT מחזיקים מחזיקות נכסים בהיקף העולה על 1.7 מיליארד דולר. לקרנות ה-REIT פורטפוליו מגוון של נכסים למגורים, קמעונאות, תעשיה, משרדים ואירוח.

1.1.7 <u>הסכמי שירותים, ניהול, פיתוח</u>

לפרטים אודות הסכם השירותים עם חברת הניהול, במסגרתו מספקת חברת הניהול לחברה מגוון שירותים הכוללים שירותי רכישות והשקעות, הנהלת חשבונות ופיננסים, ייעוץ משפטי, פיקוח על ניהול נכסים, שיווק ותקשורת, שירותי משרד ומחשבים, מזכירות ושירותי ניהול בכיר, וכיו"ב, ראו בתקנה 22 לדוח פרטים נוספים.

לפרטים אודות הסכמי ניהול נכסים, פיתוח ושיווק בהם מתקשרות חברות הנכס עם חברות קשורות ל-Lightstone Group, מעת לעת, ראו בתקנה 22 לדוח פרטים נוספים.

---

1 מס' אסמכתא: 2025-01-041620, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפנייה.

2 מס' אסמכתא: 2025-01-078042, אשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפנייה.

1.1.8 <u>התחייבות לתיחום פעילות של בעל השליטה</u>

לפרטים אודות התחייבות לתיחום פעילות של בעל השליטה, ראו בתקנה 22 לדוח פרטים נוספים.

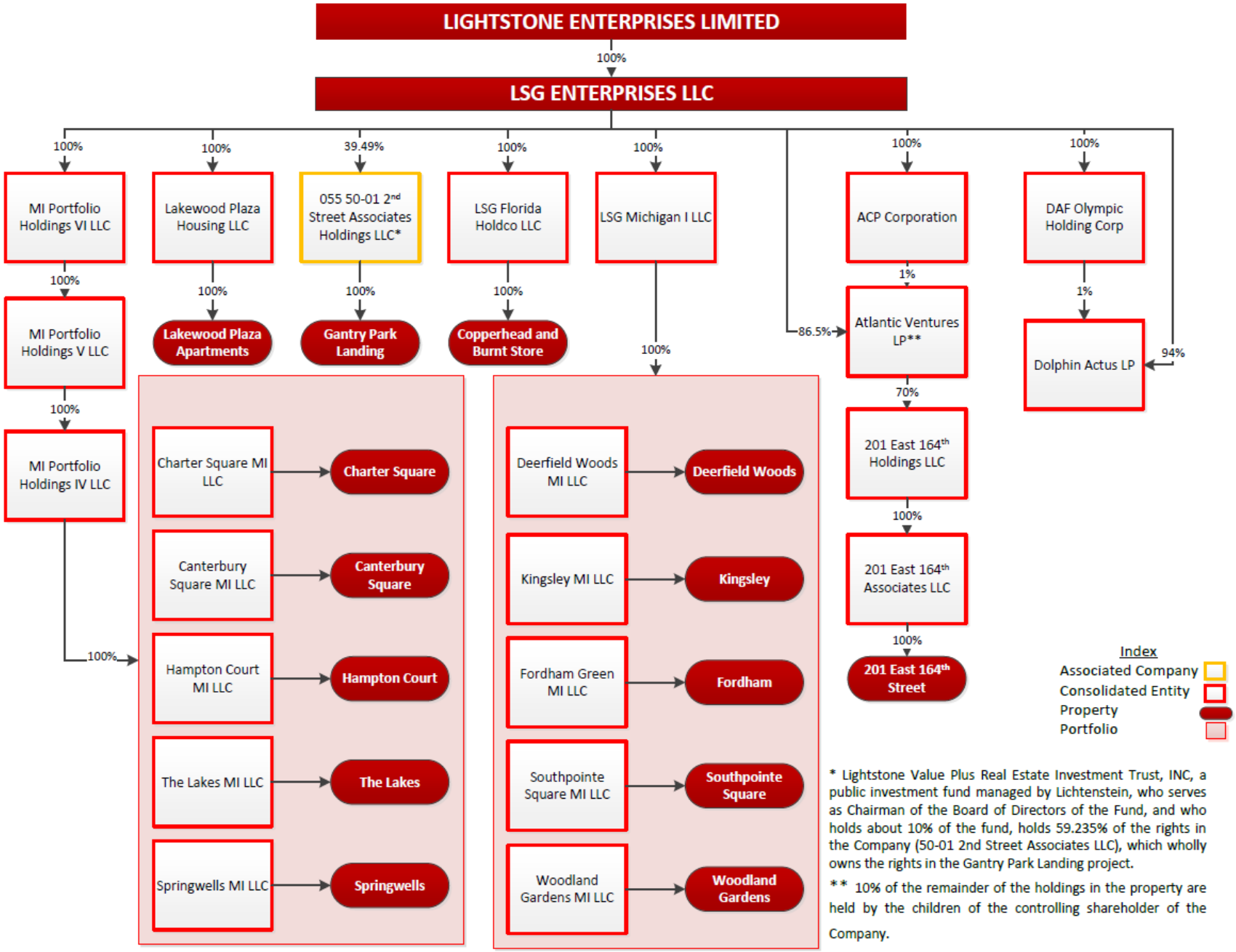
1.1.9 <u>הרקע להקמת החברה וגיוס החוב בישראל</u>

החברה הוקמה והתאגדה ביום 26 באוגוסט 2014 כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם להוראות BVI Business Companies Act, 2004, לצורך גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב (שאינן ניתנות להמרה למניות), בבורסה. בחודש דצמבר 2014 הוצעו לראשונה אגרות חוב לציבור מכוח תשקיף 2014 ובכפיפה אחת עם הצלחת ההנפקה העבירו ה"ה שיפרה ודיויד ליכטנשטיין את החזקותיהם בזכויות המועברות כמפורט בתשקיף 2014. החל מאותו מועד הייתה החברה לתאגיד מדווח, כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך.

1.1.10 <u>תחולת הדין הישראלי על החברה והוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות</u>

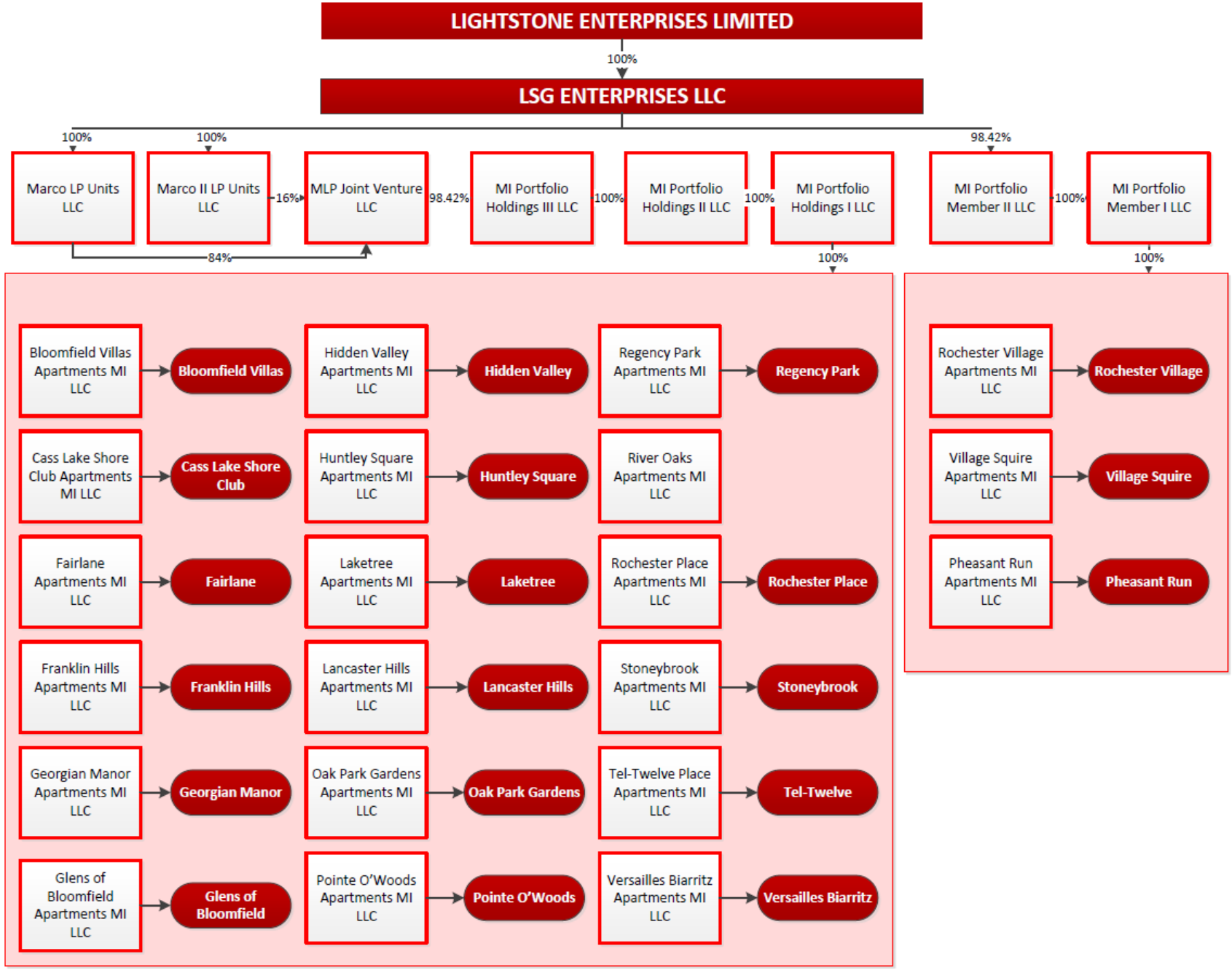
בהתאם לסעיף 39א(א) לחוק ניירות ערך (להלן: "**סעיף 39א**"), הוראות חוק החברות ותקנות לפי חוק ניירות ערך, חלות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ואשר הציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל, הכל בהתאם למפורט בתוספת הרביעית (חלק ב') לחוק ניירות ערך. הואיל ותעודות התחייבות (לא המירות) של החברה הוצעו לציבור בישראל על פי תשקיף, ונרשמו למסחר בבורסה, בהתאם לדין הישראלי, חלות על החברה, כאמור לעיל, הוראות סעיף 39א וכפועל יוצא חלות עליה הוראות שונות של חוק החברות כמפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך וההוראות הללו חלות בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני איי הבתולה הבריטיים.

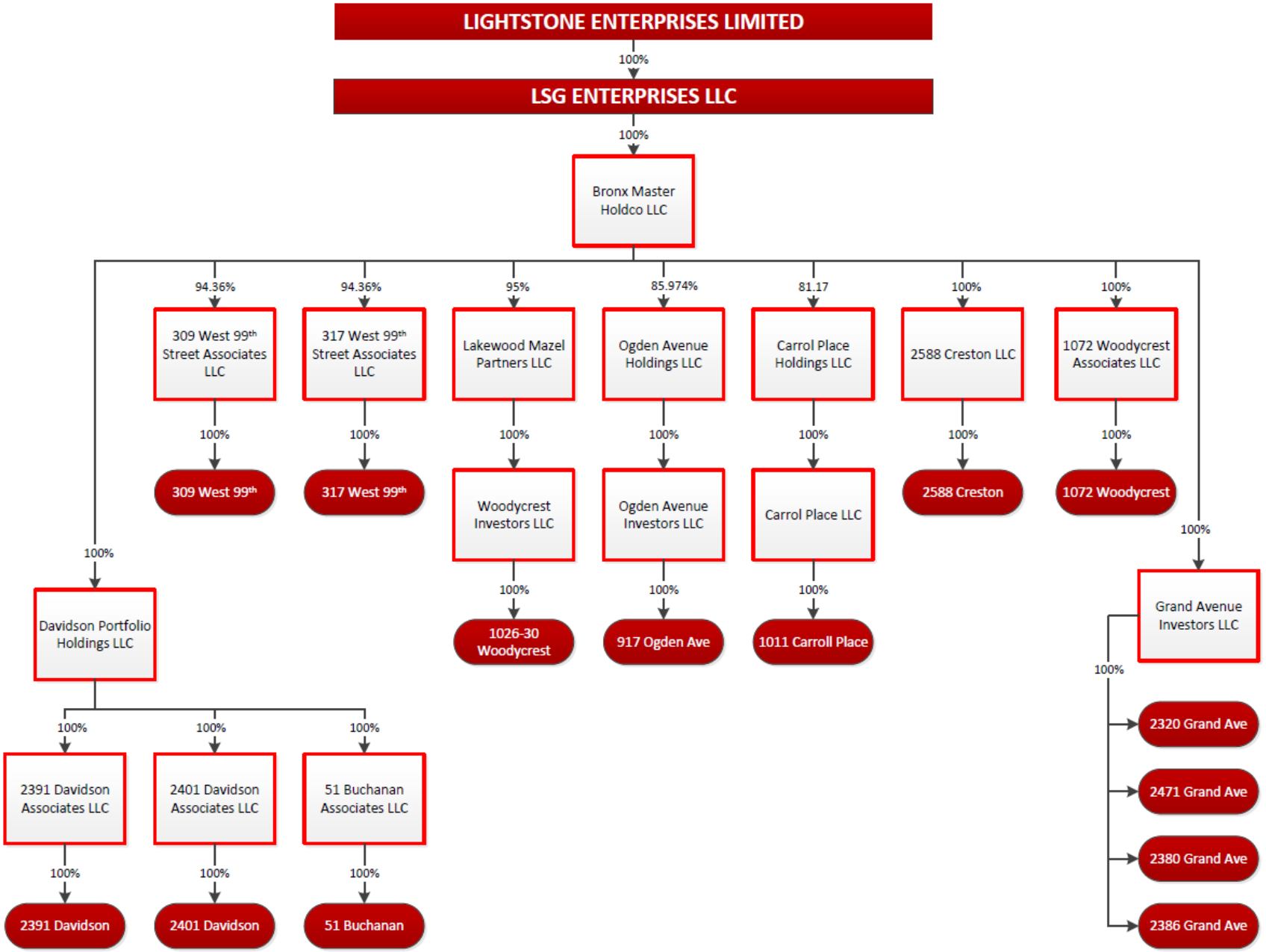
1.1.11 <u>להלן תרשים מבנה החזקות בחברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ולמועד פרסום הדוח:</u>

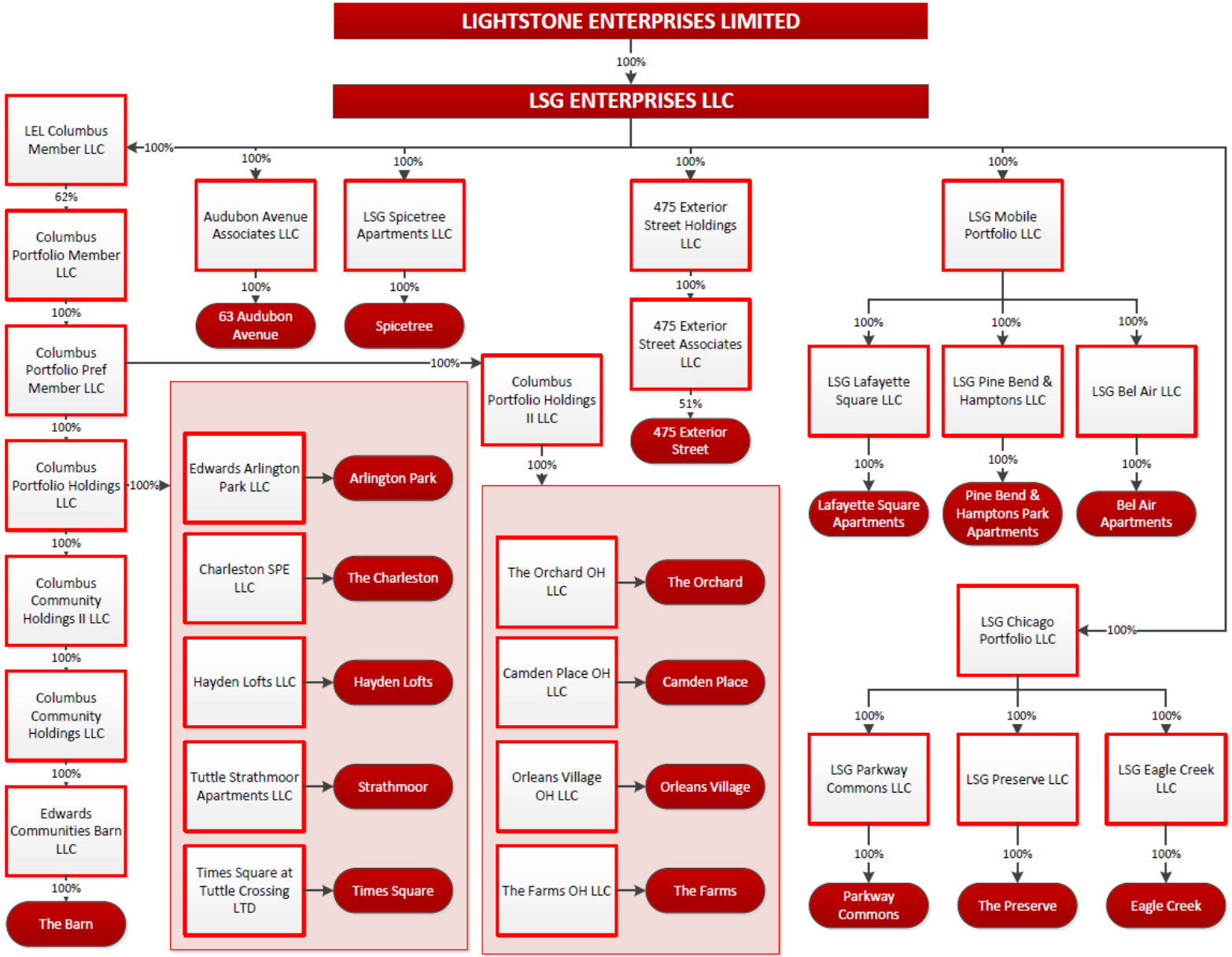


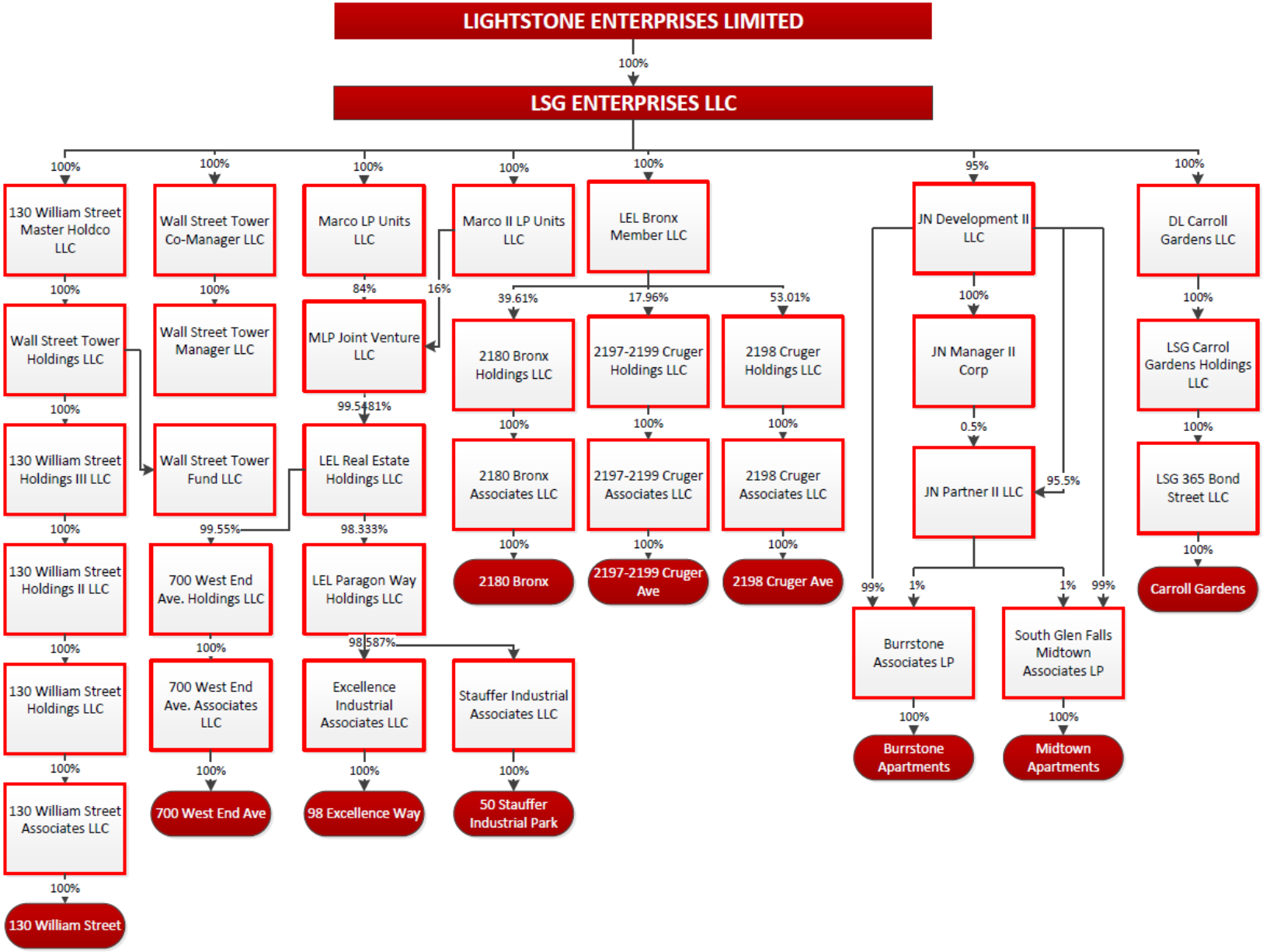
* Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust, INC, a public investment fund managed by Lichtenstein, who serves as Chairman of the Board of Directors of the Fund, and who holds about 10% of the fund, holds 59.235% of the rights in the Company (50-01 2nd Street Associates LLC), which wholly owns the rights in the Gantry Park Landing project.

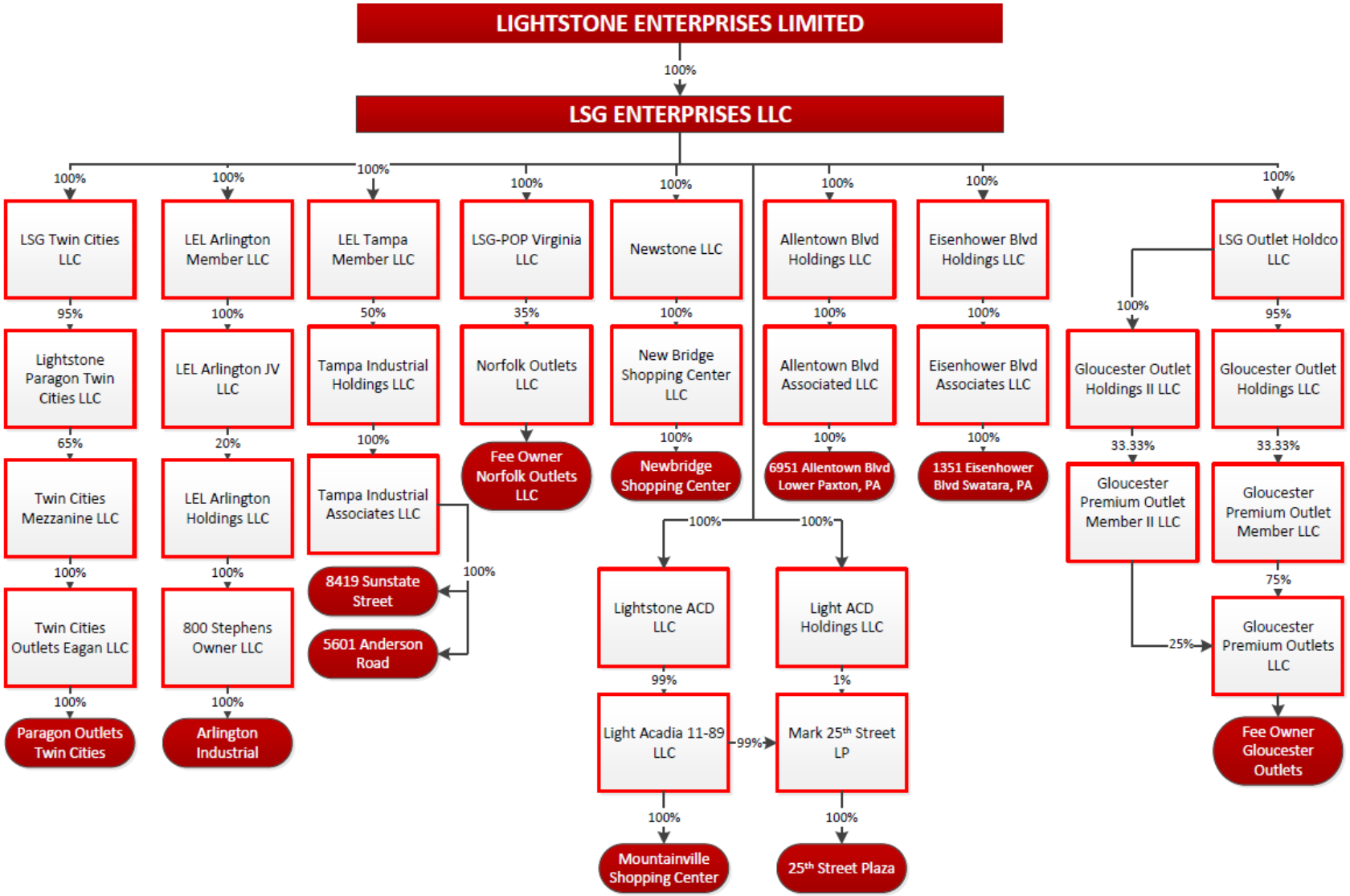
** 10% of the remainder of the holdings in the property are held by the children of the controlling shareholder of the Company.

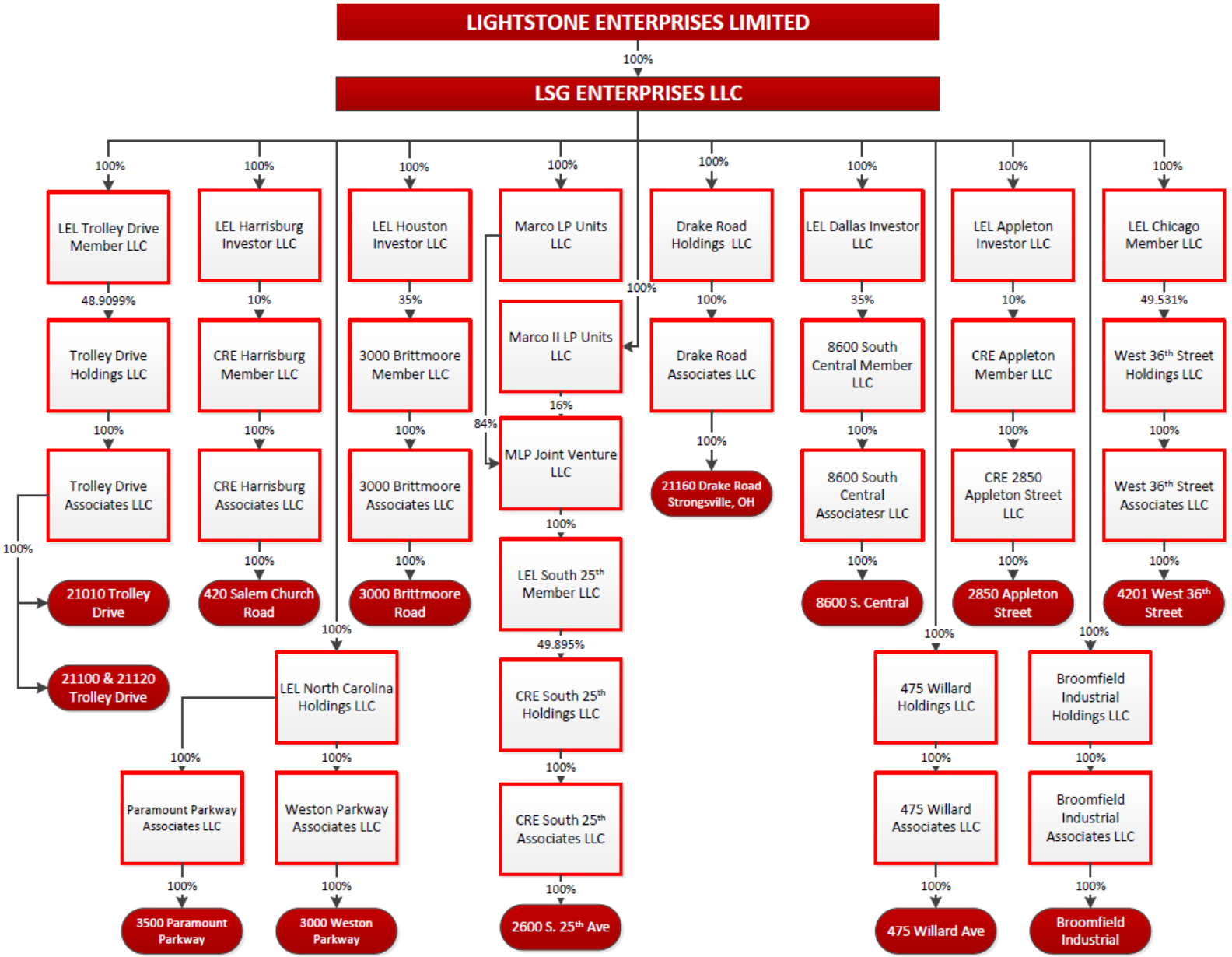

LIGHTSTONE ENTERPRISES LIMITED
100%
LSG ENTERPRISES LLC
100%
100%
98.42%
Marco LP Units LLC
Marco II LP Units LLC
16%
MLP Joint Venture LLC
98.42%
MI Portfolio Holdings III LLC
100%
MI Portfolio Holdings II LLC
100%
MI Portfolio Holdings I LLC
MI Portfolio Member II LLC
100%
MI Portfolio Member I LLC
84%
100%
100%
Bloomfield Villas Apartments MI LLC
Bloomfield Villas
Hidden Valley Apartments MI LLC
Hidden Valley
Regency Park Apartments MI LLC
Regency Park
Cass Lake Shore Club Apartments MI LLC
Cass Lake Shore Club
Huntley Square Apartments MI LLC
Huntley Square
River Oaks Apartments MI LLC
Fairlane Apartments MI LLC
Fairlane
Laketree Apartments MI LLC
Laketree
Rochester Place Apartments MI LLC
Rochester Place
Franklin Hills Apartments MI LLC
Franklin Hills
Lancaster Hills Apartments MI LLC
Lancaster Hills
Stoneybrook Apartments MI LLC
Stoneybrook
Georgian Manor Apartments MI LLC
Georgian Manor
Oak Park Gardens Apartments MI LLC
Oak Park Gardens
Tel-Twelve Place Apartments MI LLC
Tel-Twelve
Glens of Bloomfield Apartments MI LLC
Glens of Bloomfield
Pointe O'Woods Apartments MI LLC
Pointe O'Woods
Versailles Biarritz Apartments MI LLC
Versailles Biarritz
Rochester Village Apartments MI LLC
Rochester Village
Village Squire Apartments MI LLC
Village Squire
Pheasant Run Apartments MI LLC
Pheasant Run


LIGHTSTONE ENTERPRISES LIMITED
100%
LSG ENTERPRISES LLC
100%
Bronx Master Holdco LLC
94.36%
309 West 99th Street Associates LLC
100%
309 West 99th
94.36%
317 West 99th Street Associates LLC
100%
317 West 99th
95%
Lakewood Mazel Partners LLC
100%
Woodycrest Investors LLC
100%
1026-30 Woodycrest
85.974%
Ogden Avenue Holdings LLC
100%
Ogden Avenue Investors LLC
100%
917 Ogden Ave
81.17
Carrol Place Holdings LLC
100%
Carrol Place LLC
100%
1011 Carroll Place
100%
2588 Creston LLC
100%
2588 Creston
100%
1072 Woodycrest Associates LLC
100%
1072 Woodycrest
100%
Davidson Portfolio Holdings LLC
100%
2391 Davidson Associates LLC
100%
2391 Davidson
100%
2401 Davidson Associates LLC
100%
2401 Davidson
100%
51 Buchanan Associates LLC
100%
51 Buchanan
100%
Grand Avenue Investors LLC
100%
2320 Grand Ave
2471 Grand Ave
2380 Grand Ave
2386 Grand Ave


LIGHTSTONE ENTERPRISES LIMITED
100%
LSG ENTERPRISES LLC
LEL Columbus Member LLC
100%
62%
Columbus Portfolio Member LLC
100%
Columbus Portfolio Pref Member LLC
100%
Columbus Portfolio Holdings LLC
100%
Columbus Community Holdings II LLC
100%
Columbus Community Holdings LLC
100%
Edwards Communities Barn LLC
100%
The Barn
Audubon Avenue Associates LLC
100%
63 Audubon Avenue
LSG Spicetree Apartments LLC
100%
Spicetree
475 Exterior Street Holdings LLC
100%
475 Exterior Street Associates LLC
51%
475 Exterior Street
LSG Mobile Portfolio LLC
100%
LSG Lafayette Square LLC
100%
Lafayette Square Apartments
LSG Pine Bend & Hamptons LLC
100%
Pine Bend & Hamptons Park Apartments
LSG Bel Air LLC
100%
Bel Air Apartments
Columbus Portfolio Holdings II LLC
100%
Edwards Arlington Park LLC
Arlington Park
Charleston SPE LLC
The Charleston
Hayden Lofts LLC
Hayden Lofts
Tuttle Strathmoor Apartments LLC
Strathmoor
Times Square at Tuttle Crossing LTD
Times Square
The Orchard OH LLC
The Orchard
Camden Place OH LLC
Camden Place
Orleans Village OH LLC
Orleans Village
The Farms OH LLC
The Farms
LSG Chicago Portfolio LLC
100%
LSG Parkway Commons LLC
100%
Parkway Commons
LSG Preserve LLC
100%
The Preserve
LSG Eagle Creek LLC
100%
Eagle Creek


LIGHTSTONE ENTERPRISES LIMITED
100%
LSG ENTERPRISES LLC
100%
130 William Street Master Holdco LLC
100%
Wall Street Tower Holdings LLC
100%
130 William Street Holdings III LLC
100%
130 William Street Holdings II LLC
100%
130 William Street Holdings LLC
100%
130 William Street Associates LLC
100%
130 William Street
100%
Wall Street Tower Co-Manager LLC
100%
Wall Street Tower Manager LLC
99.55%
Wall Street Tower Fund LLC
100%
700 West End Ave. Holdings LLC
100%
700 West End Ave. Associates LLC
100%
700 West End Ave
100%
Marco LP Units LLC
84%
MLP Joint Venture LLC
99.5481%
LEL Real Estate Holdings LLC
98.333%
LEL Paragon Way Holdings LLC
98.587%
Excellence Industrial Associates LLC
100%
98 Excellence Way
100%
Marco II LP Units LLC
16%
39.61%
2180 Bronx Holdings LLC
100%
2180 Bronx Associates LLC
100%
2180 Bronx
100%
Stauffer Industrial Associates LLC
100%
50 Stauffer Industrial Park
100%
LEL Bronx Member LLC
17.96%
2197-2199 Cruger Holdings LLC
100%
2197-2199 Cruger Associates LLC
100%
2197-2199 Cruger Ave
53.01%
2198 Cruger Holdings LLC
100%
2198 Cruger Associates LLC
100%
2198 Cruger Ave
95%
JN Development II LLC
100%
JN Manager II Corp
0.5%
JN Partner II LLC
95.5%
99%
1%
Burrstone Associates LP
100%
Burrstone Apartments
1%
99%
South Glen Falls Midtown Associates LP
100%
Midtown Apartments
100%
DL Carroll Gardens LLC
100%
LSG Carrol Gardens Holdings LLC
100%
LSG 365 Bond Street LLC
100%
Carroll Gardens


LIGHTSTONE ENTERPRISES LIMITED
100%
LSG ENTERPRISES LLC
100%
LSG Twin Cities LLC
95%
Lightstone Paragon Twin Cities LLC
65%
Twin Cities Mezzanine LLC
100%
Twin Cities Outlets Eagan LLC
100%
Paragon Outlets Twin Cities
100%
LEL Arlington Member LLC
100%
LEL Arlington JV LLC
20%
LEL Arlington Holdings LLC
100%
800 Stephens Owner LLC
100%
Arlington Industrial
100%
LEL Tampa Member LLC
50%
Tampa Industrial Holdings LLC
100%
Tampa Industrial Associates LLC
100%
8419 Sunstate Street
5601 Anderson Road
100%
LSG-POP Virginia LLC
35%
Norfolk Outlets LLC
Fee Owner Norfolk Outlets LLC
100%
Newstone LLC
100%
New Bridge Shopping Center LLC
100%
Newbridge Shopping Center
100%
Lightstone ACD LLC
99%
Light Acadia 11-89 LLC
100%
Mountainville Shopping Center
100%
Light ACD Holdings LLC
1%
Mark 25th Street LP
99%
100%
25th Street Plaza
100%
Allentown Blvd Holdings LLC
100%
Allentown Blvd Associated LLC
100%
6951 Allentown Blvd Lower Paxton, PA
100%
Eisenhower Blvd Holdings LLC
100%
Eisenhower Blvd Associates LLC
100%
1351 Eisenhower Blvd Swatara, PA
100%
LSG Outlet Holdco LLC
100%
Gloucester Outlet Holdings II LLC
33.33%
Gloucester Premium Outlet Member II LLC
25%
95%
Gloucester Outlet Holdings LLC
33.33%
Gloucester Premium Outlet Member LLC
75%
Gloucester Premium Outlets LLC
Fee Owner Gloucester Outlets


LIGHTSTONE ENTERPRISES LIMITED
100%
LSG ENTERPRISES LLC
100%
LEL Trolley Drive Member LLC
48.9099%
Trolley Drive Holdings LLC
100%
Trolley Drive Associates LLC
100%
21010 Trolley Drive
21100 & 21120 Trolley Drive
100%
LEL Harrisburg Investor LLC
10%
CRE Harrisburg Member LLC
100%
CRE Harrisburg Associates LLC
100%
420 Salem Church Road
100%
LEL Houston Investor LLC
35%
3000 Brittmoore Member LLC
100%
3000 Brittmoore Associates LLC
100%
3000 Brittmoore Road
100%
LEL North Carolina Holdings LLC
100%
Paramount Parkway Associates LLC
100%
3500 Paramount Parkway
100%
Weston Parkway Associates LLC
100%
3000 Weston Parkway
100%
Marco LP Units LLC
100%
Marco II LP Units LLC
16%
84%
MLP Joint Venture LLC
100%
LEL South 25th Member LLC
49.895%
CRE South 25th Holdings LLC
100%
CRE South 25th Associates LLC
100%
2600 S. 25th Ave
100%
Drake Road Holdings LLC
100%
Drake Road Associates LLC
100%
21160 Drake Road Strongsville, OH
100%
LEL Dallas Investor LLC
35%
8600 South Central Member LLC
100%
8600 South Central Associatesr LLC
100%
8600 S. Central
100%
475 Willard Holdings LLC
100%
475 Willard Associates LLC
100%
475 Willard Ave
100%
LEL Appleton Investor LLC
10%
CRE Appleton Member LLC
100%
CRE 2850 Appleton Street LLC
100%
2850 Appleton Street
100%
Broomfield Industrial Holdings LLC
100%
Broomfield Industrial Associates LLC
100%
Broomfield Industrial
100%
LEL Chicago Member LLC
49.531%
West 36th Street Holdings LLC
100%
West 36th Street Associates LLC
100%
4201 West 36th Street

1.2 <u>תחומי הפעילות של החברה</u>

1.2.1 נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ולמועד פרסום הדוח, החברה פועלת בתחומי פעילות כדלקמן:

א. תחום הנדל"ן להשקעה בשימושים הבאים: (1) נדל"ן מניב למטרת מגורים (Multifamily); (2) נדל"ן מניב מסחרי, הכולל בעיקר מבני תעשייה (Industrial), מרכזים מסחריים פתוחים (Outlets) וכן מבנים מסחריים; (3) קרקעות המוחזקות לצורך עליית ערך. החברה פועלת בתחום הנדל"ן להשקעה כאמור בדרך של רכישה, השבחה, פיתוח, והשכרה של מבנים מניבים וכן על ידי הקמת מבנים מניבים (להלן: "**תחום הנדל"ן להשקעה**"). לפרטים ראו סעיף 1.7 להלן.

ב. תחום הנדל"ן היזמי באמצעות פרויקט יזמי מסוג Condominium למגורים בעיר ניו יורק, הידוע בשם 130 William St., אשר מצוי בשלבי שיווק אחרונים (להלן: "**תחום הנדל"ן היזמי**"). לפרטים ראו סעיף 1.8 להלן.

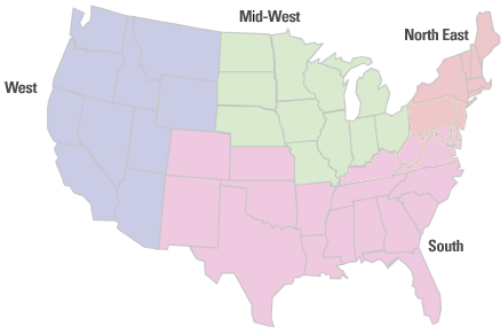
ג. כמו כן, החל מסוף חודש פברואר 2024, עם העברת הזכויות בנכס מלון Moxy Chelsea לחברה מידי בעל השליטה בחברה, אגב הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, החלה החברה לפעול בתחום המלונאות ונכון למועד פרסום הדוח, מחזיקה בנכסי המלונאות Moxy Chelsea ו- Moxy Times Square אשר הזכויות בו הועברו לחברה בחודש ינואר 2025 אגב הנפקת אגרות החוב (סדרה ו'). לפרטים אודות תחום פעילות כאמור ראו בסעיף 1.9 להלן.

(להלן יחד: "**תחומי הפעילות של החברה**")

1.2.2 <u>אזורי הפעילות</u>

בשל הפיזור הגיאוגרפי הרחב של פעילות החברה במדינות השונות בארה"ב (21 מדינות נכון למועד פרסום הדוח), לשם הצגת פעילותה בתחום הנדל"ן להשקעה, חילקה החברה את פעילותה לארבעה אזורי פעילות מרכזיים בארה"ב, כדלקמן:

שם האזור	מדינות הכלולות באזור
Mid-West מרכז-מערב	אילינוי, מינסוטה, מישיגן, אוהיו
North East צפון-מזרח	קונטיקט, מסצ'וסטס, ניו ג'רזי, ניו יורק ופנסילבניה
South דרום	אלבמה , קולורדו, פלורידה, מרילנד, קנטקי, מיסיסיפי, קרולינה הצפונית, קרולינה הדרומית טקסס, , טנסי ווירג'יניה
West מערב	וושינגטון



1.2.3 **<u>להלן תובא רשימת נכסי הנדל"ן המניב למגורים של החברה בארה"ב (ללא חלוקה לאזורים), נכון ליום 31 בדצמבר 2025:</u>**

1.2.3.1 **חברות מאוחדות (נתונים בטבלה מוצגים לפי 100%)**

#	שם הנכס	עיר ומדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	מספר יחידות דיור בנכס	הכנסות לשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI לשנת 2025 באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.25 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.25	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[3]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
1	Lakewood Plaza	Lakewood, New Jersey	מתחם Multifamily Class C מסוג	100%	98	2,068	982	7,600	CME Term SOFR + 2.68%	10/01/2030	10/1/2030	11,890	63.9%	8.3%	100%	1968	2002	2,811
2	(3) Burrstone	New York Mills, New York	מתחם Multifamily Class C מסוג	95.00%	101	1,272	540	--	--	--	--	12,420	--	4.3%	100%	1978	2001	2,474
3	(3) Midtown	South Glen Falls, New York	מתחם Multifamily Class C מסוג	95.00%	101	1,257	540	5,599	5.64%	7/1/2032	7/1/2032	8,010	69.9%	6.7%	98%	1975	2001	2,604
4	Kingsley	Sterling Heights, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	328	5,103	2,979	20,508	4.80%	07/06/2028	7/6/2028	53,200	38.5%	5.6%	95%	1969	2006	14,093
5	Woodland Gardens	Royal Oak, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	337	5,058	2,885	23,004	4.80%	07/06/2028	7/6/2028	58,100	39.6%	5.0%	96%	1969	2006	14,669
6	Fordham Green	Canton, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	146	2,861	1,687	12,046	4.80%	07/06/2028	7/6/2028	34,300	35.1%	4.9%	93%	1975	2006	9,064
7	Deerfield Woods	Livonia, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	144	2,500	1,509	10,389	4.80%	07/06/2028	7/6/2028	25,800	40.3%	5.8%	94%	1977	2006	8,338
8	Southpointe Square	Wayneboro, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	224	3,236	1,799	11,150	4.80%	07/06/2028	7/6/2028	31,600	35.3%	5.7%	96%	1971	2006	8,248
9	Augusta Farms	Waynesboro, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	50	833	403	4,045	5.34%	07/01/2033	7/1/2033	6,340	63.8%	6.4%	86%	1974	2003	794
0	Bent Creek I	Roanoke, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	120	1,996	1,192	11,969	5.34%	07/01/2033	7/1/2033	18,500	64.7%	6.4%	93%	1973	2003	4,912

3 בטבלה זו, תאריכים יוצגו על פי פורמט אמריקאי, MM/DD/YYYY, שנה/יום/חודש.

#	שם הנכס	עיר ומדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	מספר יחידות דיור בנכס	הכנסות לשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI לשנת 2025 באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.25 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.25	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[3]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
1	Bent Tree	Roanoke, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	148	2,877	1,708	16,202	5.34%	07/01/2033	7/1/2033	18,500	64.7%	6.4%	93%	1973	2003	5,641
2	Brookside North	Roanoke, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	144	2,568	1,703	17,002	5.34%	07/01/2033	7/1/2033	27,800	58.3%	6.1%	94%	1969	2003	6,844
3	Camelot Village	Salem, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	111	1,788	922	8,956	5.34%	07/01/2033	7/1/2033	26,800	63.4%	6.4%	95%	1969	2003	3,547
4	Deer Run	Harrisonburg, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	144	2,491	1,364	11,538	5.34%	07/01/2033	7/1/2033	15,000	59.7%	6.1%	87%	1981	2003	6,867
5	Quadrangle	Waynesboro, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	100	1,574	846	9,686	5.34%	07/01/2033	7/1/2033	22,900	50.4%	6.0%	93%	1975	2003	1,753
6	Ridgewood Village	Blacksburg, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	120	2,018	1,120	6,866	4.64%	10/01/2028	10/1/2028	16,200	59.8%	5.2%	89%	1981	2003	3,931
7	Bridle Creek Apartments	Virginia Beach, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	132	2,232	1,272	13,015	5.34%	07/01/2033	7/1/2033	22,200	58.6%	5.7%	96%	1982	2003	6,407
8	Christiansburg Bluff	Christiansburg, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	120	1,774	1,080	12,189	5.24%	07/01/2033	7/1/2033	17,080	71.4%	6.3%	100%	1980	2003	3,826
9	Mill Woods	Lynchburg, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	128	1,770	1,012	11,783	5.24%	07/01/2033	7/1/2033	17,000	69.3%	6.0%	100%	1978	2003	2,948
0	Northampton	Vinton, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	50	712	304	3,597	5.24%	07/01/2033	7/1/2033	5,390	66.7%	5.6%	100%	1984	2003	2,166
1	Candlewood	Rocky Mount, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	72	1,025	617	2,742	5.24%	07/01/2033	7/1/2033	8,890	30.8%	6.9%	100%	1975	2003	1,158
2	Rain Tree Village	Bedford, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	120	1,759	1,157	11,667	5.24%	07/01/2033	7/1/2033	17,600	66.3%	6.6%	100%	1980	2003	3,482
3	Washington Square	Pulaski, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	120	1,850	1,049	10,371	5.24%	07/01/2033	7/1/2033	17,460	59.4%	6.0%	100%	1981	2003	3,285
4	1026 Woodycrest	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	95%	36	587	240	2,409	3.38%	2/10/2026 (4)	2/10/2026 (4)	4,790	50.3%	5.0%	97%	1927	2016	4,290

#	שם הנכס	עיר ומדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	מספר יחידות דיור בנכס	הכנסות לשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI לשנת 2025 באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.25 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.25	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[3]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
5	917 Ogden	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	85.97%	36	824	499	5,900	3.63%	4/10/2032	4/10/2032	8,600	68.6%	5.8%	97%	1929	2016	5,600
6	2588 Creston	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	100%	50	976	391	5,827	3.00%	09/01/2031	9/1/2031	9,020	64.6%	4.3%	100%	1917	2016	7,400
7	1072 Woodycrest	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	100%	49	1,025	398	6,094	3.00%	09/01/2031	9/1/2031	8,890	68.5%	4.5%	96%	1928	2016	7,700
8	2391 Davidson	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	100%	19	406	175	2,590	3.00%	09/01/2031	9/1/2031	3,550	73.0%	4.9%	100%	1912	2016	3,850
9	2401 Davidson	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	100%	62	1,323	358	8,336	3.00%	09/01/2031	9/1/2031	11,480	72.6%	3.1%	100%	1926	2016	11,500
0	51 Buchanan	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	100%	37	775	330	4,734	3.00%	09/01/2031	9/1/2031	6,740	70.2%	4.9%	100%	1935	2016	6,650
1	2320 Grand	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	100%	22	427	148	2,489	3.63%	04/10/2032	4/10/2032	3,260	76.4%	4.6%	95%	1922	2016	3,230
2	2471 Grand	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	100%	42	985	484	5,715	3.63%	04/10/2032	4/10/2032	8,700	65.7%	5.6%	98%	1928	2016	6,800
3	2380 Grand	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	100%	21	467	240	2,553	3.63%	04/10/2032	4/10/2032	4,310	59.2%	5.6%	100%	1916	2016	3,060
4	2386 Grand	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	100%	21	438	256	2,581	3.63%	04/10/2032	4/10/2032	4,400	58.7%	5.8%	100%	1916	2016	3,910
5	1011 Carroll Place	Bronx, New York	בית דירות מסוג Class C	81.17%	57	1,228	601	7,190	3.63%	04/10/2032	4/10/2032	10,380	69.3%	5.8%	96%	1936	2016	11,000
6	Lafayette Square	Mobile, Alabama	מתחם Multifamily מסוג Class B	100%	675	8,690	4,382	52,436	4.88%	08/01/2032	8/1/2032	74,300	70.6%	5.9%	94%	1975	2017	36,204
7	Pine Belt & Hamptons	Mobile, Alabama	מתחם Multifamily מסוג Class B	100%	452	5,294	2,622	31,152	4.88%	08/01/2032	8/1/2032	45,650	68.2%	5.7%	92%	1979	2017	24,241
8	Bel Air	Mobile, Alabama	מתחם Multifamily מסוג Class B	100%	201	2,322	1,075	12,729	4.88%	08/01/2032	8/1/2032	18,350	69.4%	5.9%	92%	1973	2017	9,655
9	Eagle Creek	Westmont, Illinois	מתחם Multifamily מסוג Class C	100%	346	6,942	4,186	47,125	5.11%	07/01/2030	07/01/2030	70,700	66.7%	5.9%	95%	1976	2017	42,040
0	Parkway (3) Commons	Carol Stream, Illinois	מתחם Multifamily מסוג Class D	100%	384	8,195	4,323	89,090	4.92%	12/01/2032	12/01/2032	72,100	72.6%	6.0%	96%	1971	2017	49,648

#	שם הנכס	עיר ומדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	מספר יחידות דיור בנכס	הכנסות לשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI לשנת 2025 באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.25 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.25	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[3]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
1	(3) The Preserve	Carol Stream, Illinois	מתחם Multifamily Class C מסוג	100%	285	5,931	3,085					50,600		6.1%	97%	1973	2017	32,312
2	Spicetree	Ann Arbor, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	552	9,555	5,436	40,233	4.32%	12/6/2027	12/6/2027	14,550	70.5%	5.1%	96%	1968	2017	63,000
3	2180 Bronx	Bronx, New York	בית דירות Class C מסוג	39.61%	71	1,458	747	10,262	3.00%	09/01/2031	9/1/2031	14,550	70.5%	5.1%	96%	1936	2018	17,500
4	2197-99 Cruger	Bronx, New York	בית דירות Class C מסוג	17.96%	62	1,399	749	9,129	3.00%	09/01/2031	9/1/2031	13,650	66.9%	5.5%	97%	1928	2018	13,000
5	2198 Cruger	Bronx, New York	בית דירות Class C מסוג	53.01%	93	2,127	1,147	15,530	3.00%	09/01/2031	9/1/2031	23,170	67.0%	4.9%	92%	1930	2018	22,500
6	201 East 164	Bronx, New York	בית דירות Class C מסוג	70%	129	2,254	781	13,436	4.25%	7/10/2032	7/10/2032	24,030	55.9%	3.2%	90%	1927	2019	23,850
7	317 West 99th	New York, New York	בית דירות Class A מסוג	94.36%	36	2,129	1,705	7,914	3.50%	6/1/2030	6/1/2030	26,905	29.4%	6.3%	100%	1920	2020	18,500
8	309 West 99th	New York, New York	בית דירות Class A מסוג	94.36%	47	2,016	1,569	7,914	3.50%	6/1/2030	6/1/2030	26,790	29.5%	5.9%	94%	1920	2020	18,500
9	Bloomfield Villas[1]	Auburn Hills, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	461	7,672	4,837	58,968	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	93,200	63.3%	5.2%	92%	1992	2021	68,818
10	Cass Lake Shore Club[1]	Waterford , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	565	8,543	4,900	51,906	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	89,900	57.7%	5.5%	92%	1975	2021	70,312
11	Franklin Hills [1]	Southfield, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	210	3,365	1,593	18,440	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	32,400	56.9%	4.9%	92%	1971	2021	27,709
12	Georgian Manor[1]	Sterling Heights, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	282	4,257	2,253	26,989	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	44,400	60.8%	5.1%	91%	1970	2021	37,018
13	Glens of Bloomfield[1]	Bloomfield Hills , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	145	3,646	1,863	21,597	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	40,400	53.5%	4.6%	88%	1969	2021	33,261
14	Huntley Square[1]	Beverly Hills , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	213	4,247	2,409	28,378	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	44,800	63.3%	5.4%	93%	1966	2021	39,430

#	שם הנכס	עיר ומדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	מספר יחידות דיור בנכס	הכנסות לשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI לשנת 2025 באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.25 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.25	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[3]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
5	Lancaster Hills[1]	Southfield , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	157	3,355	1,645	18,872	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	32,800	57.5%	5.0%	97%	1970	2021	25,472
6	Pointe O'Woods[1]	Southfield , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	217	3,855	1,986	20,138	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	38,700	52.0%	5.1%	97%	1984	2021	32,132
7	Regency Park[1]	Warren , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	300	4,332	2,005	22,823	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	35,700	63.9%	5.6%	97%	1965	2021	30,698
8	Rochester Place[1]	Rochester , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	348	4,832	2,900	33,453	5.44%	9/1/2029	9/1/2029	54,600	61.3%	5.3%	93%	1969	2021	45,802
9	700 West End	New York, New York	בית דירות Class A מסוג	99.55%	63	3,096	2,219	28,770	5.44%	11/1/2032	11/1/2032	40,150	71.7%	5.5%	98%	1925	2021	28,500
0	Canterbury Square	Troy, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	336	5,346	3,406	45,304	3.01%	01/01/2029	1/1/2029	67,500	67.1%	5.0%	98%	1966	2006	17,379
1	The Lakes	Southfield, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	434	7,157	3,443	58,059	3.01%	01/01/2029	1/1/2029	71,100	81.7%	4.8%	94%	1986	2006	22,646
2	Charter Square	Troy, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	492	8,822	5,550	74,906	3.01%	01/01/2029	1/1/2029	106,400	70.4%	5.2%	94%	1967	2006	29,048
3	Hampton Court Apartments	Westland, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	182	2,592	1,366	16,566	3.01%	01/01/2029	1/1/2029	26,900	61.6%	5.1%	96%	1971	2006	8,693
4	Springwells Park	Dearborn, Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	303	5,649	3,161	38,817	3.01%	01/01/2029	1/1/2029	66,000	58.8%	4.8%	92%	1939	2006	21,483
5	Fairlane[1]	Taylor , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	204	2,686	1,241	8,682	5.58%	01/01/2030	1/1/2030	24,200	35.9%	5.1%	94%	1959	2021	14,104
6	Hidden Valley[1]	Southfield , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	160	2,305	1,016	11,195	5.58%	01/01/2030	1/1/2030	19,500	57.4%	5.2%	94%	1968	2021	13,013
7	Oak Park [1] Gardens	Oak Park , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	104	1,608	584	7,212	5.58%	01/01/2030	1/1/2030	12,400	58.2%	4.7%	92%	1954	2021	8,598
8	Tel Twelve[1]	Southfield , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	168	2,161	696	8,683	5.58%	01/01/2030	1/1/2030	16,200	53.6%	4.3%	96%	1973	2021	13,806

#	שם הנכס	עיר ומדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	מספר יחידות דיור בנכס	הכנסות לשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI לשנת 2025 באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.25 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.25	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[3]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
9	Versailles [1] Biarritz	Oak Park , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	112	1,725	724	6,557	5.58%	01/01/2030	1/1/2030	13,500	48.6%	5.4%	96%	1963	2021	9,577
0	Stoneybrooke[1]	Canton , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	492	6,896	3,537	35,925	5.58%	01/01/2030	1/1/2030	65,100	55.2%	5.4%	93%	1972	2021	46,624
1	Laketree[1]	Waterford , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	200	2,781	1,264	11,969	5.58%	01/01/2030	1/1/2030	24,100	49.7%	5.2%	97%	1973	2021	16,488
2	251 West 92nd	New York City, New York	מתחם Multifamily Class A מסוג	98.69%	90	5,822	2,984	50,455	CME Term SOFR + 3.20%	6/9/2027	6/9/2027	78,000	64.7%	3.8%	96%	1925	2022	60,000
3	Stratford Hills	Richmond, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	430	7,024	3,129	50,200	SOFR + 2.65%	11/01/2028	11/01/2028	79,900	62.8%	3.9%	93%	1966	2022	76,500
4	Camden Place[2]	Columbus, Ohio	מתחם Multifamily Class A מסוג	62%	238	4,295	1,929	40,186	CME Term SOFR + 2.19%	12/01/2032	12/1/2032	44,500	90.3%	4.3%	92%	1990	2022	46,664
5	The Farms[2]	Columbus, Ohio	מתחם Multifamily Class A מסוג	62%	308	6,102	3,421	53,112	SOFR + 2.19%	12/01/2032	12/1/2032	63,800	83.2%	5.4%	93%	1999	2022	59.977
6	Orleans Village[2]	Columbus, Ohio	מתחם Multifamily Class A מסוג	62%	250	4,407	2,318	38,317	SOFR + 2.19%	12/01/2032	12/1/2032	44,400	86.3%	5.2%	94%	2001	2022	43,823
7	The Orchard[2]	Illiard, Ohio	מתחם Multifamily Class A מסוג	62%	292	5,568	2,891	48,259	SOFR + 2.19%	12/01/2032	12/1/2032	56,500	85.4%	5.1%	100%	1999	2022	54,997
8	Park Arlington [2]	Columbus, Ohio	מתחם Multifamily Class A מסוג	62%	284	5,181	2,487	41,078	4.85%	12/01/2032	12/1/2032	50,900	80.7%	4.9%	93%	2010	2022	51,795
9	The Carlston [2]	Columbus, Ohio	מתחם Multifamily Class A מסוג	62%	287	5,279	2,894	45,106	4.85%	12/01/2032	12/1/2032	53,800	83.8%	5.4%	93%	2006	2022	49,714
0	Hayden Lofts [2]	Columbus, Ohio	מתחם Multifamily Class A מסוג	62%	273	5,490	2,990	47,355	4.85%	12/01/2032	12/1/2032	64,300	73.6%	4.6%	93%	2014	2022	50,283
1	Strathmor[2]	Dublin, Ohio	מתחם Multifamily Class A מסוג	62%	276	5,085	2,737	43,165	4.85%	12/01/2032	12/1/2032	55,200	78.2%	5.0%	100%	2013	2022	51,235

#	שם הנכס	עיר ומדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	מספר יחידות דיור בנכס	הכנסות לשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI לשנת 2025 באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.25 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.25	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[3]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
2	Times Square[2]	Columbus, Ohio	מתחם Multifamily Class A מסוג	62%	356	5,901	3,000	49,568	4.85%	12/01/2032	12/1/2032	61,600	80.5%	4.9%	93%	2002	2022	56,508
3	The Barn[2]	Columbus, Ohio	Retail מתחם	62%	14,505 אלפי ר״ר	339	7	---	---	---	---	221	---	3.3%	---	1999	2022	20,000
4	The Knob	Rocky Mount, Virginia	מתחם Multifamily Class B מסוג	100%	29	294	122	---	---	---	---	1,780	---	6.8%	100%	1970	2003	684
5	Audubon Ave	New York City, New York	בית דירות Class C מסוג	76.00%	1	---	(14)	---	---	---	---	2,920	---	(0.5%)	0%	1925	2017	2,200
6	Arnold 123 Boulevard	Howell, New Jersey	בית דירות Class C מסוג	100%	1	43	21	---	---	---	---	905	---	2.3%	100%	1952	2021	900
7	(3)Pheasant Run[1]	Ann Arbor , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	472	7,441	3,164	179,798	SOFR + 3.3%	4/14/2026	4/14/2027	61,260	81.6%	5.2%	95%	1971	2021	76,198
8	Rochester (3) [1] Villas	Troy , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42%	276	5,850	3,445					69,860		4.9%	94%	1977	2021	59,524
9	Village [1] (3)Squire	Canton , Michigan	מתחם Multifamily Class B מסוג	98.42 %	600	8,057	4,440					89,160		5.0%	94%	1971	2021	78,403
0	Carroll Gardens Phase I (365 Bond)	Brooklyn, New York	בית דירות Class A מסוג	100%	430	19,199	12,938	165,584	6.04%	1/1/2029	1/1/2029	275,000	73.5%	4.7%	93%	2016	2013	181,355
								36,506	11.50%	12/5/2028	12/5/2028							
	סה״כ	---	---	---	17,985	320,703	174,103	2,178,187	---	---	---	3,350,072	---	---	---	---	---	2,217,343

(1) נכסים במישיגן שרכישתם הושלמה בראשית חודש דצמבר 2021.

(2) נכסים באוהיו שרכישתם הושלמה באמצע חודש נובמבר 2022.

(3) חישוב יחס החוב למול שווי הנכס (LTV) בוצע במשותף למקבץ נכסים אשר רובצת עליהם הלוואת שמיכה משותפת.

(4) החברה מצויה, נכון למועד הדוח, במשא ומתן עם הגורם המלווה להארכת מועד הפירעון הסופי של ההלוואה.

1.2.3.2 **חברות כלולות (נתונים בטבלה מוצגים לפי 100%):**

#	שם הנכס	עיר, מדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	מספר יחידות דיור בנכס	הכנסות בשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI בשנת 2025 (באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.2025	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[4]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
	Gantry Park Landing	Queens, New York	בית דירות מסוג Class A	39.49%	202	11,275	7,061	66,558	6.296%	02/07/2030	02/07/2030	121,000	55.0%	5.8%	96%	2013	2012	74,601

4 בטבלה זו, תאריכים יוצגו על פי פורמט אמריקאי, MM/DD/YYYY, שנה/יום/חודש.

1.2.4 **<u>להלן תובא רשימת נכסי הנדל"ן המסחריים ונכסי הנדל"ן לשימוש תעשיה של החברה (ללא חלוקה לאזורים), נכון ליום 31 בדצמבר 2025 וסמוך למועד פרסום הדוח:</u>**

1.2.4.1 **חברות מאוחדות (נתונים בטבלה מוצגים לפי 100%):**

#	שם הנכס	עיר, מדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	שטח כולל (SF)	הכנסות בשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI בשנת 2025 (באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב למול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.2025	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[5]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
1.	Newbridge Shopping Center	Bergenfield, New Jersey	מרכז מסחרי	100%	31,380	1,398	915	8,392	4.75%	8/10/2027	8/10/2032	13,750	61.0%	6.7%	100%	1962	2003	4,514
2.	GSA Harrisburg	Harrisburg, Pennsylvania	מבנה תעשייה (Industrial)	10%	504,321	5,894	4,967	65,310	3.6%	06/03/2029	3/6/2029	72,500	54.7%	6.9%	100%	1975	2021	50,000
3.	2850 Appleton	Camp Hill, Pennsylvania	מבנה תעשיה (Industrial)	10%	592,000	3,763	2,264					46,900		4.8%	81%	1972	2022	40,000
4.	98 Excellence	Vonore, Tennessee	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	629,682	3,116	2,873	48,086	3.6%	4/5/2026	4/5/2031	60,500	66.6%	4.7%	100%	1999	2022	54,750
5.	50 Stauffer	Taylor, Pennsylvania	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	93,015	907	621					11,700		5.3%	100%	2003	2022	12,500
6.	2600 S 25th (Chicago Industrial)	Broadview, Illinois	מבנה תעשיה (Industrial)	50.11%	389,155	4,257	1,670	17,800	5.60%	09/01/2027	9/1/2027	30,000	59.3%	5.6%	78%	1966	2022	29,000
7.	475 Willard (Hartford Industrial)(	Newington, Connecticut	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	614,610	3,564	2,044	21,000	6.88%	03/01/2030	3/1/2030	43,500	48.3%	4.7%	84%	1956	2022	45,500
8.	3000 Brittmoore Road	Houston, Texas	מבנה תעשיה (Industrial)	35%	419,000	1,697	536	15,850	SOFR+ 3.7%	9/1/2027	9/1/2028	30,300	52.3%	1.8%	89%	1982	2022	28,000
9.	8600 S Central Dallas	Dallas, Texas	מבנה תעשיה (Industrial)	35%	308,363	270	(546)	---	---	---	---	12,500	---	(4.4)%	39%	1962	2022	11,500
10.	25th Street Plaza	Easton, Pennsylvania	מרכז מסחרי	100%	128,047	2,519	1,299	18,280	5.87%	1/1/2031	1/1/2031	18,633	61.0%	7.0%	90%	1955	2002	10,881
11.	Mountainville Shop. Ctr	Allentown, Pennsylvania	מרכז מסחרי	100%	118,441	1,681	851					11,326		7.5%	100%	1959	2002	5,422
12.	Commander Industrial	Broomfield, Colorado	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	511,581	6,297	3,840	36,983	SOFR + 2.35%	10/06/2027	10/6/2027	75,000	49.3%	5.1%	92%	1969-1982	2022	72,000
13.	5601 Anderson (Tampa Industrial)	Tampa, Florida	מבנה תעשייה (Industrial)	50%	48,678	816	576	8,993	6.25%	01/01/2030	1/1/2030	9,030	53.5%	6.4%	100%	1958	2022	8,204
14.	8419 Sunstate (Tampa Industrial)	Tampa, Florida	מבנה תעשייה (Industrial)	50%	41,208	640	445					7,770		5.7%	100%	1980	2022	6,945

5 בטבלה זו, תאריכים יוצגו על פי פורמט אמריקאי, MM/DD/YYYY, שנה/יום/חודש.

#	שם הנכס	עיר, מדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	שטח כולל (SF)	הכנסות בשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI בשנת 2025 (באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב למול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.2025	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[5]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
.15	21000-21010 Trolley Industrial	Taylor, Michigan	מבנה תעשייה (Industrial)	51.09%	211,000	1,427	907	20,500	5.30%	10/10/2027	10/10/2027	17,328	56.5%	5.2%	81%	1967	2022	14,611
.16	21100-21150 Trolley Industrial	Taylor, Michigan	מבנה תעשייה (Industrial)	51.09%	243,894	1,831	1,414					18,972		7.5%	100%	1967	2022	16,889
.17	West 36 Street	Chicago, Illinois	מבנה תעשייה (Industrial)	50.47%	92,500	1,190	711	6,411	SOFR + 2.20%	3/31/2030	3/31/2030	12,100	53.0%	5.9%	100%	1980	2023	9,500
.18	West 33rd (*) Jacksonville	Jacksonville, Florida	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	158,840	1,121	788	5,553	CME Term SOFR + 3.25%	6/4/2027	6/4/2028	12,200	45.5%	6.5%	100%	1971	2024	11,100
.19	Ridgeway	Olive Branch, MS	Industrial	100.00%	373,750	1,891	1,347	10,200	CME Term SOFR + 2.15%	8/5/2030	8/5/2030	17,100	59.6%	7.9%	100%	1993	2024	17,000
.20	6250 Baltimore Ave Yeadon	Yeadon, Pennsylvania	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	450,000	6,128	3,573	41,300	6.08%	10/1/2029	10/1/2029	60,500	68.3%	5.9%	86%	1955	2024	59,000
.21	Drake Road	Strongsville Ohio,	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	214,803	1,686	1,114	8,200	CME Term SOFR + 2.25%	10/16/2029	10/16/2029	12,600	65.1%	8.8%	100%	1977	2024	12,600
.22	6951 Allentown	Harrisburg, PA	מבנה תעשייה (Industrial)	100.00%	81,600	908	660	11,500	5.91%	12/1/2029	12/1/2029	10,100	57.2%	6.5%	100%	2001	2024	9,300
.23	1351 Eisenhower Bldg 1	Harrisburg, PA	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	45,900	576	410					5,607		7.3%	100%	2003	2024	5,500
.24	1351 Eisenhower Bldg 2	Harrisburg, PA	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	35,300	427	271					4,393		6.2%	100%	2001	2024	4,200
.25	Seattle Outlet Collection Way	Auburn, Washington	מרכז מסחרי (Outlet)	64.2%	919,446	17,280	10,019	53,268	7.33%	12/6/2029	12/6/2029	108,087	49.3%	9.3%	98%	1995	2024	82,000
.26	1219 Shiloh Glenn (*)	Durham, NC	Life Sciences	100%	83,591	23	(1,153)	ממון באמצעות קו האשראי GS				57,700	45.2%	(2.2)%	0%	2018	2025	40,115
.27	1901 Corporate Center (*) [6]	Coolbaugh, PA	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	400,140	3,901	2,962	36,300	6.54%	3/1/2030	3/1/2030	61,600	59.2%	5.6%	100%	2024	2025	60,500
.28	Charlotte Industrial (*)	Charlotte, NC	5 מבני תעשייה (Industrial)	100%	651,769	3,926	2,903	32,250	6.42%	3/1/2032	3/1/2032	76,900	48.5%	4.4%	88%	1972-2007	2025	65,400
								5,026	CME Term SOFR + 3.25%	6/4/2027	6/4/2028							

6 יצוין כי בשנת 2025, במסגרת תוכנית 5-EB, נטלה החברה חוב נוסף בקשר עם הנכס בסך כ-23.2 מיליון דולר. מימון ה- 5-EB נושא ריבית שנתית בשיעור 5.25% ומועד הפירעון שלו הוא ביום 19 בפברואר 2028 (אם אופציה להארכה עד ליום 19 בפברואר 2031).

#	שם הנכס	עיר, מדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	שטח כולל (SF)	הכנסות בשנת 2025 (באלפי דולר)	NOI בשנת 2025 (באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב למול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.2025	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב[5]	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
.29	2645 Blackthorne (*)	York, PA	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	62,500	432	301	9,100	6.33%	4/1/2030	4/1/2030	6,500	55.5%	5.6%	100%	2008	2025	7,100
.30	503-509 Industrial Dr (*)	Lewisberry, PA	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	80,400	697	524					9,900		6.4%	100%	2001	2025	9,000
.31	Austin Shallowbay (*)	Austin, TX	מבנה תעשייה (Industrial)	100 %	123,514	2,757	1,669	17,700	6.22%	4/1/2030	4/1/2030	32,100	55.1%	6.2%	96%	2021	2025	31,100
.32	Paramount & Weston(*)	Durham, NC	Life Sciences	100%	91,972	0	(275)	--	--	--	--	8,735	--	--	0%	1990-1999	2025	8,750
.33	10745 Marina Drive(*)	Olive Branch, Mississippi	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	258,300	649	476	10,550	CME Term SOFR + 2.15%	8/5/2030	8/5/2030	15,450	68.3%	7.6%	100%	1979	2025	15,450
.34	Riverport 6901 Drive(*)	Louisville, Kentucky	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	337,165	348	284	12,600	SOFR + 2.10[7] %	11/1/2030	11/1/2030	19,100	66.0%	8.2%	100%	1984	2025	19,100
.35	Abernathy Industrial(*)	Spartanburg, South Carolina	מבנה תעשייה (Industrial)	100%	703,012	722	554	30,000	5.43%	12/1/2030	12/1/2030	48,250	62.2%	7.1%	100%	1982	2025	48,250
.36	20400 Century (*)	Germantown, Maryland	Life Sciences	100%	81,007	112	58	ממון באמצעות קו האשראי GS					65.0%	7.3%	51%	1995	2025	17,100
	סה"כ	---	---	---	**10,127,324**	**84,860**	**51,864**	**611,542**	---	---	---	**1,075,732**	---	---	---	---	---	**942,782**

(*) נכסים שרכישתם הושלמה במהלך שנת 2025. הנתונים בדבר הכנסות ו-NOI לשנת 2025 משקפים נתונים בפועל של הנכסים האמורים במהלך שנת 2025 מאז שנרכשו על ידי החברה בלבד. מובהר כי הנתונים אינם משקפים נתונים של שנה מלאה של פעילות של הנכסים האמורים ומשכך לא הוצג נתון התשואה על השווי בטבלה לעיל.

7 בהתאם להסכם קיבוע ריבית, שיעור הריבית לא יעלה על 5.57%.

1.2.4.2 חברות כלולות (נתונים בטבלה מוצגים לפי 100%)

#	שם הנכס	עיר, מדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	שטח כולל (SF)	הכנסות חישוב שנתי (באלפי דולר)	NOI בחישוב שנתי (באלפי דולר)	חוב בגין הנכס				שווי בספרים ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	תשואה על השווי מגולמת שנתית	תפוסה ליום 31.12.2025	שנת הקמה	שנת רכישה	עלות הנכס (אלפי דולר)
								יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציות הארכה[3]							
.1	Twin Cities Premium Outlets	Eagan, Minnesota	מרכז מסחרי Outlet	65%	408,758	21,535	15,360	95,000	6.70%	11/1/2034	11/1/2034	203,904	46.6%	7.5%	89%	2014	2013	84,582
.2	Gloucester Premium Outlets	Blackwood, New Jersey	מרכז מסחרי Outlet	33.30%	378,861	20,344	12,120	75,000	6.12%	03/01/2033	3/1/2033	158,312	47.4%	7.7%	79%	2015	2015	104,000
.3	Norfolk Premium Outlets	Norfolk, Virginia	מרכז מסחרי Outlet	35%	332,318	15,888	10,474	73,039	4.5%	3/01/2032	3/1/2032	120,576	60.6%	8.7%	86%	2016	2016	110,840
.4	[8]690 Canton	Westwood, Massachusetts	מבנה תעשיה (Industrial)	10%	167,524	265	(2,044)	73,584	SOFR + 4.00%	9/6/2027	9/6/2027	102,740	71.6%	(2.0)%	0%	1999	2022	33,000
.5	100 Staples	Framingham, Massachusetts	מבנה תעשיה (Industrial)	10%	157,133	6,121	4,905	35,000	CME Term SOFR + 2.20%	5/5/2026	5/5/2028	49,365	70.9%	9.9%	100%	1999	2022	24,700
.6	Arlington Industrial Portfolio	Arlington, Texas [1]	7 מבני תעשייה (Industrial)	20%	1,360,370	7,719	4,828	56,000	CME Term SOFR + 1.66448%	11/11/2026	11/1/2028	89,700	78.0%	5.4%	96%	1995	2021	95,000
								14,000	CME Term SOFR + 10.16448%	11/11/2026	11/1/2028							
.7	990 Corporate Center	Framingham, Massachusetts (1)	Life Sciences	10%	409,706	12,642	5,590	59,774	CME Term SOFR + 1.86448%	11/9/2026	11/9/2026	108,465	76.6%	5.2%	55%	2005	2021	93,000
								23,258	CME Term SOFR + 5.86448%	11/9/2026	11/9/2026							
	סה"כ	---	---	---	**3,214,670**	**84,514**	**51,233**	**504,655**	---	---	---	**833,062**	---	---	---	---	---	**545,072**

8 נכון תאריך הדוח הנכס אינו מושכר. החברה הכלולה המחזיקה בנכס פועלת לאיתור שוכר עבור הנכס.

1.2.5 להלן יובאו פרטים אודות נכס נדל"ן מניב בהקמה

#	שם הפרויקט	מיקום הפרויקט	פרטים אודות הפרויקט בהקמה (*)	שיעור החזקה נכון ליום 31/12/2025	סיווג חשבונאי	שווי בספרים ליום 31/12/2025	חוב בגין הנכס				מועד השלמה צפוי של הפרויקט (*)	הכנסות שנתיות צפויות מהפרויקט (*)
							יתרת חוב בגין הנכס ליום 31/12/2024	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי	מועד פירעון סופי של החוב בהנחת מימוש אופציית הארכה		
1.	Spartanburg Power (*)	Spartanburg, South Carolina	קרקע בשטח של כ-151 אקר בעיר Spartanburg, דרום קרוליינה, המיועדת עבור מתחם Data Center אשר את הקמתו פועלת החברה לקדם יחד עם שותפיה. יצוין כי עבור שטח הפרויקט, קיימת התחייבות מאת חברת חשמל מקומית (Duke Energy), לאספקת חשמל לנכס בהספק של כ- 60 MW החל מחודש ספטמבר 2026. החברה, יחד עם שותפיה, צופה להשלים את פיתוח התשתיות האופקיות ואת בקמת תחנת המשנה לחשמל (שלב א'), בעלות פיתוח כוללת המוערכת ב-11.8 מיליון דולר, מתוכה חלקה של החברה נאמד בכ-5.3 מיליון דולר. נכון לסמוך לעמוד הדוח, פועלת החברה יחד עם שותפיה בפרויקט לאיתור שוכר לפרויקט במסגרתו מתנהל משא ומתן מול שוכר פוטנציאלי בתחומי ה- AI, מחשבון ענן ו- GPU. בכוונת החברה ושותפיה להתקדם בפיתוח הנכס (שלב ב') לאחר שיחתם הסכם שכירות עם שוכר כאמור.	45%	שווי מאזני	18,088	0	--	--	--	לאחר השלמת התקשרות בהסכם שכירות בפרויקט, יקבע יעד ההשלמה הצפוי של הקמתו וכן ההכנסות הצפויות ממנו	--
	סה"כ			-	-			-	-		-	-

(*)המידע האמור בדבר מועד השלמת הקמה הצפוי והעלות הכוללת הינו מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך. המידע האמור מבוסס על תכניות הקמת הפרויקט ותחשיבים כלכליים שערכו החברה ושותפיה, המתבססים על קצב ההקמה של פרויקטים בעלי מאפיינים דומים, מצגים שניתנו על ידי קבלני משנה ורשויות, וכן בהתבסס על ניסיון העבר של החברה. תחזיות החברה עשויות שלא להתממש במידה ויחולו שינויים מהותיים לרעה בקצב הקמת הפרויקט ו/או מצב קבלני הבנייה במיקום הפרויקט בכלל עקב התממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.20 להלן.

1.2.6 **<u>להלן יובאו פרטים אודות נכס נדל"ן יזמי שהקמתו הושלמה:</u>**

#	שם הנכס	עיר/רובע ומדינה	סוג הנכס	שיעור החזקה בנכס	שטח כולל (SF)	חוב בגין הנכס			שווי בספרים ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	שנת רכישה	יתרת עלויות הקמה צפויות
						יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב				
1.	130 William	Manhattan, New York, NY	בניין מגורים	100%	338,880	לפרטים אודות מימון EB-5 ראו סעיף 1.8.3 ח'			86,787(*)	---	2014	הקמת הנכס הושלמה

(*) לא כולל סך של כ-49.3 מיליון דולר בקשר עם ההתאמה המצטברת לשווי ההוגן של הנכס ליום 30 ביוני 2018 (מועד סיווג הנכס מנדל"ן להשקעה למלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר) ולא כולל הוצאות בקשר עם יחידות שנמסרו. עלות המלאי במאזן המאוחד כוללת שערוך שלא מומש בסך של 49.3 מיליון דולר, אשר נבע מעליה בשווי ההוגן של הפרויקט כאשר הוא סווג בעבר כנדל"ן להשקעה. כאשר הפרויקט עמד בתנאים לסיווג מנדל"ן להשקעה למלאי, הוא סווג במאזן המאוחד למלאי בשוויו ההוגן ליום המעבר. הסכום שסווג כלל התאמה בסך של 49.3 מיליון דולר אשר שיקף שערוך שנצבר עד ליום המעבר. בנוסף, כוללת עלות המלאי במאזן המאוחד, ריבית שהוונה בסך של 48.4 מיליון דולר, המיוחסת לריבית בגין אגרות החוב מסדרות א' וב'. כפועל יוצא, הרווחיות העתידית הצפויה מהפרויקט, מושפעת משערוך וריבית שהוונה ולכן הרווח "החשבונאי" אשר מוצג בדוח רווח והפסד, הינו נמוך משמעותית מסך הרווח "הכלכלי" הכולל מהפרויקט.

1.2.7 **<u>להלן פרטים אודות הקרקעות המוחזקות לשם עליית ערך :</u>**

#	שם הנכס	עיר	מדינה	שיעור החזקה בנכס	שטח כולל (באלפי SF)	חוב בגין הנכס			שווי בספרים ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	LTV (יחס החוב אל מול שווי הנכס)	שנת רכישה	עלות הנכס
						יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב				
1.	Copperhead & Burnt Store	Lehigh Acres & Cape Coral	Florida	100%	6,662,066	---	---	---	3,490	---	2020	4,731
	סה"כ	**---**	**---**	**---**	6,662,066	---	---	---	3,490	---	---	4,731

1.2.8 **<u>להלן פרטים אודות הנכסים המלונאים של החברה (נתונים בטבלה מוצגים לפי 100%):</u>**

#	שם הנכס	עיר, מדינה	שיעור החזקה בנכס	מספר חדרים הכולל במלון	שטח כולל (SF)	הכנסות בשנת 2025 (באלפי דולר)	EBITDA בשנת 2025 (באלפי דולר)	תפוסה ממוצעת לשנת 2025	חוב בגין הנכס			שווי בספרים ליום 31.12.25 (באלפי דולר)	שנת הקמה	עלות הקמה (באלפי דולר)	שנת העברת הזכויות לחברה
									יתרת חוב בגין הנכס ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	ריבית שנתית על החוב	מועד פירעון סופי של החוב				
1	Moxy Hotel Chelsea	מנהטן, ניו יורק	100% מזכויות השליטה ו-90% מהזכויות הכלכליות בנכס[9]	350	145,344	56,602	21,678	94%	עם העברת הזכויות בנכס לחברה, זכויות החברה בנכס שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'). לפרטים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה ד') ראו גילוי ייעודי למחזיקי אגרות בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח זה.			322,000	2019	184,645	2024
2	Moxy Times Square	מנהטן, ניו יורק	מזכויות 100% השליטה ו-89.526% מהזכויות הכלכליות בנכס[10]	612	228,459	76,531	29,570	92%	עם העברת הזכויות בנכס לחברה, זכויות החברה בנכס שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'). לפרטים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה ו') ראו גילוי ייעודי למחזיקי אגרות בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדוח זה.			477,000	2017	309,856	2025

9 10% מהזכויות הכלכליות בנכס מוחזקות בשרשור על ידי, מר מיטשל הוכברג, המשמש בדירקטור ונשיא החברה.

10 כ-11.0695% מהזכויות הכלכליות בנכס מוחזקות בשרשור על ידי מר מיטשל הוכברג כ-10.57%) ועל ידי תאגיד (כ-0.5%) אשר מוחזק בשרשור על ידי בעל השליטה ועל ידי עובדים מקבוצת לייטסטון, ובהם נושאי המשרה הבכירה בחברה, ה"ה מיטשל הוכברג, סת' מולוד וג'וזף טייכמן.

1.3 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו

בשנתיים שקדמו ליום 31 בדצמבר 2025 ולמועד פרסום הדוח, לא בוצעו השקעות בהון התאגיד וכן לא בוצעה כל עסקה מהותית אחרת על ידי בעל עניין בתאגיד במניות התאגיד.

1.4 חלוקת דיבידנדים

1.4.1 למועד פרסום הדוח החברה לא אימצה מדיניות חלוקת דיבידנד.

1.4.2 בהתאם למגבלות הדיבידנד המפורטות בסעיפים 1.4.3 מכוח שטרי הנאמנות של החברה, אין לחברה יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה ליום 31 בדצמבר 2025.

1.4.3 להלן מגבלות שנקבעו בשטרי הנאמנות של החברה ביחס לחלוקת דיבידנד

למונחים בסעיף זה להלן תהיה המשמעות שניתנה להם בשטרי הנאמנות הרלוונטיים, בהתאמה.

#	נוסח התנאי	שטר נאמנות אגרות החוב (סדרה ג')	שטר נאמנות אגרות החוב (סדרה ד')	שטר נאמנות אגרות החוב (סדרה ה')	שטר נאמנות אגרות החוב (סדרה ו')	שטר נאמנות אגרות החוב (סדרה ז')
1	סכום החלוקה לא יעלה על 50% מהרווחים הנקיים לאחר מס המצטברים אשר הוכרו בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה (הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין) החל מיום 1 באוקטובר 2014 (הרבעון הרביעי של שנת 2014) (להלן: "המועד הקובע")", בנטרול רווחי/הפסדי שערוך נטו (שטרם מומשו) הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים ההוגן ליום 30 בספטמבר 2014 או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מבניהם (בתוספת 50% מסך התזרים הפנוי שיתקבל לחברה ממכירת נכס/ים אשר הועבר/ו לחברה על ידי בעל השליטה, ללא תמורה במזומן, לאחר מועד חתימת שטר הנאמנות.					
	יובהר כי: (א) במקרה של מכירת נכס (מימוש) ששוערך, יתווספו/יופחתו (לפי העניין) לרווחים הניתנים לחלוקה רווחי/הפסדי שערוך בגין אותו נכס. (ב) הרווחים הניתנים לחלוקה אשר בגינם לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים.					
2	ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ:	600 מיליון דולר	800 מיליון דולר	800 מיליון דולר	800 מיליון דולר	950 מיליון דולר
3	ה-NOI המתואם (כמשמעותו בסעיף 5.4 לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה ג')) לא יפחת מ:	65 מיליון דולר	--	--	--	--
5	במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה לא מתקיימת עילה להעמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב ואין חשש לקיומה, והכל מבלי להתחשב בתקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף 8.1 לשטרי הנאמנות של החברה.					
6	במועד החלטת הדירקטוריון על החלוקה לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות הדוחות;					

1.4.4 יצוין כי ככלל, אין מגבלות על העברת כספים שוטפת בין החברות המוחזקות תחת החברה לחברה במקום שאלה מאוחדות בדוחותיה הכספיים של החברה. לעניין זה יצוין כי בקשר עם חברות כלולות של החברה, ככלל, ביצוע חלוקת דיבידנד מחברת הנכס לחברה תחייב את הסכמת השותף בהחזקת הנכס.

1.4.5 להלן יובא תיאור קצר בדבר דיני החלוקה החלים על LSG Enterprises היא חברת הבת אשר החברה מחזיקה במלוא (100%) זכויות הבעלות בה[11]:

1.4.5.1 ככלל, תאגיד מסוג Limited Liability Company (LLC) שהתאגד במדינת דלאוור, ארה"ב יכול לבצע חלוקות לחבריו (members), בכפוף למגבלות שנקבעו בהסכם ה-LLC (operating agreement). עם זאת, LLC אינו רשאי לבצע חלוקות אלא אם כן, בעת החלוקה, השווי ההוגן (fair value) של נכסיו עולה על התחייבויותיו. על חבר שמקבל חלוקה בלתי חוקית יהיה להשיב את סכום החלוקה ל-LLC רק אם ידע שהחלוקה הייתה בלתי חוקית. בכל מקרה, חבר שמקבל חלוקה בלתי חוקית

11 יצוין כי תקנון LSG Enterprises אינו כולל מגבלות חלוקת דיבידנד. לפיכך, דיני החלוקה החלים על LSG Enterprises הינם בהתאם לדין החל מדינת דלאוור.

לא יהיה אחראי להחזר החלוקה ל-LLC לאחר תום 3 שנים ממועד החלוקה. הדבר נכון גם לגבי חלוקות בעת הפירוק.

1.4.5.2 ה-LLC ACT של מדינת דלאוור[12] שותק ביחס לאופן שבו חלוקה מאושרת. נושא זה בדרך כלל מקבל ביטוי בהסכם ה-LLC, ואם ההסכם שותק, כלל ברירת המחדל הינו שהחלוקה תאושר על ידי מי שיש לו את הסמכות לנהל את ענייני ה-LLC.

1.4.6 להלן יובאו פרטים אודות המועדים והסכומים של דיבידנדים שהכריזה וחילקה החברה בשנתיים האחרונות (להלן: "**החלוקות**"):

מועד אישור הדיבידנד בדירקטוריון החברה	מועד ביצוע החלוקה	סכום הדיבידנד לחלוקה (באלפי דולר)	פרטים נוספים אודות החלוקה בהתאם דוח מיידי רלוונטי המובא על דרך הפניה
27 במרץ 2024	27 במרץ 2024	30,000	דוח מיידי מיום 27 במרץ 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-033381)
22 במאי 2024	22 במאי 2024	10,000	דוח מיידי מיום 22 במאי 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-050758)
26 באוגוסט 2024	26 באוגוסט 2024	5,000	דוח מיידי מיום 26 באוגוסט 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-094042)
25 בנובמבר 2024	25 בנובמבר 2024	15,000	דוח מיידי מיום 25 בנובמבר 2024 (מספר אסמכתא: 2024-01-618667)
27 במרץ 2025	27 במרץ 2025	5,000	דיווח מיידי מיום 28 במרץ 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-021838)
22 במאי 2025	22 במאי 2025	15,000	ראו דיווח מיידי מיום 23 במאי 2025 (מספר אסמכתא: 2025-01-036538)

12 Delaware Code - Chapter 18: LIMITED LIABILITY COMPANY ACT

חלק שני – מידע אחר

1.5 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד

להלן נתונים כספיים לשנים 2023, 2024 ו-2025, על בסיס הדוחות הכספיים של החברה (באלפי דולר):

	שנת 2025							שנת 2024							שנת 2023						
	מגורים	מסחרי	קרקעות להשקעה	יזמי	מלונאות(*)	לא משויך	סה"כ	מגורים	מסחרי	קרקעות להשקעה	יזמי	מלונאות(*)	לא משויך	סה"כ	מגורים	מסחרי	קרקעות להשקעה	יזמי	לא משויך	סה"כ
סה"כ הכנסות	323,968	84,860	-	51,426	133,133	2,043	595,430	322,513	41,990	-	17,080	48,916	2,650	433,149	309,232	37,298	-	17.797	4.095	368.422
סה"כ עלות ההכנסות	(145,079)	(31,691)	-	(49,154)	(81,337)	(115)	(307,376)	(147,723)	(16,451)	-	(16,035)	(29,183)	(112)	(209,504)	(143,543)	(12,743)	-	(17,965)	(109)	(174,360)
רווח תפעולי, נטו לפני מימון	241,570	118,463	199	(588)	35,425	(6,989)	388,080	153,422	42,310	313	(2,025)	13,456	(807)	206,669	191,366	32,061	(5,083)	(1,173)	(2,327)	214,844
רווח נקי	112,807	89,300	105	(1,835)	31,629	(177,535)	54,471	13,766	26,146	223	(4,268)	12,359	(27,166)	21,060	54,272	17,461	(5,172)	(4,896)	(5,809)	55,857
רווח מפעולות רגילות המיוחס לתאגיד	113,801	64,039	105	(1,881)	35,855	(178,741)	33,178	18,593	10,655	223	(4,268)	20,967	(27,673)	18,497	51,341	10,025	(5,172)	(4,896)	(5,414)	45,220
רווח מפעולות רגילות המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה	(994)	25,261	-	46	(4,226)	1,206	21,293	(4,828)	15,491	-	-	2,366	738	13,767	2,930	7,436	-	-	395	10,761
סך הנכסים בדוח על המצב הכספי	3,479,562	1,270,689	3,492	87,934	837,375	378,865	6,057,916	3,398,304	818,417	25,690	134,462	321,850	328,091	5,026,814	3,464,668	593,537	25,161	151,173	271,100	4,505,639
סך ההתחייבויות בדוח על המצב הכספי	2,199,173	584,249	3	2,201	66,248	1,224,264	4,076,138	2,183,190	391,360	12	1,323	29,599	680,224	3,285,708	2,237,557	271,977	13	3,991	389,548	2,903,086
עליית (ירידת) ערך נדל"ן להשקעה	68,260	66,633	210	-	-	(708)	134,395	(12,327)	16,704	357	-	-	(213)	4,521	36,525	7,692	(5,062)	-	(213)	38,942

לפרטים נוספים על תוצאותיה העסקיות של החברה ראו בפרק ב' לדוח זה- דוח הדירקטוריון להלן. למידע כספי נוסף, ראו בדוחות הכספיים של החברה.

(*) פעילות המלונאות בחברה החלה משנת 2024 בעת העברת הזכויות בנכס Moxy Chelsea לחברה בחודש פברואר 2024 ועל כן מובאים נתונים אודות מגזר זה החל משנת 2024. לפרטים נוספים אודות הנכס ראו סעיף 1.9 להלן.

1.6 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד

תחומי הפעילות של החברה מושפעים מגורמים מאקרו כלכליים שונים. להלן פירוט אודות הגורמים החיצוניים העיקריים אשר, נכון למועד הדוח, יש להם או צפויה להיות להם, השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה או התפתחויות החברה:

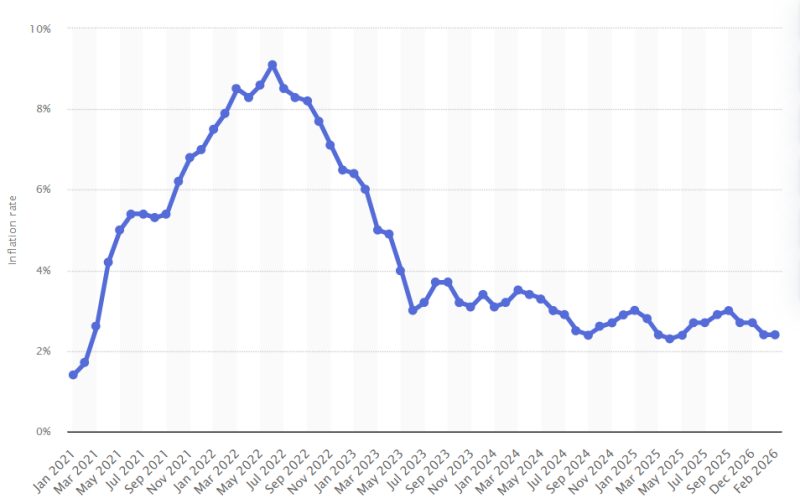
1.6.1 סקירה מאקרו-כלכלית של ארה"ב

כלכלת ארה"ב, מהכלכלות הגדולות והמפותחות בעולם, מהווה כ-14.75% מהתוצר העולמי[13], ונכון לסוף שנת 2025 הכנסתה מהווה מעל לכ-20% מההכנסה העולמית הכוללת[14] וזאת על אף שאוכלוסייתה מהווה כ-4.19% מאוכלוסיית העולם[15].

1.6.2 שיעורי האינפלציה

במהלך שנת 2025, נרשם גידול בעלייה בשיעורי האינפלציה השנתית בארצות הברית אשר עמדה על שיעור של כ-2.9% לתום שנת 2025 לעומת שיעור של 2.7% לתום שנת 2024. יצוין כי שיעור האינפלציה עודנו גבוה יותר מיעד האינפלציה של הבנק הפדראלי בארצות הברית אשר עומד על שיעור שנתי של 2%[16].

תרשים 1 – שיעור האינפלציה בארה"ב ב-12 החודשים העוקבים, מידי חודש[17]



1.6.3 החוב הממשלתי

במהלך שנת 2025, נרשם גידול בגירעון הממשלתי משנת 2024 אשר עמד על כ-7.37% (לעומת 8.03% בשנת 2024)[18].

1.6.4 שיעור האבטלה בארה"ב

שוק התעסוקה האמריקאי נותר יציב במהלך שנת 2025, עם מגמה קלה של עלייה, כאשר שיעור האבטלה נכון לחודש דצמבר 2025, עמד על כ-4.4%[19], לפרטים אודות היסטוריית שיעור

---

13 הנתונים אודות שיעור התמ"ג של ארה"ב נלקחו מ - https://www.statista.com/statistics/270267/united-states-share.

14 הנתונים אודות הכנסתה של ארה"ב ביחס לשאר העולם נלקחו מאתר משרד נציב הסחר של ארה"ב- ustr.gov.

15 הנתונים אודות גודל האוכלוסייה של ארה"ב מרשות מפקד האוכלוסין הפדראלית, בכתובת: Population Clock.

16 הנתונים על האינפלציה בארה"ב נלקחו מהאתר: The Fed - Inflation (PCE).

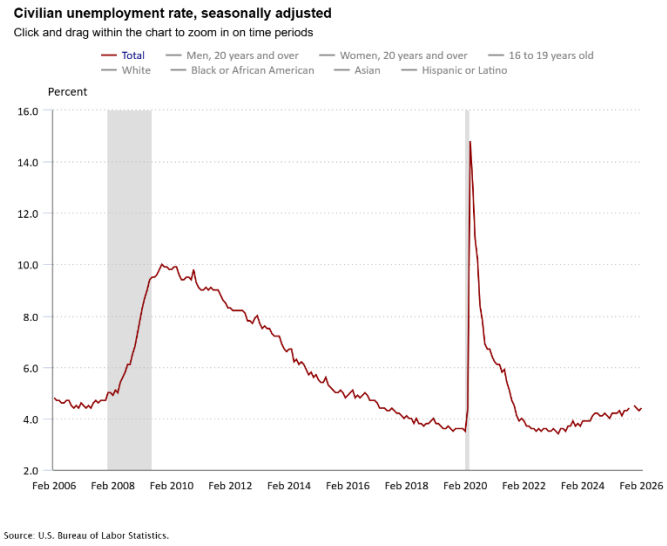
17 הנתונים אודות שיעור האינפלציה נלקחו מ- https://www.statista.com/statistics/273418/unadjusted-monthly-inflation-rate-in-the-us.

18 הנתונים והתרשים אודות הגירעון הממשלתי נלקחו מ- https://www.statista.com/statistics/269961/budget-balance.

19 הנתונים על שיעור האבטלה בארה"ב לקוחים מהאתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב, בכתובת: Civilian Unemployment Rate.

האבטלה בארה״ב ב-20 השנים האחרונות, ראו בתרשים 2 להלן.

<u>תרשים 2 – שיעור האבטלה בארה״ב בעשרים השנים האחרונות</u>



1.6.5 <u>להלן טבלה המרכזת נתונים מאקרו כלכליים ביחס למדינות בארה״ב בה פעילה החברה תוך התייחסות לנתונים הרלבנטיים, לשוק הנדל״ן המניב במדינה זו:</u>

ענפי כלכלה מרכזיים[23]	תמ״ג (GDP) (טריליוני דולר)[22]			שיעור אבטלה[21]			אוכלוסייה[20] (במיליונים)			
---	2025 (לפי נתוני רבעון שלישי)	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	שנה
בריאות; טכנולוגיה; בנייה; קמעונאות; ייצור סחורות מתכלות	31.09	29.82	28.42	4.4%	4.1%	3.7%	341.78	341.48	334.91	ארה״ב
שירותים פיננסיים; בריאות; שירותים מקצועיים; קמעונאות; ייצור; שירותי חינוך	2.49	2.37	2.21	4.6%	4.31%	4.5%	20.0	19.86	19.57	ניו יורק
שירותים פיננסיים; ייצור; טכנולוגיה; מגזר ציבורי; בריאות ותרופות; תחבורה	0.89	0.85	0.82	5.4%	4.53%	5.1%	9.54	9.50	9.267	ניו ג׳רזי
גז טבעי; חקלאות; ייצור; פלסטיק; תיירות; מדעי החיים	1.06	1.02	0.98	4.2%	3.6%	3.5%	13.05	13.08	12.96	פנסילבניה
טכנולוגיה; ייצור; חקלאות; כרייה; תעופה וחלל; בריאות[24]	0.60	0.58	0.54	4.3%	3.6%	4.3%	7.62	7.58	7.43	אריזונה
מכשור רפואי; תעופה וחלל; בריאות; IT ואבטחת	0.73	0.71	0.68	5.0%	4.1%	4%	10.12	9.9	10.03	מישיגן

20 הנתונים אודות אוכלוסיית ארה״ב נלקחו מאתר מפקד האוכלוסין הלאומי, שכתובתו: https://www.census.gov/. הנתונים נכונים ליום 1 ביולי של כל אחת מן השנים 2023-2025.

21 הנתונים אודות שיעור האבטלה הינם לחודש דצמבר של כל אחת מן השנים 2023-2025, ונלקחו מאתר האינטרנט של משרד העבודה האמריקאי, שכתובתו: https://www.bls.gov/eag/.

22 הנתונים אודות התמ״ג נלקחו מאתר האינטרנט של המחלקה לניתוח כלכלי במשרד המסחר האמריקאי שכתובתו: https://www.bea.gov/index.htm.

23 הנתונים אודות ענפי כלכלה מרכזיים נלקחו מאתר Investopedia, שכתובתו: The 5 Industries Driving the U.S. Economy (investopedia.com) ומהאתר שכתובתו: https://www.worldatlas.com/.

24 הנתונים אודות אריזונה נלקחו מאתר רשות הסחר של אריזונה, בכתובת: https://www.azcommerce.com/programs/rural-destinations/industries/

	אוכלוסייה[20] (במיליונים)			שיעור אבטלה[21]			תמ"ג (GDP) (טריליוני דולר)[22]			ענפי כלכלה מרכזיים[23]
שנה	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025 (לפי נתוני רבעון שלישי)	---
										סייבר; דשנים; רכב
וירג'יניה	8.71	8.75	8.88	3%	3%	3.6%	0.74	0.77	0.80	מידע; מלונאות; מסחר; תחבורה; שירותים מקצועיים; מגזר ציבורי
אילינוי	12.54	12.71	12.71	4.8%	5.3%	4.6%	1.12	1.16	1.21	אנרגיה; שירותים עסקיים; ביוטכנולוגיה; לוגיסטיקה והפצה; ייצור מתקדם; הנדסת מזון וחקלאות
אלבמה	5.1	5.1	5.19	2.6%	3.3%	2.7%	0.31	0.33	0.34	ייצור; הנדסת מזון; IT; רכב; מדעי חיים; תעופה וחלל; כימיקלים

1.6.6 שוק נדל"ן במגורים בארה"ב, ניו יורק, וירג'יניה ומישיגן – מגמות מאקרו כלכליות

1.6.6.1 ארצות הברית:

במהלך שנת 2025, נרשמה בארה"ב מגמה של יציבות עם ירידה קלה בהיקף עסקאות מכירת בתי מגורים לעומת שנת 2024. במהלך השנה נמכרו כ-679 אלפי בתים חדשים (new homes) לעומת כ-688 אלפי בתים בשנת 2024 וכן נמכרו כ-4.06 מיליון "בתים קיימים" (Existing homes) בשנת 2025, וזאת בדומה לשנת 2024 (כ-4.06 מיליון)[25].

יצוין כי המחיר הממוצע של עסקת מכירת "בית חדש" עמד על כ-521.1 אלפי דולר בשנת 2025 (לעומת כ-514.5 אלפי דולר בשנת 2024)[26] והמחיר הממוצע של עסקת מכירת "בית קיים" עמד בסוף שנת 2025 (נכון לחודש דצמבר) על כ-405.1 אלפי דולר (לעומת כ-407.5 אלפי דולר בסוף שנת 2024)[27]. יציבות יחסית כאמור נרשמה גם באחוז נכסי המגורים הפנויים (Vacancy) אשר עמדו על כ-7.2% בשנת 2024 לעומת כ-6.9% בשנת 2024[28] וכן בדמי השכירות החציוניים אשר עמדו על כ-1,464 דולר בשנת 2025 לעומת כ-1,475 בשנת 2024[29].

1.6.6.2 העיר ניו יורק:

העיר ניו יורק משתרעת על שטח של 786 קמ"ר ושטחה העירוני הינו אחד מהשטחים העירוניים המאוכלסים ביותר בארה"ב ואחד הגדולים בעולם. ניו יורק רבתי מחולקת לחמישה רובעים (boroughs) מרכזיים כמפורט להלן: (1) מנהטן (Manhattan); (2) ברונקס (Bronx); (3) ברוקלין (Brooklyn); (4) קווינס (Queens) ו- (5) סטטן איילנד (Staten Island). מנהטן הינו הרובע הצפוף ביותר, המרכז את מרבית הפעילות העסקית של העיר, בעוד שברוקלין, הינו הרובע המאוכלס

25 הנתונים נלקחו מאתרי לשכת המפקד של ארה"ב (U.S. Census Bureau) בכתובת: https://www.bea.gov/index.php/news/2026/gdp-advance-estimate-4th-quarter-and-year-2025 ו- איגוד המתווכים הלאומי של ארה"ב בכתובת: https://www.nar.realtor/research-and-statistics/housing-statistics/existing-home-sales.

26 הנתונים מאתר לשכת המפקד של ארה"ב (U.S. Census Bureau), מתוך דוח "New Residential Sales", בכתובת: https://www.census.gov/construction/nrs/pdf/newressales.pdf (נתוני סיכום שנתי לשנים 2025-2024).

27 הנתונים מאגר המידע הכלכלי של הבנק המרכזי של ארה"ב (Federal Reserve Economic Data - FRED), המאגד את הנתונים הרשמיים של איגוד המתווכים הלאומי (NAR), בכתובת: https://fred.stlouisfed.org/series/HOSMEDUSM052N (מדד Median Sales Price of Existing Homes), ו- איגוד המתווכים הלאומי של ארה"ב (National Association of Realtors - NAR), הודעה לעיתונות: "Existing-Home Sales Ascended 2.2% in December", פורסם ביום 24 בינואר 2025, בכתובת: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/01/24/3014955/0/en/Existing-Home-Sales-Ascended-2-2-in-December.html

28 הנתונים מאתר לשכת המפקד של ארה"ב (U.S. Census Bureau): https://www.census.gov/housing/hvs/files/currenthvspress.pdf

29 הנתונים נלקחו מ מחלקת הניתוח הכלכלי של משרד המסחר של ארה"ב בכתובת: currenthvspress.pdf

ביותר. כלכלת העיר ניו יורק, הינה כלכלה המבוססת בעיקר על מתן שירותים. נכון לשנת 2025 אוכלוסיית העיר מונה כ-8.3 מיליון נפש.[30] על פי הערכות, רובע מנהטן מונה כ- 1.66 מיליון נפש[31].

בתוך כך, במהלך שנת 2025, נרשמה צמיחה במדדים הכלכליים של מדינת ניו יורק, ושיעור התמ"ג המוערך לשנת 2025 נכון לרבעון השלישי בשנת 2025, עמד על כ-2.49 טריליון דולר, לעומת 2.34 טריליון בתקופה המקבילה אשתקד.[32]

שכירות למגורים בניו יורק: בהתאם לדוח הרשמי האחרון הזמין של ה- NYC Rent Guidelines Board לשנת 2025 (אשר נסמך על סקר הדיור המקיף האחרון של העיר ניו יורק משנת 2023),[33] שוק הדירות בניו יורק מורכב בעיקר מדירות להשכרה, המהוות כ-68.1% ממלאי הדירות בעיר. מתוך מלאי הדירות להשכרה, 51.9% משויכות לתוכניות רגולציה עירוניות וממשלתיות (הרוב תחת תכנית Rent Stabilization) וכ-48.1% מהדירות להשכרה אינן כפופות לרגולציה בשכ"ד.

העיר ניו יורק מתאפיינת בריכוז גבוה של עובדי צווארון-לבן, המעיד על איתנות כלכלית ועל ביקוש גבוה לשכירות למגורים בעיר, ונכון לרבעון השלישי לשנת 2025, דמי השכירות הממוצעים עמדו על כ- 3,599 דולר, לעומת 3,414 דולר בתקופה המקבילה אשתקד[34].

שוק הנדל"ן למגורים ברובע קווינס: אוכלוסיית רובע קווינס מונה כ-2.28 מיליון , ושטחו הכולל של הרובע הוא 283 קמ"ר. נכון לדצמבר 2025 שיעור האבטלה ברובע עמד על 4.9%[35] ודמי השכירות הממוצעים בו לנכסי מגורים ברובע עמדו על 3,029 דולר לחודש[36] .

שוק הנדל"ן למגורים ברובע ברונקס: אוכלוסיית רובע ברונקס מונה כ-1.4 מיליון בני אדם נכון ושטחו הכולל של הרובע הוא 57 קמ"ר.[37] במהלך שנת 2025, עמד שיעור האבטלה על 7.4%[38] ודמי השכירות הממוצעים בו למגורים עמדו על כ-2,554 דולר לחודש[39].

1.6.6.3 <u>מדינת וירג'יניה</u>

מדינת וירג'יניה משתרעת על פני שטח של כ-110,786 קמ"ר. על פי הערכות, אוכלוסייתה מונה כ-8.96 מיליון נפש נכון ל-2025.[40] כלכלת וירג'יניה מבוססת על ענפי המידע, המלונאות, המסחר, התחבורה, השירותים המקצועיים והמגזר הציבורי. וירג'יניה היא אחת המדינות העשירות בארצות הברית ומאופיינת במשקי בית בעלי הכנסה חציונית גבוהה יחסית שעומדת על כ-46,767 אלפי דולר.[41]

שוק הנדל"ן למגורים בווירג'יניה: שוק הנדל"ן למגורים במדינה נהנה בשנים האחרונות מעלייה בביקושים, בעיקר באזורי הפרברים כאשר בדצמבר 2025 עמדו דמי השכירות הממוצעים על כ-

30 הנתונים אודות האוכלוסייה לפי רובעים בעיר ניו יורק נלקחו מהאתר World Population Review בכתובת: https://worldpopulationreview.com/us-cities/new-york-city-ny-population

31 הנתונים אודות האוכלוסייה לפי רובעים בעיר ניו יורק נלקחו מהאתר: https://datacommons.org

32 פרטים אודות שיעור הצמיחה בתמ"ג של מדינת ניו יורק זמינים באתר - https://fred.stlouisfed.org/series/NYNQGSP

33 הנתונים האמורים נלקחו מדוח שפורסם חודש מאי 2025 ע"י NYC Rent Guidelines Board באתר האינטרנט שכתובתו: https://rentguidelinesboard.cityofnewyork.us/wp-content/uploads/2025/05/2025-HSR.pdf

34 הנתונים אודות שיעור השכירות הממוצע בעיר ניו יורק נלקחו מתוך דוח שוק השכירות בניו יורק לרבעון השלישי של שנת 2025 ("New York City Rental Report 2025Q3"). בכתובת: https://www.realtor.com/research/nyc-q3-2025/.

35 הנתונים האמורים נלקחו מהאתר בכתובת: https://fred.stlouisfed.org/series/NYQUEE1URN ו- https://ycharts.com/indicators/bronx_county_ny_unemployment_rate

36 הנתונים אודות שיעור השכירות החציוני במנהטן מדו"ח של חברת נדל"ן הממוקמת בניו-יורק, בכתובת: Queens Rental Market Report MNS, Real Estate Obsessed

37 הנתונים נלקחו מאתר בכתובת: https://worldpopulationreview.com/boroughs/bronx-population

38 הנתונים אודות שיעור האבטלה הממוצע ברובע ברונקס נלקחו מתוך מאגר FRED של ה-Federal Reserve Bank of St. Louis, בכתובת: https://fred.stlouisfed.org/series/NYBRON5URN

39 הנתונים נלקחו מדו"ח סיכום שוק השכירות בברונקס של חברת הנדל"ן MNS Real Estate, בכתובת: https://www.mns.com/bronx_year_end_report.

40 נתונים אודות אוכלוסייה נוכחית בוירג'יניה נלקחו מאתר: https://worldpopulationreview.com/states/virginia-population.

41 נתונים אודות הכנסת משק בית בוירג'יניה נלקחו מאתר: https://worldpopulationreview.com/state-rankings/median-household-income-by-state

2000 דולר לחודש (לעומת כ- 1,950 דולר בתחילת אותה השנה)[42]. כמו כן, בשנה האחרונה נראתה עלייה של 1.5% בממוצע בשווי נכסי הנדל"ן למגורים במדינה[43].

1.6.6.4 <u>מדינת מישיגן</u>

מדינת מישיגן משתרעת על פני שטח של כ-250,493 קמ"ר. על פי הערכות, אוכלוסייתה מונה כ-10.25 מיליון נפש נכון לשנת 2025. כלכלת מישיגן מבוססת על ענפי הביוטכנולוגיה, תעופה וחלל, טכנולוגיות נתונים וסייבר, דשנים וכימיקלים ותעשיית רכב ענפה. מישיגן מאופיינת כמדינה תעשייתית עם ריכוז גבוה של עובדי צווארון כחול אשר ההכנסה החציונית בה למשק עומדת על כ-58,201 דולר (נמוך מהממוצע בארה"ב).[44]

שוק הנדל"ן למגורים במישיגן: שוק הנדל"ן למגורים במדינה חווה עלייה בשנים האחרונות כאשר מחיר הדיור החציוני הממוצע לשנת 2025 עמד על כ-251,544 אלפי דולר (לעומת כ-242,846 אלפי דולר לשנת 2024).[45] ומחיר השכירות החציוני (לדירות סטודיו) רשם גם כן עלייה לעומת שנת 2024 ועמד על כ-739 דולר לחודש לעומת 645 דולר לחודש.[46]

1.6.7 **שוק הנדל"ן התעשייתי בארצות הברית - מגמות מאקרו כלכליות:**

שוק הנדל"ן התעשייתי בארה"ב הציג יציבות בשנת 2025, חרף האתגרים הכלכליים והריבית שנותרה גבוהה יחסית. שיעורי התפוסה הממוצעים בנכסים תעשייתיים ולוגיסטיים עומדים על כ-92.9% ברמה הארצית נכון לסוף שנת 2025, כאשר דמי השכירות הממוצעים לר"ר עומדים על כ-10.18 דולר, בהתאם למיקום ולסוג הנכס. יצוין כי בשנת 2025 נרשמה עלייה בפעילות ההשכרה בשוק הנדל"ן התעשייתי בארה"ב, המשקפת ביקוש חזק לנכסים, זאת לצד המשך גידול בהיצע אשר הוביל לעלייה מתונה בשיעור השטחים הפנויים. היקף ההשקעות בנדל"ן תעשייתי בארה"ב הסתכם בכ-120 מיליארד דולר בשנת 2024[47], ירידה של כ-15% לעומת היקף ההשקעות בשנת 2023, זאת בעיקר בשל עלויות המימון הגבוהות. הביקוש לשטחי תעשייה ולוגיסטיקה ממשיך להיות מונע על ידי צמיחת המסחר המקוון, שיבושים בשרשרת האספקה העולמית והמגמה של החזרת פעילות תעשייתית לארה"ב[48]. במהלך שנת 2024 נוספו לשוק כ-59 מיליון ר"ר של שטחי תעשייה בשכירות משנה[49].

1.6.8 <u>ההשפעות המקרו-כלכליות שיש להן או צפויה להיות להן השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה או התפתחויות החברה:</u>

במהלך שנת 2025 וראשית שנת 2026, הוריד הבנק המרכזי בארה"ב את שיעור הריבית הפדראלית במספר מועדים שונים לשיעור של 3.5%-3.75% וזאת לאחר מספר שנים בהן התאפיינה מגמת עלייה בשיעורי הריבית הפדרלית.

שינויים בשיעור הריבית הפדראלית בארה"ב בשנה האחרונה היא גורם חיצוני אשר, נכון למועד הדו"ח, עשויה להיות לה השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה, כדלקמן:

א. **השפעה על מימון קיים של החברה** - נכון ליום 31 בדצמבר 2025, כ-15% מסך הלוואות החברה נושאות ריבית בשיעור משתנה (כ- 654 מיליון דולר במאוחד, כולל השקעות בחברת כלולות (Joint ventures)), 94% מההלוואות האמורות כוללות הסכמי קיבוע ריבית (interest rate caps)

---

42 נתונים אודות שיעור דמי השכירות בנכסים להשכרה בוירג'יניה נלקחו מאתר: https://www.zillow.com/rental-manager/market-trends/va/

43 הנתונים אודות שווי נכסי הנדל"ן למגורים בוירג'יניה נלקחו ממאגר המידע של Zillow, באתר שבכתובת: Housing Data - Zillow Research

44 נתונים אודות הכנסת משק בית במישיגן והאוכלוסייה נלקחו מאתר: https://worldpopulationreview.com/state-rankings/median-household-income-by-state

45 נתונים אודות מחירי דיור במישיגן מבוססים על מדד Zillow למחירי דירות (Zillow Home Value Index), שבכתובת: Michigan Home Prices & Home Values | Zillow

46 נתונים אודות מחיר השכירות החציוני במישיגן נלקחו מאתר שבכתובת: https://www.rentdata.org/states/michigan/2025

47 הנתונים אודות היקף העסקאות בשוק הנדל"ן התעשייתי לקוחים מהדו"ח של MarketBeat של Cushman & Wakefield, באתר: U.S. Industrial MarketBeat Report | US | Cushman & Wakefield.

48 התחזיות אודות השוק לשנת 2025 לקוחות מתוך הדו"ח של JLL בכתובת: United States Industrial Market Dynamics | Q4 2024.

49 הנתונים אודות שוק הנדל"ן התעשייתי נלקחו מתוך דו"ח רבעון 4 לשנת 2024 של Savills, בכתובת: Savills | State of the U.S. Industrial Market - Q4 2024.

או מנגנון swap כנגד עליה משמעותית בשיעור הריבית. יצוין כי לאור הסכמי קיבוע ריבית כאמור, לא נרשמה השפעה מהותית על הוצאות המימון של החברה עבור החוב הקיים נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ועד למועד פרסום הדוח.[50]

ב. **נטילת מימון מצד החברה** - הורדת שיעורי הריבית הפדראלית עשויה להרחיב את מגוון אפשרויות החברה לנטילת הלוואות חדשות או ביצוע מימון מחדש להלוואות קיימות בתנאים אטרקטיביים יותר מהלוואות אשר נטלו בתקופה בה שיעורי הריבית הפדרלית היו גבוהים יותר. לעומת זאת, עלייה בשיעורי הריבית הפדראלית מצמצת את אפשרויות החברה לנטילת הלוואות חדשות או ביצוע מימון מחדש להלוואות קיימות בתנאים אטרקטיביים ועשויה לגרור בנוסף דרישות נוספות מצד המלווים (כגון דרישות הון עצמי גבוה יותר ו/או אמות מידה פיננסיות נוספות), ועשויה להשפיע לרעה על התשואה של השקעות החברה, הכנסותיה והזדמנויותיה העסקיות הכוללות רכיב של מימון. יצוין כי סך הלוואות החברה (במאוחד) אשר מועד פירעונן חל ב-12 החודשים הקרובים עומד על כ-275 מיליון דולר, מתוכן, להלוואות בסכום מצטבר בסך 245 מיליון דולר קיימות אופציות הארכה.

ג. **השפעה על שיעור ההיוון בנכסי החברה** - שינויים בשיעורי הריבית הפדראלית עשויים להשפיע על שיעורי ההיוון המשמשים לביצוע הערכות שווי ועשויה להשפיע על שווי נכסי החברה. עלייה בשיעורי הריבית הפדראלית עשויה להביא לעלייה בשיעורי ההיוון בנכסי החברה ואילו ירידה בשיעורי הריבית הפדראלית עשויה להביא לירידה בשיעורי ההיוון בנכסי החברה. בתוך כך, נכון ליום 31 בדצמבר 2025, שיעור ההיוון בנכסי המגורים של החברה עלה/ירד משיעור ממוצע של כ-6.97% בשנת 2024 לשיעור ממוצע של כ-6.81% בשנת 2025. שיעור ההיוון בנכסים המסחריים של החברה ירד משיעור ממוצע של כ- 7.42% בשנת 2024 לשיעור ממוצע של 7.25% בשנת 2025. לפרטים אודות הערכות שווי מהותיות של החברה בסעיף 3.2 לפרק ב' (דוח הדירקטוריון) וכן לפרטים אודות הערכות שווי של נכסים מהותיים של החברה ראו בסעיף 1.7.8 להלן.

הערכותיה של החברה בדבר ההשפעה האפשרית של מגמת האינפלציה ושינוי בשיעור הריבית הפדראלית על פעילות החברה, הכנסותיה, רווחיה ומצבה הכספי הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך. הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום ועשויות שלא להתממש, בין היתר, לאור שינויים ותנודתיות בלתי צפויים בשווקים או עקב התממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 1.18 להלן, ולפיכך קיימת אי ודאות ביחס להשפעות שעשויות לנבוע מכך לחברה ולפעילותה.

50 יצוין כי שני קווי האשראי של החברה, בסכום מצטבר בסך כ- 40 מיליון דולר, אינם כוללים הסכמים לקיבוע הריבית.

חלק שלישי – תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות

1.7 תחום הנדל"ן להשקעה

1.7.1 מידע כללי על תחום הפעילות

1.7.1.1 **מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו**

במסגרת פעילותה בתחום הנדל"ן להשקעה, עוסקת החברה באמצעות תאגידי LLC ברכישה, השבחה, פיתוח והשכרה של נכסי נדל"ן מניב בשימושים הבאים:

(1) נדל"ן מניב למגורים, הכולל בתי דירות בניו יורק ומתחמי Multifamily ברחבי ארה"ב;

(2) נדל"ן מניב מסחרי, הכולל מרכזים מסחריים פתוחים (Outlets) ומבנים מסחריים לשימוש תעשייה (Industrial).

(3) 134 קרקעות המסווגות כנדל"ן להשקעה לצורך עליית ערך;

נכון למועד הדוח, הנכסים כאמור כוללים כ-18,187 יחידות דיור למגורים וכן למעלה מ-13.3 מיליון ר"ר של מבנים מסחריים ומבנים לשימוש תעשייה ברחבי ארה"ב ועוד כ- 304 אלפי אקר של קרקעות להשקעה.

כמו כן, במהלך שנת 2025, רכשה החברה נכס נדל"ן מניב מסחרי מסוג קרקע המיועדת להקמת Data Center.

יצוין כי החברה בוחנת מעת לעת מימושים כאלה ואחרים בתחום פעילותה וזאת כחלק מ-cycle הפעילות שלה (רכישה, השבחה ומכירה וחוזר חלילה).

החברה פעולת בתחום הפעילות, לבדה ו/או ביחד עם שותפים.

החברה פועלת בארבעה אזורי פעילות מרכזיים בארצות הברית: Mid-West, North-East, West ו-South. לפילוח אזורי הפעילות לפי מדינות ראה סעיף 1.2.2 לעיל.

1.7.1.2 **תמהיל השוכרים בתחום הנדל"ן להשקעה**

ניתן לסווג את השוכרים בנכסי החברה לשתי קבוצות עיקריות כדלקמן:

א. שוכרים בשכירות חופשית (Free Market)

1) מרבית שוכרי החברה בתחום הנדל"ן למגורים הינם שוכרים בדמי שכירות "חופשיים", כלומר כאלה שאינם כפופים להגבלות בשכר הדירה ודמי השכירות נקבעים במשא ומתן בין החברה ובין השוכר.

2) כל שוכרי החברה בתחום הנדל"ן המסחרי, הינם מטבע הדברים שוכרים "חופשיים", עליהם לא קיימות כל מגבלות מבחינת תנאי השכירות ודמי השכירות.

ב. שוכרים אשר השכירות לגביהם מוסדרות בתכנית פיקוח או ליווי מסוימת 1. תכניות דיור של Housing and Urban Development ו-2. תכנית ייצוב שכר דירה במדינת ניו יורק Rent Stabilization)

להלן פרטים אודות תכנית הפיקוח או הליווי האמורות:

א. שוכרים הזכאים להשתתף בתכניות דיור של Housing and Urban Development

<u>תכניות דיור מבוססות פרויקט</u>

תוכנית הדיור מבוססת הפרויקט (להלן: "**תוכנית הדיור**") נוסדה על ידי הקונגרס בשנת 1974 והתפתחה על ידי המחלקה לדיור ופיתוח עירוני (להלן: "HUD")[51] במטרה לספק סיוע בשכר דירה למשפחות וליחידים מיעוטי יכולת (להלן: "שוכרי Section 8") אשר זכאים להשתתף בתוכנית הדיור, באמצעות מימון של HUD בשכר הדירה (סובסידיה), כאשר סכום המימון שנקבע ביחס לכל נכס כאמור ניתן ישירות לבעלי הנכס, וההשלמה לסכום השכירות על פי הסכם השכירות משולמת לבעלים של הנכס על ידי שוכרי Section 8 בהתאם לחוזה השכירות[52].

נכון למועד הדוח, לחברה תשעה בניינים מניבים בהם קיימת התקשרות עם HUD בהסכמי סיוע בשכר דירה (Housing Assistance Payments) (להלן: "**הסכם HAP**"): שישה מבנים בוירג'יניה, שני מבנים בניו יורק ומבנה אחד בניו ג'רזי.

הסיוע בשכר הדירה ניתן ביחס לכל נכס בהתאם להתחייבות חוזית בין ה-HUD לבין בעל הנכס באמצעות התקשרות בהסכם HAP, לתקופה קבועה מראש. הזכאות להיכלל בתוכנית הדיור הינה לשוכרים אשר הכנסתם השנתית אינה עולה על 80% מההכנסה החציונית באזור בו ממוקם הפרויקט, מתואם לגודל המשפחה והכל בכפוף להחלטה מראש של ה-HUD (הניתנת אחת לשנה). בנוסף, דיירים זכאים להיכלל בתוכנית הדיור, ללא אישור מראש של ה-HUD, במקרה בו הכנסתם השנתית אינה עולה על 50% מההכנסה החציונית באזור בו ממוקם הפרויקט, מתואם לגודל המשפחה.

סיוע בשכר דירה יהיה בד"כ בסכום השווה להפרש בין דמי השכירות המאושרים על ידי HUD בהסכם ה-HAP לכל יחידת דיור לבין שכר הדירה שישולם בפועל על ידי שוכרי Section 8 לבעלים של הנכס, כאשר סכום זה נקבע בהתאם להוראות חוק הדיור (The Housing Act) הקובע כי הסכום שישולם על ידי שוכרי Section 8 לבעלי הנכס יהיה שווה לגבוה מבין: (א) 30% מההכנסה החודשית המתואמת של משפחה; (ב) 10% מההכנסה החודשית ברוטו של משפחה; (ג) במקרה בו המשפחה מקבלת קצבת סעד מרשות ממשלתית וחלק מקצבת הסעד האמורה מיועדת, בהתאם להוצאות המשפחה, לדיור, אזי החלק החודשי האמור. לרוב שכר הדירה החודשי כולל תשלום בגין הוצאות כגון מים וחשמל. במקרה בו ההוצאות האמורות אינן כלולות בשכר הדירה החודשי, הסיוע בשכר הדירה יכלול השתתפות בהוצאות האמורות.

בהתאם לתוכנית הדיור, בחירת שוכרי Section 8 הינה באחריותו של בעל הנכס בכפוף לכך שבחירת השוכרים על ידי בעל הנכס תהיה בהתאם לקריטריונים של ההכנסה החציונית ובכפוף לשיעורי התפוסה של הנכס.

סך הכנסות החברה מפרויקטים בהם קיימת התקשרות בהסכמי HAP מהווה נכון ליום 31 בדצמבר 2025 כ-2% מכלל ההכנסות של החברה.

---

51 United States Department of Housing and Urban Development

52 יצוין כי תוכנית הדיור כוללת גם מתן הלוואות או ביטוח משכנתא לבעלי נכסים לצורך בנייה או רכישת נכסים שיהיו כפופים לתוכנית הדיור ויושכרו לשוכרי Section 8, אולם נכסי הקבוצה אינם כוללים תכניות מסוג זה.

<u>תכניות דיור מבוססות דייר</u>

תכנית הדיור המבוססת דיירי section 8 הינה תכנית המסייעת כלכלית לדיירים עם הכנסה שנתית נמוכה במציאת פתרון דיור הולם למגורים, באמצעות מימון של הממשל הפדראלי בשכר הדירה. המימון ניתן בפועל על ידי ה-HUD. משתתפי תכנית הדיור מקבלים שוברי דיור, וזכאים לבחור כל בית העומד בתנאי התכנית, הכוללים אמות מידה של בטיחות ואיכות הנקבעות על ידי ה-HUD ונבדקות טרם הכניסה לנכס, כאשר נדרשת הסכמת המשכיר להיכללותו בתכנית. בדומה לתכנית המבוססת פרויקט, הזכאות להיכלל בתכנית הינה לדיירים אשר הכנסתם אינה עולה על 50% מההכנסה החציונית באותו אזור גיאוגרפי, וכן באופן מוגבל לדיירים אשר הכנסתם הינה בין 50% ל-80% מההכנסה החציונית באותו אזור גיאוגרפי.

השתתפות ה-HUD בשכר הדירה נעשית ישירות מול המשכיר, באמצעות סוכנויות מקומיות של דיור ציבורי אשר גם קובעות את הסכום הסטנדרטי לשכר הדירה בהתאם לאזור המגורים (להלן: "**הסכום הסטנדרטי**"), ויתרת שכר הדירה משולמת על-ידי השוכר. תכנית הדיור אינה מגבילה את שכר הדירה אותו רשאי לגבות בעל הנכס, אך מגבילה את הסכום אותו שוכרי section 8 נדרשים לשלם. משפחה המקבלת שוברי דיור זכאית לבחור מגורים אשר שכר הדירה נמוך או גבוה מהסכום הסטנדרטי. שוכרי section 8 מחויבים לשלם 30% מההכנסה החודשית המתואמת שלהם לשכירות ושירותים או 10% מההכנסה הכוללת שלהם או סכום אחר אשר נקבע על ידי HUD. אם שכר הדירה גבוה מהסכום הסטנדרטי, שוכרי section 8 נדרשים לשלם את התוספת.

יודגש כי חלקם של שוכרי section 8 המשלמים את שכר הדירה באמצעות שוברים, מבין כלל השוכרים של נכסי החברה, אינו מהותי לחברה.

ב. שוכרים החוסים תחת מגבלות על דמי השכירות בעיר ניו יורק (Rent Stabilization)

ככלל במדינת ניו יורק, ניתן לסווג דירות מושכרות לשתי קבוצות עיקריות כדלקמן:

(1) דירות המושכרות בשכירות חופשית (Free Market);

(2) דירות המושכרות, בהתאם למגבלות ותוכניות הקבועות בחוק; שכירות מפוקחת (Rent Control)[53] ותכנית ייצוב שכר דירה (Rent Stabilization) (להלן: "**שוכרי RS**").

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, הכנסות החברה מנכסי נדל"ן למגורים נובעת משוכרים החוסים תחת משטר Rent Stabilization אינן מהותיות ביחס לסך הכנסות החברה.

1. מכוח תכנית 421a Rent Stabilization

במטרה לעודד ולפתח בנייה חדשה בעיר ניו יורק, פיתחה עיריית ניו יורק בשנות ה-50 וה-70 של המאה הקודמת, בין היתר, תכניות תמריצי מס בקשר עם פרויקטי מגורים – דוגמת תכנית 421a, בקשר עם ייזום בניה חדשה (להלן: "**תכנית 421a**").

בתמורה לתמריצי המס האמורים, הדירות בפרויקט הנכנס לגדרה של

53 התכנית אינה רלבנטית לפעילות החברה. בתמצית, מדובר בתוכנית שנחקקה בשנת 1943 וחלה על מבני מגורים שנבנו לפני פברואר 1947. כדי שדירה תהיה תחת תוכנית הפיקוח, הדייר (או יורשיהם החוקיים כגון בן משפחה או בן זוג) חייב היה לגור בדירה ברציפות מאז 1 ביולי 1971. כאשר דירה תחת תכנית הפיקוח מתפנה, הדירה הופכת להיות תחת תוכנית ייצוב דמי שכירות, או, אם היחידה נמצאת בבניין עם פחות משש יחידות, היחידה מוסרת מהתכנית.

תכנית 421a המקורית, אשר הייתה רלבנטית לבניינים אשר בנייתם החלה לפני 31 בדצמבר 2015 ועד ליום 1 בינואר 2016 סיפקה פטור ממס (Real Estate Tax) במשך תקופת הבניה וכן בתקופה שבין 10 ל-25 שנה לאחר השלמת הבניה, כתלות במיקום הפרויקט והאם נבנו גם יחידות דיור בר השגה. הפטור החל בפטור מלא (100%) וירד עם הזמן ביחס לתקופה שנותרה (כתלות במשתנים רבים, כגון מיקום והימצאות דירות ברות השגה.

הדירות בפרויקט הנכנס לגדרה של תכנית 421a חוסות תחת משטר ה- Rent Stabilization והמשמעות היא שהעלאת שכר דירה מותר רק בהתאם לרף המותר לפי תקנות ה-Rent Stabilization . ההטבה האמורה הופכת לחלק בלתי נפרד מהנכס, ללא קשר לזהות השוכר הזכאי[54].

החל משנת 2016, נכנסה לתוקפה תכנית מעודכנת אשר עיקר השינויים בה סבו סביב שיעור יחידות הדיור המינימאלי בפרויקט שעל יזם להקצות לטובת דיור בר השגה - 25% עד 30% מיחידות הפרויקט בתכנית המעודכנת האמורה לעומת 20% בתכנית המקורית; וכן סביב תקופת הטבות המס המוענקות לפרויקט לאחר הקמתו - 35 שנים בתכנית המעודכנת, לעומת 20 בשנים בתכנית המקורית. כמו כן יצוין, כי עדכון תכנית a 421 היה רלבנטי בעיקר לפרויקטים שהקמתם החלה לאחר יום 1 בינואר 2016. בתוך כך, החל מחודש יוני 2022, לא יכולים פרויקטים חדשים להצטרף לתוכנית 421a וזאת עד שתאומץ תכנית חדשה על ידי עיריית ניו יורק, ככל ותאומץ.

יובהר כי האמור לא משפיע על פרויקטים קיימים תחת תכנית 421a ובהן פרויקט Carroll Gardens Phase I (365 Bonds) כאמור להלן.

לעניין זה יצוין כי 20% מיחידות הדיור בנכס Carroll Gardens Phase I (365 Bonds, שהינו בית דירות ברובע ברוקלין, ניו יורק, מיועדות להשכרה תחת תכנית 421a בשכירות RS ואילו 80% מהדירות הנותרות בנכס מושכרות בשכירות חופשית.

בהתאם לכך, הפרויקט הנ"ל נהנה מהפחתת מס (abatement) למשך 25 שנים.

2. Rent Stabilization מכוח זכאות היסטורית של הנכס

משטר ה- Rent Stabilization מוכר בניו יורק גם בקשר עם בניינים שנבנו עד שנות ה-70 של המאה הקודמת במסגרת חקיקה של מדינת ניו יורק.

לחברה מבנה יחיד למגורים בלונג איילנד סיטי וקומפלקס מגורים בברונקס, ניו יורק, המושכרים לשוכרים תחת הסדר שלRent Stabilization של מדינת ניו יורק.

היחסים המשפטיים בין שוכרי RS למשכיר מוסדרים בהסכם השכירות בהתאם להוראות החוק. לשוכר RS הזכות להאריך כל הסכם שכירות לתקופות נוספות, על פי בחירתו וזאת ללא שינוי בתנאי ההסכם, למעט גובה דמי השכירות (אשר שיעור העלאתם מוסדר מכוח החוק, כאמור להלן). המשכיר רשאי שלא להאריך את הסכם השכירות עם שוכר RS במקרים מיוחדים הקבועים בחוק. מועצה בת תשעה חברים קובעת כל שנה את גובה העלאה המותרת בעת הארכת הסכם השכירות או חתימה על הסכם שכירות חדש (להלן: "**המועצה**"). המועצה לוקחת בחשבון לפני קבלת החלטות בקשר עם קביעתה את גובה העלאה המותרת כדלקמן: מצב שוק השכרת

54 לעניין זה יצוין כי משטר Rent Stabilization מוכר בניו יורק גם בקשר עם בניינים שנבנו עד שנות ה-70 של המאה הקודמת במסגרת חקיקה של מדינת ניו יורק. יובהר כי אין לחברה נכסים מסוג זה לנכון למועד התשקיף.

הדירות בעיר ניו יורק בכללותו, לרבות לאחר קיום שימוע ציבורי שבמסגרתו ניתנת האפשרות לכל המבקש להביע את דעתו בפני המועצה בעניין; מיסוי נדל"ן וגובה תשלומי מים; עלויות תפעול (לרבות ביטוחים, מחיר דלק וסולר וכד'); עלויות מימון אשר נלקחים על ידי בעלי הנכס (לרבות שיעורי הריבית); כל נושא אחר הקשור בשוק השכרת הדירות ויכול להשפיע על עליית שכר הדירה.

בהתאם לכך, בחודש יוני 2025, נקבעה ההעלאה המותרת עבור התקופה שמיום 1 באוקטובר 2025 ועד ליום 30 בספטמבר 2026 - להסכם שכירות לתקופה של שנה אחת ההעלאה המותרת בהסכם שכירות לתקופה של שנה הינה בשיעור של 3% ההעלאה מותרת של שכר דירה בהסכם שכירות לתקופה של שנתיים הינה בשיעור של 4.5%. ההנחיה האמורה רלוונטית להסכמי שכירות חדשים או חידוש של הסכמי שכירות קיימים, לתקופות שתחלנה ביום 1 באוקטובר 2025 עד ליום 30 בספטמבר 2026.

יצוין כי בחודש יוני 2019, נכנסו לתוקף במדינת ניו יורק שינויי חקיקה בעניין רגולציית Rent Stabilization אשר עיקרם בהקשחת היכולת של בעל דירה להעלות דמי שכירות של שכירות Rent Stabilization. לאור החשיפה המצומצמת ולא מהותית של החברה לשכירות לשוכרי RS כאמור להלן, החברה מעריכה כי שינויי החקיקה כאמור לא השפיעו באופן מהותי על תוצאות חברה בתחום הפעילות (אם בכלל).

נכון למועד הדוח ולמועד פרסום הדוח, אין לחברה תלות בשוכר יחיד או במספר מצומצם של שוכרים, אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות.

לפרטים עיקריים מתוך הסכמי השכירות של הקבוצה עם שוכריה ראו סעיף 1.7.1.3 להלן.

1.7.1.3 **תנאים מהותיים של הסכמי השכירות של החברה במסגרת תחום הפעילות**

הסכמי השכירות במדינות בהן פועלת החברה דומים במהותם זה לזה וכוללים, על פי רוב, את התנאים שהמהותיים שבהם מתוארים להלן.

<u>טבלה א'</u> – עיקרי הסכמי השכירות למגורים של הקבוצה (שכירות חופשית):

הפרמטר	הוראות הסכמי שכירות למגורים
מטרת השכירות	השימוש במושכר יהיה אך ורק למטרות שצוינו בהסכם השכירות ו/או בהתאם לחוקי המדינה ו/או בהתאם לתקנון המבנה.
דמי שכירות	דמי שכירות חודשיים במועד שנקבע בין המשכיר לשוכר. איחור של למעלה מ-5 ימים (בד"כ) בתשלום גורר קנס בסכום שנקבע בגין תקופת האיחור. יצוין כי האמור להלן אינו מתייחס להסכמי שכירות עם שוכרים הזכאים לסיוע בשכר דירה או שוכרי RS בניו יורק, אשר דמי השכירות בגינם כפופים למגבלות כאמור בסעיף 1.7.1.2.
תקופת השכירות	חוזה לשנה, לרוב מתחדש אוטומטית. המשכיר או השוכר רשאים להודיע זמן קבוע מראש לפני תום תקופת השכירות על רצונם שלא לחדש אוטומטית את החוזה; או חוזה לתקופה קבועה מראש. השוכר מחויב להודיע למשכיר זמן קבוע מראש על רצונו לפנות את המושכר בתום תקופת השכירות.
שכירויות משנה	לשוכר אין זכות להמחות את זכותו במושכר.
בטוחות	השוכר מפקיד בידי המשכיר פיקדון להבטחת תשלום דמי השכירות ותשלומי החובה, אשר מוחזר בתוספת ריבית או ללא תוספת ריבית, בהתאם לדין החל, בתוך תקופה קצובה מתום תקופת השכירות לאחר פינוי המושכר כשהוא במצב תקין ותשלום יתרת התשלומים על פי הסכם השכירות. בחלק מההסכמים, השוכר זכאי להיות נוכח בעת ביצוע בדיקות ע"י המשכיר, כאשר הפרת תנאי זה ע"י המשכיר מזכה את השוכר בפיצוי בסכום שנקבע. הסכם השכירות לעתים נחתם על ידי ערב להבטחת ביצוע מלא של הסכם השכירות על ידי השוכר.
הוצאות ומיסים עירוניים	ההסכם מאפשר לצדדים לבחור את השירותים העירוניים / האחרים בהם ישא המשכיר. המשכיר נושא בעלות ביטוח המבנה.
תיקונים ואחזקה במושכר	המשכיר אחראי על תיקונים שגרתיים במושכר. אולם, אחריות זו לרוב מוגבלת לנזקים והוצאות אשר נגרמו בשל רשלנות המשכיר, עובדיו וקבלי המשנה שלו. השוכר אינו רשאי לבצע שינויים כלשהם במושכר ללא הסכמת המשכיר.

הפרמטר	הוראות הסכמי שכירות למגורים
הפרות, פינוי השוכרים	איחורים חוזרים ונשנים בתשלום דמי השכירות מהווים הפרה מהותית ומאפשרים למשכיר לסיים את החוזה. המשכיר רשאי לפנות לסוכנות גביה או ליזום פעולות משפטיות לפינוי השוכר. בחלק מההסכמים, נקבע כי במקרה שהשוכר מסרב להתפנות, שכר הדירה מוכפל. בחלק מהמדינות, במקרה של הפרת ההסכם על ידי השוכר, המשכיר יהיה רשאי לסיים את ההסכם, לתבוע חזרה חזקה במושכר ולהשית את הוצאות הפינוי וההליכים על השוכר. בחלק מהמדינות, הפרת ההסכם ע"י השוכר מקנה למשכיר זכות לסיים את ההסכם במתן הודעה מוקדמת על פי חוק. השוכר יהיה חייב בתשלום יתרת דמי השכירות. במקרה של אי פינוי המושכר בתום תקופת השכירות, המשכיר יוכל להשתמש באמצעים משפטיים לפינוי השוכר מהמושכר; או במקרה שהשוכר ימשיך לשלם דמי שכירות בגין התקופה הנוספת, השוכר יוגדר כ-"דייר מלין" ויחויב לשלם שכר בסכום גבוה יותר הקבוע בהסכם, מדי חודש בחודשו. השוכר או המשכירם רשאים לסיים את ההסדר האמור בהודעה של חודש מראש.

לפרטים בקשר לשוכרי RS במדינת ניו יורק ולשוכרים בנכסים תחת הסכמי HAP ראו סעיף 1.7.1.2.ב' לעיל.

<u>טבלה ב'</u> – עיקרי הסכמי השכירות למרכזים המסחריים של הקבוצה:

הפרמטר	מסחרי –Outlet	מסחרי – אחרים
מטרת השכירות	השימוש במושכר נעשה למטרות מוגדרות בלבד, ומתחייב למכור את מוצריו בהנחה קבועה בהשוואה למחיר המוצר באזור.	השימוש במושכר נעשה למטרות מוגדרות בלבד.
תקופת השכירות	תחילת השכירות במוקדם מבין: 1. תקופה הקבועה בהסכם לאחר מסירת החזקה בנכס; 2. התאריך בו המשכיר פותח את עסקיו. תקופת שכירות של מספר שנים. ישנה אופציה להארכת התקופה, לתקופה של 5 שנים.	תחילת השכירות במוקדם מבין: 1. תקופה הקבועה בהסכם לאחר מסירת החזקה בנכס; 2. התאריך בו המשכיר פותח את עסקיו. תקופת שכירות של 5-10 שנים. בחלק מהמקרים ישנה אופציה בת 5 שנים להארכת התקופה.
דוחות חודשיים ושנתיים	השוכר נדרש להגיש למשכיר דוחות כספיים חודשיים של סך המכירות, חתומים על ידו או נציגו (להלן: "דוח חודשי"). יצוין כי האמור לא חל עבור מרבית השוכרים שבמרכזי הקניות של הקבוצה (להבדיל משוכרים ב-outlets). בנוסף, השוכר נדרש להגיש למשכיר בתום כל שנת שכירות, דוח שנתי שנערך על ידי רואה חשבון מורשה וחתום על ידי השוכר או נציג בשמו. למשכיר עומדת הזכות לדרוש כל מידע ופרט בנוגע לדוחות הללו (להלן ביחד: "דוחות כספיים").	
דמי שכירות בסיסים	דמי השכירות ישולמו על בסיס חודשי בכל 1 בחודש מראש בגין החודש הבא.	
דמי שכירות כ-% מהכנסות החודשיות	בהסכם נקבעו סך הכנסות שנתיות צפויות של השוכר (להלן: "**הכנסות שנתיות צפויות**"). בגין הכנסה מעבר להכנסות השנתיות הצפויות (להלן: "הכנסות עודפות"), השוכר ישלם למשכיר שיעור קבוע מן הכנסות העודפות (להלן: "**דמי שכירות ב-%**"). השוכר ישלם את דמי שכירות ב-% בתום כל חודש בו היו הכנסות עודפות וזאת בהתאם לדוח החודשי. בסוף כל שנה, נערכת התחשבנות על בסיס שנתי. למשכיר עומדת האפשרות לבקר את הדוחות הכספיים בעצמו, במידה שתתגלה חריגה בדוחות הכספיים, השוכר ישלם למשכיר כל סכום שחרג מן הדוחות הכספיים, כשאם החריגה תהא בשיעור העולה על 2% מסך המכירות, ישלם השוכר את עלות עריכת הביקורת הכספית.	בהסכם נקבעו סך הכנסות שנתיות צפויות של השוכר (להלן: "**הכנסות שנתיות צפויות**"). בגין הכנסה מעבר להכנסות השנתיות הצפויות (להלן: "הכנסות עודפות"), השוכר ישלם למשכיר שיעור קבוע מן הכנסות העודפות (להלן: "**דמי שכירות ב-%**"). השוכר ישלם את דמי שכירות ב-% בתום כל תקופה של שלושה חודשים בו היו הכנסות עודפות בהתאם לדוח הכספי של שלושת החודשים הללו. בסוף כל שנה, נערכת התחשבנות על בסיס שנתי. למשכיר עומדת האפשרות לבקר את הדוחות הכספיים בעצמו, ובמידה שתתגלה חריגה בדוחות הכספיים השוכר ישלם למשכיר כל סכום שחרג מן הדוחות הכספיים שלו. מרבית השוכרים במרכזי הקניות (להבדיל משוכרים ב-outlets) לא כפופים לתשלום דמי שכירות ב-%.

הפרמטר	מסחרי –Outlet	מסחרי – אחרים
השתתפות בהוצאות	השוכר ישלם למשכיר על בסיס חודשי בכל 1 בחודש מראש בגין החודש הבא, את כל הוצאות ומיסים עירוניים וכן עלויות תפעוליות של המרכז המסחרי, בהתאם לגודל היחסי של הנכס המושכר. בנוסף ישלם השוכר עלויות תפעוליות אשר יחושבו על ידי המשכיר בהתאם לתקציב תפעולי צפוי (להלן: "**תשלומים נוספים**"). בנוסף, השוכר ישלם למשכיר, בכל שנה תשלום בגין תפעול והחזקת מערכת כיבוי אש בהתאם לגודל הנכס.	השוכר ישלם למשכיר על בסיס חודשי בכל 1 בחודש מראש בגין החודש הבא, את כל הוצאות ומיסים עירוניים וכן עלויות תפעוליות של המרכז המסחרי, בהתאם לגודל היחסי של הנכס המושכר. בנוסף ישלם השוכר עלויות תפעוליות אשר יחושבו על ידי המשכיר בהתאם לתקציב תפעולי צפוי (להלן: "**תשלומים נוספים**").
קרן שיווק	תוקם קרן שיווק אשר תדאג לפרסם את המרכז המסחרי. השוכר מעניק למשכיר את האפשרות להשתמש בשם המסחרי שלו וכן מתחייב לשלם את העלויות השנתיות של הפרסום כפי שידרוש המשכיר.	---
שכירויות משנה	לשוכר אין זכות להמחות את זכותו במושכר או למכור את זכותו לפי ההסכם.	
בטוחות	השוכר מפקיד בידי המשכיר פיקדון להבטחת תשלום דמי השכירות למשך כל תקופת השכירות. במידה שהשוכר לא ישלם את דמי השכירות החודשיים ו/או במידה שהמשכיר נדרש לשלם תשלומים במקומו של השוכר, קיימת למשכיר הזכות לממש את הפיקדון באופן חד צדדי לתשלום החריגות הללו וכל נזק נוסף אשר נגרם למשכיר כתוצאה מכך. במידה שהשוכר יקיים את כל חובותיו בהתאם להסכם, הוא יהיה זכאי לקבל בסוף תקופת השכירות את הפיקדון ללא ריבית. במידה שלא יקיים את כל תנאי ההסכם, תעמוד למשכיר הזכות להחזיק בפיקדון עד לפירעון חובותיו של המשכיר.	
עבודות במושכר	השוכר רשאי לבצע שינוים בהתאם לקבוע בהסכם על ידי הגשת תוכנית בנייה למשכיר הכוללת לוחות זמנים. ככל שהמשכיר מאשר את התוכנית, השוכר מתחייב לבצע את כל העלויות על חשבונו, בהתאם לתקנות הקבועות בחוק וכן מתחייב להשלים אותם בהתאם ללוחות הזמנים. במידה שהשוכר לא עומד בתנאים הקבועים בתוכנית הבנייה או בלוחות הזמנים, הדבר עלול להוות עילה לביטול ההסכם. המשכיר מסכים לשלם לשוכר דמי השבחה בהתאם לגודל הנכס שהושבח. בכל מקרה, המשכיר לא ישלם יותר מאשר סך עלויות ההשבחה ששילם המשכיר.	השוכר רשאי לבצע שינוים בהתאם לקבוע בהסכם על ידי הגשת תוכנית בנייה למשכיר הכוללת לוחות זמנים. ככל שהמשכיר מאשר את התוכנית, השוכר מתחייב לבצע את כל העלויות על חשבונו, בהתאם לתקנות הקבועות בחוק וכן מתחייב להשלים אותם בהתאם ללוחות הזמנים. במידה שהשוכר לא עומד בתנאים הקבועים בתוכנית הבנייה או בלוחות הזמנים, הדבר עלול להוות עילה לביטול ההסכם.
הפרות	במקרה של איחור בפרק זמן מסוים הנקבע בהסכם בין הצדדים קיים מנגנון פיצוי מוסכם, ואף ריבית שנתית חריגה על המשך התשלום לפי ההסכם.	
אופציות ביטול ההסכם ע"י השוכר בשל אי עמידה ביעדים	בחלק מההסכמים, קיימת בפני השוכר אופציה לביטול הסכם השכירות, על ידי מתן הודעה מראש ובכתב למשכיר, בהתקיימות אחד מן התנאים הבאים: במידה שבמועד פתיחת העסק שיעור התפוסה במרכז המסחרי נמוך מהשיעור שנקבע בהסכם וכן לא יכלול קבוצה מסוימת של שוכרים בהתאם למפורט בהסכם; במידה שלאחר פתיחת העסק שיעור התפוסה במרכז המסחרי נמוך מהשיעור שנקבע בהסכם; במידה שהשוכר לא יעמוד ביעד מכירות לר"ר אשר נקבע בהסכם על סמך הדוחות הכספיים של השוכר, במהלך תקופת מדידה מוגדרת אשר נקבעה בהסכם[55].	--
שיפוי	השוכר מתחייב לשפות את המשכיר בגין כל תלונה, תביעה שהוגשה לאדם בשטח של הנכס השכור.	
ביטוח	השוכר מתחייב לרכוש פוליסת הביטוח אשר תכסה נזקים למבנה ולרכוש וכיסוי ביטוחי לעובדים. השוכר יידרש לספק הוכחה למשכיר על קיומה של הפוליסה. המשכיר רשאי לרכוש ביטוחים לשטחי המרכז המסחרי ולדרוש מן השוכר תשלום חד פעמי או חודשי בהתאם לחלקו במרכז המסחרי.	

55 יובהר כי נכון למועד הדוח מתאפיינים המרכזים המסחריים בשיעורי תפוסה גבוהים ולפיכך האופציות לסיום הסכמי השכירות כאמור אינן בתוקף.

הפרמטר	מסחרי –Outlet	מסחרי – אחרים
פינוי השוכרים	באם השוכר אינו מפנה את הנכס במועד אשר נקבע בין הצדדים, שכר הדירה אשר יחויב בו השוכר, לאחר המועד כאמור, יהא בשיעור של 200% של הרכיבים הבאים: 1. דמי השכירות הבסיסים; 2. דמי שכירות ב-% (כהגדרת המונח לעיל) בהתאם לחודש האחרון של השכירות; 3. דמי שכירות נוספים; זאת מבלי לפגוע בתרופות אחרות אליהם זכאי המשכיר לפי כל דין.	
אחריות	המשכיר פטור מאחריות במקרה של נזק, למעט במקרים בהם הסיבה לנזק הינה רשלנות. במקרים המפורטים בהסכם בקשר עם נזקי שריפה, או אסון אחר, המשכיר והשוכר, או המשכיר בהחלטתו הבלעדית, רשאים לסיים את ההסכם. האחריות לתחזוקה של הנכס ולתיקון נזקים שנגרמו על-ידי השוכר מוטלת על השוכר. השוכר נושא בהוצאות תפעול המושכר (חשמל, מים, גז, טלפון וכיו"ב). באחריות המשכיר לתחזק את השטחים הציבוריים, לספק חשמל לתאורה וגופי תאורה, מיזוג אויר בשעות מוגדרות, חומרים מתכלים לשירותים, ניקיון חלונות חיצוניים, פיקוח של הבניין, נוכחות איש תחזוקה בשעות מקובלות ופינוי אשפה.	
שמירה על דינים וחוקים	השוכר מתחייב לציית לכל התקנות העירוניות, החוקים הפדרליים והחוקים המדינתיים אשר רלוונטיים למושכר וכן הוראות המשכיר כפי שאלו באות לידי ביטוי בהסכם השכירות. כמו כן, מתחייב השוכר לנהוג בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים לטיפול בחומרים מסוכנים, בכללם, אי שימוש בחומרים מסוכנים בתחומי המושכר. ההסכם אינו ניתן להמחאה או לשעבוד ללא הסכמת המשכיר מראש למעט במקרים חריגים המוגדרים בהסכם. למשכיר הזכות להכפיף את השכירות לכל שעבוד, וכן הזכות להעביר את השוכר לשטח דומה אחר במבנה.	
הגבלת תחרותיות	השוכר מתחייב שאין ברשותו או גורם קשור אליו, חנות נוספת המתנהלת בהתאם למטרות השכירות של ההסכם, במרחק של מסוים מהנכס.	

<u>טבלה ג'</u> – עיקרי הסכמי השכירות למבני תעשייה (industrial) של הקבוצה:

הפרמטר	הוראות הסכמי שכירות למטרות פארקי עסקים
הגדרות	הסכם להשכרת שטחים במבנה תעשייה (industrial) (להלן בהתאמה: "**ההסכם**", "**המושכר**" ו-"**הנכס**") אשר נחתם בין חברת הנכס לבין השוכר (להלן בהתאמה: "**משכיר**" ו-"**השוכר**"), לתקופה אשר נקבעה בהסכם.
מטרת השכירות	המושכר ישמש את השוכר למטרות המוגדרות בהסכם בלבד, שהינן על פי רוב, שימוש כללי למשרדים, ייצור, לוגיסטיקה והפצה.
משך השכירות	הסכמי השכירות הנן לתקופות בנות מספר שנים הנעות בין שנה אחת לעד 10 שנים. בחלק מהסכמי השכירות נתונה לשוכר אפשרות להאריך את תקופת השכירות בתקופות שכירות נוספות של עד 6 שנים במצטבר (בהודעה מראש של מספר חודשים, לפי מחיר הגבוה מבין מחיר שוק, Fair Market Value Rate ו-110% מדמי השכירות הבסיסיים הקיימים טרם תקופת החידוש).
דמי שכירות בסיסיים	המשכיר זכאי לדמי שכירות שנתיים קבועים המשולמים לו מידי חודש. לרוב, דמי השכירות עולים בשיעור הקבוע בהסכם (להלן: "**דמי שכירות הבסיסיים**").
השתתפות בהוצאות	ברוב הנכסים, השוכר משלם למשכיר, בתשלומים חודשיים, את חלקו היחסי בהתאם לתקציב תפעולי צפוי, של כלל ההוצאות הכרוכות בתפעול וניהול הנכס, וכן בכל המיסים העירוניים ותשלומים נוספים מכוח חוק (להלן: "**תשלומים נוספים**").
שכירויות משנה והמחאת זכויות	השוכר אינו רשאי לבצע כל השכרת משנה או המחאת זכויות במושכר ללא אישורו של המשכיר בכתב, המשכיר לא יסרב להעניק לשוכר אישור כאמור באופן בלתי סביר.
תיקוני ליקויים	ככלל השוכר אחראי על שמירה על מצבו התקין של המושכר.
שינויים במושכר	לרוב, חל איסור על השוכר לעשות שינויים מהותיים במושכר ללא קבלת הסכמה בכתב של המשכיר.
הפרות	הפרת ההסכם על ידי השוכר עשויה לחייב אותו בדמי שכירות מוגברים; זאת מבלי לפגוע בתרופות אחרות להן זכאי המשכיר לפי כל דין. כמו כן, ההפרות הבאות תקימנה, בין היתר, עילה לסיום ההסכם מצד המשכיר (לפי שיקול דעתו): אי תשלום שכר דירה במועד, העברת זכויות בשכירות ללא אישור המשכיר, נטישת הנכס על ידי השוכר וביטולו של כל ביטוח שייגרם בעקבותיה וכן חדלות פירעון השוכר.
אפשרות ביטול ההסכם ע"י השוכר	ברוב הנכסים, במידה ונוצר נזק המונע או פוגע באופן מהותי מיכולת השוכר לעשות שימוש במושכר, אזי על המשכיר לפעול בתוך מסגרת זמן מוסכמת לתיקון הנזק והשמשת הנכס. היה ובמסגרת זמן מוסכמת כאמור לא יתוקן הנזק, או לא תחול התקדמות סבירה בתיקון הנזק, אזי באפשרות השוכר: (א) לבטל את הסכם השכירות בהתראה מראש; או (ב) בכפוף להודעה מראש למשכיר, לתקן בעצמו את הנזק ולנקות את עלות התיקון מדמי השכירות. יצוין כי במהלך תקופה שהנכס אינו שמיש עבור השוכר, במקרים מסוימים, לא ישלם השוכר דמי שכירות בגין התקופה האמורה ביחס לחלק משטח הנכס אשר אינו שמיש.

הפרמטר	הוראות הסכמי שכירות למטרות פארקי עסקים
שיפוי	השוכר ישפה את המשכיר על כל נזק שנגרם ע"י השוכר בנכס (לרבות מקרי מוות, תאונות וגניבה ולמעט פעולות מכוונות או רשלניות מצד המשכיר).
ביטוח	ברוב הנכסים, המשכיר מתחייב לביטוח המושכר, פעולותיו במושכר, שריפות בקשר עם השטח והמושכר ופוליסת ביטוח המכסה את המשכיר מפני הפסדים פיננסיים הקשורים להשכרה. השוכר מתחייב לבטח את המושכר בפוליסת ביטוח כללית בקשר עם אופי פעולות השוכר במושכר, בגין נזקי גוף, נזקי רכוש, פגיעות אישיות הנובעות מהשימוש של השוכר בנכס וכד'.
שמירה על דינים וחוקים	השוכר מתחייב כי הוא יציית לכל הדינים הרלבנטיים למושכר, ישיג וישלם עבור כל ההיתרים הנדרשים לפעילות השוכר במושכר וכן יישמע להוראות המשכיר כפי שאלו באות לידי ביטוי בהסכם השכירות.

1.7.1.4 **מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו**

ראה סעיף 1.7.11 להלן.

1.7.1.5 **התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו**

השימוש ההולך והגובר בשנים האחרונות ברכישות מוצרים באופן מקוון, בין אם באמצעות אתרי האינטרנט של הרשתות הקמעונאיות עצמן ובין אם באמצעות אתרי אינטרנט של חברות מסחר מקוונות כגון Amazon, AliExpress ו-Ebay, הובילו לירידה בהיקף המבקרים במרכזים המסחריים בארה"ב, ובכך במחזורי המכירות של הרשתות הקמעונאיות. כתוצאה מכך, רשתות קמעונאיות גדולות נכנסו לקשיים כלכליים וכחלק מתהליכי התייעלות סגרו סניפים רבים ברחבי ארה"ב.

לעניין זה יובהר כי נכון למועד פרסום הדוח לא ידוע לחברה אודות רשתות קמעונאיות אשר הודיעו על כוונתן לסגור סניפים בשטחים המסחריים של החברה.

בד בבד, עם התפתחות וגידול המסחר המקוון, עולה בשנים האחרונות הביקוש לנכסי נדל"ן מניב מסוג מבני תעשייה (industrial) אשר יכולים לשמש כמרכזי לוגיסטיקה ושינוע המהווים מרכיבים מרכזיים בשרשראות האספקה של המסחר המקוון. כמפורט לעיל, וכחלק מהחלטת אסטרטגית של ההנהלה, הגדילה החברה את חלקו של הנדל"ן המניב למגורים ולמבני תעשייה (Industrial) בפרוטופליו הנכסים של החברה. כך, נכון לסמוך למועד פרסום הדוח, כ-57% מסך שווי נכסי החברה הינם נכסי נדל"ן מניב לשימוש מגורים, כ-14% הינם עבור נכסי תעשייה (industrial) ורק כ- 7% הינם עבור נכסי נדלן מני לשימוש retail.

1.7.1.6 **גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות**

להערכת החברה, הגורמים העיקריים התורמים להצלחתה בתחום הנדל"ן להשקעה הינם כדלקמן:

1. איתור עסקאות כדאיות וזיהוי הזדמנויות עסקיות בשוק, בעלות פוטנציאל עם רווחיות גבוהה ומגמות דמוגרפיות חיוביות;
2. מומחיות בבחירת אתרים, רכישות, פיתוח, השכרה וניהול של נכסים למגורים להשכרה, מרכזים מסחריים פתוחים (Outlets) ומבני תעשייה (Industrial);
3. ניסיון ויכולת לנהל משא ומתן ולבצע עסקאות מורכבות;
4. איתנות פיננסית המאפשרת את השקעת ההון העצמי הנדרש, וכן יכולת להשיג מימון בתנאים סבירים לצורך ביצוע רכישות;
5. הון אנושי מנוסה בעל ידע וניסיון בהפעלת נכסי הנדל"ן;
6. יחסים עם בסיס מגוון של שוכרי עוגן בעלי יכולות פיננסיות;
7. ניסיון ושליטה בעלויות התפעול.

1.7.1.7 **חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות**

להערכת החברה, חסמי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום פעילות הנדל"ן המניב הינם כדלקמן:

1. <u>חסמי כניסה</u> – היכולת לזהות אתרים עם מנגנוני היצע וביקוש חזקים עם מחירי רכישה אטרקטיביים; היכולת להשקיע בהון משמעותי; היכולת להשיג מימון, ובפרט מימון מורכב; היכולת להשכיר, לנהל ולתפעל פורטפוליו נכסים רחב.
2. <u>חסמי יציאה</u> – היכולת לממש את נכסי הנדל"ן בין כנכסים בודדים ובין כפורטפוליו כפופה לתנאי היצע וביקוש הקיימים בשוק בכל עת, וכתלות במגבלות העשויות להכלל בהסכמי המימון.

1.7.1.8 **מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות**

א. על השכרת הנכסים חלה חקיקה אשר קובעת תנאים מסוימים שהכללתם בהסכמי שכירות אסורה, חובות קוגנטיות של המשכיר (היינו, חובות החלות על המשכיר על אף האמור בהסכם), ומסדירה את הצעדים בהם יש לנקוט בעת פינוי שוכר, על אף האמור בהסכם השכירות. במדינות בהן פועלת הקבוצה אין מגבלות מהותיות על תחום הנדל"ן להשקעה, למעט כמפורט להלן:

- לפרטים אודות מגבלות, פיקוח והוראות רגולטוריות בקשר עם השכרת יחידות דיור לדיירים המשתתפים בתכניות דיור של המחלקה לדיור ופיתוח עירוני (HUD) וכן על שוכרי RS בניו יורק ראה סעיף 1.7.1.2 לעיל.
- לפרטים אודות הוראות מרכזיות החלות על הסכמי השכירות עם דיירים ראה סעיף 1.7.1.3 לעיל.

ב. כמו כן, בנייה ופיתוח של נכסי החברה כפוף לקבלת אישורים נדרשים מהגופים הרגולטורים הרלוונטים בהתאם לדינים שחלים על נכסי החברה באותה מדינה.

ג. **ביטוח זכות הבעלות בנדל"ן (Title Insurance):**

פוליסת ביטוח מסוג Title Insurance (להלן: "**ביטוח זכות הבעלות**") הינה פוליסת ביטוח הנרכשת לרוב במועד רכישת נכס, המיוחסת לנכס מסוים ומקנה למבוטח, אשר מגיש תביעה בתום לב העומדת בתנאי הפוליסה, כיסוי עד לגובה הסכום הנקוב בפוליסה, שהינו בדרך כלל מחיר הרכישה של הנכס, בכל מקרה של הפסד או נזק שיגרם עקב פגם, אשר מקורו עובר למועד הוצאת הפוליסה (Owner's Policy), בזכות הבעלות שרכש המבוטח בנכס או עקב חוסר יכולת המבוטח להעביר מבחינה משפטית את זכות בעלותו לצד שלישי.

הפגמים כאמור כוללים גם תביעות נגד המבטח שעילתן בכך שנכון למועד הרכישה (Closing) לא שולמו על ידי המוכר כל התשלומים אותם היה חייב בגין מכירת הנכס לרבות כל המיסים החלים על הנכס, שיש באי תשלומם משום יצירת זכות בנכס (Lien). בשונה ממרבית סוגי הביטוח, מדובר בכיסוי ביטוחי המכסה אירועים שבעבר או אירועים עתידיים. ביטוח זכות הבעלות בנדל"ן מגן מפני פגמים חבויים. הפוליסה כוללת גם התחייבות של חברת הביטוח לשפות את המבוטח בסכום הוצאותיו המשפטיות שהוצאו כחלק מהגנה על זכות בעלותו בנכס, והכל בכפוף לכך שהתביעה הוגשה על יסוד עילה מוצדקת ובהתאם לתנאי הפוליסה.

ביטוח זכות הבעלות נרכש גם במקרים מסוימים לטובת מלווה המשכנתא על הנכס (Loan Policy). במקרה כאמור הסכום הנקוב בפוליסה הינו סכום ההלוואה ובעל הפוליסה הוא המלווה. פוליסה כאמור מעניקה כיסוי למלווה במקרים כמפורט בסעיף זה ובמקרים בהם מתברר כי קיימות משכנתאות עדיפות על הנכס עליהן לא ידע המלווה. במקרה של פיצוי על פי הפוליסה, הסכום לו יהיה זכאי המלווה יהיה סכום ההלוואה כפי שיהיה באותו מועד (קרן וריבית), או שווי השוק של הנכס המבוטח, לפי הנמוך, כך שפוליסת הביטוח מסוג Owner's Policy מטיבה עם בעל הנכס אשר הנכס משועבד בגינו.

הסיכון אותו בא הביטוח לכסות הינו של "פגמים נסתרים" בנכס שאינם ניתנים לגילוי בבדיקה של המרשמים הפתוחים לציבור, כגון, מרמה, התחזות, פגם בחוליה מוקדמת בשרשרת הבעלות וטעויות במרשם.

ביטוח זכות הבעלות אינו מבטיח שהנכס יישאר בידי המבוטח אך מקום בו הפגם הינו מסוג המכוסה על ידי הפוליסה יהיה המבוטח זכאי לפיצוי עד לגובה הסכום המקסימלי הנקוב בפוליסה או סכום ההלוואה. פרמיית הביטוח משולמת בתשלום חד פעמי אשר כנגדו מוצאת הפוליסה. יצוין כי ככלל, במקרים בהם הנכס מבוטח הן בפוליסת ביטוח מסוג Owner's Policy והן בפוליסת ביטוח מסוג Loan Policy, הפיצוי אותו יקבל המבוטח, שאינו

המלווה (שהפיצוי שיקבל יהא סכום ההלוואה או שווי שוק, לפי הנמוך), הינו בגובה נזקו, קרי ההון שהשקיע ברכישת הנכס.

עובר להוצאת פוליסת הביטוח עורכת חברת הביטוח בדיקה של הנכס והחוקים החלים עליו ולפוליסה מצורפת רשימת חריגים לכיסוי שמקנה הביטוח בה נכלל פירוט של משכנתאות הרובצות על הנכס, שעבודים, חובות לספקים ונותני שירותים, זכויות על פי דין וזכויות נלוות לנכס, כגון: תקנון נכס קונדו[56], הסכם חכירה בנכס קו-אופ[57], הצהרת נכס קונדו וכדומה. תביעה בעילה הנכללת ברשימת החריגים הנ"ל אינה מכוסה בפוליסת הביטוח. חשיבות הרשימה הינה בהתראה על קיומם של הפגמים כך שביכולת המבוטח להעריך את הסיכון קודם לרכישת הנכס.

פוליסות ביטוח זכות הבעלות כפופות להוראות החוקים של המדינה בה מצוי הנכס, לפי העניין, המחייבים כיסוי מקרים מסוימים ומתירים רשימה מוגבלת של חריגים כלליים, כמפורט להלן, בהם יהיה המבטח פטור. הנוסח המקובל של ביטוח זכות הבעלות כולל ארבעה חריגים מקובלים אשר בהתקיימם לא יזכה המבוטח לפיצוי למרות פגיעה בזכותו בנכס, כדלקמן:

א. פגמים הקשורים בחוקי תכנון ובנייה.

ב. הפקעת הנכס על ידי המדינה.

ג. פגמים, תביעות נוגדות וכל ענין אחר אשר: (1) המבוטח יצר אותם או הסכים להם או קיבל אותם על עצמו; (2) לא ניתן היה לגלותם בבדיקה ולכן לא היו ידועים לחברת הביטוח אך היו ידועים למבוטח במועד הוצאת הפוליסה או קודם לכן ולא ניתן להם גילוי; (3) לא גרמו למבוטח נזק או הפסד; (4) נוצרו לאחר מועד הוצאת הפוליסה; (5) נוצרו עקב כך שהמבוטח הפר את התחייבותו לתשלום התמורה עבור הנכס.

ד. אי סחירות של הנכס כגון, מקרה בו צד ג' אינו מעוניין לרכוש, לשכור או להלוות כסף כנגד הנכס.

הכיסוי על פוליסת ביטוח הבעלות מוקנה לרוכש הפוליסה בלבד, אולם תוקפה של הפוליסה נשמר גם מקום בו הרוכש מעביר את זכויותיו בנכס לאחר, וזאת במקרים בהם יתבע בעל הפוליסה על ידי הבעלים החדש של הנכס בגין מצגים שנתן בקשר לנכס והמתייחסים לתקופה הקודמת למועד רכישת הפוליסה.

יצוין כי נכון למועד הדוח, כל נכסי החברה מבוטחים בפוליסת ביטוח זכות הבעלות. נכון למועד הדוח, לא נתקבלה כל טענה של מאן דהוא כנגד זכויות הבעלות בנדל"ן, בין על ידי צד ג' ובין על ידי חברת ביטוח זכות הבעלות.

ד. **<u>דיני איכות סביבה החלים על פעילות החברה</u>**

לפי חוקים ותקנות פדרליים, מדינתיים ומקומיים בנושא השמירה על איכות הסביבה, החברות המוחזקות על ידי החברה עשויות להיות אחראיות לאיתור ולתיקון מפגעים וזיהומים בנכסים שהינם ו/או שהיו בבעלות החברה.

האמור לעיל נובע מכך שבעליהם ו/או מפעיליהם של מקרקעין, עשוי להידרש לאתר הימצאות של חומרים מסוכנים או רעילים או פליטות של מוצרי דלק או סכנות לפליטות בנכס האמור ולנקותם או לטפל בהם, וניתן להטיל עליו אחריות כלפי גופים ממשלתיים או צדדים שלישיים בשל נזק לנכס, עלויות החקירה, הניקוי והמעקב שצדדים אלה הוציאו בקשר לזיהום שאירע בפועל או זיהום צפוי. בנוסף בעלים קודם או מפעיל קודם של נכס עשוי להיחשב כאחראי אף הוא במקרה בו הסיבה לגרימת הזיהום או המפגע ארעה במועד בו הוא היה הבעלים או המפעיל של הנכס. החוקים האמורים מטילים בדרך כלל אחריות לניקוי ואחריות ללא קשר לאשם, בין אם הבעלים, ו/או המפעיל ידעו או לא ידעו על נוכחות

56 Condominium, נכס קונדו הינו נכס אשר הבעלות בדירות בו ובשטחים המשותפים בו היא בידי בעלים שונים, בדומה לבית משותף בישראל.

57 יצוין כי החברה אינה מחזיקה בנכסים מסוג זה.

המזהם או גרמו או לא גרמו לנוכחות הזיהום. האחריות על פי חוקים אלה עשויה להיות ביחד ולחוד למלוא הסכום של עלויות החקירה, הניקוי והמעקב שכבר הוצאו או שיהיה צריך להוציא בשל הפעולות שיש לנקוט, אם כי צד שתוטל עליו אחריות ביחד ולחוד עשוי להיות זכאי להשתתפות מצדדים אחראים אחרים, הניתנים לזיהוי ובעלי כושר פירעון בגין חלקם ההוגן בעלויות. העלויות הללו עשויות להיות עלויות ניכרות ובמקרים מסוימים אף לעלות על שווי הנכס. נוכחות של חומר מזהם או מחדל, הדורשים לפעול בצורה הולמת לניקוי מקרקעין שזוהמו, עלולים לפגוע ביכולת החברה למכור או להשכיר את הנכס או ליטול הלוואות תוך שימוש בנכס כבטוחה ועלולים לפגוע בהשקעתה.

יצוין כי כחלק מהליך של רכישת נכס, עורכת החברה סקר סביבתי על מנת לאתר מפגעים כאמור המחייבים ביצוע של עבודות ניקוי והתאמה לקרקע לאחר רכישתה. ככל שנמצאים מפגעים כאמור אשר עשויים לייצר הגבלות על השימוש בנכס (לדוגמא קרקע מזוהמת לא תוכל לשמש למגורים ותוגבל לשימוש תעשייתי בלבד), האמור מתומחר על ידי הצדדים בעסקת רכישה או מכירה של נכס.

למיטב ידיעת החברה אין לה חשיפה למפגעים כאמור לעיל.

ה. **<u>החוק בדבר אזרחי ארה"ב בעלי מוגבלויות (Americans with Disabilities Act)</u>**

על פי החוק בדבר אזרחי ארצות הברית בעלי מוגבלויות שנחקק בשנת 1990 (ADA)מקומות ציבוריים חייבים לעמוד בדרישות החוק הפדראלי להנגשה ושימוש לאנשים עם מוגבלויות. ה-ADA מאפשר לחייב הסרה של מחסומים מבניים המונעים גישה של אנשים בעלי מוגבלויות בשטחים ציבוריים מסוימים בנכסי הקבוצה, כאשר ניתן לסלק מכשולים אלה ללא קושי. אי ציות להוראות החוק בדבר אזרחים בעלי מוגבלויות עלול לגרום להטלת קנסות או לפסיקת פיצויים לתובעים פרטיים.

למיטב ידיעת החברה אין לה חשיפה בקשר עם החוק בדבר אזרחי ארה"ב בעלי מוגבלויות.

ו. **<u>פרטים אודות אופן הרישום ומימוש שעובדים במדינות בהם פועלת החברה:</u>**

1) <u>כללי</u>

שעבוד נכסי נדל"ן בדרגה ראשונה לטובת מלווים בארה"ב יכול שיעשה בשתי דרכים שונות: האחת Mortgage והשנייה Deed of Trust, זאת כתלות בדין המקומי בו נמצאים הנכסים. יצוין כי, לרוב, רק אחת מהדרכים האמורות הינה אפשרית במדינה רלוונטית אולם קיימות מדינות אחדות בארה"ב בהן שתי הדרכים ישימות.

הלוואות בארה"ב יכול שתהיינה מסוג "ללא זכות חזרה ללווה" (הלוואת Non-recourse)[58], כלומר שבעת אירוע הפרה יוכל המלווה להיפרע באמצעות מכירת הנכס המשועבד, לאחר שימוש בסעדים העומדים לרשותו, לרבות מימוש הנכס, אך אינו יכול "לחזור" ולתבוע את הלווה בעצמו (תאגיד הנכס המחזיק בזכויות הנכס המשועבד) לכל סכום העולה על תמורת מכירת הנכס כאמור. הלוואות Non-Recourse כוללות לרוב רשימת חריגים לכלל האמור אשר בקרותם יכול המלווה לחזור ללווה, לדוג' הצגת מצגי שווה, הונאה, מעילה, פתיחת הליך חדלות פירעון ברמת הלווה או הפרות הקשורות לאיכות הסביבה (החריגים האמורים ידועים בכינוי Non-recourse Carveout, שהינם לרוב זהים ל-bad acts הכלולים בערבות ה-Non-recourse Carveout, הידועה גם בשם ערבות Bad boy והמפורטת בסעיף 1.13.1.2 לעיל).

58 יצוין כי מרבית הלוואות החברה הינן מסוג זה.

2) <u>אירוע הפרה של הלוואה</u>

בעת אירוע הפרה של הלוואה, אשר מקימה עילה להעמדת ההלוואה הספציפית לפירעון מיידי, הלווה יפעל בהתאם להוראות הסכם ההלוואה הרלוונטי והדין החל באותה מדינה, בין בהליך שנעשה במסגרת של הליך שיפוטי (judicial) או בין בהליך שלא נעשה במסגרת הליך שיפוטי (non-judicial).

3) <u>הליך מימוש נכסים במדינות בהן הליך המימוש נעשה שלא במסגרת הליך שיפוטי (non-judicial)</u>

במדינות כגון טקסס, אילינוי, אלבמה, וירג׳יניה, מינסוטה וצפון קרולינה בהן פועלת החברה, שעבוד נכסי נדל״ן נעשה באמצעות שטר נאמנות (Deed of Trust) ומאפשר לבצע הליך מימוש בטוחה (Foreclosure) שלא באמצעות בית משפט, אלא בדרך של מכירת הנכס על ידי נאמן המייצג את המלווה. הזכות האמורה של המלווה למכירת הנכס מוסדרת באמצעות תניה הקיימת במסמכי ההלוואה הידוע בשם Power of Sale המקנה למלווה זכות לפעול להליך מימוש נכס שלא במסגרת הליך שיפוטי (non-judicial), כמפורט להלן. לוחות הזמנים למכירת של נכס במסגרת הליך כאמור (foreclosure sale) משתנים ממדינה למדינה, אולם ככלל נדרש המלווה ראשית למסור הודעה ללווה על המכירה כאמור מספר ימים טרם מועד המכירה (מספר הימים משתנה בין מדינה למדינה, ולעיתים עול על 90 ימים במדינות אחרות) וכן לפרסם מודעה או מספר מודעות לציבור אודות המכירה מספר ימים טרם מועד ביצוע המכירה (להלן: ״**ההודעה לציבור**״).

מכירתו של נכס במסגרת הליך כאמור (foreclosure sale) שלא במסגרת הליך שיפוטי (non-judicial) אינה מתבצעת בפיקוחו של בית משפט או גוף מוניציפלי אחר. יצוין כי הנכס בהליך מכירה כאמור (non-judicial) יימכר למרבה במחיר (להלן: ״**הליך ההתמחרות**״) ותמורת המכירה תשמש לצורך כיסוי הוצאות הליך המכירה, פירעון יתרת ההלוואה למלווה והיתרה, ככל שתהא, תחולק בהתאם לסדרי הנשייה. בחלק מהמדינות, למלווה קיימת הזכות לפנות להליך מכירה כאמור באמצעות ובפיקוחו של בית משפט (Judicial). ואולם, לאור משך הזמן הארוך של ההליך וההוצאות הכרוכות בו, מלווים לרוב אינם בוחרים בהליך מימוש בפיקוחו של בית המשפט כאמור. הסיבה לבחירת הליך מימוש כאמור בפיקוחו של בית משפט, הינה לרוב היכולת של המלווה לדרוש deficiency judgment כמפורט להלן. זכות שאינה קיימת לרוב בהליך מימוש שאינו שיפוטי.

עצם ההודעה לציבור על מכירתו של נכס במסגרת הליך (foreclosure sale) שלא במסגרת הליך שיפוטי, אלא בדרך של מכירה ״פומבית״ לכל המרבה במחיר, מהווה ניסיון להשגת שוויו ההוגן (מחיר בתנאי שוק) לנכס הנמכר. יחד עם זאת, לוחות הזמנים הקצרים כאמור של ההליך עלולים להקשות על רוכשים פוטנציאליים לבצע את הבדיקות הנדרשות או להשיג את המימון הנדרש כפי שנעשה בהליך רכישה רגיל בין קונה מרצון למוכר מרצון ולפיכך ייתכן שמחיר המכירה בתום ההליך האמור יהיה מחיר נמוך ממחיר השוק. לצד זה יצוין כי הלווה והמלווה רשאים להשתתף בעצמם בהליך ההתמחרות ולעיתים לוחות הזמנים הקצרים יאפשרו צמצום של המשתתפים בהליך ההתמחרות לצד הלווה עצמו או מי מטעמו. למיטב ידיעת החברה, אין שיעורי הנחה "Discount" מקובלים בשוק במסגרת הליך מימוש נכסים כאמור.

יצוין כי ללווה עומדת הזכות לפתוח בהליך משפטי ולהגיש בקשה לעצירה ו/או לעיכוב של הליך המכירה כאמור, ככל שיש עילה לכך (למשל ככל שההודעה לציבור אינה ניתנת באופן ראוי או אם הלווה מערער על עצם ההעמדה לפירעון מיידי של ההלוואה). לאחר הגשת בקשה כאמור על ידי הלווה, בית המשפט יקבע האם לתת צו מניעה זמני

לעצירת הליך המכירה (temporary restraining order or an injunction) ולאחר שימוע בבית המשפט (hearing) יוחלט האם טענות הלווה מקימות עילה לפתיחת ההליך המשפטי.

כמו כן, יצוין כי במצב שלא מתקבלות הצעות בהליך ה-foreclosure sale בקשר עם הנכס המוצע למכירה, הלווה ימשיך להחזיק בזכויות בנכס והמלווה יהיה רשאי להתניע הליך מכירה נוסף בזמן מאוחר יותר, ככל שעדיין קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי. יחד עם זאת יצוין כי לעמדת החברה, במקרה זה לרוב, הלווה יהיה המציע הגבוה ביותר לאור היכולת שלו להציע הצעה שאינה במזומן אלא כנגד מחילת כל או חלק מהחוב.

4) <u>הליך מימוש נכסים במדינות בהן הליך המימוש נעשה במסגרת הליך שיפוטי (judicial)</u>

במדינות כגון ניו יורק, ניו ג'רזי, פנסילבניה ומישיגן בהן פועלת החברה, הליך מימוש בטוחה הינו בפיקוח בית משפט מקומי (judicial), שמשמעותו היא פתיחת הליך משפטי על המלווה כנגד הלווה על מנת לממש את זכויותיו מכוח הסכם ההלוואה. זכיית המלווה בהליך המשפטי האמור תקנה לו את הזכות למכור את הנכס הרלוונטי במכירה פומבית, לכל המרבה במחיר.

ככלל, על מנת לפתוח בהליכי מימוש בטוחה (Foreclosure), על המלווה להגיש תביעה (summons and complaint) בבית המשפט הרלוונטי של המדינה הרלוונטית. הליך הגשת התביעה כרוך בהגשת מסמכים שונים, תשלום אגרה והמצאה של מסמכי התביעה על ידי המלווה (כעת התובע) ללווה (כעת הנתבע) בהליך הידוע תחת הכינוי service of process. בהתאם לכללים החלים בכל מדינה ומדינה, לנתבע (הלווה) זמן קצוב להגשת תשובה (לרוב בין 20 ל-30 ימים), כתב הגנה ותביעות שכנגד כלשהן נגד המלווה שלאחריהן לרוב מתחיל הליך של גילוי מסמכים (discovery). כמו כן, בשלב זה המלווה רשאי לבקש מבית המשפט שימונה כונס נכסים לניהול הרכוש ו/או לגביית דמי שכירות במהלך משפט. במקרה שהלווה (הנתבע) אינו משיב לתביעה כאמור, יכול בית המשפט לפסוק "פסיקת הפרה" (default judgment), שמשמעותו היא זכיה של המלווה המקנה לו את הזכות לפעול למכירת הנכס כאמור. במקרה שהלווה (הנתבע) משיב לתביעה אך אינו מספק הגנה משמעותית דיה לטענות הלווה ולא קיימות אי הסכמות עובדתיות מהותיות בין הצדדים, רשאי המלווה לדרוש מבית המשפט החלטה מזורזת (summary judgment), שהינה לרוב החלטה במעמד צד אחד מבלי לערוך משפט שלם. האמור יבוצע על ידי הגשת הודעה על בקשה לפסיקה מזורזת (motion of summary judgment). בדומה להליך הראשי, ללווה ניתנת ההזדמנות להתנגד לבקשה ולמלווה ניתנת ההזדמנות להגיש תשובה. בית המשפט רשאי לתת פסק דין במסגרת summary judgment על כלל התיק, לסרב ל-summary judgment, ולהורות על קיום משפט או דיון כדי להכריע בסוגיות מסוימות. לוחות הזמנים לקבלת החלטת בית המשפט משתנים בין המדינות השונות ועשויים להיות מושפעים גם מהעומס הקיים בבית המשפט הרלוונטי. בחלק מההליכים החלטות בית המשפט מתקבלות לעיתים כבר במהלך השימוע. לאחר קבלת החלטת בין המשפט לטובת המלווה, בין במסגרת summary judgment ובין במסגרת הליך המשפטי המלא, בית משפט יפיק פסיקת מימוש (judgment of foreclosure) שלאחריו מפורסם בפומבי דבר מכירת הנכס במכירה פומבית, מיקום ומועד מכירה הפומבית. במכירה הפומבית כאמור, הנכס נמכר לכל המרבה במחיר. המלווה בעצמו רשאי להשתתף במכירה הפומבית ורשאי להציע למחול את מלוא סכום הלוואה, כולל הוצאות וריבית צבורה שלא שולמה ואילו צדדים אחרים רשאים להשתתף במכירה הפומבית להציע את רכישת הנכס במזומן או שווי מזומן. אם ההכנסות מהמכירה אינן מספיקות לכיסוי הסכום אותו חייב הלווה, אזי המלווה רשאי לבקש מבית המשפט כי יפסוק deficiency judgment כנגד הלווה וכנגד ערבים כלשהם לסכום ההלוואה, פחות הגבוה מבין שווי השוק של הנכס או מחיר המכירה (בפועל) של הנכס. יצוין כי מרבית הלוואות החברה הינן מסוג Non-Recourse

ובהלוואות מסוג זה ניתן לפסוק deficiency judgment כנגד הלווה רק במקרים בהם הלווה ו/או הערב ביצעו פעולות אסורות (Bad boy acts) כהגדרתן בהסכמי ההלוואה ו/או הערבות.

בחלק מהמדינות, במועדים מסוימים במהלך ההליך ולפני מכירתו הסופית, תינתן ללווה הזכות לפדיון, שהיא הזכות החוקית לשלם את החוב הכולל לשם השבת הרכוש, עד למכירה. ללווה גם עומדת הזכות לערער על כל צו או פסק דין והוא רשאי, לקבל צו לעיכוב הליכים על פי תנאים שייקבעו על ידי בית המשפט.

ז. **חוק ה-Economic Substance באיי הבתולה הבריטיים**

ביום 1 בינואר 2019 נכנס לתוקף באיי הבתולה הבריטיים ה-"Economic Substance (Companies and Limited Partnerships) Act 2018" (להלן בס"ק זה: "**החוק**").

החוק חל על תאגידים המאוגדים באיי הבתולה הבריטיים אשר במהלך התקופה הקבועה בחוק עוסקים ומייצרים הכנסות מהפעילויות המוגדרות בחוק כ-"פעילויות רלוונטיות". על תאגיד כאמור שנכנס לתחולת החוק, לעמוד בדרישות "מהות כלכלית" הקבועות בחוק בהתאם וביחס לפעולה הרלוונטית בה הוא עוסק.

כמו כן, החוק דורש מתאגידים המאוגדים באיי הבתולה הבריטיים (בין אם אלו נדרשים לעמוד בדרישות של מהות כלכלית ובין אם לאו) לספק מידע בדבר פעילותיהם ל- BVI's International Tax Authority (להלן בס"ק זה: "**ITA**"), זאת על בסיס שנתי ולצורך בחינת עמידתם בדרישות החוק. לעניין זה יצוין כי על פי דיני איי הבתולה הבריטיים, אי עמידה בדרישות מהות כלכלית חושף את התאגיד לקנס אזרחי ואי עמידה בחובה לספק מידע ל-ITA כאמור ללא הסבר מניח דעת או העברת מידע שגוי בכוונה מהווים עבירה כאמור.

תאגיד המאוגד באיי הבתולה הבריטיים שהינו תושב חוץ לצרכי מס (ביחס לאיי הבתולה הבריטיים) הינו פטור מדרישות "מהות כלכלית", אך נדרש לספק מידע ל-ITA בדבר פעילויותיו ומקום תושבות המס שלו.

כאמור בסעיף 1.16.2 להלן, החברה הינה שקופה לצרכי מס ומשכך ועל בסיס ניתוח שערכה החברה בעניין, החברה הגישה, באמצעות הסוכן הרשום שלה באיי הבתולה הבריטיים, דיווח המשקף את עמדת החברה כי היא פטורה מדרישות "מהות כלכלית".

1.7.1.9 **מדיניות רכישת נכסים ומימוש נכסים**

(א) כאמור לעיל, החברה פועלת להגדלת חלקה בנדל"ן המגורים להשכרה וכן הגדלת רכיב הנדל"ן המסחרי מסוג מבני תעשייה (Industrial);

(ב) החברה פועלת לאיתור, רכישה ופיתוח של נכסים למגורים באזורי ביקוש עם מנגנוני היצע וביקושי חזקים ומגמות דמוגרפיות חיוביות בשיעורי היוון (Cap Rate);

החברה מתמקדת בתשואה יציבה של 5%-8% על עלות הרכישה, הכוללת בעת רכישת נכסי נדל"ן מניב להשכרה למגורים (בתי דירות) ושטחי מסחר מחוץ לעיר ניו יורק. כמו כן החברה מתמקדת באיתור הזדמנויות עסקיות לפיתוח נכסים למטרות מגורים שתביאנה לתשואה על עלות הפיתוח הכוללת של 5%-6% ברובעי העיר ניו יורק מנהטן, ברוקלין וקווינס.

(ג) הקבוצה רוכשת נכסים, בין כנכסים בודדים ובין כפורטפוליו של מספר נכסים, ומייצבת את שיעורי התפוסה וההכנסות מהם ומחזיקה בהם לטווח ארוך;

(ד) הקבוצה בוחנת באופן שוטף את הצורך במימוש נכסים שאינם מניבים הכנסה ו/או נכסים שאינם מהווים חלק מליבת עסקיה. לעניין זה, בראשית שנת 2025, נמכרה קרקע Coachella/Los Lomas (קרקע להשקעה) בתמורה לסך של כ-22 מיליון דולר.

1.7.1.10 מדיניות שיפוץ במושכר

בעת ביצוע שיפוץ במושכר בבית דירות, הקבוצה מקפידה על שימוש בחומרי גלם אחידים במרבית הדירות שבבעלותה. כל השטיחים, הפרקטים, ארונות העץ, הציוד החשמלי למטבח, אבזור האמבטיות וכו', נרכש באופן מרוכז על ידי חברת הניהול ומותקן בדירות. אסטרטגיה זו מקנה לרוב הדירות בחברה מראה זהה, המקל על ניהול הנכסים ותיקון התקלות בהם.

1.7.2 פילוחים ברמת תחום הנדל"ן להשקעה– מצרף

1.7.2.1 תמצית תוצאות תחום הפעילות

להלן תובאנה תמצית התוצאות הכספיות של תחום הפעילות לתקופה של שלוש שנים שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2025:

פרמטר	לשנה שנסתיימה ביום		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
	באלפי דולר		
הכנסות תחום הפעילות (מאוחד)	595,430	433,149	368,422
רווחים/הפסדים משערוכים (מאוחד)	134,395	4,521	38,942
רווחי הפעילות (מאוחד)	388,080	206,669	214,844
NOI מנכסים זהים (מאוחד) (*)	151,588	141,718	134,146
NOI מנכסים זהים (חלק החברה) (*)	145,084	136,903	129,304
סך הכל NOI (מאוחד)	269,583	208,755	177,981
סך הכל NOI (חלק התאגיד)	251,531	185,887	158,877

(*) ה-NOI מנכסים זהים כולל נכסים אשר הוחזקו על ידי החברה במהלך כל אחת מהשנים 2024,2023 ו-2025.

1.7.2.2 טבלת פרמטרים כלכליים לפי אזורים גיאוגרפיים

אזור גיאוגרפי – ארה"ב:

פרמטרים מאקרו כלכליים:[59]	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
תוצר מקומי גולמי (בטריליוני דולר) (PPP)	30.6	25.1	26.9
תמ"ג לנפש (PPP) (באלפי דולר)	89.6	86.1	80.4
שיעור צמיחה בתמ"ג	4.1%	2.8%	5.8%
שיעור צמיחה בתמ"ג לנפש (PPP)	4.1%	1.9%	5.3%
שיעור אינפלציה[60]	2.6%	2.89%	3.4
ממוצע התשואה על חוב ממשלתי מקומי לטווח ארוך[61]	4.2%	4.57%	4.0%
דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך[62]	AA+	AA+	AA+
שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה[63]	3.19 ש"ח	3.647 ש"ח	3.627 ש"ח

(*) לסקירות אודות הסביבה הכללית באזורים בהם מציגה החברה את פעילותה בפרק תיאור עסקי התאגיד, ראה סעיף 1.6 לעיל.

59 נתוני התוצר (PPP) מבוססים על פרסום של קרן המטבע הבינלאומית מחודש אוקטובר 2023 בכתובת World Economic outlook database, imf.org October 2023. נתוני התוצר המקומי והתוצר המקומי לנפש נלקחו מהאתר הנזכר לעיל, ונתוני הצמיחה חושבו על פי נוסחה מקובלת. יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה להכללת המידע האמור לעיל, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

60 נתונים אודות שיעור האינפלציה בארה"ב נלקחו מאתר הלשכה לסטטיסטיקה של משרד עבודה של ארצות הברית (Bureau of Labor Statistics), בכתובת: https://www.bls.gov. יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת הלשכה לסטטיסטיקה של העבודה להכללת המידע האמור לעיל, שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.

61 נתונים אודות ממוצע התשואה על החוב הממשלתי המקומי לטווח ארוך מבוססים על נתוני מחלקת האוצר של ארצות הברית (United States Department of the Treasury) ביחס לתשואות של אגרות חוב ממשלתיות לתקופה של 30 שנים, בכתובת: https://tradingeconomics.com/united-states/government-bond-yield

62 נתונים אודות דירוג החוב הממשלתי של ארה"ב לטווח ארוך ע"י S&P נלקחו מאתר Trading Economics, בכתובת: https://tradingeconomics.com.

63 נתונים אודות שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה נלקחו מאתר בנק ישראל, בכתובת: https://www.boi.org.il.

1.7.3 <u>פעילות התאגיד בתחום הנדל"ן להשקעה– פילוחים ברמת תחום הפעילות</u>[64]

הטבלאות להלן אינן כוללות מידע אודות הקרקעות המוחזקות על ידי החברה לשם עלייך ערך נכון ליום 31 בדצמבר 2024. למידע מצרפי אודות הקרקעות האמורות ראו בסעיף 1.7.6 להלן.

<u>בנוגע לנכסי הנדל"ן לשימוש מסחרי</u>:

(1) עיקר השינויים בין השנים 2023 ל-2024 בטבלאות בסעיף 1.7.3 זה להלן נבעו ממכירת נכס מבנה תעשייה אחד ורכישת 5 נכסי מבני תעשייה אחרים וכן נכס מרכז מסחרי פתוח אחד.

(2) עיקר השינויים בין השנים 2024 ל-2025 בטבלאות בסעיף 1.7.3 זה להלן נבעו מרכישת 11 נכסי תעשייה ו-life sciences .

<u>בנוגע לנכסי הנדל"ן לשימוש מגורים</u>:

(1) עיקר השינויים בין השנים 2023 ל-2024 בטבלאות בסעיף בטבלאות בסעיף 1.7.3 זה להלן נבעו משני נכסי מגורים במישגין.

(2) עיקר השינויים בין השנים 2024 ל-2025 בטבלאות בסעיף בטבלאות בסעיף 1.7.3 זה להלן נבעו ממכירה של שני נכסי מגורים.

1.7.3.1 **פילוח שטחי נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים**

אזורים	שימושים	מסחרי			מגורים			סה"כ			אחוז מסך שטח הנכסים		
		31.12.25	31.12.24	31.12.23	31.12.25	31.12.24	31.12.23	31.12.25	31.12.24	31.12.23	31.12. 23	31.12.24	31.12.25
		ב-SF											
Midwest	במאוחד	1,307,192	1,151,352	936,549	11,568,477	11,698,657	12,696,552	12,875,669	12,850,009	13,633,101	60%	53%	48%
	חלק התאגיד	844,719	688,879	474,076	10,654,633	10,784,813	11,788,220	11,499,352	11,473,692	12,262,296	62%	55%	49%
Northeast	במאוחד	3,202,794	2,695,054	2,082,254	1,696,189	1,789,389	1,789,389	4,898,983	4,484,443	3,871,643	17%	19%	18%
	חלק התאגיד	2,215,897	1,708,157	1,095,357	1,503,840	1,592,380	1,592,380	3,719,737	3,300,537	2,687,737	14%	16%	16%
South	במאוחד	4,697,892	2,488,102	1,958,512	3,344,407	3,344,407	3,344,407	8,042,299	5,832,509	5,302,919	23%	24%	30%
	חלק התאגיד	4,180,163	1,970,373	1,440,783	3,344,407	3,344,407	3,344,407	7,524,570	5,314,780	4,785,190	24%	26%	32%
West	במאוחד	919,446	919,446	-	-	-	-	919,446	919,446	-	-	4%	3%
	חלק התאגיד	625,481	625,481	-	-	-	-	625,481	625,481	-	-	3%	3%
סה"כ	**במאוחד**	**10,127,324**	**7,253,954**	**4,977,315**	**16,609,073**	**16,832,453**	**17,830,348**	**26,736,397**	**24,086,407**	**22,807,663**	**100%**	**100%**	**100%**
	חלק התאגיד	**7,866,260**	**4,992,890**	**3,010,216**	**15,502,880**	**15,721,600**	**16,725,007**	**23,369,140**	**20,714,490**	**19,735,223**	**100%**	**100%**	**100%**
אחוז מסך שטח הנכסים	במאוחד	38%	30%	22%	62%	70%	78%	100%	100%	100%	-	-	-
	חלק התאגיד	34%	24%	15%	66%	76%	85%	100%	100%	100%	-	-	-

64 יובהר כי בנתונים הנכללים בסעיפים 1.7.3.1 עד 1.7.3.8 לא נכללו קרקעות המוחזקות לשם עליית ערך.

1.7.3.2 פילוח שווי הוגן נדל"ן מניב לפי אזורים ושימושים

אזורים / שימושים		מסחרי			מגורים			סה"כ			אחוז מסך שווי הנכסים		
		31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
		אלפי דולר											
Midwest	במאוחד	74,400	87,300	103,200	2,241,689	2,176,829	2,230,702	2,316,089	2,264,129	2,333,902	62%	58%	53%
	חלק התאגיד	37,630	50,391	64,484	2,060,376	1,991,692	2,042,518	2,098,006	2,042,083	2,107,002	62%	58%	53%
Northeast	במאוחד	185,545	279,280	372,516	632,380	645,531	642,510	817,925	924,812	1,015,026	22%	24%	23%
	חלק התאגיד	103,555	183,970	265,056	586,522	602,438	601,028	690,077	786,408	866,084	20%	22%	22%
South	במאוחד	183,200	217,700	491,929	439,628	443,020	476,860	622,828	660,720	968,789	17%	17%	22%
	חלק התאגיד	147,650	181,945	455,709	439,628	443,020	476,860	587,278	624,965	932,569	17%	18%	23%
West	במאוחד	---	82,000	108,087	---	---	---	---	82,000	108,087	---	2%	2%
	חלק התאגיד	---	55,783	73,529	---	---	---	---	55,783	73,529	---	2%	2%
סה"כ	**במאוחד**	**443,145**	**666,280**	**1,075,732**	**3,313,697**	**3,265,381**	**3,350,072**	**3,756,842**	**3,931,661**	**4,425,804**	**100%**	**100%**	**100%**
	חלק התאגיד	**288,835**	**472,089**	**858,778**	**3,086,526**	**3,037,149**	**3,120,406**	**3,375,361**	**3,509,239**	**3,979,184**	**100%**	**100%**	**100%**
אחוז מסך שטח הנכסים	במאוחד	12%	17%	24%	88%	83%	76%	100%	100%	100%	---	---	-
	חלק התאגיד	9%	13%	22%	91%	87%	78%	100%	100%	100%	---	---	-

1.7.3.3 פילוח NOI לפי אזורים ושימושים

אחוז מסך NOI של הנכסים			סה"כ			מגורים			מסחרי			שימושים / אזורים	
2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025		
			אלפי דולר										
61%	59%	54%	110,728	113,038	122,599	1,317	109,088	115,994	1,317	3,951	6,605	במאוחד	Midwest
61%	60%	55%	99,998	102,255	110,902	665	100,114	106,618	665	2,141	4,284	חלק התאגיד	
21%	22%	23%	38,735	41,766	52,420	9,673	30,361	31,029	9,673	11,405	21,391	במאוחד	Northeast
20%	20%	22%	32,108	34,993	43,879	5,319	28,204	28,995	5,319	6,789	14,883	חלק התאגיד	
18%	18%	18%	33,161	34,592	40,929	5,566	25,806	27,080	5,566	8,786	13,849	במאוחד	South
19%	19%	20%	31,785	33,450	40,425	4,791	25,806	27,080	4,791	7,644	13,345	חלק התאגיד	
-	1%	4%	-	1,507	10,019	-	-	-	-	1,507	10,019	במאוחד	West
-	1%	3%	-	1,025	6,816	-	-	-	-	1,025	6,816	חלק התאגיד	
100%	**100%**	**100%**	**182,624**	**190,904**	**225,967**	**159,121**	**165,255**	**174,103**	**16,555**	**25,649**	**51,864**	**במאוחד**	**סה"כ**
100%	**100%**	**100%**	**163,891**	**171,723**	**202,021**	**148,397**	**154,124**	**162,693**	**10,776**	**17,599**	**39,328**	**חלק התאגיד**	
---	---	---	100%	100%	100%	87%	87%	77%	13%	13%	23%	במאוחד	אחוז מסך NOI של הנכסים
---	---	---	100%	100%	100%	91%	90%	81%	9%	10%	19%	חלק התאגיד	

1.7.3.4 פילוח רווחי (הפסדי) שערוך, נטו לפי שימושים ואזורים

אזורים / שימושים		מסחרי			מגורים			סה"כ			אחוז מסך רווחי השערוך		
		2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023	2025	2024	2023
		אלפי דולר											
Midwest	במאוחד	2,807	(706)	3,524	31,579	(8,957)	(5,134)	34,386	(9,663)	(1,610)	25%	(219%)	(4%)
	חלק התאגיד	1,415	(434)	1,766	31,860	(8,481)	(8,226)	33,275	(8,915)	(6,459)	28%	194%	(18%)
Northeast	במאוחד	11,186	13,261	-1,003	10,798	2,786	(8,743)	21,985	16,047	(9,746)	16%	363%	(22%)
	חלק התאגיד	3,145	364	-839	11,888	5,696	(9,767)	15,033	6,061	(10,606)	13%	(132%)	(29%)
South	במאוחד	28,255	5,282	4,404	26,738	(6,116)	50,805	54,993	(834)	55,208	40%	(19%)	126%
	חלק התאגיד	27,863	5,101	2,233	26,738	(6,116)	50,805	54,601	(1,015)	53,037	46%	22%	147%
West	במאוחד	24,491	(1,131)	-	-	-	-	24,491	(1,131)	-	18%	(26%)	-
	חלק התאגיד	16,661	(723)	-	-	-	-	16,661	(723)	-	14%	16%	-
סה"כ	**במאוחד**	**66,739**	**16,704**	**6,924**	**69,116**	**(12,286)**	**36,928**	**135,855**	**4,418**	**43,852**	**100%**	**100%**	**100%**
	חלק התאגיד	**49,084**	**4,308**	**3,160**	**70,486**	**(8,900)**	**32,812**	**119,570**	**(4,592)**	**35,972**	**100%**	**100%**	**100%**
אחוז מסך רווחי השערוך	במאוחד	49%	378%	16%	51%	(278%)	84%	100%	100%	100%	---	---	---
	חלק התאגיד	41%	(94%)	9%	59%	194%	91%	100%	100%	100%	---	---	---

1.7.3.5 פילוח דמי שכירות ממוצעים ל-SF וליחידה* (למסחר ולמגורים, בהתאמה) לפי אזורים ושימושים בפועל בדולר לתקופה הרלוונטית

שימושים / אזורים	מסחרי			מגורים*		
	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Midwest	7.70	7.15	7.11	16,481.26	16,065.36	15,556.06
Northeast	7.39	6.29	5.55	31,726.04	29,184.26	27,624.65
South	5.36	4.70	4.39	14,638.97	14,358.96	13,597.94
West	16.73	17.58	---	---	---	---

* בארה"ב נהוג לבחון דמי שכירות ממוצעים במבנים להשכרה למגורים לפי יחידת דיור, ולא לפי ר"ר.

1.7.3.6 פילוח שיעורי תפוסה ממוצעים לפי אזורים ושימושים

שימושים / אזורים	מסחרי			מגורים		
	באחוזים %					
	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023	2025	2024	2023
Midwest	93.12%	87.57%	87.55%	94.33%	93.79%	92.39%
Northeast	95.44%	92.00%	92.96%	93.61%	95.06%	96.61%
South	83.67%(2)	77.10%(1)	99.31%	94.91%	94.49%	94.69%
West	97.95%	98.32%	---	---	---	---

(1) יצוין כי הירידה בשיעור התפוסה באזור ה-South נובעת מכך כי במהלך חודש יולי פונה נכס התעשייתי 8600 S Central Dallas , נכון לתאריך פרסום הדוח, החברה השכירה חלק מהשטחים הפנויים בנכס והחברה פועלת לאיתור שוכרים חדשים נוספים לנכס.

(2) יובהר כי הנכסים 1219 Shiloh Glenn ו-Weston Parkway / Paramount (Weston), אשר נרכשו ריקים (קרי שיעור תפוסה 0%) במהלך שנת 2025 ונכון לתאריך הדוח על המצב הכספי לא הייתה בהם תפוסה כלל, הושכרו במלואם במהלך הרבעון הראשון לשנת 2026, , והדבר בא לידי ביטוי במסגרת סכום זה.

1.7.3.7 פילוח מספר מבנים מניבים לפי אזורים

שימושים / אזורים	מסחרי			מגורים		
	לימים:					
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Midwest	7	(5) 7	(1) 6	987	(3)1,027	1,075
Northeast	(9)20	(4)17	12	(9)32	42	42
South	(8)50	(6)21	(2)16	313	313	313
West	1	(7)1	0	0	0	0

(1) במהלך שנת 2023 נרכש נכס West 36th Street, Chicago.

(2) במהלך שנת 2023, נמכרו נכסי 3214 Queen Palm, 1133 Pressley Rd ו- 1458 Beaver Ruin.

(3) במהלך שנת 2024, נמכרו שני נכסי בתי מגורים Hines Park ו- Knob in the Woods Apartments.

(4) במהלך שנת 2024, נרכשו שני נכסים מסוג מבני תעשייה Central PA Industrial ו- Yeadon Industrial.

(5) במהלך שנת 2024, נרכשו נכס מסוג מבנה תעשייה Drake Road.

(6) במהלך שנת 2024 נרכשו שני מבני תעשייה West 33rd Jacksonville ו- Ridgeway.

(7) במהלך שנת 2024 נרכש נכס Seattle Outlet Collection Way Outlet.

(8) במהלך שנת 2025 נרכשו 11 הנכסים 1219 Shiloh Glenn,1901 Corporate Center, Charlotte Industrial, 2645 Blackthorne, 503-509 Industrial Drive, Austin Industrial, Paramount & Weston, 10745 Marina Drive, Riverport Drive 6901, Abernathy Industrial ו- 20400 Century Blvd.

(9) במהלך שנת 2025 נמכרו הנכסים River Oaks ו- Plaza Village וכן נרכש הנכס 2645 Blackthorne

1.7.3.8 פילוח שיעורי תשואה ממוצעים (לפי שווי בסוף תקופה) בפועל לפי אזורים ושימושים

שימושים / אזורים	מסחר			מגורים		
	באחוזים %					
	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר					
	2025	2024[1]	2023	2025	2024	2023
Midwest	6.57%	4.50%	5.83%[65]	5.13%	4.99%	4.67%
Northeast	6.16%	5.75%	6.29%	4.85%	5.25% שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	4.81%[66]
South	5.31%[2]	4.78%[67]	5.01%	6.02%	6.36%	5.95%
West	9.27%	---	---	---	---	---

(1) נכסים אשר נרכשו במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2024 אינם כלולים בטבלה שלעיל. Central PA Industrial ו- Yeadon ב-Northeast; Drake Road ב-Midwest ; Ridgeway ב-South ו- Seattle Outlet Collection ב- West.

(2) לא כולל את הנכסים Paramount, Weston ו- 1219 Shiloh Glenn , אשר נרכשו כשהם ריקים במהלך שנת 2025. לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, נחתמו הסכמי שכירות ביחס ל-100% מהשטחים בכל אחד מנכסים אלו.

65 לא כולל יחידות הדיור הנמצאות תחת שיפוץ בנכסים 201 W 92nd ו- 700 West End.

66 לא כולל 201 W 92nd ו- 700 WestEnd נכסם אשר נמצאים תחת שיפוץ.

67 בהתבסס על NOI שנתי של הנכס West 33rd Jacksonville

1.7.4 **<u>הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים</u>**

עיקר החוזים שנחתמים עם שוכרי נכסים למגורים, הינם לרוב חוזים לשנה אחת בלבד. להלן פירוט הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים בנכסים מסחריים להשכרה (בלבד):

אזור	תקופת הכרה בהכנסה		בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים			בהנחת מימוש תקופת אופציות שוכרים		
			הכנסות מרכיבים קבועים הכנסות מרכיבים (באלפי דולר)	מספר חוזים מסתיימים	שטח נשוא ההסכמים המסתיימים (SF)	הכנסות מרכיבים קבועים הכנסות מרכיבים (באלפי דולר)	מספר חוזים מסתיימים	שטח נשוא ההסכמים המסתיימים (SF)
Northeast	שנת2026	רבעון 1	154	2	28,459	93	1	18,000
		רבעון 2	252	3	33,500	183	2	23,900
		רבעון 3	157	4	21,008	38	2	11,408
		רבעון 4	443	2	57,633	0	0	0
	שנת 2027		2,488	17	377,031	829	7	181,639
	שנת 2028		4,207	21	698,427	721	9	95,898
	שנת 2029		2,641	14	288,425	512	8	36,449
	שנת 2030 ואילך		40,882	42	1,441,730	120,028	76	2,578,919
	סה"כ		51,224	105	2,946,213	122,404	105	2,946,213
South	שנת2026	רבעון 1	0	0	0	0	0	0
		רבעון 2	588	2	112,832	588	2	112,832
		רבעון 3	192	4	10,390	192	4	10,390
		רבעון 4	528	3	108,850	81	1	5,505
	שנת 2027		3,387	14	384,191	1,134	8	134,023
	שנת 2028		2,756	8	489,787	807	2	167,938
	שנת 2029		2,213	6	376,638	528	3	29,218
	שנת 2030 ואילך		47,447	23	1,812,801	175,654	40	2,835,583
	סה"כ		57,111	60	3,295,489	178,983	60	3,295,489
Midwest	שנת2026	רבעון 1	1,107	4	154,305	1,027	2	136,305
		רבעון 2	1,852	6	405,180	1,852	6	405,180
		רבעון 3	24	1	2,139	0	0	0
		רבעון 4	729	7	150,296	152	2	25,000
	שנת 2027		2,228	10	287,013	1,755	10	253,473
	שנת 2028		2,437	8	359,008	1,718	6	246,941
	שנת 2029		2,257	6	300,356	1,438	8	225,390
	שנת 2030 ואילך		3,025	8	172,290	14,162	16	538,298
	סה"כ		13,659	50	1,830,587	22,104	50	1,830,587
West	שנת2026	רבעון 1	560	19	36,914	560	19	36,914
		רבעון 2	1,506	14	177,136	1,506	14	177,136
		רבעון 3	1,182	21	70,222	1,182	21	70,222
		רבעון 4	639	13	21,589	639	13	21,589
	שנת 2027		2,319	25	87,764	2,050	24	78,510
	שנת 2028		2,085	14	79,762	1,770	13	69,747
	שנת 2029		3,120	17	111,273	2,269	14	76,935
	שנת 2030 ואילך		5,183	22	307,961	48,440	27	361,568

אזור	תקופת הכרה בהכנסה	בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות שוכרים			בהנחת מימוש תקופת אופציות שוכרים		
		הכנסות מרכיבים קבועים הכנסות מרכיבים (באלפי דולר)	מספר חוזים מסתיימים	שטח נשוא ההסכמים המסתיימים (SF)	הכנסות מרכיבים קבועים הכנסות מרכיבים (באלפי דולר)	מספר חוזים מסתיימים	שטח נשוא ההסכמים המסתיימים (SF)
	סה"כ	16,593	145	892,621	58,416	145	892,621
סה"כ לכל האזורים		138,587	360	8,964,910	381,908	360	8,964,910

1.7.5 **<u>שוכרים עיקריים</u>**

נכון למועד פרסום הדוח ולשנים 2023, 2024 ו-2025, לקבוצה אין שוכרים עיקריים אשר ההכנסה מהם מהווה 10% מהכנסות החברה בתקופה הרלבנטית. לפרמטרים עיקריים בהסכמי השכירות בהם מתקשרת הקבוצה בתחום הפעילות ראו סעיף 1.7.1.3 לעיל.

1.7.6 **<u>קרקעות להשקעה – גילוי מצרפי</u>**

אזור	משתנים		שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
			2025	2024	2023
West	הסכום שבו מוצגות הקרקעות <u>בדוחות הכספיים</u> בתום השנה (מאוחד) (באלפי דולר)		---	22,000	22,000
	סך הכל שטח הקרקעות בתום השנה (באקר)		---	2,199.5	2,199.5
	סך הכל זכויות בניה בקרקעות, לפי תכניות מאושרות, לפי שימושים (באקר)	מגורים	---	2,199.5	2,199.5
		מסחרי	---	---	---
South	הסכום שבו מוצגות הקרקעות <u>בדוחות הכספיים</u> בתום השנה (מאוחד) (באלפי דולר)		3,490	3,290	2,760
	סך הכל שטח הקרקעות בתום השנה (באקר)		155	155	155
	סך הכל זכויות בניה בקרקעות, לפי תכניות מאושרות, לפי שימושים (באקר)	מגורים	64	64	116
		יעוד לשימוש מעורב (mixed use)	91	91	91

1.7.7 <u>רכישת ומכירת נכסים</u>

אזור		פרמטרים	שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
			2025[3]	2024[2]	2023[1]
Midwest	נכסים שנמכרו	מספר נכסים שנמכרו בתקופה	1	2	1
		תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר)	17,000	104,800	20,500
		שטח נכסים שנמכרו בתקופה או מספר היחידות (מאוחד) (באלפי ר"ר)	160	1,012	289
		NOI של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי דולר)	609	4,788	535
		רווח/הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים (מאוחד) (באלפי דולר)	(2,624)	(16,945)	(618)
	נכסים שנרכשו	מספר נכסים שנרכשו בתקופה	---	1	1
		עלות נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר)	---	12,600	9,500
		NOI בפועל של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי דולר)	---	286	331
		שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי-SF)	---	215	93
Northeast	נכסים שנמכרו	מספר נכסים שנמכרו בתקופה	1	---	---
		תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר)	37,250	---	---
		שטח נכסים שנמכרו בתקופה או מספר היחידות (מאוחד) (באלפי ר"ר)	114	---	---
		NOI של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי דולר)	980	---	---
		רווח/הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים (מאוחד) (באלפי דולר)	5,438	---	---
	נכסים שנרכשו	מספר נכסים שנרכשו בתקופה	2	4	---
		עלות נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר)	76,600	78,000	---
		NOI בפועל של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי דולר)	3,846	935	---
		שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי-SF)	624	613	---
South	נכסים שנמכרו	מספר נכסים שנמכרו בתקופה	---	1	3
		תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר)	---	25,500	24,500
		שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי ר"ר)	---	143	197
		NOI של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי דולר)	---	578	949
		רווח/הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים (מאוחד) (באלפי דולר)	---	4,816	1,261
	נכסים שנרכשו	מספר נכסים שנרכשו בתקופה	9	2	---
		עלות נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר)	263,351	28,100	---
		NOI בפועל של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי דולר)	4,459	655	---
		שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי-SF)	2,250	530	---
West	נכסים שנמכרו	מספר נכסים/חלקות שנמכרו בתקופה	1	---	---
		תמורה ממימוש נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר)	22,000	---	---
		שטח נכסים שנמכרו בתקופה (מאוחד) (באלפי ר"ר)	95,810	---	---
		NOI של נכסים שנמכרו (מאוחד) (באלפי דולר)	---	---	---
		רווח/הפסד שנרשם בגין מימוש הנכסים (מאוחד) (באלפי דולר)	997	0	---
	נכסים שנרכשו	מספר נכסים שנרכשו בתקופה	---	1	---
		עלות נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי דולר)	---	82,000	---
		NOI בפועל של נכסים שנרכשו (מאוחד) (באלפי דולר)	---	1,507	---
		שטח נכסים שנרכשו בתקופה (מאוחד) (באלפי-SF)	---	919	---

(1) <u>רכישות ומכירות בשנת 2023:</u>

<u>להלן פרטים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו בשנת 2023 באזור Midwest</u>

- מכירת הנכס Sherwood Heights בחודש ינואר 2023 בתמורה לכ-20.5 מיליון דולר שהניבה לחברה תזרים נטו עודף של כ-20.1 מיליון דולר.
- רכישת נכסWest 36th Street, Chicago בתמורה לסך של כ-9.5 מיליון דולר (חלק החברה 49.531%).

<u>להלן פרטים אודות נכסים שנמכרו בשנת 2023 באזור South</u>

- מכירת נכסים 3214 Queen Palm, 1133 Pressley Rd ו- 1458 Beaver Ruin בתמורה לסך של כ-24.5 מיליון דולר אשר הניבה לחברה תזרים נטו של כ- 10.3 מיליון דולר.

(2) רכישות ומכירות בשנת 2024:

להלן פרטים אודות נכסים שנרכשו ונמכרו בשנת 2024 באזור West

- רכישת נכס Seattle Outlet Collection Way (מרכז מסחרי פתוח (Outlet)) בתמורה לסך של כ-82 מיליון דולר (חלק החברה 64%).[68]

- להלן פרטים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו בשנת 2024 באזור Midwest
- רכישת נכס Drake Road נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-12.6 מיליון דולר (חלק החברה 100%).
- מכירת נכס Hines Park בתמורה כוללת בסך כ- 21.8 מיליון דולר, באמצעות חברה מאוחדת (100%) של החברה.
- מכירת הנכס Knob in the Woods Apartments בתמורה כוללת בסך כ- 83 מיליון דולר, באמצעות חברה מאוחדת (100%) של החברה.

- להלן פרטים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו בשנת 2024 באזור South
- רכישת נכס West 33rd Jacksonville נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-11.1 מיליון דולר (חלק החברה 100%).
- מכירת נכס במיאמי, פלורידה בתמורה כוללת בסך כ- 25.5 מיליון דולר, באמצעות חברה כלולה (20%) של החברה.
- רכישת נכס Ridgeway, מבנה תעשייה בתמורה לסך של כ-17 מיליון דולר (חלק החברה 100%).

- להלן פרטים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו בשנת 2024 באזור Northeast
- רכישת נכס Central PA Industrial נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-19 מיליון דולר (חלק החברה 100%).
- רכישת נכס Yeadon Industrial נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-59 מיליון דולר (חלק החברה 100%).
- רכישת נכס 6250 Baltimore Ave Yeadon, נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-59,155 אלפי דולר (חלק חברה 100%).
- רכישת נכס 6951 Allentown, נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-9,314 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת הנכס 1351 Eisenhower Bldg 1 נכס תעשייתי בתמורה לכ-5,475 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת הנכס 1351 Eisenhower Bldg 2 נכס תעשייתי בתמורה לכ-5,475 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).

(3) רכישות ומכירות בשנת 2025:

להלן פרטים אודות נכסים שנרכשו ונמכרו בשנת 2025 באזור West

- מכירת נכס קרקע הידוע בשם Coachella/ Los Lomas בתמורה כוללת בסך כ-22 מיליון דולר באמצעות חבר כלולה (חלק חברה 100%). במסגרת עסקת מכירה כאמור, הועמדה הלוואת מוכר לרוכש בסך של כ-15.4 מיליון דולר והתזרים נטו אשר נבע לחברה מעסקת מכירה כאמור עמד ליום 31 בדצמבר 2025 על כ-6.1 מיליון דולר. יצוין כי הלוואת מוכר כאמור נושאת ריבית שנתית קבועה של 10%, הינה לתקופה של שנתיים ותשולם בתשלומי ריבית חודשיים בלבד ותשלום קרן במועד הפירעון האחרון (הלוואת בלון).

- להלן פרטים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו בשנת 2025 באזור South
- רכישת נכס 1219 Shiloh Glenn, נכס Life Sciences בתמורה לסך של כ-40,115 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת נכס Charlotte Industrial, נכס תעשייתי (5 מבני תעשייה) בתמורה לסך של כ-65,400 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת נכס Austin Industrial נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-31,100 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת נכס Paramount & Weston נכס Life Sciences בתמורה לסך של כ-8,750 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת נכס 10745 Marina Drive נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-15,450 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת נכס 6901 Riverport Drive נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-19,100 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת נכס Abernathy Industrial נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-48,250 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת נכס Spartanburg Power, נכס מסוג Data Center בתמורה לסך של כ-18,086 אלפי דולר (חלק חברה 45.31%)
- רכישת נכס 20400 Century Boulevard נכס Life Sciences בתמורה לסך של כ-17,100 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).

- להלן פרטים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו בשנת 2025 באזור Midwest
- מכירת נכס River Oaks בתמורה כוללת בסך כ- 17,000 אלפי דולר, באמצעות חברה מאוחדת (100%) של החברה.

- להלן פרטים אודות נכסים שנמכרו ונרכשו בשנת 2025 באזור Northeast
- מכירת נכס Plaza Village בתמורה כוללת בסך כ- 20,250 אלפי דולר, באמצעות חברה מאוחדת (95%) של החברה.
- רכישת נכס 1901 Corporate Center נכס תעשייתי בתמורה לסך של כ-60,500 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).
- רכישת נכס 2645 Blackthorne ו- 503-509 Industrial Dr , נכסים תעשייתים בתמורה לסך של כ-16,100 אלפי דולר. (חלק חברה 100%).

68 העסקה נעשתה יחד ולצד תאגידים בשליטת בעל השליטה המחזיקים יחדיו ב-35.8% מהתאגיד המחזיק בנכס כאמור, בתנאים זהים לתנאי החברה, פרו-רטה, לפרטים ראו תקנה 22 לפרק ד' בדבר פרטים נוספים להלן.

1.7.8 <u>נכסי נדל"ן להשקעה מהותיים לחברה</u>

ליום 31 בדצמבר 2025 לחברה אין נכס בתחום הפעילות אשר נחשב מבנה מניב מהותי, אשר הסכום בו הוא מוצג מהווה 5% או יותר מסך נכסי החברה ליום 31 בדצמבר 2025 ; ו/או ההכנסות המיוחסות לו מהוות 5% או יותר מסך ההכנסות המאוחדות של החברה בשנת 2025.

להלן יוצגו נתונים במתכונת של גילוי למבנה מהותי בגין 4 הנכסים הגדולים ביותר של החברה הקרובים ביותר במאפייניהם לנכס מהותי כאמור לעיל:

א. Carroll Gardens Phase I (365 Bond)

ב. Twin Cities Premium Outlets, Eagan Minnesota

ג. Seattle Outlet Collection Way

ד. Charter Square Apartments

ה. Spicetree Apartments

Carroll Gardens Phase I (365 Bond) (באלפי דולר)		שנה	פריט מידע										נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 8ב(ט), במקרה בו שימשה הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת ערכם של הנתונים			
			ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי דולר)	שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי דולר)	הכנסות מדמי שכירות בתקופה (באלפי דולר)	NOI בפועל בתקופה (באלפי דולר)	שיעור התשואה (%)	שיעור התשואה המתואם (%)	יחס שווי הנכס לחוב (LTV)	רווחי (הפסדי) שערוך (באלפי דולר)	שיעור התפוסה לתום תקופה	דמי שכירות ממוצעי ליחידה (לחודש) (בדולר)	זיהוי מעריך השווי	מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	הנחות נוספות בבסיס ההערכה		
															שיעור היוון	NOI מייצג	שיעור תפוסה מייצג
אזור	North-East	**2025**	275,000	275,000	19,199	13,142	4.7%	4.7%	73.5%	(5,738)	92.84%	3,717	Marshall & Stevens	Sales Comparison Approach + Discounted Cash Flow Approach (2021/2022) + Direct Capitalization (2023)	4.75%% Cap Rate	10,863	97%
ציון מטבע הפעילות	דולר	**2024**	280,100	280,100	19,068	13,893	4.9%	4.9%	71.6%	4,395	92.15%	3,682	Marshall & Stevens		5.00% Cap Rate	11,775	97%
שימוש עיקרי	מגורים ומסחר	**2023**	275,000	275,000	19,120	14,334	5.2%	5.2%	72.7%	(5,805)	98.61%	3,535	Marshall & Stevens		5.00% Cap Rate	11,334	97%
עלות מקורית (באלפי דולר ארה"ב)	19,797																
חלק התאגיד (%)	100%																
שטח (SF)	319,199 ר"ר שטח בר השכרה: 289,055 ר"ר למגורים ו- 30,144 למסחר (retail)																

(*) ביום 5 בדצמבר 2023, השלימה חברה מאוחדת של החברה, במהלך העסקים הרגיל, מימון מחדש בנכס Caroll Garden (365 Bond Street) בהיקף של כ-200 מיליון דולר, לתקופה של חמש שנים, אשר שימש לפרעון מימון קיים בנכס בהיקף של כ-210 מיליון דולר (לאחר פרעון חלקי של ההלוואה בהיקף של כ-10 מיליון דולר ממקורותיה העצמאיים של החברה). המימון כלל שני רכיבים כדלקמן: (א) הלוואה בכירה (באמצעות Freddie Mac) בסך של כ-165.6 מיליון דולר, לתקופה בת 5 שנים, בריבית שנתית קבועה של 6.04%. בשלוש השנים הראשונות ממועד העמדת ההלוואה, ישולמו תשלומי ריבית חודשיים בלבד ולאחר מכן תשלומי קרן וריבית חודשיים על בסיס אמורטיזציה של 35 שנה. בדומה להלוואות נוספות של החברה, העמידה LSG Enterprises LLC (חברת הבת 100% של החברה) ערבות מסוג (non-recourse).

(ב) השקעה מסוג preferred investment מצדדי ג' בהיקף של כ-34.4 מיליון דולר, לתקופה בת 5 שנים המזכה את המשקיעים בהן לתשואה שנתית של 11.5%. התשואה כאמור תשולם בחלקה באופן שוטף בשיעור של 4% ובחלקה הנותר תיצבר לקרן ההשקעה. כמקובל בהשקעות מסוג זה, ההשקעות כאמור בוצעו על ידי השקעה בתאגיד המחזיק בשרשרת ההחזקות של הנכס, בתמורה לזכויות מועדפות בתאגיד האמור, המזכות את המחזיקים בהן בזכות לתשואה עודפת ולקדימות בחלוקות הנובעות מהנכס עד להחזר ההשקעה. במסגרת השקעה כאמור העמידו LSG Enterprises LLC, בעלת המניות היחידה של החברה (Lightstone Parent LLC) ובעל השליטה, יחד ולחוד, ערבות מסוג (non-recourse).

Twin Cities Premium Outlets (באלפי דולר)		שנה	פריט מידע											נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 8ב(ט), במקרה בו שימשה הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת ערכם של הנתונים			
			ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי דולר)	שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי דולר)	הכנסות מדמי שכירות בתקופה (באלפי דולר)	NOI בפועל בתקופה (באלפי דולר)	שיעור התשואה (%)	שיעור התשואה המתואם(%)	יחס שווי הנכס לחוב (LTV)	רווחי (הפסדי) שערוך (באלפי דולר)	שיעור התפוסה לתום תקופה	דמי שכירות ממוצעים ל-SF (לשנה) (בדולר)	זיהוי מעריך השווי	מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	הנחות נוספות בבסיס ההערכה		
															שיעור היוון Termin)al Cap (rate	NOI מייצג	שיעור תפוסה מייצג
אזור	Mid-West	**2025**	203,904	203,904	21,535	15,360	7.53%	7.53%	46.59%	3,573	89.29%	52.77	Marshall & Stevens	Sales Comparison Approach + Discounted Cash Flow Approach	7.50%	12,343	89.1%
ציון מטבע הפעילות	דולר	**2024**	199,220	199,220	18,962	13,425	6.74%	6.74%	47.69%	1,708	87.93%	48.45	Marshall & Stevens		7.50%	11,803	89%
שימוש עיקרי	מסחר	**2023**	196,900	196,900	17,991	12,281	6.24%	6.24%	58.41%	1,748	87.15%	46.04	Marshall & Stevens		7.25%	12,229	87.54%
עלות מקורית (באלפי דולר ארה"ב)	109,740																
חלק התאגיד (%)	61.75% (חברה כלולה)	בחודש אוקטובר 2024, התקשרה החברה הכלולה המחזיקה בנכס בהסכם מימון מחדש בנכס בסך של כ-95 מיליון דולר, לתקופה של 10 שנים (עד שנת 2034) הנושא ריבית שנתית קבועה בשיעור של 6.69%.															
שטח (SF)	409,195																

פרטים נוספים:

תיאור הפרויקט:

Twin Cities Premium Outlets הינו מרכז מסחרי פתוח (אאוטלט) רחב ממדים, בשטח כולל של 409,195 רגל רבוע, המאכלס מעל 105 חנויות, הממוקם בשטח המוניציפלי של העיר Eagan, בהצטלבות 77 / 13 Highway – בין העיר מיניאפוליס, מרכז העסקים והעיר הגדולה במדינת מינסוטה לבין סיינט-פול, העיר השנייה בגודלה ועיר הבירה של מדינת מינסוטה, במרחק של כעשרה מיילים מכל עיר, ומכאן שמו המסחרי של הפרויקט – Twin Cities Premium Outlets (להלן: "**Eagan outlets**", "**האאוטלט**" או "**הפרויקט**"). Eagan outlets מתאפיין במגוון רחב של חנויות אופנה עילית, ספורט ותכשיטים, המציעות מותגי אופנה מוכרים בהנחות משמעותיות, לצד חנויות משחקי ילדים ומסעדות.

נכון למועד פרסום הדוח, מחזיקה LSG Twin Cities LLC (להלן: "**LSG**"), הנמצאת בבעלותה המלאה (100%) של החברה, ב-61.75% מהזכויות בפרויקט – באמצעות החזקה ב-95% בחברת Lightstone Paragon Twin Cities LLC (להלן: "**Lightstone-Paragon**"), המחזיקה 65% מהזכויות ב-Twin Cities Mezzanine LLC (להלן: "**חברת השותפות**"). יתרת הזכויות בחברת השותפות, בשיעור של 35%, מוחזקות על ידי Eagan Member LLC (להלן: "**Simon**" או "**השותף**"), שהינה למיטב ידיעת החברה, חברה בבעלות מלאה (בשרשור סופי) של Simon Group – קרן REIT מהגדולות והמוכרות בארה"ב, המתמחות באופן ספציפי בהחזקה, הפעלה וניהול של Outlets.

להלן יובאו פרטים אודות הסכמי השותפות וחלוקת הרווחים בהם התקשרה LSG:

א. **<u>הסכם פיתוח הפרויקט ומנגנון חלוקת רווחים של חברת ההשקעה (להלן בס"ק זה: "ההסכם"):</u>**

בהתאם להסכם, Lightstone-Paragon תנוהל באופן בלעדי על ידי LSG, לרבות בקשר עם עריכת הסכמי השקעה ומכירת ההחזקות של Lightstone-Paragon בפרויקט, בעוד שחברת הפיתוח של הפרויקט (להלן: "**חברת הפיתוח**"), אשר מחזיקה ביתרת הזכויות ב-Lightstone-Paragon בשיעור של 5%, הייתה אחראית על פיתוח והקמת האאוטלט בהתאם לתכנית Lightstone Group. כמו כן, בהסכם נקבע כי 100% מרווחי Lightstone-Paragon יחולקו על פי "מפל רווחים" – לפיו חברת הפיתוח תהיה זכאית ל-Promote מרווחים העתידים שיחולקו ל-Lightstone-Paragon בהתאם למדרגות שנקבעו.

נכון למועד פרסום הדוח, רווחי הפרויקט יתחלקו 80% ל-LSG ו-20% לחברת הפיתוח.

ב. **<u>הסכם השותפות עם Simon Group:</u>**

בחודש אוגוסט 2013, חתמה Lightstone-Paragon על הסכם השותפות עם Simon, במסגרתו הוקמה חברת השותפות, בשליטה משותפת של LSG (65%) ו-Simon (35%) (להלן: "**הסכם השותפות**"), המחזיקה במלוא הזכויות בנכס (100%) באמצעות חברה בשליטתה המלאה. בהסכם השותפות נקבע כי חברת השותפות תנוהל על ידי Lightstone-Paragon בעוד שחברת הנכס תנוהל על ידי השותף. כמו כן, במסגרת הסכם השותפות הוסכם על חלוקת האחריות לפיתוח, מימון וניהול השוטף של האאוטלט, באופן שחברות קשורות של Lightstone-Paragon מספקות את שירותי הפיתוח והשיווק לאאוטלט בעוד שחברות קשורות של Simon מספקות שירותי ניהול ומימון.

לפרטים נוספים אודות הסכם פיתוח והסכם שיווק של הפרויקט, באמצעות חברות קשורות של Lightstone Group – ראה בדוח פרטים נוספים.

להלן תובא דוגמה מספרית (**להמחשה בלבד**) לאופן חישוב מנגנון מפל הרווחים המתואר לעיל, בהתחשב בהנחה כי הנתונים משקפים מקרה בו נמכר הנכס ביום 31 בדצמבר 2025 בהתאם לשווי ההוגן באותו המועד; **יודגש כי הדוגמה שלהלן מובאת בדוח תקופתי זה על מנת להקל את הבנת מנגנון מפל הרווחים והיא מבוססת על ההנחה ההיפותטית שהנכס נמכר כאמור לפי שוויו ההוגן ליום 31 בדצמבר 2025, וכי אין באמור בכדי ללמד על כוונת החברה למכור את הפרויקט**. לעניין זה, יתרת החוב בגין ההלוואה שנלקחה (כמתואר בטבלאות שלהלן) הינה בהתאם לשוויה ההוגן ליום 31 בדצמבר 2025:

תוצג טבלה לכל אחת מן החברות בשרשור המתואר לעיל, כאשר בכל טבלה השורות תייצגנה מדרגה בשיעור החלוקה וכן יינתן המידע בנושאים הבאים: סך הסכומים שחולקו לטובת החברה במעלה השרשור, סך הסכומים שחולקו לשותף, סך הסכומים שחולקו לחברה המתוארת וכן סך הסכומים שנותרו לחלוקה לבעלי המניות לאחר חלוקות קודמות.

שווי הוגן נכון ליום 31 בדצמבר 2025	203,904
יתרת חוב (באלפי דולר) ליום 31 בדצמבר 2025	95,000
יתרת סכום באלפי דולר לחלוקה (לכל השותפים)	108,904

ג. **<u>חברת הנכס Twin Cities Outlets Eagan LLC (להלן: "חברת הנכס")</u>**

חברת הנכס מחזיקה ב-100% מהבעלות בנכס, ומוחזקת 100% על ידי חברת השותפות Twin Cities Mezzanine LLC כאמור לעיל, ולפיכך, יתרת סכום החלוקה (כ-108,904 אלפי דולר) מחולקת במלואה לחברת השותפות.

ד. **<u>מפל הרווחים פרו רטה, בהתאם הסכם השותפות עם Simon Group (Twin Cities Mezzanine LLC)</u>**

הנתונים בטבלה זו הינם באלפי דולר ארה"ב יתרת סכום לחלוקה: 108,904		
אופן החלוקה	סך הסכומים שיחולקו ל-Lightstone Paragon Twin Cities LLC (65%)	סך הסכומים שיחולקו ל-Simon Group (35%)
פרו רטה בהתאם לאופן החזקות בחברת השותפות	70,788	38,116
סה"כ	70,788	38,116

ה. **<u>מנגנון חלוקת הרווחים בהתאם להסכם השיתוף עם חברת הפיתוח</u>**

הנתונים בטבלה זו הינם באלפי דולר ארה"ב סך סכום לחלוקה: 70,788			
אופן החלוקה	סך הסכומים שחולקו ל-Twin LSG LLC Cities	סך הסכומים שיחולקו לשותף	סך הסכומים שחולקו בחברה הקשורה
80%/20%	56,630	14,158	70,788

חברת LSG Twin Cities LLC מוחזקת 100% ע"י החברה. מכך נובע כי לפי הדוגמא לעיל, בהתאם למנגנוני החלוקה, חלק החברה בסכום החלוקה יהיה 56,630 אלפי דולר.

Seattle Outlet Collection Way (באלפי דולר)		שנה / תקופה	פריט מידע											נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 8ב(ט), במקרה בו שימשה הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת ערכם של הנתונים				
			ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי דולר)	שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי דולר)	הכנסות מדמי שכירות בתקופה (באלפי דולר)	NOI בפועל בתקופה (באלפי דולר)	שיעור התשואה (%)	שיעור התשואה המתואם (%)	יחס שווי הנכס לחוב (LTV)	רווחי (הפסדי) שערוך (באלפי דולר)	שיעור התפוסה לתום תקופה	דמי שכירות ממוצעים ל-SF (לשנה) (בדולר)	זיהוי מעריך השווי	מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	הנחות נוספות בבסיס ההערכה		
															שיעור היוון Termin) al Cap (rate	NOI מייצג	שיעור תפוסה מייצג
אזור	West	**2025**	108,087(*)	108,087	17,280	10,054	9.30%	9.30%	49.28%	21,251	97.95%	16.21	Marshal l & Stevens	Sales Compari son Approac h + Discount ed Cash Flow Approac h	10.25%	10,518	95%
ציון מטבע הפעילות	דולר	**2024**	82,000	82,000	2,161	1,507	1.84%	14.70%	64.39%	(1,131)	98.32%	15.23	שווי הנכס בספרי החברה נקבע בהתאם לסכום רכישתו				
שימוש עיקרי	מגורים	**2023**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
עלות מקורית (באלפי דולר ארה"ב)	82,000																
חלק התאגיד (%)	64%[69]	הנכס הינו מרכז מסחרי (Retail) אשר נרכש במהלך חודש נובמבר 2024.															
		(*) השווי ליום 31 בדצמבר הינו בהתאם להערכת שווי ממעריך שווי בלתי תלוי כאמור לעיל, בעוד השווי בשנת 2024 היה בהתאם למחיר רכישת הנכס (אשר נרכש מרוכש אשר נדרש באותה העת לנזילות מיידית כך שמחר ב-distress).															
שטח (SF)	919,446	(**) הנכס נרכש בחודש נובמבר 2024, הנתונים הינם נתונים בפועל מיום רכישת הנכס עד סוף שנת 2024. מובהר כי הנתונים אינם משקפים נתונים של שנה מלאה של פעילות הנכס .															

69 העסקה נעשתה יחד ולצד תאגידים בשליטת בעל השליטה המחזיקים יחדיו ב-35.8% מהתאגיד המחזיק בנכס כאמור, בתנאים זהים לתנאי החברה, פרו-רטה, לפרטים ראו תקנה 22 לפרק ד' בדבר פרטים נוספים להלן.

Charter Square Apartments (באלפי דולר)		שנה	פריט מידע										נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 8ב(ט), במקרה בו שימשה הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת ערכם של הנתונים				
			ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי דולר)	שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי דולר)	הכנסות מדמי שכירות בתקופה (באלפי דולר)	NOI בפועל בתקופה (באלפי דולר)	שיעור התשואה (%)	שיעור התשואה המתואם(%)	יחס שווי הנכס לחוב (LTV)	רווחי (הפסדי) שערוך (באלפי דולר)	שיעור התפוסה לתום תקופה	דמי שכירות ממוצעים ליחידה (לחודש) (בדולר)	הנחות נוספות בבסיס ההערכה			
													זיהוי מעריך השווי	מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	שיעור היוון (Cap rate)	NOI מייצג	שיעור תפוסה מייצג
אזור	Mid-West	2025	106,400	106,400	8,822	5,550	5.22%	5.22%	70.40%	2,864	94.11%	1,423	BBG	Sales Comparison Approach + Discounted Cash Flow Approach	5.75%	6,167	96%
ציון מטבע הפעילות	דולר	2024	102,100	102,100	8,541	5,293	5.18%	5.18%	74.97%	5,269	94.11%	1,386	Marshall & Stevens		5.75%	5,941	94%
שימוש עיקרי	מגורים	2023	96,000	96,000	8,308	5,197	5.41%	5.41%	81.25%	(3,211)	96.34%	1,353	Marshall & Stevens		5.75%	5,521	98%
עלות מקורית (באלפי דולר ארה"ב)	29,048																
חלק התאגיד (%)	100%	הנכס הינו מתחם מגורים מסוג Class B Multifamily הממוקם ב-Troy שבמדינת מישיגן. (*) העלייה בשווי הנכס בין השנים 2024 ל-2023 נובעת בעיקרה מעלייה בהכנסות שנבעו מהנכס במהלך השנה וה-NOI המייצג אשר נלקח בחשבון על ידי מעריך השווי. (**) העלייה בשווי הנכס בין השנים 2024 ל-2025 נובעת בעיקר מעליה בדמי השכירות בנכס.															
שטח (SF)	448,969																

Spicetree Apartments (באלפי דולר)		שנה / תקופה	פריט מידע										נתונים נוספים הנדרשים לפי תקנה 8ב(ט), במקרה בו שימשה הערכת שווי מהותית או הערכת שווי מהותית מאוד לקביעת ערכם של הנתונים		הנחות נוספות בבסיס ההערכה		
			ערך בספרים בסוף תקופה (באלפי דולר)	שווי הוגן בסוף תקופה (באלפי דולר)	הכנסות מדמי שכירות בתקופה (באלפי דולר)	NOI בפועל בתקופה (באלפי דולר)	שיעור התשואה (%)	שיעור התשואה המתואם (%)	יחס שווי הנכס לחוב (LTV)	רווחי (הפסדי) שערוך (באלפי דולר)	שיעור התפוסה לתום תקופה	דמי שכירות ממוצעים ליחידה (לחודש) (בדולר)	זיהוי מעריך השווי	מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו	שיעור היוון Cap) (rate	NOI מייצג	שיעור תפוסה מייצג
אזור	Mid-West	**2025**	99,000	99,000	9,555	5,436	5.49%	5.49%	40.59%	(2,796)	93.65%	1,432	BBG	Sales Comparison Approach + Discounted Cash Flow Approach	5.75%	5,729	95%
ציון מטבע הפעילות	דולר	**2024**	101,000	101,000	9,373	5,205	5.15%	5.15%	40.67%	4,854	95.10%	1,398	Marshall & Stevens		5.50%	5,602	94%
שימוש עיקרי	מגורים	**2023**	95,200	95,200	8,896	5,010	5.26%	5.26%	43.99%	(3,115)	94.38%	1,347	Marshall & Stevens		5.50%	5,235	98%
עלות מקורית (באלפי דולר ארה"ב)	63,000																
חלק התאגיד (%)	100%	הנכס הינו מתחם מגורים מסוג Class B Multifamily הממוקם ב-Ann Arbor שבמדינת מישיגן.															
שטח (SF)	436,500	(*) העלייה בשווי הנכס בין השנים 2024 ל-2023 נובעת בעיקרה מעלייה בהכנסות שנבעו מהנכס במהלך השנה וה-NOI המייצג אשר נלקח בחשבון על ידי מעריך השווי.															
		(**)ירידה בשווי הנכס בין השנים 2024 ל-2025 אינה מהותית ונובעת בעיקר מעלייה של שיעור ההיוון (Cap Rate) בכ-25 נקודות בסיס .															

1.7.9 נכסי נדל"ן להשקעה מהותיים מאוד

ליום 31 בדצמבר 2025, לקבוצה אין נכסי נדל"ן מניב מהותיים אשר הסכום שבו הם מוצגים מהווה 10% או יותר מסך נכסי החברה ליום 31 בדצמבר 2025; ו/או ההכנסות המיוחסות לו מהוות 10% או יותר מסך ההכנסות המאוחדות של החברה בשנת 2025 .

לפרטים אודות נכסי המלונות Moxy Chelsea ו-Moxy Times Square במתכנות גילוי של נכס מהותי מאור ראו בסעיף 1.9.11 ו- 1.9.12 להלן.

התאמות הנדרשות ברמת התאגיד

1.7.10.1 התאמת שווי הוגן לערכים בדו"ח על המצב הכספי

כל נכסי הנדל"ן להשקעה של התאגידים המוחזקים בקבוצה מוצגים בהתאם לשווי ההוגן שלהם בהתאם להערכות שווי שבוצעו על-ידי מעריכי שווי בלתי תלויים.

1.7.10.2 התאמה לרווחי FFO (Funds From Operations)

	FFO לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
רווח (הפסד) נקי	54,471	21,060	55,857
התאמות: לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969			
נטרול (רווח) הפסד מפעילות משנית (פעילות נכסי מלונות כולל הוצאות מימון ספציפיות ופחת)	(866)	(2,134)	-
(רווחים) והפסדים משינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ו/או הפסדים ממכירת נדל"ן להשקעה	(134,395)	(4,521)	(38,942)
(רווחים) והפסדים משינויים בשווי הוגן או ממכירה של מכשירים פיננסים	(4,205)	18,860	14,609
הפסד או ביטול הפסד מירידת ערך לפי IAS 36 (לרבות ירידת ערך השקעה הנמדדת בשיטת השווי המאזני) או רווח מרכישה במחיר הזדמנותי	1,650	1,878	1,014
התאמות (המפורטות לעיל) לגבי חברות כלולות או עסקאות משותפות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני	(2,493)	3,286	7,613
FFO לפי גישת הרשות *	(85,858)	3,285	40,151
התאמות הנובעות מחלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה ב FFO	(5,941)	38,428	(2,788)
FFO לפי גישת הרשות המיוחס לבעלי המניות של החברה *	(91,800)	(5,904)	37,363
גישת הנהלה, התאמות נוספות בגין סעיפים לא תזרימיים:			
התאמות מטבע חוץ	130,928	(1,575)	(8,891)
הפסדים בגין פירעון מוקדם של הלוואות (Loss on early extinguishment of debt)	624	2,288	3,833
AFFO לפי גישת ההנהלה (FFO מתואם)	39,752	33,237	32,305
רווח תפעולי ממלון	16,143	8,165	-
AFFO לפי גישת ההנהלה (FFO מתואם כולל רווח תפעולי ממלון) המיוחס לבעלי המניות של החברה	55,895	41,402	32,305

(*) FFO אינו מהווה מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים; מדד זה מחושב בהתאם להנחיות הרשות ניירות ערך; המדד מהווה רווח נקי חשבונאי לתקופה, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים), מכירות נכסים, פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים; השימוש במדד זה מקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל"ן מניב; ההתאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה זו. יצוין כי חישוב כאמור לעיל, עודכן בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך לעניין חישוב והצגת מדד FFO מחודש ינואר 2026.

(**) הקיטון ב-FFO בין השנים 2025 ל-2024 נובע בעיקרו מהפסדים שטרם הוכרו (unrealized losses) בגין שינויים בשערי חליפין בסך של כ- 103.9 מיליון דולר. בניכוי הפסדים כאמור, ה-FFO של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 הסתכם בכ-39.1 מיליון דולר.
הגידול ב-AFFO בין השנים 2025 ל-2024 נובע בעיקרו מגידול ב-NOI מהנכסים המניבים של החברה במהלך התקופה והגידול ב-AFFO הכולל רווח תפעולי ממלון נובע בעיקרו מנכס מלון Moxy times square אשר הזכויות בו נתרמו לחברה בראשית שנת 2025.

1.7.10 <u>שיווק</u>

שיווק הקבוצה מנוהל ומפוקח על ידי מטה Lightstone Group בניו יורק, המתמקד בפיתוח ובהטמעת אסטרטגיות השיווק והמיתוג, חומרי שיווק, יחסי ניהול ומדיה והכנה ותיאום דיווחים לעיתונות וכיו"ב.

ברמת נכסי המגורים – השיווק מתבצע בניהול המנהלים של הנכסים הספציפיים ולעיתים באמצעות סוכני שכירות (ברוקרים), אשר מדווחים למנהל הנכס. מנהל מחלקת הנכסים למגורים במטה Lightstone Group מפקח על השיווק ברמה האסטרטגית.

ברמת הנכסים המסחריים – השיווק מתבצע באמצעות צוות ההשכרה של Lightstone Group ולעיתים בסיוע סוכני שכירות (ברוקרים) מקומיים. כאשר מנהל תחום הנכסים המסחריים במטה Lightstone Group מפקח על השיווק ברמה האסטרטגית.

להערכת החברה, אין לקבוצה תלות במי מצינורות השיווק שלה.

1.7.11 <u>תחרות</u>

ככלל, תחום הנדל"ן המניב מאופיין בתחרותיות רבה, הכוללת מגוון רב של גופים מקומיים, דוגמת קרנות ריט ואף גופים זרים העוסקים בייזום, השבחה, השכרה ומכירה של שטחי נדל"ן מניב ובפרט בתחום הנדל"ן המניב למגורים והמסחרי (מרכזיים מסחריים ומבני תעשייה). Lightstone Group הינה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות באזורים בהן היא פועלת והיא נתונה לתחרות רבה מצד חברות נדל"ן ציבוריות ופרטיות אשר סבה סביב מספר פרמטרים, שהעיקריים שבהם הינם: 1) מיקומם הגיאוגרפי של הנכסים ורמת הביקוש לשטחי השכרה באותו אזור; 2) גובה דמי השכירות ועלויות הניהול והתחזוקה; 3) איכות הבניה של המבנים המושכרים; 4) רמת השירותים הנלווים ו-5) המוניטין של המשכיר.

התחרות עשויה לגרום לחברה לשלם מחירים גבוהים יותר על השקעות פוטנציאליות חדשות, אשר עשוי להשפיע על תוצאותיה הכספיות של החברה. בנוסף, ברמת הנכסים, ישנה תחרות משמעותית על אכלוס שוכרים, אשר לשוכרים הפוטנציאליים ישנם מגוון רחב של נכסים להשכרה, מה שעשוי לגרום לחברה להורדה של מחירי השכירות והענקת תנאים נוחים יותר לשוכרים.

בנוגע למרכזים המסחריים, קבוצות ה-Outlets המתחרות עם פעילות הקבוצה הינן: Simon Property Group ו-Tanger Outlets. תחרות הינה גורם חשוב בפעילות המסחרית, והיא תלויה בין השאר בהעדפות וטעמים משתנים של הלקוחות. מרכזים מסחריים באזור שבו נמצאים המרכזים המסחריים של הקבוצה מהווים תחרות ישירה לפעילותה.

1.8 תחום הנדל"ן היזמי

1.8.1 <u>מידע כללי על תחום הפעילות</u>

1.8.1.1 **מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו**

במסגרת תחום הפעילות, החברה עוסקת ברכישה, פיתוח, ייזום ובנייה של נדל"ן למכירה בעיקר למגורים וכן למטרות מסחר.

נכון למועד הדוח, לחברה פרויקט יזמי אחד הידוע בשם William 130 (להלן: "**הפרויקט**"), אשר בנייתו הושלמה באופן מהותי ו-98% מיחידות הדיור בנכס נמסרו או נמצאות חת חוזי מכירה. הפרויקט ממוקם בין רחוב Willam Street 130 ובין רחוב Fulton 90,92 ו-94, ב-Lower מנהטן, ניו יורק, (על פני קרקע בהיקף של כ-40,877 ר"ר (0.94 אקר).

במהלך חודש יוני 2018, עם קבלת אישור ה-Attorney General (כהגדרתו להלן) לתכנית ה-condominium (כמפורט מטה), פתחה החברה לראשונה משרד שיווק ליחידות פרויקט (להלן: "**משרד השיווק**"). בעקבות השינוי בשימוש אשר בא לידי ביטוי בפתיחת משרד השיווק ותחילת שיווק היחידות בפרויקט, שינתה החברה את סיווגו מפרויקט נדל"ן להשקעה בהקמה למלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ולמועד פרסום הדוח, אין לחברה פרויקטים נוספים בתחום הפעילות.

להערכת החברה, שוק הנדל"ן היזמי בניו יורק רווי ומאופיין במיעוט קרקעות פנויות לבנייה. משכך, רבות מעסקאות הנדל"ן בניו יורק לצורך ייזום ובניה מתבצעות בדרך של רכישת בניינים ישנים, בעלי מספר קומות מועט, אך בעלי זכויות בניה רבות ובלתי מנוצלות, המאפשרות לבצע תוספת של בנייה על הקיים. לחילופין, לצורך ייזום ובניה מתבצעת הריסת המבנה הקיים והקמת בניין חדש לגובה מן היסוד. באופן דומה, לצורך הקמת הפרויקט, החברה פעלה במהלך השנים 2014 ו-2015 לרכישת חלקות הקרקע, הנכסים הצמודים וזכויות מחלקות סמוכות במקרקעין תוך ביצוע "איחוד חלקות" (Assemblage) והכל לצורך ביצוע הפרויקט.

1.8.1.2 **מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות**

תחום הנדל"ן היזמי כפוף לרגולציה בתחום התכנון והבניה המסדירה את הליכי הבנייה וכן לרגולציה המסדירה את שוק מכירת דירות מסוג קונדו. זאת, בין היתר על מנת להגן על זכויותיהם של הרוכשים.

להלן תובא סקירה תמציתית בקשר עם הדינים החלים על החברה בקשר עם נכסי הקונדו:

א. <u>**תהליך מכירת דירות בנכס קונדו**</u>

במדינת ניו יורק, מכירת נכסי קונדו נחשבת כסוג של "הצעת" ניירות ערך ומכירתם מוסדרת ב-Martin Act[70].

כאשר בעל נכס (Sponsor) (להלן: "**הספונסר**") מעוניין להפוך נכס המהווה יחידה רישומית אחת לנכס קונדו (שבו כל דירה תירשם כיחידה רישומית נפרדת), או שברצונו להקים נכס שירשם כנכס קונדו, עליו להגיש "הצעה" (להלן: "**ההצעה**") לאישור התובע הכללי של מדינת ניו יורק (Attorney General) (לעיל ולהלן: "**ה-Attorney General**"). ההצעה, אשר דומה במהותה לתשקיף הצעת ניירות ערך לציבור בישראל, נערכת על ידי עורכי דין המתמחים בתחום, בשילוב מתכננים, אדריכלים ואנשי מקצוע בתחום הבניה המסייעים בניסוחה. ההצעה כוללת בין היתר, תיאור הבניין וסוגי הדירות, תקנון נכס הקונדו, הסכמים הקשורים לניהול והאחזקה של השטחים המשותפים בנכס הקונדו, תקציב

הוצאות צפוי לשנה הראשונה של נכס הקונדו, מחירי המכירה של הדירות, מידע מיסויי, תכניות אדריכליות וטפסים ייעודיים לרוכשים הפוטנציאליים.

לאחר שההצעה מוגשת ל-Attorney General, עליו להשיב את הערותיו לא יאוחר מ-30 יום מיום הגשתה. תיקונים להערות ה-Attorney General מוגשים על ידי הספונסר במסמך נפרד להצעה. לאחר קבלת ההערות האמורות, מכריז ה-Attorney General על ההצעה "כשירה" להגשה, ובכך הופכת להצעה שהגשתה התקבלה Accepted for Filing ומקבלת תאריך הגשה (להלן: "**תאריך ההגשה**").

בהקשר זה יצוין כי ההצעה מוגשת לרוב במהלך תקופת הבניה, וכי לפני תאריך ההגשה לא ניתן להתחיל בשיווק ומכירה, לרבות קבלת פיקדונות מרוכשים פוטנציאליים.

ההצעה נכנסת לתוקף רק בהתקיים תנאים לעניין שיעור הדירות שלגביהן נחתמו חוזים מתוך סך הדירות (15%), אשר אותו יש להשיג בתוך זמן מוגבל, בהתאם להוראות הדינים הרלוונטיים של מדינת ניו יורק. בהתאם לאמור לעיל, לאחר החתימה על חוזים בשיעור של 15% מהדירות המוצעות, מגיש הספונסר תיקון להצעה, לפיו ההצעה הינה "בת תוקף". המחיר שנקבע בהצעה או בתיקון האחרון להצעה הינו המחיר המקסימלי אותו ניתן לדרוש בגין כל דירה. עם זאת, הספונסר רשאי למכור את הדירות במחיר נמוך מהמחיר המקסימלי בהתאם לתוצאות כל מו"מ עם הרוכשים.

ב. **<u>הסכמי רכישה</u>**

בפרק הזמן שבין מועד פרסום ההצעה לבין מועד כניסת ההצעה לתוקף חותם הספונסר על הסכמי רכישה עם קונים לפיהם מתחייבים הקונים, אם וכאשר יתמלאו התנאים להפיכת ההצעה לתקפה, לרכוש דירה מסוימת.

להבטחת התחייבות הרוכשים על פי הסכמי הרכישה מפקידים הרוכשים לרוב פיקדון בשיעור של 10% ממחיר הדירה. הפיקדון מוחזק בידי נאמן עד למועד מסירת הדירה לרוכש ומוחזר לקונים אם הרכישה לא משתכללת בתוך פרק הזמן הקבוע בדין. יצוין כי בתקופה זו, החברה לא יכולה לעשות כל שימוש בכספי הפיקדון כאמור.

עם גמר הבנייה וקבלת אישור אכלוס סופי לדירה, מתבצעת העברת הבעלות בדירה.

ג. **<u>רישום זכות הבעלות בדירה וביטוח זכות הבעלות</u>**

זכות הבעלות בדירה ובשטחים המשותפים נרשמת באמצעות שטר מיוחד במדינה ובמחוז בהם נמצאת הדירה[71]. הרישום כולל, מלבד רישום של זכות הבעלות, גם רישום של כל זכות נוספת בדירה (כגון משכנתא). כמו כן, במרבית המקרים מבוטחת זכות הבעלות בפוליסת ביטוח בעלות (Title Insurance).

לפרטים אודות פוליסת זכות בעלות בנדל"ן ראו בסעיף 1.7.1.8.ג' לעיל.

ד. **<u>תכנון ובניה בעיר ניו יורק</u>**

ייזום נדל"ן לבניה בעיר ניו יורק מוסדר על ידי דיני תכנון ובניה (zoning).

חוקי התכנון בניו יורק מסדירים בעיקר את השימושים המותרים בכל אזור, ואת הפרמטרים השונים בקשר עם הפרויקט, מידותיו, סך הקומות הבנויות וכיו"ב. פרויקט אשר עומד בפרמטרים המוחלים מכוח תקנות התכנון, וכן בהגבלות אשר נקבעו לגבי השימושים באותה חלקה, ייחשב כ"בעל זכות" (as-of-right) לקבלת היתר בניה. במקרה בו היזם של הפרויקט אינו מציית לתקנה מסוימת, עומדת בפניו האפשרות להגיש בקשה לקבלת הקלה ו/או וויתור בקשר עם אותו תנאי. הליך הגשת הבקשה וקבלת הכרעה בעניינה כרוך, ברוב המקרים, בתקופת המתנה בת שנה לכל הפחות, בהוצאות שכ"ט לעורך דין

71 במדינת ניו יורק הרישום מתנהל אצל ה-City Registrar.

ובהוצאות נוספות כיו"ב. במקרה בו אין צורך בקבלת ההיתר האמור, ולא צפויות חריגות מתקנות התכנון והבניה, הליך קבלת אישורי בניה אורך בין 4 ל-8 חודשים ממועד הגשת הבקשה ל-New York City Department of Buildings, שהינה המחלקה המטפלת בתכנון ובניה בעיריית ניו יורק (להלן: "**DOB**").

חוקי הבניה, בשונה מתקנות התכנון, מספקים הנחיות עבור הקמת המבנה ומגלמים בעיקרם שיקולים של בטיחות הציבור וחסכון באנרגיה. תקנות הבניה אינן דומות לתקנות התכנון בכך שהן אינן קובעות פרמטרים עבור המבנה שעתיד להיבנות, ואינן קובעות את השימושים המותרים בקרקע, אלא מכתיבות כיצד להקים מבנה בהתאם לתנאים שנקבעו על ידי תקנות התכנון. תקנות הבניה מספקות הנחיות עבור שיטת הבניה הנדרשת, חומרי הגלם הנדרשים, הליכי בטיחות וכיו"ב.

על בקשת היתר הבניה לכלול את תכניות האדריכליות והמפרטים המבניים וההנדסיים הנוגעים לנכס העתיד להיבנות. ה-DOB בוחן את הבקשה, ולרוב מדווח למבקש על החלטתו בתוך מספר חודשים, אלא אם התקבלה בקשה להקלה כאמור.

ה. **<u>זכויות פיתוח, זכויות אויר, איחוד שטחים</u>**

זכויות פיתוח בדרך כלל מתייחסות לנפח המקסימאלי של "שטח הרצפה" הכולל המותר לבניה על חלקה. כאשר שטח הרצפה הבנוי בפועל קטן משטח הרצפה המרבי המותר, ההפרש מכונה כ-"זכויות אוויר" (זכויות בניה שלא נוצלו). במקרים מסוימים יזמים רוכשים זכויות אוויר של נכסים סמוכים, אשר מאפשרים הקמת מבנה בקנה מידה גדול יותר. על פי דיני התכנון והבניה בניו יורק, על מנת לרכוש את זכויות האוויר הבלתי מנוצלות של חלקה סמוכה, יש לאחד שתי חלקות סמוכות (או יותר) לחלקה אחת. זכויות אויר עשויות להיות מועתקות מחלקה אחת לשנייה, מכוח זכות, רק בדרך של איחוד חלקות.

ו. **<u>דיני איכות סביבה החלים על החברה בתחום הנדל"ן היזמי</u>**

לפי חוקים ותקנות פדרליים, מדינתיים ומקומיים בנושא השמירה על איכות הסביבה, התאגידים הרלבנטיים בקבוצה עשויים להיות אחראים לאיתור ולתיקון מפגעים וזיהומים בנכסים בבעלות הקבוצה, בעבר ובהווה. האמור נובע מכך שבעליהם ומפעיליהם של מקרקעין, עשויים להידרש לאתר הימצאות חומרים מסוכנים או רעילים, או פליטות של מוצרי דלק או סכנות לפליטות בנכס האמור, ולנקותם או לטפל בהם. ניתן להטיל עליו הבעלים והמפעילים האמורים אחריות כלפי גופים ממשלתיים או צדדים שלישיים בשל נזק לנכס וכן הוצאות בגין החקירה, הניקוי והמעקב שאלה הוציאו בקשר לזיהום קיים בפועל או צפוי. בנוסף, בעלים קודם או מפעיל קודם של נכס עשוי להיחשב כאחראי אף הוא במקרה בו הסיבה לגרימת הזיהום או המפגע אירעה במועד בו הוא היה הבעלים או המפעיל של הנכס. החוקים האמורים מטילים בדרך כלל אחריות לניקוי ואחריות ללא קשר לאשם, בין אם הבעלים או המפעיל ידעו על נוכחות הגורם המזהם אם לאו, ובין אם גרמו לנוכחות הגורם המזהם אם לאו. האחריות על פי חוקים אלה עשויה להיות יחד ולחוד, למלוא סכום ההוצאות בגין עלויות החקירה, הניקוי והמעקב שכבר הוצאו או שתידרשנה בשל הפעולות שיש לנקוט. עם זאת, צד שתוטל עליו אחריות יחד או לחוד עשוי להיות זכאי להשתתפות מצדדים אחראים אחרים, כאשר אלו ניתנים לזיהוי ובעלי כושר פירעון בגין חלקם בהוצאות. הוצאות אלו עלולות להיות ניכרות, ובמקרים מסוימים אף לעלות על שווי הנכס. נוכחות גורם מזהם או מחדל הדורשים לפעול בצורה הולמת לניקוי מקרקעין שזוהמו, עלולים לפגוע ביכולת הקבוצה למכור או להשכיר את הנכס או ליטול הלוואות תוך שימוש בנכס כבטוחה, ועלולים לפגוע בהשקעתה.

למיטב ידיעת החברה אין לה חשיפה למפגעים כאמור לעיל.

ז. **<u>השלכות מס ייחודיות במסגרת הפעילות</u>**

לפרטים ראו סעיף 1.16 להלן וכן ביאור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים.

1.8.1.3 **גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות**

החברה סבורה כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הנדל"ן היזמי הינם בעיקר:

(1) ניסיון, מוניטין וידע בייזום פרויקטים;

(2) חוסן פיננסי של החברה, ולעתים גם של בעל השליטה בה, אשר עשויים להדרש להעמיד ערבויות לטובת חובות של חברות מוחזקות;

(3) יכולת איתור וביצוע פרויקטים באזורי ביקוש;

(4) נגישות למקורות מימון לתחום פעילות הנדל"ן היזמי;

(5) איכות ביצוע גבוהה של בניה ושמירה על סטנדרט גימור גבוה;

(6) התקשרות עם אדריכלים בעלי שם ומוניטין;

1.8.1.4 **חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות**

א. <u>חסמי כניסה</u>

1) חוסן פיננסי לצורך השגת המימון הדרוש לפרויקטים;

2) ידע וניסיון בתכנון ושיווק פרויקטים;

3) מוניטין הדרוש לצורך איתור פרויקטים פוטנציאלים;

4) היצע מוגבל של קרקעות ושטחים פנויים ברובע מנהטן שבניו יורק.

ב. <u>חסמי יציאה</u>

1) התחייבויות ארוכות טווח של היזם כלפי רוכשי דירות וכלפי גופים מממנים;

2) משך זמן תכנון, השבחה והקמה של פרויקטים;

3) תלות במצב שוק הנדל"ן.

1.8.1.5 **תחליפים לפעילות החברה**

התחליף העיקרי הקיים לתחום הנדל"ן היזמי הוא השכרת דירות למגורים ושטחי מסחר.

1.8.1.6 **מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו**

חלקה של הקבוצה בתחום הפעילות אינו מהותי ביחס לשוק הנדל"ן היזמי למגורים בניו יורק.

1.8.2 <u>נתונים מצרפיים</u>

יצוין כי נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ולמועד פרסום הדוח החברה מחזיקה בפרויקט נדל"ן יזמי אחד שהינו מהותי מאוד, 130 William, המצוי בהליכי שיווק אחרונים ואשר הפרטים לגביו יובאו בסעיף 1.8.3 להלן.

1.8.3 <u>פרטים אודות פרויקט נדל"ן יזמי של החברה</u>

שם	מיקום	מועד רכישת הקרקע	מועד תחילת הבניה	מועד סיום הבנייה	חלק התאגיד האפקטיבי בפרויקט	יח"ד שנותרו לחברה	עלות המלאי המיוחסת ליח"ד שנותרו במלאי ליום 31.12.2025	שיעור ההון העצמי מתוך העלות	מ"ר ממוצע ליח"ד שנותרו במלאי	מספר חוזי מכירה מחייבים שנחתמו בפרויקט לפי תקופות					הכנסות צפויות מדירות במלאי	רווח גולמי צפוי מדירות במלאי	שיעור רווח גולמי צפוי על דירות במלאי	עודפים שנמשכו נכון ליום 31.12.25	יתרת עודפים צפויה בסיום הפרויקט לרבות הון עצמי שהושקע בפרויקט
										מתום התקופה עד סמוך למועד פרסום הדוח	רבעון 4 לשנת 2025	רבעון 3 לשנת 2025	רבעון 2 לשנת 2025	רבעון 1 לשנת 2025					
130 William St.	Manhatt New ,an York	2014-2015	ינואר 2018	אוק-2020	100%	9	57,057	100%	2.449	2	-	2	5	5	59,020	255	0.4%	0	1,952 (*)

(*) כולל חלק ה-retail

פרויקטים שהקמתם הסתיימה ומכירתם טרם הושלמה במלואה ליום האחרון של שנת הדיווח (בש"ח) – נתונים נוספים על יתרת ההכנסות הצפויות:

שם	מחיר ממוצע לר"ר בחוזים שנחתמו בפרויקט (בכל תקופה) ללא מע"מ					מחיר ממוצע למ"ר לפיו חושב צפי ההכנסות המלאי הבלתי מכור
	מתום התקופה עד סמוך למועד פרסום הדוח	רבעון 4 לשנת 2025	רבעון 3 לשנת 2025	רבעון 2 לשנת 2025	רבעון 1 לשנת 2025	
130 William St.	2.424	0	1.941	2.142	2.045	2.678

1.9 תחום המלונאות – מידע כלל על תחום הפעילות

נכון למועד פרסום הדוח לחברה שני נכסי מלון, נכס Moxy Chelsea ו- Moxy Times square, שניהם במנהטן, ניו-יורק:

א. זכויות Moxy Chelsea הועברו לחברה בסוף חודש פברואר 2024, בד בבד עם הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') של החברה. זכויות החברה בנכס משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה. יובהר כי הנתונים המוצגים להלן בדבר תוצאות הנכס Moxy Chelsea הינם ממועד העברת הנכס לחברה. הנתונים לתקופה טרם העברת הזכויות בנכס לחברה (שנת 2023), אינם חלק מתוצאות החברה והתקבלו אצל החברה מבעלת השליטה היחידה בחברה ולא נכללו בתוצאות החברה לתקופות אלו.

ב. זכויות Moxy Times Square הועברו לחברה בחודש ינואר 2025, בד בבד עם הנפקת אגרות החוב (סדרה ו') של החברה. זכויות החברה בנכס משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה. יובהר כי הנתונים המוצגים להלן בדבר תוצאות הנכס Moxy Times Square, הינם ממעוד העברת הנכס לחברה. הנתונים לתקופה טרם העברת הנכס לחברה (השנים 2023 ו-2024) אינם חלק מתוצאות החברה והתקבלו אצל החברה מבעלת השליטה היחידה ולא נכללו בתוצאות החברה לתקופות אלו.

1.9.2 **מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו**

ענף המלונאות בניו יורק, על פי רוב, מתאפיין במבנה החזקה וניהול במסגרתו, מבנה המלון (דוגמת נכסי המלון של החברה) מוחזק על ידי בעל נכס ואילו ניהול ותפעול המלון מתופעלים באמצעות חברות המתמחות בניהול מלונות ולרוב גם תחת מותג מלונאי של רשת מלונאות גלובלית מוכרת.

כך, נכסי המלונות של החברה Moxy Chelsea ו-Moxy Times Square , מנוהלים על ידי קבוצת Bridge Hotel Group (צד ג', אשר הינה, למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית העוסקת בהקמה, פיתוח וניהול בתי מלון בארה"ב) תחת המותג Moxy של קבוצת המלונאות הבינלאומית Marriot. חברת ניהול המלונות המנהלת את נכסי המלון מחויבת, לאור מעמדה והתחרות בענף, לעמוד בסטנדרטים איכותיים ובתודעת שירות בהתאם לנהלי מותג Moxy וקבוצת Marriot. לפרטים אודות הסכמי ניהול המלונות וכן ההסכם מול קבוצתMarriot (franchise agreement) ראו בסעיפים 1.9.11.ו' ובסעיף 1.9.12 ו' להלן.

1.9.3 **מגבלות חקיקה ותקינה החלות על תחום המלונאות**

על פעילות מסחרית בכלל ועל פעילות המלונאות בארצות הברית בפרט, חלות תקנות, רגולציה וחקיקה במישור הפדראלי ובמישור המדינתי. בנוסף, בהיות ארצות הברית מדינת Common Law, התקדימים המשפטים של ערכאות המשפט הגבוהות בארצות הברית ובמדינות הרלוונטיות מעצבים גם הם את הנורמות החלות על ענף המלונאות. בהתאם להסכם ניהול המלון, באחריות חברת הניהול להשיג את הרישיונות הדרושים להפעלת המלון תוך קבלת הסיוע הנדרש לשם כך מידי החברה.

להלן עיקר החוקים, התקנות והמגבלות החלים על בעלי ומפעילי בתי המלון במדינת ניו יורק, לרבות על חברות ניהול המפעילות בתי מלון עבור בעלי בתי המלון כאמור:

(1) **במישור הפדראלי** – בעלי עסקים וביניהם מנהלי בתי מלון בארצות הברית חייבים לעמוד בהוראות הרלוונטיות לעיסוקם בפרקים 15, 29 ו-42 לקודקס החוקים האמריקני שעניינם בדינים עסקים מסחריים, דיני עבודה והעסקת עובדים ודיני בריאות, תברואה ורווחת הציבור בהתאמה (US Code: Title 15 - Trade & Commerce; Title 29 - Labor; Title - Welfare & Health Public). בנוסף, חלות על מנהלי בתי מלון הוראות חקיקת המשנה הפדראלית של ארצות הברית, לרבות הוראות פרקים 9, 21

ו-29 שעניינם תברואת מזון, מכירת אלכוהול והעסקת עובדים בהתאמה (C.F.R: Chapter 9 - Animal and Animal products; Chapter 21 - Food and Drugs; Chapter 29 - Labor). עוד חלות הוראות החקיקה הפדראלית הרלוונטיות לבעלי עסקים העוסקות בין היתר ברישוי עסקים, טיפול בפסולת וביוב, בטיחות באש, זיהום ואיכות הסביבה, שימוש בחומרים מסוכנים והגנת הפרטיות.

(2) **במישור המדינתי** – במדינת ניו יורק, בעלי ומפעילי בתי מלון חייבים לעמוד בהוראות הרלוונטיות של ספר החוקים של מדינת ניו יורק (Consolidated Laws of New York). לרבות, הוראות תברואת מזון, תקנות מבנים הפתוחים לציבור בין היתר בעניין הגנה מפני רעידות אדמה, תקני בידוד מפני רעש וחום, שימוש בחומרים מסוכנים, שמירה על איכות הסביבה, מכירת אלכוהול וניהול בתי הימורים, תקנות בטיחות וחוקי בנייה, תקנות אמצעי תשלום ועוד. כך למשל, תקנות הבריאות והבטיחות של מדינת ניו יורק מחילות על בעלי מלון, בין היתר, את החובות שלהלן: (א) על בעל מלון לתחזק מערכת אזעקות אש ומערכות כיבוי אש אוטומטיות, מטפי כיבוי ניידים וסימני יציאה מוארים. כמו כן, על בעל מלון להגיש העתק של תוכנית בטיחות ופינוי כנגד אש של המלון לפקיד אכיפת החוק המקומי; (ב) על בעל מלון לשמור על שירות חשמלי, חיווט ואביזרים במצב טוב ותקין; ו-(ג) לפחות שישים (60) ימים לפני תחילת הקמתו של מלון, על בעל המלון להגיש לנציג המנפיק את היתר הבנייה את תוכניתו למתקני המזון החדשים או המשופצים, לפי העניין.

(3) **במישור העירוני** – העיר ניו יורק מחילה אף היא דרישות בריאות ותברואה שונות, הכוללות בין היתר את ההוראות הבאות: (א) הוראות תברואתיות שונות בקשר עם הכנת מזון, כקבוע בקוד העירוני לבריאות של העיר ניו יורק (New York City Health Code), והכללים שנקבעו מכוחו; (ב) דרישות מינימום של חימום, תאורה, אוורור ואינסטלציה, המוטלות על בעל מלון; (ג) דרישות שונות בקשר עם שימוש בחומרים מסוכנים, ניקוז ביוב ותחזוקת יחידות דיור; ו-(ד) תהליך בדיקה סניטרית של מחלקת הבריאות העירונית, המלווה בדרישות המוטלות על מוסדות המעניקים שירותי מזון לפרסום תוצאות הבדיקה האמורה.

(4) **איכות סביבה** – לפי חוקים ותקנות פדרליים, מדינתיים ומקומיים בנושא השמירה על איכות הסביבה, התאגיד המחזיק בנכס עשוי להיות אחראי לאיתור ולתיקון מפגעים וזיהומים בנכס שבבעלותו. האמור לעיל נובע מכך שבעליהם ו/או מפעיליהם של מקרקעין, עשוי להידרש לאתר הימצאות של חומרים מסוכנים או רעילים או פליטות של מוצרי דלק או סכנות לפליטות בנכס האמור ולנקותם או לטפל בהם, וניתן להטיל עליו אחריות כלפי גופים ממשלתיים או צדדים שלישיים בשל נזק לנכס, עלויות החקירה, הניקוי והמעקב שצדדים אלה הוציאו בקשר לזיהום שאירע בפועל או זיהום צפוי. בנוסף בעלים קודם או מפעיל קודם של נכס עשוי להיחשב כאחראי אף הוא במקרה בו הסיבה לגרימת הזיהום או המפגע ארעה במועד בו הוא היה הבעלים או המפעיל של הנכס. החוקים האמורים מטילים בדרך כלל אחריות לניקוי ואחריות ללא קשר לאשם, בין אם הבעלים, ו/או המפעיל ידעו או לא ידעו על נוכחות המזהם או גרמו או לא גרמו לנוכחות הזיהום. האחריות על פי חוקים אלה עשויה להיות ביחד ולחוד למלוא הסכום של עלויות החקירה, הניקוי והמעקב שכבר הוצאו או שיהיה צריך להוציא בשל הפעולות שיש לנקוט, אם כי צד שתוטל עליו אחריות ביחד ולחוד עשוי להיות זכאי להשתתפות מצדדים אחראים אחרים, הניתנים לזיהוי ובעלי כושר פירעון בגין חלקם ההוגן בעלויות. העלויות הללו עשויות להיות עלויות ניכרות ובמקרים מסוימים אף לעלות על שווי הנכס. נוכחות של חומר מזהם או מחדל לפעול בצורה הולמת לניקוי מקרקעין שזוהמו, עלולים לפגוע ביכולת החברה למכור או להשכיר את הנכס או ליטול הלוואות תוך שימוש בנכס כבטוחה ועלולים לפגוע בהשקעתה.

(5) **החוק בדבר אזרחי ארה"ב בעלי מוגבלויות** – בהתאם להוראות הפרק השלישי של החוק בדבר אזרחי ארצות הברית בעלי מוגבלויות, חל על נכסים המוגדרים כ-"מבני מגורים ציבוריים" (ADA). חוק זה עשוי לחייב הסרה של מחסומים מבניים המונעים גישה של אנשים בעלי מוגבלויות בשטחים, כאשר ניתן לסלק מכשולים אלה ללא קושי. אי-ציות להוראות החוק בדבר אזרחים בעלי מוגבלויות, עלול לגרום להטלת קנסות או לפסיקת פיצויים לתובעים פרטיים.

למיטב ידיעת החברה, נכסי המלונאות עומדים בהוראות הרלבנטיות החלות עליהם.

1.9.4 **<u>שינויים טכנולוגים המשפיעים מהותית על תחום המלונאות</u>**

בשנים האחרונות ניכרת מגמה של שימוש נרחב ברשתות חברתיות ומנועי חיפוש (סוכני תיירות מקוונים) מבוססי חוכמת המונים, דוגמת Trip Advisor, Booking.com ו-Expedia, הפועלות בתחום התיירות ומספקות מידע מידי ועדכני אודות בתי מלון, וכן מדרגות אותם לפי סולם. כמו כן, אספקת חדרי אירוח זמינים באמצעות Airbnb מעיבה על הכנסות מלונות מסורתיים, על אף שמהלכי חקיקה של מדינת ניו יורק, המטילים מגבלות על השכרת יחידות דיור לתקופות קצרות מ-30 יום, עשויים להביא לצמצום פעילות השכרה זו.

1.9.5 **<u>גורמי הצלחה קריטיים בתחום המלונאות</u>**

<u>להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בענף המלונאות הינם:</u>

(1) מיקום המלון באזור ביקוש אטרקטיבי;
(2) ניהול המלון על ידי חברת ניהול מובילה בעלת מותג חזק;
(3) נגישות לקהל לקוחות ושימור לקוחות;
(4) מערכת ניהול יעילה לצורך מקסום פוטנציאל ההכנסות של המלון;
(5) מיתוג ובידול של המלון ביחס למתחרים, בין השאר על ידי עיצוב מוקפד ומתקנים המתאימים למיתוג המלון ולמיקומו;
(6) שמירה על רמה פיזית נאותה של המלון;
(7) נגישות למקורות מימון –לצורך שמירה על הקיים, תחזוקה שוטפת ושדרוג מתקני המלון במידת הצורך;
(8) הגברת החשיפה הפרסומית של המלון והמותג.

1.9.6 **<u>מערך הספקים לניהול נכסי המלונות של החברה Moxy Chelse ו-Moxt Times Square</u>**

הספקים העיקריים בתחום הפעילות הינן חברות ניהול המלונות אשר מנהלות את המלונות וכן נותני שירותים בתחום המזון והמשקאות דוגמת חברת ניהול F&B, כמתואר בסעיפים 1.9.11.9.10.ו' ובסעיף 1.9.12 ו' להלן. בנוסף, כמקובל בתחום המלונאות, מתקשרת חברת ניהול המלון בהסכמים לאספקת שירותים וציוד מצדדי ג' במגוון תחומים כגון: שירותי מחשוב, שיווק ופרסום, טלפוניה ובדיקות ותחזוקה של תשתיות וכיו"ב. עלותן של התקשרויות אלו נעה בין כמה מאות דולרים מדי חודש לעשרות אלפי דולרים מדי חודש (להתקשרויות דוגמת הסכם להתקנה ותחזוקה של מערכת כיבוי שריפות). יצוין כי ההסכמים הנחתמים במסגרת ההתקשרויות כאמור נחתמים, על פי רוב, לפרקי זמן של מספר שנים בודדות כאשר באפשרות חברת חברת ניהול המלון לסיים את ההתקשרות בכל עת.

1.9.7 **<u>חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות</u>**

חסמי כניסה

(1) ניסיון בניהול בתי מלון/ התקשרות עם חברת ניהול מובילה בתחום המלונאות;
(2) הון עצמי וזמינות מקורות מימון חיצוניים לרכישת מלונות ותחזוקה שוטפת;
(3) בניית מיתוג ומוניטין של בית מלון;

(4) צבירת קהל לקוחות ייחודי באמצעות, בין השאר, פרסום ושיווק, הכרוכה אף היא בהשקעת משאבים רבים ומטבעה הינה הליך הדרגתי אשר עשוי לארוך זמן;

(5) נגישות להזדמנויות עסקיות לרכישת בתי מלון.

חסמי יציאה

(1) לאור העובדה שתחום המלונאות הוא ענף עתיר נכסים, מחסום היציאה העיקרי הוא יכולת מימוש הנכסים עצמם בשווי המבוקש;

(2) במקרה שמבוקש שימוש אחר בנכס - השינוי עשוי להיות כפוף להגבלות סטטוטוריות שקשורות לשינוי ייעוד הקרקע או הנכס, לפי העניין;

(3) יכולת ביטול או סיום של הסכמים והתחייבויות קיימים (הסכמי שכירות, הסכמים עם ספקים, הסכמי שיתוף פעולה וכיו"ב).

1.9.8 **<u>תחליפים לפעילות נכס מלון החברה</u>**

(1) השכרת דירות לטווח קצר בשכירות משנה ("סאבלט");

(2) החלפת דירות, אירוח הדדי ואירוח מזדמן באמצעות פלטפורמות מקוונות (דוגמת "Airbnb").

(3) מלונות הממוקמים בקרבת הנכס המלונאי.

1.9.9 **<u>מוצרים ושירותים בתחום המלונאות</u>**

תחום המלונאות מבוסס על השכרת חדרי אירוח לאורחי בתי המלון ועל השירותים הניתנים במתקני המלון.

1.9.10 **<u>פילוחים בתחום המלונאות</u>**

להלן תובא תמצית התוצאות הכספיות לפי תחום פעילות לשנים 2023, 2024 ו-2025:

יודגש כי הזכויות בנכס Moxy Chelsea הועברו לחברה על ידי בעל השליטה בחברה בסוף חודש פברואר 2024 , ועל כן נתוני הנתונים להלן, לתקופה טרם העברת זכויות הנכס בחברה, הינם כפי שנמסרו לחברה מבעלת המניות היחידה בחברה <u>ולא היו חלק מפעילות החברה ותוצאותיה בתקופות האמורות.</u>

עוד יודגש כי הזכויות בנכס Moxy Times Square הועברו לחברה בחודש ינואר 2025, ועל כן הנתונים להלן לתקופה טרם העברת זכויות הנכס בחברה, הינם כפי שנמסרו לחברה מבעלת המניות היחידה בחברה <u>ולא היו חלק מפעילות החברה ותוצאותיה בתקופות האמורות.</u>

א. <u>פילוח הכנסות ותפוסות לפי תקופות</u>

המלון	RevPAR[72] (דולר)*			ADR[73] (דולר)			שיעור תפוסה (%)		
	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			לשנה שנסתיימה 31 בדצמבר		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Moxy Chelsea	286.30	305.27	320.53	317.10	323.52	340.55	90.3%	94.4%	94.1%
Moxy Times Square	235.50	244.33	252.94	257.46	265.28	275.00	91.1%	92.1%	92.0%

* לא כולל מזון ומשקאות

72 Revenue Per Available Room.

73 Average Daily Rate.

המלון	הכנסות (באלפי דולר)*			EBITDA (באלפי דולר)**		
	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Moxy Chelsea	49,434	54,185(^^)	56,602	19,095	19,952(^^)	21,678
				18,249(***)	18,535(***)	20,706(***)
Moxy Times Square	77,393	80,322	80,597(^^^)	28,444	28,251	30,126 (^^^)
				25,547 (^)	24,870(^)	26,636(^)

* לפילוח הכנסות ראה טבלה שבסעיף ב' להלן.

** EBITDA: רווח תפעולי למלון לפני פחת. בטבלאות שיוצגו בנספח זה, ה-EBITDA כולל הפקדות, בהתאם לתנאי הסכמי ההלוואה הקיימים, לטובת שמירה על הקיים בנכס (FF&E), זולת אם צוין אחרת כמפורט בה"ש *** מטה.

*** EBITDA פנוי, בניכוי הפקדות לטובת שמירה על הקיים בנכס (FF&E)., בהתאם לתנאי הסכמי ההלוואה אשר היו קיימים בנכס טרם העברת הזכויות בנכס לחברה ואשר נפרעו מתמורת הנפקת אגרות החוב (סדרה ד').

^EBITDA פנוי, בניכוי הפקדות, בהתאם לתנאי הסכמי ההלוואה הקיימים, לטובת שמירה על הקיים בנכס (FF&E).

^^ יצוין כי הנתונים המוצגים בטבלה מתייחסים לכל שנת 2024. הזכויות בנכס הועברו לחברה על ידי בעל השליטה בחברה בסוף חודש פברואר 2024, הכנסות הנכס מיום העברת זכויות הנכס לחברה הסתכמו לסך של כ-48,916 אלפי דולר וה-EBITDA הסתכמה לסך של כ-19,487 אלפי דולר.

^^^ יצוין כי הנתונים המוצגים בטבלה מתייחסים לכל שנת 2025. הזכויות בנכס הועברו לחברה על ידי בעל השליטה בחברה בסוף חודש ינואר 2025, הכנסות הנכס מיום העברת זכויות הנכס לחברה הסתכמו לסך של כ-76,531 אלפי דולר וה-EBITDA הסתכמה לסך של כ-29,570 אלפי דולר.

ב. <u>להלן פילוח של התוצאות בשנתיים האחרונות לפי רבעונים</u>:

	2025									
	Moxy Chelsea					Moxy Times Square				
	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שנה מלאה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שנה מלאה
ADR (דולר)	240	354	330	428	341	192	285	265	347	275
תפוסה (%)	90%	95%	95%	97%	94%	85%	93%	94%	96%	92%
EBITDA (אלפי דולר)	2,216	5,832	5,095	8,535	21,678	2,903	8,707	7,533	10,983	30,126

	2024									
	Moxy Chelsea					Moxy Times Square				
	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שנה מלאה	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4	שנה מלאה
ADR (דולר)	278	331	313	410	324	183	274	257	334	265
תפוסה (%)	94%	95%	95%	98%	94%	85%	93%	96%	96%	92%
EBITDA (אלפי דולר)	1,732	5,429	4,653	8,138	19,952	2,516	7,911	7,539	10,285	28,251

ג. <u>פילוח הכנסות ורווחיות הפעילות</u>

מכירות המלונות מתפלגות בין מספר לקוחות רב המגיעים מפלחי שוק מגוונים הכוללים נופשים, אנשי עסקים, אורחי כנסים וכד' תוך התמקדות בפנייה לקהל מבקרים צעיר בעיקרו (millennial). המלונות מיועדים לקבוצות ולבודדים, לתיירים, לאנשי עסקים ועובדי חברות (corporate accounts) עליהן נמנות חברות מובילות דוגמת Amazon, (Facebook) Meta ו- Moxy Chelsea בקשר עם מלון Deloitte ,Google ו-Accenture בקשר עם מלון Moxy Times Square.

כתוצאה מכך, ובאופן טבעי לסוג הפעילות, ציבור המשתמשים בשרותי המלונאות הינו נרחב ורב גוני.

להלן יובאו נתונים אודות התפלגות הכנסות המלון, על פי השירותים העיקריים בתחום פעילותו, באלפי דולר וכשיעור מכלל ההכנסות לשנים 2023, 2024 ו-2025.

	Moxy Chelsea						Moxy Times Square					
	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר						לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר					
	2025		2024		2023		2025		2024		2023	
	הכנסות(*)	שיעור מכלל ההכנסות	הכנסות	שיעור מכלל ההכנסות	הכנסות	שיעור מכלל ההכנסות	הכנסות (**)	שיעור מכלל ההכנסות	הכנסות	שיעור מכלל ההכנסות	הכנסות	שיעור מכלל ההכנסות
לינה	40,948	72%	39,056	72%	36,575	74%	56,502	70%	54,676	68%	52,548	68%
מזון, משקאות ואירועים[74]	11,793	21%	11,550	21%	9,468	19%	18,245	23%	20,028	25%	19,190	25%
אחר	3,861	7%	3,579	7%	3,391	7%	5,850	7%	5,618	7%	5,655	7%
סה"כ	56,602	100%	54,185	100%	49,434	100%	80,597	100%	80,322	100%	77,393	100%

(*) יצוין כי הנתונים המוצגים בטבלה מתייחסים לכל שנת 2024. הזכויות בנכס הועברו לחברה על ידי בעל השליטה בחברה בסוף חודש פברואר 2024. ההכנסות מלינה מיום העברת הזכויות בנכס לחברה הסתכמו לסך של כ- 35,463 אלפי דולר, הכנסות ממזון משקעות ואירועים הסתכמו לסך של כ- 9,726 אלפי דולר והכנסות מאחר לסך של כ-3,727 אלפי דולר (סה"כ 48,916 אלפי דולר).

(**) יצוין כי הנתונים יצוין כי הנתונים המוצגים בטבלה מתייחסים לכל שנת 2025. הזכויות בנכס הועברו לחברה על ידי בעל השליטה בחברה בסוף חודש ינואר 2025. ההכנסות מלינה מיום העברת הזכויות בנכס לחברה הסתכמו לסך של כ- 53,927 אלפי דולר, הכנסות ממזון משקעות ואירועים הסתכמו לסך של כ- 17,090 אלפי דולר והכנסות מאחר לסך של כ- 5,514 אלפי דולר (סה"כ 76,531 אלפי דולר).

ד. <u>לקוחות</u>

למיטב ידיעת החברה, למלונות החברה אין תלות בלקוח מסוים או בלקוחות מסוימים. למלון אין לקוח אשר ההכנסות ממנו עולות כדי 10% או יותר מסך הכנסות המלון. בשנים 2023, 2024 ו-2025, כ-95% מלקוחות מלון Moxy Chelsea וכ- 93% מלקוחות מלון Moxy Times Square היו לקוחות בודדים (Transient).

ה. <u>שיווק והפצה</u>

שיווק חדרי האירוח מתבצע על ידי חברות ניהול המלון, בהתאם לתקציב כל מלון.

להלן יפורטו ערוצי השיווק העיקריים של נכסי המלונות של החברה:

(1) באמצעות מרכז הזמנות בטלפון, באינטרנט ובאמצעות אפליקציות סלולאריות;

(2) התקשרות עם סוכנים הפונים ללקוחות פוטנציאליים;

(3) מועדון הלקוחות של Marriot;

(4) כתובות אתר האינטרנט של המלונות הינה: https://moxychelsea.com/ ו-https://moxytimessquare.com/

(5) כתובת אתר ההזמנות של מלונות מותג Moxy מקבוצת Marriot באינטרנט הינה: https://moxy-hotels.marriott.com/

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, הוצאות הפרסום והשיווק של מלון Moxy Chelsea מהוות כ-3% מסך הכנסות המלון והוצאות השיווק של מלון Moxy Times Square מהוות כ-2% מסך הכנסות המלון.

74 בניו יורק, מקובל להציג מזון ומשקאות כתמחור נפרד.

בהיות המלון מנוהל תחת מותג Moxy מקבוצת Marriot, שיווק המלון מבוצע על ידי חברת ניהול המלון. להערכת החברה, לחברת ניהול המלון אין תלות במי מערוצי השיווק שלה.

ו. צבר הזמנות

לחברה אין צבר הזמנות מחייב, בשל אופי פעילותה המאפשר ביטול הזמנות בטווחי זמן קצרים כמקובל בתחום.

ז. תחרות

התחרות בתחום המלונאות מאופיינת במספר רב ומגוון של מתחרים. המתחרים הישירים בפעילות החברה הינם המלונות במנהטן (בעיקר באזורים Midtown, Meatpacking, Downtown Manhattan, SoHo, Lower Manhattan).

בקשר עם מלון Moxy Chelsea - בין המתחרים הישירים הממוקמים בקרבת מלון Moxy Chelsea ניתן לציין את המלונות הבאים: Ace Hotel New York, Hilton New York Fashion District, Courtyard New York Manhattan Chelsea, Arlo NoMad and Inside by Melia NoMad.

יצוין כי ביצועי המלון בשנת 2025 ממצבים אותו כאחד המלונות המובילים בקבוצת מתחריו כאשר ערכי ה-RevPAr לתום שנת 2025 עלו בכ-122% על מדד ייחוס ה-RevPAR index הרלוונטי, אשר מציבים את המלון כמוביל מבין ששת מתחריו הבולטים אשר צוינו לעיל עם RevPAr מוערך לתום שנת 2025 של כ-321 דולר. יצוין כי ערכי RevPAr כאמור מהווים גידול של כ-5.0% (year over year) לעומת שנת 2024.[75]

בקשר עם מלון Moxy Times Square - בין המתחרים הישירים הממוקמים בקרבת מלון Moxy Times Square ניתן לציין את המלונות הבאים: Paramount Hotel Times Square, YOTEL Times Square, Hyatt Centric Times Square, Element New York, Renaissance New York Midtown, and Ace Hotel New York.

יצוין כי ביצועי המלון בשנת 2025 ממצבים אותו כאחד המלונות המובילים בקבוצת מתחריו כאשר ערכי ה-RevPAr לתום שנת 2025 עלו בכ-106% על מדד ייחוס ה-RevPAR index הרלוונטי, אשר מציבים את המלון במקום השלישי מבין שבעת מתחריו הבולטים אשר צוינו לעיל עם RevPAr עבור שנת 2025 בסך של כ- 238 דולר. יצוין כי ערכי RevPAr כאמור מהווים גידול של כ-4% (year over year) לעומת שנת 2024.[76]

ח. עונתיות

ענף המלונאות מושפע מאוד מגורם העונתיות, אשר מהווה גורם קריטי בהתנהגות הלקוח (customer behavior). להלן פרטים ביחס להתפלגות שיעור התפוסה של המלונות לפי רבעונים בשנים 2023, 2024 ו- 2025 כדלקמן:

	Moxy Chelsea			Moxy Times Square		
	שנת 2025	**שנת 2024**	**שנת 2023**	**שנת 2025**	**שנת 2024**	**שנת 2023**
רבעון ראשון	90%	94%	84%	85%	85%	81%
רבעון שני	95%	95%	92%	93%	93%	92%
רבעון שלישי	95%	95%	93%	94%	96%	96%
רבעון רביעי	97%	98%	93%	96%	96%	96%
ממוצע שנתי	94%	94%	84%	92%	92%	91%

75 על פי RevPAR index של חברת STR (חברת מידע עסקי בתחום המלונאות https://str.com/)

76 על פי RevPAR index של חברת STR (חברת מידע עסקי בתחום המלונאות https://str.com/)

ט. <u>הון אנושי</u>

בהתאם להוראות הסכמי ניהול המלונות כמתואר בסעיפים 1.9.10.ו' ו- 1.9.11.ו' להלן, כוח האדם בנכס המלונות מועסק על ידי חברות ניהול המלון (צד ג') כאשר לחברות ניהול המלון נתון שיקול הדעת הבלעדי בכל הנוגע להעסקה, פיטורין, קידום, פיקוח, הכשרה ופיצויים של עובדים אלו. במסגרת הסכמי הניהול האמורים, נושאות חברות הניהול בעלויות העסקת העובדים בנכסי המלונות.



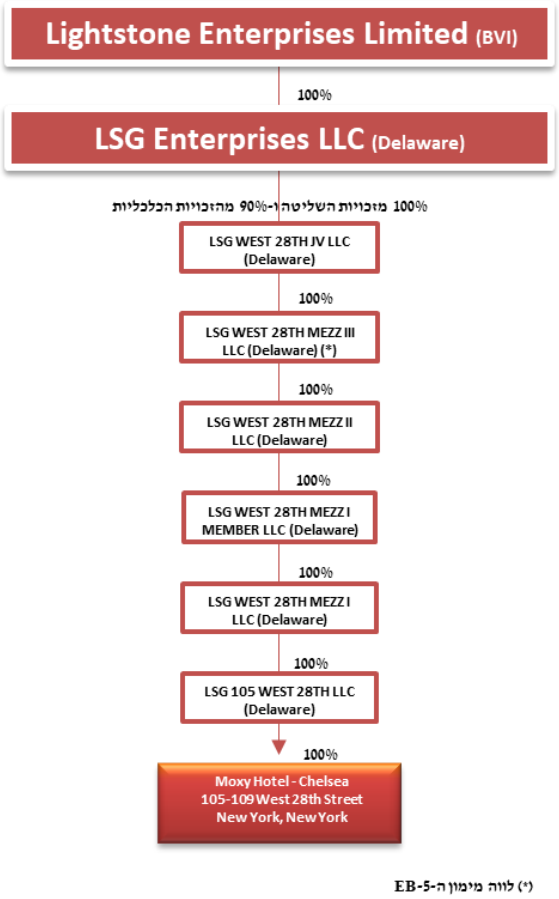
יודגש כי הזכויות בנכס Moxy Chelsea הועברו לחברה על ידי בעל השליטה בחברה בסוף חודש פברואר 2024 , ועל כן נתוני הנתונים להלן, לתקופה טרם העברת זכויות הנכס בחברה, הינם כפי שנמסרו לחברה מבעלת המניות היחידה בחברה ולא היו חלק מפעילות החברה ותוצאותיה בתקופות האמורות.

א. הצגת הנכס

שם המלון	Moxy Hotel - Chelsea
מיקום	מנהטן, ניו יורק - 105 W 28th St, New York, NY 10001
תיאור המלון	מלון הממוקם בלב צ'לסי (Flower District) שבאזור המשרדים Midtown South, במנהטן ניו יורק, בקרבה ל-Madison Square Garden בשנים האחרונות, הפך אזור צ'לסי לרובע האומנויות הבולט של מנהטן, המציע שילוב ייחודי של "live, work and play". באזור המלון מגוון גלריות אומנות, פארק ה-High Line, שוק ה-Chelsea Market, מגוון מסעדות וברים, חנויות ידועות וחיי לילה תוססים. המלון, הממוקם במבנה בעיצוב ייחודי, ניו יורקי תעשייתי, מציע חדרי אירוח יוקרתיים בעיצוב עירוני מוקפד, מהם משתקף נוף למנהטן. במלון חממה פנימית תלויה, בתי קפה ומסעדות וכן לאונג' בקומה העליונה המציע נוף של 360 מעלות לעיר. המלון מופעל תחת המותג "Moxy" של רשת Marriot העולמית. ייחודו של המותג הוא בפניה לקהל מבקרים צעיר בעיקרו (millennial) ולמגוון סוגי לקוחות, הן לאנשי עסקים והן לתיירים, תוך התאמת המלון ומתקניו לצרכי המבקרים השונים (חדרים בעיצוב מאוד מודרני, ברים ומסעדות ועוד חוויות ייחודיות).
מועד הקמה	הנכס הוקם על ידי קבוצת Lightstone (מחוץ לחברה) ובנייתו הושלמה בשנת 2019. בנכס קיים אישור אכלוס זמני מעיריית ניו יורק (Temporary Certificate of Occupancy) המחודש מידי חצי שנה עד לקבלת אישור סופי.
מספר חדרים	בנכס 350 חדרי מלון
שטח בנוי כולל של הנכס (ר"ר)	145,344 ר"ר
ממדים	35 קומות
סוג הזכויות במקרקעין	בעלות fee simple

אופן ההחזקה במלון	בהמשך להשלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') בסוף חודש פברואר 2024, הועברו זכויות בעל השליטה, בשרשור, בנכס לחברה והזכויות בו שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'). נכון למועד פרסום הדוח, מחזיקה החברה ב-100% מזכויות השליטה ו-90% מהזכויות הכלכליות בנכס. המחזיק ב-10% מהזכויות הכלכליות בנכס, בשרשור, הוא מר מיטשל הוכברג, המשמש כדירקטור ונשיא החברה (להלן: "**הוכברג**").
שטחי אירוח ואירועים	בר קפה בקומת הרחוב, מסעדה וכן לאונג' בר בקומה העליונה של המלון
ניהול המלון	המלון מנוהל על ידי צד ג', קבוצת Bridge Hotel Group, אשר הינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית העוסקת בהקמה, פיתוח וניהול של בתי מלון בארה"ב. במלון נעשה שימוש בזיכיון המותג Moxy של רשת Marriott העולמית. לפרטים אודות הסכם הניהול וכן הסכם הזיכיון במלון ראו בסעיף 1.9.10.ו' להלן.
ניהול ותפעול שירותי מזון ומשקאות	ניהול ותפעול שירותי מזון ומשקאות במלון (Food and Beverages) מתבצעים על ידי צד ג', קבוצת Tao Group Hospitality, אשר הינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית המתמחה בהקמה, החזקה ותפעול של מסעדות, ברים, טרקלינים, ופעילות חיי לילה ובידור בארה"ב ובעולם. לפרטים אודות ההסכם ניהול שירותי מזון ומשקאות ראו בסעיף 1.9.10.ו' להלן.

א.1. להלן יובא תרשים מבנה החזקות החברה בנכס המלונאי, נכון למועד פרסום הדוח



(*) לווה מימון ה-EB-5

ב. נתונים עיקריים אודות הנכס

Moxy Hotel – Chelsea (נתונים לפי מאה אחוזים; חלק החברה – 90%)	31 בדצמבר			בתאריך השלמת הקמת הנכס	
	2025	2024	2023		
	(נתונים באלפי דולר, אלא אם צוין אחרת)				
שווי הוגן בסוף התקופה	322,000	307,000	301,000	עלות ההקמה	184,645
ערך בספרים בסוף שנה	322,000	307,000	-	מועד השלמת הקמה	פברואר 2019
רווחי או הפסדי שערוך (לאחר הוצאות פחת)	21,819	10,973	-	עלות ההקמה בתוספת עלויות הוניות שהושקעו בנכס[77]	189,449
שיעור תפוסה לתום התקופה (%)	98%	97%	90%	שיעור תפוסה (%)	ל.ר
				NOI (בדולר)	ל.ר
שטחים מושכרים בפועל (ב- SF)	148,500	148,500	148,500		
ADR	341	324	317		
סך הכל הכנסות	56,602	54,185(*)	49,434		
EBITDA	21,678	19,952(*)	19,095		
שיעור תשואה בפועל (בחישוב שנתי) (%)	6.7%	6.95%	-		
שיעור תשואה מותאם (%)	6.7%	6.95%	-		

(*) יצוין כי הנתונים המוצגים בטבלה מתייחסים לכל שנת 2024. הזכויות בנכס הועברו לחברה על ידי בעל השליטה בחברה בסוף חודש פברואר 2024, הכנסות הנכס מיום העברת הזכויות לחברה עד ליום 31 בדצמבר 2024 הסתכמו לסך של כ-48,916 אלפי דולר וה-EBITDA הסתכמה לסך של כ-19,487 אלפי דולר.

ג. מימון ספציפי

זכויות החברה בנכס משעובדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה. לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ראו בגילוי הייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה בסעיף 7 לפרק ב' לדוח זה – דוח הדירקטוריון.

להלן יובאו תנאי מימון ה-EB-5 אשר קיים גם כן בקשר עם הנכס.

מימון EB-5	
שם התאגיד בו הועמדה המימון	LSG West 28th Mezz III, LLC
משקיעי ה-EB-5	יחידים משקיעי Eb-5 באמצעות תאגיד קשור לבעל השליטה (מחוץ לחברה)
התאגיד אשר לו הועמד המימון	LSG West 28th Mezz III LLC
מועד העמדת המימון	22 באוגוסט 2019
סכום מימון EB-5 שהועמד	37 מיליון דולר
יתרת סכום מימון EB-5 ליום 31.12.2025	24 מיליון דולר
מספר תשלומי קרן או ריבית ומועד החזרת המימון	תשלומי ריבית בלבד. מועד הפירעון של המימון הינו כל 12 חודשים ובאפשרות התאגיד הלווה להאריך את תקופת המימון בתקופות נוספות של 12 חודשים, בכפוף לעמידה בתנאי טכניים של אי הפרת תנאי המימון וחידוש הערבות. החברה רואה בתנאים האמורים תנאים טכניים ולא צופה כל קושי להמשיך לחדש את המימון מידי שנה עד למועד הפירעון הסופי המתכונן בשנת 2027 בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית ה-EB-5. ביום 31 בדצמבר 2024, בהתאם לתנאי המימון, בוצע פירעון קרן חלקי בסך של כ-4 מיליון דולר ביום 31 בדצמבר 2024, וכן פירעון קרן חלקי נוסף בסך 0.5 מיליון דולר התבצע במהלך הרבעון הראשון לשנת 2025. פירעון קרן מלא וסופי בסך יתרת המימון בסוף חודש דצמבר 2027, בהתאם ובכפוף

77 עד ליום 31 בדצמבר 2025. יצוין כי ערכי העלות בתמצית הנתונים הכספיים המובאים כנספח א' לפרק ב' לדוח זה (דוח הדירקטוריון) הינם לאחר פחת (depreciation).

מימון EB-5	
	לתנאי תכנית ה-EB-5. החברה צופה כי תממן את הפירעונות האמורים מהתזרים הפנוי הנובע מהנכס וכן, ככל שיידרש, ממקורותיה העצמיים של החברה. כמו כן, יצוין כי באפשרות הלווה לפרוע את המימון בפירעונות חלקיים או מלאים ביוזמת הלווה בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית ה-EB-5.
שעבודים / בטחונות	שעבוד מדרגה ראשונה על זכויות התאגיד הלווה בתאגיד LSG West 28th Mezz II LLC
ריבית שנתית	ממועד העמדת המימון ועד לתום השנה הראשונה – ריבית שנתית בשיעור של 6.25%. לאחר מכן (ונכון למועד הדוח) שיעור ריבית שנתית בשיעור של 7%.
ערבויות	ערבות פיננסית של מר דיויד ליכטנשטיין (בעל השליטה בחברה) להחזר מלוא המימון בהגיע מועד פירעונו.
הערות	המשקיעים יתקשרו בהסכם מול המלווים הנוספים בקשר עם הנכס לשם הסדרת היחסים בניהם.
כללי	לפרטים בדבר מימון בדרך EB-5 ראו בסעיף 1.13.1.1.ג' להלן. יצוין כי מימון ה-EB-5 מסווג כהתחייבות בדוחות החברה.

ד. <u>שעבודים ומגבלות משפטיות</u>

זכויות החברה בנכס משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד) של החברה. לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה ד') של החברה ראו בגילוי הייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה בסעיף 7 לפרק ב' לדוח זה – דוח הדירקטוריון.

מימון EB-5			
שעבוד	דרגה ראשונה	שעבוד מדרגה ראשונה על זכויות הלווה בתאגיד LSG West 28th Mezz II LLC	---
ערבות	ערבות	ערבות פיננסית של מר דיויד ליכטנשטיין (בעל השליטה בחברה) להחזר מלוא המימון בהגיע מועד פרעונו.	24,000

ה. <u>פרטים אודות הערכת השווי</u>

Moxy Hotel – Chelsea (נתונים לפי מאה אחוזים ; חלק החברה – 90%)	**2025**	**2024**	**2023**
השווי שנקבע (באלפי דולר)	322,000	307,000	301,000
זהות מעריך השווי	Capright Property Advisors	Capright Property Advisors	Capright Property Advisors
האם המעריך בלתי תלוי?	כן	כן	כן
תאריך התוקף של הערכת השווי (התאריך שאליו מכוונת הערכת השווי)	31.12.2025	31.12.2024	18.1.2024
מודל הערכת השווי (השוואה/הכנסה/עלות אחר)	היוון תזרים המזומנים (Income Approach) וגישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)	היוון תזרים המזומנים (Income Approach) וגישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)	היוון תזרים המזומנים (Income Approach) וגישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערת השווי – גישת היוון תזרים המזומנים (Income Approach)			
שטח בר-השכרה (Gross Leasable Area) שנלקח בחשבון בחישוב (ב-SF)	148,433 SF (350 חדרי מלון)		
Discount Rate	9.50%	9.50%	9.50%
Terminal Cap Rate	7.50%	7.50%	7.25%
Cost of sale	1.50%	1.50%	1.50%
Reversion Year NOI (אלפי דולר)	30,931	28,398	28,081
Reversion Value (אלפי דולר)	406,226	384,538	381,516
ניתוחי רגישות			
עליה של 0.25%	317,000	301,000	295,000

Moxy Hotel – Chelsea (נתונים לפי מאה אחוזים ; חלק החברה – 90%)		**2025**	**2024**	**2023**
Discount Rate (באלפי דולר)	ירידה של 0.25%	328,000	312,000	306,000
Terminal Cap Rate (באלפי דולר)	עליה של 0.25%	317,000	302,000	295,000
	ירידה של 0.25%	328,000	312,000	306,000
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי – גישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)				
מחיר מכירה לחדר שנלקח בחישוב (בדולר)		925,000	850,000	850,000
טווח מחירים לחדר ברי השוואה שנלקחו בחישוב (בדולר)		708,348-1,041,485	780,757-881,649	953,393- 637,500
מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב		5	5	5

ו. <u>הסכמים מהותיים בקשר עם נכס Moxy Hotel – Chelsea</u>

1) הסכם ניהול המלון

הצדדים להסכם:	LSG 105 West 28th LLC (תאגיד הנכס המשועבד המחזיק במלוא הזכויות בנכס המלונאי) (להלן: "**תאגיד הנכס**") לבין צד ג', שהינו חברת בת של קבוצת Bridge Hotel Group, אשר הינה, למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית העוסקת בהקמה, פיתוח וניהול בתי מלון בארה"ב (להלן: "**חברת ניהול המלון**" ויחדיו "**הצדדים**"). יצוין כי חברות בנות נוספות מקבוצת Bridge Hotel Group משמשות כחברות ניהול של נכסי מלונות נוספים של קבוצת Lightstone מחוץ לחברה.
מועד ההתקשרות:	10 באוגוסט 2015
תקופת ההסכם:	בהתאם לתיקון האחרון להסכם, מחודש מרץ 2026, ההסכם הוארך עד לחודש ספטמבר 2027, ללא שינוי ביתר תנאי ההסכם[78]. יצוין כי היה והסכם הניהול לא יוארך מעבר לתקופה האמורה, אזי באפשרות תאגיד הנכס יהיה להתקשר בהסכם ניהול חדש עם חברת ניהול מלונות אחרת תוך תקופה קצרה יחסית באופן אשר לא צפוי כי ישפיע באופן מהותי על פעילות המלון.
השירותים המוענקים במסגרת ההסכם:	חברת ניהול המלון תתפעל, תנהל ותפקח על פעילות המלון ותספק בתוך כך, בין היתר, את השירותים הבאים (להלן: "**שירותי הניהול**"): שיווק המלון; ניהול ספרים, שמירה ואבטחה של מערכות המידע, גביית תשלומים; גיוס ופיקוח על עובדים[79]; תחזוקה שוטפת, תפעול וביצוע תיקונים הנדרשים במהלך עסקים רגיל, התקשרות בחוזי שירות עם צדדים שלישיים לצורך תפעול יום יומי; השגת רישיונות הדרושים לפעילות ועמידה בתנאיהם וכן תפעל לעמידת המלון בתנאי הסכם הזיכיון (כהגדרתו בסעיף 2 להלן). יצוין כי לאור העובדה שלקבוצת Lightstone מלונות נוספים תחת מותג Moxy, מחוץ לחברה, המנוהלים על ידי חברות מקובצת חברת הניהול, וכי קבוצת Lightstone משקיעה בפעולות שיווק בפרסום בקשר עם מותג כאמור, קיים בין הצדדים מנגנון התחשבנות שנתי בנוגע לנשיאה בהוצאות שיווק המיוחסות למלון ובכל מקרה, תאגיד הנכס אינו נושא בהוצאות שיווק שאינן קשורות בנכס המלונאי.
נשיאה בעלויות השקעה הוניות ותפעוליות של המלון:	תאגיד הנכס יישא בכל עלויות ההשקעה ההוניות וההוצאות התפעוליות הקשורות במלון וזאת בהתאם לתוכנית עסקית שנתית. יצוין כי להערכת החברה, נכון למועד הדוח, לא נדרשות השקעות הוניות משמעותיות מצד תאגיד הנכס לטווח הזמן הנראה לעין.
התמורה בגין שירותי הניהול:	<u>חברת ניהול המלון תהיה זכאית לדמי ניהול במפורט:</u> א. **דמי ניהול בסיסיים**[80]: 3% מההכנסות החודשיות ברוטו (Gross Revenues) הקשורות במלון ובכל מקרה בסכום שלא יעלה על 1 מיליון דולר לשנה[81].

78 לאחר הארכת תקופת ההסכם מחודש מרץ 2026.

79 יצוין כי איוש של בעלי תפקידים בכירים בניהול המלון דוגמת, מנכ"ל וסמנכ"לים יהיה מותנה באישור תאגיד הנכס, (אשר לא תסרב למינוי כאמור מסיבה בלתי סבירה).

80 יצוין דמי הניהול הבסיסיים משולמים גם במקרה של הפסד של תאגיד הנכס.

81 הכנסות כאמור הינן בנטרול הכנסות שאינן נובעות מפעילות שוטפת של המלון ובהן: (1) מיסים שונים שנגבו מאורחים או כחלק ממחיר המכירה של סחורות, שירותים או בידור; (2) תשר או דמי שירות המצורפים לחשבון לקוח; (3) תמורה ממכירת מיטלטלין שלא במהלך עסקים רגיל של המלון; (3) ריבית ששולמה בגין חשבון רזרבה המשמש להוצאות בגין תחזוקת המלון; (4) תקבולי ביטוח אחרים; (5) זיכויים או החזרים שבוצעו לאורחים או לקוחות; (6) תקבולי מימון או מימון מחדש של המלון. יצוין כי הכנסות בקשר עם שירותי ההסעדה במלון אותן לא מתפעלת חברת ניהול המלון גם כן ינוטרלו מהכנסות ברוטו.

	ב. **דמי ניהול "תמריצים"**: דמי ניהול בשיעור של 12% מסכום ה- NOI השנתי העולה על ה-NOI השנתי החזוי עבור אותה השנה אשר הוסכם בין הצדדים. ג. בכל מקרה, דמי הניהול המשולמים לחברת הניהול בהתאם לס"ק א' ו- ב' לעיל לא יעלו על 5% מההכנסות השנתיות ברוטו (Gross Revenues) של המלון.
תכנית עסקית שנתית:	חברת ניהול המלון תכין מדי שנה תכנית עסקית ותקציב שנתי מוצע לעיון ואישור תאגיד הנכס (להלן: "**התוכנית העסקית**"). ההסכם כולל מנגנון ליישוב אי הסכמות בין תאגיד הנכס לחברת ניהול המלון בנוגע לסעיפי התוכנית העסקית, במסגרתו, היה והצדדים לא יגיעו להסכמות התוך פרק זמן, אזי התוכנית העסקית שתיושם באותה השנה תהא בהתאם לעמדת תאגיד הנכס.
המחאת זכויות בהסכם הניהול:	המחאת הזכויות בהסכם הניהול על ידי חברת ניהול המלון מותנית בהסכמה מראש של תאגיד הנכס[82]. באפשרותו של תאגיד הנכס להמחאות את זכויותיו בהסכם הניהול במסגרת מכירת הנכס ובלבד שהרוכש יכנס בנעליו תחת ההסכם.
עילות להפרת ההסכם:	<u>התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד חברת ניהול המלון וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יהוו עילה לביטול ההסכם מצד תאגיד הנכס</u>: (א) מצב של כשל מוניטרי של חברת הניהול (monetary default) שלא בגין אי קבלת תשלומים מתאגיד הנכס או אירוע חדלות פירעון; (ב) אירוע של מרמה או רשלנות חמורה; (ג) אי עמידה מהותית בהוראות ההסכם; (ה) המחאת זכויות שלא בהתאם להוראות ההסכם; (ו) סיום כהונתם של מנהלי קבוצת חברת הניהול; (ז) בקרות אירוע הפרה מצד קבוצת חברת הניהול בנכס מלון אחר של קבוצת Lightstone; (ח) גרימה להפרה של הסכמים מהותיים אחרים הקשורים לפעילות המלון (דוגמת אלו המתוארים בסעיף ו' זה). <u>התקיימות האירועים הבא יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד תאגיד הנכס וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יהוו עילה לביטול ההסכם מצד חברת ניהול המלון</u>: (א) תאגיד הנכס לא ישמור על פיקדונות נדרשים לטובת תחזוקה שוטפת של המלון; (ב) הפרה מהותית של תנאי ההסכם.
ביטול ההסכם על ידי תאגיד הנכס:	בנוסף לאמור בשורה לעיל, באפשרותו להביא לכדי סיום את הסכם הניהול בהתקיים העילות הבאות: (א) מכירת נכס המלונאי בכפוף לתשלום דמי סיום[83]; (ב) דרישה של קבוצת Marriot ו/או של מלווה אשר העמיד הלוואה בנכס להחלפת חברת הניהול; (ג) במקרה בו ערך ההכנסות ברוטו בפועל יהיה נמוך מ-90% מערך ההכנסות ברוטו החזויות בהתאם לתכנית העסקית במשך שנתיים רצופות וכן ערך RevPAR[84] שנתי בפועל יהיה נמוך מ-90% מערך RevPAR- של מתחריו הישירים של המלון, בהתאם ל-RevPAR Index המוסכם על הצדדים במשך שנתיים רצופות.
כוח אדם	כוח האדם במלון יועסק על ידי חברת ניהול המלון.
שיפוי	ההסכם כולל תניות שיפוי מקובלות בין הצדדים. יצוין כי הקבוצה לה משתייכת חברת הניהול, התחייבה כערבה לעמוד בהתחייבויות השיפוי האמורות מצד חברת הניהול כלפי תאגיד הנכס.
ביטוח	במסגרת תנאי ההסכם התחייב תאגיד הנכס לרכוש פוליסות ביטוח רלוונטיות לפעילות הנכס.
ביטול ההסכם במקרה של נזק או הרס הנכס	במקרה של גרימת נזק לנכס המלונאי אשר ימנע את המשך תפעולו התקין ואשר עלות תיקונו המוערכת עולה על 25% משוויו של המלון לפני קרות הנזק האמור, אזי תעמוד לתאגיד הנכס הזכות להביא לביטול ההסכם.

2) הסכם זיכיון (franchise)

הצדדים להסכם:	תאגיד הנכס ו- Marriott International Inc, תאגיד מקבוצת Marriott העולמית (להלן: "**Marriott**"). תאגיד הנכס ו- Marriott יקראו להלן יחדיו "**הצדדים**". יצוין כי לקבוצת Lightstone נכסי מלון נוספים, מחוץ לחברה, אשר התקשרו בהסכם זיכיון מול קבוצת Marriott ובכללם מלונות נוספים מרשת Moxy.
מועד ההתקשרות:	31 בדצמבר 2015
תקופת ההסכם:	ההסכם יעמוד בתוקפו לתקופה בת 30 שנים ממועד פתיחת המלון בפברואר 2019.
הזיכיון:	Marriott מעניקה לתאגיד הנכס זכות לעשות שימוש במותג Moxy וכן זכות לתפעול המלון כחלק מרשת Moxy של Marriott. תפעול כאמור כולל שימוש בקניין רוחני, מערכות מחשוב, סטנדרט תפעולי של הרשת, פעילויות שיווק ומכירות של הרשת, תוכניות הנאמנות ללקוחות הרשת (loyalty program), תכנות הכשרה וכל אלמנט נוסף הקשור בפעילות הרשת.

82 אשר לא תסרב מסיבה בלתי סבירה.

83 סכום השווה לדמי הניהול הבסיסיים פרופורמה אשר היו אמורים להיות משולמים לחברת הניהול בשנתיים הבאות לאחר מועד סיום ההסכם בניכוי דמי הניהול הבסיסים אשר שולמו בפועל ממועד פתיחת המלון.

84 מדד שיעור ההכנסה לחדר זמין.

תמורה בגין הזיכיון:	שיעור מתוך ההכנסות החודשיות ברוטו מחדרי המלון[85], בשיעור העולה במהלך חמש שנות הפעילות הראשונות של המלון (מ-1% בשנה הראשונה ל-5.5% בשנת הפעילות החמישית). יצוין כי עד לחודש פברואר 2024, השיעור כאמור יעמוד על 5% ולאחר מכן, עד תום תקופת ההסכם, יעמוד על 5.5%.
עלות פעילויות שיווק:	תאגיד הנכס ישלם ל-Marriott סכום הנע בין 2.5% ל-3.5% מההכנסות החודשיות ברוטו מחדרי מלון עבור פעילויות שיווק.
העברת זכויות:	שינוי שליטה בתאגיד הנכס מותנה בהודעה ומראש והסכמת Marriott לשם שמירה על תוקפו של ההסכם. תאגיד הנכס לא יעביר את זכויותיו בהסכם הזיכיון ללא הסכמת Marriott. Marriott רשאית להעביר את זכויותיה בהסכם לחברות קשורות בקבוצת Marriott או גורם אחר אשר יקח על עצמו את התחייבויות Marriott במסגרת ההסכם ואשר יוכל לעמוד בהן ברמה ראויה.
זכות סירוב ראשונה במקרה של מכירה:	במקרה של מכירת נכס המלונאי למתחרה של Marriott , תוקנה ל-Marriott זכות סירוב ראשונה לרכישת הנכס.
ערבות:	Lightstone Parent, LLC (להלן: "**הערבה**"), בעלת המניות היחידה של החברה, העמידה ערבות פיננסית לעמידת תאגיד הנכס בהתחייבויותיו במסגרת ההסכם, אשר תהא מוגבלת בסכום של 12.5 מיליון דולר[86]. כמו כן, התחייבה הערבה לשמור על שווי נטו (Net Worth) מינימלי של 50 מיליון דולר. הערבה עומדת בדרישות האמורות נכון למועד הדוח.
עילות לביטול ההסכם:	<u>התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד תאגיד הנכס ויקנו ל-Marriott זכות לביטול ההסכם</u>: (א) אירוע חדלות פירעון של תאגיד הנכס או תאגיד מהתאגידים המחזיקים בו או הערבה; (ב) אי עמידת תאגיד הנכס ו/או הערבה בהתחייבויותיו; (ג) המלון יחדל להתנהל כמלון במסגרת המותג; (ד) אי עמידה בתשלומי ההסכם לתקופה העולה על שלושה חודשים במהלך שנתיים רציפות; (ה) מפגע תברואתי משמועתי בנכס המלון; (ו) הפרת חוקי אבטחת מידע; (ז) העברת זכויות שלא בהתאם להוראות ההסכם; (ח) הפרת הוראות דין המשפיעה באופן מהותי לרעה על פעילות המלון. <u>התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד תאגיד הנכס וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יקנו ל- Marriott עילה לביטול ההסכם</u>: (א) אי עמידה בתשלומים תחת הסכם הזיכיון; (ב) אם גורם הקשור בתאגיד הנכס יורשע בפשע חמור ותאגיד הנכס לא סיים את ההתקשרות עימו; (ג) אי עמידה בסטנדרט ניהול המלון בהתאם לדרישות Marriott.
שיפוי	ההסכם כולל תניות שיפוי מקובלות בין הצדדים.

3) הסכם ניהול ותפעול מזון ומשקאות (food and beverages)

הצדדים להסכם:	תאגיד הנכס וצד ג', שהינו חברת בת של קבוצת Tao Group Hospitality, אשר הינה, למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית המתמחה בהקמה, החזקה ותפעול של מסעדות, ברים, טרקלינים, ופעילות חיי לילה ובידור בארה"ב ובעולם (להלן: "**חברת תפעול F&B**"[87] ויחדיו "**הצדדים**").
מועד ההתקשרות:	מאי 2016
תקופת ההסכם	ההסכם יעמוד בתוקפו לתקופה בת 20 שנים.
השירותים המוענקים במסגרת ההסכם	חברת תפעול F&B תנהל ותתפעל את מסעדות המלון, טרקלין המלון ואת הבר הממוקם בגג המלון (להלן: "**שירותי הניהול**" ו- "**הפעילות**" לפי העניין).
תמורה בגין ההסכם	<u>חברת תפעול F&B תהיה זכאית לתמורה אשר תחושב באופן הבא</u>: (א) Revenue Management Fee – 6% מההכנסות ברוטו (Gross Revenue) מהפעילות (כהגדרת המונח לעיל) אשר ישולמו על בסיס חודשי; (ב) Operating Margin Management Fee - 50% מסך הרווח התפעולי של הפעילות בניכוי ההוצאות התפעוליות של הפעילות (לרבות תשלומים המשולמים לתאגיד הנכס וה- Fee Revenue Management והשקעות אשר יידרש להשקיע תאגיד הנכס לכיסוי הוצאות תפעוליות, ככל ויידרש לכך). עמלה כאמור תשולם על בסיס רבעוני; היה וסך העמלות המנויות בס"ק (א) ו-(ב) לעיל לא יגיע לכ-333 אלפי דולר בתקופת 5 השנים הראשונות ממועד פתיחת המלון, אזי ישלם תאגיד הנכס לחברת חברת תפעול F&B את הסכום הנדרש להשלמת סכום יעד כאמור. <u>תאגיד הנכס יהיה זכאי לתשלומים הבאים מחברת תפעול F&B</u>: (א) עמלת תחזוקה (Base Retention) - 6% מההכנסות ברוטו (Gross Revenue) מהפעילות אשר ישולמו על בסיס חודשי; (ב) עמלה בשיעור של 2% מההכנסות ברוטו (Gross Revenue) מהפעילות אשר ישולמו על בסיס חודשי בגין החלק הייחסי בעלויות החזקת שטחים משותפים בנכס המלונאי (דוגמת מיסים ואגרות, הוצאות אבטחה וכו').

85 הכולל הכנסות מלינה, אוכל ומשקאות, השכרת שטחים במלון והכנסות משירותים הניתנים במלון.

86 מגבלת סכום כאמור לא תחול במקרים של הפרת בנוגע לקניין רוחני והליכים משפטיים.

87 Food and Beverages

עילות לביטול ההסכם	התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד חברת תפעול F&B וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יהוו עילה לביטול ההסכם מצד חברת תאגיד הנכס: (א) אירוע של חדלות פירעון בחברת תפעול F&B; (ב) הפרת תנאי ההסכם ותניית אי תחרות; (ד) פעולה שתביא לפגיעה בתוקף רישיונות הדרושים לפעילות; (ה) אי השתתפות חברת תפעול F&B בכיסוי הפסדים תפעוליים, ככל ויהיו. התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד תאגיד הנכס וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יהוו עילה לביטול ההסכם מצד חברת תפעול F&B: (א) הפרה מהותית של תנאי ההסכם; (ב) אירוע של חדלות פירעון של תאגיד הנכס.
מכירת הנכס המלונאי	במקרה של מכירת הנכס המלונאי, תעמוד לתאגיד הנכס הזכות להביא לביטול ההסכם. במקרה זה, תהא זכאית חברת תפעול F&B לדמי ביטול בסך דמי הניהול השנתיים להם הייתה זכאית חברת תפעול F&B בשנה שחלפה.
נשיאה בעלויות תפעול ואחזקה	חברת תפעול F&B תישא בכל הוצאות התפעול הכרוכות בפעילותה ותהא אחראית על התחזוקה השוטפת של מתחמים כאמור למעט בכל הקשור לענייני בינוי, להם אחראי תאגיד הנכס.
כוח אדם	העובדים בקשר עם פעילות מסעדת המלון, הטרקלין והבר יועסקו על ידי חברת תפעול F&B.
רישיונות	תאגיד הנכס יהא אחראי להשגת ועמידה בתנאי רישיונות ורגולציה הנחוצים לפעילות, ובכלל זה רגולציה הקשורה במכירת אלכוהול
ביטוח	תאגיד הנכס יישא בעלויות פוליסות ביטוח הקשורות בשטחים בהם מתקיימת הפעילות וחברת חברת תפעול F&B תישא בעלויות פוליסות ביטוח בקשר עם שירותי הניהול והפעילות.
המחאת זכויות	המחאת ההסכם על ידי חברת תפעול F&B כפופה לאישור מראש מצד תאגיד הנכס. תאגיד הנכס רשאי למכור, להמחאות, ולהעביר את זכויותיו בנכס על פי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בהסכמה מראש מצד חברת תפעול F&B.
תכנית עסקית שנתית	חברת תפעול F&B תכין מדי שנה תכנית עסקית ותקציב שנתי מוצע לעיון ואישור תאגיד הנכס. ההסכם כולל מנגנון ליישוב אי הסכמות בין תאגיד הנכס לחברת תפעול F&B בנוגע לסעיפי התוכנית העסקית כאמור.
שיפוי	ההסכם כולל תניות שיפוי מקובלות בין הצדדים.



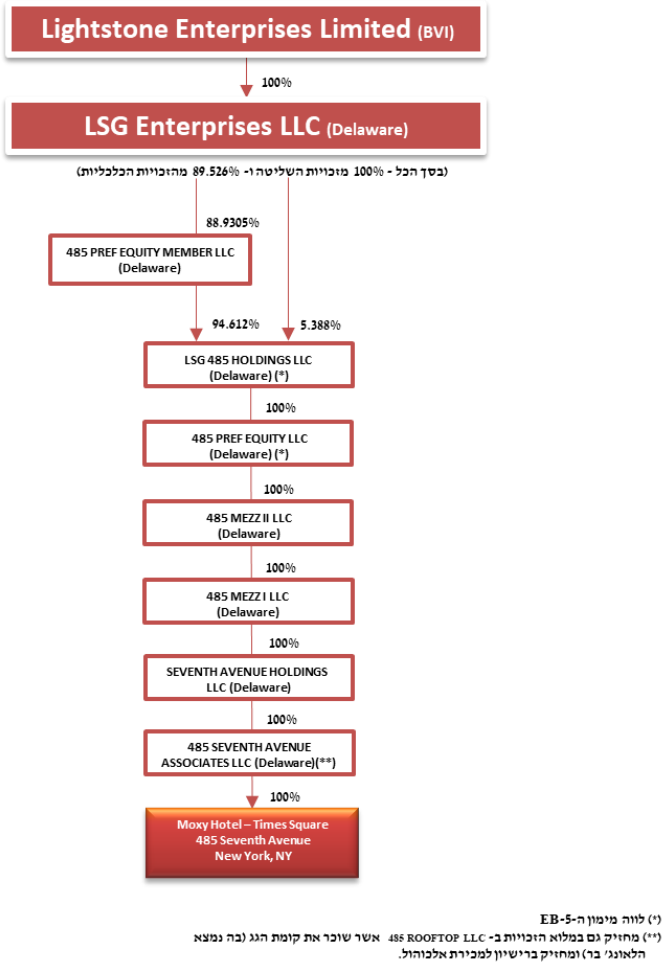
עוד יודגש כי הזכויות בנכס Moxy Times Square הועברו לחברה בחודש ינואר 2025, ועל כן הנתונים להלן לתקופה טרם העברת זכויות הנכס בחברה, הינם כפי שנמסרו לחברה מבעלת המניות היחידה בחברה ולא היו חלק מפעילות החברה ותוצאותיה בתקופות האמורות.

א. הצגת הנכס

שם המלון	Moxy Hotel - Times Square
מיקום	מנהטן, ניו יורק - 485 7th Ave, New York, NY 10018
תיאור המלון	מלון הממוקם בלב אזור ה- Times Square (מדרום לכיכר Times האייקונית), שהינו מרכז התיירות והעסקים של אזור ה-Midtown , במנהטן ניו יורק. המלון, הממוקם באזור לשימוש מעורב (mixed use), שוכן במרחק הליכה, בין היתר, ממרכז הכנסים Javits Center, תחנות הרכבת Grand Central Terminal ו- Pennsylvania Station וכן אזור Hudson Yards. אזור המלון מתאפיין בתנועת אנשים רבה, שפע של חנויות, אטרקציות ומשרדים. המלון, מציע חדרי אירוח יוקרתיים ומעוצבים, לצד communal lobby, לאונג' בר ומסעדה בהנהלת קבוצת TAO הידועה, המעוצבים באופן המעניק חוויה סוחפת (immersive) למבקרים בהם. כמו כן, במלון בר rooftop מרהיב אשר הינו בר ה-indoor/outdoor rooftop הגדול ביותר בעיר ניו יורק, ממנו נשקף נוף ה-Empire State Building, המציע לבאי המלון חוויה עירונית ייחודית לכל אורך השנה בפנים ובחוץ. בר כאמור מעוצב בגישה מודרנית ל- bar and grill האמריקאי הקלאסי.
מועד הקמה	הנכס הוקם על ידי קבוצת Lightstone (מחוץ לחברה) ובנייתו הושלמה בחודש ספטמבר 2017 . תעודת אכלוס (Certificate of Occupancy) התקבלה עבור הנכס בחודש דצמבר 2021.
מספר חדרים	בנכס 612 חדרי מלון
שטח בנוי כולל של הנכס (ר"ר)	228,459 ר"ר
ממדים	17 קומות
סוג הזכויות במקרקעין	בעלות fee simple
אופן ההחזקה במלון	בהמשך להשלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה ו') בחודש ינואר 2025, הועברו זכויות בעל השליטה, בשרשור, בנכס לחברה והזכויות בו שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'). נכון למועד פרסום הדוח, מחזיקה החברה ב- ב-100% מזכויות השליטה ו- 89.526% מהזכויות הכלכליות בנכס. כ-11.0695% מהזכויות הכלכליות בנכס, בשרשור, מוחזקות על ידי מר מיטשל הוכברג (כ-10.57%) ועל ידי תאגיד (כ-0.5%) אשר מוחזק בשרשור על ידי בעל

	השליטה ועל ידי עובדים מקבוצת לייטסטון, ובהם נושאי המשרה הבכירה בחברה, ה"ה מיטשל הוכברג, סת' מולוד וג'וזף טייכמן (להלן: "**בעלי זכויות המיעוט**")[88].
שטחי אירוח ואירועים	בר קפה מסעדה וכן לאונג' בר בקומה העליונה של המלון (rooftop). יצוין כי קומת הגג של המלון (בה נמצא הלאונג' בר) מושכרת לתאגיד אשר מחזיק ברישיון למכירת אלכוהול הנדרש עבור הלאונג' בר האמור ואשר נמצא בבעלות מלאה של חברת ההחזקות של הנכס המשועבד (Seventh Avenue Holdings LLC) כך שיועבר גם הוא לחברה במסגרת העברת הזכויות כאמור לעיל בכפוף להצלחת ההנפקה.
ניהול המלון	המלון מנוהל על ידי צד ג', קבוצת Bridge Hotel Group, אשר הינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית העוסקת בהקמה, פיתוח וניהול של בתי מלון בארה"ב. במלון נעשה שימוש בזיכיון המותג Moxy של רשת Marriott העולמית. לפרטים אודות הסכם הניהול וכן הסכם הזיכיון במלון ראו בסעיף טו' להלן.
ניהול ותפעול שירותי מזון ומשקאות	ניהול ותפעול שירותי מזון ומשקאות במלון (Food and Beverages) מתבצעים על ידי צד ג', קבוצת Tao Group Hospitality, אשר הינה למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית המתמחה בהקמה, החזקה ותפעול של מסעדות, ברים, טרקלינים, ופעילות חיי לילה ובידור בארה"ב ובעולם. לפרטים אודות ההסכם ניהול שירותי מזון ומשקאות ראו בסעיף טו' להלן.

א.1. להלן יובא תרשים מבנה החזקות החברה בנכס המלונאי, נכון למועד פרסום הדוח (לאחר שהושלמה הנפקת אגרות החוב (סדרה ו') של החברה)



(*) לווה מימון ה-EB-5

(**) מחזיק גם במלוא הזכויות ב- 485 ROOFTOP LLC אשר שוכר את קומת הגג (בה נמצא הלאונג' בר) ומחזיק ברישיון למכירת אלכוהול.

88 יצוין כי כאמור בסעיף 2.2 לנספח 6.1 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ו'), בעלי זכויות המיעוט הסכימו לביצוע השעבודים לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ו') במסגרת ההנפקה נשוא דוח זה כך שמלוא (100%) הזכויות בנכס המשועבד ישועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב באמצעות השעבודים.

ב. נתונים עיקריים אודות הנכס

Moxy Hotel – Times Square (נתונים לפי מאה אחוזים; חלק החברה – 89.526%)	31 בדצמבר			בתאריך השלמת הקמת הנכס	
	2025 (*)	2024	2023		
	(נתונים באלפי דולר, אלא אם צוין אחרת)				
שווי הוגן בסוף התקופה	477,000	468,000	-	עלות ההקמה	309,856
ערך בספרים בסוף שנה	477,000	-	-	מועד השלמת הקמה	ספטמבר 2017
רווחי או הפסדי שערוך	15,689	-	-	עלות ההקמה בתוספת עלויות הוניות שהושקעו בנכס[89]	317,388
שיעור תפוסה לתום התקופה (%)	96%	95%	91%	שיעור תפוסה (%)	ל.ר
				NOI (בדולר)	ל.ר
שטחים מושכרים בפועל (ב- SF)	-	-	-		
ADR	275	265	257		
סך הכל הכנסות	80,597	80,322	77,393		
EBITDA	30,126	28,251	28,444		
שיעור תשואה בפועל (בחישוב שנתי) (%)	6.3%	6.0%	6.1%		
שיעור תשואה מותאם (%)	6.3%	6.0%	-		

(*) יצוין כי הנתונים המוצגים בטבלה מתייחסים לכל שנת 2025. הזכויות בנכס הועברו לחברה על ידי בעל השליטה בחברה בסוף חודש ינואר 2025, הכנסות הנכס מיום העברת הזכויות לחברה הסתכמו לסך של כ- 76,531 אלפי דולר וה-EBITDA הסתכמה לסך של כ-29,570 אלפי דולר.

ג. מימון ספציפי

זכויות החברה בנכס משעובדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה. לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה ו') של החברה ראו בגילוי הייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה בסעיף 7 לפרק ב' לדוח זה – דוח הדירקטוריון.

יצוין ביום 29 בינואר 2025, נפרע במלואו מימון EB-5 ב'. יתרתו סכום הקרן של מימון כאמור ליום 31 בדצמבר 2024 עמדה על סך של כ-33.5 מיליון דולר.

להלן יובאו תנאי מימון ה-EB-5 א' אשר קיים גם כן בקשר עם הנכס נכון למועד פרסום הדוח.

מימון EB-5	
	מימון א'
שם התאגיד בו הועמד המימון	485 PREF EQUITY LLC
משקיעי ה-EB-5	יחידים משקיעי Eb-5 באמצעות תאגידים קשורים לבעל השליטה (מחוץ לחברה)
התאגיד אשר לו הועמד המימון	485 PREF EQUITY LLC
מועד העמדת המימון	14 באפריל 2017
סכום מימון EB-5 שהועמד	70 מיליון דולר
יתרת סכום מימון EB-5 ליום 31.12.2025	31.5 מיליון דולר
מספר תשלומי קרן או ריבית ומועד החזרת המימון	תשלומי ריבית בלבד. כאשר תשלום הקרן ישולם במועד הפירעון האחרון - יום 31 בדצמבר 2027[90]. יצוין כי היה ובמועד הפירעון האחרון, יוותרו משקיעי EB-5 אשר טרם עמדו בתנאי תכנית ה-EB-5 המאפשרים את קבלת תשלום הקרן המיוחס להם, אזי

89 עד ליום 31 בדצמבר 2025. יצוין כי ערכי העלות בתמצית הנתונים הכספיים המובאים כנספח א' לפרק ב' לדוח זה (דוח הדירקטוריון) הינם לאחר פחת (depreciation).

90 חלף מועד פירעון קודם של יום 31 בדצמבר 2025.

מימון EB-5	
	מימון א'
	מועד הפירעון האחרון יוארך באופן אוטומטי לתוקפות של 6 חודשים עד אשר יעמדו בתנאי תכנית EB-5 הרלוונטים ויהיו זכאים לקבלת תשלום כאמור. החברה צופה כי תממן את הפירעונות האמורים מהתזרים הפנוי הנובע מהנכס וכן, ככל שיידרש, ממקורותיה העצמיים של החברה. כמו כן, יצוין כי באפשרות הלווה לפרוע את המימון בפירעונות חלקיים או מלאים בהתאם ובכפוף לתנאי תכנית ה-EB-5. במהלך חודש דצמבר 2025, בוצע פירעון קרן חלקי בסך 38 מיליון דולר. וכן בוצע פירעון חלקי נוסף בסך 6.5 מיליון דולר במהלך חודש ינואר 2026, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי.
שעבודים / בטחונות	שעבוד מדרגה ראשונה על זכויות התאגיד הלווה בתאגיד 485 Mezz II LLC
ריבית שנתית	שיעור ריבית שנתית בשיעור של 0.25%+ עמלת ניהול מימון בשיעור של עד 5%
ערבויות	ערבות פיננסית של 485 PREF EQUITY MEMBER LLC (התאגיד המחזיק במניות התאגיד בו הועמד המימון) להחזר מלוא המימון בהגיע מועד פירעונו.
הערות	המשקיעים יתקשרו בהסכם מול המלווים הנוספים בקשר עם הנכס לשם הסדרת היחסים ביניהם.
כללי	לפרטים בדבר מימון בדרך EB-5 ראו בסעיף 1.13.1.1.ג' להלן. יצוין כי מימון ה-EB-5 מסווג כהתחייבות בדוחות החברה.

ד. <u>שעבודים ומגבלות משפטיות</u>

זכויות החברה בנכס משועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה. לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה ו') של החברה ראו בגילוי הייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה בסעיף 7 לפרק ב' לדוח זה – דוח הדירקטוריון.

מימון EB-5			
שעבוד	דרגה ראשונה	שעבוד מדרגה ראשונה על זכויות התאגיד הלווה בתאגיד 485 Mezz II LLC	---
ערבות	ערבות	ערבות פיננסית של 485 PREF EQUITY MEMBER LLC (התאגיד המחזיק במניות התאגיד בו הועמד המימון) להחזר מלוא המימון בהגיע מועד פירעונו.	31,500

ה. <u>פרטים אודות הערכת השווי</u>

Moxy Hotel – Times Square (נתונים לפי מאה אחוזים; חלק החברה – 89.526%)	**2025**	**2024**
השווי שנקבע (באלפי דולר)	477,000	468,000
זהות מעריך השווי	Marshall & Stevens Incorporated	
האם המעריך בלתי תלוי?	כן	כן
תאריך התוקף של הערכת השווי (התאריך שאליו מכוונת הערכת השווי)	31.12.2025	31.12.2024
מודל הערכת השווי (השוואה/הכנסה/עלות אחר)	היוון תזרים המזומנים (Income Approach) וגישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)	
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערת השווי – גישת היוון תזרים המזומנים (Income Approach)		
שטח בר-השכרה (Gross Leasable Area) שנלקח בחשבון בחישוב	612 חדרי מלון	
Discount Rate	7.25%	7.25%
Terminal Cap Rate	7.00%	7.00%
Cost of sale	4.00%	4.00%
Reversion Year NOI (אלפי דולר)	37,262	37,069
Reversion Value (אלפי דולר)	511,028	508,370

Moxy Hotel – Times Square ((נתונים לפי מאה אחוזים ; חלק החברה – 89.526%)		2025	2024
ניתוחי רגישות			
Discount Rate (באלפי דולר)	עליה של 0.25%	469,000	459,000
	ירידה של 0.25%	486,000	477,000
Terminal Cap Rate (באלפי דולר)	עליה של 0.25%	468,000	460,000
	ירידה של 0.25%	486,000	477,000
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי – גישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)			
מחיר מכירה לחדר שנלקח בחישוב (בדולר)		779,412	$766,340
טווח מחירים לחדר ברי השוואה שנלקחו בחישוב (בדולר)		426,230-1,132,479	$945,769- $469,256
מספר הנכסים ברי השוואה שנלקחו בחישוב		5	6

ו. <u>הסכמים מהותיים בקשר עם נכס Moxy Hotel – Times Square</u>

1) הסכם ניהול המלון

הצדדים להסכם:	485 Seventh Avenue Associates LLC (תאגיד הנכס המשועבד המחזיק במלוא הזכויות בנכס המלון) (להלן: "**תאגיד הנכס**") לבין צד ג', שהינו חברת בת של קבוצת Bridge Hotel Group, אשר הינה, למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית העוסקת בהקמה, פיתוח וניהול בתי מלון בארה"ב (להלן: "**חברת ניהול המלון**" ויחדיו "**הצדדים**"). יצוין כי חברות בנות נוספות מקבוצת Bridge Hotel Group משמשות כחברות ניהול של נכסי מלונות נוספים של קבוצת Lightstone בתוך החברה (מלון Moxy Chelsea) ונכסים מחוץ לחברה.
מועד ההתקשרות:	31 בדצמבר 2015
תקופת ההסכם:	בהתאם לתיקון האחרון להסכם, מחודש מרץ 2026, ההסכם הוארך עד לחודש ספטמבר 2027, ללא שינוי ביתר תנאי ההסכם[91]. יצוין כי היה והסכם הניהול לא יוארך מעבר לתקופה האמורה, אזי באפשרות תאגיד הנכס יהיה להתקשר בהסכם ניהול חדש עם חברת ניהול מלונות אחרת תוך תקופה קצרה יחסית באופן אשר לא צפוי כי ישפיע באופן מהותי על פעילות המלון.
השירותים המוענקים במסגרת ההסכם:	חברת ניהול המלון תתפעל, תנהל ותפקח על פעילות המלון ותספק בתוך כך, בין היתר, את השירותים הבאים (להלן: "**שירותי הניהול**"): שיווק המלון; ניהול ספרים, שמירה ואבטחה של מערכות המידע, גביית תשלומים; גיוס ופיקוח על עובדים[92]; תחזוקה שוטפת, תפעול וביצוע תיקונים הנדרשים במהלך עסקים רגיל, התקשרות בחוזי שירות עם צדדים שלישיים לצורך תפעול יום יומי; השגת רישיונות הדרושים לפעילות ועמידה בתנאיהם וכן תפעל לעמידת המלון בתנאי הסכם הזיכיון (כהגדרתו בסעיף 2 להלן). יצוין כי לאור העובדה שלקבוצת Lightstone מלונות נוספים תחת מותג Moxy, מחוץ לחברה, המנוהלים על ידי חברות מקובצת חברת הניהול, וכי קבוצת Lightstone משקיעה בפעולות שיווק בפרסום בקשר עם מותג כאמור, קיים בין הצדדים מנגנון התחשבנות שנתי בנוגע לנשיאה בהוצאות שיווק המיוחסות למלון ובכל מקרה, תאגיד הנכס אינו נושא בהוצאות שיווק שאינן קשורות בנכס המלון.
נשיאה בעלויות השקעה הוניות ותפעוליות של המלון:	תאגיד הנכס יישא בכל עלויות ההשקעה ההוניות וההוצאות התפעוליות הקשורות במלון וזאת בהתאם לתוכנית עסקית שנתית. יצוין כי להערכת החברה, נכון למועד הדוח, לא נדרשות השקעות הוניות משמעותיות מצד תאגיד הנכס לטווח הזמן הנראה לעין
התמורה בגין שירותי הניהול:	<u>חברת ניהול המלון תהיה זכאית לדמי ניהול במפורט:</u>

91 לאחר הארכת תקופת ההסכם מחודש מרץ 2026.

92 יצוין כי איוש של בעלי תפקידים בכירים בניהול המלון דוגמת, מנכ"ל וסמנכ"לים יהיה מותנה באישור תאגיד הנכס, (אשר לא תסרב למינוי כאמור מסיבה בלתי סבירה).

	ד. **דמי ניהול בסיסיים**[93]: 3% מההכנסות החודשיות ברוטו (Gross Revenues) הקשורות במלון ובכל מקרה בסכום שלא יעלה על 1.8 מיליון דולר לשנה[94]. ה. **דמי ניהול "תמריצים"**: דמי ניהול בשיעור של 12% מסכום ה- NOI השנתי העולה על ה-NOI השנתי החזוי עבור אותה השנה אשר הוסכם בין הצדדים. ו. בכל מקרה, דמי הניהול המשולמים לחברת הניהול בהתאם לס"ק א' ו- ב' לעיל לא יעלו על 5% מההכנסות השנתיות ברוטו (Gross Revenues) של המלון.
תכנית עסקית שנתית:	חברת ניהול המלון תכין מדי שנה תכנית עסקית ותקציב שנתי מוצע לעיון ואישור תאגיד הנכס (להלן: "**התוכנית העסקית**"). ההסכם כולל מנגנון ליישוב אי הסכמות בין תאגיד הנכס לחברת ניהול המלון בנוגע לסעיפי התוכנית העסקית, במסגרתו, היה והצדדים לא יגיעו להסכמות התוך פרק זמן, אזי התוכנית העסקית שתיושם באותה השנה תהא בהתאם לעמדת תאגיד הנכס.
המחאת זכויות בהסכם הניהול:	המחאת הזכויות בהסכם הניהול על ידי חברת ניהול המלון מותנית בהסכמה מראש של תאגיד הנכס. באפשרותו של תאגיד הנכס להמחות את זכויותיו בהסכם הניהול במסגרת מכירת הנכס ובלבד שהרוכש יכנס בנעליו תחת ההסכם.
עילות להפרת ההסכם:	<u>התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד חברת ניהול המלון וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יהוו עילה לביטול ההסכם מצד תאגיד הנכס</u>: (א) מצב של כשל מוניטרי של חברת הניהול (monetary default) שלא בגין אי קבלת תשלומים מתאגיד הנכס או אירוע חדלות פירעון; (ב) אירוע של מרמה או רשלנות חמורה; (ג) אי עמידה מהותית בהוראות ההסכם; (ה) המחאת זכויות שלא בהתאם להוראות ההסכם; (ו) סיום כהונתם של מנהלי קבוצת חברת הניהול; (ז) בקרות אירועי הפרה מצד קבוצת חברת הניהול בנכס מלון אחר של קבוצת Lightstone; (ח) גרימה להפרה של הסכמים מהותיים אחרים הקשורים לפעילות המלון (דוגמת אלו המתוארים בסעיף ו' זה). <u>התקיימות האירועים הבא יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד תאגיד הנכס וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יהוו עילה לביטול ההסכם מצד חברת ניהול המלון</u>:(א) תאגיד הנכס לא ישמור על פיקדונות נדרשים לטובת תחזוקה שוטפת של המלון; (ב) הפרה מהותית של תנאי ההסכם.
ביטול ההסכם על ידי תאגיד הנכס:	בנוסף לאמור בשורה לעיל, באפשרותו להביא לכדי סיום את הסכם הניהול בהתקיים העילות הבאות: (א) מכירת נכס המלון בכפוף לתשלום דמי סיום[95]; (ב) דרישה של קבוצת Marriot ו/או של מלווה אשר העמיד הלוואה בנכס להחלפת חברת הניהול; (ג) במקרה בו ערך ההכנסות ברוטו בפועל יהיה נמוך מ-90% מערך ההכנסות ברוטו החזויות בהתאם לתכנית העסקית במשך שנתיים רצופות וכן ערך RevPAR[96] שנתי בפועל יהיה נמוך מ-90% מערך RevPAR- של מתחריו הישירים של המלון, בהתאם ל-RevPAR Index המוסכם על הצדדים במשך שנתיים רצופות.
כוח אדם	כוח האדם במלון יועסק על ידי חברת ניהול המלון.
שיפוי	ההסכם כולל תניות שיפוי מקובלות בין הצדדים. יצוין כי הקבוצה לה משתייכת חברת ניהול המלון, התחייבה כערבה לעמוד בהתחייבויות השיפוי האמורות מצד חברת הניהול כלפי תאגיד הנכס.
ביטוח	במסגרת תנאי ההסכם התחייב תאגיד הנכס לרכוש (או לבקש מחברת הניהול לעשות זאת בעבורו) פוליסות ביטוח רלוונטיות לפעילות הנכס[97].
ביטול ההסכם במקרה של נזק או הרס הנכס	במקרה של גרימת נזק לנכס המלון אשר ימנע את המשך תפעולו התקין ואשר עלות תיקונו המוערכת עולה על 25% משוויו של המלון לפני קרות הנזק האמור, אזי תעמוד לתאגיד הנכס הזכות להביא לביטול ההסכם.

93 יצוין דמי הניהול הבסיסיים משולמים גם במקרה של הפסד של תאגיד הנכס.

94 הכנסות כאמור הינן בנטרול הכנסות שאינן נובעות מפעילות שוטפת של המלון ובהן: (1) מיסים שונים שנגבו מאורחים או כחלק ממחיר המכירה של סחורות, שירותים או בידור; (2) תשר או דמי שירות המצורפים לחשבון לקוח; (3) תמורה ממכירת מיטלטלין שלא במהלך עסקים רגיל של המלון; (3) ריבית ששולמה בגין חשבון רזרבה המשמש להוצאות בגין תחזוקת המלון; (4) תקבולי ביטוח אחרים; (5) זיכויים או החזרים שבוצעו לאורחים או לקוחות; (6) תקבולי מימון או מימון מחדש של המלון. יצוין כי הכנסות בקשר עם שירותי ההסעדה במלון אותן לא מתפעלת חברת ניהול המלון גם כן ינוטרלו מהכנסות ברוטו.

95 סכום השווה לדמי הניהול הבסיסיים פרופורמה אשר היו אמורים להיות משולמים לחברת הניהול בשנתיים הבאות לאחר מועד סיום ההסכם בניכוי דמי הניהול הבסיסים אשר שולמו בפועל ממועד פתיחת המלון.

96 מדד שיעור ההכנסה לחדר זמין.

97 ערבות כאמור הינה עד לסכום של 3.06 מיליון דולר.

2) הסכם זיכיון (franchise)

הצדדים להסכם:	תאגיד הנכס ו- Marriott International Inc ,תאגיד מקבוצת Marriott העולמית (להלן: "**Marriott**"). תאגיד הנכס ו- Marriott יקראו להלן יחדיו "**הצדדים**". יצוין כי לקבוצת Lightstone נכסי מלון נוספים, בתוך החברה (מלון Moxy Chelsea) ונכסים מחוץ לחברה, אשר התקשרו בהסכם זיכיון מול קבוצת Marriott ובכללם מלונות נוספים מרשת Moxy.
מועד ההתקשרות:	24 בדצמבר 2015
תקופת ההסכם:	ההסכם יעמוד בתוקפו לתקופה בת 30 שנים ממועד פתיחת המלון ביום 25 בספטמבר 2017.
הזיכיון:	Marriott מעניקה לתאגיד הנכס זכות לעשות שימוש במותג Moxy וכן זכות לתפעול המלון כחלק מרשת Moxy של Marriott. תפעול כאמור כולל שימוש בקניין רוחני, מערכות מחשוב, סטנדרט תפעולי של הרשת, פעילויות שיווק ומכירות של הרשת, תוכניות הנאמנות ללקוחות הרשת (loyalty program), תכנות הכשרה וכל אלמנט נוסף הקשור בפעילות הרשת.
תמורה בגין הזיכיון:	שיעור מתוך ההכנסות החודשיות ברוטו מחדרי המלון[98], בשיעור העולה במהלך חמש שנות הפעילות הראשונות של המלון (מ-1% בשנה הראשונה ל-5.5% החל משנת הפעילות החמישית). יצוין כי החל מחודש ספטמבר 2022 ועד לתום תקופת הזיכיון, עומד שיעור דמי הזיכיון על 5.5%.
עלות פעילויות שיווק:	תאגיד הנכס ישלם ל-Marriott סכום הנע בין 2.5% ל-3.5% מההכנסות החודשיות ברוטו מחדרי מלון עבור פעילויות שיווק.
העברת זכויות:	שינוי שליטה בתאגיד הנכס מותנה בהודעה ומראש והסכמת Marriott לשם שמירה על תוקפו של ההסכם. תאגיד הנכס לא יעביר את זכויותיו בהסכם הזיכיון ללא הסכמת Marriott. Marriott רשאית להעביר את זכויותיה בהסכם לחברות קשורות בקבוצת Marriott או גורם אחר אשר יקח על עצמו את התחייבויות Marriott במסגרת ההסכם ואשר יוכל לעמוד בהן ברמה ראויה.
זכות סירוב ראשונה במקרה של מכירה:	במקרה של מכירת נכס המלון למתחרה של Marriott , תוקנה ל-Marriott זכות סירוב ראשונה לרכישת הנכס.
ערבות:	Lightstone Parent, LLC (להלן: "**הערבה**"), בעלת המניות היחידה של החברה, העמידה ערבות פיננסית לעמידת תאגיד הנכס בהתחייבויותיו במסגרת ההסכם, אשר תהא מוגבלת בסכום של 20 מיליון דולר[99]. כמו כן, התחייבה הערבה לשמור על שווי נטו (Net Worth) מינימלי של 50 מיליון דולר. הערבה עומדת בדרישות האמורות נכון למועד הדוח.
עילות לביטול ההסכם:	<u>התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד תאגיד הנכס ויקנו ל-Marriott זכות לביטול ההסכם</u>: (א) אירוע חדלות פירעון של תאגיד הנכס או תאגיד מהתאגידים המחזיקים בו או הערבה; (ב) אי עמידת תאגיד הנכס ו/או הערבה בהתחייבויותיו; (ג) המלון יחדל להתנהל כמלון במסגרת המותג; (ד) אי עמידה בתשלומי ההסכם לתקופה העולה על שלושה חודשים במהלך שנתיים רציפות; (ה) מפגע תברואתי משמועתי בנכס המלון; (ו) הפרת חוקי אבטחת מידע; (ז) העברת זכויות שלא בהתאם להוראות ההסכם; (ח) הפרת הוראות דין המשפיעה באופן מהותי לרעה על פעילות המלון. <u>התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד תאגיד הנכס וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יקנו ל- Marriott עילה לביטול ההסכם</u>: (א) אי עמידה בתשלומים תחת הסכם הזיכיון; (ב) אם גורם הקשור בתאגיד הנכס יורשע בפשע חמור ותאגיד הנכס לא סיים את ההתקשרות עימו; (ג) אי עמידה בסטנדרט ניהול המלון בהתאם לדרישות Marriott.
שיפוי	ההסכם כולל תניות שיפוי מקובלות בין הצדדים.

98 הכולל הכנסות מלינה, אוכל ומשקאות, השכרת שטחים במלון והכנסות משירותים הניתנים במלון.

99 מגבלת סכום כאמור לא תחול במקרים של הפרת בנוגע לקניין רוחני והליכים משפטיים.

3) הסכם ניהול ותפעול מזון ומשקאות (food and beverages)

הצדדים להסכם:	תאגיד הנכס וצד ג', שהינו חברת בת של קבוצת Tao Group Hospitality, אשר הינה, למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית המתמחה בהקמה, החזקה ותפעול של מסעדות, ברים, טרקלינים, ופעילות חיי לילה ובידור בארה"ב ובעולם (להלן: "**חברת תפעול F&B**"[100] ויחדיו "**הצדדים**").
מועד ההתקשרות:	מאי 2016
תקופת ההסכם	ההסכם יעמוד בתוקפו לתקופה בת 20 שנים ממעוד פתיחת המלון המלון (ספטמבר 2017).
השירותים המוענקים במסגרת ההסכם	חברת תפעול F&B תנהל ותתפעל את מסעדות המלון (בקומה השנייה של המלון), בית קפה בקומת כניסת המלון, טרקלין המלון (בלובי המלון) וכן לאונג' ובר הממוקמים בגג המלון (rooftop bar) (להלן: "**שירותי הניהול**" ו- "**הפעילות**" לפי העניין).
תמורה בגין ההסכם	<u>חברת תפעול F&B תהיה זכאית לתמורה אשר תחושב באופן הבא:</u> (ג) Revenue Management Fee – 6% מההכנסות ברוטו (Gross Revenue) מהפעילות (כהגדרת המונח לעיל) אשר ישולמו על בסיס חודשי; (ד) Operating Margin Management Fee - 50% מסך הרווח התפעולי של הפעילות בניכוי ההוצאות התפעוליות של הפעילות (לרבות תשלומים המשולמים לתאגיד הנכס וה- Fee Revenue Management והשקעות אשר יידרש להשקיע תאגיד הנכס לכיסוי הוצאות תפעוליות, ככל ויידרש לכך). עמלה כאמור תשולם על בסיס רבעוני; היה וסך העמלות המנויות בס"ק (א) ו-(ב) לעיל לא יגיע לכ-750 אלפי דולר בתקופת 7 השנים הראשונות ממועד פתיחת המלון (מלבד השנים 2020 ו-2021), אזי ישלם תאגיד הנכס לחברת חברת תפעול F&B את הסכום הנדרש להשלמת סכום יעד כאמור. <u>תאגיד הנכס יהיה זכאי לתשלומים הבאים מחברת תפעול F&B:</u> (ג) עמלת תחזוקה (Base Retention) - 6% מההכנסות ברוטו (Gross Revenue) מהפעילות אשר ישולמו על בסיס חודשי; (ד) עמלה בשיעור של 2% מההכנסות ברוטו (Gross Revenue) מהפעילות אשר ישולמו על בסיס חודשי בגין החלק הייחסי בעלויות החזקת שטחים משותפים בנכס המלון (דוגמת מיסים ואגרות, הוצאות אבטחה וכו').
עילות לביטול ההסכם	<u>התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד חברת תפעול F&B וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יהוו עילה לביטול ההסכם מצד חברת תאגיד הנכס</u>: (א) אירוע של חדלות פירעון בחברת תפעול F&B; (ב) הפרת תנאי ההסכם ותניית אי תחרות; (ד) פעולה שתביא לפגיעה בתוקף רישיונות הדרושים לפעילות; (ה) אי השתתפות חברת תפעול F&B בכיסוי הפסדים תפעוליים, ככל ויהיו. <u>התקיימות האירועים הבאים יהוו אירוע הפרה של ההסכם מצד תאגיד הנכס וככל שלא ירופאו במסגרת תקופות הריפוי הרלוונטיות, יהוו עילה לביטול ההסכם מצד חברת תפעול F&B</u>: (א) הפרה מהותית של תנאי ההסכם; (ב) אירוע של חדלות פירעון של תאגיד הנכס.
מכירת נכס המלון	במקרה של מכירת נכס המלון, תעמוד לתאגיד הנכס הזכות להביא לביטול ההסכם. במקרה זה, תהא זכאית חברת תפעול F&B לדמי ביטול בסך דמי הניהול השנתיים להם הייתה זכאית חברת תפעול F&B בשנה שחלפה.
נשיאה בעלויות תפעול ואחזקה	חברת תפעול F&B תישא בכל הוצאות התפעול הכרוכות בפעילותה ותהא אחראית על התחזוקה השוטפת של מתחמים כאמור למעט בכל הקשור לענייני בינוי, להם אחראי תאגיד הנכס.
כוח אדם	העובדים בקשר עם פעילות מסעדת המלון, הטרקלין והבר יועסקו על ידי חברת תפעול F&B.
רישיונות	תאגיד הנכס יהא אחראי להשגת ועמידה בתנאי רישיונות ורגולציה הנחוצים לפעילות, ובכלל זה רגולציה הקשורה במכירת אלכוהול.

100 Food and Beverages

ביטוח	תאגיד הנכס יישא בעלויות פוליסות ביטוח הקשורות בשטחים בהם מתקיימת הפעילות וחברת חברת תפעול F&B תישא בעלויות פוליסות ביטוח בקשר עם שירותי הניהול והפעילות.
המחאת זכויות	המחאת ההסכם על ידי חברת תפעול F&B כפופה לאישור מראש מצד תאגיד הנכס. תאגיד הנכס רשאי למכור, להמחאות, ולהעביר את זכויותיו בנכס על פי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בהסכמה מראש מצד חברת תפעול F&B.
תכנית עסקית שנתית	חברת תפעול F&B תכין מדי שנה תכנית עסקית ותקציב שנתי מוצע לעיון ואישור תאגיד הנכס. ההסכם כולל מנגנון ליישוב אי הסכמות בין תאגיד הנכס לחברת תפעול F&B בנוגע לסעיפי התוכנית העסקית כאמור.
שיפוי	ההסכם כולל תניות שיפוי מקובלות בין הצדדים.

חלק רביעי – עניינים הנוגעים לפעילות הקבוצה בכללותה

1.10 הון אנושי

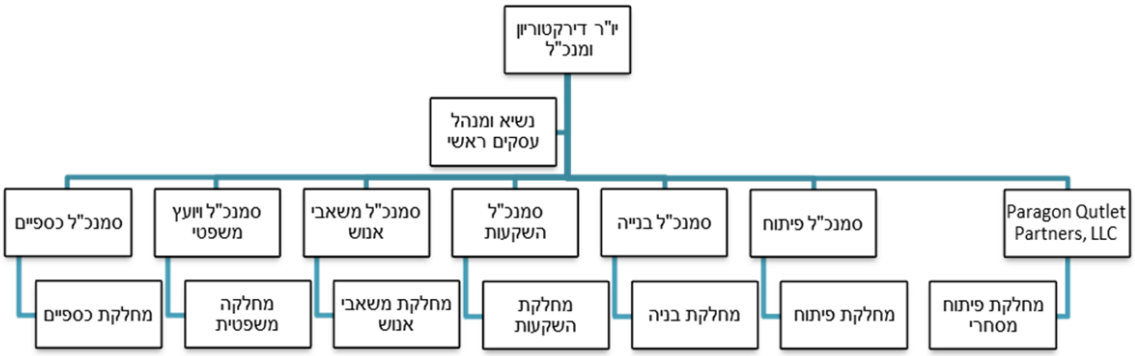
1.10.1 <u>מבנה ארגוני של הקבוצה</u>

כאמור לעיל, Lightstone Group פועלת ממטה ההנהלה במנהטן, ניו יורק, וממטה התפעול ב-Lakewood, ניו ג'רזי. בנוסף, ל-Lightstone Group משרדים אזוריים בערים מרכזיות ברחבי ארה"ב וביניהן ניו יורק, ניו ג'רזי, מישיגן, קליפורניה, פלורידה, סין ופורטו ריקו. סה"כ מעסיקה Lightstone Group כ-585 עובדים, ובכלל זה אלו העובדים בנכסי החברה (יובהר כי העובדים נותרו ב-Lightstone Group ולא הועברו לחברה).

במרבית המבנים המושכרים למגורים (בתי דירות) והנכסים המסחריים, ישנו צוות ניהול נכס מקומי של Lightstone Group העשוי לכלול מנהל נכס, סוכן מכירות / שכירויות וצוות אחזקה מקומי. המנהלים המקומיים מדווחים למנהלי הנכסים במטה Lightstone Group. יצוין כי בחלק מהנכסים שירותי הניהול מסופקים באמצעות מיקור חוץ, על ידי צוותי ניהול הנכסים של צדדים שלישיים.

Lightstone Group, מעניקה לחברה שירותי ניהול באמצעות חברת הניהול וכוח האדם של Lightstone Group, זאת במסגרת הסכם ניהול כמפורט בתקנה 21 לדוח פרטים נוספים להלן.

<u>להלן תרשים ארגוני של Lightstone Group (אשר באמצעות כוח האדם שלה יוענקו לקבוצה שירותי ניהול כאמור בסעיף 1.9.1 לעיל)</u>:



1.10.2 <u>אנשי מפתח</u>

הקבוצה הוקמה על ידי מר דיוויד ליכטנשטיין ומנוהלת על ידי צוות מקצועי בכיר. להערכת החברה, במקרה שבו ייבצר ממר ליכטנשטיין לכהן כ מנכ"ל ודירקטור בחברה, הצוות הניהולי המקצועי יכול להוביל את החברה ולהוציא לפועל את פעילות הקבוצה היום-יומית, ולפיכך אין לחברה תלות באנשי מפתח.

יצוין כי בחלק ממסמכי המימון שנוטלת הקבוצה, מר ליכטנשטיין מעמיד ערבויות להבטחת המימון.

1.11 הון חוזר

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, לא מתקיימים בחברה סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 לחברה הון חוזר חיובי בדוחות המאוחדים בסך של כ-20.6 מיליון דולר וכן הון חוזר חיובי בדוחות הכספיים הנפרדים (סולו) בסך של כ- 95.1 מיליון דולר.

יצוין כי לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בדוחות המאוחדים ובדוחות הנפרדים.

לפרטים ראו בפרק ב' – דוח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים.

לעניין זה ראו גם הטבלה להלן:

	נכון ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	התאמות (לתקופה של 12 חודשים)	סך הכל (באלפי דולר)
נכסים שוטפים	500,546	-	500,546
התחייבויות שוטפות	479,926	-	479,926
עודף (גירעון) נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות	20,620	-	20,620

1.12 רכוש קבוע ומקרקעין

משרדי הקבוצה ממוקמים במשרדי Lightstone Group, כאשר מטה ההנהלה ממוקם במנהטן, ניו יורק ומטה התפעול ממוקם בלייקווד, ניו ג'רזי. מובהר כי משרדי Lightstone Group אינם בבעלות החברה.

1.13 מימון ואשראי

1.13.1 מימון תחומי הפעילות של החברה

פעילות הנדל"ן להשקעה והנדל"ן היזמי של החברה ממומנת באמצעות הון של התאגידים בחברה, שמקורו בין היתר בהכנסות מהפעילות השוטפת של החברה, בהזרמות הוניות שבוצעו בעבר על ידי תאגידים ב-Lightstone Group ושותפים, וכן באמצעות מימון בכיר (Senior Loan) ומימון לא בכיר (כגון Mezzanine Loan), מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים ובאמצעות גיוס אגרות חוב בבורסה.

(גורמים המעמידים אשראי יוגדרו בסעיף זה להלן: "**המלווים**" או ביחיד "**המלווה**" לפי העניין; תאגיד הנוטל אשראי יוגדר בסעיף זה להלן: "**התאגיד הלווה**" או "**הלווה**").

1.13.1.1 **אשראי מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים**

החברה, באמצעות תאגידים מוחזקים שלה, מתקשרת עם תאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים בהלוואות ומכשירי אשראי מסוגים שונים, כדלקמן:

א. **מימון בכיר – Senior Loan:**

ככלל נוהגת החברה, באמצעות תאגידים מוחזקים שלה, לממן רכישה של נכסים באמצעות הלוואה בכירה לטווח ארוך (Senior Loan או Mortgage Loan). ההלוואות האמורות, הינן מסוג Non-Recourse, ללא זכות חזרה ללווה, שהינו התאגיד המחזיק בנכס ("**חברת הנכס**"). ההלוואות האמורות מובטחות, לרוב, בין השאר, בשעבוד ראשון של זכויות חברת הנכס בנכס (Mortgage), וכן לעיתים בשעבוד זכויות החברה המחזיקה בחברת הנכס (Pledge). סכום ההלוואות בעת הרכישות, הינו לרוב בשיעור של 40% עד 70% משווי הנכס, כאשר חלק מההלוואות הינן מסוג "בלון" קרי, הלווה משלם לאורך תקופת ההלוואה תשלומים חודשיים של ריבית בלבד ותשלום פירעון סופי של הקרן (להלן: "**הלוואת בלון**") ואילו חלק אחר מההלוואות הינן הלוואות המשולמות מידי חודש בתשלומי קרן וריבית קבועים על פי לוחות סילוקין.

עוד יצוין כי ככלל, בהתאם להסכמי ההלוואה ללווה עומדת האופציה לפרוע את ההלוואה במועד מוקדם מהקבוע בהסכם. פירעון מוקדם כאמור עשוי להיות כפוף לעמלת פירעון מוקדם.

ככלל, לקראת מועד הפירעון האחרון של הלוואה מן הסוג המתואר בסעיף זה, מדיניות החברה היא לפעול למימון מחדש של ההלוואה.

יצוין כי מקום שהחברה, באמצעות חברות מוחזקות שלה, רוכשת נכס מניב, לרוב בנכס כבר קיימת הלוואה בכירה מן הסוג המתואר בסעיף זה. לעיתים במסגרת הרכישה כאמור, ההלוואה הבכירה מוסבת לחברה המוחזקת של החברה הרוכשת את הנכס. לחלופין, החברה, באמצעות חברה מוחזקת שלה, נוטלת הלוואה בכירה חדשה לצורך מימון הרכישה האמורה.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, שיעור הריבית השנתית הממוצעת המשוקללת של הלוואות בכירות שהועמדו לחברות מוחזקות של החברה (המשקללת את יתרת ההלוואה, מוכפל, היכן שרלוונטי, בשיעור ההחזקה האפקטיבי של החברה בנכס) הינו 5.1% ביחס להלוואות בריבית קבועה ו-6.4% ביחס להלוואות בריבית משתנה.

ב. **מימון לא בכיר – Mezz Loan**

בחלק מן הנכסים של החברה, בהתאם למבנה המימוני הייחודי של פרויקט מסוים, חברות מוחזקות של החברה, מתקשרות בהסכמי מימון לא בכיר מסוג Mezzanine Loan. הלוואות אלה, שאינן הלוואות בכירות והינן לרוב נחותות להלוואות הבכירות בנכסים, מתאפיינות בשיעור ריבית גבוה יותר באופן יחסי

לריבית הנהוגה בהלוואות בכירות, ללא רישום בטוחה מדרגה ראשונה על הנכס אלא לרוב באמצעות רישום שעבוד על מניות התאגיד המחזיק בנכס.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, לא היו בנכסי החברה הלוואות Mezz בריבית משתנה.

ג. **מימון באמצעות תכנית EB-5**

בקשר עם הנכס היזמי של החברה 130 William, בקשר עם נכסי המלונאות Moxy Chelsea ו- Moxy Time square, וכן בקשר עם הנכס 1901 Corporate Center נטלו חברות מוחזקות של החברה מימון במסגרת תכנית EB-5. יתרת מימון כאמור נכון ליום 31 בדצמבר 2025 עומדת על כ-79.2 מיליון דולר.

<u>להלן פרטים אודות תכנית EB-5:</u>

התוכנית הלאומית EB-5, אושרה על ידי הקונגרס האמריקאי בשנות ה-90 של המאה הקודמת ותכליתה העיקרית היא משיכת משקיעים זרים להשקיע בכלכלה האמריקאית, בתחומים היוצרים מקומות עבודה, דוגמת סקטור הבניה (לעיל ולהלן: "**תכנית EB-5**"). בתוכנית EB-5 המשקיעים הזרים המשקיעים מכספם זכאים, לאחר תקופה לגרין קארד, שהינה מעמד של "תושבות קבע" בארה"ב (להלן בס"ק זה: "**משקיעי ה-EB-5**").

השקעת הכספים בתוכנית EB-5 מתבצעת באמצעות מרכז אזורי (Regional Center) שהינו גוף פרטי, האמון על איתור המשקיעים, טיפול בבקשותיהם וליווי התהליך מול רשויות ההגירה בארה"ב לעניין הרגולציה הסובבת את התכנית, לרבות לעניין הגשת בקשות המשקיעים לקבלת אשרת תושב קבע.

לעניין סיווג כספי ה-EB-5 בספרי החברה, ניתן להבחין בין שתי תקופות שונות:

התקופה הראשונה – מתחילה במועד ההשקעה על ידי משקיע EB-5 והגשת בקשה לאשרת תושב קבע על ידו ומסתיימת במועד אישור בקשת אשרת תושב הקבע כאמור למשקיע ה-EB-5 המסוים (אישור I-526). ככל שאשרת תושב הקבע נדחית על ידי רשויות ההגירה, כספי משקיע ה-EB-5 מוחזרים על ידי החברה לאותו משקיע. בתקופה ראשונה זו, כספי ה-EB-5 מסווגים בספרי החברה כהתחייבות שוטפת מאחר ועד מועד זה אין ביכולתה להימנע ממסירת מזומן שכן באם תתקבל החלטת סירוב בקשר עם קבלת תושבות הקבע תידרש החברה להשיב את הכספים למגיש הבקשה תוך 30 יום ממועד דחיית הבקשה. לפי הניסיון העבר של החברה אחוז זניח של הבקשות נדחות וזאת מאחר ומתבצע עיון מקיף לכל בקשה לפני הגשתה לרשויות. יצוין כי אומנם החברה צופה ברמה גבוהה כי תושבות הקבע תתקבל אבל מאחר ומדובר באירוע שאינו בשליטתה הרי שלא קיימת לה הלכה למעשה זכות בלתי מותנית להימנע מתשלום מזומן.

התקופה השנייה – לאחר מועד אישור בקשת תושב הקבע של משקיע ה-EB-5 על ידי רשויות ההגירה (אישור I-526). בתקופה זו, החברה אינה מחויבת להחזיר את כספי ה-EB-5 שלא בהתאם להסכם השקעת ה-EB-5 והשלבים הנדרשים לקבלת תושבות הקבע הינם שלבים טכניים בלבד (הגשת מסמכים נוספים וזאת בהתאם לארץ המקור של מגיש הבקשה. על כן כספי ה-EB-5 מסווגים בתקופה זו כהשקעה הונית. לפרטים נוספים ראו בביאור 11 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

יצוין כי ביום 21 בנובמבר 2019, נכנסו לתוקפם בארצות הברית תיקונים לתכנית ה-EB-5 אשר עיקריהם כוללים את הארכת תוקפה של תכנית ה-EB-5 בשש שנים נוספות (עד ליום 30 בספטמבר 2025), קביעת אמות מידה אחידות להגדרת האזורים בהם תחול תכנית ה-EB-5[101], הגדלת סכומי ההשקעה המינימלים

101 לדוגמה, סיווגם של אזורים עירוניים כ-"Targeted Employment Area" ייעשה מעתה על פי האופן בו מסווג ה-U.S. Treasury Department אזורים עירוניים כאזורי- "Qualified Opportunity Zone" על פי הוראות ה- Tax Cuts and Jobs Act.

להשתתפות בתכנית[102] החל ממועד כניסתם לתוקף של התיקונים, הקלות בקבלת אשרות עבודה בארה״ב למשקיעים משתתפי התוכנית עד לקבלת גרין קארד (בכפוף לעמידה בתנאים רגולטורים שונים), חידוד והבהרת סמכויות המרכזים האזוריים (Regional Centers)[103] לדחות בקשות השתתפות משקיעים בתכנית מטעמים שונים לרבות מעשי מרמה וטעמי בטחון לאומי וכן הקניית כלים חקירתיים משופרים למרכזים אזוריים כאמור בכדי לוודא שמקורם של כספי השקעת משקיעי ה-EB-5 הינו חוקי ולגיטימי (legitimate and lawful sources).

לעמדת החברה, אין בתיקונים לתכנית ה-EB-5 כאמור בכדי להשפיע באופן מהותי על החברה לאור העובדה כי הושלמה הקמתו של הפרויקט 130 William כמו גם הקמתם של נכסי המלונות של החברה (אשר הזכויות בהן הועברו לחברה לאחר השלמת הקמתם).

השקעות ה- EB-5 תוחזרנה מתוך רווחים הנובעים מהנכסים הרלבנטיים, לפי העניין, לאחר חלוקות לשותפים בהתאם למפל הרווחים, הרלבנטי, לפי העניין. מן הראוי לציין כי סכומים אלו יוחזרו רק לאחר החזר כל ההלוואות וכי למשקיעי EB-5 אין זכויות ברווחי הפרויקטים. יצוין כי עד להנפקת אשרה (גרין קארד) למשקיע ה- EB-5, לא ניתן להחזיר את השקעתו.

ד. **השקעות preferred investments**

בחלק מן הנכסים של החברה, בהתאם למבנה המימוני הייחודי של פרויקט מסוים, חברות מוחזקות של החברה, מתקשרות בהסכמי השקעה מסוג preferred investments עם משקיעים. השקעות preferred investments מתבצעות על פי רוב על ידי השקעה בתאגיד המחזיק בשרשרת ההחזקות של נכס, בתמורה לזכויות מועדפות בתאגיד האמור, המזכות את המחזיקים בהן בזכות לתשואה עודפת ולקדימות בחלוקות הנובעות מהנכס עד להחזר השקעתם.

ה. **השקעות מימון המונים (Crowdfunding)**

נכון למועד הדוח, החברה, באמצעות חברת בת (100%) פועלת לגיוס הון ממשקיעים כשירים בארה״ב (בעלי הון עצמי העולה על 2 מיליון דולר) בדרך של מימון המונים (Crowdfunding) לצורך רכישת נכסים חדשים בתחום הפעילות של החברה. בהתאם למתווה בו פועלת החברה, חברת בת כאמור תשמש כמנהל (Manger) המיזם והמשקיעים יחזיקו ביחידות השתתפות בשותף מוגבל של המיזם, ויהיו זכאים, פרי פסו, יחד עם חברת בת כאמור לסכומי חלוקה אשר ינבעו מהנכסים אשר יוחזקו על ידי המיזם. חברת הבת של החברה, כמנהל, תחזיק במלוא זכויות הניהול והשליטה בנכסים אשר ירכשו במסגרת המיזם. נכון למועד הדוח, מיזם כאמור נמצא בשלבי גיוס וטרם נרכשו באמצעותו נכסים.

---

102 הגדלת הסכום המינימלי ב- 800,000 דולר (לסך של 1.8 מיליון דולר) או ב- 400,000 דולר (לסך של 900,000) כתלות במסלול ההשקעה בתכנית.

103 גוף פרטי, האמון על איתור המשקיעים, טיפול בבקשותיהם וליווי התהליך מול רשויות ההגירה בארה״ב לעניין הרגולציה הסובבת את התכנית, לרבות לעניין הגשת בקשות המשקיעים לקבלת אשרת תושב קבע.

1.13.1.2 **בטוחות, ערבויות והתחייבויות שמועמדות במסגרת הסכמי ההלוואה:**

א. **תאגיד לווה שהינו תאגיד ייעודי – Special Purpose Entity:**

לרוב, הסכמי המימון קובעים כי על החברה הלווה לעמוד בתנאים מסוימים, המאפשרים לה לשמור על מעמד של תאגיד ייעודי (Special Purpose/Asset Entity), שכל מטרתו הינה רכישה והחזקה של הזכויות בנכס נדל"ן ספציפי או החזקה בתאגיד שנמצא מתחתיו בשרשרת ההחזקות של הנכס. בתוך כך, נדרשת החברה הלווה להתחייב שלא לעשות שימוש בנכס או באחזקותיו בתאגיד שמתחתיו למטרות שונות מהקבוע בהסכם המימון, שלא לבצע המחאות נוספות של הזכויות במקרקעין או בתאגיד כאמור, מעבר להמחאה למלווה כמפורט להלן, ו/או שעבודים נוספים במקרקעין או בזכויות התאגיד המוחזקות על ידו, ללא קבלת אישור מהמלווה וכיו"ב. כמו כן, במסגרת ההתחייבויות האמורות, לעיתים הלווה נוטל על עצמו התחייבויות כי בכל תקופת ההלוואה הרלוונטית, יכהנו בתאגיד הלווה מספר מינימאלי (אחד או שניים) של דירקטורים חיצוניים מקצועיים או מנהלים חיצוניים אשר הסכמתם תידרש בהחלטות הקשורות חו"ח לחדלות פירעון של התאגיד הלווה או בהחלטות בעלות השפעה מהותית על הנכס או התאגיד הלווה.

ב. **שעבוד על הזכויות בנכס:**

כל ההלוואות שנטלה החברה מתאגידים פיננסיים ובנקאיים לצורך מימון נכסי הנדל"ן של החברה מובטחות כאמור בשעבוד ראשון בדרגה על זכויות חברת הנכס (הלווה) בנכס (Mortgage). בנוסף בחלק מהלוואות שנטלה החברה, ניתן שעבוד על זכויות החברה המחזיקה בחברת הנכס (Pledge).

יובהר כי, בין ההלוואות השונות הקיימות בנכסים המועברים השונים לחברה, לא קיים Cross Collateral (שעבוד צלוב) ולא קיים Cross Default (הפרה צולבת)[104] למעט כמפורט להלן:

- כחלק ממהלך עסקיה הרגיל של החברה, נוטלת החברה באמצעות חברות מוחזקות שלה, הלוואות שמיכה במסגרתן מועמדות הלוואות יחידות בקשר עם קבוצה של מספר נכסים (להלן: "**הלוואת שמיכה**"). הלוואת שמיכה מועמדת מטעמי יעילות ולרוב מאפשרת קבלת תנאי מימון אטרקטיביים יותר. הלוואת שמיכה מועמדת למספר תאגידי נכס במקביל המהווים "לווים במשותף" ומובטחת באמצעות הנכסים הרלוונטיים המוחזקים על ידי אותם תאגידים לווים כאמור. למעשה, ניתן לראות בעצם הבטחת החוב האמור באמצעות כל אותם נכסים יחדיו כשעבוד צולב (Cross Collateral) ובעצם נטילת החוב על ידי התאגידים הלווים כאמור כ-"לווים במשותף" אפשרות להפרה צולבת (Cross Default). הלוואת שמיכה כוללת לרוב מנגנון לשחרור נכסים מהלוואה בעת מכירתם או מימונם מחדש ופירעון חלק יחסי של ההלוואה. יצוין כי נכון למועד הדוח, אין הלוואות שמיכה בנכסי החברה מלבד האמור להלן:

  - הלוואה בגין הנכסים Pheasant Run, Rochester Vilasl ו- Village Squire אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך של כ- 179.8 מיליון דולר.
  - הלוואה בגין הנכסים GSA Harrisburg ו- Appleton 2850 אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך של כ- 65.3 מיליון דולר.
  - הלוואה בגין הנכסים Excellence 98 ו- Stauffer 50 אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך של כ- 48.1 מיליון דולר.

104 שעבוד צולב (Cross Collateral) הינו שעבוד הניתן למלווה על מספר נכסים לשם הבטחת חוב אחד או יותר. לעומת זאת, הפרה צולבת (Cross Default) הינה תניה חוזית על פיה הפרת הלוואה אחת מהווה עילה לפירעון מיידי של הלוואה אחרת.

- הלוואה בגין הנכסים 25th Street Plaza ו- Mountainville Shop. Ctr אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך של כ-18.3 מיליון דולר.
- הלוואה בגין הנכסים 5601 Anderson ו- 8419 Sunstate אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך של כ- 9.0 מיליון דולר.
- הלוואה בגין הנכסים 21000-21010 Trolley ו- 21100-21150 Trolley Industrial אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך של כ- 20.5 מיליון דולר.
- הלוואה בגין הנכסים 2645 Blackthorne ו- 503-509 Industrial Dr, , אשר יתרתה נכון ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך של כ-9.1 מיליון דולר.
- הנכס הידוע בשם Charlotte Industrial, מורכב מ-5 מבני Industrial המדווחים בדוח זה כנכס יחיד. בנכס זה קיימת הלוואה בכירה יחידה המובטחת באמצעות בכל מבני ה- Industrial של נכס זה. בתוך כך, ניתן לראות בעצם הבטחת החוב האמור על ידי כל אותם מבנים יחדיו כשעבוד צולב (Cross Collateral). יתרת החוב בגין הנכס ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך של כ-32.3 מיליון דולר.
- הלוואה בגין הנכסים 6951 Allentown ו - Eisenhower Bldg אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך של כ-11.5 מיליון דולר.
- הלוואה בגין הנכסים Ridgeway ו- Marina Logistics אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך כ-10.5 מיליון דולר.
- הלוואה בגין הנכסים Parkway Commons ו- Preserve (Carol Stream) אשר יתרתה ליום 31 בדצמבר 2025 הינה בסך כ-89.1 מיליון דולר.

- כמתואר בהרחבה לעיל, כחלק ממהלך עסקיה הרגיל של החברה, נוטלת החברה באמצעות חברות מוחזקות שלה, שכבות שונות של מימון בקשר עם אותו נכס או נכסים (Senior ו-Mezzanine). כמקובל בהלוואות מסוג זה, לרוב קיימות תניות הפרה צולבת (Cross Default) בין שכבות המימון השונות המועמדות בקשר עם נכס מסוים כאמור.

  כמו כן, בין נכסי החברה לבין נכסי Lightstone Group המוחזקים מחוץ לחברה, לא קיים Cross Collateral (שעבוד צלוב) ולא קיים Cross Default (הפרה צולבת) בין הלוואות.

- בהלוואות אשר הועמדו בקשר עם נכסים CRE Harrisburg (חלק החברה 10%) ו-2850 Appleton (חלק החלקה 10%), בסך של כ- 38.3 מיליון דולר ו-29.2 מיליון דולר בהתאמה, הועמדו על ידי אותו גורם מממן וקיימות תניות שעבוד צולב והפרה צולבת בין שתי ההלוואות כאמור.

- הנכסים אשר מומנו (או ימומנו בעתיד) באמצעות קו האשראי מ-CIBC, כמפורט בסעיף 1.13.9.1 להלן, משועבדים בשעבוד ראשון לטובת קו האשראי במשותף, ולכן קיים שעבוד צולב בין נכסים אלו. בהתאם לאמור, נכון למועד הדוח קיימת תניית הפרה צולבת ושעבוד צולב בין הנכסים הבאים: West 33rd Jacksonville ו- Ridgway שנרכשו בשנת 2024 וכן ב-4 מתוך חמשת נכסי Charlotte Industrial portfolio אשר נרכשו במהלך שנת 2025..

- הנכסים אשר מומנו (או ימומנו בעתיד) באמצעות קו האשראי GS כמפורט בסעיף 1.13.9.1 להלן, משועבדים בשעבוד ראשון לטובת קו האשראי GS במשותף, ולכן קיים שעבוד צולב בין נכסים אלו. בהתאם לאמור, נכון למועד הדוח קיימת תניית הפרה צולבת ושעבוד צולב בין הנכסים הבאים: 1219 Shiloh Glen ו- 20400 Century Boulevard.

ג. **ערבויות פיננסית וערבויות אחרות:**

לעיתים, בהתאם למאפיינים הייחודיים של הנכס הרלוונטי, הלוואות החברה מגובות באמצעות ערבות פיננסית אישית, בלתי מותנית ובלתי חוזרת של LSG Enterprises (שהינה חברה בת של החברה 100%) או של, Lightstone Parent LLC (בעלת המניות היחידה בחברה) או של בעל השליטה (להלן לפי העניין: "**הערב**"), בלתי מוגבלת או מוגבלת בסכום, להבטחת כל או חלק מהתשלומים הנדרשים על פי הסכם ההלוואה, לרבות תשלומי קרן וריבית, תשלומים בגין החזר הוצאות המלווה, קנסות וכיו"ב אשר במסגרתה הערב מוותר לרוב על כל הגנה המסורה להם על פי דין (להלן: "**ערבות פיננסית**" או "**ערבות Recourse**"). יצוין כי לעיתים הערבות מוענקת לצורך כיסוי של התחייבויות מסוימת של הלווה, לדוגמא בקשר עם השלמת עבודות שיפוץ בנכס מסוים. במקרה כזה הערב יהיה ערב להוצאות הכרוכות בעבודות האמורות בלבד (להלן: "**ערבות Completion**"). כמו כן, לעיתים, הערבות מוענקת רק לתשלומי הריבית השוטפים של ההלוואה והוצאות הכרוכות בהלוואה (להלן: "**ערבות Carry**"). יובהר כי הערבויות כאמור מוענקות על ידי הערב, ללא תמורה.

יצוין כי, המלווה אינו מחויב למצות את זכויותיו לאכיפת התחייבויות התאגיד הלווה (מימוש הנכס או סעדים אחרים המוקנים לו) בטרם ינקוט בהליך גבייה, על פי כתב הערבות, כנגד הערב. כמו כן, ככלל, לערב אסור לממש כל זכות לשיבוב או לקבלת תקבולים, בין אם באמצעות תשלום הקבוע בהסכם הערבות, בין אם באמצעות קיזוז או בקשה של כספי המלווה, בין אם קבלתם מהמלווה, או בכל דרך אחרת היכולה לעמוד לזכותו, כל עוד לא שולמו במלואן התחייבויות התאגיד הלווה ותשלומי העמלות וההוצאות שהערב חייב בהן.

לפרטים בקשר לערבויות, אשר הועמדו ללא תמורה על ידי בעל השליטה, להבטחת ההתחייבויות המפורטות לעיל, ראו בתקנה 22 לפרק ד' בדבר פרטים נוספים להלן.

ד. **ערבות בקשר עם מצגים ופעולות של התאגיד הלווה (ערבות Bad-Boy הידועה גם בשם ערבות Carve-Out):**

במסגרת מרבית ההלוואות שניטלו לצורך מימון נכסי החברה, ניתנה על ידי LSG Enterprises (שהינה חברה בת של החברה 100%) או Lightstone Parent LLC (בעלת המניות היחידה בחברה) או על ידי בעל השליטה, ללא תמורה, ערבות בלתי מותנית, בלתי חוזרת, מוגבלת או בלתי מוגבלת, להחזר הוצאות, תשלומים וכו' של המלווה בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או התחייבויות ו/או הוצאות ו/או עלויות הנגרמות למלווה כתוצאה ממצג שווא או הונאה של התאגיד הלווה או הערב; אי שימוש ראוי ו/או מעילה בתקבולים שנתקבלו בקשר עם הנכס המשועבד; רשלנות רבתית או התנהגות זדונית של הלווה ו/או הערב; וכיו"ב (להלן: "**מעשי Bad Acts**"). יצוין כי, ככלל, אחריותו של הערב בגין מעשי Bad Acts אינה מוגבלת. יובהר כי הערבויות כאמור מוענקות על ידי הערב, ללא תמורה.

ה. **התחייבויות לשיפוי במקרה של הפרת רגולציה סביבתית:**

בנוסף לאמור לעיל, במסגרת הסכמי ההלוואה, על פי רוב, מועמדת על ידי LSG Enterprises (שהינה חברה בת של החברה 100%) או Lightstone Parent LLC (בעלת המניות היחידה בחברה) או של בעל השליטה, התחייבויות לשיפוי של המלווה ו/או מי מטעמו בגין כל הפרה הנוגעת לרגולציה סביבתית (לרבות הגנה על הסביבה, חומרים מסוכנים, זיהום וניקיון) (להלן: "**רגולציה סביבתית**") ו/או הפסד הנובע מהפרה כאמור (להלן: "**החבות לשיפוי**"). החבות לשיפוי מוגבלת לאירועי שיפוי מסוימים (כגון הפרה של רגולציה סביבתית, שימוש בחומרים מסוכנים וכו') וכן מוגבלת עד לסכום השווה לסכום הגבוה ביותר שניתן לפרוע מהגורם המשפה שלא תגרום לו לקבל פטור מכוח חוקי פשיטת הרגל האמריקאים. על פי ההתחייבות לשיפוי, הגורם המשפה מקבל על עצמו, וזאת על אף הוראות

הסכם ההלוואה כי ההלוואה הינה מסוג Non-Recourse, כי הוא ישפה (ביחד ולחוד עם עוד משפים, ככל שיש) את המלווה בגין אירועי השיפוי וכי הוא מוותר על כל ההגנות המסורות לו על פי חוק.

ו. **המחאת הסכמי שכירות והסכמי ניהול וזכות לגביית דמי שכירות:**

כבטוחה להבטחת התחייבויות התאגיד הלווה על פי הסכמי ההלוואה, התאגיד הלווה ממחה למלווה את זכויותיו בהסכמי השכירות בנכס והסכמי הניהול בנכס, לרבות הזכות לגביית דמי שכירות או הזכות לקבלת דמי ניהול בגין הנכס והזכות לבצע כל פעולה הנוגעת להשכרת שטחים בנכס, כגון התקשרות בהסכמי שכירות חדשים, ביטול הסכמי שכירות קיימים, תיקון הסכמי שכירות קיימים וכיו"ב (להלן בס"ק זה: "**כתב ההמחאה**").

א. התאגיד הלווה ממחה ומעביר, בצורה מוחלטת, למלווה את כל דמי השכירות וההכנסות מן הנכס המשועבד הן הקיימות והן העתידיות[105]. יחד עם זאת, המלווה מעניק ללווה הרשאה הניתנת לביטול לתפעול וניהול הנכס המשועבד ולגביית דמי השכירות מן השוכרים, לרבות באמצעות חברת ניהול קשורה;

ב. במסגרת כתב ההמחאה, נכללות מגבלות מסוימות, המקובלות בהסכמים מסוג זה, על הלווה בקשר עם הסכמי השכירות (הקיימים ו/או העתידיים) בנכס, הנוגעות להתקשרות בהסכמי שכירות, ביטולם, ביצוע שינויים בהם וגביית דמי שכירות בגינם, כגון התחייבויות שלא להתקשר בהסכמי שכירות חדשים ביחס לשטח בהיקף מסוים ומעלה, התחייבות שלא לגבות דמי שכירות לתקופה מראש העולה על התקופה הנקובה בכתב ההמחאה (לרוב חודש אחד) וכיו"ב;

ג. התאגיד הלווה מתחייב לשפות את המלווה בגין כל חבות, הפסד או נזק שיגרמו לו כתוצאה מהשכירות או מההמחאה, וכן בגין תביעות או דרישות מהזכויות המומחות אליו, אשר ינבעו מהפרה של התאגיד הלווה את הוראות הסכם ההמחאה, ככל שקיים וכן מתביעות ו/או דרישות כנגד המלווה;

ד. בקרות או בסמוך לאחר אירוע הפרה, המלווה רשאי (בין בעצמו ובין באמצעות מיופה כוח), בהתאם לשיקול דעתו וללא הודעה מוקדמת, להיכנס לנכס ולקבל חזקה מלאה עליו בכדי לבצע את כל הדרוש לניהולו ותפעולו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביצוע תיקונים ושיפורים בנכס, גביית דמי השכירות, שינוי הסכמי השכירות וביצוע כל הנדרש במסגרתם, והכל כפי שימצא לנכון. למלווה יתאפשר להוסיף לחוב של החברה הלווה את העלויות שייווצרו לו כתוצאה מניהול ותפעול הנכס כאמור, אם וככל שיהיו כאלה;

ה. במסגרת כתב ההמחאה, התאגיד הלווה מצהיר כי לא ביצע כל המחאה קודמת באשר לדמי השכירות, כי הנכס נקי משעבודים אחרים, וכן כי לא נקט בפעולה אשר יכולה למנוע מהמלווה לממש את זכויותיו מכוח ההמחאה האמורה;

ו. המחאת הזכויות פוקעת עם הפירעון המלא של קרן ההלוואה והריבית בגינה, וכן פירעון שאר החיובים שיקומו לחברה הלווה במסגרת הסכמי ההלוואה וההמחאה, אם וככל שיהיו כאלה.

---

105 יודגש כי המחאת זרם התקבולים בפועל למלווה אינה מבוצעת אלא לאחר שהמלווה מודיע בכתב ללווה על הפרת התחייבויותיו בקשר עם הסכם ההלוואה ו/או השעבוד וכל עוד אין הפרה בהסכם ההלוואה, זרם התקבולים זורם לקבוצה.

ז. **התחייבויות פיננסיות של הלווה והערב**

בחלק מהלוואות שניטלו על ידי החברות המוחזקות של החברה, התחייב הלווה/ים, לפי העניין לשמור על יחסים פיננסים שונים דוגמת יחס כיסוי חוב[106] ויחס תשואת החוב[107].

יחסים פיננסים אלה נבדקים לרוב באופן רבעוני וניתנים לריפוי, ככל שהדבר נדרש, באמצעות פירעון חלקי של החוב. בחלוף תקופת ריפוי המוגדרת בהסכם, הפרת יחס פיננסי מהווה לרוב טריגר להעברת תזרים ההכנסות הנובע מהנכס לחשבונות פיקדון ייעודיים בשליטת המלווה (אירוע Cash Sweep). עמידה מחדש ביחסים הפיננסים למשך תקופה של מספר חודשים, על פי רוב, תבטל את הטריגר האמור והכספים שהופקדו בחשבונות הפיקדון האמור ישוחררו בחזרה לחברה. יובהר כי על פי רוב, הפרת היחסים הפיננסים אינה מהווה עילה להעמדת ההלוואה המסוימת לפירעון מיידי אלא מהווה טריגר כאמור לנעילת תזרים ההכנסות הנובע מהנכס כאמור.

כמו כן, נכון ליום 31 בדצמבר 2025, סך ההלוואות אשר קיימת בהן דרישה כאמור לשמירה על יחס פיננסי שהפרתה תהווה אירוע Cash Sweep כאמור הינו כ-588[108] מיליון דולר וה-NOI השנתי אשר נבע מן הנכסים האמורים בשנת 2025 עמד על כ-48[109] מיליון דולר.

יצוין כי חברות מוחזקות של החברה אשר נטלו הלוואות בהן קיימת דרישה לאמות מידה פיננסיות כאמור, עומדות בהתחייבויות אלו נכון ליום 31 בדצמבר 2025.

כמו כן, בחלק מהלוואות שניטלו על ידי החברות המוחזקות של החברה, התחייב הערב, לשמור על יחסים פיננסיים דוגמת שווי נטו (Net Worth) מינימלי והיקף נכסים נזילים מינימלי של הערב. נכון ליום 31 בדצמבר 2025, החברה והערבים עומדים בכל יחסים פיננסים אלו על פי הסכמי ההלוואות והערבויות השונים בהם התקשרו חברות מוחזקות של החברה.

ח. **חשבונות פיקדון ייעודיים**

בחלק מההלוואות שניטלו על ידי תאגידים מוחזקים של החברה, התחייב הלווה להפקיד כספים בחשבונות ייעודיים מוגבלים, לצורך תשלומי ביטוח, מיסי נדל"ן והשקעות בנכס נשוא ההלוואה. הכספים האמורים משוחררים לרוב מחשבונות הפיקדון האמור בהתאם לתנאי ההלוואה, במהלך חיי ההלוואה לצורך ביצוע תשלומים או בתום חיי ההלוואה ועם פירעונה.

1.13.1.3 **אירוע כשל חוב באחת מהחברות המוחזקות של החברה:**

א. **הסכמים עם מלווים**

במקרה של אירוע הפרה של הסכם הלוואה ברמת הנכסים, על פי כל מסמכי ההלוואה של נכסי החברה, הסעדים אשר עומדים לרשות המלווה הם נקיטה בפעולת מימוש הבטוחה שהוענקה לו כמתואר בסעיף 1.7.1.8 לעיל וכן סעדים מקובלים אחרים העומדים לרשותו של המלווה והמוסדרים בחוק ו/או במסמכי ההלוואה (כדלקמן – העמדה לפירעון מיידי של ההלוואה, הגשת תביעת תשלום בגין ההלוואה נגד המלווה, מינוי מנהל מיוחד, קיזוז פיקדונות המופקדים אצל המלווה כנגד ההלוואה, השתלטות על חשבונות או תשלומי דמי שכירות (לדוג' מתן הוראה לשוכרים כי דמי שכירות ישולמו ישירות למלווה), כניסה ותפיסת חזקה

106 Debt Service Coverage Ratio: שווה ליחס שבין ההכנסה התפעולית נטו בנכס (כהגדרתה בהסכם ההלוואה ולתקופה המוגדרת בהסכם ההלוואה) לבין תשלומים בגין ההלוואה (קרן וריבית) (לתקופה מוגדרת בהסכם ההלוואה).

107 Debt Yield (חוב-תשואה): שווה ל-NOI מנכס רלבנטי חלקי היתרה הבלתי מסולקת של החוב על הנכס הרלבנטי.

108 כולל חלק החברה בנכסים המוצגים בהתאם לשיטת השווי המאזני.

109 כולל חלק החברה בנכסים המוצגים בהתאם לשיטת השווי המאזני.

בנכס נשוא ההלוואה). למרות שמסמכי ההלוואה אינם מציינים זאת, המלווה והלווה רשאים לנהל משא ומתן על החזרת הנכס למלווה במקום מימוש הנכס (Deed in lieu of foreclosure) תוך שהמלווה מוחל ללווה (ולכל ערב, לפי העניין) על חובותיו בקשר עם ההלוואה הרלוונטית ועל סעדיו האחרים (והכל בכפוף להסכמות הצדדים כאמור). בנוסף, יעמדו למלווה הסעדים הרלוונטיים בקשר עם הפעלת ערבויות שהוענקו לו בקשר עם ההלוואה הרלוונטית.

ב. **הסכמים עם שותפים**

זכויות הצדדים להסכם שיתוף, לדוגמא בין החברה לבין שותפיה השונים, מוסדרות לפי העניין במסגרת הסכם התפעול (Operating Agreement) או הסכם השותפות (Partnership Agreement) הנחתם בין הצדדים להסכם. בהתאם לכך, זכויות הצדדים באירוע של כשל חוב ברמת הנכס הרלוונטי או ברמת התאגידים השונים בשרשרת ההחזקות של הנכס הרלוונטי, מוסדרות בהסכמים האמורים. בהקשר לזה יצוין כי לא מוקנות לשותפים (ככל שיש כאלה) זכויות בקרות אירוע חדלות פירעון של החברה. אין הוראות אשר יש בהן כדי לפגוע ביכולת מחזיקי אגרות החוב לממש את זכויותיהם בהתאם לשטר הנאמנות, בכפוף לסדרי הנשייה הידועים של מחזיקי אגרות החוב.

1.13.2 <u>גיוס אגרות חוב</u>

1.13.2.1 **להלן פרטים אודות גיוסים באמצעות אגרות חוב מהציבור בישראל בשלוש השנים האחרונות***

מועד ההנפקה	סוג ההנפקה	היקף ההנפקה	תמורה כוללת ברוטו באלפי ש"ח	פרטים נוספים
יולי 2023	הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג')	405,000,000 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ג')	381,900	ראו דוח הצעת מדרך שפורסם ביום 20 ביולי 2023 מס' אסמכתא: 2023-01-083196 ופרסום תוצאות ההנפקה כפי שפורסם ביום 24 ביולי 2023 מס' אסמכתא: 2023-01-083916
דצמבר 2023	הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג')	314,540,000 ש"ח ע.נ אגרות חוב (סדרה ג')	305,418	ראו בדוח הצעת המדף שפורסם ביום 20 בדצמבר 2023, מס' אסכמתא: 2023-01-138636 וכן דיווח מיידי בדבר תוצאות ההצעה על פי דוח הצעת המדף אשר פרסמה שפורסם ביום 21 בדצמבר 2023 מס' אסמכתא 2023-01-139482.
פברואר 2024	הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ד') של החברה	650,000,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד')	650,000	ראו דוח הצעת מדף שפורסם ביום 22 בפברואר 2024, מס' אסמכתא: 2024-01-018855 ופרסום תוצאות ההנפקה כפי שפורסם ביום 25 בפברואר 2024, מס' אסמכתא: 2024-01-019398.
אוקטובר 2024	הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ה') של החברה	418,790,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה')	418,790	ראו דוח הצעת מדף שפורסם ביום 9 באוקטובר 2024, מס' אסמכתא: 2024-01-609482 ופרסום תוצאות ההנפקה כפי שפורסם ביום 10 באוקטובר 2024, מס' אסמכתא: 2024-01-610069.
ינואר 2025	הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ו') של החברה	1,039,600,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ו')	1,039,600	ראו דוח הצעת מדף שפורסם ביום 23 בינואר 2025, מס' אסמכתא: 2025-01-006549 ופרסום תוצאות ההנפקה כפי שפורסם ביום 26 בינואר 2025, מס' אסמכתא: 2025-01-006838.
יוני 2025	הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ה')	332,091,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה')	346,038	ראו דוח הצעת מדף שפורסם ביום 10 ביוני 2025, מס' אסמכתא: 2025-01-041620 ופרסום תוצאות ההנפקה כפי שפורסם ביום 11 ביוני 2025, מס' אסמכתא: 2025-01-042059

מועד ההנפקה	סוג ההנפקה	היקף ההנפקה	תמורה כוללת ברוטו באלפי ש"ח	פרטים נוספים
אוקטובר 2025	הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ה')	249,119,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ה')	260,800	ראו דוח הצעת מדף שפורסם ביום 20 באוקטובר 2025, מס' אסמכתא: 2025-01-078042ופרסום תוצאות ההנפקה כפי שפורסם ביום 22 באוקטובר 2025, מס' אסמכתא: 2025-01-078707
סה"כ		**3,409,640,000 ש"ח ע.נ.**	**3,402.5 מיליון ש"ח**	**---**

* לפרטים אודות תנאי אגרות החוב של החברה ופרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנה 10(ב)(13) לתקנות הדוחות והתוספת השמינית לתקנות הדוחות ראו פרק ד' לדוח הדירקטוריון, המצורף כפרק ב' לדוח תקופתי זה להלן.

1.13.2.2 **תשקיף מדף**

ביום 27 במאי 2025, קיבלה החברה היתר לפרסום תשקיף מדף חדש לחברה..

1.13.2.3 **דירוג מנפיק של החברה ודירוג אגרות החוב של החברה**

לפרטים אודות דירוג אגרות החוב של החברה, ראו פרק ד' (גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה) לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד המצורף כפרק ב' לדוח תקופתי זה.

1.13.3 <u>מגבלות החלות על הקבוצה בקבלת מימון</u>

לפי מיטב ידיעת החברה לא חלות עליה כל מגבלה ו/או מניעה בנטילת אשראי נוסף למעט כמפורט במסמכי ההלוואה הקיימים.

1.13.4 <u>אשראי בריבית משתנה</u>

להלן נתונים בדבר אשראי בריבית משתנה (אשר לא קיים לגביו הסכם קיבוע ריבית או הסכם SWAP) שהועמד לחברה על ידי גורמים מממנים (באלפי דולר – מאוחד):

מנגנון השינוי	סכום האשראי ליום 31 בדצמבר 2024	שיעור הריבית המקסימאלית בשנת 2024	שיעור הריבית המזערית בשנת 2024	שיעור הריבית במועד פרסום הדוח
SOFR + 1.35%	9,293	5.72%	5.04%	5.03%
SOFR + 1.75%	20,000	6.12%	5.44%	5.43%
SOFR + 3.25%	10,580	7.62%	6.94%	6.93%

1.13.5 בתקופה שבין 31 בדצמבר 2025 ועד למועד פרסום הדוח, לא נטלה החברה אשראי מהותי.

1.13.6 לפרטים נוספים אודות תנאי ההלוואות שנוטלות חברות הקבוצה, ראו באור 11 לדוחות הכספיים המאוחדים.

1.13.7 <u>הלוואות מהותיות</u>

לחברה (באמצעות תאגידים מוחזקים שלה) 50 הלוואות שונות אשר הוענקו על ידי אותו מוסד פיננסי (Freddie Mac) שיתרתן הכוללת נכון ליום 31 בדצמבר 2025 מהווה למעלה מ-20% מסך התחייבויות החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2025. עיקרי הסכמי ההלוואות האמורות יפורטו בסעיף זה להלן:

#	שם הנכס	המלווה	מועד העמדת ההלוואה	סכום מסגרת ההלוואה המקורי (אלפי דולר)	תשלומים - קרן וריבית	יתרת קרן ליום 31.12.2025 (אלפי דולר)	מועד פירעון אחרון	שעבודים / בטחונות / המחאת דמי שכירות	ריבית שנתית נקובה[110]	תניית שינוי שליטה/שינוי מבנה	ערבויות	התחייבויו ת פיננסיות	הערות/ פירעון מוקדם/ עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי
.1	Camden Place	Freddie Mac	29/11/2022	30,332	תשלומי קרן וריבית על פי לוח סילוקין. חלק מההלוואות כוללות תקופת "בלון" בה משולמים תשלומי ריבית חודשיים בלבד.	30,332	01/12/2027[111]	הלוואות מסוג Non-Recourse הכוללות שעבוד מדרגה ראשונה על כל זכויות הלווה בנכס בהסכם ההלוואה, לרבות המחוברים לנכס ולקרקע הנכס, תקבולים עתידיים, זכויות משפטיות וכן דמי שכירות הקשורים בנכס.	SOFR + 2.19%	העברת זכויות בנכס המשועבד ובלווה מהווה העברה אסורה ומותנת באישור מראש מאת המלווה. יחד עם זאת הסכם ההלוואה מפרט אודות סוגי העברות הנחשבות ל"העברות מותרות" אשר אין בהן שינוי שליטה[112] בתאגיד הלווה ובשרשרת ההחזקות שלו.	ערבויות מסוג Bad Boy (None Recourse Carveut) אשר הוענקו על ידי חברת הבת של החברה LSG Enterprises, LLC (להלן: "**הערבה**")	במסגרת חלק מהערבויות שהועמדו בהלוואות אלה, התחייב הערבלשמור על Net Worth הנע בין 5 ל-50 מיליון דולר וכן לשמור על היקף נכסים נזילים הנע בין 0.5 ל-6 מיליון דולר או 10% מיתרת סכום קרן ההלוואה שטרם נפרעה.	**פירעון מוקדם**: הלווה רשאי לבצע פירעון מוקדם מלא של ההלוואה בכפוף להודעה מראש ותשלום עמלת פירעון מוקדם.[113] יצוין כי פירעון מוקדם שיתבצע במהלך שלושת החודשים הקודמים למועד הפירעון האחרון, לא יישא עמלת פירעון מוקדם. **Covenants**: ההסכמים מכילים התחייבויות מקובלות של הלווה כלפי המלווה שהפרתן תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי, לרבות: (1) עמידה בכל הדרישות החוקיות והרגולטוריות; (2) אי ביצוע שינויים בנכס (כגון שינוי ייעוד, מיזוג חלקות וכו') ללא הסכמה מראש מצד המלווה, אלא אם שינויים כאמור נדרשים על פי חוק; (3) קבלת אישור מלווה מראש לצורך התקשרות בהסכמי שכירות שאינם לצרכי מגורים[114]; (4) משירת נתונים כספיים עיתיים; (5) עמידה בתשלומי מס, אגרות והיטלים שונים על פי דין; (6) התחייבות כי הנכס המשועבד ינוהל על ה"מנהל" המוסכם על המלווה וכי המנהל המוסכם כאמור לא יוחלף ומבנה ניהול הנכס לא ישתנה, ללא הסכמת המלווה; (7) החזקת פוליסת ביטוח בתוקף בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם ההלוואה, לרבות נגד מפגעים ואסונות טבע. **העמדה לפירעון מידי**: נקבעו בהסכם עילות מקובלות להעמדה לפירעון מידי של מלוא סכום ההלוואה (לשיקול דעתו של המלווה), כל עוד אלה לא תוקנו בתוך 30 ימים ונתנה על כך התרה ע"י המלווה, לרבות העילות הבאות: (1) אי תשלום התחייבויות הלווה תחת הסכם ההלוואה; (2) העברה אסורה, העברת זכויות בנכס והמלווה ללא אישור מראש מהמלווה; (3) מצגים שהוצגו על ידי הלווה, נושאי משרה בלווה והערב יתגלו ככוזבים; (4) הפרת התחייבויות הלווה בנוגע לאופיו כ- "Single Purpose Entity"; (5) קיומו של הליך חדלות פירעון נגד הלווה או הערב; (6) אי עמידת הערב בהתניות הפיננסיות שבהסכם הערבות; (7) במקרה של מות הערב, אי החלפת הערב בערב לשביעות רצונו של המלווה; **איגוח**: המלווה יהא רשאי להעביר, למכור ולבצע כל
.2	The Farms		29/11/2022	38,985		38,985	01/12/2027[111]		SOFR + 2.19%				
.3	Orleans Village		29/11/2022	28,485		28,485	01/12/2027[111]		SOFR + 2.19%				
.4	The Orchard		29/11/2022	35,748		35,748	01/12/2027[111]		SOFR + 2.19%				
.5	Eagle Creek		21/08/2020	40,704		47,125	01/07/2030		5.11%				
.6	Augusta Farms		13/06/2023	4,045		4,045	01/07/2033		5.34%				
.7	Bent Creek I		13/06/2023	11,969		11,969	01/07/2033		5.34%				
.8	Bent Tree		13/06/2023	16,202		16,202	01/07/2033		5.34%				
.9	Brookside North		13/06/2023	17,002		17,002	01/07/2033		5.34%				
.10	Camelot Village		13/06/2023	8,956		8,956	01/07/2033		5.34%				
.11	Deer Run		13/06/2023	11,538		11,538	01/07/2033		5.34%				
.12	Quadrangle		13/06/2023	9,686		9,686	01/07/2033		5.34%				
.13	Ridgewood Village		06/09/2018	7,355		6,866	01/10/2028		4.64%				
.14	Bridle Creek		13/06/2023	13,015		13,015	01/07/2033		5.24%				
.15	Candlewood		29/06/2023	2,742		2,742	01/07/2033		5.34%				
.16	Christiansburg Bluff		29/06/2023	12,189		12,189	01/07/2033		5.24%				
.17	Mill Woods		29/06/2023	11,783		11,783	01/07/2033		5.24%				
.18	Northampton		29/06/2023	3,597		3,597	01/07/2033		5.24%				
.19	Raintree Village		29/06/2023	11,667		11,667	01/07/2033		5.24%				
.20	Washington Square		29/06/2023	10,371		10,371	01/07/2033		5.24%				
.21	Lafayette Square		29/07/2022	52,436		52,436	01/08/2032		5.24%				
.22	Pine Bend & Hamptons		29/07/2022	31,152		31,152	01/08/2032		4.88%				
.23	Bel Air		29/07/2022	12,729		12,729	01/08/2032		4.88%				
.24	Lakewood Plaza		03/09/2020	7,600		7,600	01/10/2030		SOFR + 2.68448%				
.25	365 Bond (Carroll Gardens)		05/12/2023	165,584		165,584	01/01/2029		6.04%				
.26	Canterbury Square		30/12/2021	47,175		45,304	01/01/2029		3.01%				
.27	The Lakes		30/12/2021	60,457		58,059	01/01/2029		3.01%				
.28	Charter Square		30/12/2021	78,000		74,906	01/01/2029		3.01%				

110 בגין איחור בתשלום הלוואה, קרן או ריבית לפי העניין, יישא הלווה ריבית פיגורים בשיעור של 5% מהסכום שטרם שולם.

111 באפשרות התאגיד הלווה להאריך את מועד הפירעון האחרון לתקופה אחת בת 5 שנים (עד דצמבר 2032) בכפוף לתנאים מקובלים של הלוואות מסוג זה.

112 היכולת להכווין פעילות התאגיד.

113 בהתאם למנגנון חישוב הקבוע בהסכם ההלוואה, בשיעור אשר לא יפחת מ-1% מסכום הקרן הנפרע במסגרת הפירעון המוקדם.

114 למעט הסכמי שכירות העומדים, בין היתר, בתנאים הבאים: השוכר אינו גוף קשור ללווה או ערב, הסכם השכירות הוא בתנאי שוק, הסכם השכירות הוא לתקופה של לא יותר מ-10 שנים, השוכר לא יעסוק בפעילויות אסורה או לא "מהוגנת", לרבות הפעלת חנות לממכר אלכוהול ומכירה של נשק וכן דמי השכירות אינם עולים על 20% מסה"כ דמי השכירות הנובעים מהנכס.

#	שם הנכס	המלווה	מועד העמדת ההלוואה	סכום מסגרת ההלוואה המקורי (אלפי דולר)	תשלומים - קרן וריבית	יתרת קרן ליום 31.12.2025 (אלפי דולר)	מועד פירעון אחרון	שעבודים / בטחונות / המחאת דמי שכירות	ריבית שנתית נקובה[110]	תניית שינוי שליטה/שינוי מבנה	ערבויות	התחייבויו ת פיננסיות	הערות/ פירעון מוקדם/ עילה להעמדת החוב לפירעון מיידי
.29	Hampton Court		30/12/2021	17,250		16,566	01/01/2029		3.01%				דיספוזיציה בזכויותיו תחת הסכם ההלוואה, ובכלל זה, שינויים אשר יובילו לשינוי ב-Servicer.
.30	Springwells Park		30/12/2021	40,420		38,817	01/01/2029		3.01%				
.31	Bloomfield Villas		30/08/2024	50,517		58,968	01/09/2029		5.44%				
.32	Franklin Hills		30/08/2024	18,440		18,440	01/09/2029		5.44%				
.33	Georgian Manor		30/08/2024	26,989		26,989	01/09/2029		5.44%				
.34	Huntley Square		30/08/2024	28,378		28,378	01/09/2029		5.44%				
.35	Regency Park		30/08/2024	22,823		22,823	01/09/2029		5.44%				
.36	Rochester Place		30/08/2024	33,453		33,453	01/09/2029		5.44%				
.37	Lancaster Hills		30/08/2024	18,872		18,872	01/09/2029		5.44%				
.38	Pointe O'Woods		30/08/2024	20,138		20,138	01/09/2029		5.44%				
.39	Stoneybrooke		14/12/2022	36,217		35,925	01/01/2030		5.58%				
.40	Fairlane		14/12/2022	8,753		8,682	01/01/2030		5.58%				
.41	Hidden Valley		14/12/2022	11,286		11,195	01/01/2030		5.58%				
.42	Laketree		14/12/2022	12,066		11,969	01/01/2030		5.58%				
.43	Oak Park Gardens		14/12/2022	7,271		7,212	01/01/2030		5.58%				
.44	Tel Twelve		14/12/2022	8,754		8,683	01/01/2030		5.58%				
.45	Versailles Biarritz		14/12/2022	6,610		6,557	01/01/2030		5.58%				
.46	Cass Lake Shore Club		30/08/2024	51,906		51,906	01/09/2029		5.44%				
.47	700 West End		21/10/2025	28,770		28,770	01/11/2032		5.44%				
.48	Parkway Commons & The Preserve		18/11/2025	89,090		89,090	01/12/2032		4.92%				
.49	Midtown		6/6/2026	5,599		5,599	01/07/2032		5.64%				
.50	Glens of Bloomfield		30/08/2024	23,205		21,597	01/09/2029		5.44%				

1.13.8 <u>הערכות החברה האם בשנה הקרובה יידרשו מקורות חדשים לכיסוי תפעול עסקיה השוטפים</u>

להערכת החברה, היא לא תידרש למקורות חדשים לכיסוי תפעול השוטף של עסקיה בשנה הקרובה.

1.13.9 <u>הלוואות שניטלו בשנת 2025 ועד למועד הסמוך לפרסום הדוח:</u>

להלן פרטים אודות הלוואות עיקריות שניטלו על ידי חברות מוחזקות של החברה, לצורך מימון או מימון מחדש של נכסי החברה, במהלך שנת 2025 ועד למועד הסמוך לפרסום הדוח:

1.13.9.1 <u>קו האשראי מ- Goldman Sachs Bank USA</u>:

במהלך חודש ספטמבר 2025, התקשרה חברה מוחזקת של החברה (100%) (להלן בס"ק זה: "**התאגדי הלווה**") בהסכם מימון לנטילת קו אשראי בסכום מסגרת של עד 200 מיליון דולר אשר יעמוד לרשות החברה עבור עסקאות רכישה עתידיות ויסייע לה להשלימן ביעילות בתוך זמן קצר יחסית. סכומים אשר נמשכו וימשכו מקו האשראי כאמור יישאו ריבית שנתית בשיעור של SOFR+2.25% (אשר בהתאם להסכם קיבוע ריבית בו התקשר התאגיד מהלווה, לא תעלה על שיעור של 6.0%).

האשראי הינו לתקופה של שנתיים עם אופציה להארכת תקופת ההלוואה בשתי תקופות הארכה בנות שנה אחת כל אחת[115] והוא יובטח בזכויות בנכסים שירכשו במסגרת ניצול קו האשראי, ככל וירכשו. תשלומי החזר קו אשראי GS, יכללו תשלומי ריבית חודשיים בלבד כאשר סכום הקרן ישולם במועד הפירעון האחרון.

החברה וחברת הבת של החברה (LSG Enterprises LLC) (להלן יחדיו: "**הערבים**") העמידו ערבויות מקובלות בהסכמים מסוג זה ובהן ערבות פיננסית למלוא התחייבות התאגיד הלווה וכן התחייבו לשמור יחדיו בכל עת על אמות מידה פיננסיות של (א) שווי נטו (Net Worth) שלא יפחת מ-750 מיליון דולר ו-(ב) נזילות (Liquidity) שלא תפחת מ-50 מיליון דולר. אי עמידה באמות המידה האמורות תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של קו אשראי GS. יצוין כי נכון למועד הדוח, עומד השווי נטו של הערבים על כ- 1,981 מיליון דולר והנזילות על כ- 301 מיליון דולר, כך שהערבים עומדים באמות המידה האמורות. נכון לסמוך למועד פרסום הדוח, נוצל סך של כ-37.2 מיליון דולר מקו האשראי GS.

1.13.9.2 כמו כן, בנוסף להלוואות המתוארות לעיל, במהלך שנת 2025 ועד לסמוך למועד פרסום הדוח הושלמו מימונים מחדש כמפורט בטבלה להלן:

שם הנכס		קרן ההלוואה או קרן ההלוואה החדשה במועד העמדתה (אלפי דולר)	LTV להלוואה הנפרעת או למועד העמדת ההלוואה להלוואה החדשה	שיעור ריבית שנתית	מועד פירעון אחרון	מועד התקשרות
הסכמי מימון מחדש						
Gantry Park Landing(ג)	**הלוואה נפרעת**	65,184	53.9%	4.48%	ינואר 2025	ינואר 2025
	הלוואה חדשה	67,170	55.0%	6.30%	פברואר 2030	
Midtown (**)	**הלוואה נפרעת**	5,655	48.1%(***)	4.4%	יוני 2025	יוני 2025
	הלוואה חדשה	5,599	69.9%	5.64%	יולי 2032	
Eagle Creek	**הלוואה נפרעת**	40,704	62.6%	CME Term SOFR + 3.04%	ינואר 2033	

115 מימוש אופציות הארכה כאמור הינו בכפוף לעמידה בתנאים מקובלים בהלוואות מסוג זה ובהם עמידה ביחס כיסוי חוב השווה או עולה על 1.15 וכן יחס הלוואה לבטוחה השווה או עולה על 65% במועד הארכת ההלוואה, וכן תשלום עמדת הארכה בשיעור של 0.25% מסכום ההלוואה שיוארך.

שם הנכס		קרן ההלוואה או קרן ההלוואה החדשה במועד העמדתה (אלפי דולר)	LTV להלוואה הנפרעת או למועד העמדת ההלוואה להלוואה החדשה	שיעור ריבית שנתית	מועד פירעון אחרון	מועד התקשרות
	הלוואה חדשה	47,125	66.7%	5.11%	יולי 2030	יוני 2025
West 36 street	הלוואה נפרעת	4,777	44.2%	SOFR + 2.40%	פברואר 2028	אוגוסט 2025
	הלוואה חדשה	6,450	53.0%	SOFR + 2.20%	מרץ 2030	
Ridgeway	הלוואה נפרעת	9,283 (החלק המיוחס לנכס מקור האשראי CIBC)	59.6%	SOFR + 3.25%	אוגוסט 2026	אוגוסט 2025
	הלוואה חדשה	10,200	60%	SOFR + 2.15%	אוגוסט 2030	
700 West End	הלוואה נפרעת	25,448	66.2%	CME Term SOFR + 3.05%	נובמבר 2025	אוקטובר 2025
	הלוואה חדשה	28,770	%71.7%	5.44%	נובמבר 2032	
Stratford	הלוואה נפרעת	64,148	82.93%	SOFR + 3.90%	ספטמבר 2025	אוקטובר 2025
	הלוואה חדשה	50,200	62.8%	SOFR + 2.65%	אוקטובר 2028	
Carol Stream (***) (נכסים Parkway Commons -ו The Preserve)	הלוואה נפרעת	52,129	44.2%	4.07%	ינואר 2028	נובמבר 2025
	הלוואה חדשה	89,090	72.6%	4.92%	נובמבר 2032	
25th Street &Mountainville Shop. Ctr	הלוואה נפרעת	15,527	51.8%	5.09%	מאי 2026	דצמבר 2025
	הלוואה חדשה	18,280	61.0%	5.87%	ינואר 2031	
475 Willard	הלוואה נפרעת	21,000	48.3%	SOFR + 4.15%	מרץ 2026	פברואר 2026
	הלוואה חדשה	21,800	50.1%	6.88%	מרץ 2030	
Shiloh Life Sciences[116]	קו אשראי GS	26,075	45.2%	SOFR + 2.5%	אוקטובר 2027	אוקטובר 2025
הסכמי מימון בקשר עם רכישת נכסים חדשים						
1901 Corporate Center	הלוואה חדשה	36,300	58.9%	6.54%	מרץ 2030	ינואר 2025
Charlotte Industrial	הלוואה חדשה	32,250	48.5%	6.42%	מרץ 2032	פברואר 2025
	קו אשראי CIBC	6,028		CME Term SOFR + 3.25%	אוגוסט 2026	
Shallow Bay 2.0	הלוואה חדשה	9,100	55.5%	6.33%	אפריל 2030	מרץ 2025
Austin	הלוואה חדשה	17,700	55.1%	6.22%	אפריל 2030	מרץ 2025

116 יצוין כי הנכס נרכש בחודש ינואר 2025 ממקורותיה העצמיים של החברה. נכון למועד נטילת ההלוואה לא היה קיים חוב בנכס.

שם הנכס		קרן ההלוואה או קרן ההלוואה החדשה במועד העמדתה (אלפי דולר)	LTV להלוואה הנפרעת או למועד העמדת ההלוואה להלוואה החדשה	שיעור ריבית שנתית	מועד פירעון אחרון	מועד התקשרות
Industrial						
10745 Marina Drive	הלוואה חדשה	10,550	68.3%	SOFR + 2.15%	אוגוסט 2030	אוגוסט 2025
Louisville Riverport	הלוואה חדשה	12,600	66.0%	SOFR + 2.1%	אוקטובר 2030	אוקטובר 2025
Abernathy Industrial	הלוואה חדשה	30,000	62.2%	5.43%	נובמבר 2030	נובמבר 2025
20400 Century Boulevard	קו אשראי GS	11,115	65.0%	SOFR + 2.5%	אוקטובר 2027	אוקטובר 2025

הסכמי מימון בהם הוארך מועד הפירעון						
שם הנכס		קרן ההלוואה או קרן ההלוואה החדשה במועד העמדתה	LTV להלוואה הנפרעת או למועד העמדת ההלוואה להלוואה החדשה	שיעור ריבית שנתית	מועד הפירעון הקודם	מועד הפירעון לאחר הארכה
Pheasant Run	הארכת מועד פירעון	172,912	79.77%	SOFR + 3.3%	14/04/2025	14/04/2026
Rochester Villas						
Village Squire						

(*) נכס המוחזק על ידי חברה כלולה (39.49%). יצוין כי לא נבע לחברה תזרים נטו משמעותי כתוצאה מהשלמת מימון מחדש כאמור.

(**) תמורת כספי המימון מחדש בנכס Midtown לעיל, שמשה לפירעון הלוואה בקיימת בנכס אשר הייתה מובטחת בשעבוד צולב גם על נכס Burrstone (לפרטים אודות Burrstone ראה סעיף 1.2.3.1 לפרק א' בדבר תיאור עסקי התאגיד של הדוח התקופתי לשנת 2024). שיעור ה- LTV של ההלוואה המקורית (שנפרעה) הינו ה- LTV עבור שני הנכסים כאמור. יצוין כי לאחר מימון מחדש כאמור, נכס Burrstone (אשר שוויו נכון ליום 30 ביוני עמד על כ- 5.5 מיליון דולר) שוחרר גם כן מהלוואה הקודמת והוא אינו נושא חוב נכון לסמוך למועד פרסום הדוח.

(***) ההלוואה מובטחת על יד שני נכסים הידועים בשם Parkway Commons ו- Preserve. ה-LTV לעיל הוא עבור שני הנכסים הן ביחס להלוואה שנפרעה והן ביחס להלוואה החדשה.

1.13.10 **<u>הלוואות שמועד פירעונן חל בשנת 2026</u>**

להלן פרטים אודות הלוואות של חברות מוחזקות של החברה אשר מועד פירעונן יחול בשנת 2026:

#	שם הנכס	יתרת קרן ההלוואה ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	מועד פירעון אחרון (ללא תקופות הארכה)	הערות
1.	1026 Woodycrest	2,409	02/10/2026	החברה מנהלת משא ומתן עם המלווה בנכס על הארכת מועד פירעון ההלוואה.
2.	251 West 92nd	50,455	6/9/2026	במסגרת תנאי הסכם ההלוואה קיימת אפשרות לתאגיד הלווה להאריך את מועד הפירעון האחרון בתקופת הארכה בת שנה (עד לחודש ספטמבר 2027). (החברה מימשה אופציית הארכה אחת במהלך שנת 2025)

#	שם הנכס	יתרת קרן ההלוואה ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	מועד פירעון אחרון (ללא תקופות הארכה)	הערות
				בכוונת החברה לממש את אופציה ההארכה או לפעול למימון מחדש של ההלוואה.
.3	Rochester Villas, Village Squire and South Grove	179,798	4/14/2026	במסגרת תנאי הסכם ההלוואה קיימת אפשרות לתאגיד הלווה להאריך את מועד הפירעון האחרון בתקופת הארכה בת שנה (עד חודש אפריל 2027) בכוונת החברה לממש את אופציה ההארכה או לפעול למימון מחדש של ההלוואה.
.4	98 Excellence ו-50 Stauffer	48,086	4/5/2026	במסגרת תנאי הסכם ההלוואה קיימת אפשרות לתאגיד הלווה להאריך את מועד הפירעון עד לחודש אפריל 2031. בכוונת החברה לממש את אופציית הארכה או לפעול למימון מחדש של ההלוואה.
.5	100 Staples	35,000	5/5/2026	במסגרת תנאי הסכם ההלוואה קיימת אפשרות לתאגיד הלווה להאריך את מועד הפירעון עד לחודש מאי 2028. בכוונת החברה לממש את אופציית הארכה או לפעול למימון מחדש של ההלוואה.
.6	Arlington Industrial Portfolio	70,000	11/11/2026	במסגרת תנאי הסכם ההלוואה קיימת אפשרות לתאגיד הלווה להאריך את מועד הפירעון עד לחודש נובמבר 2028. בכוונת החברה לממש את אופציית הארכה או לפעול למימון מחדש של ההלוואה.
.7	Corporate 990 Center	83,031	11/9/2026	בכוונת החברה לממש את אופציית הארכה או לפעול למימון מחדש של ההלוואה.

1.14 השקעות אחרות

לפרטים אודות השקעות לא מהותיות של החברה בניירות ערך סחירים ולא סחירים ראו ביאור 17 לדוחות הכספיים. כמו כן, החברה מחזיקה בנכס הידוע בשם 475 Exterior המסווג בדוחות הכספיים של החברה כנכס לא מיוחס.

1.15 ביטוח

1.15.1 הקבוצה מבטחת את נכסיה את פעילותה בביטוח מקיף כחלק מביטוח כולל שלLightstone Group. הביטוח כולל ביטוח מבנה, בניה, אחריות ונזקי גוף, כמקובל בשוק. במקביל, ממליצה החברה לשוכרי הנכסים לרכוש ביטוח רכוש ביחס לנכסים אותם הם שוכרים. להערכת הנהלת החברה, היקף הכיסוי הביטוחי של הקבוצה הינו נאות והולם את הכיסויים הקיימים בתחום הביטוח לאור סוג פעילות וניסיון הקבוצה.

להערכת הנהלת החברה, החברה מבוטחת באופן נאות התואם לדרישות המוסדות המממנים את נכסי הקבוצה.

1.16 מיסוי

ראה באור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים.

מיסוי החברה והתאגידים המוחזקים על ידה

1.16.1 החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. החברה אינה חייבת במס באיי הבתולה הבריטיים. על פי דיני המס של ארה״ב, החברה הינה חברה שקופה (Look Through Entity) דהיינו החברה אינה נישומה לצרכי מס וחבות המס הינה של בעלי מניותיה. יובהר כי ככל שבעלי המניות

של החברה (להלן בס"ק זה בלבד: "**בעל השליטה**") לא ישלמו את סכומי המס הנובעים מחבות המס בגין החברה ו/או מכל חבות מס אחרת של בעל השליטה, לא תהא לרשות המסים האמריקאית, זכות חזרה לחברה (Recourse). יצוין כי רשות המסים האמריקאית אינה הופכת לנושה של החברה במקרה בו בעל השליטה לא ישלמו את סכומי המס הנובעים מחבות המס בגין החברה ו/או מכל חבות מס אחרת שלהם (לרבות במקרה של חדלות פירעון שלהם), ומאחר שרשות המסים האמריקאית אינה נושה של החברה במאוחד, היא לא יכולה להטיל עיקולים וכו' על נכסי החברה במאוחד.

1.16.2 על פי דיני המס של ארה"ב, בנוסף להיותה של החברה שקופה לצרכי דיני המס האמריקאים, התאגידים שהועברו לחברה וכן תאגידים חדשים שייווצרו על ידי החברה לצורך רכישת נכסים בעתיד[117] (להלן בס"ק זה: "**התאגידים המוחזקים**"), הינם גופים שקופים לעניין דיני המס האמריקאים, דהיינו אין להם חבות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא לבעל השליטה. תוצאת האמור, הינה כי למעט מיסוי נדל"ן, לחברה ולתאגידים המוחזקים אין כל חבות במס (להלן בס"ק זה: "**חבות המס**"). אם החברה במאוחד תחדל מלהיות שקופה לצורכי מס במועד כלשהו (להלן בס"ק זה: "**מועד החתך**") מכל סיבה שהיא, הרי שעד מועד החתך חבות המס תחול על בעל השליטה וממועד החתך על החברה במאוחד, בכפוף למפורט להלן.

1.16.2.1 בעל השליטה[118] והחברה, התחייבו כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים (להלן בס"ק זה: "**החברה במאוחד**"), לא יבחרו להיחשב כחברות (Corporations) אלא ימשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי (להלן בס"ק זה: "**התחייבות לשמירת שקיפות המס**"). יובהר כי ההתחייבות לשמירת שקיפות המס כאמור הינה התחייבות תשקיפית והתחייבות אישית של בעל השליטה והפרתן על ידו[119] מהווה גם עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב של החברה.

1.16.2.2 בהתייחס לתאגידים המוחזקים: על פי הקוד המס האמריקאי, הפיכת חברה שקופה לחברה אטומה ("Uncheck the Box") מייצר אירוע מס רעיוני כאילו בעלי מניותיה של החברה (להלן בס"ק זה לשם הנוחות: "**בעל השליטה**") העבירו לחברה את הנכסים וההתחייבויות בתמורה למניות הקיימות שלהם בחברה (להלן בס"ק זה: "**העברה רעיונית**"). העברה רעיונית פטורה ממס ומהווה אירוע מס נדחה[120]. במקרה של העברה רעיונית, בסיס המס של החברה בנכסים המועברים, יהיה בסיס המס המועבר של בעל השליטה בנכסים המועברים ובסיס המס של בעל השליטה במניות החברה יהיה זהה לבסיס שהיה לו ערב ההעברה הרעיונית לחברה.

כלומר, ככל שבעל השליטה יפר את ההתחייבות שלו לשמירת שקיפות המס של התאגידים המוחזקים ויגרום לכך שהתאגידים המוחזקים יחדלו מלהיות שקופים לצורכי מס[121] ויהפכו להיות "אטומים", בסיס המס של הנכסים יהיה בסיס המס ההיסטורי של בעל השליטה בנכסים (שעלול להיות קרוב או שווה לאפס). במקרה זה, ממועד האטימה כאמור, בעת מימוש של נכסים, החברה עלולה להיות חשופה לחבות מס בגין מלוא הפער שבין מחיר המכירה לבין בסיס המס כפי שהיה אצל בעל השליטה ושבגינם לא הופרשו מיסים נדחים בדוחות הכספיים. בנוסף מרגע האטימה יחולו על החברה מיסים בגין פעילותה השוטפת (הכנסות משכירות בנכסים, הכנסות ממכירת נכסים וכיוב').

---

117 תאגידים מסוג LLC או שותפויות, להבדיל מ-INC, כגון השותפים הכלליים בקשר עם חלק מהנכסים שהועברו אשר במועד הדוח הינם מסוג Inc.

118 בנוסף התחייב בעל השליטה כי אם ימכור את השליטה בחברה, תנאי למכירה יהיה כי בעל שליטה חדש ייכנס בנעליו להתחייבות זו.

119 בשונה ממצב בו ההפרה כאמור אינה בשליטת בעל השליטה. יובהר כי אם כתוצאה מהפרה לא רצונית (לדוג' כתוצאה מהליכי חדלות פירעון אצל בעל השליטה), תחדל החברה מלהיות שקופה לצורכי מס, יהווה האירוע עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, להבדיל מהפרת התחייבות האישית של בעל השליטה כאמור.

120 אירוע מס נדחה עד למועד שבו ימכור בעל השליטה את מניותיו או יחשב לפי דיני המס של ארה"ב כמי שמכר את מניותיו באירוע חייב במס או עד למועד שבו החברה תמכור נכסים או תיחשב לפי דיני המס של ארה"ב כמי שמכרה נכסים באירוע חייב במס. **יצוין כי ככל שלא התקיימו התנאים הקבועים בדיני המס האמריקאי לפטור ואירוע מס נדחה, יחשב הדבר כאירוע מס עבור בעל השליטה ויחול האמור בסעיף 1.16.2.3 לעיל.**

121 להבדיל מהפרת התחייבות בעל השליטה לשקיפות המס בקשר עם החברה בלבד (ה-BVI) ולא בקשר עם התאגידים האמריקאים המוחזקים על ידי החברה, שאז צפוי כי יבוצע ייחוס של שווי השוק (Step-up) לנכסים וייווצר בסיס מס חדש.

מובהר כי אירוע זה יתרחש ככלל רק במקרה בו בעל השליטה יפר את ההתחייבות לשמירה על שקיפות המס והחברה עצמה תשתף פעולה עם ההפרה האמורה[122]. כמו כן, אירוע זה יהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב של החברה והפרת התחייבות תשקיפית של בעל השליטה.

1.16.2.3 בכל אירוע אחר[123], בו בעל השליטה יעביר את כל מניותיו[124] בחברה לצד ג', לרבות למחזיקי אגרות החוב (להלן בס"ק זה: "**בעלי השליטה החדשים**"), בין באירוע מרצון ובין באירוע שאינו ברצון, האירוע יחשב כאירוע מס מבחינתו של בעל השליטה[125] שהעביר את מניותיו בחברה ולבעלי השליטה החדשים תיווצר עלות למניות החברה בגובה שווי שוק של מניות החברה ובמקביל צפוי להיווצר בסיס מס חדש לנכסים המוחזקים על ידי החברה במאוחד בגובה שווי השוק של אותם נכסים (להלן: "**בסיס המס החדש**").

יצוין כי במקרה כאמור, לא צפויה להיות לכך בהכרח השפעה על המשך השקיפות לצורכי מס של החברה. משכך, במצב שהחברה ממשיכה להיות שקופה לצורכי מס, במקרה של מימוש של נכסים על ידי החברה, לא יחול כלל מס על החברה במאוחד. במקרה של מימוש נכסים כאמור בתמורה נמוכה מבסיס המס החדש[126] לא יחול מס על בעלי השליטה החדשים ובמקרה של מימוש של נכסים על ידי החברה במאוחד בתמורה העולה על בסיס המס החדש[127], יחול מס על בעלי השליטה החדשים.

1.16.2.4 לחלופין וככל שיחול שינוי בשקיפות המס של החברה וזו תהפוך לאטומה כתוצאה מהאירוע האמור, אזי במקרה של מימוש של נכסים על ידי החברה במאוחד, בתמורה נמוכה מבסיס המס החדש[128], לחברה ייווצר הפסד לצרכי מס ולא יחול מס על החברה במאוחד ובמקרה של מימוש של נכסים על ידי החברה בתמורה העולה על בסיס המס החדש[129], יחול מס על החברה במאוחד.

1.16.2.5 במקרה שיקבע לנכסים בסיס מס חדש הנמוך מסכום החוב למחזיקי אגרות החוב וכתוצאה מכך ייגרם למחזיקי אגרות החוב הפסד (להלן בס"ק זה: "**ההפסד**"), אזי לאחר שיקבע בסיס המס החדש כאמור וימומשו נכסים בשווי הגבוה מבסיס המס החדש (להלן בס"ק זה: "**הרווח**"), ההפסד כאמור מאגרות החוב בידי מחזיקים שאינם אמריקאים לא יהיה בר קיזוז בארה"ב כנגד רווחים ממכירת נכסי הנדל"ן או רווחים ממכירת המניות, ולעניין ההפסד מניירות ערך בישראל, יקוזז ככל שיקוזז ההפסד, בהתאם לסטטוס המס האישי של כל אחד מהמחזיקים.

1.16.3 יובהר כי במקרה של העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב שתביא למינוי בעל תפקיד לחברה (להלן בס"ק זה: "**בעל התפקיד**"), אשר יפעל למימוש נכסיה (להלן בס"ק זה: "**הליכי חדלות פירעון**"), לא צפוי לחול שינוי בסטטוס המס של החברה מבחינת מחזיקי אגרות החוב כל עוד המניות תיוותרנה בידי בעל השליטה ו/או כל עוד החברה תיוותר שקופה לצורכי מס.

1.16.4 מובהר, כי החברה שרטטה כמפורט לעיל, בקווים כללים את עקרונות המס הרלוונטיים בשיטת המס האמריקאית ביחס לעניינים שנידונים בסעיף זה, אולם אין לחברה יכולת להעריך היתכנות מדויקת של המצבים שתוארו בסעיפים 1.16.2.3 עד 1.16.2.3 לעיל או את המשמעויות של מצבים אלה, לרבות היקף החשיפה ככל שתהיה לחברה, שכן מצבים אלה תלויים בנסיבות ובמשתנים רבים ובלתי ניתנים לחיזוי באופן סביר מקום בו החברה הינה עסק חי, לרבות עמידה בדרישות השונות של דיני המס האמריקאי, סיכון של שינוי חקיקה וכיו"ב. אין בתיאור האמור בסעיף

---

122 וזאת מאחר שעל מנת שהתאגידים המוחזקים יחדלו מלהיות שקופים לצורכי מס, על התאגידים מוחזקים בעצמם לדווח לרשויות המס האמריקאיות על בחירתם להפסיק להיות שקופים כאמור.

123 לרבות אירוע בו ה-BVI חדלה להיות שקופה כתוצאה של הפרת של בעל השליטה של ההתחייבות לשמירה על שקיפות המס, אבל התאגידים המוחזקים ממשיכים להיות שקופים כמפורט בה"ש 121 לעיל.

124 יצוין כי במכירה של חלק ממניות בעל השליטה (להבדיל ממכירת כל המניות), יחול האמור בפסקה זו בשינויים המחויבים, פרו-רטה, לפי שיעור ההחזקה שיועבר על בעל השליטה.

125 מובהר כי גם באירוע מס שכזה, רשויות המס לא יהפכו לנושה של החברה במקרה בו בעל השליטה לא שילם את המס החייב כתוצאה מאירוע זה ויחול האמור בסעיף 1.16.1 לעיל.

126 כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס.

127 כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס.

128 כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס.

129 כפי שיתואם מעת לעת לפי כללי המס.

1.16.4 זה כדי להחליף את ייעוץ המס שמחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן ו/או המנהל המיוחד ייטלו במקרה של העמדת אגרות החוב של החברה לפירעון מיידי.

1.16.5 מיסוי נדל"ן (Real Estate Tax, מס הדומה במהותו לארנונה בישראל) – למיטב ידיעת החברה, מיסי נדל"ן מחושבים על ידי הרשות המקומית לאחר בחינה של פריטי מידע שונים. מידע זה כולל מכירות רלבנטיות בשוק באותה שנה (אם קיימות), הוצאות תפעוליות וניתוח דמי שכירות על מנת לבחון אם אלה גדלו, קטנו או נותרו ללא שינוי, המצב הכלכלי בשוק באופן כללי וכן מספר גורמים נוספים. כמו כן, הרשות המקומית מתחשבת בגידול במיסי הנדל"ן שנפסקו לנכס בעבר וזאת על מנת שלא לגרום לעול מופרז על הנכס.

1.17 הסכמים מהותיים

נכון למועד פרסום הדוח הקבוצה אינה קשורה בהסכמים מהותיים שאינם במהלך העסקים הרגיל. לפרטים אודות הסכמים בקשר עם נכסי המלונאות של החברה ראו בסעיף 1.9.11 לעיל.

1.18 יעדים ואסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה

מדיניותה ויעדיה של הקבוצה הינם להמשיך לפתח את תחום פעילותה כדלקמן:

א. החברה תפעל לאיתור הזדמנויות השקעה בנכסים מניבים ובכלל זה בתחום המגורים והמסחרי, בעיקר מסוג מבני התעשייה (Industrial) אשר יעניקו לה תזרים מזומנים יציב כמו גם רכישות הזדמנויות (Opportunistic acquisitions) של נכסים מניבים בתחום המסחרי retail.

ב. החברה תפעל לאיתור נכסים בעלי פוטנציאל השבחה לשם מימושם בעתיד.

ג. החברה תמשיך לייצב את פורטפוליו הנכסים המניבים ולשמור על שיעורי תפוסה גבוהים לטווח ארוך.

היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה המתוארים לעיל הינם בבחינת חזון ויעד, והם ניתנים לשינוי מעת לעת בהחלטה של דירקטוריון החברה.

1.19 הליכים משפטיים

החברה ו/או LSG Enterprises ו/או התאגידים המוחזקים אינם צד להליך משפטי כלשהו אשר עשוי להיות בעל השפעה מהותית על תוצאות החברה.

לפרטים אודות הליך פשיטת רגל של Extended Stay (קונסורציום של משקיעים לרכישת Extended Stay Hotels מקבוצת Blackstone) אשר הסתיים ברכישת Extended Stay בשנת 2010 וכן אודות התדיינויות משפטיות בנוגע לערבויות של Extended Stay ולתביעת הנאמן של Extended Stay אשר, כפי שנמסר לחברה מ-Lightstone Group , הסתיימו בפשרה כך שבמסגרת הליכים כאמור לא נותרו תביעות כלפי הצדדים, ראו בסעיף 1.19 לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2023 אשר המידע על פיו מובא בדוח זה בדרך של הפנייה. יוזכר כי החברה והחברות המוחזקות לה לא היו צד להלכים האמורים.

1.20 דיון בגורמי סיכון

להערכת הנהלת הקבוצה, פעילות הקבוצה בתחום הפעילות חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים:

1.20.1 סיכונים מקרו כלכליים

א. האטה בכלכלה האמריקאית

החברה פועלת בשוק הנדל"ן בארה"ב ולכן חשופה לסיכונים הנובעים מפעילות באזור זה (כגון סיכון מדיני, סיכון מטבע וסיכוני כלכלה מקומית). האטה בכלכלה האמריקאית יכולה להוביל לירידה בביקושים לדירות מגורים להשכרה באזורים מסוימים ובכלל זה, בחלק מהאזורים בהם החברה פעילה וכפועל יוצא מכך, עלול להוביל לירידה בדמי השכירות הנגבים באזורים הללו. כמו כן, האטה ומיתון בכלכלה האמריקאית עשויים לפגוע בביקושים למרכזי מסחר, להגדיל את היצע השטחים המסחריים להשכרה באופן שיגדיל את הסיכון ששוכרי שטחים מהחברה לא יחדשו את הסכמי השכירות בתום תקופת השכירות.

שינויים בשוק המקומי עלולים לגרום לירידה במחירי הנכסים העלולה לפגוע ביכולת החברה לבצע מימון מחדש לנכסיה בתנאים טובים יותר מתנאי המימון הקיימים.

כמו כן, להאטה בכלכלה האמריקאית עשויה להיות השפעה על יכולת הקבוצה לרכוש ולמכור נכסים מניבים.

ב. <u>גורם סיכון ריבית</u>

הקבוצה חשופה לשינויים בשיעורי הריביות בשוק. חלק מהנכסים אשר מחזיקה החברה מבטיחים הלוואות מגובות משכנתאות בעלות מנגנון החזר הכולל ריבית משתנה. לאור כך, שינויים בשערי הריבית בארה"ב משפיעים ישירות על גובה החזר המשכנתאות של החברה. בנוסף, עלייה בשיעורי הריבית האמורה עלולה להקטין את יכולתה של החברה לממן רכישת קרקעות ונכסים, וכן עלולה להקטין את יכולת החברה לממן מחדש את נכסיה בדרך של "מחזור" הלוואות קיימות בריבית נמוכה יותר. לפרטים ראו סעיף 1.6.8 לעיל.

1.20.2 <u>סיכונים ענפיים</u>

א. <u>חשיפה להאטה בשוק הנדל"ן המניב</u>

ירידה במחירי הנכסים עלולה לפגוע ביכולת החברה לבצע מימון מחדש לנכסיה בתנאי טובים יותר או באותם תנאים של תנאי המימון הקיימים וכן להשפיע על שוויים של נכסי החברה. כמו כן, האטה בשוק הנדל"ן עשויה להגדיל את היצע הדירות להשכרה ולפגוע ביכולת של החברה להשכיר דירות.

ב. <u>חשיפה לשינויי חקיקה ורגולציה בתחום הנדל"ן</u>

פעילות החברה בתחום הנדל"ן מושפעת משינויי חקיקה ורגולציה, דבר אשר עשוי להשפיע על הכנסות החברה ואופי פעילותה.

ג. <u>חשיפה להאטה בשוק הנדל"ן היזמי בניו יורק</u>

האטה בכלכלה האמריקאית ובשוק המגורים בניו יורק בפרט יכולה להוביל לירידה בביקושים לרכישת דירות במיוחד במגזר דירות ה-mid-luxury.

ד. <u>חשיפה למצב ענף הקמעונאות בארה"ב והאטה בשוק המרכזים המסחריים</u>

התוצאות העסקיות של החברה בנדל"ן המסחרי מושפעות משוק הקמעונאות בארה"ב אשר כתוצאה מהגידול ברכישות באתרי האינטרנט בשנים האחרונות בשילוב עם עודף היצע של שטחי מסחר הוביל לירידה בכמות המבקרים במרכזים המסחריים

בחלק מהסכמי השכירות לשוכרים קמעונאיים ישנה תוספת לדמי השכירות כתלות בהכנסות ; פגיעה בתקבולים של השוכרים עלולה לפגוע בדמי השכירות המתקבלים בחברה. פגיעה בהכנסות של שוכרי העוגן במרכזים המסחריים (אף שהם אינם שוכרים מהותיים) עלולה להשפיע על יכולת הקבוצה להשכיר שטחי מסחר שיתפנו.

יצוין כי בשנים האחרונות, קטנה מידת חשיפת החברה לנדל"ן מסחרי (Retail) ומנגד גדלה רכיב נדל"ן מגורים להשכרה (Multifamily) בפורטופליו הנכסים של החברה וכן רכיב הנדל"ן המסחרי מסוג מבני תעשייה (Industrial).

ה. <u>חשיפה לתחרות בשוק המרכזים המסחריים</u>

תחרות הינה גורם חשוב בפעילות מרכזים מסחריים, והיא תלויה בין השאר בהעדפות וטעמים משתנים של הלקוחות. מרכזים מסחריים באזור שבו נמצאים המרכזים המסחריים של הקבוצה מהווים תחרות ישירה לפעילותה. דמי השכירות המתקבלים בידי הקבוצה עשויים להיות תלויים בהכנסות השוכרים, אשר מושפעות מתחרות.

ו. <u>כושר התשלומים של שוכרים</u>

הקבוצה חשופה לכושר התשלומים של שוכרים. ירידה בכושר התשלומים של שוכרי הנכסים של החברה, עלולה להביא לסיום מוקדם של הסכמי השכירות ולפינוי השוכרים מהנכסים, או להעדר חידוש הסכמי שכירות קיימים.

ז. <u>סיכון יזמי</u>

הקבוצה חשופה לסיכונים הנובעים מפעילותה בתחום הנדל"ן היזמי בייזום ופיתוח פרויקט הנדל"ן היזמי 130 William St. דירות מגורים למכירה סיכונים אלה כוללים, בין היתר, עמידה בתקציב, עמידה בלוחות זמנים וקושי במכירת הדירות הכלולות במלאי הפרויקט. לאור העובדה שנכון למועד הדוח הושלמה באופן מהותי בניית הפרויקט 130 William, החברה חשופה נכון למועד הדוח רק לסיכון של קושי במכירת יתרת הדירות שנותרו בפרויקט.

ח. <u>חשיפה לתחרות בתחום המלונאות</u>

תחום פעילות המלונאות חשוף לתחרות מצד גורמים שונים כאמור בסעיף 1.9 לעיל. תחרות כאמור עשויה להוביל לירידה במחירי הלינה ללילה ו/או בשיעורי התפוסה מה שעלול לפגוע ברווחיות הנכס המלונאי של החברה.

ט. <u>חשיפה להתייקרות תשומות</u>

התייקרות בעלויות כגון שכר, ארנונה וכיו"ב, עלולים לפגוע ברווחיות הנכס המלונאי.

י. <u>ניהול נכס הנכס המלונאי על ידי גורמים צד ג'</u>

החברה, אינה מנהלת ומתפעלת בעצמה את הנכס המלונאי שבהחזקתה ולכן, כפי שמתואר בסעיף 1.9.10.ו' לעיל, ניהול ותפעול נכס המלון של החברה נעשה באמצעות חברות ניהול והסכמי זיכיון (מול גורמים צד ג'). ככל והסכמים עם חברת הניהול כאמור יבואו לכדי סיום מסיבה כלשהי או הסכם הזיכיון יובא לכדי סיום מסיבה כלשהי, תדרש החברה להתקשר בהסכמי בהסכמים חדשים כאמור עבור הנכס המלונאי. לעמדת החברה, לאור ריבוי חברות בתחום זה באזור הפעילות בו ממוקם הנכס המלונאי, באפשרותה יהיה להתקשר בהסכמים חדשים, במידת הצורך, בתוך זמן סביר.

1.20.3 <u>סיכונים מיוחדים לחברה</u>

א. <u>סיכוני שער חליפין</u>

פעילות החברה מתבצעת בארה"ב בדולר. מאחר וחלק מגיוס המימון של החברה בוצע בישראל, החברה חשופה לשינויים בשער החליפין של הדולר מול ש"ח, באופן שייסוף של ש"ח כלפי הדולר עשוי להשפיע באופן שלילי על התוצאות הכספיות של החברה.

לצורך צמצום חשיפת החברה לסיכוני שער חליפין, גידרה החברה באמצעות אופציות רכש שקל / דולר ("מחוץ לכסף"), לצורך גידור במקרה של פיחות בערך השקל מול הדולר.

ב. <u>זמינות ועלות אשראי</u>

לשינויים בעלות המימון ובזמינות המימון והחוב השפעה על עסקי החברה ורווחיותה. הקשחת מדיניות הבנקים בארה"ב, במתן אשראי עשויה לגרום להאטה כלכלית במשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט. כמו כן, קושי כללי בגיוס הון או חוב באמצעות שוק ההון עלולים גם הם לגרום לגידול בעלויות המימון וכתוצאה מכך לגרום לקושי במימון הפעילות השוטפת של החברה ברכישת נכסים ובהקמתם או במימון מחדש של חוב קיים.

ג. <u>דיני המס האמריקאיים</u>

החברה היא חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים. החברה אינה חייבת במס באיי הבתולה הבריטיים. על פי דיני המס של ארה"ב, החברה הינה חברה שקופה (look through entity) דהיינו החברה אינה נישומה לצרכי מס וחבות המס הינה של בעלי מניותיה. על פי דיני המס של ארה"ב, התאגידים המוחזקים על ידי החברה גם הם גופים שקופים לענין דיני המס האמריקאים, דהיינו אין להם חבות במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם אלא לבעלי מניותיהם. תוצאת האמור לעיל כי לחברה ולחברות המוחזקות שלה אין כל חבות במס. מר ליכטנשטיין, בעל השליטה בחברה והחברה, התחייבו כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב (סדרות א' ו-ב') במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על ידה לא יבחרו להחשב כחברות (corporations) אלא ימשיכו להחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי. משכך, שינוי בדיני המס האמריקאיים הקשורים למיסוי חברות הקבוצה עלול לשנות את מבנה המס של החברה. יצוין כי על פי הדין האמריקאי, ככל שבמסגרת הליכי חדלות פירעון כאמור, יועברו יותר מ-50% (במישרין ו/או בעקיפין) מהחזקות בנכס נדל"ן בארה"ב, אזי קיימת חשיפה אפשרית לתשלום מס העברה (transfer tax) (המקביל למס הרכישה הנהוג בישראל) על ידי המחזיקים. למיטב ידיעת החברה, הבסיס לחישוב מס העברה כאמור הינו שוויו ההוגן של הנכס הנעבר במועד ההעברה.

ד. <u>ענייני חדלות פירעון</u>

החברה הינה חברה זרה שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים, ובהתאם להוראות סעיף 39א לחוק ניירות ערך, יחולו על החברה הוראות שונות של חוק החברות, כמפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך. כמו כן, החברה, חברת הבת, בעל השליטה ונושאי המשרה נטלו על עצמם התחייבויות תשקיפיות בלתי חוזרות המפורטות בפרק 5 לתשקיף המדף וכן בשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרות א' ב' ו-ג') של החברה, שעניינן תחולת הדין הישראלי והתחייבויות שונות הקשורות בהליכי חדלות פירעון אשר עיקרן התחייבויות שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה אשר תוגש לבית משפט ישראלי להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש ועוד התחייבויות רלבנטיות המנויות בפרק 5 כאמור.

על אף האמור לעיל, לעניין דיני חדלות פירעון, תיתכן תחולה של הדינים בכל אחת משלוש הטריטוריות, ישראל, איי הבתולה הבריטים וארה"ב (הן לעניין סמכות מקומית והן לעניין סמכות ענייינית). עם זאת, לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה, חברת הבת, בעל השליטה ונושאי המשרה כמפורט בפרק 5 לתשקיף המדף ובשטרי הנאמנות לאגרות החוב (סדרות א' ו-ב') של החברה, אזי הליך של חדלות פירעון, שלא על-פי הדין הישראלי ו/או בבתי משפט מחוץ לישראל, יכול שינבע רק מתביעה של נושה זר. לעניין תביעה של נושה זר, התחייבה החברה כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנובע מתביעה של נושה זר, החברה התחייבה כי תעשה כמיטב יכולתה ותטען ל-"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין.

בעת ניהול הליכי חדלות פירעון בינלאומיים, בתי המשפט נדרשים לבחון איזה מבין ההליכים – ההליך הזר או ההליך הישראלי – הוא ההליך העיקרי ואיזה ההליך המשני.

מכאן, הרי שככל שייקבע על ידי בית משפט בישראל או על ידי בית משפט זר, כי ההליך בישראל הוא הליך משני, המשמעות המשפטית מבחינת מחזיקי אגרות החוב תהא, כי בית המשפט המוסמך יהיה בית משפט זר, וכי הם יצטרכו לנהל את הליכי חדלות הפירעון במדינה זרה. בהתאם, סמכויות בית המשפט בישראל תהיינה מצומצמות והסעדים אותם יוכלו מחזיקי אגרות החוב לקבל מבית המשפט בישראל, עשויים להיות מצומצמים אף הם.

לאור כל האמור לעיל, החברה מעריכה כי מידת השפעת הסיכון על החברה הינה קטנה.

יצוין כי ככל שיפתחו הליכי חדלות פירעון בישראל אין כל ודאות כי בתי המשפט הזרים באיי הבתולה הבריטיים ו/או בארה"ב יאכפו את ההחלטות ופסקי הדין מכוח הליכי חדלות הפירעון בישראל כאמור. כמו כן, ככל שיפתחו הליכים מקבילים של חדלות פירעון בנוסף לזה שבישראל, בטריטוריות הזרות, אזי אין כל ודאות כי בתי המשפט הזרים יכירו בהליך בישראל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יובהר כי נכסי החברה, ממוקמים בארה"ב ולפיכך הליכי מימוש הנכסים יתבצע בהתאם לדיני ארה"ב.

ה. <u>סיכון סייבר</u>

במסגרת פעילות החברה, נעשה שימוש במערכות מחשוב ומאגרי מידע ממוחשבים, המנוהלים ומתופעלים על ידי חברת הניהול, אשר כוללים מידע סודי ונתונים על פעילותה העסקית של החברה וכן מידע אישי ביחס לעובדי חברת הניהול, שוכרים בנכסי החברה, גבייה, והתקשרויות עם נותני שירותים. יצוין כי מערכות המחשוב והמידע של החברה הנן מערכות אשר מבוססות ועושות שימוש בתוכנות מדף ונתמכות בידי נותני שירותי IT חיצוניים הנותנים שירותי ייעוץ ותמיכה בנושא. בתוך כך, בשנים האחרונות, נרשמו בעולם הטכנולוגי התקפות סייבר אשר הולכות ומשתכללות עם הזמן ואשר עלולות להסב נזק לבסיסי הנתונים של החברה ולגרום לנזקים שונים, לרבות אובדן או גניבת מידע והוצאות כספיות לשיקום מערכות המחשוב. יצוין כי החברה פועלת באופן שוטף למיפוי כלל מערכות המחשוב שלה, לרבות באמצעות נותני שירותי IT כאמור לעיל ומבקר הפנים שלה, לשם בחינת פערים, ככל וקיימים, בנושא אבטחת מידע ומיגון מפני חדירות בלתי מורשות. החברה מעדכנת מעת לעת את המערכות ככל שנדרש, בעצמה ובאמצעות מומחים ונותני שירותים מטעמה. יצוין כי לחברה נוהל התאוששות מאסון מאירועי סייבר.

1.20.4 בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם – סיכוני מקרו, סיכונים ענפיים וסיכונים יחודיים לקבוצה. גורמי סיכון אלו דורגו בהתאם להערכות הנהלת החברה, על יסוד הנסיבות הקיימות במועד פרסום הדוח, על פי מידת השפעתם המשוערת על עסקי הקבוצה:

	מידת ההשפעה של גורם הסיכון על תחום הפעילות		
	גדולה	**בינונית**	**מועטה**
סיכונים מקרו כלכליים			
האטה בכלכלה האמריקאית	+		
גורם סיכון ריבית		+	
סיכונים ענפיים			
האטה בשוק הנדל"ן		+	
חשיפה לשינויי חקיקה ורגולציה בתחום הנדל"ן		+	
האטה בשוק הנדל"ן היזמי בניו יורק		+	
האטה בשוק המרכזים המסחריים		+	
חשיפה לתחרות בשוק המרכזים המסחריים		+	
כושר התשלומים של שוכרים		+	
סיכון יזמי			+
חשיפה לתחרות בתחום המלונאות			+

	מידת ההשפעה של גורם הסיכון על תחום הפעילות		
	גדולה	בינונית	מועטה
חשיפה להתייקרות תשומות			+
ניהול המלונות על ידי גורמים צד ג'			+
סיכונים מיוחדים לחברה			
סיכוני שער חליפין		+	
זמינות ועלות אשראי		+	
דיני המס האמריקאיים			+
ענייני חדלות פירעון			+
גורם סיכון סייבר		+	

הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הקבוצה, כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד פרסום הדוח וכן כוללת הערכות וכוונות של החברה. החברה עלולה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, עשויה להיות שונה מהערכותיה של החברה.

Lightstone Enterprises Limited
("החברה")
<u>חלק ב' –</u>
<u>דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה</u>
<u>ליום 31 בדצמבר 2025</u>

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 (להלן: "**תקופת הדוח**"). דוח הדירקטוריון ערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים) תש"ל-1970 (להלן: "**תקנות הדוחות**"). ההסברים שיובאו להלן מתייחסים לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 (להלן: "**הדוחות הכספיים**") המצורפים בפרק ג' לדוח תקופתי זה.

פרק א' – הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו ותזרימי המזומנים שלו

1. החברה וסביבתה העסקית

1.1 החברה התאגדה ביום 26 באוגוסט 2014 כחברה פרטית המוגבלת במניות על פי חוק החברות העסקיות BVI Business Companies Act, 2004.

1.2 החברה הינה חברת אגרות חוב, כהגדרת המונח בחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**"), כאשר נכון למועד פרסום הדוח לחברה חמש סדרות אגרות חוב, סדרה ג' בהיקף של 900,000,000 ש"ח ע.נ., סדרה ד' בהיקף של 650,000,000 ש"ח ע.נ., סדרה ה' בהיקף של 1,000,000,000 ע.נ. ,סדרה ו' בהיקף של 1,039,600,000 ע.נ.. וסדרה ז', שהונפקה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, בהיקף של 425,000,000 ש"ח ע.נ..

1.3 ביום 30 בנובמבר 2025 נפרעו במלואן אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב (סדרה ב').

1.4 לפרטים אודות פעילות החברה כמו גם אירועים מהותיים בתקופת הדוח, ראו בפרק א' בדבר תיאור עסקי החברה לעיל, וכן בדוחות הכספיים.

2. <u>המצב הכספי ליום 31 בדצמבר 2025</u>

2.1 ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה:

סעיף	ליום 31 בדצמבר			הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
	2025	2024	2023	
	באלפי דולר			
נכסים שוטפים				
מזומנים ושווי מזומנים	215,024	207,721	193,062	לפירוט ראו בסעיף 2.2 להלן.
מזומנים מוגבלים בשימוש	73,954	76,442	73,478	השינוי לעומת סוף שנת 2024 אינו מהותי.
ניירות ערך סחירים	85,697	50,166	45,480	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע מרכישתם ושינויים בשווים הוגן של ניירות ערך סחירים במהלך התקופה.
הוצאות משולמות מראש ונכסים אחרים	26,125	21,557	28,833	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקר מגידול בפיקדונות לרכישת נכסי נדל"ן.
מלאי בניינים, שטחי מסחר ויחידות דיור	86,787	132,692	147,901	הקיטון נובע ממסירת יחידות דיור בפרויקט 130 William Street במהלך התקופה.
שוכרים ויתרות חובה	12,959	9,411	6,222	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקר מיתרת חייבים משוכרים בנכסים החדשים שנרכשו במהלך שנת 2025 או הועברו לחברה, על ידי בעל השליטה בחברה, ללא תמורה במזומן, במהלך שנת 2025.
סה"כ נכסים שוטפים	**500,546**	**497,989**	**494,976**	---
נכסים לא שוטפים				
נדל"ן להשקעה	4,467,624	3,978,786	3,803,636	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקרו מהשקעות הוניות בנכסים בסך של כ-71.9 מיליון דולר, רכישת נכסים חדשים במהלך תקופת הדוח בסך כ-339.9 מיליון דולר (לפרטים ראו סעיף 1.7.7 לפרק א' לדוח זה (דוח תיאור עסקי התאגיד)) ורווחי שערוך בסך כ-134.4 מיליון דולר. הגידול האמור קוזז בחלקו ממכירת נכסים בסך כ-57.4 מיליון דולר (לפרטים ראו סעיף 1.7.7 לפרק א' לדוח זה (דוח תיאור עסקי התאגיד)).
רכוש קבוע, נטו – מלון	799,000	307,000	--	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקר מתרומת הנכס Moxy Times Square לחברה במהלך שנת 2025. כאמור בסעיף 1.9 לפרק א' (דוח תיאור עסקי התאגיד), במסגרת הנפקתן של אגרות החוב (סדרה ו') בחודש ינואר 2025, הועברו לחברה, על ידי בעל השליטה בחברה, ללא תמורה במזומן, זכויותיו בנכס המלונאי Moxy Times Square, וזכויות החברה בנכס המלונאי כאמור שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'). שווי נכס Moxy Times Square בדוחות החברה, הינו בהתאם להערכת שווי של מעריך שווי בלתי תלוי. לפרטים אודות הערכת שווי כאמור ראו בסעיף 1.9.10 לפרק א' (דוח תיאור עסקי התאגיד).
השקעה בחברות כלולות	146,784	141,968	148,914	השינוי אינו מהותי ונובע בעיקר משערוך חברות כלולות במהלך שנת 2025.
מזומנים מוגבלים בשימוש	44,501	21,200	37,690	השינוי לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקרו ממימון פיקדונות (escrows) במהלך תקופת הדוח, הכוללים תקבולים ממכירת הנכסים River Oaks ו- Plaza Village אשר הופקדו בפיקדון במסגרת תכנית שחלוף נכסים 1031.

סעיף	ליום 31 בדצמבר			הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
	2025	2024	2023	
	באלפי דולר			
ניירות ערך סחירים	70,552	66,045	2,237	השינוי לעומת סוף שנת 2024 נובע משינוי בשווי ההוגן של ניירות ערך סחירים במהלך התקופה.
שטר לקבל	15,398	--	--	החברה העמידה הלוואת מוכר בעת מכירת הנכס Coachella במהלך הרבעון הראשון לשנת 2025, בסך כ-15.4 מיליון דולר, לתקופה של שנתיים, הנושאת ריבית שנתית בשיעור 10%.
נכסים אחרים	13,511	13,826	18,186	השינוי אינו מהותי.
סה"כ נכסים לא שוטפים	**5,557,370**	**4,528,825**	**4,010,663**	---
סה"כ נכסים	**6,057,916**	**5,026,814**	**4,505,639**	---
התחייבויות שוטפות				
הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	275,821	157,486	79,437	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקרו מהלוואה של החברה בנכס 98 Excellence ו- 50 Stauffer בסך כ-48.1 מיליון דולר וכן הלוואה בקשר עם 3 מנכסי מישיגן (נכסי Pheasant Run ,Rochester Villas ו- Village Squire) בסך של כ-179.8 מיליון דולר אשר סווגו במהלך התקופה להתחייבויות שוטפות חלף התחייבויות לא שוטפות. לתאגידים הלווים אופציות להארכת מועד הפירעון והחברה בוחנת אפשרות למימוש האופציות האמורות בד בבד עם בחינת אפשרות למימון מחדש של ההלוואות האמורות.
אגרות חוב	101,019	86,068	44,766	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע מסיווג לזמן קצר של אגרות החוב (סדרה ג') של החברה וכן עקב ההשפעה של שער החליפין דולר/שקל.
ספקים וזכאים ויתרות זכות	79,270	59,210	43,370	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקרו מתנודות רגילות בעיתוי תשלומי ספקים וזכאים ויתרות זכות, וכן בתשלומי ספקים ויתרות זכות הקשורים בנכסים שנרכשו או הועברו לחברה על ידי בעל השליטה ללא תמורה במזומן במהלך השנה.
פקדונות משוכרים	22,250	17,382	13,605	השינוי נובע מתנודות רגילות בעיתוי הפקדת פיקדונות שוכרים.
חבויות לצדדים קשורים	1,566	263	-	השינוי אינו מהותי.
סה"כ התחייבויות שוטפות	**479,926**	**320,409**	**181,178**	---
התחייבויות לא שוטפות				
התחייבות בגין חכירה	22,255	21,442	20,667	ללא שינוי מהותי.
הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	2,568,832	2,424,661	2,378,662	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקרו ממימון מחדש של הלוואות החברה ונטילת הלוואות חדשות בקשר עם רכישת נכסים חדשים, כמפורט בסעיף 1.13.9 לפרק א' לדוח זה (דוח תיאור עסקי התאגיד).
אגרות חוב	1,005,125	519,196	322,579	הגידול לעומת סוף שנת 2023 נובע מהנפקת אגרות החוב (סדרה ה') ואגרות החוב (סדרה ו') במהלך תקופת הדוח.
סה"כ התחייבויות לא שוטפות	**3,596,212**	**2,965,299**	**2,721,908**	---
הון				
הון מניות ופרמיה על מניות	422,713	270,489	126,617	הגידול בהון המניות לעומת סוף שנת 2024 נבע בעיקרו מכך שבמסגרת הנפקתן של אגרות החוב (סדרה ו') בחודש ינואר 2025, הועברו לחברה, על ידי בעל השליטה בחברה, ללא תמורה במזומן, זכויותיו בנכס המלונאי Moxy Times Square, וזכויות החברה בנכס המלונאי כאמור שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו'). העברת הזכויות בנכס האמור

סעיף	ליום 31 בדצמבר			הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
	2025	2024	2023	
	באלפי דולר			
				תרמה לחברה הון בסך כ-152.2 מיליון דולר.
קרנות אחרות	48,344	11,091	(113)	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקרו מקרן שערוך (Valuation reserve) עבור נכס המלון Moxy Chelsea ונכס המלון Moxy Times Square בגין השווי ההוגן של הנכס ליום 31 בדצמבר 2025.
יתרת רווח	1,249,411	1,236,233	1,288,940	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע מחלוקת דיבידנדים, אשר קוזזה בחלקה על-ידי הרווח הנקי שהוכר במהלך התקופה.
זכויות שאינן מקנות שליטה	261,310	223,293	187,109	הגידול לעומת סוף שנת 2024 נובע בעיקרו מהעברת הזכויות בנכס Moxy Times Square, אשר 10% מהזכויות הכלכליות בו מוחזקות, בשרשור, על ידי מר מיטשל הוכברג, המשמש בדירקטור ונשיא החברה וכן הכנסה המיוחסת לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה במהלך התקופה.
סה"כ הון	**1,981,778**	**1,741,106**	**1,602,553**	---
סה"כ התחייבויות והון	**6,057,916**	**5,026,814**	**4,505,639**	---

ליום 31 בדצמבר 2025 הונה העצמי של החברה מהווה כ- 32.7% מהיקף הנכסים של החברה, לעומת כ-34.6% ליום 31 בדצמבר 2024. יחס החוב ל-CAP (הון עצמי בתוספת חוב פיננסי) ליום 31 בדצמבר 2025 הינו כ-66.6% לעומת כ-64.7% ליום 31 בדצמבר 2024.

2.2 ניתוח עיקרי תוצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים:

סעיף	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
	2025	2024	2023	
	אלפי דולר			
הכנסות מדמי שכירות	410,871	367,153	350,625	הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מגידול בדמי השכירות ושיעורי התפוסה ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וכן מרכישת נכסים חדשים במהלך שנת 2025.
ההכנסות מבית מלון	133,133	48,916	--	השינוי נובע מהעברת הנכס המלונאי Moxy Times Square, החל מדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2025. וכן, מהכנסות לאורך כל התקופה של מלון Moxy Chelsea אשר הועבר לחברה במהלך חודש פברואר 2024.
מכירת מלאי בניינים, שטחי מסחר ויחידות דיור	51,426	17,080	17,797	השינוי נובע מהיקף מכירת יחידות דיור בנכס 130 William במהלך תקופת הדוח.
הוצאות תפעול נכסי נדל"ן להשקעה	(176,885)	(164,286)	(156,395)	הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מגידול בהכנסות משכירות וכן מנכסים חדשים שנרכשו במהלך שנת 2025.
הוצאות תפעול בית מלון	(81,337)	(29,183)	--	השינוי נובע מהעברת הנכס המלונאי Moxy Times Square, החל מדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון הראשון לשנת 2025 וכן, מהוצאות לאורך כל התקופה של מלון Moxy Chelsea אשר הועבר לחברה במהלך חודש פברואר 2024.
עלות המכר - מלאי בניינים, שטחי מסחר ויחידות דיור	(49,154)	(16,035)	(17,965)	השינוי נובע מהיקף מכירת יחידות דיור בנכס 130 William במהלך תקופת הדוח.
הוצאות מכירות, שיווק, הנהלה וכלליות	(18,471)	(14,890)	(17,095)	הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר מרכישת נכסים בשנת 2025 וכן מעלייה בהוצאות הנהלה וכלליות כחלק מפעילותה השוטפת של החברה.
שערוך נכסי נדל"ן להשקעה, נטו	134,395	4,521	38,942	נובע מהערכות שווי שהתקבלו ממעריך שווי חיצוני.
הוצאות פחת (Depreciation)	(15,257)	(6,031)	--	הוצאות הפחת במהלך התקופה הינן בקשר עם הנכסים המלונאים Moxy Chelsea ו- Moxy Times Square.
חלק החברה ברווחי חברות כלולות	13,869	8,161	2,889	הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד משיפור בתוצאות נכסים המוחזקים על ידי חברות כלולות במהלך השנה וכן מעלייה בשווי ההוגן של נכסים כאמור.
הוצאות מימון והוצאות אחרות נטו	(216,550)	(195,921)	(169,107)	השינוי לעומת התקופה המקבלה אשתקד נובע בעיקר מגידול בסך הלוואות ואגרות החוב של החברה.
הכנסות מהפרשי שער	(130,928)	1,575	8,891	השינוי נובע משינויים בשערי חליפין דולר ארה"ב אל מול השקל.
רווח (הפסד) נקי	54,471	21,060	55,857	--

2.3 ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה:

סעיף	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים
	2025	2024	2023	
	אלפי דולר			
תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת	328,070	247,632	173,927	הגידול בתזרים המזומנים לפעילות שוטפת לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו משינויים בעיתוי תשלומי הוצאות תפעוליות בקשר עם נכסי החברה וגידול בהוצאות המימון.
תזרים מזומנים לפעולות השקעה	(405,878)	(158,715)	(75,384)	השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד קשור לנכסים שנרכשו במהלך התקופה והשקעות הוניות במהלך התקופה.
תזרים מזומנים מפעילות מימון	80,776	(76,580)	(62,895)	השינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מתקבולים שהתקבלו מהסכמי מימון לרכישת נכסי נדל"ן להשקעה בהם התקשרה החברה במהלך התקופה ומפירעון הלוואות למוסדות פיננסיים.

2.4 (FFO) FUNDS FROM OPERATIONS

להלן מפורטות תוצאות ה-F.F.O. (שהינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות בעלות אופי חד פעמי (לרבות רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים, התאמת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות ובתוספת חלק החברה בהפחתות), שהינו פרמטר המקובל על ידי אנליסטים לניתוח תוצאות של חברות נדל"ן מניב.

<u>יודגש כי מדד ה-F.F.O.</u>:

(א) אינו מייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;

(ב) אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם;

(ג) אינו מחליף את הרווח המדווח הנקי;

(ד) אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואי החשבון של החברה.

החברה סבורה כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים שלה, ה-F.F.O משקף באופן נאות פן נוסף של תוצאות הפעילות של החברה, ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה בתקופת מסוימת לתקופות קודמות ואת אלו של החברה לתוצאות הפעילות של חברות נדל"ן מניב אחרות.

<u>להלן נתוני ה-F.F.O. של החברה (כולל חלק יחסי ב-F.F.O. של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת)</u>:

	FFO		
	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
רווח (הפסד) נקי	54,471	21,060	55,857
<u>התאמות</u>: לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה וצורה), התשכ"ט-1969			
נטרול (רווח) הפסד מפעילות משנית (פעילות נכסי מלונות כולל הוצאות מימון ספציפיות ופחת)	(866)	(2,134)	-
(רווחים) והפסדים משינוי בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה ו/או הפסדים ממכירת נדל"ן להשקעה	(134,395)	(4,521)	(38,942)
(רווחים) והפסדים משינויים בשווי הוגן או ממכירה של מכשירים פיננסים	(4,205)	18,860	14,609
הפסד או ביטול הפסד מירידת ערך לפי IAS 36 (לרבות ירידת ערך השקעה הנמדדת בשיטת השווי המאזני) או רווח מרכישה במחיר הזדמנותי	1,650	1,878	1,014
התאמות (המפורטות לעיל) לגבי חברות כלולות או עסקאות משותפות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני	(2,493)	3,286	7,613
FFO לפי גישת הרשות *	(85,858)	3,285	40,151
התאמות הנובעות מחלקן של הזכויות שאינן מקנות שליטה ב FFO	(5,941)	38,428	(2,788)
FFO לפי גישת הרשות המיוחס לבעלי המניות של החברה *	(91,800)	(5,904)	37,363
<u>גישת הנהלה, התאמות נוספות בגין סעיפים לא תזרימיים</u>:			
התאמות מטבע חוץ	130,928	(1,575)	(8,891)
הפסדים בגין פירעון מוקדם של הלוואות (Loss on early extinguishment of debt)	624	2,288	3,833
AFFO לפי גישת ההנהלה (FFO מתואם)	39,752	33,237	32,305
רווח תפעולי ממלון	16,143	8,165	-
AFFO לפי גישת ההנהלה (FFO מתואם כולל רווח תפעולי ממלון) המיוחס לבעלי המניות של החברה	55,895	41,402	32,305

(*) FFO אינו מהווה מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים; מדד זה מחושב בהתאם להנחיות הרשות ניירות ערך; המדד מהווה רווח נקי חשבונאי לתקופה, בנטרול הכנסות והוצאות חד פעמיות (לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים), מכירות נכסים, פחת והפחתות וסוגי רווח נוספים; השימוש במדד זה מקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל"ן מניב; ההתאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה זו. יצוין כי חישוב כאמור לעיל, עודכן בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך לעניין חישוב והצגת מדד FFO מחודש ינואר 2026.

(**) הקיטון ב-FFO בין השנים 2025 ל-2024 נובע בעיקרו מהפסדים שטרם הוכרו (unrealized losses) בגין שינויים בשערי חליפין בסך של כ- 103.9 מיליון דולר. בניכוי הפסדים כאמור, ה-FFO של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 הסתכם בכ-39.1 מיליון דולר.
הגידול ב-AFFO בין השנים 2025 ל-2024 נובע בעיקרו מגידול ב-NOI מהנכסים המניבים של החברה במהלך התקופה והגידול ב-AFFO הכולל רווח תפעולי ממלון נובע בעיקרו מנכס מלון Moxy times square אשר הזכויות בו נתרמו לחברה בראשית שנת 2025.

2.5 **להלן מידע אודות NOI (Net Operating Income) (רווח מהשכרת נכסים והפעלתם) של הקבוצה**:

להערכת הנהלת החברה, נתון ה-NOI הינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של נדל"ן מניב. תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס ("Cap Rate") מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס (מעבר לאינדיקציות נוספות, כגון: שווי שוק של נכסים דומים באזור, מחיר מכירה למ"ר מבונה הנגזרים מעסקאות אחרונות שבוצעו וכו'). בנוסף משמש נתון ה-NOI למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי שנלקח למימון רכישת הנכס, וזאת כאשר מסך ה-NOI מקוזזות השקעות בשיפוצים ושמירה על הקיים (Capex).

<u>יש להדגיש כי ה-NOI:</u>

(א) לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;

(ב) לא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של הקבוצה, כולל יכולתה לבצע חלוקת כספים;

(ג) אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של הקבוצה.

(ד) אינו נתון המבוקר ו/או נסקר על ידי רואי החשבון של החברה.

<u>להלן נתוני ה-NOI של החברה (כולל חלק יחסי ב-NOI של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת)</u>:

סעיף	לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר			הסבר בדבר השינויים
	2025	2024	2023	
	אלפי דולר			
רווח גולמי	288,054	223,645	194,062	הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקרו מגידול בשיעורי התפוסה ודמי השכירות בנכסים המניבים של החברה, רכישת נכסי תעשייה חדשים במהלך התקופה וכן מהעברת הזכויות בנכס המלון Moxy Times Square לחברה במהלך התקופה.
הוצאות בגין מכירות, שיווק והנהלה וכלליות	(18,471)	(14,890)	(17,095)	הגידול לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות של החברה, הכוללים תוספת של כ-1.5 מיליון דולר בהמשך לעדכון הסכם השירותים הכולל מחודש דצמבר 2025.
חלק החברה ב-NOI מהשקעה בחברות כלולות	22,191	20,686	19,789	השינוי אינו מהותי.
NOI	291,774	229,441	196,756	---

2.6 **תוצאות פעילות – על פי דוחות מאוחדים על הרווח (ההפסד)**

<u>רגישות למקורות מימון</u> - החברה מעריכה שהרגישות למקורות מימון נמוכה לאור יציבותה הפיננסית, היציבות של פעילות הליבה שלה וקשריה עם בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים המממנים את פעילותה בארה"ב.

<u>הון החוזר</u> - נכון ליום יום 31 בדצמבר 2025, לחברה הון החוזר חיובי במאוחד בסך של כ- 20.6 מיליון דולר וכן הון חוזר חיובי סולו בסך של כ- 95.1 מיליון דולר. כמו כן יצוין כי לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בדוחות הכספיים המאוחדים והנפרדים.

<u>לעניין זה ראו גם הטבלה להלן:</u>

	נכון ליום 31.12.2025 (באלפי דולר)	**התאמות (לתקופה של 12 חודשים)**	**סך הכל (באלפי דולר)**
נכסים שוטפים	500,546	-	500,546
התחייבויות שוטפות	479,926	-	479,926
עודף (גירעון) נכסים שוטפים על התחייבויות שוטפות	20,620	-	20,620

2.7 **<u>גילוי בהתאם לסעיף 10(ב)(14) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים</u>**

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, לא מתקיימים בחברה סימני אזהרה כהגדרתם בתקנה 10(ב)(14) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים.

2.8 האורגן האחראי לניהול סיכוני השוק של החברה הינו דירקטוריון החברה. להערכת הנהלת החברה, פעילותה חשופה לסיכוני השוק העיקריים המפורטים להלן:

2.8.1 **השפעת שער המטבע** - פעילות החברה מתבצעת בארה"ב בדולר. מאחר וחלק מגיוס המימון של החברה התבצע בישראל, עשויה החברה להיות חשופה לשינויים בשער החליפין של הדולר מול הש"ח, באופן שייסוף של הש"ח כלפי הדולר עשוי להשפיע באופן שלילי על התוצאות הכספיות של החברה.

2.8.2 **האטה בכלכלה האמריקאית** - החברה פועלת בשוק הנדל"ן בארה"ב ולכן חשופה לסיכונים הנובעים מפעילות באזור זה (כגון סיכון מדיני, סיכון מטבע וסיכוני כלכלה מקומית). האטה בכלכלה האמריקאית יכולה להוביל לירידה בביקושים לדירות מגורים להשכרה באזורים מסוימים וביקושים להשכרת שטחי מסחר ובכלל זה, בחלק מהאזורים בהם החברה פעילה וכפועל יוצא מכך, עלולה להוביל לירידה בדמי השכירות הנגבים באזורים הללו. כמו כן, האטה ומיתון בכלכלה האמריקאית עשויים לפגוע בביקושים לשטחים להשכרה, להגדיל את היצע השטחים להשכרה באופן שיגדיל את הסיכון ששוכרים נוכחיים של החברה לא יחדשו את הסכמי השכירות בתום תקופת השכירות או להוביל לירידה בדמי השכירות הנגבים. שינויים בשוק המקומי עלולים לגרום לירידה במחירי הנכסים העלולה לפגוע ביכולת החברה לבצע מימון מחדש לנכסיה בתנאים טובים יותר מתנאי המימון הקיימים. כמו כן, להאטה בכלכלה האמריקאית עשויה להיות השפעה על יכולת החברה לרכוש ולמכור נכסים מניבים.

2.8.3 **שינוי בשיעור הריבית הפדראלית בארה"ב** - החברה חשופה לשינויים בשיעור הריבית הפדראלית בארה"ב. עלייה בשיעור הריבית האמורה עשויה לצמצם את יכולת החברה לממן מחדש את נכסיה דרך מחזור הלוואות קיימות בריבית גבוהה באמצעות הלוואות חדשות בריבית נמוכה יותר. לפרטים ראו בסעיף 1.6.8 לפרק א' לעיל.

2.8.4 **מחירי נדל"ן**– למחירי נדל"ן עלולה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות של החברה. מחירים אלו נתונים לתנודתיות עקב שינוי במשתנים מאקרו כלכליים כגון שיעורי הריבית, האינפלציה והצמיחה. בתקופת משבר כלכלי, שיעורי ההיוון שבהם נעשה שימוש בהערכות השווי הינם גבוהים משיעורי ההיוון בשנים המאופיינות בצמיחה כלכלית ולפיכך שווי הנכסים עלול לרדת, גם אם לא חל שינוי מהותי בתפוסות הנכסים כאמור ובהכנסות מדמי שכירות.

2.8.5 **סיכון נזילות** - הנזילות של השקעות בנדל"ן היא נמוכה יחסית. היה והחברה תאלץ לממש את השקעותיה בקצב מזורז, התמורה לחברה בגין נכסיה עלולה להיות נמוכה מהשווי ההוגן של נכסיה כפי שמופיע בדוחות הכספיים. נכון למועד הדוח, החברה אינה נדרשת למימוש מהיר של נכסים.

2.8.6 **מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק** - החברה רואה בעקרון ניהול הסיכונים כעקרון יסוד בבניית תיק נכסי הנדל"ן של החברה ובניהול ההשקעות שלה; פיזור ההשקעות לפי סוג ההשקעה, גודל ההשקעה והסיכון הטמון בה הינו קריטי לשם בקרה על הסיכונים בתיק הנכסים של החברה בהווה ובעתיד לבוא.

2.9 נושאי המשרה בחברה ובחברת הניהול, אחראים כאמור על הניהול השוטף של הסיכונים שבפניהם עומדת החברה. בהתאם לכך, ההנהלה ודירקטוריון החברה בוחנים מידע בנוגע לנזילות, אשראי, שוק הנדל"ן למגורים, למסחר ולתעשייה, וזאת תוך בחינת עמידת החברה בכללים הרגולטוריים הרלבנטיים ובתנאי המימון של החברה.

2.10 **מכשירים פיננסים נכון ליום 31 בדצמבר 2025** - לפרטים ראו בביאור 18 לדוחות הכספיים.

2.11 **דוח בסיסי הצמדה** - כל פעילותה של החברה נעשית בדולר ארה״ב ועל כן נכסיה והתחייבויותיה של החברה מושפעים בעיקר ממטבע הדולר.

בעקבות הנפקת אגרות החוב (סדרה ג׳, סדרה ד׳, סדרה ה׳ וסדרה ו׳) המירה החברה את תמורת ההנפקה נטו, אשר הייתה נקובה בש״ח, לדולר ארה״ב. כתוצאה מכך, לחברה קיימת חשיפה לשער החליפין בגין התחייבויות אגרות החוב (סדרה ג׳, סדרה ד׳, סדרה ה׳ וסדרה ו׳).

פרק ג' - היבטי ממשל תאגידי

3. כללי תחולת הדין הישראלי והוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות

בהתאם לסעיף 39א(א) לחוק ניירות ערך (להלן: "**סעיף 39א**"), הוראות חוק החברות ותקנות לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"), חלות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל ואשר הציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל, הכל בהתאם למפורט בתוספת הרביעית (חלק ב') לחוק ניירות ערך. הואיל ותעודות התחייבות (לא המירות) של החברה הוצעו לציבור בישראל על פי תשקיף, ונרשמו למסחר בבורסה, בהתאם לדין הישראלי, חלות כאמור לעיל, על החברה הוראות סעיף 39א וכפועל יוצא חלות עליה הוראות שונות של חוק החברות כמפורט בחלק ב' לתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך וההוראות הללו חלות בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני איי הבתולה הבריטיים.

בחודש ספטמבר 2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 (להלן: "**חוק חדלות פירעון**"), הכולל בין היתר, הוראות אשר החליפו סעיפים מסוימים מחוק החברות בקשר עם פשרה והסדר. לפיכך, החברה תתחייב כי יחולו עליה אותם סעיפים מחוק חדלות פירעון בקשר עם פשרה והסדר (לרבות סימן ג' לפרק ז' שבחלק ב', העוסק בשיקום כלכלי וכן פרק ג' לחלק י' העוסק באישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב) החל ממועד כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון.

4. תרומות

4.1 לחברה אין מדיניות קבועה נוכחית בנושא מתן תרומות ואין לחברה התחייבות קיימות למתן תרומות בעתיד.

5. תכנית אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך ודיני תאגידים

ביום 29 במרץ 2022, אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה, את תכנית האכיפה הפנימית בתחום ניירות ערך ודיני תאגידים, הכוללת מתווה לפעולת מערך האכיפה הפנימית בחברה ונהלים מרכזיים, לרבות בנושא עבודת הדירקטוריון וועדותיו, דיווחי החברה, עסקאות עם צדדים קשורים ואיסור שימוש במידע פנים. כמו כן, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר ג'וזף טייכמן (Joseph Teichman) יועץ משפטי ומזכיר החברה, כממונה על תכנית האכיפה הפנימית בחברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה אשר פורסם ביום 31 למרץ 2022 (מס' אסמכתא 2022-01-039637) ואשר המידע על פיו מובא בדוח זה על דרך ההפנייה.

6. <u>דירקטוריון החברה</u>

לפרטים אודות חברי דירקטוריון החברה ראו בתקנה 26 לפרק ד' (דוח פרטים נוספים) לדוח תקופתי זה.

בתוך כך, נכון לתאריך הדוח, לחברה יו"ר דירקטוריון פעיל[1] וכן רוב של חברי דירקטוריון אשר הינם תושבי מדינת ישראל כל שלא מתקיים בחברה האמור בהגדרה של "חברה נטולת זיקה לישראל", כמשמעותה ב-"הוראת רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינו מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופיקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021)".

6.1 <u>דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית פיננסית ודירקטורים בלתי תלויים</u>

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות, בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה, ובכפוף למספר הדירקטורים שנקבע בתקנון, הינו 2 דירקטורים (כולל דירקטורים חיצוניים).

נכון לתאריך הדוח, מכהנים בדירקטוריון החברה שני דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסיות כדלקמן: סת' מולוד (דירקטור) ועדי לבנון (דירקטורית חיצונית). לפרטים בדבר כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע שלהם שבהסתמך עליהם החברה רואה בהם כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ראו תקנה 26 לדוח הפרטים הנוספים.
תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים. יצוין כי נכון למועד פרסום הדוח מכהנים בדירקטוריון החברה 3 דירקטורים בלתי תלויים – ה"ה רוברט בלום (דירקטור בלתי תלוי), עדי לבנון (דירקטורית חיצונית) ודלית ויכסלבאום (דירקטורית חיצוני).

7. <u>המבקר הפנימי של החברה</u>

להלן יובאו פרטים בדבר המבקר הפנימי של התאגיד (תקנה 10(ב)(11) והתוספת הרביעית לתקנות הדוחות:

שם המבקר:	רו"ח אורי אילן (להלן: "**המבקר הפנימי**")
תאריך תחילת כהונה:	25 בפברואר 2015
עמידה בהוראות הדין:	למיטב ידיעת החברה המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף 3(א) לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 (להלן: "**חוק הביקורת הפנימית**"). למיטב ידיעת החברה וכפי שנמסר לה על ידי מבקר הפנים, מבקר הפנים עומד בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית.
החזקה בניירות ערך של התאגיד:	המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות.
קשרים עסקיים/ מהותיים עם התאגיד:	אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות. מבקר הפנים מעניק את שירותי הביקורת הפנימית כנותן שירותים חיצוני. מבקר הפנים אינו בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה בחברה ואינו קרוב של כל אחד מאלה. המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר הפנים בחברה ותפקידו היחיד בחברה הינו מבקר הפנים של החברה. למיטב ידיעת החברה, מבקר הפנים הינו רו"ח במקצועו העומד בראש משרד עצמאי.
מינוי המבקר הפנימי:	ביום 25 בפברואר 2015, לאחר המלצת ועדת הביקורת של החברה, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של רו"ח אורי אילן למבקר הפנים של החברה. מינויו של מבקר הפנים נעשה לאחר פגישות וראיונות שקיימה ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה עם מספר מועמדים פוטנציאלים. אורגני החברה קבעו, לאחר

[1] היקף משרה העולה על 50%.

	בחינה של השכלתו וניסיונו רב השנים ולאחר בחינת כישוריו של רו"ח אילן בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילותה ומורכבותה, כי רו"ח אורי אילן הינו המועמד המתאים ביותר לתפקיד מבקר הפנים של החברה.
הממונה הארגוני על המבקר:	לפי החלטת דירקטוריון החברה הגורם הממונה על מבקר הפנים הינו יו"ר הדירקטוריון.
תוכנית הביקורת:	תוכנית הביקורת הפנימית של החברה הינה רב שנתית. במהלך שנת 2025 נבחנו הנושאים הבאים: 1. ניהול נכסים; 2. הקצאת רווחים; 3. ניהול החוב ותזרים מזומנים
התייחסות לתאגידים מוחזקים:	---
היקף העסקה:	היקף העסקה נגזר מתוכנית הביקורת הרב-שנתית ומוערך בכ-300 שעות ביקורת בשנה.
תקנים מקצועיים:	המבקר הפנימי, על פי הודעתו, עורך את הביקורת בהתאם לתקנים בינלאומיים המקצועיים של IIA לרבות על הנחיות מקצועיות של לשכת מבקרים פנימיים בישראל. להערכת דירקטוריון החברה, בהתבסס על דברי מבקר הפנים וניסיונו הרב, עבודת הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית.
גישה למידע:	למבקר הפנים ניתנת גישה חופשית למסמכים, למידע ולמערכות המידע של החברה ושל חברות מוחזקות בארה"ב, לרבות נתונים כספיים והכל לצורך תפקידו ובהתאם לאמור בסעיף 9 לחוק הביקורת הפנימית. לצורך כך, בין היתר, מבקר הפנים מבקר בארה"ב ועורך ביקורת בתאגידים המוחזקים שם על ידי החברה.
דין וחשבון של מבקר הפנים:	המבקר הפנימי הגיש את דוחותיו בכתב לוועדת הביקורת ולהנהלת החברה. ממצאי הביקורת לשנת 2025 נמסרו להנהלת החברה ולוועדת הביקורת בחודש נובמבר 2025. התקיימו דיונים בוועדת הביקורת בהשתתפות מבקר הפנים בממצאי הביקורת.
תגמול:	תגמול מבקר הפנים מחושב על פי שעות הביקורת שהושקעו בפועל על ידו, בהתאם לתעריף שסוכם עימו מראש, אשר איננו משתנה בהתאם לתוצאות הביקורת עד לתקרה שתקבע על ידי דירקטוריון החברה. להערכת ועדת הביקורת ודירקטוריון, תגמול מבקר הפנים הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של מבקר הפנים בעריכת הביקורת.

8. <u>פרטים בדבר רואה החשבון המבקר</u>

רואה החשבון המבקר של החברה הינו קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג.

להלן נתונים לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר (כולל משרדי EY בארה"ב) וכולל שירותים נוספים בקשר עם דוחות הצעת מדף להנפקת אגרות חוב בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

שנה/תקופה	סכום (אלפי דולר)	סוג השירות
2025	455	שירותי ביקורת
2025	61	דוחות הצעת מדף

שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בהתאם להיקף העבודה, לאופי העבודה, ניסיון העבר ותנאי השוק. הגורם המאשר את השכר הינו דירקטוריון החברה, אשר מסמיך את הנהלת החברה לקבוע את שכר הטרחה עם רואי החשבון.

9. <u>מורשי חתימה עצמאיים</u>

נכון לתאריך הדוח אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים.

פרק ד' – הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

10. מעריך שווי מהותי

מעריכי השווי העיקריים של נכסי החברה הם BBG, Marshal Stevens ו-Capright. שיעור הנכסים שהוערכו על ידי BBG מהווה כ-36% משווי הנכסים במאזן החברה, שיעור הנכסים שהוערכו על ידי Capright מהווה כ-26% משווי הנכסים במאזן החברה ושיעור הנכסים שהוערכו על ידי Marshal Stevens מהווה כ-34% משווי הנכסים במאזן. BBG, Capright ו-Marshal Stevens אינם תלויים בחברה. כמו כן יצוין כי הסכמי ההתקשרות עם BBG, Capright ו-Marshal Stevens כוללים תניית שיפוי, כמקובל.

א. BBG, Inc - הינה חברה המתמחה בביצוע הערכות שווי בערים ושווקים מרכזיים בארה"ב לנכסי נדל"ן מסוגים שונים - משרדים, מגורים, מלונאות, תעשייה, בריאות, מסחר וקמעונאות, עבור לקוחות עסקיים כדוגמת מוסדות פיננסיים, תאגידי נדל"ן, קבלנים, משקיעים, יזמים ופירמות עורכי דין. BBG Inc מונה מאות עובדים ומתפרסת על פני עשרות סניפים ומשרדים ברחבי ארה"ב.

ב. Marshal & Stevens, Inc. – הינה חברה המתמחה בביצוע הערכות שווי בערים ושווקים מרכזיים בארה"ב לנכסי נדל"ן מסוגים שונים וכן בהערכות שווי פיננסיות ואנליזות כלכליות לחברות ציבוריות ופרטיות, וייעוץ במסגרת מיזוגים ורכישות. החברה אף מתמחה בביצוע בדיקות Cost Segregation לנכסי נדל"ן ובדיקת חבויות מס לרשויות השונות בארה"ב. לחברה סניפים במדינות קליפורניה, ניו יורק, אילינוי ופלורידה.

ג. Capright Property Advisors, LLC – הינה חברה המתמחה במתן הערכות שווי לנכסי נדל"ן וכן שירותי בדיקת נאותות ברחבי ארה"ב ואמריקה הלטינית. החברה מעסיקה ב-10 סניפים שונים צוות של מעריכי שווי מוסמכים דוברי מספר שפות המספקים שירותים ללקוחות מגוונים הכוללים רוכשים פרטיים וכן קרנות פיננסיות ומשקיעים מוסדיים אחרים. כמו כן, החברה עושה שימוש בפלטפורמות טכנולוגיות שונות לשם אספקת שירותי ייעוץ מותאמים ללקוחותיה.

11. <u>הערכות שווי מהותיות</u>

שם הנכס ומיקומו	עיתוי הערכת השווי	שווי בדוחות הכספיים ליום 31.12.2025 (אלפי דולר)	שווי בהתאם להערכת השווי (אלפי דולר)	זיהוי מעריך השווי	מודל הערכת השווי	ההנחות שעמדו בבסיס הערכת השווי		
						שיעורי היוון	NOI מייצג (באלפי בדולר)	שיעור תפוסה מייצג
נכס המשועבד למחזיקי אגרות החוב סדרה ד'								
Moxy Hotel – Chelsea (מנהטן, ניו יורק 105 W 28th St, - New York, NY 10001) (*)	31 בדצמבר 2025	322,000	322,000	Capright Property Advisors	היוון תזרים המזומנים Income) (Approach וגישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)	Discount Rate -9.50% Terminal Cap Rate – 7.50% Cost of sale – 1.5% Reversion Year NOI (USD thousand) – 30,931 Reversion Value (USD thousand) – 406,226		
נכס המשועבד למחזיקי אגרות החוב סדרה ו'								
Moxy Hotel – Times Square (מנהטן, ניו יורק 485 - 7th Ave, New York, NY 10018) (*)	31 בדצמבר 2025	477,000	477,000	Marshall & Stevens Incorporated	היוון תזרים המזומנים Income) (Approach וגישת ההשוואה (Sales Comparison Approach)	Discount Rate - 7.25% Terminal Cap Rate - 7.00% Cost of sale – 4.00% Reversion Year NOI (USD thousand) – 37,262 Reversion Value (USD thousand) – 511,028		

(*) הערכת השווי מצורפת לדוח תקופתי זה.

פרק ה' – גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה

12. אגרות החוב

12.1 להלן יובאו פרטים בדבר אגרות חוב (סדרה ' ג', ד', ה' ו-ו') שהנפיקה החברה ונמצאת בידי הציבור נכון לתאריך הדוח:

	אגרות חוב (סדרה ג')	אגרות החוב (סדרה ד')	אגרות החוב (סדרה ה')	אגרות החוב (סדרה ו')	אגרות החוב (סדרה ז')
האם הסדרה מהותית (כהגדרת המונח בתקנה 10 (ב)(13)(א) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970?	סדרה מהותית	סדרה מהותית	סדרה מהותית	סדרה מהותית	סדרה מהותית
מועד הנפקה לראשונה	28 בספטמבר 2022	26 בפברואר 2024	13 באוקטובר 2024	26 בינואר 2025	17 בפברואר 2026 **(לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי)**
שווי נקוב במועד ההנפקה (אלפי ש"ח)	180,460	650,000	418,790	1,039,600	425,000,000
מועדי הרחבת הסדרה	ביום 20 ביולי 2023 (הרחבת סדרה במסגרת דוח הצעת מדף) ו- 24 בדצמבר 2023 (הרחבת סדרה במסגרת דוח הצעת מדף)	ל.ר	ביום 12 ביוני 2025 (הרחבת סדרה במסגרת דוח הצעת מדף) ו- 23 באוקטובר 2025 (הרחבת סדרה במסגרת דוח הצעת מדף)	ל.ר	ל.ר
שווי נקוב ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח)	900,000	650,000	1,000,000	1,039,600	ל.ר
שווי נקוב צמוד ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח)	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר	ל.ר
סכום הריבית שנצברה (אלפי ש"ח) נכון ליום 31.12.2025	8,625	14,425	11,783	21,636	ל.ר
ערך בדוחות הכספיים ליום 31.12.2025 (אלפי דולר), כולל ריבית לשלם.	280,243	208,284	323,396	332,676	ל.ר
שווי בבורסה ליום 31.12.2025 (אלפי ש"ח)	911,970	675,545	1,043,500	1,074,531	ל.ר

	אגרות חוב (סדרה ג')	אגרות החוב (סדרה ד')	אגרות החוב (סדרה ה')	אגרות החוב (סדרה ו')	אגרות החוב (סדרה ז')
סוג, שיעור הריבית ומועד תשלומה	שיעור הריבית קבוע של 5.75%. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג') תשולם פעמיים (2) בשנה, בימים 30 באפריל ו-31 באוקטובר, החל מיום 30 באפריל 2023 עד ליום 30 באפריל 2028 (כולל). תשלום הריבית האחרון ישולם ביום 30 באפריל 2028. הריבית כפופה להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ג') ו/או אי עמידה בהתניות פיננסיות.	שיעור ריבית קבוע בסך 5.9%. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ד') תשולם פעמיים (2) בשנה, בימים 15 בפברואר וב-15 באוגוסט, החל מיום 15 באוגוסט 2024 עד ליום 15 בפברואר 2028 (כולל). הריבית כפופה להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ג') ו/או אי עמידה בהתניות פיננסיות.	שיעור ריבית קבוע בסך 7.07%. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ה') תשולם פעמיים (2) בשנה, בימים 30 באפריל וב-31 באוקטובר, החל מיום 30 באפריל 2025 עד ליום 30 באפריל 2031 (כולל). הריבית כפופה להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ה') ו/או אי עמידה בהתניות פיננסיות.	שיעור ריבית קבוע בסך 5.53%. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ו') תשולם פעמיים (2) בשנה, בימים 15 בפברואר ו-15 באוגוסט, החל מיום 15 באוגוסט 2025 עד ליום 15 באוגוסט 2029 (כולל). הריבית כפופה להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ו') ו/או אי עמידה בהתניות פיננסיות.	שיעור ריבית קבוע בסך 6.56%. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז') תשולם פעמיים (2) בשנה, בימים 30 באפריל ו-31 באוקטובר, החל מיום 31 באוקטובר 2026 עד ליום 30 באפריל 2034 (כולל). הריבית כפופה להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב (סדרה ז') ו/או אי עמידה בהתניות פיננסיות.
מועדי תשלום הקרן	קרן אגרות החוב עומדת לפרעון בשלושה (3) תשלומים שנתיים ביום 30 באפריל של כל אחת מהשנים 2026, 2027 ו-2028 באופן שהתשלום הראשון יהווה 34% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ג') והתשלום השני והשלישי יהוו כל אחד 33% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ג').	קרן אגרות החוב עומדת לפרעון בחמיה (5) תשלומים בימים 15 בפברואר של כל אחת מהשנים 2026-2028 וב-15 באוגוסט של כל אחת מהשנים 2026 ו-2027, באופן שבו ארבעת התשלומים הראשונים יהוו, כל אחד, 1.25% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ד') והתשלום החמישי יהווה 95% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ד').	קרן אגרות החוב עומדת לפרעון בשלושה (3) תשלומים שנתיים ביום 30 באפריל של כל אחת מהשנים 2029, 2030 ו-2031 באופן שהתשלום הראשון והשני יהוו, כל אחד, 33% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ד') והתשלום השלישי והאחרון יהווה 34% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ה').	קרן אגרות החוב עומדת לפירעון בשישה (6) תשלומים בימים 15 בפברואר של השנים 2027 עד 2029 ובימים 15 באוגוסט של השנים 2027 עד 2029 באופן בו חמשת התשלומים הראשונים יהוו, כל אחד, 0.75% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ו') והתשלום השישי והאחרון יהווה 96.25% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ו'). תשלום הקרן הראשון ישולם ביום 15 בפברואר 2027 ותשלום הקרן האחרון ישולם ביום 15 באוגוסט 2029.	קרן אגרות החוב עומדת לפרעון בשלושה (3) תשלומים שנתיים ביום 30 באפריל של כל אחת מהשנים 2032, 2033 ו-2034 באופן שהתשלום הראשון באופן בו התשלום הראשון יהווה 34% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ז') והתשלום השני והשלישי יהוו, כל אחד, 33% מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב (סדרה ז').
בסיס הצמדה (קרן וריבית)	לא צמוד	לא צמוד	לא צמוד	לא צמוד	לא צמוד
האם ניתנות להמרה	לא	לא	לא	לא	לא

	אגרות חוב (סדרה ג')	אגרות החוב (סדרה ד')	אגרות החוב (סדרה ה')	אגרות החוב (סדרה ו')	אגרות החוב (סדרה ז')
זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה	החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 7 לשטר הנאמנות, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או של כל אגרות החוב (סדרה ג') כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב (סדרה ג') והכל בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי.	החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 7 לשטר הנאמנות, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או של כל אגרות החוב (סדרה ד') כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב (סדרה ד') והכל בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי.	החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 7 לשטר הנאמנות, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או של כל אגרות החוב (סדרה ה') כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב (סדרה ה') והכל בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי.	החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 7.2 לשטר הנאמנות, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או של כל אגרות החוב (סדרה ו') כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב (סדרה ו') והכל בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי.	החברה תהא רשאית (אך לא חייבת) בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 7 לשטר הנאמנות, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם של חלק או של כל אגרות החוב (סדרה ז') כפי שתבחר וזאת עד למועד פירעונן הסופי של אגרות החוב (סדרה ז') והכל בהתאם להחלטות דירקטוריון החברה והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי.

12.2 <u>פרטים בדבר הנאמן של אגרות חוב (סדרה ג'), אגרות החוב (סדרה ד'), אגרות החוב (סדרה ה') של החברה ואגרות החוב (סדרה ו') של החברה</u>:

שם הנאמן: רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ (להלן: "**הנאמן**").

שם האחראי על הסדרה: גב' הגר שאול

טלפון: 03-6393311; פקס: 03-6393316;

כתובת למשלוח דואר: רחוב יד חרוצים 14, תל-אביב.

12.3 <u>דירוג מנפיק ודירוג אגרות חוב של החברה</u>:

ביום 20 בנובמבר 2025 הודיעה סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ (להלן: "**מעלות**") על אשרור דירוג המנפיק וכן דירוג אגרות החוב של החברה בדירוג ilA+ בתחזית דירוג יציבה.

סדרת אג"ח	**הדירוג שנקבע למועד הנפקת אג"ח**	**דירוג נכון ליום 31 בדצמבר 2025**[2]	**דירוג עדכני**	**נודע לתאגיד על כוונת החברה המדרגת לבחון שינוי הדירוג הקיים, ייתן פרטים בעניין זה**
	מעלות	מעלות	מעלות	
אג"ח (סדרה ג')	ilA+ אופק יציב	ilA+ אופק יציב	ilA+ אופק יציב	--
אג"ח (סדרה ד')	ilAA אופק יציב	ilAA אופק יציב	ilAA אופק יציב	
אג"ח (סדרה ה')	ilA+ אופק יציב	ilA+ אופק יציב	ilA+ אופק יציב	
אג"ח (סדרה ו')	ilAA אופק יציב	ilAA אופק יציב	ilAA אופק יציב	
אג"ח (סדרה ז')[3]	ilA+ אופק יציב	ל.ר	ilA+ אופק יציב	

[2] לפרטים ראו הודעת מעלות מיום 19 באוקטובר 2025, (מס' אסמכתא: 2025-15-076563).
[3] לפרטים ראו הודעת מעלות מיום 15 בפברואר 2026 (מס' אסמכתא: 2026-15-014864)

12.4 <u>בטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב (סדרה ג')</u>

א. אגרות החוב (סדרה ג') אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.

ב. החברה העבירה סכום בסך השווה לסכום ריבית חצי שנתית שצפוי להיות משולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לידי הנאמן באמצעות העברה לחשבון אשר נפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בלבד (להלן: "**חשבון כרית הריבית**"). בנוסף, מתוך תמורת ההנפקה נטו הפקידה החברה סך השווה ל-350 אלפי דולר בחשבון כרית הריבית אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה ג') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה את הוראות שטר הנאמנות (להלן ולעיל: "**כרית ההוצאות**"). סכום כרית ההוצאות יוחזק בחשבון כרית הריבית עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב (סדרה ג').

ג. לפרטים בדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לכך בהחלטה מיוחדת; ובדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד), כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים), ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לכך בהחלטה רגילה, אלא אם השעבוד ניתן לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן הנפיקה ו/או תנפיק החברה או לצורך ביצוע עסקאות הגנה על הריבית, ראה סעיף 6.2 לשטר הנאמנות מיום 22 בספטמבר 2022 בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה.

12.5 <u>בטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב (סדרה ד')</u>

להלן יובא תיאור תמציתי וללא ממצה של הבטוחות שהועמדו על ידי החברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ד') של החברה, כמפורט בנספח 6.1 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד') (להלן: "**נספח הבטוחות**"). למונחים בסעיף זה תהא המשמעות אשר נתנה להם בנספח הבטוחות, אלא אם צוין אחרת מפורשות.

א. שעבוד מדרגה ראשונה לטובת הנאמן, על מלוא זכויות תאגיד הנכס בנכס המשועבד הידוע בשם Moxy Hotel - Chelsea (להלן בסעיף זה: "**הנכס המשועבד**") (first mortgage), בסך מלוא קרן אגרות החוב (סדרה ד'). שעבוד הנכס המשועבד יבטיח את מלוא הסכומים המובטחים (ולמען הסר ספק, לרבות ריבית וריבית פיגורים, ככל שתהא), לרבות את הוצאות הרישום, התחזוקה והמימוש של שעבוד הנכס המשועבד, הוצאות התפעול של הנכס המשועבד לאחר מימוש שעבוד הנכס המשועבד וכן יבטיח את כל יתר ההוצאות שהחברה מחויבת לשאת בהם בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

ב. המחאה בלתי חוזרת ויחידה, לטובת הנאמן, של כל זכויות תאגיד הנכס בקשר עם הנכס המשועבד וכן מלוא זכויותיו לקבלת הכספים המגיעים ו/או שיגיעו בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה או זכויות אחרות ו/או כל זכות לקבלת תזרים הנובע מהנכס המשועבד, לרבות, אך לא רק, סכומים המשולמים לתאגיד הנכס המשועבד בקשר עם תפעול הנכס המשועבד ו/או בקשר עם פעילות השכרת חדרי מלון או שטחים אחרים בנכס המשועבד ו/או בקשר עם פעילות מכירת מזון ומשקאות בנכס המשועבד ו/או דמי שכירות ו/או כל תשלום שמשולם ו/או ישולם על ידי השוכרים או המפעילים בנכס המשועבד ו/או זכות לקבלת תקבולי ביטוח בקשר עם הנכס המשועבד ו/או זכות הנובעת מכל הסכם המקנה לתאגיד הנכס זכויות לקבלת תקבולים בגין הנכס המשועבד, לרבות המחאת זכויות תאגיד הנכס בהסכם ניהול המלון ובהסכם ניהול ותפעול מזון ומשקאות, הזכות לגביית סכומים המשולמים לתאגיד הנכס בקשר עם הנכס המשועבד או דמי שכירות או הזכות לקבלת דמי ניהול בגין הנכס המשועבד והזכות לבצע כל פעולה הנוגעת להשכרת

שטחים ו/או לתפעול או ו/או ניהול שטחים בנכס המשועבד, כגון התקשרות בהסכמי שכירות ו/או הסכמי תפעול ו/או ניהול, ביטול הסכמים קיימים כאמור, תיקון הסכמים קיימים כאמור וכיו"ב, ובכל מקרה בכפוף לאמור בסעיף 12.1.4 לנספח הבטוחות.

ג. שטר חוב (Promissory Note), שייחתם בין החברה ותאגיד הנכס לבין הנאמן על סך מלוא חובות החברה מכוח שטר הנאמנות (לרבות תשלום מלוא הסכומים המובטחים).

ד. שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה בישראל על מלוא זכויות החברה (ככל שקיימות) בחשבון הנאמנות ועל מלוא הכספים ו/או ניירות הערך ו/או הפיקדונות המופקדים ו/או שיהיו מופקדים בו, לרבות הפירות בגינם.

ה. בנוסף, כבטוחה להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על פי אגרות החוב (סדרה ד') ושטר הנאמנות, מתחייבות החברה, חברת הבת, חברת ההחזקות של הנכס המשועבד וכן חברות שרשרת ההחזקות בנכס המשועבד, ליצור ולרשום לטובת הנאמן, שעבוד מדרגה ראשונה של מלוא זכויות חברת ההחזקות של הנכס המשועבד בתאגיד הנכס המשועבד.

12.6 <u>בטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב (סדרה ה')</u>

א. אגרות החוב (סדרה ה') אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.

ב. החברה העבירה סכום בסך השווה לסכום ריבית חצי שנתית שצפוי להיות משולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') לידי הנאמן באמצעות העברה לחשבון אשר נפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה) בלבד (להלן: "**חשבון כרית הריבית**"). בנוסף, מתוך תמורת ההנפקה נטו הפקידה החברה סך השווה ל-350 אלפי דולר בחשבון כרית הריבית אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה ה') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה את הוראות שטר הנאמנות (להלן ולעיל: "**כרית ההוצאות**"). סכום כרית ההוצאות יוחזק בחשבון כרית הריבית עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב (סדרה ה').

ג. לפרטים בדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') לכך בהחלטה מיוחדת; ובדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד), כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים), ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') לכך בהחלטה רגילה, אלא אם השעבוד ניתן לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן הנפיקה ו/או תנפיק החברה או לצורך ביצוע עסקאות הגנה על הריבית, ראה סעיף 6.2 לשטר הנאמנות מיום 9 באוקטובר 2024 בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה.

12.7 <u>בטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב (סדרה ו')</u>

להלן יובא תיאור תמציתי וללא ממצה של הבטוחות שהועמדו על ידי החברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה ו') של החברה, כמפורט בנספח 6.1 לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ו') (להלן: "**נספח הבטוחות**"). למונחים בסעיף זה תהא המשמעות אשר נתנה להם בנספח הבטוחות, אלא אם צוין אחרת מפורשות.

א. שעבוד מדרגה ראשונה לטובת הנאמן, על מלוא זכויות תאגיד הנכס בנכס המשועבד הידוע בשם Moxy Hotel Times Square (להלן בסעיף זה: "**הנכס המשועבד**") (first mortgage), בסך מלוא קרן אגרות החוב (סדרה ו'). שעבוד הנכס המשועבד יבטיח את מלוא הסכומים המובטחים (ולמען הסר ספק, לרבות ריבית וריבית פיגורים, ככל שתהא), לרבות את הוצאות הרישום, התחזוקה והמימוש של שעבוד הנכס המשועבד, הוצאות התפעול של הנכס המשועבד לאחר מימוש שעבוד הנכס המשועבד וכן יבטיח

את כל יתר ההוצאות שהחברה מחויבת לשאת בהם בהתאם להוראות שטר הנאמנות (להלן: "**ה-Mortgage**").

ב. המחאה בלתי חוזרת ויחידה, לטובת הנאמן, של כל זכויות תאגיד הנכס בקשר עם הנכס המשועבד וכן מלוא זכויותיו לקבלת הכספים המגיעים ו/או שיגיעו בגין או מכוח הנכס המשועבד, זכויות קדימה או זכויות אחרות ו/או כל זכות לקבלת תזרים הנובע מהנכס המשועבד, לרבות, אך לא רק, סכומים המשולמים לתאגיד הנכס המשועבד בקשר עם תפעול הנכס המשועבד ו/או בקשר עם פעילות השכרת חדרי מלון או שטחים אחרים בנכס המשועבד ו/או בקשר עם פעילות מכירת מזון ומשקאות בנכס המשועבד ו/או דמי שכירות ו/או כל תשלום שמשולם ו/או ישולם על ידי השוכרים או המפעילים בנכס המשועבד ו/או זכות לקבלת תקבולי ביטוח בקשר עם הנכס המשועבד ו/או זכות הנובעת מכל הסכם המקנה לתאגיד הנכס זכויות לקבלת תקבולים בגין הנכס המשועבד, לרבות המחאת זכויות תאגיד הנכס בהסכם ניהול המלון ובהסכם ניהול ותפעול מזון ומשקאות וכן ההכנסות הנובעות מפעילות שוכר הגג, הזכות לגביית סכומים המשולמים לתאגיד הנכס בקשר עם הנכס המשועבד או דמי שכירות או הזכות לקבלת דמי ניהול בגין הנכס המשועבד והזכות לבצע כל פעולה הנוגעת להשכרת שטחים ו/או לתפעול ו/או ניהול שטחים בנכס המשועבד, כגון התקשרות בהסכמי שכירות ו/או הסכמי תפעול ו/או ניהול, ביטול הסכמים קיימים כאמור, תיקון הסכמים קיימים כאמור וכיו"ב, ובכל מקרה בכפוף לאמור בסעיף 12.1.4 בנספח הבטוחות.

ג. שטר חוב (Promissory Note), שייחתם בין החברה ותאגיד הנכס לבין הנאמן על סך מלוא חובות החברה מכוח שטר הנאמנות (לרבות תשלום מלוא הסכומים המובטחים).

ד. שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה בישראל על מלוא זכויות החברה (ככל שקיימות) בחשבון הנאמנות ועל מלוא הכספים ו/או ניירות הערך ו/או הפיקדונות המופקדים ו/או שיהיו מופקדים בו, לרבות הפירות בגינם.

ה. בנוסף, כבטוחה להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על פי אגרות החוב (סדרה ו') ושטר הנאמנות, מתחייבות החברה, חברת הבת, חברת ההחזקות של הנכס המשועבד וכן חברות שרשרת ההחזקות בנכס המשועבד, ליצור ולרשום לטובת הנאמן, שעבוד מדרגה ראשונה של מלוא זכויות חברת ההחזקות של הנכס המשועבד בתאגיד הנכס המשועבד.

12.8 <u>בטוחות ושעבודים להבטחת אגרות החוב (סדרה ז')</u>

א. אגרות החוב (סדרה ז') אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.

ב. החברה העבירה סכום בסך השווה לסכום ריבית חצי שנתית שצפוי להיות משולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') לידי הנאמן באמצעות העברה לחשבון אשר נפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') בלבד (להלן: "**חשבון כרית הריבית**"). בנוסף, מתוך תמורת ההנפקה נטו הפקידה החברה סך השווה ל-500 אלפי דולר בחשבון כרית הריבית אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן במקרה בו יועמדו אגרות החוב (סדרה ז') לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה את הוראות שטר הנאמנות (להלן ולעיל: "**כרית ההוצאות**"). סכום כרית ההוצאות יוחזק בחשבון כרית הריבית עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב (סדרה ז').

ג. לפרטים בדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את כלל רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד) בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') לכך בהחלטה מיוחדת; ובדבר התחייבות החברה שלא לשעבד את רכושה (המוחזק על ידה במישרין בלבד), כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים), ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') לכך בהחלטה רגילה, אלא אם השעבוד ניתן לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן הנפיקה ו/או תנפיק החברה או לצורך ביצוע עסקאות הגנה על הריבית, ראה סעיף 6.2 לשטר הנאמנות מיום 15 בפברואר 2026 בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') של החברה.

12.9 עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות (סדרה ג')

להלן פירוט כל אחת מהתחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות (סדרה ג'), בהם, כאמור לעיל, עומדת החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ולתאריך הדוח:

- החברה לא שעבדה את רכושה, כולו או מקצתו בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים) בהתאם להתחייבותה בסעיף 6.2.2 לשטר הנאמנות;
- החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות החוב אותן הנפיקה החברה בהתאם להתחייבותה בסעיף 6.2.3 לשטר הנאמנות;
- החברה לא נטלה חוב פיננסי כלשהו ב-LSG Enterprises LLC בהתאם להתחייבותה בסעיף 6.2.4 לשטר הנאמנות;
- החברה לא רשמה במרשמיה ו/או במרשם אחר המתנהל על פי הדין הרלוונטי שעבוד שוטף כלשהו לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבותה בסעיף 6.2 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כהגדרתן בסעיף 5.4 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בכל התניות הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.4 לשטר הנאמנות;
- החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד, לא השתנה;
- החברה עומדת במגבלת הדיבידנד שנטלה כאמור בסעיף 5.6 לשטר הנאמנות. נכון ליום 31 בדצמבר 2025, בהתאם למגבלת הדיבידנד האמורה, לחברה אין רווחים הניתנים לחלוקה..
- לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף 5.7 לשטר הנאמנות, מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג');

12.10 עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות (סדרה ד')

להלן פירוט כל אחת מהתחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות (סדרה ד'), בהם, כאמור לעיל, עומדת החברה נכון למועד פרסום הדוח:

- החברה וחברת הבת (כהגדרת המונח בשטר הנאמנות) לא שעבדו את רכושן (המוחזק על ידן במישרין בלבד), כולו או מקצתו בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים) בהתאם להתחייבויותיהן בסעיף 6.2.1 ו- 6.2.2 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בהתחייבותה בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות;
- חברת הבת (LSG Enterprises LLC), עומדת בהתחייבויות בסעיף 6.3.2 לשטר הנאמנות.
- החברה וחברת הבת עומדות בהתחייבויות בסעיף 6.2 לשטר הנאמנות ולא לא רשמו במרשמיהן ו/או במרשם אחר המתנהל על פי הדין הרלוונטי שעבוד שוטף כלשהו לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבות בסעיף 6.2 לשטר הנאמנות.
- ;
- החברה עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 5.3 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.4 לשטר הנאמנות;
- החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד, לא השתנה;
- החברה עומדת במגבלת הדיבידנד שנטלה כאמור בסעיף 5.6 לשטר הנאמנות. נכון ליום 31 בדצמבר 2025, בהתאם למגבלת הדיבידנד האמורה, לחברה אין רווחים הניתנים לחלוקה.

- לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף 5.7 לשטר הנאמנות, מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד');
- החברה מאשרת כי החברה והתאגידים המוחזקים על ידה, עומדים בהוראות סעיף 5.9(ט) לשטר הנאמנות לעניין שקיפות מס.בהתאם להוראות סעיף 12.1.36 לנספח 6.1 לשטר הנאמנות החברה מאשרת כי פוליסת הביטוח בקשר עם הנכס המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה עומדת בתוקפה.
- החברה מאשרת את עמידת החברה, חברת הבת, חברות שרשרת ההחזקות של הנכס המשועבד ותאגיד הנכס המשועבד בהתחייבויות ש סעיף 12.1.39 לנספח 6.1 לשטר הנאמנות.

12.11 <u>עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות (סדרה ה')</u>

להלן פירוט כל אחת מהתחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות (סדרה ה'), בהם, כאמור לעיל, עומדת החברה נכון למועד פרסום הדוח:

- החברה לא שעבדה את רכושה, כולו או מקצתו בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים) בהתאם להתחייבותה בסעיף 6.2.2 לשטר הנאמנות;
- החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות החוב אותן הנפיקה החברה בהתאם להתחייבותה בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות;
- החברה לא נטלה חוב פיננסי כלשהו ב-LSG Enterprises LLC בהתאם להתחייבותה בסעיף 6.3.2 לשטר הנאמנות;
- החברה לא רשמה במרשמיה ו/או במרשם אחר המתנהל על פי הדין הרלוונטי שעבוד שוטף כלשהו לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבותה בסעיף 6.2.3 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כהגדרתן בסעיף 5.3 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בכל התניות הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.4 לשטר הנאמנות;
- החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד, לא השתנה;
- החברה עומדת במגבלת הדיבידנד שנטלה כאמור בסעיף 5.4 לשטר הנאמנות. נכון ליום 31 בדצמבר 2025, בהתאם למגבלת הדיבידנד האמורה, לחברה אין רווחים הניתנים לחלוקה.
- לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף 5.5 לשטר הנאמנות, מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה');
- החברה עומדת בהוראות סעיף 5.10ט' לשטר הנאמנות. החברה והתאגידים המוחזקים על ידה, לא בחרו להיחשב כחברות (Corporations), אלא המשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי.

12.12 <u>עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות (סדרה ו')</u>

להלן פירוט כל אחת מהתחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות (סדרה ו'), בהם, כאמור לעיל, עומדת החברה נכון למועד פרסום הדוח:

- החברה וחברת הבת (כהגדרת המונח בשטר הנאמנות) לא שעבדו את רכושן (המוחזק על ידן במישרין בלבד), כולו או מקצתו בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים) בהתאם להתחייבויותיהן בסעיף 6.2.1 ו- 6.2.2 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בהתחייבותה בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות;
- חברת הבת (LSG Enterprises LLC), עומדת בהתחייבויות בסעיף 6.3.2 לשטר הנאמנות.

- החברה וחברת הבת עומדות בהתחייבויות בסעיף 6.2 לשטר הנאמנות ולא לא רשמו במרשמיהן ו/או במרשם אחר המתנהל על פי הדין הרלוונטי שעבוד שוטף כלשהו לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבות בסעיף 6.2 לשטר הנאמנות.
- החברה עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 5.3 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.4 לשטר הנאמנות;
- החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד, לא השתנה;
- החברה עומדת במגבלת הדיבידנד שנטלה כאמור בסעיף 5.4 לשטר הנאמנות. נכון ליום 31 בדצמבר 2025, בהתאם למגבלת הדיבידנד האמורה, לחברה אין רווחים הניתנים לחלוקה.
- לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף 5.7 לשטר הנאמנות, מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו');
- החברה מאשרת כי החברה והתאגידים המוחזקים על ידה, עומדים בהוראות סעיף 5.9(ט) לשטר הנאמנות לעניין שקיפות מס. בהתאם להוראות סעיף 12.1.42 לנספח 6.1 לשטר הנאמנות החברה מאשרת כי פוליסת הביטוח בקשר עם הנכס המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה עומדת בתוקפה.
- החברה מאשרת את עמידת החברה, חברת הבת, חברות שרשרת ההחזקות של הנכס המשועבד ותאגיד הנכס המשועבד בהתחייבויות ש סעיף 12.1.45 לנספח 6.1 לשטר הנאמנות.

12.13 <u>עמידה בתנאים והתחייבויות על פי שטר הנאמנות (סדרה ז')</u>

להלן פירוט כל אחת מהתחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות (סדרה ז'), בהם, כאמור לעיל, עומדת החברה נכון למועד פרסום הדוח:

- החברה לא שעבדה את רכושה, כולו או מקצתו בשעבודים ספציפיים (לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים) בהתאם להתחייבותה בסעיף 6.2.2 לשטר הנאמנות;
- החברה לא נטלה אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא העניקה שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים לצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות החוב אותן הנפיקה החברה בהתאם להתחייבותה בסעיף 6.3 לשטר הנאמנות;
- החברה לא נטלה חוב פיננסי כלשהו ב-LSG Enterprises LLC בהתאם להתחייבותה בסעיף 6.3.2 לשטר הנאמנות;
- החברה לא רשמה במרשמיה ו/או במרשם אחר המתנהל על פי הדין הרלוונטי שעבוד שוטף כלשהו לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבותה בסעיף 6.2.3 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בכל אחת מאמות המידה הפיננסיות כהגדרתן בסעיף 5.3 לשטר הנאמנות;
- החברה עומדת בכל התניות הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.4 לשטר הנאמנות;
- החברה מאשרת כי עיקר פעילותה של החברה כמפורט בסעיף 1.2 לדוח תיאור עסקי התאגיד, לא השתנה;
- החברה עומדת במגבלת הדיבידנד שנטלה כאמור בסעיף 5.4 לשטר הנאמנות. נכון ליום 31 בדצמבר 2025, בהתאם למגבלת הדיבידנד האמורה, לחברה אין רווחים הניתנים לחלוקה.
- לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף 5.5 לשטר הנאמנות, מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז');
- החברה עומדת בהוראות סעיף 5.10ט' לשטר הנאמנות. החברה והתאגידים המוחזקים על ידה, לא בחרו להיחשב כחברות (Corporations), אלא המשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי.

12.14 <u>אמות מידה פיננסיות (סדרה ג')</u>

להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות (למונחים תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות):

התחייבות פיננסית	אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 בדצמבר 2025	הערות
ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-500 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד);	ההון עצמי נומינאלי מאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) = 1,720,468 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(א) לשטר הנאמנות
ה-NOI המתואם[4] לא יפחת מ-60 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד);	ה-NOI המתואם = 326,114 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ב) לשטר הנאמנות
יחס החוב הפיננסי נטו מתואם[5] ל-CAP נטו[6] לא יעלה על שיעור של 75%;	חוב פיננסי נטו מתואם 3,725,915 אלפי דולר CAP נטו 5,707,693 אלפי דולר יחס 65.3% **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ג) לשטר הנאמנות
היקף הפרויקטים לפיתוח של החברה[7] במאוחד (לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת) לא יעלה על 30% מסך המאזן המתואם[8] של החברה;	היקף הפרויקטים לפיתוח של החברה 0 אלפי דולר סך המאזן המתואם 6,240,948 אלפי דולר יחס 0% **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ד) לשטר הנאמנות
ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-600 מיליון דולר;	ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) = 1,720,468 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 5.4(א) לשטר הנאמנות - אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית

[4] "**NOI מתואם**" - הכנסות החברה במאוחד מדמי שכירות ונלוות, פיתוח, יזום, ניהול ושירותים כולל הכנסות ריבית בגין הלוואות המיוחסות לנדל"ן, בתוספת הכנסות החברה ממכירת יחידות דיור וחטיבות קרקע, בניכוי עלות השכרת הנכסים ועלות (במובחן משווי הוגן בדוחות הכספיים) יחידות הדיור וחטיבות הקרקע, לפי העניין (כולל חלק החברה ב-NOI מתואם של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת). ה-NOI המתואם יחושב לפי נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים המצטברים. יובהר כי בהתווספות נכס מניב בעקבות (כולל מבלי לגרוע בכלליות האמור) רכישת/קבלת נכס מניב ו/או השלמת בניה של נכס בהקמה ו/או תרומת נכס לחברה ו/או בהעמדת הלוואה (לרבות רכישת הלוואה) על ידי החברה אחד/אחת או יותר במהלך התקופה, יחושב ה-NOI המתואם של הנכס/ים או ההלוואה/ות בהתאם להיקף ה-NOI המתואם מיום הרכישה ו/או השלמת נכס בהקמה ו/או תרומת נכס ו/או העמדת ההלוואה ועד למועד הדוח הכספי הרלוונטי בתקנון שנתי.

[5] "**חוב פיננסי נטו מתואם**" - חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים וכן מגופים שעיקר פעילותם הינה העמדת הלוואות בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים המוכרים בדוחות הכספיים של החברה כנכסים שוטפים ופיקדונות (לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש, למעט פיקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות) והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בתוספת איחוד יחסי של החוב הפיננסי נטו המתואם בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת של החברה.

[6] "**CAP נטו**" - חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) ובתוספת מסים נדחים לזמן ארוך בהתאם לדוחות הכספיים של החברה.

[7] "**היקף פרויקטים לפיתוח של החברה**" - עלות ההשקעה (במובחן משווי הוגן) של החברה בפרויקטים שהבנייה שלהם החלה נכון למועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים, ואשר טרם התקבל בגינם אישור אכלוס זמני – Temporary Certificate of Occupancy (TCO).

[8] "**המאזן המתואם**" - סך המאזן המאוחד של החברה בתוספת חלק החברה בחברות כלולות וחברות בשליטה משותפת.

התחייבות פיננסית	אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 בדצמבר 2025	הערות
ה-NOI המתואם לא יפחת מ-65 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד);	ה-NOI המתואם של החברה = 326,114 אלפי דולר; **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 5.4(ב) לשטר הנאמנות - אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפרעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית
עמידה במגבלת הדיבידנד (ראה פירוט בסעיף 1.4 לפרק א' לדוח התקופתי בדבר תיאור עסקי התאגיד);	נכון ליום 31 בדצמבר 2025, בהתאם למגבלת הדיבידנד האמורה, לחברה אין רווחים הניתנים לחלוקה. החברה לא ביצעה חלוקה החורגת ממגבלת הדיבידנד.	סעיף 5.5 לשטר הנאמנות

נכון ליום 31 בדצמבר 2025, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל.

12.15 <u>אמות מידה פיננסיות (סדרה ד')</u>

להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות (למונחים תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות):

התחייבות פיננסית	אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 בדצמבר 2025	הערות
ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-650 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד);	הון עצמי נומינאלי מאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) = 1,720,468 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(א) לשטר הנאמנות
יחס החוב הפיננסי נטו מתואם[9] ל-CAP נטו[10] לא יעלה על שיעור של 75%;	חוב פיננסי נטו מתואם 3,725,915 אלפי דולר CAP נטו 5,707,693 אלפי דולר יחס 65.3% **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ב) לשטר הנאמנות
יחס הלוואה לבטוחה[11] לא יעלה על 80%;	A = 204,432 B = 480 C = 322,000 יחס ההלוואה לבטוחה = 63.3% **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ג) לשטר הנאמנות
ה-NOI המתואם[12] לא יפחת מ-60 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד);	ה-NOI המתואם = 326,114 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ד) לשטר הנאמנות

[9] "**חוב פיננסי נטו מתואם**" - חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים וכן מגופים שעיקר פעילותם הינה העמדת הלוואות בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים המוכרים בדוחות הכספיים של החברה כנכסים שוטפים ופיקדונות (לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש, למעט פיקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות) והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בתוספת איחוד יחסי של החוב הפיננסי נטו המתואם בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת של החברה.

[10] "**CAP נטו**" - חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) ובתוספת מסים נדחים לזמן ארוך בהתאם לדוחות הכספיים של החברה.

[11] "יחס הלוואה לבטוחה" – שווה ל-$\frac{A-B}{C}$, בהתאם להגדרת המונחים להלן.

"**A**" משמעו בסעיף זה: הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה ד') (למען הסר ספק, לרבות הריבית שנצברה וטרם שולמה), בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים של החברה למועד הבדיקה;

"**B**" משמעו בסעיף זה: הסכום המצטבר של השווי הבטוחתי של פיקדונות כספיים ו/או ערבויות בנקאיות ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או כספים המופקדים בחשבון הנאמנות, במועד הבדיקה;

"**C**" משמעו בסעיף זה: השווי הבטוחתי של נכס הנדל"ן המשועבד.

[12] "**NOI מתואם**" - הכנסות החברה במאוחד מדמי שכירות ונלוות, פיתוח, יזום, ניהול ושירותים כולל הכנסות ריבית בגין הלוואות המיוחסות לנדל"ן, בתוספת הכנסות החברה ממכירת יחידות דיור וחטיבות קרקע, בניכוי

התחייבות פיננסית	אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 בדצמבר 2025	הערות
ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-700 מיליון דולר;	ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) = 1,720,468 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 5.3(א) לשטר הנאמנות - אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית
יחס הלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%;	A = 204,432 B = 480 C = 322,000 יחס ההלוואה לבטוחה = 63.3% **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 5.3(ב) לשטר הנאמנות - אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית
ה-NOI המתואם לא יפחת מ-65 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד);	ה-NOI המתואם של החברה = 326,114 אלפי דולר; **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 5.4(ג) לשטר הנאמנות - אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית
עמידה במגבלת הדיבידנד (ראה פירוט בסעיף 1.4 לפרק א' לדוח התקופתי בדבר תיאור עסקי התאגיד);	נכון ליום 31 בדצמבר 2025,בהתאם למגבלת הדיבידנד האמורה, לחברה אין רווחים הניתנים לחלוקה. החברה לא ביצעה חלוקה החורגת ממגבלת הדיבידנד.	סעיף 5.4 לשטר הנאמנות

עלות השכרת הנכסים ועלות (במובחן משווי הוגן בדוחות הכספיים) יחידות הדיור וחטיבות הקרקע, לפי העניין (כולל חלק החברה ב-NOI מתואם של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת). ה-NOI המתואם יחושב לפי נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים המצטברים. יובהר כי בהתווספות נכס מניב בעקבות (כולל מבלי לגרוע בכלליות האמור) רכישת/קבלת נכס מניב ו/או השלמת בניה של נכס בהקמה ו/או תרומת נכס לחברה ו/או בהעמדת הלוואה (לרבות רכישת הלוואה) על ידי החברה אחד/אחת או יותר במהלך התקופה, יחושב ה-NOI המתואם של הנכס/ים או ההלוואה/ות בהתאם להיקף ה-NOI המתואם מיום הרכישה ו/או השלמת נכס בהקמה ו/או תרומת נכס ו/או העמדת ההלוואה ועד למועד הדוח הכספי הרלוונטי בתקנון שנתי.

12.16 <u>אמות מידה פיננסיות (סדרה ה')</u>

להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות (למונחים תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות):

התחייבות פיננסית	אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 בדצמבר 2025	הערות
ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-650 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד);	הון עצמי נומינאלי מאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) = 1,720,468 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(א) לשטר הנאמנות
יחס החוב הפיננסי נטו מתואם[13] ל-CAP נטו[14] לא יעלה על שיעור של 75%;	חוב פיננסי נטו מתואם 3,725,915אלפי דולר CAP נטו 5,707,693אלפי דולר יחס 65.3% **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ב) לשטר הנאמנות
ה-NOI המתואם[15] לא יפחת מ-65 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד);	ה-NOI המתואם = 326,114 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ג) לשטר הנאמנות
ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-750 מיליון דולר;	ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) = 1,720,468 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 5.3(א) לשטר הנאמנות - אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית
ה-NOI המתואם לא יפחת מ-70 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד);	ה-NOI המתואם של החברה = 326,114 אלפי דולר; **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 5.4(ב) לשטר הנאמנות - אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפרעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית

[13] "**חוב פיננסי נטו מתואם**" - חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים וכן מגופים שעיקר פעילותם הינה העמדת הלוואות בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים המוכרים בדוחות הכספיים של החברה כנכסים שוטפים ופיקדונות (לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש, למעט פיקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות) והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בתוספת איחוד יחסי של החוב הפיננסי נטו המתואם בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת של החברה.

[14] "**CAP נטו**" - חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) ובתוספת מסים נדחים לזמן ארוך בהתאם לדוחות הכספיים של החברה.

[15] "**NOI מתואם**" - הכנסות החברה במאוחד מדמי שכירות ונלוות, פיתוח, יזום, ניהול ושירותים כולל הכנסות ריבית בגין הלוואות המיוחסות לנדל"ן, בתוספת הכנסות החברה ממכירת יחידות דיור וחטיבות קרקע, בניכוי עלות השכרת הנכסים ועלות (במובחן משווי הוגן בדוחות הכספיים) יחידות הדיור וחטיבות הקרקע, לפי העניין (כולל חלק החברה ב-NOI מתואם של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת). ה-NOI המתואם יחושב לפי נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים המצטברים. יובהר כי בהתווספות נכס מניב בעקבות (כולל מבלי לגרוע בכלליות האמור) רכישת/קבלת נכס מניב ו/או השלמת בניה של נכס בהקמה ו/או תרומת נכס לחברה ו/או בהעמדת הלוואה (לרבות רכישת הלוואה) על ידי החברה אחד/אחת או יותר במהלך התקופה, יחושב ה-NOI המתואם של הנכס/ים או ההלוואה/ות בהתאם להיקף ה-NOI המתואם מיום הרכישה ו/או השלמת נכס בהקמה ו/או תרומת נכס ו/או העמדת ההלוואה ועד למועד הדוח הכספי הרלוונטי בתקנון שנתי.

התחייבות פיננסית	אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 בדצמבר 2025	הערות
עמידה במגבלת הדיבידנד (ראה פירוט בסעיף 1.4 לפרק א' לדוח התקופתי בדבר תיאור עסקי התאגיד);	נכון ליום 31 בדצמבר 2025, בהתאם למגבלת הדיבידנד האמורה, חברה אין רווחים הניתנים לחלוקה. החברה לא ביצעה חלוקה החורגת ממגבלת הדיבידנד.	סעיף 5.4 לשטר הנאמנות

12.17 <u>אמות מידה פיננסיות (סדרה ו')</u>

להלן פירוט אמות המידה הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות (למונחים תהיינה המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות):

התחייבות פיננסית	אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 בדצמבר 2025	הערות
ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-650 מיליון דולר ארה"ב (סכום זה לא יוצמד למדד);	הון עצמי נומינאלי מאוחד (לא כולל זכויות מיעוט) = 1,720,468 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(א) לשטר הנאמנות
יחס החוב הפיננסי נטו מתואם[16] ל-CAP נטו[17] לא יעלה על שיעור של 75%;	חוב פיננסי נטו מתואם 3,725,915 אלפי דולר CAP נטו 5,707,693 אלפי דולר יחס 65.3% **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ב) לשטר הנאמנות
יחס הלוואה לבטוחה[18] לא יעלה על 80%;	A = 323,856 B = 591 C = 477,000 יחס ההלוואה לבטוחה = 67.7% **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ג) לשטר הנאמנות
ה-NOI המתואם[19] לא יפחת מ-65 מיליון דולר (סכום זה לא יוצמד למדד);	ה-NOI המתואם = 326,114 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 6.4(ד) לשטר הנאמנות

[16] "**חוב פיננסי נטו מתואם**" - חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות פיננסיים וכן מגופים שעיקר פעילותם הינה העמדת הלוואות בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה, בניכוי מזומן ושווי מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים המוכרים בדוחות הכספיים של החברה כנכסים שוטפים ופיקדונות (לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש, למעט פיקדונות משועבדים שהועמדו כנגד ערבויות) והכל על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, בתוספת איחוד יחסי של החוב הפיננסי נטו המתואם בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת של החברה.

[17] "**CAP נטו**" - חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של החברה (כולל זכויות מיעוט) ובתוספת מסים נדחים לזמן ארוך בהתאם לדוחות הכספיים של החברה.

[18] "יחס הלוואה לבטוחה" – שווה ל-$\frac{A-B}{C}$, בהתאם להגדרת המונחים להלן.

"**A**" משמעו בסעיף זה: הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה ד') (למען הסר ספק, לרבות הריבית שנצברה וטרם שולמה), בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים של החברה למועד הבדיקה;

"**B**" משמעו בסעיף זה: הסכום המצטבר של השווי הבטוחתי של פיקדונות כספיים ו/או ערבויות בנקאיות ו/או ניירות ערך ממשלתיים ו/או כספים המופקדים בחשבון הנאמנות, במועד הבדיקה;

"**C**" משמעו בסעיף זה: השווי הבטוחתי של נכס הנדל"ן המשועבד.

[19] "**NOI מתואם**" - הכנסות החברה במאוחד מדמי שכירות ונלוות, פיתוח, יזום, ניהול ושירותים כולל הכנסות ריבית בגין הלוואות המיוחסות לנדל"ן, בתוספת הכנסות החברה ממכירת יחידות דיור וחטיבות קרקע, בניכוי עלות השכרת הנכסים ועלות (במובחן משווי הוגן בדוחות הכספיים) יחידות הדיור וחטיבות הקרקע, לפי העניין (כולל חלק החברה ב-NOI מתואם של חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת). ה-NOI המתואם יחושב לפי נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים המצטברים. יובהר כי בהתווספות נכס מניב בעקבות (כולל מבלי לגרוע בכלליות האמור) רכישת/קבלת נכס מניב ו/או השלמת בניה של נכס בהקמה ו/או תרומת נכס לחברה ו/או בהעמדת הלוואה (לרבות רכישת הלוואה) על ידי החברה אחד/אחת או יותר במהלך התקופה, יחושב ה-NOI המתואם של הנכס/ים או ההלוואה/ות בהתאם להיקף ה-NOI המתואם מיום הרכישה ו/או השלמת נכס בהקמה ו/או תרומת נכס ו/או העמדת ההלוואה ועד למועד הדוח הכספי הרלוונטי בתקנון שנתי.

התחייבות פיננסית	אופן חישוב אמות מידה פיננסיות ותוצאותיו נכון ליום 31 בדצמבר 2025	הערות
ההון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) לא יפחת מ-750 מיליון דולר;	ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) = 1,720,468 אלפי דולר **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 5.3(א) לשטר הנאמנות - אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית
יחס הלוואה לבטוחה לא יעלה על 75%	A = 323,856 B = 591 C = 477,000 יחס ההלוואה לבטוחה = 67.7% **החברה עומדת באמת המידה הפיננסית**	סעיף 5.3(ב) לשטר הנאמנות - אי עמידה באמת המידה אינה מהווה עילה לפירעון מיידי, אלא עשויה להקנות התאמה בשיעור הריבית

12.18 <u>אמות מידה פיננסיות (סדרה ז')</u>

אגרות החוב (סדרה ז') הונפקו ביום 15 בפברואר 2026, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ופירוט אמות המידה הפיננסיות המפורטות בשטר הנאמנות יובא החל מדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון הראשון לשנת 2026.

12.19 <u>כינוס אסיפת מחזיקי ושינוי תנאי אגרות חוב</u>

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ולמועד הדוח, לא נדרשה החברה לכנס אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'), אגרות החוב (סדרה ד'), אגרות החוב (סדרה ה'), ואגרות החוב (סדרה ו') ואגרות החוב (סדרה ז').

כמו כן, נכון למועד הדוח ומועד פרסום הדוח לא שונו תנאי אגרות החוב (סדרה ג') לא שונו תנאי אגרות החוב (סדרה ד'), לא שונו תנאי אגרות החוב (סדרה ה'), לא שונו תנאי אגרות החוב (סדרה ו') וכן לא שונו תנאי אגרות החוב (סדרה ז').

12.20 <u>עמידת החברה בהוראות שטרי הנאמנות</u>

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 ומועד פרסום הדוח, למיטב ידיעת החברה, החברה לא הפרה התחייבויות שנקבעו בשטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ג'), אגרות החוב (סדרה ד'), אגרות החוב (סדרה ה'), אגרות החוב (סדרה ו') ואגרות החוב (סדרה ז') ולא התקיימו תנאים המקימים עילה להעמדת אגרות החוב כאמור לפירעון מיידי.

13. **מצבת התחייבויות התאגיד**

החברה מפרסמת במקביל לדוח זה דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון ת–126.

דיוויד ליכנטשטיין	**בנציון טורין**
דירקטור ומנכ"ל	יו"ר הדירקטוריון

ניו יורק, 25 במרץ 2026

נספח א'

תמצית מידע כספי של נכס מלון Moxy Chelsea המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

הזכויות בנכס מלון Moxy Chelsea הועברו לחברה בסוף חודש פברואר 2024 , על ידי בעל השליטה בחברה (בשרשור), אגב השלמת ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ד').
לאור האמור, תמצית המידע הכספי המובא להלן (עבור שנת 2023) מבוסס על סמך נתוני US GAAP מבוקרים או סקורים לפי העניין אשר נמסרו לחברה מבעלת המניות היחידה בחברה.

LSG 105 West 28th LLC
תמצית נתונים על המצב הכספי
(בלתי מבוקרים ובלתי סקורים)

	December 31,		
	2025	2024	2023
	(USD Thousand)		
ASSETS			
Non-current assets			
Property plant and equipment – hotel, net	322,000	307,000	(*)160,106
	322,000	307,000	160,106
Current assets			
Cash	13,234	10,403	10,761
Restricted cash	-	-	1,851
Accounts Receivable, net	2,005	2,434	2,011
Prepaid expenses and other assets	2,069	2,013	2,304
	17,308	14,850	16,927
Total assets	339,308	321,850	177,033
EQUITY			
Equity attributable to the Company's equity holders	334,463	316,758	16,458
Total equity	334,463	316,758	16,458
LIABILITIES			
Non-current liabilities			
Loans from financial institutions and others, net	-	-	-
	-	-	-
Current liabilities			
Loans from financial institutions and others, net	-	-	154,896
Accounts payable and accrued liabilities	4,758	4,824	4,625
Due to affiliates, net	87	268	1,054
	4,845	5,092	160,575
Total liabilities	4,845	5,092	160,575
Total liabilities and equity	339,308	321,850	177,033

(*) לפי שיטת העלות

LSG 105 West 28th LLC
תמצית נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
(בלתי מבוקרים ובלתי סקורים)

	For the year ended December 31,		
	2025	2024(*)	2023
	(USD Thousand)		
Revenues			
Room Income	40,948	35,463	36,575
Food and beverage Income	11,793	9,726	9,468
Other service income	3,861	_3,727	3,391
Total revenues	56,602	48,916	49,434
Expenses			
Room costs	7,127	5,975	6,589
Food and beverage costs	10,860	9,046	8,091
General and administrative costs	4,128	3,813	4,450
Marketing and sales	1,879	1,499	1,312
Property operation and maintenance	1,244	1,050	1,240
Utilities	1,144	823	940
Property management fees	1,053	973	1,139
Franchise fees	4,192	3,609	3,827
Real estate taxes	2,661	2,080	2,352
Insurance	636	561	399
Total operating expenses	34,924	29,429	30,339
Gross profit (loss)	21,678	19,487	19,095
Depreciation expense	(7,667)	(6,031)	(5,817)
Finance expenses, net	-	127	(14,348)
Gain on forgiveness of debt	-	-	-
Net income (loss)	**14,011**	**13,583**	**(1,070)**

(*) הנתונים לעיל לשנת 2024 מציגים את נתוני הנכס מיום העברת הזכויות בנכס לחברה, קרי מיום 29 בפברואר 2024, ועד ליום 31 בדצמבר 2024.

LSG 105 West 28th LLC
תמצית נתונים על תזרימי המזומנים פרופורמה
(בלתי מבוקרים ובלתי סקורים)

	For the year ended December 31,		
	202	2024 (*)	2023
	(USD Thousand)		
Cash flows from operating activities			
Net income (loss)	14,011	13,583	(1,070)
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities:			
Depreciation expense	7,667	6,031	5,817
Finance expenses, net	-	-	14,348
Change in fair value of interest rate caps	-	(127)	41
Gain of forgiveness of debt	-	-	-
Changes in assets and liabilities			
(Increase) decrease in accounts receivable	430	(1,562)	(105)
(Increase) Decrease prepaid expenses and other assets	(56)	(1,374)	155
(Decrease) Increase in due to affiliate	(181)	(875)	(160)
Increase (decrease) in accounts payable and accrued liabilities	(236)	1,347	(273)
Net cash provided by (used in) operating activities	21,634	17,023	18,753
Cash flows from investing activities			
Payment of interest rate cap costs	-	-	(872)
Change in restricted cash, net	-	-	(792)
Additions to property plant and equipment- hotels	(678)	(1,058)	(785)
Net cash provided by (used in) investing activities	(678)	(1,058)	(2,449)
Cash flows from financing activities			
Repayment of mezzanine debt	-	(154,270)	-
Interest paid	-	-	(13,132)
Payment of loan fees and expenses	-	(87)	(415)
Repayment of advance from affiliate	-	-	-
Contributions from Member	-	154,275	-
Distributions to Member	(18,124)	(9,796)	(1,896)
Net cash provided by (used in) financing activities	(18,124)	(9,878)	(15,443)
Net increase in cash	2,831	6,087	861
Cash, beginning of year	10,403	4,316	9,900
Cash, end of year	_13,234	10,403	10,761

	For the year ended December 31,		
	202	2024 (*)	2023
		(USD Thousand)	
Accrued purchase of real estate	-	-	61
Revaluation surplus	21,819	10,973	-

(*) הנתונים לעיל לשנת 2024 מציגים את נתוני הנכס מיום העברת הזכויות בנכס לחברה, קרי מיום 29 בפברואר 2024, ועד ליום 31 בדצמבר 2024.

נספח ב'

תמצית מידע כספי של נכס מלון Moxy Times Square המשועבד לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו')

הזכויות בנכס מלון Moxy Times Square הועברו לחברה בחודש ינואר 2025, על ידי בעל השליטה בחברה (בשרשור), אגב השלמת ההנפקה של אגרות החוב (סדרה ו'). לאור האמור, תמצית המידע הכספי המובא להלן (עבור השנים 2024-2023) מבוסס על סמך נתוני US GAAP מבוקרים או סקורים לפי העניין אשר נמסרו לחברה מבעלת המניות היחידה בחברה ואין באים לידי ביטוי בתוצאות הכספיות של החברה ליום 31 בדצמבר 2024.

לאור האמור לעיל, מובהר כי הנתונים המפורטים להלן בקשר עם מלון Moxy Times Square אינם חלק מתוצאות החברה לשנים 2023 ו-2024.

485 Seventh Avenue Associates LLC
תמצית נתונים על המצב הכספי
(בלתי מבוקרים ובלתי סקורים)

	December 31 2025	December 31, 2024	December 31, 2023
	(USD thousands)		
ASSETS			
Non-current assets			
Property plant and equipment - hotel, net	477,000	288,947 (*)	297,891 (*)
	477,000	288,947	297,891
Current assets			
Cash	16,024	11,883	12,729
Due from affiliates, net	390	592	2,487
Accounts Receivable, net	3,145	3,255	4,043
Prepaid expenses and other assets	1,897	1,850	1,959
	21,456	17,580	21,218
Total assets	498,456	306,527	319,109
EQUITY			
Equity attributable to the Company's equity holders	492,215	94,323	103,697
Total equity	492,215	94,323	103,697
LIABILITIES			
Non-current liabilities			
Loans from financial institutions and others, net	-	-	204,683
	-		
	-	-	204,683
Current liabilities			
Loans from financial institutions and others, net	-	205,196	-
Accounts payable and accrued liabilities	6,241	7,008	10,729
	6,241	212,204	10,279
Total liabilities	6,241	212,204	215,412
Total liabilities and equity	498,456	306,527	319,109

(*) According to the cost method.

485 Seventh Avenue Associates LLC
תמצית נתונים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר
(בלתי מבוקרים ובלתי סקורים)

	For the Year Ended December 31, 2025 (*)	For the Year Ended December 31, 2024	For the Year ended December 31, 2023
		(USD Thousand)	
Revenues			
Room Income	53,927	54,676	52,548
Food and beverage Income	17,090	20,028	19,190
Other service income	5,514	5,618	5,655
Total revenues	76,531	80,322	77,393
Expenses			
Room costs	10,786	11,079	10,186
Food and beverage costs	15,316	19,286	17,048
General and administrative costs	4,387	4,144	4,483
Marketing and sales	1,987	1,960	1,853
Property operation and maintenance	1,615	1,948	1,831
Utilities	1,186	928	1,073
Property management fees	1,764	1,928	1,908
Franchise fees	5,593	5,685	5,474
Real estate taxes	1,971	2,126	2,124
Other operating expenses	1,421	2,018	2,016
Insurance	928	969	953
Total operating expenses	46,961	52,071	48,949
Gross profit (loss)	29,570	28,251	28,444
Depreciation expense	(7,590)	(10,078)	(10,394)
Finance expenses, net	-	(17,450)	(16,697)
Net income (loss)	21,980	723	1,353

(*) הנתונים לעיל מציגים את נתוני הנכס מיום העברת הזכויות בנכס לחברה, קרי מיום 28 בינואר 2025, ועד ליום 31 בדצמבר 2025.

485 Seventh Avenue Associates LLC
תמצית נתונים על תזרימי המזומנים פרופורמה
(בלתי מבוקרים ובלתי סקורים)

	For the year ended December 31,		
	2025	2024	2023
	(USD Thousand)		
Cash flows from operating activities			
Net income (loss)	21,980	723	1,353
Adjustments to reconcile net income (loss) to net cash provided by operating activities:			
Depreciation expense	7,590	10,078	10,394
Finance expenses, net	-	17,450	16,697
Changes in assets and liabilities			
Decrease (increase) in accounts receivable	(61)	788	(1,391)
Decrease (increase) prepaid expenses and other assets	(585)	107	(967)
Decrease (increase) in due to affiliate	(68)	1,894	607
(Decrease) increase in accounts payable and accrued liabilities	2,859	(3,581)	1,208
Net cash provided by (used in) operating activities	31,714	27,460	27,900
Cash flows from investing activities			
Additions to property plant and equipment – hotels	(900)	(1,132)	(1,467)
Net cash provided by (used in) investing activities	(900)	(1,132)	(1,467)
Cash flows from financing activities			
Repayment of loans from financial institutions and others	(206,882)	-	-
Interest paid	-	(17,077)	(16,046)
Payment of loan fees and expenses	-	-	(1,027)
Distributions to Members, net (**)	190,630	(10,097)	(7,655)
Net cash provided by (used in) financing activities	(16,252)	(27,174)	(24,728)
Net (decrease) increase in cash	14,562	(846)	1,706
Cash, beginning of year	1,463	12,729	11,023
Cash, end of year	16,024	11,883	12,729
Revaluation surplus	15,689	-	-

(*) הנתונים לעיל מציגים את נתוני הנכס מיום העברת הזכויות בנכס לחברה, קרי מיום 28 בינואר 2025, ועד ליום 31 בדצמבר 2025.

(**) חלוקות לתאגידים בשרשרת ההחזקות של תאגיד נכס המלון.

LIGHTSTONE

פרק ג': דוחות כספיים

Lightstone Enterprises Limited

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר 2025

באלפי דולר ארה"ב

תוכן העניינים

	עמוד
דוח רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי	2
דוח רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי על ביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים	3-6
דוחות מאוחדים על המצב הכספי	7
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל	8-9
דוחות מאוחדים על השינויים בהון	10
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים	11-13
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים	14-61
נספח לדוחות הכספיים המאוחדים	62-65

- - - - - - - - - -

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי לבעלי המניות של Lightstone Enterprises Limited

בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי

בהתאם לסעיף 9ב(ג) בתקנות ניירות ערך
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

ביקרנו את רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של Lightstone Enterprises Limited וחברות מאוחדות (להלן ביחד - החברה) ליום 31 בדצמבר 2025. רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה. הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי המצורפת לדוח התקופתי לתאריך הנ"ל. אחריותנו היא לחוות דעה על רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.

רכיבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי שבוקרו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" (להלן תקן ביקורת (ישראל) 911). רכיבים אלה כללו: (1) בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; (2) בקרות על קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה; (3) בקרות על הכנסות משכירות; (4) בקרות על הכנסות מבתי מלון (להלן ביחד - רכיבי הבקרה המבוקרים).

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911. על-פי תקן זה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ולהשיג מידה סבירה של ביטחון אם רכיבי בקרה אלה קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיות. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית ברכיבי הבקרה המבוקרים, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של אותם רכיבי בקרה בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו, לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקרה המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות אפשריות כאלה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו בהקשר המתואר לעיל.

בשל מגבלות מובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, עשויים שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות את רכיבי הבקרה המבוקרים ליום 31 בדצמבר, 2025.

ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך והדוח שלנו מיום 25 במרס, 2026 כלל חוות דעת ללא שינוי מהנוסח האחיד אותם דוחות כספיים.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב
25 במרס, 2026

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

Shape the future with confidence

דוח רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי

לבעלי המניות של Lightstone Enterprises Limited

חוות הדעת

ביקרנו את הדוחות הכספיים המאוחדים של Lightstone Enterprises Limited (להלן - החברה) הכוללים את הדוח המאוחד על המצב הכספי ליום 31 בדצמבר 2025, ואת הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל, על השינויים בהון ועל תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה באותו תאריך, ואת הבאורים לדוחות הכספיים המאוחדים, לרבות עיקרי המדיניות החשבונאית.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים המצורפים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי המאוחד ליום 31 בדצמבר, 2025 ואת התוצאות הכספיות המאוחדות ותזרימי המזומנים המאוחדים לשנה שהסתיימה באותו תאריך בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים חשבונאיים (IFRS Accounting Standards) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

בסיס לחוות הדעת

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג-1973. חובותינו על פי תקנים אלו מתוארות בפיסקת חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של הדוחות הכספיים המאוחדים בדוח זה. אנו בלתי תלויים בחברה ובחברות המאוחדות שלה בהתאם להוראות הדין החלות בישראל בעניין אי תלות ומניעת ניגוד עניינים של רואה החשבון המבקר בישראל. כמו כן, קיימנו את חובות האתיקה האחרות שלנו בהתאם לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, ותקנות מכוחו. אנו סבורים שראיות הביקורת אשר הושגו הן נאותות ומספיקות על מנת להוות בסיס לחוות דעתנו.

עניני מפתח בביקורת

עניני מפתח בביקורת המפורטים להלן הם העניינים אשר תוקשרו, או שנדרש היה לתקשרם, לדירקטוריון החברה ואשר, לפי שיקול דעתנו המקצועי, היו משמעותיים ביותר בביקורת הדוחות הכספיים המאוחדים לתקופה השוטפת. עניינים אלה כוללים, בין היתר, כל עניין אשר: (1) מתייחס, או עשוי להתייחס, לסעיפים או לגילויים מהותיים בדוחות הכספיים המאוחדים וכן (2) שיקול דעתנו לגביו היה מאתגר, סובייקטיבי או מורכב במיוחד. לעניינים אלה ניתן מענה במסגרת ביקורתנו וגיבוש חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם, התקשור של עניינים אלה להלן, אינו משנה את חוות דעתנו על הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם ואין אנו נותנים באמצעותו חוות דעת נפרדת על עניינים אלה או על הסעיפים או הגילויים שאליהם הם מתייחסים.

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

להלן ענייני המפתח בביקורת שעליהם החלטנו לדווח.

שווי הוגן של נדל"ן להשקעה

כמתואר בבאורים 2ט', 2ט' 3ב' ו-5 בדוחות הכספיים המאוחדים, נדל"ן להשקעה של החברה (כולל נדל"ן להשקעה המוחזק על ידי חברות מוחזקות) נמדד לפי שווי הוגן ורווחים או הפסדים משערוך נזקפים לרווח או הפסד. נכון ליום 31 בדצמבר 2025, נדל"ן להשקעה של החברה (למעט נדל"ן להשקעה המוחזק על ידי חברות מוחזקות) מסתכם לסך של כ-4,468 מיליון דולר המהווה 74% מנכסי החברה. רווח משערוך נדל"ן להשקעה (למעט נדל"ן להשקעה המוחזק על ידי חברות מוחזקות) לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 מסתכם לסך של כ-134 מיליון דולר.

שווי הוגן של נדל"ן להשקעה נמדד כדלקמן:

1. שווי הוגן של מקבצים של יחידות דיור (multi-family) נקבע בעיקר לפי גישת ההכנסה בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסים תוך שימוש בשיעורי היוון אשר לוקחים בחשבון את הסיכון הגלום בנכסים. ההנחות העיקריות ששימשו בהערכות השווי כוללות את גובה דמי השכירות, השינוי הצפוי בדמי השכירות החודשיים, עלויות תחזוקה תקופתיות, שיעורי תפוסה, אופציה לחידוש/הארכת חוזה, בחינת עסקאות השוואה בנכסים דומים ושיעורי ההיוון.

2. שווי הוגן של נכסים מסחריים ותעשייתיים נקבע בשיטת DCF בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסים ועל בחינת עסקאות השוואה בנכסים דומים בשוק תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ושימוש בשיעורי היוון אשר לוקחים בחשבון את הסיכון הגלום בנכסים.

הערכת השווי של נדל"ן להשקעה מחייבת את המופקדים על ממשל תאגידי וההנהלה להשתמש בשיקול דעת בביצוע אומדנים והערכות תוך מקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. במדידת שווי הוגן, מתבססת החברה על אומדנים משמעותיים הכרוכים באי ודאות ועל הערכות סובייקטיביות שאינן ניתנות לצפייה בשוק (רמה 3).

לשינויים באומדנים ובהנחות אלו צפויה להיות השפעה מהותית על אומדן השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה שניתן לו גילוי בדוחות הכספיים של החברה. זיהינו את הנושא כעניין מפתח בביקורת בשל שיקול הדעת הרחב והערכות של ההנהלה והמופקדים על ממשל תאגידי.

כיצד הנושא קיבל מענה בביקורת שביצענו

כמענה להליך קביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, ביצענו בעיקר את הנהלים הבאים:

- הבנה של סביבת הבקרה הפנימית בנוגע לקביעת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה וביקורת אפקטיביות הבקרות הפנימיות הרלוונטיות למדידת שווי הוגן.
- הערכה של כשירותם ועצמאותם של המומחים בהערכות שווי שנשכרו על ידי החברה.
- בחינה של נאותות מתודולוגיית מדידת השווי ההוגן והבטחת התאמתה לנכס הנמדד.
- ניתוח של ההנחות המרכזיות והעניינים הכרוכים בשיקול דעת רחב והבנת השיטות בהן משתמשים המומחים בהערכות השווי של החברה למדידת שווי הוגן.
- בחינה של בדיקה מדגמית של הדיוק והשלמות של המידע שהחברה מסרה למומחים בהערכות שווי.
- הערכה של סבירות ההנחות הבסיסיות שיושמו בהערכות השווי על בסיס בדיקה מדגמית שכללה הכנסות משתנות מדמי שכירות, שיעורי היוון ותוצאות משנה קודמת.
- שמירה על תקשורת ישירה עם הנהלת החברה והמומחים בהערכות השווי שנשכרו על ידה.
- בחינה האם ההנחות למדידת שווי הוגן יושמו כראוי ובדיקת החישובים במדגם של הערכות שווי.
- הערכה של נאותות הגילויים הנוגעים לשיטות הערכת השווי ולהנחות אשר שימשו את המומחים בהערכות שווי.

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

חובות של הדירקטוריון וההנהלה לדוחות הכספיים המאוחדים

הדירקטוריון וההנהלה אחראים להכנה ולהצגה נאותה של הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים חשבונאיים (IFRS Accounting Standards) ולהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010; וכן הם אחראים לבקרה הפנימית הנחוצה בהתאם לקביעת הדירקטוריון וההנהלה על מנת לאפשר הכנת דוחות כספיים מאוחדים ללא הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות.

בהכנת הדוחות הכספיים המאוחדים, הדירקטוריון וההנהלה אחראים להעריך את יכולת החברה להמשיך ולפעול כעסק חי, לתת גילוי, ככל שנדרש, לעניינים הקשורים לעסק חי וליישם בסיס חשבונאי של עסק חי, אלא אם הדירקטוריון וההנהלה מתכוונים לפרק או להפסיק את פעילות החברה, או שאין להם חלופה מציאותית אחרת מלבד זאת.

חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של הדוחות הכספיים המאוחדים

המטרות שלנו הן להשיג מידה סבירה של ביטחון כי הדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם אינם כוללים הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות, ולתת דוח רואה החשבון המבקר הכולל את חוות דעתנו. מידה סבירה של ביטחון היא רמה גבוהה של ביטחון, אך היא אינה מהווה ערובה לכך שביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל תגלה תמיד הצגה מוטעית מהותית כאשר היא קיימת. הצגות מוטעות יכולות לנבוע מתרמית או מטעות והן נחשבות מהותיות אם, בנפרד או במצטבר, ניתן לצפות באופן סביר שהן ישפיעו על ההחלטות הכלכליות של משתמשים אשר התקבלו על בסיס דוחות כספיים מאוחדים אלו.

בביקורת המבוצעת, לרבות הסתמכות על רואה חשבון מבקר אחר, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, אנו מפעילים שיקול דעת מקצועי ושומרים על ספקנות מקצועית במהלך הביקורת. בנוסף אנו:

- מזהים ומעריכים את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוחות הכספיים המאוחדים, בין שמקורה בתרמית או בטעות, מתכננים ומבצעים נוהלי ביקורת במענה לאותם סיכונים, ומשיגים ראיות ביקורת נאותות ומספיקות על מנת לבסס חוות דעתנו. הסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מתרמית גבוה יותר מהסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מטעות, שכן תרמית עלולה להיות כרוכה בקנוניה, זיוף, השמטות מכוונות, מצג שווא בזדון או עקיפה של בקרה פנימית.
- משיגים הבנה של הבקרה הפנימית הרלוונטית לביקורת על מנת לתכנן נוהלי ביקורת מתאימים בנסיבות העניין.
- מעריכים את נאותות המדיניות החשבונאית שיושמה ואת סבירותם של האומדנים החשבונאיים והגילויים הקשורים אשר נעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה.
- מגיעים למסקנה בקשר לנאותות קביעת הדירקטוריון וההנהלה בדבר קיומה של הנחת העסק החי, וכן, בהתבסס על ראיות הביקורת אשר השגנו, האם קיימת אי ודאות מהותית הקשורה לאירועים או מצבים העלולים להטיל ספקות משמעותיים ביכולתה של החברה להמשיך כעסק חי. אם הגענו למסקנה כי קיימת אי ודאות מהותית, נדרש מאיתנו להפנות את תשומת הלב בדוח רואה החשבון המבקר שלנו לגילויים הקשורים בדוחות הכספיים המאוחדים או, אם גילויים אלו אינם מספקים, לכלול שינוי מהנוסח האחיד בחוות דעתנו. מסקנותינו מבוססות על ראיות ביקורת אשר הושגו עד למועד דוח רואה החשבון המבקר שלנו. יחד עם זאת, אירועים או מצבים עתידיים עלולים לגרום לחברה שלא להמשיך לפעול כעסק חי.
- מעריכים את ההצגה בכללותה, המבנה והתוכן של הדוחות הכספיים המאוחדים, לרבות הגילויים, והאם הדוחות הכספיים המאוחדים משקפים את העסקאות והאירועים העומדים בבסיסם באופן המשיג הצגה נאותה.

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

אנו מתקשרים עם הדירקטוריון וההנהלה, בין היתר, את ההיקף ועיתוי הביקורת המתוכננים וממצאי ביקורת משמעותיים, לרבות ליקויים משמעותיים בבקרה פנימית שרואה החשבון המבקר מזהה במהלך הביקורת.

כמו כן, אנו מספקים לדירקטוריון ולהנהלה הצהרה כי קיימנו את דרישות האתיקה הרלוונטיות בנוגע לאי תלותנו, וכן מתקשרים איתם את כל הקשרים ועניינים אחרים שעשויים להיחשב, באופן סביר, כמשפיעים על אי תלותנו, וכאשר רלוונטי, אמצעי הגנה שיושמו על מנת לבטל איומים מזוהים על אי תלותנו.

מתוך העניינים אשר תוקשרו, או שנדרש היה לתקשרם, עם הדירקטוריון וההנהלה, קבענו את העניינים המשמעותיים ביותר בביקורת הדוחות הכספיים לתקופה השוטפת ולכן הם ענייני המפתח בביקורת. אנו מתארים עניינים אלו בדוח רואה החשבון המבקר שלנו, אלא אם הוראות חוק או רגולציה מונעות גילוי לצדדים חיצוניים לגבי אותו עניין.

פיסקת קישור

ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת (ישראל) 911 של לשכת רואי חשבון בישראל בדבר "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי", רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 31 בדצמבר, 2025, והדוח שלנו מיום 25 במרס, 2026 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

שותף ההתקשרות של הביקורת נשוא דוח רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי הוא אסף רבינוביץ.

תל-אביב
25 במרס, 2026

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באלפי דולר ארה"ב, למעט אם צוין אחרת

	באור	ליום 31 בדצמבר	
		2025	2024
נכסים			
נכסים לא שוטפים			
נדל"ן להשקעה	5	4,467,624	3,978,786
רכוש קבוע, נטו – בתי מלון	6	799,000	307,000
השקעה בחברות כלולות	7	146,784	141,968
מזומנים מוגבלים בשימוש	9ב'	44,501	21,200
שטר לקבל		15,398	-
ניירות ערך	18	70,552	66,045
נכסים אחרים		13,511	13,826
		5,557,370	4,528,825
נכסים שוטפים			
מזומנים ושווי מזומנים	9א'	215,024	207,721
מזומנים מוגבלים בשימוש	9ב'	73,954	76,442
ניירות ערך	18	85,697	50,166
הוצאות מראש ונכסים אחרים	8	26,125	21,557
מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר	11	86,787	132,692
שוכרים ויתרות חובה		12,959	9,411
		500,546	497,989
סה"כ נכסים		6,057,916	5,026,814
הון			
הון המיוחס לבעלי מניות החברה			
הון מניות ופרמיה על מניות	16	422,713	270,489
קרנות אחרות	6, 18	48,344	11,091
יתרת רווח		1,249,411	1,236,233
סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה		1,720,468	1,517,813
זכויות שאינן מקנות שליטה		261,310	223,293
סה"כ הון		1,981,778	1,741,106
התחייבויות			
התחייבויות לא שוטפות			
הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	12	2,568,832	2,424,661
התחייבות בגין חכירה		22,255	21,442
אגרות חוב	13	1,005,125	519,196
		3,596,212	2,965,299
התחייבויות שוטפות			
הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	12	275,821	157,486
אגרות חוב	13	101,019	86,068
ספקים, זכאים ויתרות זכות	10	79,270	59,210
חברות קשורות לשלם		1,566	263
פקדונות משוכרים		22,250	17,382
		479,926	320,409
סה"כ התחייבויות		4,076,138	3,285,708
סה"כ הון והתחייבויות		6,057,916	5,026,814

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

William Ellis *Principal Financial Officer and Principal Accounting Officer*	*Bentzion Turin* *Chairman of the Board*	*David Lichtenstein* *Chief Executive Officer*	25 במרס, 2026 תאריך אישור הדוחות הכספיים

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

באלפי דולר ארה"ב, למעט אם צוין אחרת

	באור	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
		2025	2024	2023
הכנסות משכירות ושירותים אחרים	15א'	410,871	367,153	350,625
הכנסות מבתי מלון	15ב'	133,133	48,916	-
מכירה של מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר		51,426	17,080	17,797
סה"כ הכנסות		595,430	433,149	368,422
הוצאות תפעול נכסים	15ג'	(176,885)	(164,286)	(156,395)
הוצאות תפעול בתי מלון	15ד'	(81,337)	(29,183)	-
עלות המכר - מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר	11	(49,154)	(16,035)	(17,965)
סה"כ הוצאות תפעול		(307,376)	(209,504)	(174,360)
רווח גולמי		288,054	223,645	194,062
הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות		(18,471)	(14,890)	(17,095)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	5	134,395	4,521	38,942
הוצאות פחת	6	(15,257)	(6,031)	-
הוצאות אחרות, נטו		(641)	(576)	(1,065)
רווח תפעולי		388,080	206,669	214,844
חלק החברה ברווחי חברות כלולות	7	13,869	8,161	2,889
רווח (הפסד) מהשקעה במכשירים הוניים ומכשירים אחרים לפי שווי הוגן		8,073	(4,958)	(2,725)
הפסד מסילוק חוב	12	(624)	(2,288)	(3,833)
הכנסות מימון		15,576	10,383	8,281
הוצאות מימון	15ה'	(239,575)	(198,482)	(172,490)
רווחים (הפסדים) מהפרשי שער		(130,928)	1,575	8,891
רווח נקי		54,471	21,060	55,857
רווח נקי מיוחס ל:				
בעלי מניות החברה		33,178	7,293	45,096
זכויות שאינן מקנות שליטה		21,293	13,767	10,761
		54,471	21,060	55,857

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
רווח (הפסד) כולל אחר:			
<u>סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד</u>			
שערוך רכוש קבוע – בתי מלון	37,508	10,973	-
<u>סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים</u>			
רווח (הפסד) בגין השקעות במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח (הפסד) כולל אחר	(255)	231	124
סה"כ רווח כולל	91,724	32,264	55,981
סה"כ רווח כולל מיוחס ל:			
בעלי מניות החברה	70,431	18,497	45,220
זכויות שאינן מקנות שליטה	21,293	13,767	10,761
	91,724	32,264	55,981

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

באלפי דולר ארה"ב, למעט אם צוין אחרת

	הון מניות ופרמיה על מניות	יתרת רווח	קרן הערכה מחדש	קרנות אחרות	סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה	זכויות שאינן מקנות שליטה	סה"כ הון
יתרה ליום 1 בינואר 2023	131,211	1,263,844	-	(237)	1,394,818	211,527	1,606,345
סה"כ רווח כולל	-	45,096	-	124	45,220	10,761	55,981
דיבידנדים	-	(20,000)	-	-	(20,000)	-	(20,000)
השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	12,689	12,689
סכומים שנפדו על ידי בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	(4,594)	-	-	-	(4,594)	(34,906)	(39,500)
חלוקות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	(12,962)	(12,962)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2023	126,617	1,288,940	-	(113)	1,415,444	187,109	1,602,553
סה"כ רווח כולל	-	7,293	10,973	231	18,497	13,767	32,264
דיבידנדים	-	(60,000)	-	-	(60,000)	-	(60,000)
תרומת רכוש קבוע – מלון (ראה באור 6)	112,432	-	-	-	112,432	8,507	120,939
תרומת ניירות ערך (ראה באור 14)	34,398	-	-	-	34,398	-	34,398
השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	16,591	16,591
סכומים שנפדו על ידי בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	(2,958)	-	-	-	(2,958)	2,447	(511)
חלוקות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	(5,128)	(5,128)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2024	270,489	1,236,233	10,973	118	1,517,813	223,293	1,741,106
סה"כ רווח כולל	-	33,178	37,508	(255)	70,431	21,293	91,724
דיבידנדים	-	(20,000)	-	-	(20,000)	-	(20,000)
תרומת רכוש קבוע – מלון (ראה באור 6)	152,224	-	-	-	152,224	6,622	158,846
השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	15,856	15,856
חלוקות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	-	-	-	(5,754)	(5,754)
יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	422,713	1,249,411	48,481	(137)	1,720,468	261,310	1,981,778

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת			
רווח נקי	54,471	21,060	55,857
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(134,395)	(4,521)	(38,942)
הוצאות פחת	15,257	6,031	-
הפסד מהפחתת מלאי	1,650	1,878	1,014
הפסד ממימוש ניירות ערך	774	5,604	2,419
שערוך ניירות ערך בגין מכשירי הון, נטו	(8,847)	(646)	305
חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו	(13,869)	(8,161)	(2,889)
הפסד מסילוק חוב	624	2,288	3,833
הוצאות מימון, נטו	223,999	188,099	164,209
הפסדים (רווחים) מהפרשי שער	130,928	(1,575)	(8,891)
	216,121	188,997	121,058
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:			
ירידה במלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר	44,255	13,331	10,048
(עלייה) ירידה בשוכרים ויתרות חובה	(940)	(2,317)	1,480
עלייה בהוצאות מראש ונכסים אחרים	(6,260)	(1,022)	(16,916)
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות, זכאים צד קשור והתחייבויות שנצברו	10,284	9,747	(4,915)
	47,339	19,739	(10,303)
דיבידנדים שהתקבלו מחברות כלולות	10,139	15,968	10,042
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת	328,070	245,764	176,654
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה			
תוספות לנדל"ן להשקעה, נטו	(410,115)	(271,342)	(74,337)
תוספות לרכוש קבוע –מלון	(1,749)	(1,058)	-
תמורה ממימוש נדל"ן להשקעה	41,960	100,713	44,085
השקעות בחברות כלולות ועסקאות משותפות	(1,086)	(861)	(2,134)
ריבית שהתקבלה	15,005	9,741	8,011
שינוי במזומנים מוגבלים בשימוש, נטו	(17,948)	8,960	(26,303)
רכישת ניירות ערך	(43,859)	(66,522)	(50,207)
תמורה ממימוש ניירות ערך	12,284	62,483	23,202
השקעה בנכסים אחרים	(1,620)	(1,961)	(428)
החזר השקעה ברכוש אחר	1,250	3,000	-
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(405,878)	(156,847)	(78,111)

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
דיבידנדים ששולמו לבעלי מניות החברה	(20,000)	(60,000)	(20,000)
השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	15,856	16,591	6,479
השקעת בעל שליטה Moxy Chelsea Hotel – נספח א'	-	4,316	-
השקעת בעל שליטה Moxy Times Square Hotel – נספח ג'	1,463	-	-
תשלומי חכירה	(1,367)	(1,328)	(1,289)
חלוקות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	(5,754)	(5,128)	(12,962)
סכומים שנפדו על ידי בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	(511)	(39,500)
קבלת הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	464,498	437,180	379,683
פרעון הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	(529,394)	(542,332)	(285,572)
תקבולים מהנפקת אגרות חוב, נטו	450,913	279,193	184,215
פרעון אגרות חוב לבעלי אגרות חוב	(95,844)	(49,999)	(134,374)
תשלום עבור סילוק של חוב	(522)	-	(3,377)
ריבית ששולמה	(199,073)	(154,562)	(136,198)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון	80,776	(76,580)	(62,895)
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	4,335	2,322	(4,910)
עלייה נטו במזומנים ושווי מזומנים	7,303	14,659	30,738
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	207,721	193,062	162,324
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	215,024	207,721	193,062
פעילויות שאינן במזומן			
עלויות בנייה כנגד זכאים	3,053	1,367	3,344
השקעות בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה	-	-	6,210

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
נספח א' – תרומת Moxy Chelsea Hotel			
רכוש קבוע, נטו	-	301,000	-
הוצאות מראש ונכסים אחרים	-	2,513	-
הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	-	(182,270)	-
ספקים וזכאים ויתרות זכות	-	(4,620)	-
זכויות שאינן מקנות שליטה	-	(8,507)	-
קרן הון מבעל שליטה	-	(112,432)	-
מזומנים ושווי מזומנים שהתקבלו מההעברה	-	4,316	-
נספח ב' – תרומת ניירות ערך			
ניירות ערך	-	64,164	-
הלוואות ממוסד פיננסי	-	(29,293)	-
זכאים	-	(473)	-
קרן הון מבעל שליטה	-	(34,398)	-
נספח ג' – תרומה שהתקבלה בקשר עם Moxy Times Square Hotel			
רכוש קבוע - מלון	468,000	-	-
הוצאות מראש ונכסים אחרים	4,174	-	-
הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	(310,383)	-	-
זכאים ויתרות זכות	(4,408)	-	-
זכויות שאינן מקנות שליטה	(6,622)	-	-
קרן הון מבעל שליטה	(152,224)	-	-
מזומנים ושווי מזומנים מהתרומה	1,463	-	-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.

באור 1: - <u>כללי</u>

א. חברת Lightstone Enterprises Limited (להלן - החברה) התאגדה ביום 26 באוגוסט 2014 באיי הבתולה הבריטיים כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה הבריטיים, 2004 (BVI Business Companies Act).

החברה והחברות המאוחדות שלה (להלן - הקבוצה) פועלות בארה"ב ועוסקות בעיקר בפעילויות הבאות: (1) השקעה, פיתוח, הקמה ותפעול של נכסי נדל"ן מניבים של מקבצים של יחידות דיור (multi-family residential), נכסי אירוח ונכסי נדל"ן מניבים מסחריים; (2) השקעה בקרקעות למטרת עליית ערך; וכן (3) פיתוח והקמה של יחידות דיור למגורים ולמסחר למכירה.

החברה היא חברה בת בבעלות מלאה של Lightstone Parent LLC (להלן - Lightstone Parent). Lightstone Parent הינה חברה פרטית שהוקמה במדינת דלאוור, ארה"ב לפי לחוק החברות בערבון מוגבל של מדינת דלאוור (Delaware Limited Liability Company Act) ביום 12 באוגוסט 2014. בעל השליטה הסופי בחברה הוא מר דיוויד ליכטנשטיין (להלן - ליכטנשטיין ו/או בעל השליטה).

ב. <u>הגדרות</u>

בדוחות כספיים אלה -

החברה	-	Lightstone Enterprises Limited.
הקבוצה	-	החברה והחברות המוחזקות שלה המצוינות בבאור 6 להלן.
חברות מאוחדות	-	חברות אשר לחברה שליטה בהן (כהגדרתה ב-IFRS 10) ואשר דוחותיהן מאוחדים עם דוחות החברה.
חברות כלולות	-	חברות אשר לחברה השפעה מהותית ו/או שליטה משותפת בהן ואשר מדווחות בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה על בסיס השווי המאזני.
חברות מוחזקות	-	חברות מאוחדות, חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות.
צדדים קשורים	-	כהגדרתם ב-IAS 24.
בעלי עניין ובעל שליטה	-	כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
דולר	-	דולר ארה"ב.
ש"ח	-	שקלים חדשים.

באור 2: - <u>המדיניות החשבונאית</u>

המדיניות החשבונאית שלהלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, למעט אם נאמר אחרת.

א. <u>בסיס עריכת הדוחות הכספיים</u>

הדוחות הכספיים המאוחדים ערוכים בהתאם דיווח כספי בינלאומיים חשבונאיים (IFRS Accounting Standards). כמו כן, הדוחות הכספיים המאוחדים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

הדוחות הכספיים המאוחדים ערוכים על בסיס עלות, למעט נדל"ן להשקעה ונכסים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן והשקעות בחברות כלולות המוצגת על פי שיטת השווי המאזני. הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בדולר, שהוא מטבע הפעילות של החברה, וכל הסכומים עוגלו לאלף הקרוב, אלא אם צוין אחרת. החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.

ב. <u>תקופת המחזור התפעולי</u>

לקבוצה שני מחזורים תפעוליים. המחזור התפעולי של פרויקטים בפיתוח הינו יותר משנה ועשוי להימשך חמש שנים. המחזור התפעולי של יתר הפעילויות הינו שנה. לפיכך, ביחס לפרויקטים בפיתוח, כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה, הנכסים וההתחייבויות הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים וההתחייבויות הלא שוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

ג. <u>דוחות כספיים מאוחדים</u>

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות מאוחדות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המשוקעת. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות מאוחדות מייצגות את ההון בחברות המאוחדות שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה. רווח נקי ורווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על הרווח הכולל הינה שלילית.

במקרה של הסדרים חוזיים לחלוקת רווחים וזאת בשעורים שונים משיעורי הבעלות באותן חברות הכוללים גם מנגנונים של מפלי רווחים מיישמת החברה את שיטת "הפירוק התיאורטי בערך פנקסני" (Hypothetical liquidation at book value). קרי, חלקם של החברה ושל בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ברווחים של החברה הבת מחושבים תחת ההנחה שהחברה הבת הייתה מוכרת או מחלקת את הנכסים בהתאם לערכם הפנקסני וזאת תוך התחשבות בחלוקות והשקעות נוספות שבוצעו.

ד. <u>השקעות בחברות כלולות</u>

חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן אך לא שליטה. ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.

באור 2: - המדיניות החשבונאית (המשך)

ה. השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

השקעות הקבוצה בחברות כלולות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.

לפי שיטת השווי המאזני, ההשקעה בחברה הכלולה או העסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה. רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת, או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.

ו. מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ

1. מטבע הפעילות ומטבע ההצגה

מטבע הפעילות של החברה ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו הדולר.

החברה קובעת עבור כל חברה בקבוצה, לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני, מהו מטבע הפעילות של כל חברה.

2. עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער נזקפים לרווח או הפסד.

ז. מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר למכירה

עלות מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע, כגון מסים, אגרות והיטלים ועלויות תכנון ובנייה. כמו כן החברה מהוונת לעלות מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר עלויות אשראי אשר התהוו מהתקופה שבה החברה החלה בפיתוח הקרקע.

מקרקעין בבנייה נמדדים לפי העלות. עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי המתייחסות למימון הקמת הנכס עד למועד ההשלמה, עלויות תכנון ועיצוב, עלויות בנייה עקיפות שהוקצו ועלויות קשורות אחרות.

סכומים שכוללים מלאי קרקעות מסווגים כנכסים שוטפים במועד תחילת הבנייה של הפרויקט בפועל.

מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר למכירה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.

ח. הכרה בהכנסה

הכנסות מדמי שכירות

דמי שכירות מחכירה תפעולית של נדל"ן להשקעה מוכרים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות.
הסכמי שכירות מסוימים כוללים השבה של הוצאות תפעול מסוימות כגון מסי נדל"ן ועלויות בגין ביטוח, מים, חשמל ותחזוקה שוטפת ששולמו על ידי השוכרים. ההשבה מוכרת בברוטו כהכנסה, ובמקביל כהוצאת תפעול נכסים, מפני שהחברה נושאת בסיכונים ופועלת כספק עיקרי בהסכם.
בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. במקרים בהם החברה פועלת כסוכן, מכירה החברה בהכנסה בסכום נטו, לאחר ניכוי הסכומים המגיעים לספק העיקרי.

להלן הקריטריונים הספציפיים להכרה בהכנסות שיש לעמוד בהם לפני הכרת ההכנסות:

מכירת יחידות דיור

בהתאם ל-IFRS 15, "הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות" (להלן - התקן), הכנסה מחוזים עם לקוחות מוכרת ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברת ללקוח. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי שווי הוגן של התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים). הכנסה מוכרת ברווח או הפסד עד למידה שצפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לחוזה יזרמו לחברה ושהעלויות שהתהוו או שיתהוו בגין החוזה ניתנות למדידה באופן מהימן.

החברה פועלת בתחום של פיתוח ומכירה של יחידות דיור. במועד ההתקשרות בחוזה עם לקוח, מזהה החברה את יחידת הדיור הספציפית כמחויבויות ביצוע.

החברה הגיעה למסקנה על סמך הדין המקומי, התקנות והנהלים המסחריים, כי השליטה ביחידת הדיור עוברת ללקוח כאשר היחידה נמסרת והבעלות מועברת באופן פורמלי. עם חתימת החוזה, הרוכש מעביר פקדון אשר מוחזק בנאמנות עד השלמת העסקה. החברה אינה יכולה לכפות ביצוע ספציפי על פי החוזה ולפיכך הכנסות מיחידות דיור מוכרות עם העברת הבעלות ללקוח וקבלת התמורה על ידי המוכר.

עלויות שהתהוו בביצוע חוזים עם לקוחות, או חוזים צפויים עם לקוחות, מוצגים כנכס כאשר צפויה השבתם. עלויות החוזה כוללות עלויות ניתנות לזיהוי ישיר ועלויות עקיפות משותפות שניתן לייחסן ישירות לחוזה על בסיס שיטת הקצאה סבירה. אם צפוי הפסד מהיחידה הספציפית, הוא יוכר מיידית ברווח או הפסד.

באור 2: - המדיניות החשבונאית (המשך)

הכנסות מבתי מלון

ההכנסות מורכבות מסכומים הנובעים מפעילות בתי מלון, לרבות חדרי מלון, מכירות של מזון, משקאות ושירותים אחרים אשר מוצגות בבאור 15. הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים).

החברה משתתפת בתוכניות חבר מועדון מתמיד של המותג בו משתמש המלון, לפיהן בעל המותג מאפשר לחברי המועדון לצבור נקודות של המותג במהלך שהותם במלון. החברה מכירה בהכנסות מהחדרים בסכום שהיא תקבל מבעל המותג, כאשר האורח יממש את נקודות המועדון בעת השהייה במלון.

ההכנסות משירותי האירוח, אשר כוללים בעיקר הכנסות מהשכרת חדרים והכנסות ממזון ומשקאות, מוכרות בדוח רווח או הפסד עם מתן השירותים ללקוח.

ט. נדל"ן להשקעה

נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן (קרקע או מבנה, או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה תפעולית) או חוכר בחכירה מימונית למטרת הפקת דמי שכירות או עליית ערך, או שתיהן, ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות, או מכירה במהלך העסקים הרגיל.

נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות עתידיות ממימושו. ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה שבה נגרע הנכס.

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות. לאחר ההכרה הראשונית, נדל"ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן, אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח. רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה, נזקפים לרווח או הפסד במועד התהוותם. נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.

נדל"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה. כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה מהימנה, בשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט, אזי הוא נמדד על פי עלותו, בניכוי הפסדים מירידת ערך במידה שקיימים, עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה או השלמת הבנייה, כמוקדם מביניהם. בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה, עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.

לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על בסיס תקופתי על הערכת שווי שמבוצעת על ידי מעריכים חיצוניים לא תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים.

ההנהלה בוחנת את השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה על בסיס רבעוני תוך התחשבות בשינויים בתנאי השוק, הוצאות הוניות שהוונו כמו גם ההשפעה של הכנסות שכירות שוטפות ועתידיות.

העברות לנדל"ן להשקעה או מנדל"ן להשקעה מבוצעות כאשר קיים שינוי בשימוש. בהעברה מנדל"ן להשקעה למלאי העלות הנחשבת של הנדל"ן, לצורך הטיפול החשבונאי לאחר מכן, תהיה השווי ההוגן של הנדל"ן במועד השינוי בשימוש.

באור 2: - המדיניות החשבונאית (המשך)

י. ירידת ערך נכסים לא פיננסיים

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה.

במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם. הסכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין שווי הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש.

יא. מכשירים פיננסיים

1. נכסים פיננסיים

נכסים פיננסיים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.

החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:

- המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסיים, וכן
- מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.

א) החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסיים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.

ב) מכשירים הוניים ונכסים פיננסיים אחרים המוחזקים למסחר

השקעות במכשירים הוניים אינן עומדות בקריטריונים האמורים לעיל ועל כן נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

נכסים פיננסיים אחרים המוחזקים למסחר כגון נגזרים, לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מחוזה מארח נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אלא אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.

בקשר עם מכשירים הוניים מסוימים שאינם מוחזקים למסחר, במועד ההכרה לראשונה, החברה ביצעה בחירה שאינה ניתנת לשינוי, להציג ברווח כולל אחר שינויים עוקבים בשווי ההוגן אשר אילולא כן היו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. שינויים אלה לא ייזקפו לרווח או הפסד בעתיד גם לא בעת גריעת ההשקעה.

הכנסות מדיבידנד מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד ברווח או הפסד.

באור 2: - המדיניות החשבונאית (המשך)

2. ירידת ערך נכסים פיננסיים

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסיים אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

לחברה נכסים פיננסיים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת את ההקלה שנקבעה בתקן, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.

3. התחייבויות פיננסיות

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

במועד ההכרה לראשונה, הקבוצה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.

לאחר ההכרה הראשונית, הקבוצה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט להתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים.

4. גריעת התחייבויות פיננסיות

הקבוצה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת - דהיינו, כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.

יב. מדידות שווי הוגן

שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.

כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה.

באור 2: - המדיניות החשבונאית (המשך)

יג. הפרשות

הפרשה בהתאם ל-IAS 37 מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:

תביעות משפטיות

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

יד. מסים

בהתאם לחוקי המס הרלוונטיים החלים באיי הבתולה הבריטיים ובארה"ב, החברות בקבוצה נחשבות ישויות שקופות לצורכי מס. לפיכך, לא בוצעה בדוחות הכספיים הפרשה למס הכנסה פדרלי ומס מדינה בארה"ב או בגין הטבות מס אחרות מאחר שהכנסה חייבת במס או הפסדים לצורכי מס מדווחים בדוחות המס של בעלי המניות. בהקשר עם מכירת יחידות הדיור, על החברה חל מס עירוני בשיעור של 4% על הכנסות עסקיות או מסחריות (אשר נכללו בהוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות).

טו. רכוש קבוע

שערוך רכוש קבוע – מלון - נזקף לקרן הערכה מחדש המוצגת בהון. קרן הערכה מחדש מועברת ישירות ליתרת הרווח כאשר הנכס נגרע, או במהלך השימוש בנכס בהתאם לקצב הפחתתו בהתאם למדיניות החשבונאית שבחרה ההנהלה.

הערכות מחדש מבוצעות באופן סדיר על מנת לוודא שהיתרה בדוחות הכספיים אינה שונה באופן מהותי מהערך שהיה נקבע לפי השווי ההוגן בתאריך הדיווח.

ירידת ערך של נכס שהוערך מחדש נזקפת ישירות לרווח כולל אחר, עד לסכום שבו קיימת יתרת זכות בקרן ההערכה מחדש בגין אותו נכס. ירידת ערך נוספת, אם קיימת, נזקפת לרווח או הפסד. עלייה בערכו של נכס כתוצאה מהערכה מחדש, מוכרת ברווח או הפסד עד לסכום שבו היא מבטלת ירידה, שהוכרה קודם לכן ברווח או הפסד. כל עלייה נוספת לאחר מכן נזקפת לקרן הערכה מחדש.

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים המשוערת השימושית בנכס, כדלקמן:

	תקופת החיים השימושיים המשוערת (בשנים)
קרקע, מבנה ושיפורים	60
ריהוט וציוד משרדי	5-10

באור 3: - עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים וגילוי לתקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם

א. עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה החברה שיקול דעת ושקלה את השיקולים להם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים.

אומדנים והנחות

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:

- נדל"ן להשקעה

נדל"ן להשקעה הניתן למדידה מהימנה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד. השווי ההוגן נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי חיצוניים לא תלויים, בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן שיעור ההיוון ההולם לתזרימי מזומנים אלה. אם ניתן, השווי ההוגן נקבע בהתייחס לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך.

במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה להשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה, מחירי ההשכרה העתידיים, שיעורי התפוסה, חידושי חוזים, הסתברות להשכרת שטחים פנויים, הוצאות תפעול הנכסים, איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות שיידרשו לפיתוח עתידי, על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים. שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן.

- קביעת שווי מימוש נטו של מלאי מקרקעין

מלאי מקרקעין בפיתוח נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בהתבסס על מחירי שוק למועד הדיווח, מהוון לפי ערך הזמן של הכסף, אם מהותי, בניכוי עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.

- שליטה אפקטיבית

החברה מעריכה אם קיימת לה שליטה בחברה שבה היא מחזיקה פחות ממרבית זכויות ההצבעה, בין היתר על פי החלק שהיא מחזיקה בזכויות ההצבעה ביחס לחלק שמחזיקים בעלי זכויות הצבעה אחרים, אופן הפיזור של המחזיקים האחרים, וכן דפוסי ההצבעה באסיפות בעלי המניות הקודמות.

באור 3: - עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים וגילוי לתקני IFRS חדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)

ב. גילוי לתקנים חדשים בתקופה שלפני יישומם

תקן דיווח כספי בינלאומי 18, *הצגה וגילוי בדוחות כספיים*

בחודש אפריל 2024 פרסם המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB) את תקן דיווח כספי בינלאומי 18 (IFRS 18), *הצגה וגילוי בדוחות כספיים* (להלן - התקן החדש) אשר מחליף את תקן חשבונאות בינלאומי 1 (IAS 1), *הצגת דוחות כספיים* (להלן -IAS 1).

מטרת התקן החדש הינה לשפר את יכולת ההשוואה והשקיפות בדוחות הכספיים.

התקן החדש יכלול דרישות קיימות של IAS 1 ודרישות חדשות להצגה בדוח רווח או הפסד לרבות הצגת סכומים וסיכומי משנה אשר נדרשים בהתאם לתקן החדש, מתן גילוי על מדדי ביצוע המוגדרים על ידי ההנהלה (management-defined performance measures) ודרישות חדשות להקבצה ופיצול של מידע פיננסי.

התקן החדש אינו משנה את הוראות ההכרה והמדידה של פריטים בדוחות הכספיים. עם זאת, מאחר ופריטים בדוח רווח או הפסד יצטרכו להיות מסווגים לאחת מחמש קטגוריות (פעילות תפעולית, פעילות השקעה, פעילות מימון, מסים על הכנסה ופעילות שהופסקה) הוא עשוי לשנות את הרווח התפעולי של הישות. כמו כן, פרסום התקן החדש גרם לתיקונים בהיקף מצומצם לתקני חשבונאות נוספים אשר ביניהם IAS 7, *דוח על תזרימי מזומנים* ו-IAS 34, *דיווח כספי לתקופות ביניים*.

התקן החדש ייושם למפרע החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2027 או לאחריו.

החברה בוחנת את השפעת התקן החדש, לרבות השפעת התיקונים לתקני חשבונאות נוספים כתוצאה מהתקן החדש, על הדוחות הכספיים המאוחדים.

באור 4: - <u>מידע על מגזרי פעילות</u>

מגזרי הפעילות מדווחים באופן עקבי ביחס למסגרת הדיווח הפנימי שנקבעה על ידי מקבלי ההחלטות הראשיים בחברה. מקבלי ההחלטות הראשיים בחברה הם המנכ"ל, הנשיא, סמנכ"ל הכספים והיועץ הראשי של החברה והם אחראים להקצאת משאבים והערכת הביצועים של מגזרי הפעילות ולביצוע החלטות אסטרטגיות.

ההנהלה קבעה שמגזרי הפעילות של החברה מבוססים על הדוחות שנסקרים על ידי ההנהלה הבכירה בביצוע ההחלטות האסטרטגיות. לצורך זה, החברה בוחנת את התוצאות העסקיות לפי מגזרי הפעילות הבאים:

- מקבצים של יחידות דיור - רכישה ופיתוח של נדל"ן להשקעה הכולל בעיקר מקבצים של יחידות דיור (multi-family) או בניינים למטרת הפקת דמי שכירות או עליית ערך, או שניהם. כמו כן, רכישת נדל"ן, זכויות אוויר (air rights) וזכויות בנייה אחרות ליצירת מכלול של זכויות על מנת לנצל את הערך הגלום בנכסים אלה באמצעות פיתוח של נכסים כאמור.

- נדל"ן מסחרי ומרכזי תעשייה - רכישה ופיתוח של נדל"ן להשקעה הכולל בעיקר מרכזי קניות מסחריים (למשל, קניונים, מרכזי חנויות פתוחים (outlet), מרכזי קניות קהילתיים וכדומה), בנייני משרדים למעבדות מחקר, נדל"ן מניב בפיתוח ומרכזי תעשייה למטרת הפקת דמי שכירות או עליית ערך, או שניהם. כמו כן, רכישה של נדל"ן, זכויות אוויר (air rights) וזכויות בנייה אחרות ליצירת מכלול של זכויות על מנת לנצל את הערך הגלום בנכסים אלה באמצעות פיתוח של נכסים כאמור.

- קרקעות המוחזקות למטרת עליית ערך - כוללות חלקות ו/או מגרשים של קרקע שנרכשים ומוחזקים למטרת עליית ערך לטווח ארוך.

- פרויקט יחידות דיור/פיתוח – כולל מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר בפיתוח לצורכי מכירה. נכון ליום 31 בדצמבר 2022 פרויקט יחידות הדיור כבר לא בפיתוח.

- אירוח – כולל רכוש קבוע בגין בתי מלון (החל מ-29 בפברואר 2024).

לא בוצע קיבוץ של מגזרי פעילות ברי דיווח. לא בוצעו עסקאות בין המגזרים השונים.

ההנהלה בוחנת את תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות בנפרד לצורך קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. תוצאות המגזרים מוערכות על בסיס רווח תפעולי נטו המחושב לפי ההכנסות משכירות בניכוי הוצאות תפעול.

באור 4: - מידע על מגזרי פעילות (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025						
	מקבצים של יחידות דיור	מסחרי ומרכזי תעשייה	אירוח	קרקעות מוחזקות לעליית ערך	פרויקט יחידות דיור	לא מיוחס	סה"כ
הכנסות משכירות ושירותים אחרים	323,968	84,860	-	-	-	2,043	410,871
הכנסות מבתי מלון	-	-	133,133	-	-	-	133,133
מכירה של מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר	-	-	-	-	51,426	-	51,426
סה"כ הכנסות	323,968	84,860	133,133	-	51,426	2,043	595,430
הוצאות תפעול נכסים	(145,079)	(31,691)	-	-	-	(115)	(176,885)
הוצאות תפעול בתי מלון	-	-	(81,337)	-	-	-	(81,337)
עלות המכר - מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר	-	-	-	-	(49,154)	-	(49,154)
סה"כ הוצאות תפעול	(145,079)	(31,691)	(81,337)	-	(49,154)	(115)	(307,376)
רווח גולמי	178,889	53,169	51,796	-	2,272	1,928	288,054
הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות	(4,616)	(1,296)	(967)	(11)	(2,860)	(8,721)	(18,471)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	68,260	66,633	-	210	-	(708)	134,395
הוצאות פחת	-	-	(15,257)	-	-	-	(15,257)
הוצאות אחרות, נטו	(963)	(43)	(147)	-	-	512	(641)
רווח (הפסד) תפעולי	241,570	118,463	35,425	199	(588)	(6,989)	388,080
חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו							13,869
הפסד מסילוק חוב							(624)
רווח מהשקעה במכשירים הוניים ומכשירים אחרים לפי שווי הוגן							8,073
הכנסות מימון							15,576
הוצאות מימון							(239,575)
הפסדים מהפרשי שער							(130,928)
רווח נקי							54,471
רווח כולל אחר							37,253
סה"כ רווח כולל							91,724
ליום 31 בדצמבר 2025							
נכסי המגזר ללא השקעה בחברות כלולות	3,456,643	1,146,822	837,375	3,492	87,934	378,865	5,911,131
השקעה בחברות כלולות	22,918	123,867	-	-	-	-	146,785
סה"כ נכסי המגזר	3,479,561	1,270,689	837,375	3,492	87,934	378,865	6,057,916
התחייבויות המגזר	2,199,173	584,249	66,248	3	2,201	1,224,264	4,076,138
השקעות הוניות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025	50,894	360,907	-	-	-	-	411,801

באור 4: - מידע על מגזרי פעילות (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024							
	מקבצים של יחידות דיור	מסחרי ומרכזי תעשייה	אירוח	קרקעות מוחזקות לעליית ערך	פרויקט יחידות דיור	לא מיוחס	סה"כ
הכנסות משכירות ושירותים אחרים	322,513	41,990	-	-	-	2,650	367,153
הכנסות מבתי מלון	-	-	48,916	-	-	-	48,916
מכירה של מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר	-	-	-	-	17,080	-	17,080
סה"כ הכנסות	322,513	41,990	48,916	-	17,080	2,650	433,149
הוצאות תפעול נכסים	(147,723)	(16,451)	-	-	-	(112)	(164,286)
הוצאות תפעול בתי מלון	-	-	(29,183)	-	-	-	(29,183)
עלות המכר - מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר	-	-	-	-	(16,035)	-	(16,035)
סה"כ הוצאות תפעול	(147,723)	(16,451)	(29,183)	-	(16,035)	(112)	(209,504)
רווח גולמי	174,790	25,539	19,733	-	1,045	2,538	223,645
הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות	(6,732)	88	(241)	(44)	(3,070)	(4,891)	(14,890)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	(12,327)	16,704	-	357	-	(213)	4,521
הוצאות פחת	-	-	(6,031)	-	-	-	(6,031)
הוצאות אחרות, נטו	(2,309)	(21)	(5)	-	-	1,759	(576)
רווח (הפסד) תפעולי	153,422	42,310	13,456	313	(2,025)	(807)	206,669
חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו							8,161
הפסד מסילוק חוב							(2,288)
הפסד מהשקעה במכשירים הוניים ומכשירים אחרים לפי שווי הוגן							(4,958)
הכנסות מימון							10,383
הוצאות מימון							(198,482)
רווחים מהפרשי שער							1,575
רווח נקי							21,060
רווח כולל אחר							11,204
סה"כ רווח כולל							32,264
ליום 31 בדצמבר 2024							
נכסי המגזר ללא השקעה בחברות כלולות	3,374,393	700,360	321,850	25,690	134,462	328,091	4,884,846
השקעה בחברות כלולות	23,911	118,057	-	-	-	-	141,968
סה"כ נכסי המגזר	3,398,304	818,417	321,850	25,690	134,462	328,091	5,026,814
התחייבויות המגזר	2,183,190	391,360	29,599	12	1,323	680,224	3,285,708
השקעות הוניות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024	64,738	206,431	-	173	-	-	271,342

באור 4: - מידע על מגזרי פעילות (המשך)

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023					
	מקבצים של יחידות דיור	מסחרי ומרכזי תעשייה	קרקעות מוחזקות לעליית ערך	פרויקט יחידות דיור	לא מיוחס	סה"כ
הכנסות משכירות ושירותים אחרים	309,232	37,298	-	-	4,095	350,625
מכירה של מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר	-	-	-	17,797	-	17,797
סה"כ הכנסות	309,232	37,298	-	17,797	4,095	368,422
הוצאות תפעול נכסים	(143,543)	(12,743)	-	-	(109)	(156,395)
עלות המכר - מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר	-	-	-	(17,965)	-	(17,965)
סה"כ הוצאות תפעול	(143,543)	(12,743)	-	(17,965)	(109)	(174,360)
רווח גולמי	165,689	24,555	-	(168)	3,986	194,062
הוצאות מכירה ושיווק, הנהלה וכלליות	(10,249)	(176)	(21)	(1,005)	(5,644)	(17,095)
שערוך נדל"ן להשקעה נטו	36,525	7,692	(5,062)	-	(213)	38,942
הוצאות אחרות, נטו	(599)	(10)	-	-	(456)	(1,065)
רווח (הפסד) תפעולי	191,366	32,061	(5,083)	(1,173)	(2,327)	214,844
חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו						2,889
הפסד מסילוק חוב						(3,833)
הפסד מהשקעה במכשירים הוניים לפי שווי הוגן						(2,725)
הכנסות מימון						8,281
הוצאות מימון						(172,490)
רווחים מהפרשי שער						8,891
רווח נקי						55,857
רווח כולל אחר						124
רווח נקי כולל						55,981
ליום 31 בדצמבר 2023						
נכסי המגזר ללא השקעה בחברות כלולות	3,444,564	464,727	25,161	151,173	271,100	4,356,725
השקעה בחברות כלולות	20,104	128,810	-	-	-	149,914
סה"כ נכסי המגזר	3,464,668	593,537	25,161	151,173	271,100	4,505,639
התחייבויות המגזר	2,237,557	271,977	13	3,991	389,548	2,903,086
השקעות הוניות לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2023	62,590	11,851	152	5,968	-	80,561

באור 5: - נדל"ן להשקעה

א. תנועה

	מקבצים של יחידות דיור	מסחרי ומרכזי תעשייה	קרקעות מוחזקות לעליית ערך	לא מיוחס	סה"כ
יתרה ליום 1 בינואר, 2024	3,313,708	443,144	24,760	22,022	3,803,636
שיפורים	64,738	5,731	173	-	70,642
רכישות	-	200,700	-	-	200,700
גריעות	(100,713)	-	-	-	(100,713)
התאמת שווי הוגן	(12,327)	16,704	357	(213)	4,521
יתרה ליום 31 בדצמבר 2024	3,265,406	666,280	25,290	21,810	3,978,786
שיפורים	50,894	20,956	-	-	71,850
רכישות	-	339,951	-	-	339,951
גריעות	(35,844)	-	(21,514)	-	(57,358)
התאמת שווי הוגן	68,260	66,633	210	(708)	134,395
יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	3,348,716	1,093,820	3,986	21,102	4,467,624

ב. נדל"ן להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן, למועד שצוין, כפי שנקבע בהתבסס על הערכות שווי שבוצעו על ידי מומחים בהערכות שווי שהינם חיצוניים בלתי תלויים ושיש להם כישורים מקצועיים וניסיון בנוגע למיקום וסוג הנדל"ן שהוערך.

1. השווי הוגן של מקבצים של יחידות דיור (multi-family) נקבע בעיקר לפי גישת ההכנסה בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסים תוך שימוש בשיעורי היוון אשר לוקחים בחשבון את הסיכון הגלום בנכסים. ההנחות העיקריות ששימשו בהערכות השווי כוללות את גובה דמי השכירות, השינוי הצפוי בדמי השכירות החודשיים, עלויות תחזוקה תקופתיות, שיעורי תפוסה, אופציה לחידוש/הארכת חוזה, בחינת עסקאות השוואה בנכסים דומים ושיעורי היוון.

2. השווי ההוגן של נכסים מסחריים ותעשייתיים נקבע בשיטת DCF בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהנכסים ועל בחינת עסקאות השוואה בנכסים דומים בשוק תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ושימוש בשיעורי היוון אשר לוקחים בחשבון את הסיכון הגלום בנכסים.

מדידת השווי ההוגן מסווגת כרמה 3 במדרג השווי ההוגן.

באור 5: - נדל"ן להשקעה (המשך)

ג. רכישות ומכירות עיקריות במהלך השנה

1. בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 רכשה החברה 10 נכסים מסחריים הכוללים בנייני משרדים של מדעי החיים ומרכזים מסחריים תמורת סכום כולל של 321.9 מיליון דולר. הרכישות מומנו באמצעות שילוב של מזומנים זמינים והלוואות ממוסדות פיננסיים. ראה מידע נוסף בבאור 12.

2. בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 מימשה החברה קרקעות ומקבצים של יחידות דיור שאינם בליבת פעילותה, תמורת סכום כולל של 57.4 מיליון דולר. כתוצאה מהמימושים נבעו לחברה תקבולים נטו בסכום כולל של 26.6 מיליון דולר לאחר פרעון הלוואות דיור קיימות ועלויות עסקה.

3. ביום 11 בדצמבר 2025 השלימו החברה, חברות קשורות לבעל השליטה של החברה וצד שלישי בלתי קשור עסקה לרכישת נכס מסחרי (להלן – Jones Road) שכולל מספר חלקות קרקע, לרבות קרקע שמתאימה לפיתוח מידי של מרכז נתונים (data center) בשל מחויבות של צד שלישי בלתי קשור שהינו ספק אנרגיה של חשמל וגז טבעי לספק חשמל לאזור החל מחודש ספטמבר 2026. העסקה בוצעה כרכישה משותפת כשהחברה והחברות קשורות לבעל השליטה מחזיקות ב-45.3% ו-49.7% מ-95.0% מזכויות ההשתתפות בנכס הנרכש, בהתאמה. ה-5.0% הנותרים מוחזקים על ידי צד שלישי בלתי קשור. מחיר הרכישה הכולל הסתכם לסך של 18.1 מיליון דולר. מאחר ולחברה יש שליטה ב- Jones Road, היא מאחדת את חברת הנכס.

ד. הנחות עיקריות

להלן ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב הערכות השווי (על בסיס ממוצע משוקלל):

	31 בדצמבר	
	2025	2024
נדל"ן להשקעה		
מקבצים של יחידות דיור (multi-family)		
רווח תפעולי (NOI) ממוצע ליחידה (בדולרים שלמים)	10,750	10,533
שיעור היוון	6.81%	6.97%
אחוז שטחים פנויים	5.95%	5.75%
נדל"ן מסחרי *)		
רווח תפעולי (NOI) ממוצע לרגל רבוע (בדולרים שלמים)	13.32	12.64
שיעור היוון	7.25%	7.42%
אחוז שטחים פנויים	7.39%	8.71%

*) בשנת 2025 - נדל"ן מסחרי אינו כולל את הרכישות של 300 Jones Road, 20400 Century Boulevard, Abernathy Industrial, 6901 Riverport Drive, 10745 Marina Drive ו-Weston/Paramount שנרכשו במהלך שנת 2025.

באור 5: - נדל"ן להשקעה (המשך)

ה. הטבלה הבאה מציגה את הרגישות של הערכת השווי לשינויים בהנחות המהותיות ביותר בבסיס הערכת השווי של נדל"ן להשקעה:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
עלייה של 25 נקודות בסיס בשיעור היוון		
נדל"ן להשקעה		
מקבצים של יחידות דיור (multi-family)	(140,307)	(132,179)
נדל"ן מסחרי ומרכזי תעשייה	(45,897)	(17,522)

ו. החכירות של יחידות המגורים הינן בדרך כלל לתקופות של שנה או פחות.

דמי השכירות המצטברים (סכומים בחוזה) שצפויים להתקבל בעתיד במסגרת חוזים של חכירות תפעוליות של נכסים מסחריים ותעשייתיים שאינן ניתנות לביטול הינם כדלקמן:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
עד שנה	63,675	43,686
משנה עד חמש שנים	161,206	88,518
מעל חמש שנים	74,996	24,411
	299,877	156,615

באור 6: - רכוש קבוע, נטו – בתי מלון

א. הרכב ותנועה

	קרקע, מבנה ושיפורים	ריהוט וציוד משרדי	סה"כ
עלות			
יתרה ליום 1 בינואר 2025	304,913	8,118	313,031
תוספות במהלך השנה:			
העברה של הבעלים	456,652	11,348	468,000
תוספות	674	1,075	1,749
שערוך שהוכר ברווח כולל אחר	33,295	4,213	37,508
יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	795,534	24,754	820,288
פחת שנצבר			
יתרה ליום 1 בינואר 2025	3,379	2,652	6,031
תוספות במהלך השנה:			
הוצאות פחת בגין בתי מלון	10,331	4,926	15,257
יתרה ליום 31 בדצמבר 2025	13,710	7,578	21,288
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2025	781,824	17,176	799,000

	קרקע, מבנה ושיפורים	ריהוט וציוד משרדי	סה"כ
עלות			
יתרה ליום 1 בינואר 2024	-	-	-
תוספות במהלך השנה:			
העברה של הבעלים	293,701	7,299	301,000
תוספות	488	570	1,058
שערוך שהוכר ברווח כולל אחר	10,724	249	10,973
יתרה ליום 31 בדצמבר 2024	304,913	8,118	313,031
פחת שנצבר			
יתרה ליום 1 בינואר 2024	-	-	-
תוספות במהלך השנה:			
הוצאות פחת בגין בתי מלון	3,379	2,652	6,031
יתרה ליום 31 בדצמבר 2024	3,379	2,652	6,031
עלות מופחתת ליום 31 בדצמבר 2024	301,534	5,466	307,000

באור 6: - רכוש קבוע, נטו – בתי מלון (המשך)

בקשר להנפקה של אגרות חוב (סדרה ד') בעל השליטה העביר את הזכויות בנכס מלון מניב הידוע כ-Moxy Chelsea Hotel הממוקם במנהטן, ניו-יורק (להלן - המלון בצ'לסי) לחברה (100% מזכויות השליטה ו-90% מהזכויות הכלכליות) ללא תמורה במזומן. ההעברה הושלמה ביום 29 בפברואר 2024. כל הזכויות במלון בצ'לסי משועבדות לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ד'). תמורת ההנפקה שימשה בעיקר לפרעון ההלוואות הקיימות על המלון בצ'לסי בסך של כ-155 מיליון דולר. העסקה מטופלת כרכישת נכס החל מיום 29 בפברואר 2024. עובד של בעל השליטה, אשר מהווה צד קשור, זכאי ל-10% מההטבות הכלכליות במלון בצ'לסי, אשר מטופלות במסגרת זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים המאוחדים.

המלון בצ'לסי מנוהל על ידי צד שלישי, The Bridge Hotel Group, שהיא חברה פרטית העוסקת בבנייה, פיתוח וניהול מלונות בארה"ב. המלון בצ'לסי עושה שימוש בזיכיון של המותג Moxy כחלק מרשת בתי המלון הבינלאומית מריוט. ניהול ותפעול שירותי המזון והמשקאות במלון בצ'לסי מבוצע על ידי צד שלישי נוסף, Tao Group Hospitality, שהיא, למיטב ידיעת החברה, חברה פרטית המתמחה בפיתוח, אחזקה ותפעול של מסעדות, ברים, טרקלינים ופעילויות חיי לילה ובידור בארה"ב ובעולם. יחד עם העברת הזכויות במלון בצ'לסי לחברה, הועברו הלוואה בכירה והלוואת מזנין בסכום מצטבר של 155 מיליון דולר, אשר נפרעו באותו הזמן מתמורת ההנפקה של אגרות חוב (סדרה ד'). כמו כן, הועברה הלוואה למשקיעי EB-5 בסך של 28 מיליון דולר. לאחר פרעון של 4.0 מיליון דולר, יתרת ההלוואה בסך של 24 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025 עומדת לפרעון בסוף דצמבר 2027. ההלוואה נושאת ריבית שנתית של 7%.

בקשר להנפקה של אגרות חוב (סדרה ו') העביר בעל השליטה את הזכויות בנכס מלון מניב הידוע כ-Moxy Times Square Hotel הממוקם במנהטן, ניו-יורק (להלן - המלון בטיימס סקוור) לחברה (100% מזכויות השליטה ו-89.5% מהזכויות הכלכליות) ללא תמורה במזומן. ההעברה הושלמה ביום 29 בינואר 2025. הזכויות במלון בטיימס סקוור משועבדות לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ו'). תמורת ההנפקה שימשה בעיקר לפרעון ההלוואות על המלון בטיימס סקוור בסכום של כ-238.5 מיליון דולר. עובדים של בעל זכויות שאינן מקנות שליטה, שהם צדדים קשורים, זכאים ל-10.5% מהזכויות הפיננסיות במלון בטיימס סקוור, וזכויות אלה מטופלות במסגרת זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים המאוחדים. העסקה טופלה כרכישת נכס החל מיום 29 בינואר 2025.

המלון בטיימס סקוור מנוהל על ידי צד שלישי, קבוצת Bridge Hotel, שהינה חברה פרטית העוסקת בבנייה, פיתוח וניהול של בתי מלון בארה"ב. המלון בטיימס סקוור עושה שימוש בזיכיון של המותג של Moxy כחלק מרשת בתי המלון הבינלאומית מריוט. הניהול והתפעול של שירותי המזון והמשקאות במלון בטיימס סקוור מבוצעים על ידי צד שלישי, Tao Group Hospitality, שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה פרטית המתמחה בפיתוח, אחזקה ותפעול של מסעדות, ברים, טרקלינים ופעילויות חיי לילה ובידור בארה"ב וברחבי העולם. בשילוב עם העברת המלון בטיימס סקוור לחברה הועברה הלוואה הנושאת שעבוד מדרגה ראשונה בסך של 205 מיליון דולר שנפרעה מהתקבולים של אגרות חוב (סדרה ו'). כמו כן הועברה הלוואה למשקיעי EB-5 בסך של 103 מיליון דולר, מתוכה סך של 33.5 מיליון דולר נפרע מהתקבולים של אגרות חוב (סדרה ו'). לאחר פרעון של 38 מיליון דולר בשנת 2025, יתרת ההלוואה בסך של 31.5 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025 עומדת לפרעון בסוף חודש דצמבר 2027. הלוואת ה-EB-5 נושאת ריבית שנתית בשיעור של 5.25%.

באור 6: - רכוש קבוע, נטו – בתי מלון (המשך)

ב. שערוך

המלון בצ'לסי

בקשר להעברת המלון בצ'לסי לחברה, כמתואר לעיל, חתמה החברה על הסכם עם מומחה בהערכות שווי בלתי תלוי לצורך קביעת השווי ההוגן של הקרקע, המבנה והשיפורים והריהוט והציוד המשרדי של המלון בצ'לסי. השווי ההוגן נקבע תוך שימוש בראייה מבוססת שוק ליום 29 בפברואר 2024, המועד בו התבצעה ההעברה. השווי ההוגן נקבע ל-301 מיליון דולר.

השווי ההוגן של המלון בצ'לסי לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 נקבע כ-322 מיליון דולר ו-307 מיליון דולר, בהתאמה על בסיס הערכות שווי שבוצעו על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי בעל הניסיון והכישורים המקצועיים המוכרים הנדרשים ביחס למיקום ולקטגוריה של המלון בצ'לסי. השווי ההוגן נקבע בשיטת DCF בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהמלון בצ'לסי ועל בחינת עסקאות השוואה בנכסים דומים בשוק תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ושימוש בשיעורי היוון אשר לוקחים בחשבון את הסיכון הגלום בנכס. לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024, לפי השימוש בשיטת השערוך, נזקפה קרן שערוך שיתרתה 32.8 מיליון דולר ו-11.0 מיליון דולר, בהתאמה.

להלן ההנחות העיקריות ששימשו בהערכות השווי של המלון בצ'לסי:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
רווח תפעולי (NOI) לשנה ראשונה לחדר (דולר)	54,760	58,764
שיעור היוון טרמינלי	7.5%	7.5%
שיעור היוון (Discount rate)	9.5%	9.5%

הטבלה הבאה מציגה את הרגישות של הערכות השווי לשינויים בהנחות המהותיות ביותר בבסיס הערכות השווי של המלון בצ'לסי:

	31 בדצמבר	
	2025	2024
עלייה של 25 נקודות בסיס בשיעור ההיוון ובשיעור הניכיון		
שיעור היוון טרמינלי	(5,000)	(5,000)
שיעור היוון (Discount rate)	(5,000)	(6,000)

באור 6: - רכוש קבוע, נטו – בתי מלון (המשך)

המלון בטיימס סקוור

בקשר להעברת הזכויות למלון בטיימס סקוור לחברה, כמתואר לעיל, חתמה החברה על הסכם עם מומחה בהערכות שווי בלתי תלוי לצורך קביעת השווי ההוגן של המלון בטיימס סקוור. השווי ההוגן נקבע תוך שימוש בראייה מבוססת שוק ליום 29 בינואר 2025, המועד בו התבצעה ההעברה. השווי ההוגן נקבע ל-468 מיליון דולר.

השווי ההוגן של המלון בטיימס סקוור ליום 31 בדצמבר 2025 נקבע כ-477 מיליון דולר על בסיס הערכת שווי שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי בעל הניסיון והכישורים המקצועיים המוכרים הנדרשים ביחס למיקום ולקטגוריה של המלון בטיימס סקוור. השווי ההוגן נקבע בשיטת DCF בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהמלון בטיימס סקוור ועל בחינת עסקאות השוואה בנכסים דומים בשוק תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של הנכס ושימוש בשיעורי היוון אשר לוקחים בחשבון את הסיכון הגלום בנכס. ליום 31 בדצמבר 2025, לפי השימוש בשיטת השערוך, נזקפה קרן שערוך שיתרתה 15.7 מיליון דולר.

להלן ההנחות העיקריות ששימשו בהערכות השווי של המלון בטיימס סקוור:

	31 בדצמבר 2025
רווח תפעולי (NOI) לשנה ראשונה לחדר (דולר)	45,629
שיעור היוון טרמינלי	7.00%
שיעור היוון (Discount rate)	7.25%

הטבלה הבאה מציגה את הרגישות של הערכת השווי לשינויים בהנחות המהותיות ביותר בבסיס הערכת השווי של המלון בטיימס סקוור:

	31 בדצמבר 2025
עלייה של 25 נקודות בסיס בשיעור ההיוון ובשיעור הניכיון	
שיעור היוון טרמינלי	(2,000)
שיעור היוון (Discount rate)	(2,000)

ג. עונתיות

הכנסות בתי המלון מחדרים מושפעות מעונתיות, כאשר הרבעון הראשון מאופיין בהכנסות ושיעורי תפוסה נמוכים יחסית לשאר השנה. הכנסות בתי המלון ממזון ומשקאות אשר כוללות בעיקר הכנסות מהפעלת הטרקלין בבתי המלון מושפעות מעונתיות כאשר הרבעונים השני והשלישי מאופיינים במחזורי מכירות גבוהים ביחס למחזורי המכירות ברבעונים הראשון והרביעי.

באור 7: - השקעה בחברות כלולות וחברות מאוחדות

א. תנועה בהשקעות

	31 בדצמבר	
	2025	2024
יתרת פתיחה	141,968	148,914
השקעות (חלוקות), נטו	(9,053)	(15,107)
חלק החברה ברווחי חברות כלולות, נטו	13,869	8,161
סה"כ	146,784	141,968

ב. מידע נוסף על חברות כלולות המוחזקות על ידי החברה

	שם הפרויקט	שיעור ההחזקה והזכויות בהצבעה ובהון %	סה"כ השקעה
2025			
50-01 2nd Street Associates LLC**)	Gantry Park Landing	39.5%	22,918
Twin Cities Mezzanine LLC *)	Twin Cities Premium Outlets	65.0%	70,752
Gloucester Premium Outlets LLC	Gloucester Premium Outlets	33.3%	24,432
Norfolk Outlets LLC	Norfolk Premium Outlets	35.0%	17,444
LEL Arlington JV LLC	Arlington Industrial Center	20.0%	4,569
OS 990 Corporate Center Investor LLC***)	990 Corporate Center	10.0%	2,262
OS 690 Canton Investor LLC****)	690 Canton	10.0%	3,191
OS 100 Staples Drive Investor LLC*****)	100 Staples	10.0%	1,216
סה"כ 2025			146,784

	שם הפרויקט	שיעור ההחזקה והזכויות בהצבעה ובהון %	סה"כ השקעה
2024			
50-01 2nd Street Associates LLC**)	Gantry Park Landing	39.5%	23,911
Twin Cities Mezzanine LLC *)	Twin Cities Premium Outlets	65.0%	66,887
Gloucester Premium Outlets LLC	Gloucester Premium Outlets	33.3%	23,640
Norfolk Outlets LLC	Norfolk Premium Outlets	35.0%	16,554
LEL NW 49th JV LLC ******)	Miami Industrial Center	20.0%	-
LEL Arlington JV LLC	Arlington Industrial Center	20.0%	4,272
OS 990 Corporate Center Investor LLC***)	990 Corporate Center	10.0%	2,752
OS 690 Canton Investor LLC****)	690 Canton	10.0%	3,108
OS 100 Staples Drive Investor LLC*****)	100 Staples	10.0%	844
סה"כ 2024			141,968

באור 7: - השקעה בחברות כלולות וחברות מאוחדות (המשך)

*) LSG Twin Cities LLC, המוחזקת בשיעור של 100% על ידי החברה, מחזיקה ב-95% מהבעלות בחברת Lightstone Paragon Twin Cities LLC המחזיקה ב-65% מהבעלות בחברת Twin Cities Mezzanine LLC. חברת Lightstone Paragon Twin Cities LLC לא איחדה את הדוחות הכספיים של Twin Cities Mezzanine LLC מאחר שבהתאם להסכם בעלי המניות, לבעל המניות השני – Eagan Mezz Member LLC, המחזיק ב-35% מהבעלות, ישנן זכויות משתתפות מהותיות בקבלת החלטות פיננסיות ותפעוליות משמעותיות.

**) לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024, Lightstone Value Plus REIT LP, צד קשור, מחזיקה ב-59.2% מהבעלות בחברת 50-01 2nd Street Associates LLC.

***) LEL Outshine Member, המוחזקת בשיעור של 100% על ידי החברה, מחזיקה ב-100% מהבעלות ב-Outshine Properties LLC, המחזיקה ב-99.2% מהבעלות ב- OC 990 Corporate Center Investor Member LLC, המחזיקה ב-10% מהבעלות ב- OS 990 Corporate Center Investor LLC.

****) LEL Outshine Member, המוחזקת בשיעור של 100% על ידי החברה, מחזיקה ב-100% מהבעלות ב-Outshine Properties LLC, המחזיקה ב-100% מהבעלות ב- OS 690 Canton Investor Member LLC, המחזיקה ב-10% מהבעלות ב-OS 690 Canton Investor LLC.

*****)LEL Outshine Member, המוחזקת בשיעור של 100% על ידי החברה, מחזיקה ב-100% מהבעלות ב-Outshine Properties LLC, המחזיקה ב-100% מהבעלות ב- OC 100 Staples Drive Investor Member LLC, המחזיקה ב-10% מהבעלות ב- OS 100 Staples Drive Investor LLC.

******)LEL NW 49th JV LLC, שהייתה מוחזקת בשיעור של 20% על ידי החברה, התפרקה בשנת 2024 לאחר המימוש של 15801 North West 49th Avenue, נכס מסחרי במיאמי, פלורידה. החברה קיבלה תמורה בסך של 2.1 מיליון דולר בקשר עם המכירה.

כל הישויות לעיל התאגדו בארה"ב.

ד. הטבלה שלהלן מציגה חלוקות שהתקבלו מחברות כלולות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
Norfolk Outlets LLC	1,354	1,383	2,048
LEL NW 49th JV LLC	-	2,095	-
OS 100 Staples Drive Investor LLC	-	-	1,622
Twin Cities Mezzanine LLC	4,238	10,491	-
Gloucester Premium Outlets LLC	2,710	2,000	5,503
50-01 2nd Street Associates LLC	1,837	-	869
	10,139	15,968	10,042

באור 7: - השקעה בחברות כלולות וחברות מאוחדות (המשך)

ה. מידע תמציתי מתוך הדוח על המצב הכספי והדוח על הרווח הכולל של Twin Cities Mezzanine LLC (100%):

	31 בדצמבר	
	2025	2024
נכסים שוטפים	5,022	3,251
נכסים לא שוטפים	203,904	199,220
התחייבויות שוטפות	(6,128)	(5,638)
התחייבויות לא שוטפות	(94,257)	(94,172)
הון	108,541	102,661
הון המיוחס לבעלי מניות החברה (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה)	70,752	66,887

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
הכנסות	21,535	18,962	17,991
רווח נקי *)	12,399	9,436	8,932
חלק החברה ברווחי החברה הכלולה	8,059	6,133	5,806
*) כולל שערוך נדל"ן להשקעה	3,573	1,708	1,748

החברה אינה מצרפת את הדוחות הכספיים של Twin Cities Mezzanine LLC כיוון שהם חסרי משמעות ביחס לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ואינם מוסיפים מידע משמעותי על זה הנכלל כבר בדוחות כספיים אלה.

באור 8: - הוצאות מראש ונכסים אחרים

	31 בדצמבר	
	2025	2024
הוצאות מראש בגין מסי נדל"ן	13,773	13,081
פקדונות	4,482	1,055
הוצאות מראש בגין ביטוח	4,273	3,636
חוזי תקרת ריבית	346	1,429
נכסים אחרים	3,251	2,356
	26,125	21,557

באור 9: - מזומנים

א. מזומנים ושווי מזומנים

	31 בדצמבר	
	2025	2024
בדולר ארה"ב	208,973	152,358
בש"ח	6,051	55,363
	215,024	207,721

ב. מזומנים מוגבלים בשימוש

	31 בדצמבר	
	2025	2024
מוצג בנכסים שוטפים - בדולר ארה"ב (1)	73,954	76,442
מוצג בנכסים לא שוטפים - בדולר ארה"ב (1)	22,569	4,818
מוצג בנכסים לא שוטפים - בש"ח (2)	21,932	16,382
	118,455	97,642

(1) בהתאם להסכמי הלוואות שונים, נדרשת החברה ליצור חשבונות נאמנות בגין תשלומי ביטוח, מסי נדל"ן ושיפורים לנכס וכן בגין הפרשות לריבית. הכספים ישוחררו מחשבונות הנאמנות בהתאם לתנאי הסכמי ההלוואות הרלוונטיים. בנוסף, יתכן שמזומנים מוגבלים לא שוטפים יכללו גם כספים מסוימים שהופקדו באופן זמני בנאמנות אצל מתווכים כשירים כדי לאפשר עסקאות של שחלוף נכסים דומים בהתאם לסעיף 1031 של חוק מס ההכנסה האמריקאי.

(2) היתרה מייצגת סכומים הנקובים בש"ח בחשבון נאמנות אשר מוחזק על ידי נאמן אגרות החוב עבור עתודה של ריבית והוצאות.

באור 10: - <u>ספקים, זכאים ויתרות זכות</u>

	31 בדצמבר	
	2025	2024
ספקים	18,718	15,626
עלויות בנייה לשלם	3,655	1,367
ריבית לשלם	30,129	20,278
מסי נדל"ן ומסים אחרים לשלם	14,161	13,653
הכנסות שכר דירה מראש	7,188	6,062
התחייבויות אחרות	5,419	2,224
	79,270	59,210

באור 11: - <u>מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר</u>

א. במהלך שנת 2022 השלימה החברה את הקמת פרויקט 130 William St אשר כולל 244 יחידות דיור (310,751 רגל רבוע) ו- 20,273 רגל רבוע של שטחי מסחר. בנוסף, במהלך שנת 2022 קיבלה החברה אישור זמני לאכלוס הפרויקט. בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 סגרה החברה עסקאות למכירה של 12 יחידות דיור בתמורה לסכום ברוטו כולל של 51.4 מיליון דולר. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 סעיף המלאי כולל יתרה של 9 יחידות דיור (22,042 רגל רבוע) ואת כל שטחי המסחר.

ב. <u>תנועה</u>

	2025	2024
יתרת פתיחה	132,692	147,901
תוספות	-	-
גריעות (הוכרו בעלות המכר - מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר)	(44,255)	(13,331)
הפסד מהפחתה (הוכר בעלות המכר - מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר)	(1,650)	(1,878)
יתרת סגירה	86,787	132,692

באור 12: - הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים

א. הרכב

נכס	שיעור ריבית (*)	מועד פרעון אחרון (*)	סכום ההלוואה ליום 31 בדצמבר 2025	2024
Lakewood Plaza Apartments	SOFR + 2.68%	אוקטובר 2030	7,600	7,600
LSG Michigan I	4.80%	יולי 2028	77,096	78,346
Stoneybrook Apartments	5.58%	ינואר 2030	35,925	36,217
Fairlane Apartments	5.58%	ינואר 2030	8,682	8,753
Hidden Valley Apartments	5.58%	ינואר 2030	11,195	11,286
Laketree Apartments	5.58%	ינואר 2030	11,969	12,066
Oak Park Gardens Apartments	5.58%	ינואר 2030	7,212	7,271
River Oaks Apartments	5.58%	פרעון מלא ב- 2025	-	7,998
Tel Twelve Apartments	5.58%	ינואר 2030	8,683	8,754
Versailles Biarritz Apartments	5.58%	ינואר 2030	6,557	6,610
LSG Michigan III	SOFR + 3.3%	אפריל 2026	179,798	172,141
Canterbury Square	3.01%	ינואר 2029	45,304	46,295
The Lakes Apartments	3.01%	ינואר 2029	58,059	59,329
Charter Square	3.01%	ינואר 2029	74,906	76,544
Hampton Court Apartments	3.01%	ינואר 2029	16,566	16,928
Springwells Park	3.01%	ינואר 2029	38,817	39,666
Bloomfield Villas Apartments	5.44%	ינואר 2032	58,968	58,968
Franklin Hills Apartments	5.44%	ינואר 2032	18,440	18,440
Georgian Manor Apartments	5.44%	ינואר 2032	26,989	26,989
Huntley Square Apartments	5.44%	ינואר 2032	28,378	28,378
Regency Park Apartments	5.44%	ינואר 2032	22,823	22,823
Rochester Place Apartments	5.44%	ינואר 2032	33,453	33,453
Lancaster Hills Apartments	5.44%	ינואר 2032	18,872	18,872
Pointe O'Woods Apartments	5.44%	ינואר 2032	20,138	20,138
Cass Shore Lake Club Apartments	5.44%	ינואר 2032	51,906	51,906
Glens of Bloomfield Apartments	5.44%	ינואר 2032	21,597	21,597
Burrstone Apartments	4.39%	פרעון מלא ב- 2025	-	2,452
Midtown Apartments	4.39%	פרעון מלא ב- 2025	-	3,251
Midtown Apartments	5.64%	יולי 2032	5,599	-
Plaza Village Apartments	4.49%	פרעון מלא ב- 2025	-	7,498
Augusta Farms	5.34%	יולי 2033	4,045	4,045
Bridle Creek Apartments	5.34%	יולי 2033	13,015	13,015
Candlewood	5.24%	יולי 2033	2,742	2,742
Mill Woods	5.24%	יולי 2033	11,783	11,783
Northhampton Apartments	5.24%	יולי 2033	3,597	3,597
Quadrangle	5.34%	יולי 2033	9,686	9,686
Washington Square	5.24%	יולי 2033	10,371	10,371
Bent Creek Phase I	5.34%	יולי 2033	11,969	11,969
Bent Tree Apartments	5.34%	יולי 2033	16,202	16,202
Brookside North	5.34%	יולי 2033	17,002	17,002
Camelot Village	5.34%	יולי 2033	8,956	8,956
Christiansburg Bluff	5.24%	יולי 2033	12,189	12,189
Deer Run	5.34%	יולי 2033	11,538	11,538
Rain Tree Village	5.24%	יולי 2033	11,667	11,667
Ridgewood Village	4.64%	אוקטובר 2028	6,866	6,995
Acadia	5.09%	פרעון מלא ב- 2025	-	15,830
Acadia	5.87%	ינואר 2031	18,280	-
Newbridge Mall	4.75%	אוגוסט 2027	8,392	8,529
Wall Street Tower Fund- EB-5	5.25%	ל.ר.	500	500
Carroll Gardens	6.04%	ינואר 2029	165,584	165,584
Carroll Gardens Preferred	11.50%	ינואר 2029	36,506	34,953

באור 12: - הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים (המשך)

נכס	שיעור ריבית (*)	מועד פרעון אחרון (*)	סכום ההלוואה ליום 31 בדצמבר	
			2025	2024
1026 Woodycrest	3.38%	פברואר 2026	2,409	2,479
917 Ogden	4.13%	אפריל 2032	5,900	6,020
Creston	3.00%	ספטמבר 2031	5,827	5,960
1072 Woodycrest	3.00%	ספטמבר 2031	6,093	6,232
Carroll Place	4.13%	אפריל 2032	7,190	7,337
Grand Avenue	4.13%	אפריל 2032	13,338	13,612
Davidson Avenue	3.00%	ספטמבר 2031	15,660	16,016
Pelham Portfolio	3.00%	ספטמבר 2031	34,921	35,716
201 East 164th St	4.25%	יולי 2027	13,436	13,678
Chicago I	4.07%	פרעון מלא ב-2025	-	53,200
Chicago I - Parkway and Preserve	4.92%	דצמבר 2032	89,090	-
Chicago II	SOFR + 3.04%	ספטמבר 2030	-	40,704
Chicago II - Eagle Creek	5.11%	יולי 2030	47,125	-
Spicetree Apartments	4.32%	דצמבר 2027	40,233	41,076
309/317 West 99th	3.50%	יוני 2030	15,827	16,648
98 Excellence Way/50 Stauffer Road	3.60%	אפריל 2026	48,086	48,086
251 West 92nd Street	SOFR + 3.20%	יוני 2026	50,455	51,887
2600 S 25th St.	5.60%	ספטמבר 2027	17,800	17,800
475 Willard	SOFR + 4.15%	מרס 2026	21,000	21,000
4201 West 36th Street	SOFR + 2.20%	מרס 2030	6,411	4,841
3000 Brittmoore	SOFR + 3.70%	ספטמבר 2027	15,850	15,850
Commander Industrial	SOFR + 2.35%	אוקטובר 2027	36,983	37,250
Trolley Industrial	5.30%	ספטמבר 2027	20,500	20,500
Tampa Industrial	6.25%	ינואר 2030	8,993	9,169
Moxy Chelsea EB-5	7.00%	דצמבר 2028	24,000	24,500
Moxy Times Square EB-5	5.25%	דצמבר 2027	31,500	-
Yeadon Industrial	6.08%	אוקטובר 2029	41,300	41,300
Seattle Outlet Center	7.33%	דצמבר 2029	53,268	53,268
Shallow Bay Industrial	5.91%	דצמבר 2029	11,500	11,500
21160 Drake Road	5.99%	אוקטובר 2029	8,200	8,200
CIBC Line of Credit	SOFR + 3.25%	אוגוסט 2026	10,580	16,860
Stifel Line of Credit	SOFR + 1.35%	נובמבר 2026	29,293	29,293
Goldman Line of Credit	SOFR +2.50%	אוקטובר 2027	37,190	-
Charlotte Portfolio	6.42%	מרס 2032	32,250	-
1901 Corporate Center	6.54%	מרס 2030	36,300	-
1901 Corporate Center EB-5	5.25%	פברואר 2028	23,200	-
Austin Industrial	6.22%	אפריל 2030	17,700	-
Shallow Bay II	6.33%	אפריל 2030	9,100	-
Ridgeway/Marina	SOFR +2.15%	אוגוסט 2030	20,750	-
Riverport	SOFR +2.10%	אוקטובר 2030	12,600	-

באור 12: - הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים (המשך)

נכס	שיעור ריבית (*)	מועד פרעון אחרון (*)	סכום ההלוואה ליום 31 בדצמבר 2025	סכום ההלוואה ליום 31 בדצמבר 2024
Abernathy	5.43%	דצמבר 2030	30,000	-
Stratford Hills Apartments	SOFR +3.90%	פרעון מלא	-	64,148
Stratford Hills Apartments	SOFR +1.25%	נובמבר 2028	50,200	-
Columbus Portfolio I	4.85%	דצמבר 2027	164,668	167,201
Columbus Portfolio I Preferred	11.25%	דצמבר 2027	46,324	43,294
Columbus Portfolio II	SOFR + 2.19%	דצמבר 2032	133,550	133,550
Columbus Portfolio II Preferred	11.25%	דצמבר 2032	61,604	57,587
CRE Harrisburg/2850 Appleton	3.60%	מרס 2029	65,310	66,583
700 West End	SOFR + 3.05%	פרעון מלא	-	24,428
700 West End	5.44%	נובמבר 2032	28,770	-
Mobile	4.88%	אוגוסט 2032	96,317	96,317
			2,875,023	2,610,812
בניכוי - עלויות אשראי שלא הופחתו			(30,370)	(28,665)
סה"כ הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים			2,844,653	2,582,147
בניכוי - חלויות שוטפות			(257,821)	(157,486)
סה"כ הלוואות לא שוטפות ממוסדות פיננסיים ואחרים			2,568,832	2,424,661

*) ליום 31 בדצמבר 2025.

ב. מועדי הפרעון של ההלוואות בדוחות הכספיים הינם כדלקמן

	31 בדצמבר 2025	31 בדצמבר 2024
שנה ראשונה	284,894	164,403
שנה שנייה	329,182	324,250
שנה שלישית	362,507	216,978
שנה רביעית	735,844	350,473
שנה חמישית	325,242	733,917
לאחר מכן	837,354	820,791
	2,875,023	2,610,812

באור 12: - הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים (המשך)

ג. מועדי הפרעון של תשלומי הקרן והריבית העתידיים בגין ההלוואות הינם כדלקמן

	31 בדצמבר	
	2025	2024
שנה ראשונה	427,460	302,990
שנה שנייה	459,759	442,660
שנה שלישית	476,741	323,617
שנה רביעית	819,241	444,300
שנה חמישית	374,792	799,703
לאחר מכן	928,710	934,084
	3,486,703	3,247,354

שיעור ה-SOFR לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 היה 3.69% ו-4.53%, בהתאמה. ההלוואות של החברה מובטחות על ידי נכסי הנדל"ן ששווים ההוגן ליום 31 בדצמבר 2025 הינו 4,386 מיליון דולר.

השווי ההוגן של ההלוואות השוטפות תואם בקירוב לערכם הפנקסני מאחר שהשפעת ההיוון אינה מהותית. השווי ההוגן של הלוואות לא שוטפות בריבית משתנה קרוב מאד לשווי הפנקסני שלהן. השווי ההוגן והערך הפנקסני של הלוואות לא שוטפות בריבית קבועה הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2025 לסך של 2,231 מיליון דולר ו-2,263 מיליון דולר, בהתאמה, וליום 31 בדצמבר 2024 לסך של 1,891 מיליון דולר ו-1,991 מיליון דולר, בהתאמה.

מדידת השווי ההוגן מסווגת כרמה 3 במדרג השווי ההוגן.

הלוואות מסוימות של החברה מחייבות שמירה על יחסים מסוימים, כולל יחס כיסוי חוב. נכון לתאריך הדיווח עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות.

ד. הלוואות חדשות ומימון מחדש

ביום 16 בספטמבר 2025 התקשרה החברה, באמצעות חברה בת בבעלות מלאה, בהסכם מימון לקבלת קו אשראי של עד 200 מיליון דולר שזמין לחברה לצורך רכישות. האשראי נושא ריבית שנתית של SOFR בתוספת מרווח של 2.50% לתקופה של שנתיים עם שתי אופציות עוקבות להארכה בשנה נוספת כל אחת, בכפוף לתנאים מסוימים. האשראי מובטח על ידי החזקות החברה בנכסים שיירכשו כחלק מהניצול של קו האשראי הנ"ל. ליום 31 בדצמבר 2025, סך של כ-26.1 מיליון דולר מקו האשראי נוצל למימון רכישת 1219 Shiloh Glenn וסך של כ-11.1 מיליון דולר נוצל למימון הרכישה של 20400 Century Boulevard.

באור 12: - הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים (המשך)

ה. התאמת ההתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון

	יתרה ליום 1 בינואר 2025	תזרימי מזומנים	אחר (*)	יתרה ליום 31 בדצמבר 2025
הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	2,582,147	(64,896)	327,402	2,844,653

	יתרה ליום 1 בינואר 2024	תזרימי מזומנים	אחר (*)	יתרה ליום 31 בדצמבר 2024
הלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים	2,458,099	(105,152)	229,200	2,582,147

*) אחר כולל את השפעת התרומות שלא במזומן של בעל השליטה (ראה באור 14), קרן וריבית שנצברה והפחתת עלויות גיוס חוב.

באור 13: - אגרות חוב

א. ההרכב

	31 בדצמבר	
	2025	2024
אג"ח (סדרה ב')	-	86,068
ניכיון על אגרות חוב (סדרה ב'), נטו	-	(44)
אג"ח (סדרה ג')	282,132	246,778
ניכיון על אגרות חוב (סדרה ג'), נטו	(4,593)	(8,072)
אג"ח (סדרה ד')	203,762	178,229
אג"ח (סדרה ה')	313,480	114,831
פרמיה על אגרות חוב (סדרה ה'), נטו	6,223	-
אג"ח (סדרה ו')	325,893	-
בניכוי - עלויות גיוס נדחות, נטו	(20,753)	(12,526)
	1,106,144	605,264

באור 13: - אגרות חוב (המשך)

ב. מועדי הפרעון של קרן אגרות החוב הינם כדלקמן

	31 בדצמבר	
	2025	2024
שנה ראשונה	101,019	86,068
שנה שניה	103,086	88,630
שנה שלישית	291,566	85,893
שנה רביעית	419,565	250,754
שנה חמישית	103,448	37,894
לאחר מכן	106,583	76,937
	1,125,267	625,906

ג. מועדי הפרעון של תשלומי הקרן והריבית העתידיים בגין אגרות החוב הינם כדלקמן

	31 בדצמבר	
	2025	2024
שנה ראשונה	166,131	122,514
שנה שנייה	162,386	118,282
שנה שלישית	338,849	110,810
שנה רביעית	453,419	265,397
שנה חמישית	110,263	44,450
לאחר מכן	113,490	81,964
	1,344,538	743,417

ד. מידע נוסף

ביום 26 בספטמבר 2019 הנפיקה החברה לציבור אגרות חוב (סדרה ב') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 309,887,000 ש"ח ע.נ. (88.1 מיליון דולר), אשר לא מובטחת בתמורה ל-100% מהשווי הנומינלי שלהן. תאריך הביצוע של ההנפקה היה 2 באוקטובר 2019. אגרות החוב (סדרה ב') היו רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן - הבורסה). עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של 2.2 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה 4.5%.

ביום 13 בנובמבר 2019 הנפיקה החברה לציבור בבורסה אגרות חוב נוספות (סדרה ב') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 50 מיליון ש"ח ע.נ. (14.3 מיליון דולר) בתמורה ל-100% מהשווי הנומינלי שלהן. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של 0.3 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה 4.4%.

ביום 15 בנובמבר 2021 הנפיקה החברה בבורסה אגרות חוב נוספות (סדרה ב') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 270.1 מיליון ש"ח ע.נ. (86.9 מיליון דולר) בתמורה ל-100% מהשווי הנומינלי שלהן. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של 1.8 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה 4.9%.

באור 13: - אגרות חוב (המשך)

קרן אגרות חוב (סדרה ב') שולמה בשני תשלומים שווים ביום 30 בנובמבר 2023 (אשר נפרע בהגיע מועד הפרעון) וביום 30 בנובמבר 2025. אגרות החוב (סדרה ב') נשאה ריבית שנתית בשיעור קבוע של 3.95% שמשולמת ביום 31 במאי וביום 30 בנובמבר בכל אחת מהשנים 2020 עד 2025. שיעור הריבית היה כפוף להתאמות במקרה של שינוי לרעה בדירוג של אגרות החוב (סדרה ב') ו/או במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כפי שפורטו בתשקיף.

ביום 30 בנובמבר 2025 פרעה החברה את אגרות החוב (סדרה ב') במלואן.

ביום 29 בספטמבר 2022 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ג'), אשר לא מובטחת בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 180.5 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 169.2 מיליון ש"ח (כ-47.9 מיליון דולר) עבור 96.3% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ג') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-1.2 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-7.5%.

ביום 23 ביולי 2023 הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות (סדרה ג') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 405 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 381.9 מיליון ש"ח (כ-105.5 מיליון דולר) עבור 94.3% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ג') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הצטברו לסך של כ-2.6 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-8.5%.

ביום 21 בדצמבר 2023 הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות (סדרה ג') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 314.5 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 305.4 מיליון ש"ח (כ-84.9 מיליון דולר) עבור 97.1% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ג') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הצטברו לסך של כ-2.0 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-8.0%.

קרן אגרות החוב (סדרה ג') משולמת בשלושה תשלומים כמעט זהים בימים 30 באפריל 2026, 30 באפריל 2027 ו-30 באפריל 2028. אגרות החוב (סדרה ג') נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של 5.75% שמשולמת ביום 30 באפריל וביום 31 באוקטובר בכל אחת מהשנים 2023 עד אפריל 2028. שיעור הריבית כפוף להתאמות במקרה של שינוי לרעה בדירוג של אגרות החוב (סדרה ג') ו/או במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כפי שפורטו בתשקיף.

ליום 31 בדצמבר 2025 לחברה 900,000,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ג') (282.1 מיליון דולר) בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א (להלן - אגרות החוב (סדרה ג')) (ליום 31 בדצמבר 2024 – 900,000,000 ש"ח ע.נ., 246.8 מיליון דולר).

ביום 25 בפברואר 2024 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ד'), אשר מובטחות בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 650 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 650 מיליון ש"ח (כ-177.8 מיליון דולר) עבור 100% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות חוב (סדרה ד') מובטחות בשעבוד של 100% מהזכויות במלון הידוע כ-Moxy Chelsea Hotel למחזיקי אגרות חוב (סדרה ד'). אגרות החוב (סדרה ד') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-7.2 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-7.2%.

באור 13: - <u>אגרות חוב</u> (המשך)

קרן אגרות החוב (סדרה ד') משולמת בחמישה תשלומים בימים 15 בפברואר 2026, 15 באוגוסט 2026, 15 בפברואר 2027, 15 באוגוסט 2027 ו-15 בפברואר 2028. כל אחד מארבעת התשלומים הראשונים יהווה 1.25% מסך השווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ד') והתשלום החמישי יהווה 95% מסך השווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ד'). אגרות החוב (סדרה ד') נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של 5.9% שמשולמת פעמיים בשנה בימים 15 בפברואר ו-15 באוגוסט החל מיום 15 באוגוסט 2024 ועד ליום 15 בפברואר 2028. שיעור הריבית כפוף להתאמות במקרה של שינוי לרעה בדירוג של אגרות החוב (סדרה ד') ו/או במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כפי שפורטו בתשקיף.

ליום 31 בדצמבר 2025 לחברה 650,000,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ד') (203.8 מיליון דולר) בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א (להלן - אגרות החוב (סדרה ד')) (ליום 31 בדצמבר 2024 – 650,000,000 ש"ח ע.נ., 178.2 מיליון דולר).

ביום 10 באוקטובר 2024 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ה'), אשר לא מובטחות בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 418.8 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 418.8 מיליון ש"ח (כ-111.0 מיליון דולר) עבור 100% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ה') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-2.7 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-7.8%.

ביום 11 ביוני 2025 הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות (סדרה ה') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 332.1 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 346.0 מיליון ש"ח (כ-96.9 מיליון דולר) עבור 104.2% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ה') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-2.3 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-7.0%.

ביום 21 באוקטובר 2025 הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות (סדרה ה') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 249.1 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 260.8 מיליון ש"ח (כ-79.3 מיליון דולר) עבור 104.2% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ה') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-1.9 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-6.6%.

קרן אגרות החוב (סדרה ה') משולמת בשלושה תשלומים בימים 30 באפריל 2029, 30 באפריל 2030 ו-30 באפריל 2031. כל אחד משני התשלומים הראשונים יהווה 33% מסך השווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ה') והתשלום השלישי יהווה 34% מסך השווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ה'). אגרות החוב (סדרה ה') נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של 7.07% שמשולמת פעמיים בשנה בימים 30 באפריל ו-31 באוקטובר החל מיום 30 באפריל 2025 ועד ליום 30 באפריל 2031.

ליום 31 בדצמבר 2025 לחברה 1,000,000,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ה') (313.5 מיליון דולר) בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א (להלן - אגרות החוב (סדרה ה')) (ליום 31 בדצמבר 2024 – 418,790,000 ש"ח ע.נ., 114.8 מיליון דולר).

ביום 28 בינואר 2025 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ו') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 1,039.6 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 1,039.6 מיליון ש"ח (כ-290.2 מיליון דולר) עבור 100% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות חוב (סדרה ו') מובטחות בשעבוד של 100% מהזכויות במלון הידוע כ- MOXY TIMES SQUARE HOTEL למחזיקי אגרות חוב (סדרה ו'). אגרות החוב (סדרה ו') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-11.2 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-6.4%.

באור 13: - <u>אגרות חוב</u> (המשך)

קרן אגרות החוב (סדרה ו') הייתה משולמת בשישה תשלומים בימים 15 בפברואר 2027, 15 באוגוסט 2027, 15 בפברואר 2028, 15 באוגוסט 2028, 15 בפברואר 2029 ו-15 באוגוסט 2029. כל אחד מחמשת התשלומים הראשונים יהווה 0.75% מסך השווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ו') והתשלום השישי יהווה 96.25% מסך השווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ו'). אגרות החוב (סדרה ו') נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של 5.53% שמשולמת פעמיים בשנה בימים 15 בפברואר ו-15 באוגוסט החל מיום 15 באוגוסט 2025 ועד ליום 15 באוגוסט 2029. שיעור הריבית כפוף להתאמות במקרה של שינוי לרעה בדירוג של אגרות החוב (סדרה ו') ו/או במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כפי שפורטו בשטר הנאמנות.

ליום 31 בדצמבר 2025 לחברה 1,039,600,000 ש"ח ע.נ. של אגרות חוב (סדרה ו') (325.9 מיליון דולר) בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א (להלן - אגרות החוב (סדרה ו')).

ה. <u>אמות מידה פיננסיות</u>

להלן פירוט של עיקרי אמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב (סדרה ג') כפי שהוגדרו בתשקיף:

1. ההון הנומינלי המאוחד של החברה (למעט זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסך של 500 מיליון דולר (1,720 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025).

2. ה-NOI המותאם של החברה לא יפחת מסך של 60 מיליון דולר (326.1 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025).

3. יחס החוב הפיננסי נטו המותאם ל-CAP נטו לא יעלה על 75% (65.3% ליום 31 בדצמבר 2025).

4. היקף פרויקטי הפיתוח של החברה על בסיס מצטבר לא יעלה על 30% (כולל חלק החברה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת) מהיתרה המותאמת של החברה (לא רלבנטי ליום 31 בדצמבר 2025).

השווי ההוגן והערך הפנקסני של אגרות חוב (סדרה ג') הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2025 לסך של 285,884 ו-284,841, בהתאמה. השווי ההוגן והערך הפנקסני של אגרות חוב (סדרה ג') הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2024 לסך של 249,123 ו-248,623, בהתאמה. השווי ההוגן מבוסס על מחיר השוק של אגרות החוב נכון לתאריך הדיווח.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל בגין אגרות חוב (סדרה ג').

מדידת השווי ההוגן מסווגת כרמה 1 במדרג השווי ההוגן.

באור 13: - <u>אגרות חוב</u> (המשך)

להלן פירוט של עיקרי אמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב (סדרה ד') כפי שהוגדרו בתשקיף:

1. ההון הנומינלי המאוחד של החברה (למעט זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסך של 650 מיליון דולר (1,720 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025).

2. ה-NOI המותאם של החברה לא יפחת מסך של 60 מיליון דולר (326.1 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025).

3. יחס החוב הפיננסי נטו המותאם ל-CAP נטו לא יעלה על 75% (65.3% ליום 31 בדצמבר 2025).

4. יחס ה-LTV לא יעלה על 80% (63.3% ליום 31 בדצמבר 2025).

השווי ההוגן והערך הפנקסני של אגרות חוב (סדרה ד') הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2025 לסך של 211,770 ו-208,175, בהתאמה. השווי ההוגן והערך הפנקסני של אגרות חוב (סדרה ד') הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2024 לסך של 184,395 ו-181,628, בהתאמה. השווי ההוגן מבוסס על מחיר השוק של אגרות החוב נכון לתאריך הדיווח.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל בגין אגרות חוב (סדרה ד').

להלן פירוט של עיקרי אמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב (סדרה ה') כפי שהוגדרו בתשקיף:

1. ההון הנומינלי המאוחד של החברה (למעט זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסך של 650 מיליון דולר (1,720 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025).

2. יחס החוב הפיננסי נטו המותאם ל-CAP נטו לא יעלה על 75% (65.3% ליום 31 בדצמבר 2025).

3. ה-NOI המותאם של החברה לא יפחת מסך של 65 מיליון דולר (326.1 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025).

השווי ההוגן והערך הפנקסני של אגרות חוב (סדרה ה') הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2025 לסך של 327,116 ו-317,325, בהתאמה. השווי ההוגן והערך הפנקסני של אגרות חוב (סדרה ה') הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2024 לסך של 122,318 ו-116,544, בהתאמה. השווי ההוגן מבוסס על מחיר השוק של אגרות החוב נכון לתאריך הדיווח.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל בגין אגרות חוב (סדרה ה').

באור 13: - אגרות חוב (המשך)

להלן פירוט של עיקרי אמות המידה הפיננסיות של אגרות החוב (סדרה ו') כפי שהוגדרו בתשקיף:

1. ההון הנומינלי המאוחד של החברה (למעט זכויות שאינן מקנות שליטה) לא יפחת מסך של 650 מיליון דולר (1,720 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025).

2. ה-NOI המותאם של החברה לא יפחת מסך של 65 מיליון דולר (326.1 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025).

3. יחס החוב הפיננסי נטו המותאם ל-CAP נטו לא יעלה על 75% (65.3% ליום 31 בדצמבר 2025).

4. יחס ה-LTV לא יעלה על 75% (67.8% ליום 31 בדצמבר 2025).

השווי ההוגן והערך הפנקסני של אגרות חוב (סדרה ו') הסתכמו ליום 31 בדצמבר 2025 לסך של 336,843 ו-332,707 , בהתאמה. השווי ההוגן מבוסס על מחיר השוק של אגרות החוב נכון לתאריך הדיווח.

נכון ליום 31 בדצמבר 2025 עומדת החברה בכל אמות המידה הפיננסיות המתוארות לעיל בגין אגרות חוב (סדרה ו').

ו. התאמת ההתחייבויות הנובעות מפעילויות מימון

	יתרה ליום 1 בינואר 2025	תזרימי מזומנים	השפעת שערי חליפין	אחר (*)	יתרה ליום 31 בדצמבר 2025
אגרות חוב	605,264	354,312	136,317	10,251	1,106,144

	יתרה ליום 1 בינואר 2024	תזרימי מזומנים	השפעת שערי חליפין	אחר (*)	יתרה ליום 31 בדצמבר 2024
אגרות חוב	367,345	229,194	1,491	7,234	605,264

*) אחר כולל תשלומים בגין עלות הנפקת אגרות חוב, פרמיה והפחתות.

באור 14: - עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים

החברה התקשרה במספר הסכמים עם צדדים קשורים לקבלת שירותי פיתוח/ניהול בנייה, ניהול נכסים, ניהול נדל"ן ושיווק. תמורת שירותים אלה מחויבת החברה לשלם לצדדים קשורים את שלהלן:

סוג השירות	החיוב
בנייה/פיתוח וניהול (*)	בשיעור של 5% מכלל עלויות פיתוח בנייה וניהול, למעט עלויות רכות מסוימות.
ניהול נדל"ן (*)	בשיעור של 4% ועד 7.5% מסך התקבולים מהכנסות.
ניהול נכסים (**)	שיעור של 1% מההון של החברה (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) ישולם פעמיים בשנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי מדי שנה על בסיס הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה.
עמלות שיווק (*)	סך של 5.00 לרגל רבוע עבור הסכמי שכירות מסחריים חדשים ו-2.50 לרגל רבוע עבור חידוש של הסכמי שכירות מסחריים.

*) בעל השליטה יוכל להפחית את שיעור העמלות על פי שיקול דעתו.

**) דמי ניהול נכסים לצד קשור הוגבלו לסכום של 1 מיליון דולר לשנה ששולם בתשלומים רבעוניים של 250, כמפורט בתשקיף אגרות חוב (סדרה ב') אשר נפרעו במלואן ביום 30 בנובמבר 2025. החל מיום 1 בדצמבר 2025, דירקטוריון החברה אישר עדכון לדמי ניהול נכסים לשיעור של 1% מההון של החברה (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) שישולם פעמיים בשנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי מדי שנה על בסיס הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה.

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

	31 בדצמבר	
	2025	2024
לשלם לחברות קשורות	1,566	263
	1,566	263

הטבלה הבאה מסכמת את ההוצאות שהתהוו עבור השירותים הנ"ל:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
דמי ניהול נדל"ן	10,404	8,263	8,211
דמי ניהול נכסים	2,452	1,000	1,000
עמלות פיתוח	2,522	2,343	2,664

באור 14: - עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים (המשך)

פיתוח בנייה, דמי ניהול ועמלות שיווק בגין הסכמי שכירות מסחריים חדשים נזקפים לרווח או הפסד אלא אם הם מתייחסים לנכס בפיתוח ואז הם מהוונים לנכס הרלוונטי.

דמי ניהול נדל"ן, דמי ניהול נכסים ועלויות חידוש של הסכמי שכירות מסחריים נרשמים כהוצאות עם התהוותם ונכללים בהוצאות תפעול נכסים.

בחודש דצמבר 2014 התקשרה החברה בהסכם עם צד קשור לשירותי ניהול נכסים. דמי השירות לניהול הנכסים הינם 1 מיליון דולר (משולם בתשלומים רבעוניים של 250 כל אחד). לאחר הפרעון של אגרות חוב (סדרה ב') עדכנה החברה את הסכם דמי ניהול הנכסים (בתוקף מיום 1 בדצמבר 2025) לפיו דמי ניהול הנכסים יהוו 1% מההון של החברה (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) וישולמו פעמיים בשנה ב-1 בינואר וב-1 ביולי מדי שנה על בסיס הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה.

בעל השליטה בחברה נתן ערבויות בסך כולל של כ-56 מיליון דולר לטובת הבטחת הלוואות שהחברה קיבלה בסך כולל של 56 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2025. ההלוואות ניתנו בתנאי שוק.

בשנים 2025, 2024 ו-2023 שולמו סכומים של 172, 149 ו-118, בהתאמה, לשלושה דירקטורים בלתי תלויים שאינם מועסקים על ידי החברה.

באשר לרכישות של נכסים עם חברות הקשורות לבעל השליטה, ראה באור 5.

בקשר להנפקה של אגרות חוב (סדרה ד'), בעל השליטה העביר לחברה ללא תמורה במזומן את הזכויות בנכס מלון הידוע בשם Moxy Chelsea (100% מזכויות השליטה ו-90% מהזכויות הכלכליות). ההעברה הושלמה ביום 29 בפברואר 2024. הזכויות במלון Moxy Chelsea Hotel משועבדות לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ד'). ראה מידע נוסף בבאור 6. כתוצאה מההעברה רשמה החברה גידול של 112.4 מיליון דולר בהון המניות.

בקשר להנפקה של אגרות חוב (סדרה ו'), בעל השליטה העביר לחברה את הזכויות בנכס מלון מניב הידוע כ-Moxy Times Square Hotel הממוקם במנהטן, ניו-יורק (100% מזכויות השליטה ו-89.5% מהזכויות הכלכליות) ללא תמורה במזומן. ההעברה הושלמה ביום 29 בינואר 2025. כתוצאה מההעברה רשמה החברה גידול של 152.2 מיליון דולר בהון המניות.

באור 15: - מידע נוסף לדוחות על הרווח הכולל

א. הכנסות משכירות

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
בגין הכנסות שכירות ואחרות	376,734	342,329	328,124
בגין השתתפות בהוצאות	34,137	24,824	22,501
	410,871	367,153	350,625

באור 15: - מידע נוסף לדוחות על הרווח הכולל (המשך)

ב. הכנסות מבתי מלון

ביחס למלון Moxy בצ'לסי החל מיום 29 בפברואר 2024 וביחס למלון Moxy בטיימס סקוור החל מיום 29 בינואר 2025:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
הכנסות מחדרים ושירותים אחרים	95,014	39,190	-
הכנסות ממזון ומשקאות	38,119	9,726	-
	133,133	48,916	-

ג. הוצאות תפעול נכסים

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
תחזוקה של שטחים ציבוריים	67,627	56,719	61,165
מסי נדל"ן	45,678	45,251	40,248
תשתיות חשמל ומים	26,982	24,543	24,348
דמי ניהול	14,736 *)	13,455 *)	12,471 *)
ביטוח	14,779	13,797	11,866
הוצאות תפעול אחרות	7,083	10,521	6,297
	176,885	164,286	156,395

*) כולל 10,404 8,263 ו-8,211 מצד קשור לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2025, 2024 ו-2023, בהתאמה.

ד. הוצאות תפעול בתי מלון

ביחס למלון Moxy בצ'לסי החל מיום 29 בפברואר 2024 וביחס למלון Moxy בטיימס סקוור החל מיום 29 בינואר 2025:

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
עלויות חדרים	18,551	5,975	-
עלויות מזון ומשקאות	25,602	9,046	-
תחזוקה ותפעול הנכס	3,045	1,050	-
מסי נדל"ן	4,631	2,080	-
תשתיות חשמל ומים	2,147	823	-
דמי זיכיון	9,785	3,609	-
דמי ניהול הנכס	2,810	973	-
ביטוח	1,564	561	-
הוצאות מכירה ושיווק	3,708	1,449	-
הוצאות תפעול אחרות	9,494	3,617	-
	81,337	29,183	-

באור 15: - מידע נוסף לדוחות על הרווח הכולל (המשך)

ה. הוצאות מימון

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
ריבית על הלוואות	156,956	138,315	128,957
הפסד שטרם מומש משינוי בשווי הוגן של חוזי תקרת ריבית	3,868	13,902	14,609
ריבית על אגרות החוב	61,205	32,356	16,916
ריבית על חכירה	2,181	2,102	2,027
הפחתת עלויות העמדת אשראי ואגרות חוב	15,365	11,807	9,981
	239,575	198,482	172,490

באור 16: - הון המניות ופרמיה על מניות

לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 מסתכם ההון הרשום של החברה ב-10,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב וההון המונפק ב- 5,100 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 ביצע בעל השליטה תרומה לחברה שלא במזומן שהובילה לגידול של 152.2 מיליון דולר בהון המניות. ראה מידע נוסף בבאור 14.

חלוקת דיבידנדים

ביום 27 במרס 2025 אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסכום של 5 מיליון דולר. ביום 22 במאי 2025 אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסכום של 15 מיליון דולר. הדיבידנדים שולמו עד ליום 31 בדצמבר 2025.

תרומות של בעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

בקשר עם ההעברה של מלון Moxy בטיימס סקוור על ידי בעל השליטה (ראה באור 6), בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025 הכירה החברה בתרומה שלא במזומן בסך של 8.5 מיליון דולר לזכויות שאינן מקנות שליטה.

באור 17: - התחייבויות תלויות

תביעות משפטיות

במהלך העסקים הרגיל חשופה החברה לתביעות משפטיות שונות. בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, ההנהלה סבורה שתוצאות של תביעות משפטיות לא יגרמו להפסד מהותי כלשהו ולכן בדוחות הכספיים המאוחדים לא נכללו בגינן הפרשות נוספות.

באור 18: - מכשירים פיננסיים

סיווג נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת

	31 בדצמבר	
	2025	2024
מזומנים ושווי מזומנים	215,024	207,721
מזומנים מוגבלים בשימוש	118,455	97,642
שוכרים	12,959	9,411
	346,438	314,774

נכסים פיננסיים בשווי הוגן

ניירות ערך בשווי הוגן על בסיס קבוע במועדים המצוינים להלן הינם כדלקמן:

	31 בדצמבר 2025			
	מדידת השווי ההוגן לפי			
	רמה 1	רמה 2	רמה 3	סה"כ
ניירות ערך				
מכשירי הון, בעיקר יחידות ב- Simon OP וקרנות נאמנות (שווי הוגן דרך רווח או הפסד)	85,697	68,340	-	154,037
אגרות חוב קונצרניות (שווי הוגן דרך רווח כולל אחר)	-	2,212	-	2,212
חוזי תקרת ריבית	-	-	346	346
סה"כ	85,697	70,552	346	156,595

באור 18: - מכשירים פיננסיים (המשך)

	31 בדצמבר 2024			
	מדידת השווי ההוגן לפי			
	רמה 1	רמה 2	רמה 3	סה"כ
ניירות ערך				
מכשירי הון, בעיקר יחידות ב- Simon OP וקרנות נאמנות (שווי הוגן דרך רווח או הפסד)	50,166	63,577	-	113,743
אגרות חוב קונצרניות (שווי הוגן דרך רווח כולל אחר)	-	2,468	-	2,468
חוזי תקרת ריבית	-	-	1,505	1,505
סה"כ	50,166	66,045	1,505	117,716

להלן השיטות וההנחות ששימשו בהערכת השווי ההוגן:

- הערכת השווי ההוגן של מכשירים לא נסחרים, הלוואות מבנקים, התחייבויות פיננסיות אחרות, התחייבויות בגין חכירה והתחייבויות פיננסיות לא שוטפות אחרות על ידי היוון תזרימי המזומנים החזויים בשיעורי הריבית המקובלים למכשירים בעלי תנאים, סיכון אשראי וזמני פרעון דומים.

- השווי ההוגן של נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר נגזר ממחירים מצוטטים בשוק פעיל.

במהלך השנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 נבע לחברה הפסד שטרם מומש בסך של כ-0.3 מיליון דולר ורווח שטרם מומש בסך של כ-0.2 מיליון דולר, בהתאמה בגין החזקת ניירות ערך בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

ליום 31 בדצמבר 2025, החברה החזיקה 369,185 יחידות ב-Simon OP. בכפוף לתנאים מסוימים, החברה רשאית לבחור להחליף את היחידות ב-Simon OP במזומן או בכמות דומה של מניות רגילות של Simon Property Group, Inc. לפיכך, השווי של היחידות ב-Simon OP מבוסס על מחיר הסגירה של המניות של Simon Property Group, Inc שהיה 185.11 ו-172.21 למניה לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024, בהתאמה.

נגזרים פיננסיים

החברה התקשרה בחוזי תקרת ריבית עם מוסדות פיננסיים שאינם קשורים לחברה כדי להפחית את ההשפעה של התנודתיות או הסיכון בשיעור הריבית על הוצאות הריבית בגין חוב בריבית משתנה לגבי חלק מההשקעה בנכסי הנדל"ן. החברה חשופה לסיכון אשראי במקרה שהצד שכנגד למכשירים פיננסים אלה לא יעמוד בהתחייבויותיו. ההנהלה סבורה שהסיכון להפסד כתוצאה מאי עמידה הינו מינימלי.

החברה מטפלת בחוזי תקרת ריבית כגידור כלכלי לפי מחיר השוק של חוזים אלה, תוך שהיא לוקחת בחשבון את שיעורי הריבית הנוכחיים לצורך השוואה עם שיעור הריבית הקבועה שהוגדרה לאורך תקופת החוזה והיא זוקפת את הרווח או ההפסד שטרם מומשו מחוזי תקרת ריבית בדוח המאוחד על הרווח הכולל.

בשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 זקפה החברה הפסד שטרם מומש בסך של 3.9 מיליון דולר והפסד שטרם מומש בסך של 13.9 מיליון דולר, בהתאמה, להוצאות מימון בדוח המאוחד על הרווח הכולל אשר מייצג את השינוי בשווי ההוגן של הגידור הכלכלי במהלך התקופה.

באור 18: - מכשירים פיננסיים (המשך)

התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

	31 בדצמבר	
	2025	2024
הלוואות ממוסדות פיננסים ואחרים	2,844,653	2,582,147
אגרות חוב	1,106,144	605,264
ריבית שנצברה	30,129	20,278
	3,980,926	3,207,689

שווי הוגן

השווי ההוגן של מזומנים ושווי מזומנים, מזומנים מוגבלים בשימוש, הוצאות מראש ונכסים אחרים, שוכרים, זכאים ויתרות זכות ופקדונות משוכרים תואם בקירוב לערך הפנקסני שלהם בשל אופי קצר הטווח שלהם. השווי ההוגן של ההלוואות ממוסדות פיננסים ואחרים ואגרות החוב מתואר בבאורים 12 ו-13.

איכות אשראי של נכסים פיננסיים

הערך הפנקסני של חייבים ויתרות חובה מייצג את החשיפה המקסימלית לסיכון אשראי.

איכות האשראי של שוכרים נקבעת לפני חתימה על הסכמי החכירה עימם. לא קיים ריכוז משמעותי של סיכוני אשראי בגין חייבים ויתרות חובה.

נכון לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 לחברה מזומנים שהופקדו במוסדות פיננסים ואחרים העולים על הרמות הפדרליות המובטחות בארצות הברית. החברה עוקבת באופן שוטף אחר היציבות של מוסדות פיננסים אלה ומאמינה כי היא אינה חשופה לסיכון אשראי משמעותי כלשהו ביחס ליתרות המזומנים ושווי המזומנים שלה או למזומנים המוגבלים.

ניהול סיכונים פיננסיים

גורמי סיכון פיננסי

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק (סיכון ריבית וסיכון מחיר), סיכון אשראי וסיכון נזילות. תוכנית הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה. צוות ההנהלה הבכירה של החברה מפקח על ניהול סיכונים אלה.

סיכון ריבית

סיכון ריבית הינו הסיכון של תנודות בשווי ההוגן או בתזרימי המזומנים העתידיים של מכשיר פיננסי בעקבות שינויים בשיעורי ריבית השוק.

החברה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע בעיקר מההתחייבויות לזמן ארוך של החברה הנושאות ריבית משתנה.

באור 18: - מכשירים פיננסיים (המשך)

שיעור הריבית הפדרלית והאינפלציה בארה"ב

שינויים בשיעור הריבית הפדרלית בארה"ב הינם גורמים חיצונים אשר עלול להשפיע באופן מהותי על התוצאות העסקיות של החברה. נכון ליום 31 בדצמבר 2025 הלוואות של החברה בסך של 612.2 מיליון דולר נושאות ריבית בשיעורים משתנים ו-93% מהלוואות אלה מגודר כנגד עלייה משמעותית בשיעורי הריבית. בהינתן עובדה זו, בשלב זה סבורה החברה כי לעליות בשיעור הריבית הפדרלית בארה"ב לא צפויה להיות השפעה שלילית מהותית על תוצאות הפעילות של החברה או על מצבה הכספי.

בנוסף, בשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 היו בחברה עליות בחלק מהוצאות התפעול בשל אינפלציה. אולם, עליות אלו קוזזו במלואן ואף יותר מכך בעקבות עלייה בדמי השכירות של החברה. בהתבסס על המידע הקיים ברשותה של החברה נכון למועד הדוחות הכספיים, החברה אינה צופה כי לקצב האינפלציה הנוכחי תהיה השפעה מהותית על תוצאות הפעילות שלה או על מצבה הכספי בעתיד.

סיכוני מטבע חוץ

החברה חשופה להפרשים בשער חליפין דולר/ש"ח היות ואגרות החוב של החברה נקובות בש"ח ומטבע הפעילות הוא הדולר. לכן, שינויים בשער החליפין של הדולר יכולים ליצור חשיפות לחברה. בנוגע לתקבולים ששימשו לרכישות בארה"ב, החברה חשופה לשינויים בשער החליפין דולר/ש"ח.

סיכון אשראי

סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד. הקבוצה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה (בעיקר מיתרות לקוחות) ומהפעילות הפיננסית שלה, לרבות מפיקדונות בבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, מעסקאות במטבע חוץ וממכשירים פיננסיים אחרים.

החברה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים, השקעות לזמן קצר ולזמן ארוך ומכשירים פיננסיים אחרים במוסדות פיננסיים שונים. מוסדות פיננסיים אלו ממוקמים בארה"ב. החברה דואגת לביזור השקעותיה בין המוסדות השונים ולביצוע שוטף של הערכות על איתנות האשראי היחסית של המוסדות הפיננסיים השונים.

נכון לימים 31 בדצמבר 2025 ו-2024 כללו המזומנים ושווי המזומנים מזומנים ופקדונות לזמן קצר לתקופה שלא עולה על שלושה חודשים. רוב הפקדונות מופקדים במוסדות פיננסיים בארה"ב.

סיכון נזילות

החברה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים חודשיים ויומיים.

מטרת החברה לשמור על איזון בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש בהלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים. החברה עוקבת אחר מועדי הפרעון של הלוואות באופן שוטף כדי להבטיח שכל עלויות האשראי שעומדות לפרעון במהלך 12 החודשים הקרובים ימומנו מחדש כנהוג בשוק הנדל"ן או ייפרעו. ליום 31 בדצמבר 2025, 9.9% מהתחייבויות החברה ייפרעו תוך פחות משנה (ליום 31 בדצמבר 2024 – 6.3%) בהתבסס על היתרה בדוחות הכספיים של עלויות האשראי כפי שמשתקפת בדוחות הכספיים המאוחדים. הערכות ההנהלה לגבי יכולתה לעמוד בפרעון התחייבויותיה בהגיע מועד פרעונן מבוססות על קשרי החברה, אופציות הארכה קיימות, שיחות שוטפות שמקיימת החברה עם גופים מממנים וניסיון העבר.

באור 18: - מכשירים פיננסיים (המשך)

הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומי ריבית)

31 בדצמבר 2025

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מ-4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	סה"כ
הלוואות ממוסדות פיננסים ואחרים	427,460	459,759	476,741	819,241	374,792	928,710	3,486,703
אגרות חוב	166,131	162,386	338,849	453,419	110,263	113,490	1,344,538
ספקים וזכאים ויתרות זכות	69,082	-	-	-	-	-	69,082
	6625,673	622,145	815,590	1,270,660	485,055	1,042,200	4,900,323

31 בדצמבר 2024

	עד שנה	משנה עד שנתיים	משנתיים עד 3 שנים	מ-3 שנים עד 4 שנים	מ-4 שנים עד 5 שנים	מעל 5 שנים	סה"כ
הלוואות ממוסדות פיננסים ואחרים	302,990	442,660	323,617	444,300	799,703	934,084	3,247,354
אגרות חוב	122,514	118,282	110,810	265,397	44,450	81,964	743,417
ספקים וזכאים ויתרות זכות	53,148	-	-	-	-	-	53,148
	478,652	560,942	434,427	709,697	844,153	1,016,048	4,043,919

סיכון שוק

סיכון מחיר

החברה חשופה לסיכונים בגין דמי שכירות ומחירים של נדל"ן.

סיכון שיעור ריבית בגין תזרים מזומנים ושווי הוגן

מאחר שלחברה אין נכסים מהותיים הנושאים שיעור ריבית משתנה, ההכנסות ותזרימי המזומנים שלה מפעילות שוטפת למעשה אינם חשופים לשינויים בשיעורי ריבית השוק.

הנהלת החברה מפקחת על סיכון שיעור הריבית של החברה בגין תזרים מזומנים ושווי הוגן באופן תקופתי. החברה מנתחת את ההשפעות של תנודות ברמות הקיימות של שיעורי ריבית השוק על מצבה הכספי ותזרימי המזומנים שלה. עליות ריבית עלולות לגדול כתוצאה משינויים אלה. הן יכולות להפחית או ליצור הפסדים במקרה של תנודות בלתי צפויות.

באור 18: - מכשירים פיננסיים (המשך)

תרחישים מסוימים נלקחים בחשבון בהתבסס על מימון חוזר, חידוש פוזיציות קיימות, מימון חלופי וגידור. בהתבסס על תרחישים אלה, מחשבת החברה את ההשפעה על הרווח והפסד של תנודה מוגדרת בשיעור ריבית. התרחישים מורצים רק עבור התחייבויות שמייצגות פוזיציות עיקריות נושאות ריבית.

יתרות בגין שוכרים, זכאים ויתרות זכות והתחייבויות שנצברו אינן נושאות ריבית ולהן מועדי פרעון של עד שנה.

עלייה של 1% בשיעורי הריבית הקיימים תפחית את הרווח לשנים שהסתיימו בימים 31 בדצמבר 2025, 2024 ו-2023 בסכומים לא מהותיים.

ניתוחי הרגישות מבוסס על כך ששאר ההנחות נותרות ללא שינוי. בפועל, תרחיש זה אינו סביר ושינויים בכמה מההנחות יהיו כנראה חופפים, למשל, שינוי בשיעור ריבית ושינוי בערכי שוק.

ניהול סיכוני הון

ההון של החברה כולל הלוואות והון עצמי. החברה מנהלת את ההון שלה על מנת להבטיח עמידה באמות מידה פיננסיות. החברה עוקבת אחר ההון שלה בעיקר באמצעות (א) יחס הלוואה לשווי (LTV) המחושב כסכום של ההלוואות כולל עלויות מימון נדחות ביחס לשווי של נדל"ן להשקעה; ו (ב) יחס כיסוי החוב מחושב כסכום הרווח התפעולי נטו ביחס לתשלומי ההלוואות.

שווי הוגן

בהתאם לבאורים 12 ו-13 לעיל להשוואה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשיריה הפיננסיים של החברה המוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים שלא על-פי שווים ההוגן (מלבד אלו אשר עלותם המופחתת מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן). השווי ההוגן נקבע על בסיס על ערך נוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים בריבית השוק.

מבחני רגישות לשינויים בגורמי שוק

	31 בדצמבר	
	2025	2024
מבחן רגישות לשינויים בשער החליפין של הש"ח		
עלייה של 10%	(107,462)	(58,654)
עלייה של 5%	(56,145)	(30,544)
ירידה של 10%	129,987	70,015
ירידה של 5%	61,733	33,363

ניתוח רגישות – החברה קבעה ששינוי של 1% בשער החליפין ש"ח/דולר יגרם לשינוי של 11.6 מיליון דולר ברווח הנקי.

באור 18: - מכשירים פיננסיים (המשך)

	31 בדצמבר	
	2025	2024
מבחן רגישות לשינויים בשער הריבית		
עלייה של 50 נקודות בסיס	(294*)	(231*)
עלייה של 25 נקודות בסיס	(147*)	(115*)
ירידה של 50 נקודות בסיס	(2,958)	(3,098)
ירידה של 25 נקודות בסיס	(1,479)	(1,549)

*) לחברה חוזי תקרת ריבית.

מבחני רגישות והנחות העבודה העיקריות

השינויים שנבחרו במשתני הסיכון הרלוונטיים נקבעו בהתאם להערכת ההנהלה לגבי שינויים אפשריים סבירים במשתני סיכון אלה.

החברה ביצעה מבחני רגישות לגורמי סיכון השוק העיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או מצבה הכספי המדווחים. מבחני הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד ו/או השינוי בהון עבור כל מכשיר פיננסי בגין משתנה הסיכון הרלוונטי שנבחר עבורו נכון לכל מועד דיווח.

החברה אינה חשופה לסיכון ריבית בגין הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב בריבית קבועה.

באור 19: - אירועים לאחר תקופת הדיווח

ביום 18 בפברואר 2026 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ז') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 425 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 425 מיליון ש"ח (כ-136.9 מיליון דולר) עבור 100% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ז') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-3.6 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-7.2%.

קרן אגרות החוב (סדרה ז') תשולם בשלושה תשלומים ביום 30 באפריל של כל אחת מהשנים 2032 עד 2034. התשלום הראשון יהווה 34% מהשווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ז') והתשלום השני והתשלום השלישי יהוו כל אחד 33% מהשווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ז'). אגרות החוב (סדרה ז') נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של 6.56% שתשולם פעמיים בשנה בימים 30 באפריל ו-31 באוקטובר החל מיום 31 באוקטובר 2026 ועד ליום 30 באפריל 2034. בנסיבות מסוימות, שיעור הריבית כפוף להתאמות במקרה של שינוי לרעה בדירוג של אגרות החוב (סדרה ז') ו/או במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כפי שנקבעו בשטר הנאמנות.

רשימת חברות הקבוצה

שם הנכס	עיר	מדינה	זכויות הצבעה בדצמבר 31	
			2025	2024
			%	
מקבצים של יחידות דיור (multi-family)				
Lakewood Plaza Apartments	Lakewood	New Jersey	100%	100%
Burrstone Apartments	New York Mills	New York	95%	95%
Midtown Apartments	So Glen Falls	New York	95%	95%
Kingsley	Sterling Heights	Michigan	100%	100%
Woodland Gardens	Royal Oak	Michigan	100%	100%
Fordham Green	Canton	Michigan	100%	100%
Deerfield Woods Apartments	Livonia	Michigan	100%	100%
Southpointe Square	Woodhaven	Michigan	100%	100%
Augusta Farms	Stuart Draft	Virginia	100%	100%
Bent Creek I	Roanoke	Virginia	100%	100%
Bent Tree Apartments	Roanoke	Virginia	100%	100%
Brookside North	Roanoke	Virginia	100%	100%
Camelot Village	Salem	Virginia	100%	100%
Deer Run	Harrisonburg	Virginia	100%	100%
Quadrangle	Waynesboro	Virginia	100%	100%
Ridgewood Village	Blacksburg	Virginia	100%	100%
Bridle Creek Apartments	Virginia Beach	Virginia	100%	100%
Christianburg Bluff	Christianburg	Virginia	100%	100%
Mill Woods	Lynchburg	Virginia	100%	100%
Northampton Apartments	Vinton	Virginia	100%	100%
Candlewood	Rocky Mount	Virginia	100%	100%
Rain Tree Village	Bedford	Virginia	100%	100%
Washington Square	Pulaski	Virginia	100%	100%
The Knob	Rocky Mount	Virginia	100%	100%
1026 Woodycrest	Bronx	New York	95%	95%
917 Ogden	Bronx	New York	85.97%	85.97%
2588 Creston	Bronx	New York	100%	100%
1072 Woodycrest	Bronx	New York	100%	100%
2391 Davidson	Bronx	New York	100%	100%
2401 Davidson	Bronx	New York	100%	100%
51 Buchanan	Bronx	New York	100%	100%
2320 Grand	Bronx	New York	100%	100%
2471 Grand	Bronx	New York	100%	100%
2380 Grand	Bronx	New York	100%	100%
2386 Grand	Bronx	New York	100%	100%
1011 Carroll Place	Bronx	New York	81.17%	81.17%
Carroll Gardens	Brooklyn	New York	100%	100%
Lafayette Square	Mobile	Alabama	100%	100%
Pine Belt & Hamptons	Mobile	Alabama	100%	100%
Bel Air	Mobile	Alabama	100%	100%

רשימת חברות הקבוצה (המשך)

שם הנכס	עיר	מדינה	זכויות הצבעה בדצמבר 31	
			2025	2024
			%	
Eagle Creek	Chicago	Illinois	100%	100%
Parkway Commons	Chicago	Illinois	100%	100%
Preserve	Chicago	Illinois	100%	100%
Spicetree Apartments	Ann Arbor	Michigan	100%	100%
Audubon Ave	New York	New York	76%	76%
2180 Bronx	Bronx	New Jersey	39.61%	39.61%
2197-99 Cruger	Bronx	New York	17.96%	17.96%
2198 Cruger	Bronx	New York	53.01%	53.01%
201 E. 164	Bronx	New York	61.25%	61.25%
317 West 99th St	New York	New York	94.36%	94.36%
309 West 99th Street	New York	New York	94.36%	94.36%
700 West End	New York	New York	99.55%	99.55%
251 West 92nd Street	New York	New York	98.69%	98.69%
Arnold Boulevard	Howell	New Jersey	100%	100%
Camden Place	Dublin	Ohio	62%	62%
The Farms	Columbus	Ohio	62%	62%
Orleans Village	Hilliard	Ohio	62%	62%
The Orchard	Dublin	Ohio	62%	62%
Arlington Park	Hilliard	Ohio	62%	62%
The Charleston	Columbus	Ohio	62%	62%
Hayden Lofts	Dublin	Ohio	62%	62%
Strathmoor	Dublin	Ohio	62%	62%
Times Square	Dublin	Ohio	62%	62%
Bloomfield Villas	Auburn Hills	Michigan	98.42%	98.42%
Cass Lake Shore Club	Waterford	Michigan	98.42%	98.42%
Franklin Hills	Southfield	Michigan	98.42%	98.42%
Georgian Manor	Sterling Heights	Michigan	98.42%	98.42%
Glens of Bloomfield	Bloomfield Hills	Michigan	98.42%	98.42%
Huntley Square	Beverly Hills	Michigan	98.42%	98.42%
Lancaster Hills	Southfield	Michigan	98.42%	98.42%
Pointe O Woods	Southfield	Michigan	98.42%	98.42%
Regency Park	Warren	Michigan	98.42%	98.42%
Rochester Place	Rochester	Michigan	98.42%	98.42%
Canterbury Square	Troy	Michigan	100%	100%
The Lakes Apartments	Southfield	Michigan	100%	100%
Charter Square	Troy	Michigan	100%	100%
Hampton Court Apartments	Westland	Michigan	100%	100%
Springwells Park	Dearborn	Michigan	100%	100%
Fairlane	Taylor	Michigan	98.42%	98.42%
Hidden Valley	Southfield	Michigan	98.42%	98.42%
Oak Park Gardens	Oak Park	Michigan	98.42%	98.42%
Tel Twelve	Southfield	Michigan	98.42%	98.42%
Versailles Biarritz	Oak Park	Michigan	98.42%	98.42%
Pheasant Run	Ann Arbor	Michigan	98.42%	98.42%

רשימת חברות הקבוצה (המשך)

שם הנכס	עיר	מדינה	זכויות הצבעה בדצמבר 31	
			2025	2024
			%	
Rochester Villas	Troy	Michigan	98.42%	98.42%
Stoneybrooke	Canton	Michigan	98.42%	98.42%
Village Squire	Canton	Michigan	98.42%	98.42%
Laketree	Waterford	Michigan	98.42%	98.42%
Gantry Park Landing	Queens	New York	39.49%	39.49%
Stratford Hills Apartments	Richmond	Virginia	100%	100%
נדל"ן מסחרי				
25th Street Plaza	Easton	Pennsylvania	100%	100%
Mountainville Shop. Ctr	Allentown	Pennsylvania	100%	100%
Newbridge Shopping Plaza	Bergenfield	New Jersey	100%	100%
CRE Harrisburg	Harrisburg	Pennsylvania	10%	10%
2850 Appleton	Camp Hall	Pennsylvania	10%	10%
5601 Anderson Road	Tampa	Florida	50%	50%
8419 Sunstate Street	Tampa	Florida	50%	50%
2600 S. 25th Ave	Broadview	Illinois	49.9%	49.9%
8600 S. Central Expressway	Dallas	Texas	35%	35%
21010 & 21000 Trolley Industrial Drive	Taylor	Michigan	48.5%	48.5%
21120 & 21100 Trolley Industrial Drive	Taylor	Michigan	48.5%	48.5%
2100 W Midway Blvd	Broomfield	Colorado	100%	100%
2105-2165 Alter St	Broomfield	Colorado	100%	100%
400 Burbank St	Broomfield	Colorado	100%	100%
2300 W Midway Blvd	Broomfield	Colorado	100%	100%
2380 W Midway Blvd	Broomfield	Colorado	100%	100%
2400 W Midway Blvd	Broomfield	Colorado	100%	100%
2275 W Midway Blvd	Broomfield	Colorado	100%	100%
452 Burbank St	Broomfield	Colorado	100%	100%
500 Burbank St	Broomfield	Colorado	100%	100%
510 Burbank St	Broomfield	Colorado	100%	100%
520 Burbank St	Broomfield	Colorado	100%	100%
98 Excellence Way	Vonore	Tennessee	97.88%	97.88%
50 Stauffer Road	Taylor	Pennsylvania	97.88%	97.88%
475 Willard Ave	Newington	Connecticut	100%	100%
4201 West 36th St	Chicago	Illinois	49.53%	49.53%
2130-2160 West 33rd St	Jacksonville	Florida	100%	100%
6250 Baltimore Ave	Yeadon	Pennsylvania	100%	100%
Seattle Outlets	Seattle	Washington	63.33%	63.33%
6951 Allentown Blvd	Lower Paxton	Pennsylvania	100%	100%
1351 Eisenhower Blvd	Swatara	Pennsylvania	100%	100%
21160 Drake Rd	Strongsville	Ohio	100%	100%
10700-10800 Ridgeway Industrial	Olive Branch	Mississippi	100%	100%
1219 Shiloh Glenn Drive	Durham	North Carolina	100%	-
1901 Corporate Center Drive East	Coolbaugh	Pennsylvania	100%	-
9257 US Highway 70	West Clayton	North Carolina	100%	-
130 Mosswood Blvd	Youngsville	North Carolina	100%	-

רשימת חברות הקבוצה (המשך)

שם הנכס	עיר	מדינה	זכויות הצבעה בדצמבר 31	
			2025	2024
			%	
850 Lufkin Rd	Apex	North Carolina	-	100%
6924 Orr Rd	Charlotte	North Carolina	-	100%
151 Walker Rd	Statesville	North Carolina	-	100%
2500 South US Highway 183	Austin	Texas	-	100%
503-509 Industrial Drive	Lewisberry	Pennsylvania	-	100%
2645 Blackthorne Court	York	Pennsylvania	-	100%
3500 Paramount Pkwy	Morrisville	North Carolina	-	100%
3000 Weston Pkwy	Cary	North Carolina	-	100%
10745 Marina Drive	Olive Branch	Mississippi	-	100%
6901 Riverport Drive	Louisville	Kentucky	-	100%
9855 Warren H. Abernathy Hwy	Spartanburg	South Carolina	-	100%
20400 Century Blvd	Germantown	Maryland	-	100%
300 Jones Rd	Spartanburg	South Carolina	-	45.31%
Twin Cities Premium Outlets	Eagan	Minnesota	65%	65%
Gloucester Premium Outlets	Gloucester	New Jersey	33.3%	33.3%
Norfolk Premium Outlets	Norfolk	Virginia	35%	35%
Arlington Industrial Portfolio	Arlington	Texas	20%	20%
9/90 Corporate Center	Framingham	Massachusetts	10%	10%
100 Staples Drive	Framingham	Massachusetts	10%	10%
690 Canton Street	Westwood	Massachusetts	10%	10%
פרויקט בפיתוח				
130 William Street	New York	New York		
אירוח				
Moxy Hotel - Chelsea	New York	New York	90%	90%
Moxy Hotel - Times Square	New York	New York	-	90%
לא מיוחס				
475 Exterior Street	Bronx	New York	51%	51%
Outshine Properties	Lakewood	New Jersey	100%	100%
OS 990 Corporate Center Investor Member	Lakewood	New Jersey	100%	100%
Island Capital Investing	Lakewood	New Jersey		
קרקעות מוחזקות לעליית ערך				
Copperhead & Burnt Store	Lehigh Acres & Cape Coral	Florida	100%	100%

- - - - - - - - - -

Lightstone Enterprises Limited

הצגת נתונים כספיים נפרדים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
המיוחסים לחברה

ליום 31 בדצמבר 2025

תוכן העניינים

	עמוד
דוח מיוחד המוצג לפי תקנה 9ג'	2
דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי על מידע כספי נפרד	3-4
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה	5
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה	6
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה	7
מידע נוסף	8-9

- - - - - - - - - - - -

דוח מיוחד לפי תקנה 9ג'

נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים

המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2025 המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן - דוחות כספיים מאוחדים) המוצגים בהתאם לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970.

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו בבאור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים.

חברות מוחזקות - כהגדרתן בבאור 1 בדוחות הכספיים המאוחדים.

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

לבעלי המניות של

Lightstone Enterprises Limited

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הבלתי תלוי על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

חוות הדעת

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 של Lightstone Enterprises Limited (להלן - החברה) ליום 31 בדצמבר 2025 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך (להלן - המידע הכספי הנפרד).

לדעתנו, המידע הכספי הנפרד הוכן, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970.

בסיס לחוות הדעת

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. חובותינו על פי תקנים אלה מתוארות בפיסקת חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של המידע הכספי הנפרד. אנו בלתי תלויים בחברה בהתאם להוראות הדין החלות בישראל בעניין אי תלות ומניעת ניגוד עניינים של רואה החשבון המבקר בישראל. כמו כן, קיימנו את חובות האתיקה האחרות שלנו בהתאם לחוק רואי חשבון, תשט"ו-1955, ותקנות מכוחו. אנו סבורים שראיות הביקורת אשר הושגו הן נאותות ומספיקות על מנת להוות בסיס לחוות דעתנו.

חובות של הדירקטוריון וההנהלה למידע הכספי הנפרד

הדירקטוריון וההנהלה אחראים להכנה ולהצגה של המידע הכספי הנפרד בהתאם להוראות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970, ולבקרה הפנימית הנחוצה בהתאם לקביעת הדירקטוריון וההנהלה על מנת לאפשר הכנת מידע כספי נפרד ללא הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות.

בהכנת המידע הכספי הנפרד, הדירקטוריון וההנהלה אחראים להעריך את יכולת החברה להמשיך ולפעול כעסק חי, לתת גילוי, ככל שנדרש, לעניינים הקשורים לעסק חי וליישם בסיס חשבונאי של עסק חי במידע הכספי הנפרד, אלא אם הדירקטוריון וההנהלה מתכוונים לפרק או להפסיק את פעילות החברה, או שאין להם חלופה מציאותית אחרת מלבד זאת.

חובות רואה החשבון המבקר לביקורת של המידע הכספי הנפרד

המטרות שלנו הן להשיג מידה סבירה של ביטחון כי המידע הכספי הנפרד אינו כולל הצגה מוטעית מהותית, בין שמקורה בתרמית או בטעות, ולתת דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר הכולל את חוות דעתנו. מידה סבירה של ביטחון היא רמה גבוהה של ביטחון, אך היא אינה מהווה ערובה לכך שביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל תגלה תמיד הצגה מוטעית מהותית כאשר היא קיימת. הצגות מוטעות יכולות לנבוע מתרמית או מטעות והן נחשבות מהותיות אם, בנפרד או במצטבר, ניתן לצפות באופן סביר שהן ישפיעו על ההחלטות הכלכליות של משתמשים אשר התקבלו על בסיס המידע הכספי הנפרד.

Shape the future
with confidence

קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א',
תל-אביב 6492102

טל. +972-3-6232525
פקס +972-3-5622555
ey.com

בביקורת המבוצעת, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, אנו מפעילים שיקול דעת מקצועי ושומרים על ספקנות מקצועית במהלך הביקורת. בנוסף אנו:

- מזהים ומעריכים את הסיכונים להצגה מוטעית מהותית בדוח הכספי הנפרד, בין שמקורה בתרמית או בטעות, מתכננים ומבצעים נוהלי ביקורת במענה לאותם סיכונים, ומשיגים ראיות ביקורת נאותות ומספיקות על מנת לבסס חוות דעתנו. הסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מתרמית גבוה יותר מהסיכון של אי גילוי הצגה מוטעית מהותית הנובעת מטעות, שכן תרמית עלולה להיות כרוכה בקנוניה, זיוף, השמטות מכוונות, מצג שווא בזדון או עקיפה של בקרה פנימית.

- משיגים הבנה של הבקרה הפנימית הרלוונטית לביקורת על מנת לתכנן נוהלי ביקורת מתאימים בנסיבות העניין.

- מעריכים את נאותות המדיניות החשבונאית שיושמה ואת סבירותם של האומדנים החשבונאיים והגילויים הקשורים אשר נעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה.

- מגיעים למסקנה בקשר לנאותות קביעת הדירקטוריון וההנהלה בדבר קיומה של הנחת העסק החי, וכן, בהתבסס על ראיות הביקורת אשר השגנו, האם קיימת אי ודאות מהותית הקשורה לאירועים או מצבים העלולים להטיל ספקות משמעותיים ביכולתה של החברה להמשיך כעסק חי. אם הגענו למסקנה כי קיימת אי ודאות מהותית, נדרש מאיתנו להפנות את תשומת הלב בדוח המיוחד שלנו לגילויים הקשורים למידע הכספי הנפרד או, אם גילויים אלו אינם מספקים, לכלול שינוי מהנוסח האחיד של הדוח המיוחד. מסקנותינו מבוססות על ראיות ביקורת אשר הושגו עד למועד הדוח המיוחד שלנו. יחד עם זאת, אירועים או מצבים עתידיים עלולים לגרום לחברה שלא להמשיך לפעול כעסק חי.

- מעריכים את ההצגה בכללותה, המבנה והתוכן של המידע הכספי הנפרד, לרבות הגילויים, והאם המידע הכספי הנפרד הוכן, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל- 1970.

אנו מתקשרים עם הדירקטוריון וההנהלה, בין היתר, את ההיקף ועיתוי הביקורת המתוכננים וממצאי ביקורת משמעותיים, לרבות ליקויים משמעותיים בבקרה פנימית שרואה החשבון המבקר מזהה במהלך הביקורת.

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב
25 במרס, 2026

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

באלפי דולר ארה"ב

	ליום 31 בדצמבר	
	2025	2024
נכסים		
נכסים לא שוטפים		
השקעות בחברות מוחזקות	2,580,992	1,897,704
מזומנים מוגבלים בשימוש	44,501	21,200
ניירות ערך	2,212	2,468
נכסים אחרים	2,748	2,748
	2,630,453	1,924,120
נכסים שוטפים		
מזומנים ושווי מזומנים	125,983	154,059
ניירות ערך	85,697	50,166
הוצאות מראש ונכסים אחרים	2,878	3,067
	214,558	207,292
סה"כ נכסים	2,845,011	2,131,412
הון		
הון וקרנות המיוחסים לבעלי מניות החברה		
הון מניות ופרמיה על מניות	422,713	270,489
קרנות אחרות	48,344	11,091
יתרת רווח	1,249,411	1,236,233
סה"כ הון	1,720,468	1,517,813
התחייבויות לא שוטפות		
אגרות חוב, נטו	1,005,125	519,196
התחייבויות שוטפות		
אגרות חוב, נטו	101,019	86,068
זכאים ויתרות זכות	18,399	8,335
	119,418	94,403
סה"כ התחייבויות	1,124,543	613,599
סה"כ הון והתחייבויות	2,845,011	2,131,412

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

25 במרס 2026			
תאריך אישור הדוחות הכספיים	*David Lichtenstein* *Chief Executive Officer*	*Bentzion Turin* *Chairman of the Board*	*William Ellis* *Principal Financial Officer and Principal Accounting Officer*

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

באלפי דולר ארה"ב

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו	224,763	41,065	54,356
הוצאות הנהלה וכלליות	(5,548)	(3,301)	(3,980)
רווח תפעולי	219,215	37,764	50,376
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	61	(84)	141
רווח (הפסד) מהשקעה במכשירים פיננסיים לפי השווי ההוגן	3,957	(4,401)	(2,725)
הכנסות מימון	9,292	8,739	7,624
הוצאות מימון	(68,419)	(36,300)	(19,211)
רווחים (הפסדים) מהפרשי שער	(130,928)	1,575	8,891
רווח נקי	33,178	7,293	45,096
רווח כולל אחר:			
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד			
שערוך רכוש קבוע – בתי מלון	37,508	10,973	-
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים:			
רווח (הפסד) בגין השקעות במכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר	(255)	231	124
סה"כ רווח כולל לשנה	70,431	18,497	45,220

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

באלפי דולר ארה"ב

	לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		
	2025	2024	2023
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת			
רווח נקי	33,178	7,293	45,096
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:			
חלק החברה ברווחי חברות מוחזקות, נטו	(224,763)	(41,065)	(54,356)
הפסד ממימוש ניירות ערך	129	5,604	2,419
שערוך ניירות ערך בגין מכשירי הון, נטו	(4,085)	(1,233)	305
הוצאות מימון, נטו	59,127	27,561	11,587
הפסדים (רווחים) מהפרשי שער	130,928	(1,575)	(8,891)
	(38,664)	(10,708)	(48,936)
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:			
ירידה (עלייה) בהוצאות מראש ונכסים וחייבים אחרים	628	249	(28)
עלייה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות	586	(482)	(4,648)
	1,214	(233)	(4,676)
דיבידנדים שהתקבלו מחברות מוחזקות	59,849	21,604	23,124
מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת	55,577	17,956	14,608
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה			
השקעות בחברות מוחזקות	(504,156)	(288,485)	(137,270)
חלוקות שהתקבלו מחברות מוחזקות	175,514	116,999	161,190
ריבית שהתקבלה	8,853	8,097	7,353
שינוי במזומנים מוגבלים בשימוש, נטו	(20,436)	11,924	(4,581)
רכישת ניירות ערך	(43,859)	(66,522)	(50,207)
תמורה ממימוש ניירות ערך	12,284	62,483	23,202
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה	(371,800)	(155,504)	(313)
תזרימי מזומנים מפעילות מימון			
דיבידנדים ששולמו	(20,000)	(60,000)	(20,000)
פרעון קרן אגרות חוב	(95,844)	(49,999)	(134,374)
תקבולים מהנפקת אגרות חוב בניכוי הוצאות הנפקה	450,913	279,193	184,215
ריבית ששולמה	(51,257)	(23,490)	(15,535)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון	283,812	145,704	14,306
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים	4,335	2,322	(4,910)
עלייה (ירידה) נטו במזומנים ושווי מזומנים	(28,076)	10,478	23,691
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה	154,059	143,581	119,890
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה	125,983	154,059	143,581
פעילות שלא במזומן			
תרומות שלא במזומן על ידי בעל השליטה	152,224	147,394	-

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.

באור 1: - <u>כללי</u>

חברת Lightstone Enterprises Limited (להלן - החברה) התאגדה ביום 26 באוגוסט 2014 באיי הבתולה הבריטיים כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה הבריטיים, 2004 (BVI Business Companies Act). החברה רשאית להנפיק כמות מקסימלית של 10,000 מניות רגילות ללא ע.נ. עם התאגדותה הנפיקה החברה תעודה אחת הכוללת 100 מניות רגילות ללא ע.נ.

החברה והחברות המאוחדות שלה (להלן - הקבוצה) פועלות בארה"ב ועוסקות בעיקר בפעילויות הבאות: (1) השקעה, פיתוח, הקמה ותפעול של נכסי נדל"ן מניבים של מקבצים של יחידות דיור (multi-family residential), נכסי אירוח ונכסי נדל"ן מניבים מסחריים; (2) השקעה בקרקעות למטרת עליית ערך; וכן (3) פיתוח ומכירה של מלאי בניינים, יחידות דיור ושטחי מסחר.

החברה היא חברה בת בבעלות מלאה של Lightstone Parent LLC (להלן - Lightstone Parent). Lightstone Parent הינה חברה פרטית שהוקמה במדינת דלוואר, ארה"ב לפי חוק החברות בערבון מוגבל של מדינת דלאוור (Delaware Limited Liability Company Act) ביום 12 באוגוסט 2014. בעל השליטה הסופי בחברה הוא מר דיוויד ליכטנשטיין (להלן - ליכטנשטיין ו/או בעל השליטה).

באור 2: - <u>מידע נוסף</u>

א. ביום 28 בינואר 2025 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ו') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 1,039.6 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 1,039.6 מיליון ש"ח (כ-290.2 מיליון דולר) עבור 100% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ו') רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן - הבורסה). עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-11.2 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-6.4%.

קרן אגרות החוב (סדרה ו') משולמת בשישה תשלומים בימים 15 בפברואר 2027, 15 באוגוסט 2027, 15 בפברואר 2028, 15 באוגוסט 2028, 15 בפברואר 2029 ו-15 באוגוסט 2029. כל אחד מחמשת התשלומים הראשונים יהווה 0.75% מסך השווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ו') והתשלום השישי יהווה 96.25% מסך השווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ו'). אגרות החוב (סדרה ו') נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של 5.53% שמשולמת פעמיים בשנה בימים 15 בפברואר ו-15 באוגוסט החל מיום 15 באוגוסט 2025 ועד ליום 15 באוגוסט 2029. שיעור הריבית כפוף להתאמות במקרה של שינוי לרעה בדירוג של אגרות החוב (סדרה ו') ו/או במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כפי שפורטו בשטר הנאמנות.

בקשר להנפקה של אגרות חוב (סדרה ו') העביר בעל השליטה את הזכויות בנכס מלון מניב הידוע כ-Moxy Times Square Hotel הממוקם במנהטן, ניו-יורק (להלן - המלון בטיימס סקוור) לחברה (100% מזכויות השליטה ו-89.5% מהזכויות הכלכליות) ללא תמורה במזומן. ההעברה הושלמה ביום 29 בינואר 2025. הזכויות במלון בטיימס סקוור משועבדות לטובת בעלי אגרות החוב (סדרה ו'). תמורת ההנפקה שימשה בעיקר לפרעון ההלוואות על המלון בטיימס סקוור. עובדים של בעל זכויות שאינן מקנות שליטה, שהם צדדים קשורים, זכאים ל-10.5% מהזכויות הפיננסיות במלון בטיימס סקוור, וזכויות אלה מטופלות במסגרת זכויות שאינן מקנות שליטה בדוחות הכספיים המאוחדים. ההעברה תרמה לגידול של 152.2 מיליון דולר בהון המניות.

באור 2: - מידע נוסף (המשך)

ב. ביום 27 במרס 2025 אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסכום של 5 מיליון דולר. ביום 22 במאי 2025 אישר דירקטוריון החברה חלוקה של דיבידנד בסכום של 15 מיליון דולר. הדיבידנדים שולמו עד ליום 31 בדצמבר 2025.

ג. ביום 11 ביוני 2025 הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות (סדרה ה') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 332.1 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 346.0 מיליון ש"ח (כ-96.9 מיליון דולר) עבור 104.2% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ה') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-2.3 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-7.0%.

ד. ביום 21 באוקטובר 2025 הנפיקה החברה אגרות חוב נוספות (סדרה ה') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 249.1 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 260.8 מיליון ש"ח (כ-79.3 מיליון דולר) עבור 104.2% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ה') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-1.9 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-6.6%.

ה. ביום 30 בנובמבר 2025 פרעה החברה את אגרות החוב (סדרה ב') במלואן.

באור 3: - אירועים מהותיים לאחר תקופת הדיווח

ביום 18 בפברואר 2026 הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ז') בנות 1.0 ש"ח ע.נ. כ"א בשווי של 425 מיליון ש"ח בתמורה לסך של 425 מיליון ש"ח (כ-136.9 מיליון דולר) עבור 100% מהשווי הנומינלי שלהן. אגרות החוב (סדרה ז') רשומות למסחר בבורסה. עלויות ההנפקה הסתכמו לסך של כ-3.6 מיליון דולר והריבית האפקטיבית הינה כ-7.2%.

קרן אגרות החוב (סדרה ז') תשולם בשלושה תשלומים ביום 30 באפריל של כל אחת מהשנים 2032 עד 2034. התשלום הראשון יהווה 34% מהשווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ז') והתשלום השני והתשלום השלישי יהוו כל אחד 33% מהשווי הנומינלי של אגרות החוב (סדרה ז'). אגרות החוב (סדרה ז') נושאות ריבית שנתית בשיעור קבוע של 6.56% שתשולם פעמיים בשנה בימים 30 באפריל ו-31 באוקטובר החל מיום 31 באוקטובר 2026 ועד ליום 30 באפריל 2034. בנסיבות מסוימות, שיעור הריבית כפוף להתאמות במקרה של שינוי לרעה בדירוג של אגרות החוב (סדרה ז') ו/או במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כפי שנקבעו בשטר הנאמנות.

- - - - - - - - - - - -

Lightstone Enterprises Limited

פרק ג'

הערכת שווי של נכס המלון אשר הזכויות בו שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') של החברה:

- Moxy Chelsea

הערכת שווי של נכס המלון אשר הזכויות בו שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו') של החברה:

- Moxy Times Square

הערכות השווי כאמור מצורפות לדוח זה בצרופה נפרדת

פרק ד' – פרטים נוספים על התאגיד

שם החברה: Lightstone Enterprises Limited (להלן: "**החברה**").

מספר החברה ברשם החברות: 1838682 (חברה זרה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים, BVI).

כתובת בישראל: משרד עו"ד שמעונוב ושות'

שמעונוב ושות' – משרד עורכי דין, רחוב מזא"ה 56, תל אביב 6578906.

כתובת בארה"ב: Trident Trust Company (B.V.I) Limited, P.O. Box 3483

Road Town, Tortola, British Virgin Islands (B) Cedar Bridge Avenue Suite 1 1985 Lakewood NJ 08701, USA.

טלפון בישראל: 03-6111000; פקס: 03-6733355

טלפון בארה"ב: 1-212-616-9969

כתובת דואר אלקטרוני: thelightstonegroup@lightstonegroup.com

תאריך המאזן: 31 בדצמבר 2025

תאריך הדוח: 25 במרץ 2026

תקנה 10א' **<u>תמצית דוחות רווח הכולל רבעוניים:</u>**

להלן תמצית דוח על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת 2025 (באלפי דולר ארה"ב):

	<u>לשנה שהסתיימה ביום ה-31 בדצמבר 2025</u>	**<u>רבעון 4</u>**	**<u>רבעון 3</u>**	**<u>רבעון 2</u>**	**<u>רבעון 1</u>**
<u>הכנסות</u>:					
הכנסות משכירות, רווחי המלון, ממכירת מלאי בניינים, שטחי מסחר ויחידות דיור; והכנסות משירותים אחרים	595,430	148,163	145,466	160,655	141,146
הוצאות תפעול נכסי נדל"ן מניב, הוצאות תפעול המלון ועלות מכירת מלאי בניינים, שטחי מסחר ויחידות דיור	(307,376)	(68,541)	(74,057)	(86,061)	(78,717)
רווח גולמי	288,054	79,622	71,409	74,594	62,429
הוצאות מכירות, שיווק, הנהלה וכלליות	(18,471)	(7,652)	(3,428)	(3,269)	(4,122)
שערוך נדל"ן להשקעה, נטו	134,395	116,791	23,308	(2,786)	(2,918)
הוצאות פחת בקשר עם נכס המלון של החברה	(15,257)	(3,980)	(3,979)	(3,761)	(3,537)
הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו	(641)	(463)	(142)	358	(394)
רווח (הפסד) תפעולי, נטו	388,080	184,318	87,168	65,136	51,458
חלק החברה ברווח חברות כלולות	13,869	3,716	5,603	2,310	2,240
רווח (הפסד) מהשקעה במכשירי הון בשווי הוגן	8,073	(1,321)	11,897	954	(3,457)
הכנסות מימון	15,576	4,389	4,300	3,136	3,751
הוצאות מימון והפסד כתוצאה מסילוק חובות	(240,199)	(64,349)	(61,141)	(58,321)	(56,388)
הכנסות (הוצאות) מהפרשי שער	(130,928)	(39,232)	(21,353)	(88,587)	18,244
רווח נקי	54,471	87,521	26,474	(75,372)	15,848
סה"כ רווח (הפסד) כולל	91,724	124,907	26,485	(75,470)	15,802
<u>סה"כ רווח כולל לתקופה מיוחס לבעלי המניות / לזכויות שאינן מקנות שליטה</u>:					
בעלי מניות החברה	70,431	112,499	16,826	(72,264)	13,370
זכויות שאינן מקנות שליטה	21,293	12,408	9,659	(3,206)	2,432

תקנה 10ג' **שימוש בתמורת ניירות ערך:**

א. הנפקת אגרות החוב (סדרה ה') בדרך של הרחבת סדרה

ביום 12 ביוני 2025, השלימה החברה הרחבה, בדרך של הצעה לציבור, של אגרות החוב (סדרה ה') בהיקף של 332,091,000 ש"ח ע.נ.. על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 10 ביוני 2025, 1 במחיר של 1.042 ש"ח לכל 1 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה ה') בתמורה ברוטו בסך כ- 346.039 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקת אגרות החוב שימשו לצרכיה השוטפים של החברה.

ביום 22 באוקטובר 2025, השלימה החברה הרחבה, בדרך של הצעה אחידה לציבור, של אגרות החוב (סדרה ה') בהיקף של 249,119,000 ש"ח ע.נ., על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 20 באוקטובר 22025, במחיר של 1.047 ש"ח ע.נ. אגרות החוב (סדרה ה') בתמורה ברוטו של כ-260.8 מיליון ש"ח. תמורת ההנפקת אגרות החוב שימשו לצרכיה השוטפים של החברה.

ב. הנפקת אגרות החוב (סדרה ו')

ביום 27 בינואר 2025, , השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה ו') בהיקף של 1,039,600,000 ש"ח ע.נ, מכוח דוח הצעת מדף מיום 23 בינואר 2025[3] בתמורה בסך של כ-1,039.6 מיליון ש"ח. תמורת הנפקת אגרות חוב כאמור שמשה בעיקר לצורך פירעון והחלפת ההלוואה אשר הייתה קיימות בנכס המלון Moxy Times Square (אשר זכויות החברה בו שועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב סדרה ה') וכן עבור צרכיה השוטפים של החברה.

ג. הנפקת אגרות החוב (סדרה ז')

ביום 17 בפברואר 2026, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של אגרות חוב (סדרה ז') בהיקף של 425,000,000 ש"ח ע.נ, מכוח דוח הצעת מדף מיום 15 בפברואר 2026[4] בתמורה בסך של 425 מיליון ש"ח. תמורת הנפקת אגרות חוב כאמור שמשה בעיקר עבור צרכיה השוטפים של החברה.

לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרות ה', ו' ו-ז') של החברה, ראו חלק ד' לדוח הסברי הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2025 המצורף כפרק ב' לדוח תקופתי זה לעיל (להלן: "**דוח הדירקטוריון**").

---

1 מס' אסמכתא: 2025-01-041620.

2 מס' אסמכתא: 2025-01-078042.

3 מס' אסמכתא: 2025-01-006549.

4 מס' אסמכתא: 2026-01-014935.

תקנה 11: <u>רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות לתאריך הדוח על המצב הכספי</u>

נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, לחברה אין חברות בת או חברות כלולות מהותיות

תקנה 12: <u>שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות מהותיות</u>

לפרטים ראה ביאור 7 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 המצורפים כפרק ג' לדוח תקופתי זה לעיל (להלן: "**הדוחות הכספיים**").

תקנה 13 <u>הכנסות של חברות בת וחברות קשורות מהותיות</u>

נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, לחברה אין חברות בת או חברות כלולות מהותיות

תקנה 20 **<u>מסחר בבורסה – ני"ע שנרשמו למסחר:</u>**

ביום 30 בנובמבר 2025, חל מועד פירעון התשלום האחרון של אגרות החוב (סדרה ב') והחברה פרעה את אגרות החוב האמורות פרעון סופי בהתאם ללוח הסילוקין של אגרות החוב (סדרה ב').

ביום 27 בינואר 2025, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב (סדרה ו') בהיקף של 1,039,600,000 מיליון ש"ח ע.נ, מכוח דוח הצעת מדף מיום 23 בינואר 2025. [5]

ביום 12 ביוני 2025, השלימה החברה הרחבה, בדרך של הצעה לציבור, של אגרות החוב (סדרה ה') בהיקף של 332,091,000 ש"ח ע.נ.. על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 10 ביוני 2025.[6]

ביום 22 באוקטובר 2025, השלימה החברה הרחבה, בדרך של הצעה אחידה לציבור, של אגרות החוב (סדרה ה') בהיקף של 249,119,000 ש"ח ע.נ., על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 20 באוקטובר 2025.[7]

ביום 17 בפברואר 2026, לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, השלימה החברה החברת אגרות חוב (סדרה ז') בהקיף של 425,000,000 ש"ח ע.נ מכוח דוח הצעת מדף מיום 15 בפברואר 2026.[8]

תקנה 21: **<u>תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה</u>**

Lightstone Group, באמצעות Lightstone Real Estate Partners LLC, חברת הניהול וכוח האדם של Lightstone Group (להלן: "**חברת הניהול**"),[9] מעניקה לחברה וחברות המוחזקות על ידה (להלן: "**הקבוצה**"). שירותי הניהול כוללים שלל שירותי מעטפת לפעילותה, כגון: מנגנון רכישות והשקעות, מימון, שיווק, ייעוץ משפטי, הנהלת חשבונות ודיווח חשבונאי, פיקוח על ניהול נכסים, שירותי משרד, תקשורת, מחשבים, מזכירות[10] וכן שירותי מנכ"לות ושירותי סמנכ"ל כספים (להלן: "**שירותי הניהול**")[11], כאשר שירותי הניהול יינתנו על ידי עובדים של Lightstone Group ממטה הקבוצה בלייקווד, ניו ג'רזי ומנהטן, ניו יורק, ארה"ב, לרבות באמצעות נושאי המשרה בחברה, כך ששירותי הנהול הניתנים על ידי חברת הניהול מכוח הסכם השירות (כאמור בשורה 4 לתקנה 22).
הסכם שירותים כאמור מהווה את מדיניות התגמול של החברה (כהגדרת המונח בסעיף 267א לחוק החברות). בתוך כך, בימים 25 במרץ 2025 ו- 27 במרץ 2025, אישרו ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלת המניות היחידה בחברה עדכון למדיניות תגמול כאמור כך שתכלול גם את גמול יו"ר הדירקטוריון הפעיל בחברה, כפי שאושר על ידם בחודש אוקטובר 2023.
לפרטים אודות עדכון רכיב התמורה בגין הסכם השירותים מיום 16 בדצמבר 2025 ראו בשורה 4 לתקנה 22 להלן.

פרט לאמור לעיל, נכון לתאריך הדוח, נושאי המשרה בחברה אינם מקבלים תגמול נוסף בקשר עם כהונתם החברה, וזאת למעט גמול יו"ר הדירקטוריו וגמול דירקטורים לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים והוצאות נלוות אליו, שאינו חורג מהמקובל כפי שמובאים להלן.

---

5 מס' אסמכתא: 2025-01-006549.
6 מס' אסמכתא: 2025-01-041620.
7 מס' אסמכתא: 2025-01-078042.
8 מס' אסמכתא: 2026-01-014935.
9 תאגיד אמריקאי בשליטת בעל השליטה בחברה (בשרשור סופי), כמפורט בתקנה 21א לדוח פרטים נוספים זה להלן.
10 שירותי מזכירות כללית להבדיל מ"מזכירות חברה".
11 למעט ביחס לשירותי פיתוח ובנייה, אשר יוענקו על ידי חברת הניהול תחת הסכם שירותי ניהול נפרד ולמעט ביחס לשירותי ניהול נכסים אשר מוענקים לחברה באמצעות צדדים שלישיים ו/או באמצעות חברות קשורות.

להלן פירוט התגמולים ששילמה החברה בשנת הדיווח כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה לשנת הדיווח, לחברת הניהול ויו"ר הדירקטוריון של החברה[12]:

פרטי מקבל התגמולים				תגמולים בעבור שירותים / תגמולים אחרים (אלפי דולר ארה"ב)							סה"כ לשנת 2025 (באלפי דולר ארה"ב)
שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי יעוץ	עמלה	אחר	
חברת הניהול	שירותי ניהול מכוח הסכם שירותים כולל (service agreement)	ל.ר.	---[13]	--	--	--	2,452	--	--	--	2,452
בציון טורין[1]	יו"ר דירקטוריון	מעל ל-50%	--	48	--	--	--	--	--	--	48

(1) מר בנציון טורין זכאי לגמול שנתי של 130 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ והחזר הוצאות. לפרטים אודות מינויו של מר בנציון טורין לתפקיד יו"ר הדירקטוריון פעיל ראו בדיווחים מיידים של החברה מיום 16 בנובמבר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-116337 ו- 2023-01-116340) אשר המידע על פיהם מובא בדוח זה בדרך של הפנייה.

(*) כאמור בתקנה 22 להלן, בחודש דצמבר 2025 עודכנה התמורה השנתית לחברת הניהול. בתוך כך, עד חודש נובמבר 2025 (כולל) שולם החלק היחסי של מנגנון התמורה טרם העדכון האמור (כ-900 אלפי דולר), והחל מחודש דצמבר 2025 שולם החלק היחסי של התמורה לאחר העדכון האמור (כ- 1,500 אלפי דולר).

סך התגמולים ששילמה החברה לדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים (כולל הוצאות), קרי, ה"ה אברהם הושנדר (דירקטור חיצוני – אשר סיים את כהונתו כדירקטור בחברה ביום 17 בנובמבר 2025), דלית ויסלבאום (דירקטורית חיצונית), רוברט בלום (דירקטור בלתי תלוי) ועדי לבנון (דירקטורית חיצונית – אשר החלה את כהונתה כדירקטורית בחברה ביום 1 בנובמבר 2025), בשנת 2025 הסתכמו לסך כולל של 124 אלפי דולר בגין כהונתם בשנת 2024.

תקנה 21א: <u>השליטה בתאגיד</u>

בעל השליטה בחברה (בשרשור סופי) הינו מר דיוויד ליכטנשטיין (להלן: "**בעל השליטה**" או "**ליכטנשטיין**"), אשר מחזיק ביחד עם אשתו הגב' שיפרה ליכטנשטיין[14] במניות החברה[15] באמצעות SAYT Master Holdco LLC, תאגיד אמריקאי שהתאגד במדינת דלאוור, שבבעלות ה"ה דיוויד ליכטנשטיין (99%) ואשתו שיפרה ליכטנשטיין (1%), המחזיק 100% מהזכויות ב- Lightstone Parent LLC, תאגיד אמריקאי שהתאגד במדינת דלאוור, אשר מחזיק 100% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

---

12 יו"ר פעיל בשיעור משרה העולה על 50%.

13 חברת הניהול מוחזקת על ידי בעל השליטה בחברה, המחזיק במלוא זכויות ההצבעה בחברה.

14 גב' שיפרה ליכטנשטיין העניקה למר דיוויד ליכטנשטיין יפוי כוח בלתי חוזר בגין מלוא זכויות ההצבעה שלה ב-SAYT Master Holdco LLC.

15 יובהר כי ה"ה דיוויד ליכטנשטיין ואשתו שיפרה ליכטנשטיין (להלן: "**שיפרה**"), נחשבים כ"מחזיקים יחד" (בעקיפין) במניות החברה, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "**חוק ניירות ערך**"). שיפרה תיחשב כבעלת שליטה לעניין כל הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "**חוק החברות**") הנוגעות לבעלי שליטה ובכלל זה החברה תראה בשיפרה כבעלת שליטה לעניין התקשרויות שתובאנה לאישור האסיפה הכללית של החברה על פי החלק השישי, פרק החמישי לחוק החברות. יחד עם זאת, החברה לא תראה בשיפרה כבעלת שליטה בחברה לעניין הוראות חוק ניירות ערך, התקנות מכוחו וההנחיות והצווים מכוחם, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל) ההוראות הקבועות בסעיפים 31(א), 38ג' ו-52יא לחוק ניירות ערך (או כל הוראת חוק שתבוא במקומם), הנוגעות לאחריות בעל שליטה לנזק בשל פרט מטעה בתשקיף שפורסם על ידי החברה; לאחריות בעל שליטה לנזק בשל פרט מטעה בדוח, בהודעה או במסמך שיפורסמו על ידי החברה; ולאחריות בעל שליטה בשל הפרת הוראות (כמשמעותן בחוק ניירות ערך).

תקנה 22: **<u>עסקאות עם בעל שליטה</u>**

למיטב ידיעת החברה, להלן פרטים בדבר עסקאות בהן התקשרה החברה עם בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי באישורן, אשר החברה התקשרה בהן במהלך שנת 2025 או במועד מאוחר לסוף שנת 2025 ועד לתאריך הדוח או שהן עדיין בתוקף בתאריך הדוח:

א. <u>עסקאות המנויות בסעיף 270(4א) לחוק החברות:</u>

#	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
1	ביום 26 בנובמבר 2014 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את ההתקשרות.	אישור הסכם ניהול עם חברות ניהול לצורך קבלת שירותי ניהול לנכסי החברה (להלן: "**חברות ניהול**").בתמורה להענקת שירותי ניהול הנכסים, חברות הניהול יהיו זכאיות לסך של 4% מסך הכנסות השכירות ברוטו בגין אותו נכס מנוהל.[16]	חברות ניהול הנכסים הינן חברות בשליטתו של בעל השליטה.	---
2	ביום 26 בנובמבר 2014 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את ההתקשרות	אישור הסכם שירותי פיתוח בשיעור של 5% מעלויות הפיתוח והבניה הכוללת (למעט עלויות "רכות" מסוימות) של הפרויקטים אותם בונה הקבוצה.[17]	חברת הניהול שבשליטת בעל השליטה הינה צד להתקשרות.	---
3	ביום 26 בנובמבר 2014 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את ההתקשרות	אישור התקשרות מעת לעת של חברות קשורות של Lightstone Group (להלן: "**חברות שיווק נכסים**"), עם חלק מחברות המחזיקות במרכזים מסחריים להלן בס"ק זה: "**חברות הנכס**"), בהסכמי שיווק לפיהם חברות שיווק הנכסים מעניקות שירותי שיווק לחברת הנכס. בתמורה להענקת שירותי שיווק הנכסים, חברות השיווק תתוגמל בסך של $5 עבור על כל ר"ר (Square foot) אשר ישווק באמצעות חברות שיווק הנכסים, וכן $2.5 ר"ר עבור כל חידוש חוזה שכירות[18].	חברות שיווק הנכסים הינן חברות בשליטת בעל השליטה.	---
4	ביום 26 בנובמבר 2014 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את ההתקשרות. ביום 16 בדצמבר 2025 אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה עדכון לרכיב התמורה בגין התקשרות האמורה	אישור הסכם שירותים כולל עם חברת ניהול (להלן: "**הסכם השירותים**"), במסגרתו תעניק חברת הניהול לחברה, תחת קורת גג אחת, שלל שירותי מעטפת לפעילותה, כגון: מנגנון רכישות והשקעות, מימון, שיווק, ייעוץ משפטי, הנהלת חשבונות ודיווח חשבונאי, פיקוח על ניהול נכסים, שירותי משרד, תקשורת, מחשבים, מזכירות וכן שירותי יו"ר דירקטוריון, שירותי מנכ"לות ושירותי סמנכ"ל כספים (להלן: "**שירותי הניהול**"). החל מיום 1 בדצמבר 2025, חברת הניהול תהא זכאית לתשלום שנתי השווה 1% מההון העצמי של החברה (כולל זכויות מיעוט), וזאת חלף המנגנון הישן אשר אושר בשנת 2014 עת הנפיקה לראשונה החברה בישראל (אגרות החוב סדרה א'), אשר עמד על מיליון דולר בשנה (להלן: "**עדכון התמורה**"). מנגנון עדכון התמורה יחול החל מיום 1 בדצמבר 2025 וישולם פעמיים בשנה ביום 1 בינואר וביום 1 ביולי של כל שנה (בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לציבור ותבוצע התאמה למעלה או למטה בהתבסס על הדוחות השנתיים והחצי שנתיים, העוקבים).	חברת הניהול הינה חברה בשליטת בעל השליטה.	---
5	ביום 26 בנובמבר 2014 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את ההתקשרות	אישור התקשרות מעת לעת עם קרנות השקעות מדווחות בניהולו של ליכטנשטיין (להלן: "**הקרנות**"), בהסכמים נוספים להעמדת preferred equity לחברות הקבוצה, בתנאי שוק לפי קביעת ועדת הביקורת, לצורך מימון "ההון העצמי" לרכישת קרקע ו/או לבניה של	בעל השליטה הינו יו"ר דירקטוריון הקרנות, אשר	---

[16] בעל השליטה יוכל להפחית את שיעור דמי ניהול הנכסים בגין נכס מסוים, על פי שיקול דעתו.
[17] בעל השליטה יוכל להפחית את שיעור דמי הניהול כאמור בגין פרויקט מסוים, על פי שיקול דעתו.
[18] לבעל השליטה עומדת הזכות להפחית את עמלות השיווק בגין נכס מסוים, על פי שיקול דעתו.

#	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
		פרויקטים חדשים בלבד (להלן: "**הסכמי preferred equity**"), ובלבד שכל התקשרות בהסכם preferred equity כאמור תאושר לאחר שוועדת הביקורת של החברה קבעה ההתקשרות הינה בתנאי שוק כאמור לעיל ולטובת החברה.	הינן צד להתקשרות האמורה.	

ב. עסקאות אחרות:

#	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
1	ביום 26 בנובמבר 2014 אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את ההתקשרות.	<u>התחייבות לתיחום פעילות</u> – (א) בעל השליטה התחייב כי לא ירכוש (בין במישרין ובין בעקיפין) בארה"ב פרויקטים משמעותיים חדשים של נדל"ן מניב למגורים מסוג Multi-Family ו/או של נדל"ן מניב מסחרי (לא כולל מלונאות) בשווי כולל של למעלה מ-15 מיליון דולר ארה"ב לשם החזקתם לטווח ארוך, שלא הוחל ברכישתם לפני מועד פרסום תשקיף 2014 (להלן: "**נכס חדש**"), שלא באמצעות החברה, אלא בכפוף לזכות סירוב ראשונה של החברה לרכישת הנכס החדש, כמפורט בס"ק (ב) להלן. מובהר בזאת כי התחייבות בעל השליטה לתיחום פעילות לא תחול על רכישת קרקע או מבנה שנועדו לשימוש בעל השליטה ובני משפחתו ו/או על רכישת קרקע ו/או מבנה לצרכי השקעה או מכירה ו/או על רכישת קרקע או מבנה לצורך ייזום פרויקטים של נדל"ן לצורך מכירתם. (ב) בנוסף התחייב בעל השליטה כי בכל מקרה בו יוצע לו נכס חדש (בין במישרין ובין בעקיפין) כהגדרתו בס"ק א' לעיל, הוא יפנה לחברה בהצעה כי היא תרכוש ו/או תשקיע בנכס החדש (להלן: "**ההצעה**"). ההצעה תופנה ראשית לדירקטוריון, אשר יידרש לתת את החלטתו ביחס להצעה בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר עם ההצעה. החלטה בדבר קבלת ההצעה תתקבל בדירקטוריון החברה בלבד. לא אישר הדירקטוריון את קבלת ההצעה, תובא ההחלטה בדבר דחיית ההצעה לאישור בוועדת הביקורת, אשר החלטתה על דחיית ההצעה תהיה סופית. היה ולא אישרה ועדת הביקורת את דחיית ההצעה על ידי החברה, לא יהיה רשאי בעל השליטה לקבל את ההצעה, וההצעה תועבר לדיון נוסף של הדירקטוריון, אשר יהיה רשאי לאשר את קבלת ההצעה. בכל מקרה של העדר היענות מצד החברה להצעה בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר בבואו לקבל החלטת השקעה בקשר עם ההצעה, תחשב ההצעה כאילו נדחתה, ובמקרה של דחיית ההצעה (על ידי ועדת הביקורת) או העדר היענות, יהיה בעל השליטה (בין במישרין ובין בעקיפין) רשאי לרכוש/להשקיע בנכס. בנוסף, גם במקרה בו על אף היענות החברה להצעה, לא ישתכלל (מסיבות שאינן תלויות בבעל השליטה) הסכם להשקעה בנכס החדש ו/או לרכישת הנכס החדש על ידי החברה, יהיה רשאי בעל השליטה (בין במישרין ובין בעקיפין) לבצע את ההשקעה ו/או הרכישה ו/או הפיתוח חלף החברה. (ג) החברה תפרסם דיווח מיידי בדבר החלטות ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאחר כל החלטה בעניין תיחום הפעילות. (ד) התחייבות בעל השליטה לתחום את פעילותו במסגרת החלטת המסגרת לעיל ומתן זכות סירוב ראשונה לחברה ניתנה ללא תמורה. למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי ההתחייבות האמורה חלה ממועד פרסום תשקיף 2014 ואילך בכל הקשור לנכס חדש שיירכש על ידי בעל השליטה מאותו מועד, ולא בכל הקשור לנכסים אחרים שהוחזקו בידיו (במישרין ו/או בעקיפין) נכון למועד תשקיף 2014, אשר לא הועברו לבעלות החברה. יצוין כי Lightstone Group הינה יזמית (sponsor) של ארבע קרנות REIT ציבוריות, בלתי סחירות, ומשמשת כחברת ניהול (Advisor) לקרן REIT ציבורית בלתי נסחרת נוספת, כמפורט בסעיף 1.1.3 בפרק א לדוח זה. לקרנות ה-REIT זכות סירוב ראשונה כלפי Lightstone Group ובעל השליטה ביחס להזדמנויות השקעה העשויות להתאים למטרות ההשקעה של ה-REIT. לפיכך, מובהר כי בכל מקרה, זכות הסירוב הראשונה של החברה כאמור לעיל כלפי בעל השליטה כפופה לזכויות הסירוב הקיימות של קרנות ה-REIT כלפי Lightstone Group ובעל השליטה.	בעל השליטה הינו צד להתחייבות החד צדדית כל עוד הוא בעל השליטה בחברה.	לפרטים נוספים ראה סעיף 1.1.4 לדוח עסקי התאגיד תיאור עסקי התאגיד

#	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
2	ביום 26 בנובמבר 2014 אישרו בעל השליטה, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את ההתקשרות	מתן התחייבות כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב של החברה במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים, החברה והתאגידים המוחזקים על ידה לא יבחרו להיחשב כחברות (Corporations), אלא ימשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי.	בעל השליטה הינו צד להתחייבות.	---
9	ביום 28 במרץ 2022, ביום 29 במרץ 2022 , בימים 27 במרץ 2023 ו-29 במרץ 2023, בימים 25 ו-27 במרץ 2024, בימים 25 ו-27 במרץ 2025 ובימים 23 ו-25 במרץ 2026 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות	השקעות של עובדים של חברת הניהול, לרבות עובדים המשמשים כנושאי משרה בכירה בחברה, בנכסים אשר נרכשו על ידי החברה, לצד החברה ובאותם תנאי רכישה כמו החברה, פרו רטה, כדלקמן: שם הנכס | שיעור החזקות עובדים שאינם נושאי משרה בכירה בחברה | החזקות נושאי משרה בכירה בחברה ה"ה ג'וזף טייכמן, סת' מולוד, ווילאם (ביל) גראהד אליס ו- מיטשל הוכברג **שנת רכישת הנכס - 2021** 700 West End | 7.07% | 4.64% נכסי מישיגן | 0.67% | 0.92% | | | **שנת רכישת הנכס - 2022** Trolley Industrial | - | 2.18% Chicago Industrial | 0.21% | - 98 Excellence Way and 50 Stauffer Industrial Park | 1.41% | - 251 West 92nd Street | 1.09% | - 309 & 317 West 99th Street | 4.23% | 1.41% **שנת רכישת הנכס - 2023** West 36th Street | 0.94% | - **שנת רכישת הנכס - 2024** Seattle Outlet Collection Way | 2.48% | 1.57% **שנת 2025** Spartanburg Land | 1.03% | 3.35%	עובדי חברת הניהול, לרבות עובדים המשמשים כנושאי משרה בכירה בחברה, הינם צד להתקשרות האמורה.	---
11	ביום 20 לנובמבר 2022 וביום 23 לנובמבר 2022 אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות	אישור רכישה של 9 מתחמי Multifamily להשכרה במדינת אוהיו, בתמורה לכ-465 מיליון דולר באמצעות חברה מוחזקת (62%) יחד ולצד תאגידים בשליטת בעל השליטה בחברה (כ-38%) בתנאים זהים פרו-רטה (להלן: "**תאגיד ה-JV**"). מארג היחסים בין הצדדים כאמור הוסדר במסגרת ה-operating agreement של תאגיד ה-JV, הקובע כי תאגיד מוחזק (100%) של החברה ישמש כמנהל (manager) של תאגיד ה-JV ולו תינתן הסמכות הבלעדית והמלאה לנהל את תאגיד ה-JV ולקבל החלטות בקשר פעילותו, ללא זכות וטו ליתר המחזיקים בתאגיד ה-JV. המנהל כאמור לא ניתן יהיה להחלפה אלה על דעת החברה. כמו כן, התקשרה החברה בהלוואת גישור קצרת מועד בסך של כ-45 מיליון דולר (להלן: "**הלוואת הגישור**"), אשר הועמדה על ידי תאגיד קשור לבעל השליטה ונפרעה במלואה בחודש דצמבר 2022. הלוואת הגישור נושאת ריבית שנתית בשיעור של 3.75%, לתקופה בת שישה חודשים עם אפשרות הארכה בשישה חודשים	העסקה בוצעה עם תאגיד קשור לבעל השליטה.	לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 30 בנובמבר 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-145498) וכן בסעיף 2.3.4 לדוח הדירקטוריון של החברה לרבעון השלישי לשנת 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-141187)

#	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
		נוספים לשיקול דעת החברה. בגין ההלוואה ישולמו תשלומי ריבית חודשיים בלבד .יצוין כי לחברה נתונה הזכות לפרוע את הלוואת הגישור בפירעון מוקדם בכל עת ללא תשלום עמלת פירעון מוקדם. כל אחת מההתקשרויות האמורות לעיל אושרה על ידי וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כעסקה "לא מיוחדת" ו-"פטורה", לפי העניין, כהגדרת מונחים אלה בשטרי הנאמנות של החברה (סדרות א', ב' ו-ג', בהתאמה), לאור סיווג העסקה כעסקה לא חריגה (כהגדרת המונח בחוק החברות) של החברה עם בעל השליטה.		
12	ביום 21 לפברואר 2023 אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות	אישור התקשרות בעסקה לרכישת נכס נדל"ן מניב בשיקגו הידוע בשם 4201 West 36th Street מסוג מבנה תעשייה יחד ולצד תאגידים בשליטת בעל השליטה בחברה בתנאים זהים פרו-רטה. יצוין כי העסקה אמורה אושרה כעסקה לא חריגה אשר לבעל השליטה עניין אישי בה. וועדת הביקורת ציינה כי העסקה הינה לטובת החברה וכי השקעת החברה בעסקה כאמור הינה בסכום אשר אינו מהותי לחברה.	העסקה בוצעה עם תאגיד קשור לבעל השליטה.	---
13	אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים בימים 21 ו-22 בפברואר 2024	העברה לחברה מידי בעל השליטה בחברה, של החזקותיו (100% מזכויות השליטה ו-90% מהזכויות הכלכליות[19]) בנכס המלון Moxy Chelsea (להלן: "**הנכס**"), ללא תמורה במזומן וזאת אגב השלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה ד') של החברה. האמור אושר כעסקה בין החברה ובין בעל השליטה בה, כעסקה "שאינה מיוחדת" וכעסקה "פטורה", בהתאם להוראות בסעיפים 5.7, 5.7 ו-5.6 לשטרי הנאמנות של החברה (סדרות א', ב' ו-ג' בהתאמה). חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נמקו את החלטתם כאמור לעיל כדלקמן: (א) העסקה בכללותה הינה לטובת החברה ותגדיל את בסיס ההון שלה; (ב) מבנה העסקה מזכה את החברה לאור העובדה שבעל השליטה בחברה מעביר לחברה את החזקותיו בנכס משמעותי מבחינת שווי והכנסות, ללא תמורה במזומן; (ג) בהתאם להוראות שטרי הנאמנות (סדרה א', ב' ו-ג') העסקה אינה טעונה אישור מחזיקי אגרות החוב; (ד) העסקה אינה כוללת חלוקה.	העסקה בוצעה עם תאגיד קשור לבעל השליטה.	לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 22 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-018549)
14	ביום 17 לנובמבר 2024 אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות	אישור התקשרות בעסקה לרכישת הנכס Seattle Outlet Collection Way (מרכז מסחרי פתוח (Outlet) בתמורה כוללת ברוטו של כ-82 מיליון דולר), יחד ולצד תאגידים בשליטת בעל השליטה בחברה המחזיקים יחדיו ב-35.8% מהתאגיד המחזיק בנכס כאמור בתנאים זהים פרו-רטה. יצוין כי העסקה האמורה אושרה כעסקה לא חריגה אשר לבעל השליטה עניין אישי בה. וועדת הביקורת ציינה כי העסקה הינה לטובת החברה וכי השקעת החברה בעסקה כאמור הינה בסכום אשר אינו מהותי לחברה.	העסקה בוצעה עם תאגיד קשור לבעל השליטה.	---
15	אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום 24 בדצמבר 2024	העברה לחברה מידי בעל השליטה של החזקות בניירות ערך מסוג יחידות OP המירות לכ-369 אלף מניות סחירות של חברת Simon Group (קרן REIT נסחרת מהגדולות והמוכרות בארה"ב, המתמחות באופן ספציפי בהחזקה, הפעלה וניהול של Outlets), ללא תמורה במזומן. שווים המוערך של ניירות הערך (בהתאם למחיר מניות Simon Group במועד ההעברה) עמד על כ-63.7 מיליון דולר. ניירות ערך כאמור יסווגו כניירות ערך סחירים בספרי החברה. על ניירות הערך האמורים רבץ חוב (מסגרת אשראי) מתאגיד פיננסי בסך של כ-29 מיליון דולר אשר הומחה לחברה במועד העברת ניירות הערך לחברה. חוב כאמור נושא ריבית שנתית בשיעור של SOFR+1.35% ומשולם בתשלומי ריבית חודשיים בלבד עד למועד הפירעון האחרון בחודש נובמבר 2026. בסך הכל, ההתקשרות האמורה הביאה לתרומה נטו של כ-34 מיליון דולר להון החברה.	העסקה בוצעה עם תאגיד קשור לבעל השליטה.	---

[19] המחזיק ב-10% מהזכויות הכלכליות בנכס, בשרשור, הוא מר מיטשל הוכברג, המשמש כדירקטור ונשיא החברה.

#	האורגנים שאישרו את ההתקשרות	תיאור העסקה	העניין האישי של בעלי השליטה בהתקשרות	פרטים נוספים
		יצוין כי ההתקשרות האמורה אושרה כעסקה לא חריגה אשר לבעל השליטה עניין אישי בה. וועדת הביקורת ציינה כי העסקה הינה לטובת החברה, תגדיל את הון החברה, וכי הינה בסכום שאינו מהותי לחברה.		
16	אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בימים בימים 10 ו-21 בינואר 2025	העברה לחברה מידי בעל השליטה בחברה, את החזקותיו (100% מזכויות השליטה ו-89.526% מהזכויות הכלכליות[20]) בנכס המלון Moxy Time Square (להלן: "**הנכס**"), ללא תמורה במזומן וזאת אגב השלמת הנפקת אגרות החוב (סדרה ו') של החברה. האמור אושר כעסקה בין החברה ובין בעל השליטה בה, כעסקה "שאינה מיוחדת" וכעסקה "פטורה", בהתאם להוראות בסעיפים 5.7 ו-5.6 לשטרי הנאמנות של החברה (סדרות ב', ג' ד' ו-ה' בהתאמה). חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נמקו את החלטתם כאמור לעיל כדלקמן: (א) העסקה בכללותה הינה לטובת החברה ותגדיל את בסיס ההון שלה; (ב) מבנה העסקה מזכה את החברה לאור העובדה שבעל השליטה בחברה מעביר לחברה את החזקותיו בנכס משמעותי מבחינת שווי והכנסות, ללא תמורה במזומן; (ג) בהתאם להוראות שטרי הנאמנות (סדרה ב', ג' ד' ו-ה') העסקה אינה טעונה אישור מחזיקי אגרות החוב; (ד) העסקה אינה כוללת חלוקה. לפרטים ראו גם בביאור 6 לדוחות הכספיים.	העסקה בוצעה עם תאגיד קשור לבעל השליטה.	לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 22 בפברואר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-018549)
	ביום 9 בדצמבר 2025 אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרות	אישור התקשרות בעסקה לרכישת נכס נדל"ן מסוג Data Center בדרום קרולינה הידוע בשם Spartanburg Power בתמורה כוללת ברוטו בסך של כ- 18 מיליון דולר יחד ולצד תאגידים בשליטת בעל השליטה בחברה בתנאים זהים פרו-רטה וכן לצד שותף צד ג'. חלק החברה 45%. יצוין כי העסקה האמורה אושרה כעסקה לא חריגה אשר לבעל השליטה עניין אישי בה. וועדת הביקורת ציינה כי העסקה הינה לטובת החברה וכי השקעת החברה בעסקה כאמור הינה בסכום אשר אינו מהותי לחברה.	העסקה בוצעה עם תאגיד קשור לבעל השליטה.	--

[20] כ-11.0695% מהזכויות הכלכליות בנכס, בשרשור, מוחזקות על ידי מר מיטשל הוכברג (כ-10.57%) ועל ידי תאגיד (כ-0.5%) אשר מוחזק בשרשור על ידי בעל השליטה ועל ידי עובדים מקבוצת לייטסטון, ובהם נושאי המשרה הבכירה בחברה, ה"ה מיטשל הוכברג, סת' מולוד וג'וזף טייכמן.

ג. להלן יפורטו הסכמים למתן שירותים לחברות בנות או חברות כלולות של החברה על ידי חברות בשליטה מלאה של בעל השליטה:

סוג ההסכם	שם הפרויקט	הצדדים להסכם ומועד ההתקשרות	תיאור השירותים שמוענקים במסגרת ההסכם	סיום מוקדם של ההסכם	התמורה
הסכם שיווק	Eagan (להלן בס"ק זה: "**הפרויקט**")	ביום 14 באוגוסט 2013, Twin Cities Outlets Eagan LLC, חברה כלולה (61.75% בשרשור) של החברה, המחזיקה ב-100% מהזכויות הפרויקט (להלן בס"ק זה: "**חברת הנכס**"), התקשרה בהסכם עם Paragon Retail Property Management LLC, חברה קשורה של Lightstone Group וכן עם צד ג', שהינו למיטב ידיעת החברה, חברה קשורה של השותף (להלן בס"ק זה: "**חברת השיווק, חברת השיווק של השותף, בהתאמה ויחד "המשווקים**"), לפיו המשווקים יעמיד לחברת הנכס שירותי שיווק לפרויקט.	המשווקים יספקו לחברת הנכס שירותי שיווק בלעדיים במסגרתם המשווקים ינהלו מו"מ ויפעלו להשכיר את שטח המסחרי של הפרויקט, ובכל בהתאם להסכם חברת השותפות.	ההסכם יפקע במועד המוקדם מבין (1) עם פתיחת המרכז המסחרי לקהל הרחב (2) במקרה שאחד השותפים להסכם השותפות יחדל להיות בעל מניות בחברת השותפות (3) במכירת הפרויקט. כמו כן, החברה או השותף של החברה בחברת השותפות, לפי העניין, יוכל להורות על ביטול ההסכם, באמצעות מסירת הודעה בהתראה של 30 ימים, במקרה בהתרחשות אירוע הפרה, כגון פשיטת רגל, אירוע בנסיבות חריגות כגון זיוף מרמה וכיו"ב (להלן בס"ק זה: "**עילת ביטול**"), מצד חברת השיווק או חברת השיווק של השותף, בהתאמה - והכל בהתאם להגדרת המונח בהסכם חברת השותפות.	בתמורה לשירותי השיווק חברת הנכס תשלם לחברת השיווק $4 עבור כל רגל רבוע (Square foot) שיושכרו באמצעות חברת השיווק וכן $2 עבור כל רגל רבוע (Square foot) שיושכרו באמצעות חברת השיווק של השותף (להלן בס"ק זה: "**התמורה**"). חצי מהתמורה תשולם עם חתימת חברת הנכס והדייר על הסכם השכירות והיתרה בעת תשלום שכ"ד ראשון לחברת הנכס.
הסכמי ניהול	Detroit-Tranche	ביום 29 ליוני 2006, החברות בפרויקט *Detroit, חברות בבעלות מלאה (בשרשור סופי) של החברה (להלן בס"ק זה: "**חברת הנכס**"), התקשרו בהסכם עם Beacon Property Management LLC (להלן: "**ההסכם הראשוני**"), חברה בבעלות מלאה (בשרשור סופי) של ליכטנשטיין (להלן "**Beacon**"), לפיו חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לנכסי חברות הנכסים (להלן: "**הנכס**") למשך תקופה של שנה. ביום 1 ליולי 2007, סוכם בין הצדדים כי הסכם הניהול יוארך לתקופה נוספת של 10 שנים. לאחר סיום תקופה זאת, ההסכם מוארך מדי שנה, בהתאם לאופציות הארכה הקבועות בו, וכל זאת בתנאי ההסכם הראשוני (להלן: "**תקופת ההסכם**" ו- "**ההסכם**", בהתאמה).	חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לחברת הנכס, אשר כוללים, בין השאר, את השירותים הבאים: השכרת הנכסים, קיום תנאי שכירות על ידי הדיירים, גביית דמי השכירות, תחזוקת הנכס, תיקונים נדרשים וכו'. כל הוצאות חברת הניהול יקבעו בהתאם לתקציב תפעול שיקבעו הצדדים (להלן: "**תקציב תפעול**"), וכל חריגה אסורה מהתקציב התפעול תדרוש אישור מראש של חברת הנכס.	לכל אחד מהצדדים עומדת הזכות לבטל את ההסכם באמצעות העברת התראה כתובה מראש בהתאם לקבוע בהסכם.	בתמורה להענקת שירותי ניהול, חברת הניהול זכאית, מדי 1 לחודש, לסכום השווה ל-4% מסך הכנסות החודשיות בנכס (להלן: "**התגמול**"). "**סך ההכנסות**" מורכב מהכנסות הניהול השוטף של הנכס, ובין השאר, את ההכנסות הבאות: שירותי חנייה, שירותי כביסה וכו'. על אף זאת, התגמול לא יכלול בתוכו ריביות שנצברו בחשבון בו מנוהלים כספי התגמול, והכנסות שעלולות להיווצר ממכירת נכסים, עליית שווי הנכסים או כל אירוע בעל אופי דומה. חברת הניהול מתחייבת לשפות את חברות הנכס או מי מטעמה בגין נזקים הקשורים בפעילותה, בגין נזקים שנגרמו עקב מעשי רשלנות רבתי של חברת הניהול בנכס. חברת הנכס מתחייבות לשפות את חברת הנכס או מי מטעמה, בגין נזקים קשורים שנגרמו בנכס, כל זאת, במידה וחברת הניהול פעלה בהתאם לתנאי הסכם הניהול או באישור חברת הנכס.
הסכמי ניהול	Midtown	ביום 1 בינואר 2014 South Glens Falls Midtown Associates LP, שותפות בבעלות מלאה של החברה (להלן בס"ק זה: "**השותפות**"), התקשרה בהסכם ניהול עם City Renewal Management, חברה בבעלות מלאה של ליכטנשטיין (להלן: "**חברת הניהול**"), לפיו חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לנכסים בבעלות מלאה של השותפות (להלן בס"ק זה: "**הנכס**"	חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לנכס, אשר כוללים, בין השאר, את השירותים הבאים: השכרת הנכסים, גביית דמי השכירות, תחזוקת הנכס, תיקונים	לכל אחד מהצדדים להסכם עומדת הזכות לבטלו באמצעות העברת התראה כתובה מראש בהתאם לקבוע בהסכם.	בתמורה לשירותי ניהול, חברת הניהול זכאית, מדי 1 לחודש, לסכום בשיעור של 7.5% מסך הכנסות החודשיות של הנכס (להלן: "**דמי הניהול**"). "**סך ההכנסות**" מורכב מהכנסות הניהול השוטף של הנכס, ובין השאר, את ההכנסות הבאות: שירותי חנייה, שירותי כביסה וכו'.

סוג ההסכם	שם הפרויקט	הצדדים להסכם ומועד ההתקשרות	תיאור השירותים שמוענקים במסגרת ההסכם	סיום מוקדם של ההסכם	התמורה
		ו-"**ההסכם**", בהתאמה) למשך תקופה של חמש שנים ולאחר מכן הוארך מידי שנה, ללא שינוי בתנאים, בהתאם לתקופות הארכה בהסכם.	נדרשים וכו' (להלן בס"ק זה: "**שירותי הניהול**").		על אף זאת, התגמול לא יכלול בתוכו ריביות שנצברו בחשבון בו מנוהלים כספי התגמול, והכנסות שעלולות להיווצר ממכירת נכסים, עליית שווי הנכסים או כל אירוע בעל אופי דומה.
	Burrstone	ביום 1 בינואר 2014 Burrstone Associates LP, שותפות בבעלות מלאה של החברה (להלן בס"ק זה: "**השותפות**"), התקשרה בהסכם ניהול עם City Renewal Management (להלן בס"ק זה: "**חברת הניהול**"), חברה בבעלות מלאה של ליכטנשטיין, לפיו חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לנכסים בבעלות השותפות (להלן בס"ק זה: "**הנכס**" ו-"**ההסכם**", בהתאמה) למשך תקופה של חמש שנים ולאחר מכן הוארך מידי שנה, ללא שינוי בתנאים, בהתאם לתקופות הארכה בהסכם.	כל הוצאות חברת הניהול יקבעו בהתאם לתקציב תפעול שיקבעו הצדדים, וכל חריגה אסורה מהתקציב התפעול תדרוש אישור מראש של השותפות.		חברת הניהול מתחייבת לשפות את השותפות או מי מטעמה בגין נזקים הקשורים בפעילותה, בגין נזקים שנגרמו עקב מעשי רשלנות רבתי של חברת הניהול בנכס. השותפות מתחייבות לשפות את חברת הנכס או מי מטעמה, בגין נזקים קשורים שנגרמו בנכס, כל זאת, במידה וחברת הניהול פעלה בהתאם לתנאי ההסכם הניהול או באישור חברת הנכס.
הסכם ניהול ושיווק	פורטפוליו Acadia	ביום 1 בינואר 2005** וביום 1 בינואר 2007***, חברות הנכס בפורטפוליו Acadia, שהינן חברות בבעלות מלאה (בשרשור סופי) של החברה (בס"ק זה: "**חברת הנכס**"), התקשרו בהסכם עם The Lightstone Group LLC חברות בבעלות מלאה של ליכטנשטיין (להלן בס"ק זה: "**חברת ניהול**") לפיו חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לנכסי חברת הנכס למשך תקופה של 5 שנים (להלן: "**הסכם הניהול**") ולאחר מכן הוארך מידי שנה, ללא שינוי בתנאים, בהתאם לתקופות הארכה בהסכם.	חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לחברת הנכס, אשר כוללים, בין השאר, השכרת הנכסים, קיום תנאי שכירות על ידי הדיירים, גביית דמי השכירות, תחזוקת הנכס, תיקונים נדרשים וכו'. בנוסף, תספק חברת הניהול לחברת הנכס הצהרות חודשית ושנתית על הכנסות והוצאות תפעוליות. כל הוצאות חברת הניהול יקבעו בהתאם לתקציב תפעול שיקבעו הצדדים (להלן: "**תקציב תפעול**"), וכל חריגה מעבר לתקציב התפעול (למעט למקרי חירום אשר מפורטים בחוזה) תדרוש אישור מראש של חברת הנכס.	לכל אחד מהצדדים קיימת זכות לבטל את הסכם הניהול באמצעות העברת התראה כתובה מראש בהתאם לקבוע בהסכם.	בתמורה לשירותי ניהול, חברת הניהול תהיה זכאית, מדי 15 לחודש בסכום הבאים: 1. <u>תשלום עבור ניהול הפרויקט</u>: א. תשלום קבוע עבור שירותי ניהול – 4% מסך הכנסות החודשיות בנכס (להלן: "**תשלום עבור שירותי ניהול**"), כאשר סך ההכנסות מורכב מניהול שוטף של הנכס וכן כל הכנסה נוספת שחברת הנכס הייתה זכאית לקבל, למעט ההכנסות מריביות וכספים שהוזרמו על ידי חברת הנכס לחשבון הסכם הניהול. ב. תשלום חד פעמי – חברת הניהול תקבל בפברואר של כל שנה תמריץ של 10% מהרווחים הנקיים של תקציב התפעול (במידה וקיים). 2. <u>תשלום עבור שיווק הפרויקט</u>: א. 4 דולר על כל רגל רבוע (Square foot) של הנכס המושכר או 4% מהגידול מהכנסה כתוצאה מהשכרה החדשה, הגדול מבניהם. ב. כל חידוש חוזה שכירות, תהיה זכאית חברת הנכס ל-$2 על כל רגל רבוע. חברת הניהול מתחייבת לשפות את חברת הנכס או מי מטעמה, בגין נזקים הקשורים בפעילותה אשר נגרמו עקב מעשי רשלנות רבתי של חברת הניהול בנכס. כמו כן, חברת הנכס מתחייבות לשפות את חברת הנכס או מי מטעמה, בגין נזקים קשורים שנגרמו בנכס, כל זאת, במידה וחברת הניהול פעלה בהתאם לתנאי ההסכם הניהול או באישור חברת הנכס.
הסכם ניהול	פורטפוליו Newbridge	ביום 1 לינואר 2014 Newstone LLC, חברה בבעלות מלאה (בשרשור סופי) (להלן בס"ק זה – "**חברת הנכס המקורית**") של החברה התקשרה בהסכם עם חברת Lightstone Commercial Management LLC, חברה בבעלות מלאה של החברה (להלן: """**חברת הנכס**") לפיו תעניק שירותי ניהול לנכס החברה (להלן:	חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לחברת הנכס, אשר כוללים, בין השאר, את השירותים הבאים: השכרת הנכסים, קיום תנאי שכירות על ידי הדיירים, גביית דמי השכירות, תחזוקת הנכס, תיקונים נדרשים וכו'.	לכל אחד מהצדדים קיימת זכות לבטלו באמצעות העברת התראה כתובה מראש בהתאם לקבוע בהסכם.	חברת הניהול תהיה זכאית בתמורה לשירותי הניהול 4% מסך הכנסות החודשיות השוטפות של הנכס כן הכנסות נוספות למעט הכנסות מביטחונות, החזרי מס, הפרשי ריביות, כספים שהזרימה חברת הנכס לשם כיסוי גרעונות וכיו"ב.

סוג ההסכם	שם הפרויקט	הצדדים להסכם ומועד ההתקשרות	תיאור השירותים שמוענקים במסגרת ההסכם	סיום מוקדם של ההסכם	התמורה
		"**נכס**") למשך תקופה של 5 שנים ולאחר מכן הוארך מידי שנה, ללא שינוי בתנאים, בהתאם לתקופות הארכה בהסכם. ביום 13 וביום 23 ליוני 2014, נחתמו הסכמים חדשים בהם הוחלפה חברת הנכס המקורית בחברת New bridge Shopping Center (להלן: "**חברת הנכס העדכנית**").	בנוסף, חברת הניהול תספק לחברת הנכס הצהרות חודשית ושנתית על הכנסות והוצאות תפעוליות בפעילות הנכס. תקציב חברת הניהול יקבע בין הצדדים (להלן: "**תקציב תפעול**"). כל חריגה מתקציב התפעול (למעט למקרי חירום אשר מפורטים בחוזה) תדרוש אישור מראש של חברת הנכס.		
הסכם ניהול	Spicetree apartments	ביום 4 בדצמבר 2017 התקשרו LSG Spicetree Apartments (להלן "**הבעלים**") בהסכם עם Beacon Property Management LLC (להלן: "**הסכם הניהול**"), חברה בבעלות מלאה של ליכטנשטיין (כבעל המניות הסופי) (בסעיף קטן זה "**חברת הניהול**") לפיו תספק החברה המנהלת שירותי ניהול לנכסי החברה (להלן: "**הנכס**") לתקופה 5 שנים.	חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לחברת הנכס, אשר כוללים, בין השאר, את השירותים הבאים: השכרת הנכסים, קיום תנאי שכירות על ידי הדיירים, גביית דמי השכירות, תחזוקת הנכס, תיקונים נדרשים וכו'. תקציב חברת הניהול יקבע בין הצדדים (להלן: "**תקציב תפעול**"). כל חריגה של יותר מ-5% מתקציב התפעול תדרוש אישור מראש של הבעלים.	הבעלים רשאי לסיים מוקדם במקרה של הונאה, רשלנות חמורה או התנהגות בלתי הולמת של חברת הניהול.	בתמורה למתן שירותי ניהול, תהא זכאית חברת הניהול לדמי ניהול חודשיים בסכום השווה ל-3% מסך הכנסות ברוטו (להלן: "**התמורה**"). "**דמי השכירות ברוטו**" מורכב מדמי שכירות צבורים או ששולמו, וכן מעלויות נוספות שנצברו או שהתקבלו על ידי הסוכן מטעם הבעלים על ידי הנכס על בסיס חודשי. עם זאת, התמורה לא תכלול פיקדונות ביטחונות ריבית (לרבות כל סכומים הדרושים להשיב כל פיקדון ביטחוני לאחר החלתו על פי הסכם השכירות, תקבולי ביטוח שאינם תמורה בגין אובדן הכנסות מהשכרה, תמורה לגינוי, החזרי מס והפחתות, ריבית על הפיקדונות, סכומי החסר המופקדים על ידי בעלים, תשלום משוכרים שהם החזרים לבעלים (כגון הוצאות תפעול, תשלומי מס ודמי ביטוח) ותמורות מכירה ותמורת הלוואה.
הסכם ניהול	F&W Portfolio	ביום 1 בפברואר 2019 התקשרו שמונה חברות נכס ב- F&W Portfolio (להלן: "**הבעלים**") בהסכם עם Beacon Property Management LLC (להלן: "**הסכם הניהול**"), חברה בבעלות מלאה של ליכטנשטיין (כבעל המניות הסופי) (בסעיף קטן זה: "**חברת הניהול**") לפיו תספק החברה המנהלת שירותי ניהול לנכסי החברה (להלן: "**הנכס**") לתקופה של שנה, אשר תחודש באופן אוטומטי בתקופות של שנה (כ"א להלן: "**תקופת הסכם**"), כל עוד לא הופסק הסכם הניהול בהתאם לתנאיו.	חברת הניהול תעניק שירותי ניהול לחברת הנכס, אשר כוללים, בין השאר, את השירותים הבאים: השכרת הנכסים, קיום תנאי שכירות על ידי הדיירים, גביית דמי השכירות, תחזוקת הנכס, תיקונים נדרשים וכו'. תקציב חברת הניהול יקבע בין הצדדים (להלן: "**תקציב תפעול**"). כל חריגה של יותר מ-5% מתקציב התפעול תדרוש אישור מראש של הבעלים.	הבעלים רשאי לסיים מוקדם במקרה של הונאה, רשלנות חמורה או התנהגות בלתי הולמת של חברת הניהול, בהודעה מוקדמת בת 90 ימים לפני תום תקופת הסכם. חברת הניהול תהא רשאית לסיים מוקדם במקרה של נזק ל-25% ומעלה משטח בר ההשכרה של הנכס ובכפוף להודעה מוקדמת בת 90 ימים.	בתמורה למתן שירותי ניהול, תהא זכאית חברת הניהול לדמי ניהול חודשיים בסכום השווה ל-4% מסך הכנסות ברוטו (להלן: "**התמורה**"). "**דמי השכירות ברוטו**" מורכב מדמי שכירות צבורים או ששולמו, וכן מעלויות נוספות שנצברו או שהתקבלו על ידי הסוכן מטעם הבעלים על ידי הנכס על בסיס חודשי. עם זאת, התמורה לא תכלול פיקדונות ביטחונות ריבית (לרבות כל סכומים הדרושים להשיב כל פיקדון ביטחוני לאחר החלתו על פי הסכם השכירות, תקבולי ביטוח שאינם תמורה בגין אובדן הכנסות מהשכרה, תמורה לגינוי, החזרי מס והפחתות, ריבית על הפיקדונות, סכומי החסר המופקדים על ידי בעלים, תשלום משוכרים שהם החזרים לבעלים (כגון הוצאות תפעול, תשלומי מס ודמי ביטוח) ותמורות מכירה ותמורת הלוואה. במקרים בהם נעשים שיפורים בנכס (להלן: "**השיפורים**"), תהייה זכאית חברת הניהול לדמי ניהול ביצוע השיפורים בשיעור של 5% מסך עלות השיפורים.
** ביום זה חתמו על הסכם הניהול והשיווק חברות Mark four Realty, Mark 25th Street LP, Mark Shillington LP, Mark Three Realty LP *** ביום זה חתמו על ההסכם חברות New Smyrna ACD LLC, Cloud Springs ACD LLC, King Fairground ACD LLC, Martintown ACD LLC					

בשנת 2024 ובשנת 2025, שולמו לחברות קשורות של בעל השליטה דמי ניהול ותשלומים מכוח ההסכמים המפורטים לעיל כדלקמן (באלפי דולר):

	2025	2024
הסכמי ניהול נכסים	10,404	8,263
הסכם שירותי פיתוח	2,522	2,343
הסכם שיווק להשכרת שטחי מסחר	0	0

ד. **נוהל הקובע אמות מידה לאישור עסקאות בהתאם להוראות סעיף 117 לחוק החברות**

ביום 30 במרץ 2020, אישרה ועדת הביקורת של החברה וביום 23 במרץ 2026 אשררה וועדת הביקורת של החברה, נוהל עסקאות במסגרתו אושרו עסקאות לא חריגות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן, בהתאם להוראות סעיף 117 (1א) ו-(2א) לחוק החברות (להלן: "**נוהל עסקאות המסגרת**" או "**עסקאות המסגרת**" לפי העניין). עסקאות המסגרת הינן עסקאות לא חריגות (כהגדרת המונח בחוק החברות) שהחברה מתקשרת בהן מעת לעת ובמהלך העסקים הרגיל בקשר עם נכסים ופרויקטים חדשים וקיימים של החברה וחברות מוחזקות שלה. נוהל עסקאות המסגרת יאושר אחת לשנה על ידי ועדת הביקורת של החברה.

להלן יפורטו עיקרי עסקאות המסגרת שאושרו במסגרת נוהל עסקאות המסגרת:

סוג ההסכם	הצדדים	תיאור השירותים שמוענקים במסגרת ההסכם	סיום מוקדם של ההסכם	התמורה
הסכם ניהול נכסים	חברות מוחזקות של החברה (להלן בס"ק זה: "**חברות הנכס**"); חברות ניהול בשליטת בעל השליטה	חברת הניהול תספק שירותי ניהול נכסים לחברות הנכס הכוללים בין היתר את השירותים הבאים: שירותי החזקה וניהול נכסים, ניהול השכרה לשוכרים לרבות בחינת עמידת דיירים בתנאי הסכמי השכירות, שירותי גבייה וכיוב'. כל ההוצאות של חברת הניהול ייקבעו על בסיס תקציב תפעולי שהוכן על ידי הצדדים, וכל חריגה מהסכם התפעול כאמור תדרוש אישור מראש של חברות הנכסים.	הצדדים רשאים לסיים את ההסכם בהודעה מראש	4% מסך הכנסות השכירות ברוטו בגין אותו נכס מנוהל. בעל השליטה יהיה רשאי להפחית את שיעור דמי ניהול הנכסים בגין נכס מסוים, על פי שיקול דעתו.
	יצוין כי בשנת 2025, נחתם הסכם ניהול נכסים חדשים בהתאם לנוהל עסקאות המסגרת בנכסים: 1219 Shiloh Glenn , 1901 Corporate Center Charlotte Industrial 2645 Blackthorne 503-509 Industrial Dr Austin Industrial Paramount & Weston 10745 Marina Drive 6901 Riverport Drive Abernathy Industrial			
הסכם שירותי פיתוח	חברות מוחזקות של החברה (להלן בס"ק זה: "**חברות הנכס**"); חברות ניהול בשליטת בעל השליטה	חברת הפיתוח תספק שירותי פיתוח ובנייה, לחברות הנכס, הכוללים, בין היתר, התקשרות וניהול משא ומתן עם קבלני משנה, לרבות מהנדסים, אדריכלים ואנשי המקצוע כנדרש לצורך השלמת הפרויקט, שירותי פיקוח וניהול בנייה. חברת	הצדדים רשאים לסיים את ההסכם בהודעה מראש	5% מעלויות הפיתוח והבניה הכוללת (למעט עלויות "רכות" מסוימות) של הפרויקטים אותם בונה הקבוצה. בעל השליטה יהיה רשאי להפחית את שיעור העמלה האמורה בגין נכס מסוים, על פי שיקול דעתו.

סוג ההסכם	הצדדים	תיאור השירותים שמוענקים במסגרת ההסכם	סיום מוקדם של ההסכם	התמורה
		הניהול אמונה בין היתר גם על קבלת כל אישורי הרשויות הנדרשים לצורך פתיחת מרכזי קניות (outlet).		
הסכם שיווק להשכרת שטחי מסחר	חברות מוחזקות של החברה (להלן בס"ק זה: "**חברות הנכס**"); חברות ניהול בשליטת בעל השליטה	הענקת שירותי שיווק בלעדיים לחברות הנכס שירותי, לצורך שיווק וניהול מו"מ לצורך השכרת שטחים מסחריים בנכסי החברה.	הצדדים רשאים לסיים את ההסכם בהודעה מראש	בתמורה שלא תעלה על 5 דולר לר"ר משווק וכן 2.5 דולר לכל ר"ר שחודש לגביו הסכם שכירות. בעל השליטה יהיה רשאי להפחית את שיעור העמלה האמורה בגין נכס מסוים, על פי שיקול דעתו.
העמדת ערבויות	חברות מוחזקות של החברה; מוסדות פיננסיים אשר מעמידים הלוואות לחברות מוחזקות של החברה; ובעל השליטה או חברות המוחזקות על ידי בעל השליטה.	הענקה על ידי בעל השליטה, חטובת חברות נכס או חברות מוחזקות של החברה, מעת לעת וללא תמורה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ובהתאם לצורכי הקבוצה, ערבויות אישיות מוגבלות ("Bad-Boy") והתחייבויות לשיפוי בגין הפרות של רגולציה סביבתית או בגין חוקים הקשורים באפליית בעלי מוגבלות, וכן ערבויות פיננסיות וערבויות ביצוע המוגבלות בסכום העומד על שיעור של עד 5% מסך המאזן המאוחד של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים, וזאת לצורך הבטחת התחייבויות אותן ייטול מי ממחברות הנכס או מתאגידי הקבוצה במסגרת התקשרויותיו עם בנקים ו/או מוסדות פיננסים אחרים ו/או צדדים שלישיים.	ל.ר.	הערבויות כאמור ניתנות ללא תמורה.
ביטוח מטריה	חברות מוחזקות של החברה ו-Lightstone Group	נכסי החברה יבוטחו תחת 'ביטוח מטרייה' מקיף של Lightstone Group, הכולל, בין היתר, ביטוח מבנה, ביטוח בניה (לנכסים בהקמה), ביטוח נזקי גוף וביטוח נזקים (לרבות כתוצאה מנזקי טבע) (להלן: "**ביטוח המטריה**"). פרמיית ביטוח המטריה הכוללת משולמת על ידי חברות בבעלות שעל שליטה מחוץ לחברה (להלן: **פרמיית הביטוח הכוללת**"). אישור עסקה זו בהסכם המסגרת כאמור, הינה בקשר עם הכללת נכסים ביטוח המטריה כאמור.	ל.ר.	כל חברה ב-Lightstone Group משתתפת בחלקה בפרמיית הביטוח הכוללת, לפי היחס שבין תקרת הכיסוי של כל חברה ב-Lightstone Group, במסגרת ביטוח המטריה, לבין תקרת הכיסוי הכוללת של ביטוח המטריה (Total Insured Value). יצוין כי ביטוח המטריה נעשה משיקולי יתרון לגודל, וחברות הקבוצה נהנות מפרמיות נמוכות בזכות הכוח של Lightstone Group.

ה. **נוהל עסקאות זניחות**

בימים 23 במרץ 2026 ו-25 במרץ 2026 אימצו בהתאמה, וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נוהל עסקאות זניחות עם בעל עניין בחברה, בהתאם להוראות בתקנה 41(א3) לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010 (להלן: "**תקנות דוחות כספיים שנתיים**", "**נוהל העסקאות הזניחות**" או "**עסקאות זניחות**" לפי העניין).
עסקאות זניחות הינן עסקאות בעל עניין שאינן חריגות (כהגדרת המונח בחוק החברות) ושאינן מהותיות עבור החברה, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית, אשר נעשות בתנאי שוק ובתנאים דומים לתנאיהן של עסקאות אחרות הנעשות מול צדדים שלישיים. ועדת הביקורת קבעה מבחן דו שלבי לבחינת סיווגן של עסקאות כעסקאות זניחות, כדלהלן:

מבחן איכותי - מבחינת אופייה, מהותה והשפעתה על החברה העסקה אינה נחשבת כמהותית לחברה ולא קיימים שיקולים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין המעידים על מהותיות העסקה; יודגש, כי גם אם עמדה עסקת בעלי עניין במבחן הכמותי שלהלן, לא תיחשב העסקה כזניחה אם שיקולים איכותיים מעידים על מהותיותה.

מבחן כמותי - בהעדר שיקולים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל עניין, תיחשב כעסקה זניחה אם היקף העסקה מול הון החברה בדוח על המצב הכספי הכלול בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפרסמה החברה הינו בשיעור של פחות מ- 1%.

יצוין כי מספר עסקאות זניחות הקשורות זו בזו יבחנו על פי נוהל זה כעסקה אחת.
יצוין כי הנוהל, וכל עסקה שבוצעה מכוחו, יבואו מדי שנה לעיון וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לצורך אישור חידושו לשנה נוספת.

ו. **הענקת ערבויות על יד בעל השליטה להבטחת התחייבויות חברות בנות**
במהלך העסקים הרגיל של החברה, מתקשרות חברות מוחזקות של החברה ותאגידים מוחזקים על ידו בהסכמי מימון ושיתוף פעולה, לשם רכישה, השבחה ותפעול של נכסי נדל"ן. במסגרת ההסכמים האמורים, בעל השליטה מעמיד ללא תמורה, ערבויות ו/או התחייבויות אישיות, במישרין או בעקיפין באמצעות תאגידים בשליטתו, לטובת גופים מלווים (להלן: "**הערבויות**"), באחת או יותר מסוגי הערבויות ו/או ההתחייבויות, כמפורט להלן:

(1) <u>ערבות מסוג "Bad-Boy" (הידועה גם בשם ערבות Carve-Out)</u> – ערבות בלתי מותנית ובלתי מוגבלת, להחזר הוצאות, תשלומים וכו' של המלווה בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או התחייבויות ו/או הוצאות ו/או עלויות הנגרמות למלווה כתוצאה ממצג שווא או הונאה של התאגיד הלווה או הערב; אי שימוש ראוי ו/או מעילה בתקבולים שנתקבלו בקשר עם הנכס המשועבד; רשלנות רבתית או התנהגות זדונית של הלווה ו/או הערב; וכיו"ב (להלן: "**מעשי Bad Acts**").

(2) <u>התחייבויות לשיפוי במקרה של הפרת רגולציה סביבתית</u> – התחייבויות לשיפוי של המלווה ו/או מי מטעמו בגין כל הפרה הנוגעת לרגולציה סביבתית (לרבות הגנה על הסביבה, חומרים מסוכנים, זיהום וניקיון) (להלן: "**רגולציה סביבתית**") ו/או הפסד הנובע מהפרה כאמור (להלן: "**החבות לשיפוי**"). החבות לשיפוי מוגבלת לאירועי שיפוי מסוימים (כגון הפרה של רגולציה סביבתית, שימוש בחומרים מסוכנים וכו') וכן מוגבלת עד לסכום השווה לסכום הגבוה ביותר שניתן לפרוע מהגורם המשפה שלא תגרום לו לקבל פטור מכוח חוקי פשיטת הרגל האמריקאים. על פי החבות לשיפוי הגורם המשפה מקבל על עצמו, וזאת על אף הוראות הסכם ההלוואה כי ההלוואה הינה מסוג Non-Recourse, כי הוא ישפה (ביחד ולחוד עם עוד משפים, ככל שיש) את המלווה בגין אירועי השיפוי וכי הוא מוותר על כל ההגנות המסורות לו על פי חוק.

(3) ערבויות אחרות שאינן ערבויות Bad Boy

חלק מן ההלוואות שניטלו על ידי חברות מוחזקות, מגובות באמצעות ערבות להבטחת חלקים מסוימים מהתחייבויות הלווה לדוגמא בקשר עם השלמת עבודות שיפוץ בנכס מסוים (להלן: "**ערבות Completion**") או בקשר לתשלומי הריבית השוטפים של ההלוואה והוצאות הכרוכות בהלוואה (להלן: "**ערבות Carry**").

כמו כן, במהלך העסקים הרגיל מעמיד בעל השליטה ערבויות פיננסיות אישיות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות (הניתנות ללא תמורה, במישרין ו/או בעקיפין באמצעות תאגידים בשליטתם), מוגבלות או בלתי מוגבלות בסכום, להבטחת כל או חלק מהתשלומים הנדרשים על פי הסכם ההלוואה הרלוונטי, לרבות תשלומי קרן וריבית, תשלומים בגין החזר הוצאות המלווה, קנסות וכיו"ב (להלן: "**ערבות פיננסית**").

להלן פירוט אותן הלוואות המגובות בין השאר בערבויות כאמור:

#	שם הנכס	סכום מסגרת ההלוואה המקורי (אלפי דולר)	סוג הערבות שניתנה	סכום הערבות נכון ליום 31 בדצמבר 2025 (אלפי דולר)	התחייבויות פיננסיות של הערב/ הערות
1	130 William	100,000	ערבות פיננסית של מר דיוויד ליכטנשטיין להחזר השקעת משקיעי EB-5 למשך התקופה שבין מועד הגשת בקשת אשרת תושב קבע על ידי משקיעי EB-5 לבין סוף התקופה בה הבקשה יכולה להידחות על ידי רשויות ההגירה.	500	-
2	Moxy Hotel – Chelsea	37,000	ערבות פיננסית של מר דיוויד ליכטנשטיין (בעל השליטה בחברה) להחזר מלוא מימון ה-EB-5 בקשר עם הנכס בהגיע מועד פירעונו	24,000	-
3	Moxy Hotel – Times square	69,500	ערבות פיננסית של מר דיוויד ליכטנשטיין (בעל השליטה בחברה) להחזר מלוא מימון ה-EB-5 בקשר עם הנכס בהגיע מועד פירעונו	31,500	-

(4) ערבויות פיננסיות במסגרת הסכמי הזיכיון (franchise) בנכסי המלונות של החברה

במסגרת הסכמי הזיכיון (franchise) מול רשת Marriott, העמידה בעלת המניות היחידה בחברה ערבות פיננסית להבטחת עמידת תאגידי נכס המלון בהתחייבויותיהם תחת הסכמי הזיכיון. יצוין כי ערבויות כאמור הועמדו בעת חתימת הסכמי הזיכיון לפני העברת הזכויות בנכסי המלונות לחברה והינן בתוקף לאורך כל חיי הסכם הזיכיון.

לפרטים אודות הסכמי הזיכיון ראו סעיפים 1.9.11 ו' ו- 1.9.12 ו' לפרק א' לדוח זה.
להלן יובא פירוט אודות הערבויות האמורות:

#	שם הנכס	סוג הערבות שניתנה	סכום הערבות נכון ליום 31 בדצמבר 2025 (אלפי דולר)	התחייבויות פיננסיות של הערב/ הערות
1	Moxy Hotel – Chelsea	Lightstone Parent, LLC (להלן: "**הערבה**"), בעלת המניות היחידה של החברה, העמידה ערבות פיננסית לעמידת תאגיד הנכס בהתחייבויותיו במסגרת הסכם הזיכיון, אשר תהא מוגבלת בסכום של 12.5 מיליון דולר[21].	12,500	הערבה התחייבה לשמור על שווי נטו (Net Worth) מינימלי של 50 מיליון דולר. הערבה עומדת בדרישות האמורות נכון למועד הדוח.
2	Moxy Hotel – Times Square	Lightstone Parent, LLC (להלן: "**הערבה**"), בעלת המניות היחידה של החברה, העמידה ערבות פיננסית לעמידת תאגיד הנכס	20,000 יצוין כי הזכויות בנכס הועברו לחברה ביום 29	הערבה התחייבה לשמור על שווי נטו (Net Worth) מינימלי של 50 מיליון דולר. הערבה עומדת

[21] מגבלת סכום כאמור לא תחול במקרים של הפרת בנוגע לקניין רוחני והליכים משפטיים.

#	שם הנכס	סוג הערבות שניתנה	סכום הערבות נכון ליום 31 בדצמבר 2025 (אלפי דולר)	התחייבויות פיננסיות של הערב/ הערות
		בהתחייבויותיו במסגרת ההסכם, אשר תהא מוגבלת בסכום של 20 מיליון דולר[22].	בינואר 2025, אגב הנפקת אגרות החוב (סדרה ו') של החברה	בדרישות האמורות נכון למועד הדוח.

תקנה 24: <u>החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בתאריך הדוח</u>

שם המחזיק	שם נייר הערך	סוג נייר הערך	כמות ניירות ערך	שיעור החזקה		שיעור החזקה (דילול מלא)	
				הון	הצבעה	הון	הצבעה
דיוויד ושפרה ליכטנשטיין	לייטסטון	מניה רגילה ללא ע.נ.*	5,100	100%	100%	100%	100%

* לא סחיר.

לפרטים נוספים ראו תקנה 21א לעיל.

תקנה 24א: <u>הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים</u>

לפרטים ראו באור 15 לדוחות הכספיים המאוחדים.

תקנה 24ב: <u>מרשם בעלי המניות של התאגיד נכון לתאריך הדוח</u>

הבעלים	מס. זיהוי[23]	מען	כמות המניות	סוג המניות[24]	מחזיק כנאמן
Lightstone Parent LLC	5584691	1985 Cedar Bridge Avenue Suite 1, Lakewood NJ 08701, USA	5,100	נ"ע ללא רגילות	לא

תקנה 25א: <u>המען הרשום של התאגיד</u>

המשרד הרשום של החברה באיי הבתולה:	Trident Trust Company (B.V.I) Limited[25] P.O. Box 3483 Road Town, Tortola British Virgin Islands
משרדי החברה בארה"ב:	1985 Cedar Bridge Avenue Suite 1 Lakewood NJ 08701, USA
מען להמצאת כתבי בי-דין בישראל:	משרד עו"ד שמעונוב ושות' רחוב מזא"ה 56, תל אביב 6578906
טלפון: **פקס:** **מייל:**	001-073-3670-129 001-732-3637-183 jteichman@lightstonegroup.com

[22] מגבלת סכום כאמור לא תחול במקרים של הפרת בנוגע לקניין רוחני והליכים משפטיים.

[23] מספר רשם בארץ ההתאגדות.

[24] לא סחיר

[25] לשעבר Hauteville Trust (BVI) Limited.

תקנה 26: **<u>הדירקטורים של התאגיד במועד פרסום הדוח</u>**

שם ותפקיד:	בנציון שלמה טורין, יו"ר הדירקטוריון[26]	דיוויד ליכטנשטיין, דירקטור ומנכ"ל	מיטשל הוכברג, דירקטור ונשיא	מולוד סת', דירקטור	רוברט בלום, דירקטור בלתי תלוי	עדי בלה לבנון, דירקטורית חיצונית[27]	דלית ויכסלבאום, דירקטורית חיצונית
שם באנגלית:	Bentzion Shlomo Turin	David Lichtenstein	Mitchell C. Hochberg	Seth Molod	Robert Blum	Adi Bella Levanon	Dalit Weichselbaum
מספר זיהוי:	346495716	5060267959	505816806	086422017	345463863	314055138	027860881
תאריך לידה:	20.07.1965	21.11.1960	26.7.1952	25.11.1963	21.06.1982	02.07.1984	12.07.1970
מען להמצאת כתבי בי-דין:	שדרות בן צבי 39/7, ירושלים	1985 Cedar Bridge Avenue Lakewood NJ 08701, USA	1985 Cedar Bridge Avenue Lakewood NJ 08701, USA	299 Park Avenue, New York, NY 10171	הרצל 249ב, רעננה.	אחד העם 67, תל אביב	השדות 12, רמת השרון
נתינות:	ישראלית ואמריקאית (תושב ישראל)	אמריקאית	אמריקאית	אמריקאית	ישראלית ואמריקאית (תושב ישראל)	ישראלית (תושב ישראל)	ישראלית (תושב ישראל)
תחילת כהונה:	17.10.2023	26.08.2014	22.9.2014	25.02.2024[28]	25.02.2024	01.11.2025	25.02.2024
חברות בוועדת דירקטוריון:	לא	לא	לא	לא	כן – ועדת תגמול, ועדת ביקורת וועדת מאזן	כן – ועדת תגמול, ועדת ביקורת וועדת מאזן	כן – ועדת תגמול, ועדת ביקורת וועדת מאזן
האם הינו דירקטור בלתי תלוי, דירקטור חיצוני או דירקטור חיצוני מומחה:	לא	לא	לא	לא	דירקטור בלתי תלוי	דירקטורית חיצונית	דירקטורית חיצונית
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית:	לא	לא	לא	כן	לא	כן	לא

[26] יו"ר דירקטוריון פעיל.

[27] ביום 1 בנובמבר 2025 מונתה הגברת עדי לבנון כדירקטורית חיצונית בחברה.

[28] יצוין כי מר סת מולוד כיהן כדירקטור בחברה משנת 2018, ביום 16 באוקטובר 2023 חדל לכהן כדירקטור בחברה (אך המשיך בתפקידו בקבוצת Lightstone) וביום 25 בפברואר 2024 שב לכהן כדירקטור בחברה.

שם ותפקיד:	בנציון שלמה טורין, יו"ר הדירקטוריון[26]	דיוויד ליכטנשטיין, דירקטור ומנכ"ל	מיטשל הוכברג, דירקטור ונשיא	מולוד סת', דירקטור	רוברט בלום, דירקטור בלתי תלוי	עדי בלה לבנון, דירקטורית חיצונית[27]	דלית ויכסלבאום, דירקטורית חיצונית
הדירקטור הינו עובד של התאגיד, של חברה בת או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו:	דירקטור בחברות פרטיות בשליטת בעל השליטה בחברה: Converge Holdings, Inc, Converge RE II, Inc., Blitz Insurance Arizona, Inc	לא. בעל השליטה בחברה, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל Lightstone Group	כן. נשיא Lightstone Group	כן. סמנכ"ל כספים Lightstone Group	לא	לא	לא
השכלה:	בוגר ביה"ס למשפטים University of Houston Law Center; Talmudic Law degree Ner Israel Rabbinical College	השכלה תיכונית	בוגר ביה"ס למשפטים (Juris Doctor),מאוניברסיטת קולומביה, ניו יורק ארה"ב; B.S חשבונאות וכלכלה מאוניברסיטת ניו יורק	בוגר בחשבונאות Muhlenberg College; רואה חשבון מוסמך	בוגר B.A בספסרות מאוניברסיטת פנסילבניה; מוסמך משפטים מאוניברסיטת New York University School of Law	בוגר משפטים ומנהל עסקים, אוניברסיטת רייכמן	בוגר כלכלה אוניברסיטת תל אביב
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	יועץ משפטי ארגון שלא למטרות רווח בארה"ב - Kars 4 Kids, Inc; יועץ משפטי ארגון שלא למטרות רווח בארה"ב - Oorah, Inc	יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל The Lightstone Group	נשיא Lightstone Group; Belmond Hotels (formerly)	סמנכ"ל כספים ב- Lightstone Group	מנכ"ל חברה משפחתית פרטית להשקעות בנדל"ן בארה"ב, 2021-ועד היום. מייסד ומנכ"ל חברה פרטית להשכרה ומכירה Manufactured housing communities בארה"ב בשנים 2017-2021	נשיאה ומנהלת - Selah Ventures מנהלת - Flint Capital	מנהלת תקשורת תאגידית וקשרי משקיעים - מגדל ביטוח
תאגידים בהם משמש כדירקטור:	חברות ועמותות פרטיות: Blitz Insurance Arizona, Inc, עורה הקיצה, Converge RE II, Inc, KZA YA NJ Nonprofit Corporation, Friends of Beit Midrash Derech Chaim, Chareidi Employment Initiative	Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust, INC Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust II, Inc. Lightstone Value Plus Real Estate Investment Trust III, Inc. Lightstone Real Estate	---	---	- Springfield Charity Corp עמותת צדקה בארה"ב - Friends of Ir David Inc עמותת צדקה בארה"ב (ידידי עיר דויד)	--	שיח מדיקל גרופ בע"מ, גבאי מניבים ופיתוח בע"מ, טריא ישראל בע"מ ותמיס ג'י.אר.אי.אנ. בע"מ

שם ותפקיד:	בנציון שלמה טורין, יו"ר הדירקטוריון[26]	דיוויד ליכטנשטיין, דירקטור ומנכ"ל	מיטשל הוכברג, דירקטור ונשיא	מולוד סת', דירקטור	רוברט בלום, דירקטור בלתי תלוי	עדי בלה לבנון, דירקטורית חיצונית[27]	דלית ויכסלבאום, דירקטורית חיצונית
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בחברה:	לא	לא	לא	לא	לא	לא	לא
האם הינו דירקטור שהחברה רואה כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לעניין המספר המזערי:	לא	לא	לא	כן	לא	לא	לא

יצוין כי ביום 17 בנובמבר 2025, סיים את כהונתו דירקטור חיצוני בחברה מר אברהם הושנדר.

תקנה 26א: <u>נושאי משרה בכירה של התאגיד</u>

שם:	ג'וזף טייכמן, יועץ משפטי ומזכיר החברה	ווילאם ג'ראלד אליס, Principal Accounting Officer ו- Principal Financial Officer	אורי אילן, מבקר פנים
שם באנגלית:	Joseph E. Teichman	William Gerard Ellis	Uri Ilan
מספר זיהוי:	484646068	522206238	052350063
תאריך לידה:	06.08.1973	16.2.1965	8.5.1954
תאריך תחילת כהונה:	26.08.2014	Principal) 31.10.2014 (Accounting Officer Principal Financial) 1.8.2018 (Officer	25.2.2015
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד, בחברה בת שלו, בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו:	יועץ משפטי ומזכיר החברה וכן סגן נשיא ויועץ בכיר ב- Lightstone Group	Principal Accounting Officer ו- Principal Financial Officer, עובד ב-Lightstone Group	מבקר פנים
האם הוא בעל עניין בתאגיד או בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין בתאגיד:	לא	לא	לא
השכלה:	בוגר ביה"ס למשפטים (Juris Doctor), מאוניברסיטת פנסילבניה, ארה"ב	BBA מאוניברסיטת Loyola	בוגר כלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים; קורס השתלמות, בחסות לשכת המבקרים הפנימיים להסמכה הבינ"ל כבודק של הבקרות הפנימית מוסד: the Institute of Internal Auditors
עיסוק ב-5 השנים האחרונות:	סגן נשיא ויועץ בכיר ב- The Lightstone Group	סגן נשיא ומנהל כספים ב- Lightstone Group	שותף מייסד בפירמת אורי אילן ודבורה לוי ביקורת פנים וניהול סיכונים – ביקורת פנים וניהול סיכונים; ביקורת פנים ויעוץ בתחומי בקרה ותפעול בחברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות בארץ ובחו"ל בפירמת רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות' (Deloitte)

תקנה 26ב: <u>מורשי חתימה עצמאיים בתאגיד</u>

בחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.

תקנה 27: <u>רואי החשבון של התאגיד</u>

ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר
דרך מנחם בגין 144א', תל אביב 6492102
לפי מיטב ידיעת החברה, רואה החשבון של החברה או שותפו אינו בעל עניין או נושא משרה בכירה בחברה.

תקנה 28: <u>שינוי בתקנון של התאגיד</u>

בתקופת הדוח לא חל שינוי בתזכיר או בתקנון של התאגיד.

תקנה 29: <u>המלצות והחלטות הדירקטוריון</u>

לפרטים אודות עסקאות עם בעל השליטה בחברה, ראה בתקנה 22 לעיל.

<u>חלוקת דיבידנד</u>

לפרטים אודות חלוקות שביצעה החברה בתקופת הדוח, ראו סעיף 1.4.6 לדוח תיאור עסקי התאגיד.

תקנה 29א: **<u>החלטות החברה</u>**

<u>התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה</u>

בימים 23 ו-25 במרץ 2026, אשררו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את חידוש פוליסת הביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לתקופה של 12 חודשים עד ליום 13 בינואר 2027, בכיסוי ביטוחי העומד על 15 מיליון דולר, בתמורה לפרמיית ביטוח בסך של 230 אלפי דולר, בה נכללים דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה.

<u>מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה</u>

ביום 25 בפברואר 2015, אישרו ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה בחברה (להלן בסעיף זה: "**נושאי המשרה**" ו-"**כתב השיפוי**"), (להלן: "**כתב השיפוי**"). על פי כתב השיפוי, התחייבה החברה בכפוף להוראות הדין, לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה, שתוטל עליהם או שתוציא עקב אחת או יותר מאלה: (א) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת; (ב) פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין (להלן: "**תאגיד אחר**").

ההתחייבות לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי תקנון החברה, כמפורט להלן:

חבות כספית שתוטל על נושאי המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא או שחויב בהן נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא או שחויב בהן נושא המשרה בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או תאגיד אחר, לפי המקרה, או בשם מי מהם או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

הוצאות שהוצאו בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. לעניין זה "**הליך**" – הליך לפי פרק ח'3 לחוק ניירות ערך (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך), הליך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), הליך לפי פרק ט'1 לחוק ניירות ערך (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים) והליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים, עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) בחלק התשיעי לחוק החברות.

תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(1)(א) לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית).

חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.

ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית, אישרו מתן התחייבות לשיפוי לנושאי משרה בחברה בעת מינויים כדירקטורים בחברה בתנאים זהים לאמור לעיל. להלן יובאו פרטי אישור התחייבויות כאמור לנושאי משרה מכהנים בחברה:

ביום 17 בנובמבר 2016 וביום 27 בנובמבר 2018, אישרו ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית, מתן התחייבות לשיפוי למר אברהם הושנדר, שמונה כדירקטור חיצוני בחברה, בהתאמה, בתנאים זהים לכתב השיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם לתנאים המתוארים לעיל.

ביום 16 באוקטובר 2023, אישרו ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית (לפי העניין), מתן התחייבות לשיפוי למר בנציון טורין (יו"ר דירקטוריון פעיל) בתנאים זהים לכתב השיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם לתנאים המתוארים לעיל. לפרטים, ראו דיווח מיידי מיום 16 באוקטובר 2023 (מספר אסמכתא: 2023-01-116340) המובא בדוח תקופתי זה בדרך של הפניה.

ביום 20 בפברואר ו-25 בפברואר 2024 , אישרו ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית (לפי העניין), מתן התחייבות לשיפוי למר רוברט בלום (דירקטור בלתי תלוי) וגברת דלית ויכסלבאום (דירקטורית חיצונית) בתנאים זהים לכתב השיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם לתנאים המתוארים לעיל.

ביום 1 בנובמבר 2025, אישרו ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית (לפי העניין), מתן התחייבות לשיפוי לגברת עדי לבנון (דירקטורית חיצונית) בתנאים זהים לכתב השיפוי ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובהתאם לתנאים המתוארים לעיל.

תאריך הדוח: 25 במרץ 2026.

Lightstone Enterprises Limited

שם החותם	תפקיד	חתימה
דיוויד ליכנטשטיין	דירקטור ומנכ"ל	_____
בנציון שלמה טורין	יו"ר הדירקטוריון	_____

LIGHTSTONE

פרק ה': הצהרות מנהלים

פרק ה' - דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי:

להלן דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב(א) לתקנות

הנהלת Lightstone Enterprises Limited (להלן "**התאגיד**"), בפיקוח הדירקטוריון של התאגיד, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

לעניין זה, חברי ההנהלה הינם:

דיוויד ליכטנשטיין, דירקטור ומנכ"ל;

ווילאם אליס, Principal Accounting Officer ו-Principal Financial Officer (להלן: "**נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים**");

בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי המנכ"ל ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים, או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, נצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס לדרישת הגילוי.

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה;

הערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כללה:

1) מיפוי וזיהוי החשבונות והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים לדיווח הכספי. רכיבי הבקרה הפנימית שזוהו הינם: (א) בקרות ברמת הארגון; (ב) בקרות על תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי; (ג) בקרות כלליות של מערכות מידע; (ד) תהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי (בקרות על קביעת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה ובקרות על ההכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה).

2) מיפוי ותיעוד הבקרות הקיימות בתאגיד אשר נועדו לתת מענה לסיכוני הדיווח והגילוי, הערכת אפקטיביות התכנון של הבקרות וניתוח פערי הבקרה הקיימים, תיקון ליקויים בתכנון הבקרה ובחינת קיומן של בקרות מפצות.

3) הערכת אפקטיביות התפקוד של בקרות המפתח.

בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו לכלל מסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד ליום 31 בדצמבר 2025 היא אפקטיבית.

<u>להלן הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 9ב(ד)(1) לתקנות</u>

החי"מ, דיוויד ליכטנשטיין, המכהן כדירקטור ומנכ"ל, מצהיר בזה כי:

1. בחנתי את הדוח התקופתי של Lightstone Enterprises Limited (להלן "**התאגיד**") לשנת 2025 ("**הדוחות**");

2. לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

3. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

4. גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

   א. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -

   ב. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

5. אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

   א. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -

   ב. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

   ג. הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהלה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית כאמור למועד הדוחות.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

_____

דיוויד ליכטנשטיין,
דירקטור ומנכ"ל

תאריך: 25 מרץ 2026

<u>להלן הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)(2) לתקנות</u>

החי"מ, ווילאם אליס, Principal Accounting Officer ו-Principal Financial Officer מצהירים כי:

1. בחנו את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של Lightstone Enterprises Limited (להלן: "**התאגיד**") לשנת 2025 (להלן: "**הדוחות**");
2. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;
3. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;
4. גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת והדוחות הכספיים של התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

א. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן -

ב. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

5. אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד:

א. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאנו קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010, ככל שהוא רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן -

ב. קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

ג. הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות; מסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו בפני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

ווילאם גראראד אליס,
ו- Principal Accounting Officer
Principal Financial Officer

תאריך: 25 במרץ 2026

<u>חוות דעת רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית</u>

חוות הדעת של רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית מצורפת לדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2025 המצורפים בפרק ג' לדוח תקופתי זה לעיל.